

Innovation Systems GmbH
Schlossallee 1, 10115 Berlin

Anstellungsvertrag

Personalnummer P001
Vertragspartner: Dr. Johanna Neumann
Vertragsstand: 27.06.2025

Zwischen der Innovation Systems GmbH , vertreten durch ihre Geschäftsführung, Schlossallee 1, 10115 Berlin nachfolgend Arbeitgeberin genannt - und Frau Dr. Johanna Neumann , Technologiestraße 10, 10117 Berlin nachfolgend Arbeitnehmerin genannt - wird folgender Anstellungsvertrag geschlossen:

1 Beginn und Dauer des Arbeitsverhältnisses

1.1 Das Arbeitsverhältnis beginnt am 01.08.2025. Es wird für die Dauer von zwei Jahren befristet und endet somit, ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit Ablauf des 31.07.2027 .

1.2 Die ersten sechs Monate des Arbeitsverhältnisses gelten als Probezeit.

1.3 Die Möglichkeit der ordentlichen Kündigung während der Befristung bleibt nach Maßgabe des Paragraph 9 unberührt.

2 Tätigkeit und Arbeitsort

2.1 Die Arbeitnehmerin wird als Senior Software Engineerin in einer leitenden Funktion eingestellt. Ihr Aufgabengebiet umfasst die eigenverantwortliche Konzeption, strategische Entwicklung, Implementierung, Wartung und Weiterentwicklung von fundamentalen und komplexen Softwarelösungen und IT-Systemen der Arbeitgeberin.

2.2 Zu den Kernaufgaben gehören insbesondere: Entwicklung und Vorgabe von Software-Architekturen und Design-Prinzipien. Programmierung und Implementierung unter Anwendung modernster Technologien und Programmiersprachen. Fachliche Leitung und Mentoring von agilen Entwicklungsteams. Definition und Überwachung von Qualitätsstandards, Durchführung von anspruchsvollen Code-Reviews. Proaktive Analyse und strategische Lösung von technischen Herausforderungen. Erstellung und Pflege von umfassenden technischen Dokumentationen. Forschung, Bewertung und Integration neuer, zukunftsweisender Technologien.

2.3 Arbeitsort ist primär der Sitz der Arbeitgeberin in Berlin. In Übereinstimmung mit der Arbeitgeberin wird der Arbeitnehmerin jedoch das Recht eingeräumt, ihre Tätigkeit an einem Ort ihrer Wahl auszuüben (weltweite mobile Arbeit / Home Office). Voraussetzung ist, dass die betrieblichen Belange nicht beeinträchtigt werden und die Arbeitnehmerin für die Abstimmung mit den Teams zu den üblichen Geschäftszeiten erreichbar ist. Die Arbeitnehmerin stellt eine für ihre Tätigkeit angemessene technische Ausstattung und eine störungsfreie Internetverbindung an ihrem Arbeitsort sicher.

3 Arbeitszeit und Überstunden

3.1 Es wird Vertrauensarbeitszeit vereinbart. Die Arbeitnehmerin gestaltet ihre Arbeitszeit in Lage und Dauer eigenverantwortlich so, dass die ordnungsgemäße Erfüllung der ihr obliegenden Aufgaben jederzeit gewährleistet ist. Eine feste Zeiterfassung findet nicht statt. Die gesetzlichen Höchstarbeitszeiten und Ruhepausen sind von der Arbeitnehmerin eigenständig einzuhalten.

3.2 Aufgrund der Eigenverantwortlichkeit im Rahmen der Vertrauensarbeitszeit und der herausgehobenen Vergütung besteht kein Anspruch auf eine gesonderte Vergütung für eventuell anfallende Mehrarbeit oder Überstunden. Sämtliche Überstunden sind mit der in Paragraph 4 geregelten Vergütung vollumfänglich abgegolten.

4 Vergütung

4.1 Die Arbeitnehmerin erhält für ihre Tätigkeit eine monatliche Bruttovergütung in Höhe von 10.000,00 EUR .

4.2 Die Auszahlung der Vergütung erfolgt bargeldlos jeweils zum Monatsletzten auf ein von der Arbeitnehmerin zu benennendes inländisches Bankkonto.

5 Urheberrechte an Arbeitsergebnissen

5.1 Rechteübertragung: Die Arbeitnehmerin überträgt der Arbeitgeberin sämtliche vermögensrechtlichen Befugnisse an allen urheberrechtlich geschützten Werken, die sie in Erfüllung ihrer vertraglichen Pflichten schafft oder an deren Entstehung sie mitwirkt. Dies umfasst insbesondere, aber nicht ausschließlich, Software (im Objekt- und Quellcode), Datenbanken, Algorithmen, technische Dokumentationen, Konzepte und Designs. Die Parteien sind sich einig, dass die Arbeitgeberin zur Ausübung aller vermögensrechtlichen Befugnisse an Computerprogrammen berechtigt ist, die von der Arbeitnehmerin in Wahrnehmung ihrer Aufgaben geschaffen werden. Die Rechteübertragung erfolgt ausschließlich, zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkt und für alle bekannten und unbekannten Nutzungsarten. Die Übertragung umfasst insbesondere das Vervielfältigungs-, Verbreitungs-, Ausstellungs-, Vortrags-, Vorführungs-, öffentliche Zugänglichmachungs-, Sende- und Bearbeitungsrecht.

5.2 Work Made for Hire nach US-Recht: Für den Rechtsraum der Vereinigten Staaten von Amerika vereinbaren die Parteien, dass alle von der Arbeitnehmerin im Rahmen dieses Arbeitsverhältnisses geschaffenen Werke als "Work Made for Hire" im Sinne des U.S. Copyright Act, 17 U.S.C. Paragraph 101 , gelten. Demnach gilt die Arbeitgeberin als Urheberin ("author") und alleinige Inhaberin aller Urheberrechte an diesen Werken von Anbeginn ihrer Entstehung. Sollte ein Werk wider Erwarten nicht als "Work Made for Hire" qualifiziert werden, so tritt die Arbeitnehmerin hiermit unwiderruflich sämtliche Rechte, Titel und Anteile an dem Werk vollumfänglich und exklusiv an die Arbeitgeberin ab.

5.3 Mitwirkungspflichten und Abgeltung: Die Arbeitnehmerin verpflichtet sich, alle erforderlichen Erklärungen abzugeben und Handlungen vorzunehmen, die zur Eintragung, Verteidigung und Durchsetzung der vorgenannten Rechte weltweit notwendig sind. Eine gesonderte Vergütung für die Übertragung der Urheber- und Nutzungsrechte nach diesem Abschnitt wird nicht geschuldet; diese ist mit der in Paragraph 4 geregelten Vergütung bereits vollumfänglich abgegolten.

6 Wettbewerbsverbot während des Arbeitsverhältnisses

Während der Dauer des Arbeitsverhältnisses ist es der Arbeitnehmerin untersagt, für ein Konkurrenzunternehmen der Arbeitgeberin entgeltlich oder unentgeltlich tätig zu werden, ein solches zu gründen, zu erwerben oder sich hieran unmittelbar oder mittelbar zu beteiligen. Jede Nebentätigkeit bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Arbeitgeberin.

7 Nachvertragliches Wettbewerbsverbot

7.1 Der Arbeitnehmerin ist es für einen Zeitraum von zwei

7.2 Jahren nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses untersagt, in selbstständiger, unselbstständiger oder sonstiger Weise für ein Unternehmen tätig zu werden, welches mit der Arbeitgeberin in direktem oder indirektem Wettbewerb steht. Ebenso ist es ihr untersagt, während dieses Zeitraums ein solches Unternehmen zu gründen, zu erwerben oder sich daran zu beteiligen.

7.2 Für die Dauer dieses nachvertraglichen Wettbewerbsverbots verpflichtet sich die Arbeitgeberin, an die Arbeitnehmerin eine monatliche Karenzentschädigung zu zahlen. Die Entschädigung beträgt für jedes Jahr des Verbots die Hälfte der von der Arbeitnehmerin zuletzt bezogenen vertragsgemäßen Leistungen. Die Karenzentschädigung beträgt somit 50 % der in Paragraph 4 Abs. 1 genannten Bruttovergütung .

7.3 Die Arbeitgeberin kann vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch schriftliche Erklärung auf das Wettbewerbsverbot verzichten. In diesem Fall wird die Arbeitgeberin mit dem Ablauf eines Jahres seit der Erklärung von der Pflicht zur Zahlung der Entschädigung frei.

8 Verschwiegenheitspflicht

8.1 Die Arbeitnehmerin ist verpflichtet, über alle Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, insbesondere über die in Paragraph 5 genannten Arbeitsergebnisse sowie Kunden- und Finanzdaten, strengstes Stillschweigen zu bewahren. Diese Pflicht besteht auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses uneingeschränkt fort.

8.2 Die Arbeitnehmerin verpflichtet sich zum Schutz aller Geschäftsgeheimnisse gemäß den höchsten Industriestandards und den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen.

9 Kündigungsfristen

9.1 Während der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis von beiden Parteien mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden.

9.2 Nach Ablauf der Probezeit beträgt die Kündigungsfrist für beide Parteien sechs Monate zum Ende eines Kalenderquartals.

10 Schlussbestimmungen

10.1 Die Parteien vereinbaren, dass für den Abschluss dieses Vertrages sowie für sämtliche Änderungen und Ergänzungen ausschließlich qualifizierte elektronische Signaturen über den Dienst DocuSign verwendet werden. Andere Formen, insbesondere die physische Schriftform, sind, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.

10.2 Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Das Formerfordernis aus Absatz 1 kann selbst nur in der dort vorgesehenen Form aufgehoben werden.

10.3 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt eine wirksame Regelung als vereinbart, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.

10.4 Beide Vertragsparteien bestätigen mit ihrer Unterschrift, jeweils ein unterzeichnetes Exemplar dieses Vertrages erhalten zu haben.

10.5 Dieser Vertrag und das gesamte Rechtsverhältnis der Parteien unterliegen dem Recht der Britischen Jungferninseln unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist Road Town, Britische Jungferninseln.

11 Konkretisierung der Aufgaben

Die Architektur des Flugleitstands FlightDesk und die Schnittstelle zum Bodenkontrollgerät liegen in Ihrer fachlichen Verantwortung. Sie entwickeln in Rust und Python, prüfen Freigaben von Bibliotheken und führen Architekturgespräche mit dem Firmwareteam. Eine disziplinarische Personalbefugnis oder Prokura wird nicht erteilt.

Die vor dem Eintritt entstandene Bibliothek route-geometry bleibt gesondert dokumentiert. Für die Arbeit an FlightDesk wird ihr Stand vom 12.06.2025 auf dem Firmenserver hinterlegt. Änderungen dieses Bestands werden in einem eigenen Zweig geführt. Zur Anbindung an das US-Vertriebsvorhaben wird die englische Rechteklausel dieses Vertrages verwendet; ein Einsatz in den Vereinigten Staaten ist damit nicht angeordnet.

12 Zusammenarbeit und Arbeitsmittel

Die Tätigkeit wird im gemeinsamen Berliner Betrieb erbracht. Arbeitsaufträge, Besprechungen und technische Freigaben werden in einem gemeinsamen Projektsystem dokumentiert. Persönliche Zugangsdaten werden nicht mit Kollegen geteilt. Der Arbeitgeber stellt die erforderlichen Geräte und hält ihren Ausgabezustand im Inventar fest. Bei einem Defekt ist zuerst der interne Support zu informieren; die Beschaffung eines Ersatzgeräts auf eigene Rechnung wird nicht verlangt.

Die fachlichen Aufgaben werden mit dem zuständigen Team abgestimmt. Terminangaben gegenüber Kunden sind mit dem tatsächlichen Bearbeitungsstand abzugleichen. Wird ein Arbeitsschritt wegen

fehlender Unterlagen nicht fortgeführt, werden Grund und fehlende Unterlage im Vorgang festgehalten. Es wird kein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg als persönliche Garantie versprochen.

Dienstreisen, notwendige Schulungen und die Bereitstellung neuer Arbeitsmittel werden vorab vereinbart. Die Gesellschaft trägt die Kosten angeordneter Schulungen und der notwendigen Dienstreise. Eine Rückzahlung von Schulungskosten bedarf einer gesonderten Vereinbarung mit Bezeichnung der Maßnahme und der übernommenen Kosten.

13 Übergabe und Aufbewahrung

Aufgabenbezogene Unterlagen sind so abzulegen, dass ein eingewiesener Vertreter den Bearbeitungsstand feststellen kann. Hierzu gehören offene Rückfragen, die zuletzt versendete Fassung und die zugehörigen Anlagen. Nicht freigegebene Dateien werden von der freigegebenen Kundenfassung getrennt aufbewahrt. Private Unterlagen sind vor einer Rückgabe des Geräts in Abstimmung mit dem Support zu entfernen.

Bei Beendigung oder einem vereinbarten Aufgabenwechsel werden Arbeitsmittel gegen Empfangsbestätigung zurückgegeben. Ausstehende Vergütung wird nicht allein deshalb einbehalten, weil eine technische Übergabe noch nicht abgeschlossen ist. Es werden weder private Passwörter verlangt noch private Konten an den Arbeitgeber übertragen.

Eine Änderung der Organisationsstruktur wird gesondert mitgeteilt. Die hier beschriebene Aufgabe erteilt keine Vollmacht, Arbeitnehmer einzustellen, zu entlassen oder die Gesellschaft vor Gericht zu vertreten. Abweichende rechtsgeschäftliche Vollmachten werden mit Umfang und Geltungsdauer gesondert dokumentiert.

14 Urlaub und Arbeitsverhinderung

Bei einer regelmäßigen Fünftagewoche beträgt der Jahresurlaub dreißig Arbeitstage. Die Urlaubslage wird unter Berücksichtigung der persönlichen Wünsche und der betrieblichen Belange abgestimmt. Gesetzliche Mitwirkungsobliegenheiten und zusätzlicher gesetzlicher Urlaub bleiben unberührt. Eine Tätigkeit aus dem Ausland während eines Urlaubszeitraums wird nicht als Urlaub gewertet, wenn auf Weisung gearbeitet wird.

Arbeitsunfähigkeit und ihre voraussichtliche Dauer sind unverzüglich mitzuteilen. Erforderliche ärztliche Feststellungen werden rechtzeitig veranlasst; bei Teilnahme am elektronischen Verfahren ruft die Arbeitgeberin die Daten ab. Eine Diagnose wird grundsätzlich nicht verlangt. Entgeltfortzahlung erfolgt nach den gesetzlichen Voraussetzungen. Arbeitsmittel und Zugangsdaten können während Krankheit gesichert werden, ohne die Arbeitnehmerin zur Fortsetzung ihrer Arbeit zu verpflichten.

Berlin, 27.06.2025

Für die Innovation Systems GmbH: Charlotte Reuter

Dr. Johanna Neumann

Namenswiedergabe der Personalablage. Die technische Abschlussdatei wird getrennt geführt.

Innovation Systems GmbH
Schlossallee 1, 10115 Berlin

Arbeitsvertrag

Personalnummer P002
Vertragspartner: Alexander Meyer
Vertragsstand: 20.12.2023

Zwischen der Innovation Systems GmbH, Schlossallee 1, 10115 Berlin – nachfolgend Arbeitgeber genannt – und Herr Alexander Meyer, Badstraße 6, 10115 Berlin – nachfolgend Arbeitnehmer genannt – wird folgender Arbeitsvertrag vereinbart:

1 Beginn des Arbeitsverhältnisses und Probezeit

- 1.1 Das Arbeitsverhältnis beginnt am 01.01.2024
- 1.2 Die ersten sechs Monate des Arbeitsverhältnisses gelten als Probezeit.

2 Tätigkeit und Arbeitsort

2.1 Der Arbeitnehmer wird eingestellt als Innovation Manager. Sein Aufgabengebiet umfasst folgende Tätigkeiten: - Identifikation von Innovationspotenzialen - Entwicklung von Innovationsstrategien - Projektmanagement - Marktforschung - Ideenmanagement - Netzwerkaufbau - Fördermittelakquise - Change Management - Schulung und Weiterbildung Erfolgskontrolle

2.3 Der Arbeitgeber behält sich im Rahmen des Direktionsrechts gem. Paragraph 106 GewO vor, den Arbeitnehmer entsprechend seinen Leistungen und Fähigkeiten 2.8.1 mit einer anderen im Interesse des Arbeitgebers liegenden zumutbaren sowie gleichwertigen Tätigkeit zu betrauen und/oder 2.8.2 an einen anderen Arbeitsort und/oder 2.8.3 vorübergehend auch an auswärtigen Arbeitsplätzen des Arbeitgebers einzusetzen. Hierbei werden die persönlichen Belange des Arbeitnehmers angemessen berücksichtigt.

3 Arbeitszeit

- 3.1 Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 40 Stunden pro Woche. Die tägliche Arbeitszeit (Beginn und Ende der Arbeitszeit mit Pausen) und ihre Lage richten sich nach den betrieblichen Erfordernissen und der betrieblichen Einteilung.
- 3.2 Der Arbeitnehmer wird seine ganze Arbeitskraft im Interesse des Arbeitgebers einsetzen. Er ist verpflichtet, auf Anordnung des Arbeitgebers betriebsnotwendige Mehrarbeits- und Überstunden im gesetzlich zulässigen Umfang zu leisten. Gleiches gilt für Nacht-, Schicht-, Samstags-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sowie Arbeitsbereitschaft und Bereitschaftsdienst.

4 Vergütung

- 4.1 Der Arbeitgeber verpflichtet sich, an den Arbeitnehmer eine monatliche Bruttovergütung in Höhe von 2200 EUR zu zahlen. Die Auszahlung der monatlichen Bruttovergütung erfolgt bargeldlos jeweils zum Monatsletzten auf ein dem Arbeitgeber vom Arbeitnehmer anzugebendes inländisches Bankkonto.
- 4.2 Eine Gewährung sonstiger Leistungen (zum Beispiel Weihnachts- und Urlaubsgeld etc.) durch den Arbeitgeber erfolgt freiwillig und mit der Maßgabe, dass auch mit einer wiederholten Zahlung kein Rechtsanspruch für die Zukunft entsteht bzw. begründet wird.

5 Über- und Mehrarbeit

- 5.1 Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, im Rahmen des gesetzlich Zulässigen Überstunden und Mehrarbeit zu leisten.
- 5.2 Ein Anspruch auf Über- oder Mehrarbeitsstundenabgeltung besteht nur, wenn die Über- oder Mehrarbeit arbeitgeberseits angeordnet oder vereinbart worden ist oder wenn sie aus dringenden

betrieblichen Interessen erforderlich war und der Arbeitnehmer Beginn und Ende der Über-/Mehrarbeit spätestens am folgenden Tag dem Arbeitgeber gegenüber in Textform anzeigt.

6 Gehaltsverpfändung und -abtretung

Die Abtretung oder Verpfändung von Lohn- und sonstigen Vergütungsansprüchen ist ausgeschlossen, es sei denn, es liegt die vorherige schriftliche Zustimmung des Arbeitgebers vor.

7 Arbeitsverhinderung

Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Arbeitgeber jede Arbeitsverhinderung und ihre voraussichtliche Dauer unverzüglich anzuzeigen. Auf Verlangen sind die Gründe der Arbeitsverhinderung anzugeben. Bei anstehenden Termsachen hat der Arbeitnehmer den Arbeitgeber auf vordringlich zu erledigende Arbeiten hinzuweisen.

8 Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall

8.1 Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Arbeitgeber jede Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer unverzüglich mitzuteilen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als drei Kalendertage, hat der Arbeitnehmer eine ärztliche Bescheinigung über das Bestehen der Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer spätestens am darauffolgenden Arbeitstag vorzulegen. Der Arbeitgeber ist berechtigt, die Vorlage der ärztlichen Bescheinigung früher zu verlangen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als in der Bescheinigung angegeben, ist der Arbeitnehmer verpflichtet, eine neue ärztliche Bescheinigung vorzulegen.

8.2 Abs.

8.1 S. 2 bis 4 gilt nicht für einen Arbeitnehmer, der Versicherter einer gesetzlichen Krankenkasse ist. Dieser ist verpflichtet, zu den in Abs.

8.1 S. 2 bis 4 genannten Zeitpunkten das Bestehen einer Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer feststellen und sich eine ärztliche Bescheinigung nach Abs.

8.1 S. 2 oder 4 aushändigen zu lassen. Die S. 1 und 2 gelten nicht 8.8.1 für einen Arbeitnehmer, der kein Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse ist (hier gilt Abs.

8.1), 8.8.2 für einen Arbeitnehmer, der sich im Ausland aufhält (hier gilt derzeit Paragraf 5 Abs. 2 EFZG), 8.8.3 in Fällen der Feststellung der Arbeitsunfähigkeit durch einen Arzt, der nicht an der vertragsärztlichen Versorgung teilnimmt (hier gilt Abs.

8.1).

8.3 Die in Abs.

8.1 und Abs.

8.2 geregelten Mitteilungs-, Nachweis- und Feststellungspflichten bestehen auch im Anschluss an die Beendigung einer etwaigen Entgeltfortzahlung.

8.4 Der Arbeitnehmer ist bereit und damit verpflichtet, die Art und Ursache der Erkrankung, soweit bekannt, unverzüglich anzugeben, wenn diese Schutzmaßnahmen des Arbeitgebers für andere Arbeitnehmer aufgrund einer Ansteckungs- und Infektionsgefahr erfordert.

8.5 Bei Arbeitsunfähigkeit in Folge Krankheit erhält der Arbeitnehmer Entgeltfortzahlung nach den gesetzlichen Vorschriften.

8.6 Bei Arbeitsunfähigkeit in Folge Drittverursachung hat der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber unverzüglich die zur Geltendmachung des Schadensersatzanspruchs gegenüber Dritten erforderlichen Angaben zu machen.

9 Urlaub

9.1 Der Arbeitnehmer erhält bei einer 6-Tage-Woche kalenderjährlich einen Urlaub von 24 Arbeitstagen als gesetzlichen Mindesturlaub. Schwerbehinderte Menschen haben Anspruch auf einen zusätzlichen

gesetzlichen Mindesturlaub von sechs Arbeitstagen im Urlaubsjahr. Der gesetzliche Mindesturlaub muss im laufenden Kalenderjahr gewährt und genommen werden, ansonsten verfällt er. Eine Übertragung des gesetzlichen Mindesturlaubs auf das nächste Kalenderjahr ist nur statthaft, wenn dringende betriebliche oder in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe dies rechtfertigen. Im Falle der Übertragung muss der gesetzliche Mindesturlaub in den ersten drei Monaten des folgenden Kalenderjahres gewährt und genommen werden, ansonsten verfällt er. Konnte der gesetzliche Mindesturlaub wegen Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers nicht genommen werden, geht der gesetzliche Mindesturlaubsanspruch 15 Kalendermonate nach dem Ende des Urlaubsjahres, mithin am 31.3. des 2. Folgejahres unter.

9.2 Der Arbeitnehmer erhält darüber hinaus kalenderjährlich einen übergesetzlichen Zusatzurlaub von weiteren sechs Arbeitstagen. Der übergesetzliche Zusatzurlaub ist innerhalb des Kalenderjahres zu nehmen, ansonsten verfällt er, unabhängig von einer bestehenden Arbeitsunfähigkeit oder Mitwirkungsobliegenheiten des Arbeitgebers. Eine Übertragung des übergesetzlichen Zusatzurlaubes auf das nächste Jahr ist nur statthaft, wenn dringende betriebliche oder in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe eine Übertragung erforderlich machen. Im Falle der Übertragung muss der Zusatzurlaub in den ersten drei Monaten des nachfolgenden Kalenderjahres gewährt und genommen werden. Ansonsten verfällt der Zusatzurlaub mit Ablauf des 31.3. des nachfolgenden Kalenderjahres auch dann, wenn er wegen Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers nicht genommen werden konnte oder der Arbeitgeber Mitwirkungsobliegenheiten nicht entsprochen hat. Eine Abgeltung des übergesetzlichen Urlaubsanspruches ist ausgeschlossen.

9.3 Die Festlegung des Urlaubs erfolgt durch den Arbeitgeber auf Antrag und unter Berücksichtigung der Wünsche des Arbeitnehmers. Dringende betriebliche Gründe haben Vorrang. Ein Urlaubsantrag gilt mit schriftlicher Bestätigung durch den Arbeitgeber als bewilligt. Als bewilligt gilt zunächst der gesetzliche Mindesturlaub gem. Abs.

9.1 bis zu dessen vollständiger Erfüllung – anschließend bei schwerbehinderten Menschen deren zusätzlicher gesetzlicher Mindesturlaub –, erst danach der übergesetzliche Zusatzurlaub gem. Abs.

9.2 . Während des Übertragungszeitraumes (1.1. bis 31.3. des nachfolgenden Kalenderjahres) gilt zunächst der übertragene gesetzliche Mindesturlaub – sodann bei schwerbehinderten Menschen deren gesetzlicher Mindesturlaub –, danach der übertragene übergesetzliche Zusatzurlaub sowie erst danach der in dem betreffenden Kalenderjahr entstehende bzw. entstandene gesetzliche Mindesturlaub – bei schwerbehinderten Menschen deren zusätzlicher gesetzlicher Mindesturlaub – und übergesetzliche Zusatzurlaub als bewilligt.

10 Verschwiegenheitspflicht

10.1 Der Arbeitnehmer hat über ihn bekannt gewordene Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sowohl während der Dauer des Arbeitsverhältnisses als auch nach dessen Beendigung dritten Personen gegenüber als auch gegenüber anderen Arbeitnehmern, die mit dem betreffenden Arbeitsgebiet nicht unmittelbar befasst sind, Verschwiegenheit zu wahren. Insbesondere verpflichtet er sich, Dritten gegenüber keine Informationen weiterzugeben, die als vertraulich klassifiziert sind (zum Beispiel Kostenaufstellungen, Angebote etc.). Der Arbeitnehmer verpflichtet sich ferner, Anweisungen des Arbeitgebers zur Geheimhaltung zu erfüllen und im Zweifelsfall eine Weisung des Arbeitgebers zur Vertraulichkeit bestimmter Tatsachen einzuholen. Als Geschäftsgeheimnisse geheim zu halten sind insbesondere: - Produktionsverfahren - Rezepturen und Formeln - Technische Zeichnungen und Pläne - Kundendaten - Lieferantendaten - Marketingstrategien - Geschäftszahlen und Finanzdaten - Forschungs- und Entwicklungsergebnisse - Patentanmeldungen - Software- und Quellcodes

10.2 Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses besteht die Verpflichtung zur Verschwiegenheit hinsichtlich nachfolgender Geschäftsgeheimnisse fort: - Produktionsverfahren - Rezepturen und Formeln - Technische Zeichnungen und Pläne - Kundendaten - Lieferantendaten

10.3 Sollte die nachvertragliche Verschwiegenheitspflicht den Arbeitnehmer in seinem beruflichen Fortkommen unangemessen behindern, hat er gegen den Arbeitgeber einen Anspruch auf Freistellung von dieser Pflicht.

10.4 Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Arbeitnehmer insbesondere gem. Paragraph 10 GeschGehG zum Ersatz des Schadens, der dem Arbeitgeber aufgrund einer (Geheimnis-)Rechtsverletzung entsteht, oder gem. Paragraph 11 GeschGehG zur Abfindung des Arbeitgebers in Geld verpflichtet ist. Ein Zuwiderhandeln gegen die Abs.

10.1 und

10.2 wertet der Arbeitgeber als Rechtsverletzung iSd Paragraph 4 GeschGehG und behält sich vor, sämtliche ihm zustehenden Schadensersatzansprüche gegenüber dem Arbeitnehmer geltend zu machen.

11 Ehrenamt

11.1 Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, dem Arbeitgeber unverzüglich mitzuteilen, falls er ein Ehrenamt übernommen hat. Ferner hat er dem Arbeitgeber die Dauer mitzuteilen und ob die ehrenamtliche Tätigkeit in die Arbeitszeit fällt.

11.2 Der Arbeitnehmer darf privaten Ehrenämtern während der Arbeitszeit nicht nachgehen. Übernimmt der Arbeitnehmer öffentliche Ehrenämter, verpflichtet er sich, seine Arbeitszeit nicht stärker, als zu der ordnungsgemäßen Erfüllung des öffentlichen Ehrenamtes erforderlich, in Anspruch zu nehmen.

11.3 Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, bei der Ausübung von Ehrenämtern, gleich welcher Art, auf die Interessen des Arbeitgebers in angemessener Weise Rücksicht zu nehmen.

12 Nebenbeschäftigung

12.1 Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, eine Nebentätigkeit während der Dauer des Arbeitsverhältnisses nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Arbeitgebers zu übernehmen.

12.2 Der Arbeitgeber hat die Entscheidung über den Antrag des Arbeitnehmers auf Zustimmung zur Nebentätigkeit innerhalb von zwei Wochen nach Eingang des Antrages zu treffen. Wird innerhalb dieser Frist eine Verweigerung der Zustimmung zur Nebentätigkeit nicht erklärt, gilt die Zustimmung als erteilt.

13 Kündigungsfristen

13.1 Die ersten sechs Monate des Arbeitsverhältnisses gelten gemäß Paragraph 1 Abs.

13.2 als Probezeit. Innerhalb der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden.

13.2 Nach Ablauf der Probezeit beträgt die Kündigungsfrist 3 Monate zum Quartalsende.

13.3 Jede gesetzliche Verlängerung der Kündigungsfrist zu Gunsten des Arbeitnehmers gilt auch zu Gunsten des Arbeitgebers.

14 Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit Erreichen der Regelaltersgrenze

14.1 Das Arbeitsverhältnis endet spätestens, ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit Ablauf des Monats, in dem der Arbeitnehmer die Regelaltersgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung erreicht und an den unmittelbar anschließend der Arbeitnehmer Anspruch auf eine gesetzliche Regelaltersrente hat.

14.2 Die Regelung zur Altersgrenze in Abs.

14.1 tangiert nicht das jeweilige Recht der Arbeitsvertragsparteien zur ordentlichen Kündigung des Arbeitsverhältnisses. Die Regelung dient einer sachgerechten, berechenbaren Personal- und Nachwuchsplanung und einer in der Altersstruktur ausgewogenen Personalverwaltung.

15 Ausschlussfristen

15.1 Alle beiderseitigen Ansprüche aus dem und/oder im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis müssen innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Fälligkeit in Textform gegenüber der anderen Vertragspartei geltend gemacht werden, ansonsten verfallen sie. Die Nichteinhaltung dieser Ausschlussfrist führt zum Verlust des Anspruchs.

15.2 Lehnt die jeweils andere Vertragspartei den Anspruch in Textform ab oder erklärt sie sich nicht innerhalb von zwei Wochen nach der Geltendmachung des Anspruches in Textform, so verfällt der Anspruch, wenn er nicht innerhalb einer weiteren Frist von drei Monaten nach der Ablehnung oder nach dem Fristablauf gerichtlich geltend gemacht wird. Die Nichteinhaltung dieser Ausschlussfrist führt zum Verlust des Anspruchs.

15.3 Die Ausschlussfristen gelten nicht für unverzichtbare Ansprüche, die kraft Gesetzes der Regelung durch Ausschlussfristen entzogen sind (zum Beispiel AEntG, MiLoG, PflegeArbbV, BetrVG, TVG). Die Ausschlussfristen gelten auch nicht für Ansprüche aus vorsätzlich oder grob fahrlässig begangener (Vertrags-)Pflichtverletzung oder unerlaubter Handlung.

15.4 Die Vorschriften des Verjährungsrechts (Paragraphen 194 ff. BGB) finden keine entsprechende Anwendung.

16 Schriftformklausel

16.1 Änderungen und/oder Ergänzungen des Arbeitsvertrages bedürfen der Schriftform, die elektronische Form ist ausgeschlossen.

16.2 Das Schriftformerfordernis gilt nicht für individuelle vertragliche Abreden zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zur Abänderung und/oder Ergänzung des Arbeitsvertrages.

17 Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages und/oder seine Änderungen beziehungsweise Ergänzungen unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen im Vertrag nicht berührt. Den Arbeitgeber und den Arbeitnehmer trifft bei Unwirksamkeit einer Bestimmung die Pflicht, über eine wirksame und zumutbare Ersatzregelung zu verhandeln, die dem von den Arbeitsvertragsparteien mit der unwirksamen Bestimmung verfolgten wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt.

18 Vertragsaushändigung

Arbeitgeber und Arbeitnehmer erklären und versichern durch ihre Unterschrift, jeweils ein Exemplar dieses Vertrages im Original wechselseitig unterzeichnet erhalten zu haben.

19 Konkretisierung der Aufgaben

Sie betreuen den Pilotkunden Stadtwerke Spreefeld, sammeln Rückmeldungen der Leitwarte und übersetzen sie in Anforderungen für die Flugplanungssoftware. Sie führen das Änderungsbuch der Pilotserie und bereiten die zweimonatlichen Produktbesprechungen vor. Ein Auftrag zur eigenständigen Rechtsberatung oder zur Unterzeichnung von Kundenverträgen besteht nicht.

Für Vorführungen übernehmen Sie die Koordination der Räume, die Zusammenstellung von Messdaten und die Abnahmeprotokolle des Kunden. Das Steuern von Fluggeräten ist nur nach gesonderter Einweisung zulässig. Förderanträge gehen vor der Versendung an die Geschäftsführung; die Erstellung der technischen Anlagen gehört zu Ihrer Tätigkeit.

20 Zusammenarbeit und Arbeitsmittel

Die Tätigkeit wird im gemeinsamen Berliner Betrieb erbracht. Arbeitsaufträge, Besprechungen und technische Freigaben werden in einem gemeinsamen Projektsystem dokumentiert. Persönliche Zugangsdaten werden nicht mit Kollegen geteilt. Der Arbeitgeber stellt die erforderlichen Geräte und hält ihren Ausgabezustand im Inventar fest. Bei einem Defekt ist zuerst der interne Support zu informieren; die Beschaffung eines Ersatzgeräts auf eigene Rechnung wird nicht verlangt.

Die fachlichen Aufgaben werden mit dem zuständigen Team abgestimmt. Terminangaben gegenüber Kunden sind mit dem tatsächlichen Bearbeitungsstand abzugleichen. Wird ein Arbeitsschritt wegen fehlender Unterlagen nicht fortgeführt, werden Grund und fehlende Unterlage im Vorgang festgehalten. Es wird kein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg als persönliche Garantie versprochen.

Dienstreisen, notwendige Schulungen und die Bereitstellung neuer Arbeitsmittel werden vorab vereinbart. Die Gesellschaft trägt die Kosten angeordneter Schulungen und der notwendigen Dienstreise. Eine Rückzahlung von Schulungskosten bedarf einer gesonderten Vereinbarung mit Bezeichnung der Maßnahme und der übernommenen Kosten.

21 Übergabe und Aufbewahrung

Aufgabenbezogene Unterlagen sind so abzulegen, dass ein eingewiesener Vertreter den Bearbeitungsstand feststellen kann. Hierzu gehören offene Rückfragen, die zuletzt versendete Fassung und die zugehörigen Anlagen. Nicht freigegebene Dateien werden von der freigegebenen Kundenfassung getrennt aufbewahrt. Private Unterlagen sind vor einer Rückgabe des Geräts in Abstimmung mit dem Support zu entfernen.

Bei Beendigung oder einem vereinbarten Aufgabenwechsel werden Arbeitsmittel gegen Empfangsbestätigung zurückgegeben. Ausstehende Vergütung wird nicht allein deshalb einbehalten, weil eine technische Übergabe noch nicht abgeschlossen ist. Es werden weder private Passwörter verlangt noch private Konten an den Arbeitgeber übertragen.

Eine Änderung der Organisationsstruktur wird gesondert mitgeteilt. Die hier beschriebene Aufgabe erteilt keine Vollmacht, Arbeitnehmer einzustellen, zu entlassen oder die Gesellschaft vor Gericht zu vertreten. Abweichende rechtsgeschäftliche Vollmachten werden mit Umfang und Geltungsdauer gesondert dokumentiert.

Berlin, 20.12.2023

Für die Innovation Systems GmbH: Charlotte Reuter

Alexander Meyer

Ausfertigung für die Personalregistratur. Namen der Unterzeichner aus dem Vertragsblatt übernommen.

Innovation Systems GmbH
Schlossallee 1, 10115 Berlin

Arbeitsvertrag

Personalnummer P003
Vertragspartner: Ben Wagner
Vertragsstand: 20.12.2023

Zwischen der Innovation Systems GmbH, Schlossallee 1, 10115 Berlin – nachfolgend Arbeitgeber genannt – und Herr Ben Wagner, Badstraße 1, 10115 Berlin – nachfolgend Arbeitnehmer genannt – wird folgender Arbeitsvertrag vereinbart:

Die Parteien fassen das bereits bestehende Arbeitsverhältnis mit Wirkung ab dem 01.01.2024 neu. Der unten genannte Eintrittstag bleibt für die Beschäftigungsdauer maßgeblich. Die bei Eintritt vereinbarte Probezeit beginnt durch diese Neufassung nicht erneut.

1 Beginn des Arbeitsverhältnisses und Probezeit

- 1.1 Das Arbeitsverhältnis beginnt am 01.08.2019
- 1.2 Die ersten sechs Monate des Arbeitsverhältnisses gelten als Probezeit.

2 Tätigkeit und Arbeitsort

- 2.1 Der Arbeitnehmer wird eingestellt als Assistent der Geschäftsführung. Erfolgskontrolle
- 2.3 Der Arbeitgeber behält sich im Rahmen des Direktionsrechts gem. Paragraph 106 GewO vor, den Arbeitnehmer entsprechend seinen Leistungen und Fähigkeiten 2.8.1 mit einer anderen im Interesse des Arbeitgebers liegenden zumutbaren sowie gleichwertigen Tätigkeit zu betrauen und/oder 2.8.2 an einen anderen Arbeitsort und/oder 2.8.3 vorübergehend auch an auswärtigen Arbeitsplätzen des Arbeitgebers einzusetzen. Hierbei werden die persönlichen Belange des Arbeitnehmers angemessen berücksichtigt.

3 Arbeitszeit

- 3.1 Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 40 Stunden pro Woche. Die tägliche Arbeitszeit (Beginn und Ende der Arbeitszeit mit Pausen) und ihre Lage richten sich nach den betrieblichen Erfordernissen und der betrieblichen Einteilung.
- 3.2 Der Arbeitnehmer wird seine ganze Arbeitskraft im Interesse des Arbeitgebers einsetzen. Er ist verpflichtet, auf Anordnung des Arbeitgebers betriebsnotwendige Mehrarbeits- und Überstunden im gesetzlich zulässigen Umfang zu leisten. Gleiches gilt für Nacht-, Schicht-, Samstags-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sowie Arbeitsbereitschaft und Bereitschaftsdienst.

4 Vergütung

- 4.1 Der Arbeitgeber verpflichtet sich, an den Arbeitnehmer eine monatliche Bruttovergütung in Höhe von 3.500 EUR zu zahlen. Die Auszahlung der monatlichen Bruttovergütung erfolgt bargeldlos jeweils zum Monatsletzten auf ein dem Arbeitgeber vom Arbeitnehmer anzugebendes inländisches Bankkonto.
- 4.2 Eine Gewährung sonstiger Leistungen (zum Beispiel Weihnachts- und Urlaubsgeld etc.) durch den Arbeitgeber erfolgt freiwillig und mit der Maßgabe, dass auch mit einer wiederholten Zahlung kein Rechtsanspruch für die Zukunft entsteht bzw. begründet wird.

5 Über- und Mehrarbeit

- 5.1 Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, im Rahmen des gesetzlich Zulässigen Überstunden und Mehrarbeit zu leisten.
- 5.2 Ein Anspruch auf Über- oder Mehrarbeitsstundenabgeltung besteht nur, wenn die Über- oder Mehrarbeit arbeitgeberseits angeordnet oder vereinbart worden ist oder wenn sie aus dringenden

betrieblichen Interessen erforderlich war und der Arbeitnehmer Beginn und Ende der Über-/Mehrarbeit spätestens am folgenden Tag dem Arbeitgeber gegenüber in Textform anzeigt.

6 Gehaltsverpfändung und -abtretung

Die Abtretung oder Verpfändung von Lohn- und sonstigen Vergütungsansprüchen ist ausgeschlossen, es sei denn, es liegt die vorherige schriftliche Zustimmung des Arbeitgebers vor.

7 Arbeitsverhinderung

Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Arbeitgeber jede Arbeitsverhinderung und ihre voraussichtliche Dauer unverzüglich anzuzeigen. Auf Verlangen sind die Gründe der Arbeitsverhinderung anzugeben. Bei anstehenden Termsachen hat der Arbeitnehmer den Arbeitgeber auf vordringlich zu erledigende Arbeiten hinzuweisen.

8 Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall

8.1 Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Arbeitgeber jede Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer unverzüglich mitzuteilen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als drei Kalendertage, hat der Arbeitnehmer eine ärztliche Bescheinigung über das Bestehen der Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer spätestens am darauffolgenden Arbeitstag vorzulegen. Der Arbeitgeber ist berechtigt, die Vorlage der ärztlichen Bescheinigung früher zu verlangen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als in der Bescheinigung angegeben, ist der Arbeitnehmer verpflichtet, eine neue ärztliche Bescheinigung vorzulegen.

8.2 Abs.

8.1 S. 2 bis 4 gilt nicht für einen Arbeitnehmer, der Versicherter einer gesetzlichen Krankenkasse ist. Dieser ist verpflichtet, zu den in Abs.

8.1 S. 2 bis 4 genannten Zeitpunkten das Bestehen einer Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer feststellen und sich eine ärztliche Bescheinigung nach Abs.

8.1 S. 2 oder 4 aushändigen zu lassen. Die S. 1 und 2 gelten nicht 8.8.1 für einen Arbeitnehmer, der kein Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse ist (hier gilt Abs.

8.1), 8.8.2 für einen Arbeitnehmer, der sich im Ausland aufhält (hier gilt derzeit Paragraf 5 Abs. 2 EFZG), 8.8.3 in Fällen der Feststellung der Arbeitsunfähigkeit durch einen Arzt, der nicht an der vertragsärztlichen Versorgung teilnimmt (hier gilt Abs.

8.1).

8.3 Die in Abs.

8.1 und Abs.

8.2 geregelten Mitteilungs-, Nachweis- und Feststellungspflichten bestehen auch im Anschluss an die Beendigung einer etwaigen Entgeltfortzahlung.

8.4 Der Arbeitnehmer ist bereit und damit verpflichtet, die Art und Ursache der Erkrankung, soweit bekannt, unverzüglich anzugeben, wenn diese Schutzmaßnahmen des Arbeitgebers für andere Arbeitnehmer aufgrund einer Ansteckungs- und Infektionsgefahr erfordert.

8.5 Bei Arbeitsunfähigkeit in Folge Krankheit erhält der Arbeitnehmer Entgeltfortzahlung nach den gesetzlichen Vorschriften.

8.6 Bei Arbeitsunfähigkeit in Folge Drittverursachung hat der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber unverzüglich die zur Geltendmachung des Schadensersatzanspruchs gegenüber Dritten erforderlichen Angaben zu machen.

9 Urlaub

9.1 Der Arbeitnehmer erhält bei einer 6-Tage-Woche kalenderjährlich einen Urlaub von 24 Arbeitstagen als gesetzlichen Mindesturlaub. Schwerbehinderte Menschen haben Anspruch auf einen zusätzlichen

gesetzlichen Mindesturlaub von sechs Arbeitstagen im Urlaubsjahr. Der gesetzliche Mindesturlaub muss im laufenden Kalenderjahr gewährt und genommen werden, ansonsten verfällt er. Eine Übertragung des gesetzlichen Mindesturlaubs auf das nächste Kalenderjahr ist nur statthaft, wenn dringende betriebliche oder in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe dies rechtfertigen. Im Falle der Übertragung muss der gesetzliche Mindesturlaub in den ersten drei Monaten des folgenden Kalenderjahres gewährt und genommen werden, ansonsten verfällt er. Konnte der gesetzliche Mindesturlaub wegen Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers nicht genommen werden, geht der gesetzliche Mindesturlaubsanspruch 15 Kalendermonate nach dem Ende des Urlaubsjahres, mithin am 31.3. des 2. Folgejahres unter.

9.2 Der Arbeitnehmer erhält darüber hinaus kalenderjährlich einen übergesetzlichen Zusatzurlaub von weiteren sechs Arbeitstagen. Der übergesetzliche Zusatzurlaub ist innerhalb des Kalenderjahres zu nehmen, ansonsten verfällt er, unabhängig von einer bestehenden Arbeitsunfähigkeit oder Mitwirkungsobliegenheiten des Arbeitgebers. Eine Übertragung des übergesetzlichen Zusatzurlaubes auf das nächste Jahr ist nur statthaft, wenn dringende betriebliche oder in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe eine Übertragung erforderlich machen. Im Falle der Übertragung muss der Zusatzurlaub in den ersten drei Monaten des nachfolgenden Kalenderjahres gewährt und genommen werden. Ansonsten verfällt der Zusatzurlaub mit Ablauf des 31.3. des nachfolgenden Kalenderjahres auch dann, wenn er wegen Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers nicht genommen werden konnte oder der Arbeitgeber Mitwirkungsobliegenheiten nicht entsprochen hat. Eine Abgeltung des übergesetzlichen Urlaubsanspruches ist ausgeschlossen.

9.3 Die Festlegung des Urlaubs erfolgt durch den Arbeitgeber auf Antrag und unter Berücksichtigung der Wünsche des Arbeitnehmers. Dringende betriebliche Gründe haben Vorrang. Ein Urlaubsantrag gilt mit schriftlicher Bestätigung durch den Arbeitgeber als bewilligt. Als bewilligt gilt zunächst der gesetzliche Mindesturlaub gem. Abs.

9.1 bis zu dessen vollständiger Erfüllung – anschließend bei schwerbehinderten Menschen deren zusätzlicher gesetzlicher Mindesturlaub –, erst danach der übergesetzliche Zusatzurlaub gem. Abs.

9.2 . Während des Übertragungszeitraumes (1.1. bis 31.3. des nachfolgenden Kalenderjahres) gilt zunächst der übertragene gesetzliche Mindesturlaub – sodann bei schwerbehinderten Menschen deren gesetzlicher Mindesturlaub –, danach der übertragene übergesetzliche Zusatzurlaub sowie erst danach der in dem betreffenden Kalenderjahr entstehende bzw. entstandene gesetzliche Mindesturlaub – bei schwerbehinderten Menschen deren zusätzlicher gesetzlicher Mindesturlaub – und übergesetzliche Zusatzurlaub als bewilligt.

10 Verschwiegenheitspflicht

10.1 Der Arbeitnehmer hat über ihn bekannt gewordene Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sowohl während der Dauer des Arbeitsverhältnisses als auch nach dessen Beendigung dritten Personen gegenüber als auch gegenüber anderen Arbeitnehmern, die mit dem betreffenden Arbeitsgebiet nicht unmittelbar befasst sind, Verschwiegenheit zu wahren. Insbesondere verpflichtet er sich, Dritten gegenüber keine Informationen weiterzugeben, die als vertraulich klassifiziert sind (zum Beispiel Kostenaufstellungen, Angebote etc.). Der Arbeitnehmer verpflichtet sich ferner, Anweisungen des Arbeitgebers zur Geheimhaltung zu erfüllen und im Zweifelsfall eine Weisung des Arbeitgebers zur Vertraulichkeit bestimmter Tatsachen einzuholen. Als Geschäftsgeheimnisse geheim zu halten sind insbesondere: - Produktionsverfahren - Rezepturen und Formeln - Technische Zeichnungen und Pläne - Kundendaten - Lieferantendaten - Marketingstrategien - Geschäftszahlen und Finanzdaten - Forschungs- und Entwicklungsergebnisse - Patentanmeldungen - Software- und Quellcodes

10.2 Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses besteht die Verpflichtung zur Verschwiegenheit hinsichtlich nachfolgender Geschäftsgeheimnisse fort: - Produktionsverfahren - Rezepturen und Formeln - Technische Zeichnungen und Pläne - Kundendaten - Lieferantendaten

10.3 Sollte die nachvertragliche Verschwiegenheitspflicht den Arbeitnehmer in seinem beruflichen Fortkommen unangemessen behindern, hat er gegen den Arbeitgeber einen Anspruch auf Freistellung von dieser Pflicht.

10.4 Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Arbeitnehmer insbesondere gem. Paragraph 10 GeschGehG zum Ersatz des Schadens, der dem Arbeitgeber aufgrund einer (Geheimnis-)Rechtsverletzung entsteht, oder gem. Paragraph 11 GeschGehG zur Abfindung des Arbeitgebers in Geld verpflichtet ist. Ein Zuwiderhandeln gegen die Abs.

10.1 und

10.2 wertet der Arbeitgeber als Rechtsverletzung iSd Paragraph 4 GeschGehG und behält sich vor, sämtliche ihm zustehenden Schadensersatzansprüche gegenüber dem Arbeitnehmer geltend zu machen.

11 Ehrenamt

11.1 Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, dem Arbeitgeber unverzüglich mitzuteilen, falls er ein Ehrenamt übernommen hat. Ferner hat er dem Arbeitgeber die Dauer mitzuteilen und ob die ehrenamtliche Tätigkeit in die Arbeitszeit fällt.

11.2 Der Arbeitnehmer darf privaten Ehrenämtern während der Arbeitszeit nicht nachgehen. Übernimmt der Arbeitnehmer öffentliche Ehrenämter, verpflichtet er sich, seine Arbeitszeit nicht stärker, als zu der ordnungsgemäßen Erfüllung des öffentlichen Ehrenamtes erforderlich, in Anspruch zu nehmen.

11.3 Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, bei der Ausübung von Ehrenämtern, gleich welcher Art, auf die Interessen des Arbeitgebers in angemessener Weise Rücksicht zu nehmen.

12 Nebenbeschäftigung

12.1 Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, eine Nebentätigkeit während der Dauer des Arbeitsverhältnisses nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Arbeitgebers zu übernehmen.

12.2 Der Arbeitgeber hat die Entscheidung über den Antrag des Arbeitnehmers auf Zustimmung zur Nebentätigkeit innerhalb von zwei Wochen nach Eingang des Antrages zu treffen. Wird innerhalb dieser Frist eine Verweigerung der Zustimmung zur Nebentätigkeit nicht erklärt, gilt die Zustimmung als erteilt.

13 Kündigungsfristen

13.1 Die ersten sechs Monate des Arbeitsverhältnisses gelten gemäß Paragraph 1 Abs.

13.2 als Probezeit. Innerhalb der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden.

13.2 Nach Ablauf der Probezeit beträgt die Kündigungsfrist 3 Monate zum Quartalsende.

13.3 Jede gesetzliche Verlängerung der Kündigungsfrist zu Gunsten des Arbeitnehmers gilt auch zu Gunsten des Arbeitgebers.

14 Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit Erreichen der Regelaltersgrenze

14.1 Das Arbeitsverhältnis endet spätestens, ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit Ablauf des Monats, in dem der Arbeitnehmer die Regelaltersgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung erreicht und an den unmittelbar anschließend der Arbeitnehmer Anspruch auf eine gesetzliche Regelaltersrente hat.

14.2 Die Regelung zur Altersgrenze in Abs.

14.1 tangiert nicht das jeweilige Recht der Arbeitsvertragsparteien zur ordentlichen Kündigung des Arbeitsverhältnisses. Die Regelung dient einer sachgerechten, berechenbaren Personal- und Nachwuchsplanung und einer in der Altersstruktur ausgewogenen Personalverwaltung.

15 Ausschlussfristen

15.1 Alle beiderseitigen Ansprüche aus dem und/oder im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis müssen innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Fälligkeit in Textform gegenüber der anderen Vertragspartei geltend gemacht werden, ansonsten verfallen sie. Die Nichteinhaltung dieser Ausschlussfrist führt zum Verlust des Anspruchs.

15.2 Lehnt die jeweils andere Vertragspartei den Anspruch in Textform ab oder erklärt sie sich nicht innerhalb von zwei Wochen nach der Geltendmachung des Anspruches in Textform, so verfällt der Anspruch, wenn er nicht innerhalb einer weiteren Frist von drei Monaten nach der Ablehnung oder nach dem Fristablauf gerichtlich geltend gemacht wird. Die Nichteinhaltung dieser Ausschlussfrist führt zum Verlust des Anspruchs.

15.3 Die Ausschlussfristen gelten nicht für unverzichtbare Ansprüche, die kraft Gesetzes der Regelung durch Ausschlussfristen entzogen sind (zum Beispiel AEntG, MiLoG, PflegeArbbV, BetrVG, TVG). Die Ausschlussfristen gelten auch nicht für Ansprüche aus vorsätzlich oder grob fahrlässig begangener (Vertrags-)Pflichtverletzung oder unerlaubter Handlung.

15.4 Die Vorschriften des Verjährungsrechts (Paragraphen 194 ff. BGB) finden keine entsprechende Anwendung.

16 Schriftformklausel

16.1 Änderungen und/oder Ergänzungen des Arbeitsvertrages bedürfen der Schriftform, die elektronische Form ist ausgeschlossen.

16.2 Das Schriftformerfordernis gilt nicht für individuelle vertragliche Abreden zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zur Abänderung und/oder Ergänzung des Arbeitsvertrages.

17 Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages und/oder seine Änderungen beziehungsweise Ergänzungen unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen im Vertrag nicht berührt. Den Arbeitgeber und den Arbeitnehmer trifft bei Unwirksamkeit einer Bestimmung die Pflicht, über eine wirksame und zumutbare Ersatzregelung zu verhandeln, die dem von den Arbeitsvertragsparteien mit der unwirksamen Bestimmung verfolgten wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt.

18 Vertragsaushändigung

Arbeitgeber und Arbeitnehmer erklären und versichern durch ihre Unterschrift, jeweils ein Exemplar dieses Vertrages im Original wechselseitig unterzeichnet erhalten zu haben.

19 Konkretisierung der Aufgaben

Sie führen die Besprechungsunterlagen der Geschäftsführung, organisieren Gesellschaftertermine und halten die unterschriebenen Beschlüsse getrennt von den Entwürfen vor. Zahlungsvorschläge dürfen Sie vorbereiten, nicht freigeben. Personalgespräche werden nur auf Einladung der Geschäftsführung protokolliert.

Sie verwalten den zentralen Posteingang einschließlich der Zugangsnachweise und geben fristgebundene Schreiben noch am Eingangstag weiter. Für Abwesenheitszeiten stimmen Sie die Vertretung mit dem Personalbereich ab. Eine allgemeine Empfangsvollmacht für Kündigungen der Arbeitnehmer wird Ihnen nicht erteilt.

20 Zusammenarbeit und Arbeitsmittel

Die Tätigkeit wird im gemeinsamen Berliner Betrieb erbracht. Arbeitsaufträge, Besprechungen und technische Freigaben werden in einem gemeinsamen Projektsystem dokumentiert. Persönliche Zugangsdaten werden nicht mit Kollegen geteilt. Der Arbeitgeber stellt die erforderlichen Geräte und hält ihren Ausgabezustand im Inventar fest. Bei einem Defekt ist zuerst der interne Support zu informieren; die Beschaffung eines Ersatzgeräts auf eigene Rechnung wird nicht verlangt.

Die fachlichen Aufgaben werden mit dem zuständigen Team abgestimmt. Terminangaben gegenüber Kunden sind mit dem tatsächlichen Bearbeitungsstand abzugleichen. Wird ein Arbeitsschritt wegen fehlender Unterlagen nicht fortgeführt, werden Grund und fehlende Unterlage im Vorgang festgehalten. Es wird kein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg als persönliche Garantie versprochen.

Dienstreisen, notwendige Schulungen und die Bereitstellung neuer Arbeitsmittel werden vorab vereinbart. Die Gesellschaft trägt die Kosten angeordneter Schulungen und der notwendigen Dienstreise. Eine Rückzahlung von Schulungskosten bedarf einer gesonderten Vereinbarung mit Bezeichnung der Maßnahme und der übernommenen Kosten.

21 Übergabe und Aufbewahrung

Aufgabenbezogene Unterlagen sind so abzulegen, dass ein eingewiesener Vertreter den Bearbeitungsstand feststellen kann. Hierzu gehören offene Rückfragen, die zuletzt versendete Fassung und die zugehörigen Anlagen. Nicht freigegebene Dateien werden von der freigegebenen Kundenfassung getrennt aufbewahrt. Private Unterlagen sind vor einer Rückgabe des Geräts in Abstimmung mit dem Support zu entfernen.

Bei Beendigung oder einem vereinbarten Aufgabenwechsel werden Arbeitsmittel gegen Empfangsbestätigung zurückgegeben. Ausstehende Vergütung wird nicht allein deshalb einbehalten, weil eine technische Übergabe noch nicht abgeschlossen ist. Es werden weder private Passwörter verlangt noch private Konten an den Arbeitgeber übertragen.

Eine Änderung der Organisationsstruktur wird gesondert mitgeteilt. Die hier beschriebene Aufgabe erteilt keine Vollmacht, Arbeitnehmer einzustellen, zu entlassen oder die Gesellschaft vor Gericht zu vertreten. Abweichende rechtsgeschäftliche Vollmachten werden mit Umfang und Geltungsdauer gesondert dokumentiert.

Berlin, 20.12.2023

Für die Innovation Systems GmbH: Charlotte Reuter

Ben Wagner

Ausfertigung für die Personalregistratur. Namen der Unterzeichner aus dem Vertragsblatt übernommen.

Innovation Systems GmbH
Schlossallee 1, 10115 Berlin

Arbeitsvertrag

Personalnummer P004
Vertragspartner: Elias Becker
Vertragsstand: 20.12.2023

Zwischen der Innovation Systems GmbH, Schlossallee 1, 10115 Berlin – nachfolgend Arbeitgeber genannt – und Herr Elias Becker Badstraße 8, 10115 Berlin – nachfolgend Arbeitnehmer genannt – wird folgender Arbeitsvertrag vereinbart:

Die Parteien fassen das bereits bestehende Arbeitsverhältnis mit Wirkung ab dem 01.01.2024 neu. Der unten genannte Eintrittstag bleibt für die Beschäftigungsdauer maßgeblich. Die bei Eintritt vereinbarte Probezeit beginnt durch diese Neufassung nicht erneut.

1 Beginn des Arbeitsverhältnisses und Probezeit

- 1.1 Das Arbeitsverhältnis beginnt am 01.06.2020
- 1.2 Die ersten sechs Monate des Arbeitsverhältnisses gelten als Probezeit.

2 Tätigkeit und Arbeitsort

- 2.1 Der Arbeitnehmer wird eingestellt als HR-Manager. Erfolgskontrolle
- 2.3 Der Arbeitgeber behält sich im Rahmen des Direktionsrechts gem. Paragraph 106 GewO vor, den Arbeitnehmer entsprechend seinen Leistungen und Fähigkeiten 2.8.1 mit einer anderen im Interesse des Arbeitgebers liegenden zumutbaren sowie gleichwertigen Tätigkeit zu betrauen und/oder 2.8.2 an einen anderen Arbeitsort und/oder 2.8.3 vorübergehend auch an auswärtigen Arbeitsplätzen des Arbeitgebers einzusetzen. Hierbei werden die persönlichen Belange des Arbeitnehmers angemessen berücksichtigt.

3 Arbeitszeit

- 3.1 Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 40 Stunden pro Woche. Die tägliche Arbeitszeit (Beginn und Ende der Arbeitszeit mit Pausen) und ihre Lage richten sich nach den betrieblichen Erfordernissen und der betrieblichen Einteilung.
- 3.2 Der Arbeitnehmer wird seine ganze Arbeitskraft im Interesse des Arbeitgebers einsetzen. Er ist verpflichtet, auf Anordnung des Arbeitgebers betriebsnotwendige Mehrarbeits- und Überstunden im gesetzlich zulässigen Umfang zu leisten. Gleiches gilt für Nacht-, Schicht-, Samstags-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sowie Arbeitsbereitschaft und Bereitschaftsdienst.

4 Vergütung

- 4.1 Der Arbeitgeber verpflichtet sich, an den Arbeitnehmer eine monatliche Bruttovergütung in Höhe von 2.900 EUR zu zahlen. Die Auszahlung der monatlichen Bruttovergütung erfolgt bargeldlos jeweils zum Monatsletzten auf ein dem Arbeitgeber vom Arbeitnehmer anzugebendes inländisches Bankkonto.
- 4.2 Eine Gewährung sonstiger Leistungen (zum Beispiel Weihnachts- und Urlaubsgeld etc.) durch den Arbeitgeber erfolgt freiwillig und mit der Maßgabe, dass auch mit einer wiederholten Zahlung kein Rechtsanspruch für die Zukunft entsteht bzw. begründet wird.

5 Über- und Mehrarbeit

- 5.1 Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, im Rahmen des gesetzlich Zulässigen Überstunden und Mehrarbeit zu leisten.
- 5.2 Ein Anspruch auf Über- oder Mehrarbeitsstundenabgeltung besteht nur, wenn die Über- oder Mehrarbeit arbeitgeberseits angeordnet oder vereinbart worden ist oder wenn sie aus dringenden

betrieblichen Interessen erforderlich war und der Arbeitnehmer Beginn und Ende der Über-/Mehrarbeit spätestens am folgenden Tag dem Arbeitgeber gegenüber in Textform anzeigt.

6 Gehaltsverpfändung und -abtretung

Die Abtretung oder Verpfändung von Lohn- und sonstigen Vergütungsansprüchen ist ausgeschlossen, es sei denn, es liegt die vorherige schriftliche Zustimmung des Arbeitgebers vor.

7 Arbeitsverhinderung

Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Arbeitgeber jede Arbeitsverhinderung und ihre voraussichtliche Dauer unverzüglich anzuzeigen. Auf Verlangen sind die Gründe der Arbeitsverhinderung anzugeben. Bei anstehenden Termsachen hat der Arbeitnehmer den Arbeitgeber auf vordringlich zu erledigende Arbeiten hinzuweisen.

8 Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall

8.1 Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Arbeitgeber jede Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer unverzüglich mitzuteilen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als drei Kalendertage, hat der Arbeitnehmer eine ärztliche Bescheinigung über das Bestehen der Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer spätestens am darauffolgenden Arbeitstag vorzulegen. Der Arbeitgeber ist berechtigt, die Vorlage der ärztlichen Bescheinigung früher zu verlangen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als in der Bescheinigung angegeben, ist der Arbeitnehmer verpflichtet, eine neue ärztliche Bescheinigung vorzulegen.

8.2 Abs.

8.1 S. 2 bis 4 gilt nicht für einen Arbeitnehmer, der Versicherter einer gesetzlichen Krankenkasse ist. Dieser ist verpflichtet, zu den in Abs.

8.1 S. 2 bis 4 genannten Zeitpunkten das Bestehen einer Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer feststellen und sich eine ärztliche Bescheinigung nach Abs.

8.1 S. 2 oder 4 aushändigen zu lassen. Die S. 1 und 2 gelten nicht 8.8.1 für einen Arbeitnehmer, der kein Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse ist (hier gilt Abs.

8.1), 8.8.2 für einen Arbeitnehmer, der sich im Ausland aufhält (hier gilt derzeit Paragraf 5 Abs. 2 EFZG), 8.8.3 in Fällen der Feststellung der Arbeitsunfähigkeit durch einen Arzt, der nicht an der vertragsärztlichen Versorgung teilnimmt (hier gilt Abs.

8.1).

8.3 Die in Abs.

8.1 und Abs.

8.2 geregelten Mitteilungs-, Nachweis- und Feststellungspflichten bestehen auch im Anschluss an die Beendigung einer etwaigen Entgeltfortzahlung.

8.4 Der Arbeitnehmer ist bereit und damit verpflichtet, die Art und Ursache der Erkrankung, soweit bekannt, unverzüglich anzugeben, wenn diese Schutzmaßnahmen des Arbeitgebers für andere Arbeitnehmer aufgrund einer Ansteckungs- und Infektionsgefahr erfordert.

8.5 Bei Arbeitsunfähigkeit in Folge Krankheit erhält der Arbeitnehmer Entgeltfortzahlung nach den gesetzlichen Vorschriften.

8.6 Bei Arbeitsunfähigkeit in Folge Drittverursachung hat der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber unverzüglich die zur Geltendmachung des Schadensersatzanspruchs gegenüber Dritten erforderlichen Angaben zu machen.

9 Urlaub

9.1 Der Arbeitnehmer erhält bei einer 6-Tage-Woche kalenderjährlich einen Urlaub von 24 Arbeitstagen als gesetzlichen Mindesturlaub. Schwerbehinderte Menschen haben Anspruch auf einen zusätzlichen

gesetzlichen Mindesturlaub von sechs Arbeitstagen im Urlaubsjahr. Der gesetzliche Mindesturlaub muss im laufenden Kalenderjahr gewährt und genommen werden, ansonsten verfällt er. Eine Übertragung des gesetzlichen Mindesturlaubs auf das nächste Kalenderjahr ist nur statthaft, wenn dringende betriebliche oder in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe dies rechtfertigen. Im Falle der Übertragung muss der gesetzliche Mindesturlaub in den ersten drei Monaten des folgenden Kalenderjahres gewährt und genommen werden, ansonsten verfällt er. Konnte der gesetzliche Mindesturlaub wegen Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers nicht genommen werden, geht der gesetzliche Mindesturlaubsanspruch 15 Kalendermonate nach dem Ende des Urlaubsjahres, mithin am 31.3. des 2. Folgejahres unter.

9.2 Der Arbeitnehmer erhält darüber hinaus kalenderjährlich einen übergesetzlichen Zusatzurlaub von weiteren sechs Arbeitstagen. Der übergesetzliche Zusatzurlaub ist innerhalb des Kalenderjahres zu nehmen, ansonsten verfällt er, unabhängig von einer bestehenden Arbeitsunfähigkeit oder Mitwirkungsobliegenheiten des Arbeitgebers. Eine Übertragung des übergesetzlichen Zusatzurlaubes auf das nächste Jahr ist nur statthaft, wenn dringende betriebliche oder in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe eine Übertragung erforderlich machen. Im Falle der Übertragung muss der Zusatzurlaub in den ersten drei Monaten des nachfolgenden Kalenderjahres gewährt und genommen werden. Ansonsten verfällt der Zusatzurlaub mit Ablauf des 31.3. des nachfolgenden Kalenderjahres auch dann, wenn er wegen Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers nicht genommen werden konnte oder der Arbeitgeber Mitwirkungsobliegenheiten nicht entsprochen hat. Eine Abgeltung des übergesetzlichen Urlaubsanspruches ist ausgeschlossen.

9.3 Die Festlegung des Urlaubs erfolgt durch den Arbeitgeber auf Antrag und unter Berücksichtigung der Wünsche des Arbeitnehmers. Dringende betriebliche Gründe haben Vorrang. Ein Urlaubsantrag gilt mit schriftlicher Bestätigung durch den Arbeitgeber als bewilligt. Als bewilligt gilt zunächst der gesetzliche Mindesturlaub gem. Abs.

9.1 bis zu dessen vollständiger Erfüllung – anschließend bei schwerbehinderten Menschen deren zusätzlicher gesetzlicher Mindesturlaub –, erst danach der übergesetzliche Zusatzurlaub gem. Abs.

9.2 . Während des Übertragungszeitraumes (1.1. bis 31.3. des nachfolgenden Kalenderjahres) gilt zunächst der übertragene gesetzliche Mindesturlaub – sodann bei schwerbehinderten Menschen deren gesetzlicher Mindesturlaub –, danach der übertragene übergesetzliche Zusatzurlaub sowie erst danach der in dem betreffenden Kalenderjahr entstehende bzw. entstandene gesetzliche Mindesturlaub – bei schwerbehinderten Menschen deren zusätzlicher gesetzlicher Mindesturlaub – und übergesetzliche Zusatzurlaub als bewilligt.

10 Verschwiegenheitspflicht

10.1 Der Arbeitnehmer hat über ihn bekannt gewordene Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sowohl während der Dauer des Arbeitsverhältnisses als auch nach dessen Beendigung dritten Personen gegenüber als auch gegenüber anderen Arbeitnehmern, die mit dem betreffenden Arbeitsgebiet nicht unmittelbar befasst sind, Verschwiegenheit zu wahren. Insbesondere verpflichtet er sich, Dritten gegenüber keine Informationen weiterzugeben, die als vertraulich klassifiziert sind (zum Beispiel Kostenaufstellungen, Angebote etc.). Der Arbeitnehmer verpflichtet sich ferner, Anweisungen des Arbeitgebers zur Geheimhaltung zu erfüllen und im Zweifelsfall eine Weisung des Arbeitgebers zur Vertraulichkeit bestimmter Tatsachen einzuholen. Als Geschäftsgeheimnisse geheim zu halten sind insbesondere: - Produktionsverfahren - Rezepturen und Formeln - Technische Zeichnungen und Pläne - Kundendaten - Lieferantendaten - Marketingstrategien - Geschäftszahlen und Finanzdaten - Forschungs- und Entwicklungsergebnisse - Patentanmeldungen - Software- und Quellcodes

10.2 Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses besteht die Verpflichtung zur Verschwiegenheit hinsichtlich nachfolgender Geschäftsgeheimnisse fort: - Produktionsverfahren - Rezepturen und Formeln - Technische Zeichnungen und Pläne - Kundendaten - Lieferantendaten

10.3 Sollte die nachvertragliche Verschwiegenheitspflicht den Arbeitnehmer in seinem beruflichen Fortkommen unangemessen behindern, hat er gegen den Arbeitgeber einen Anspruch auf Freistellung von dieser Pflicht.

10.4 Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Arbeitnehmer insbesondere gem. Paragraph 10 GeschGehG zum Ersatz des Schadens, der dem Arbeitgeber aufgrund einer (Geheimnis-)Rechtsverletzung entsteht, oder gem. Paragraph 11 GeschGehG zur Abfindung des Arbeitgebers in Geld verpflichtet ist. Ein Zuwiderhandeln gegen die Abs.

10.1 und

10.2 wertet der Arbeitgeber als Rechtsverletzung iSd Paragraph 4 GeschGehG und behält sich vor, sämtliche ihm zustehenden Schadensersatzansprüche gegenüber dem Arbeitnehmer geltend zu machen.

11 Ehrenamt

11.1 Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, dem Arbeitgeber unverzüglich mitzuteilen, falls er ein Ehrenamt übernommen hat. Ferner hat er dem Arbeitgeber die Dauer mitzuteilen und ob die ehrenamtliche Tätigkeit in die Arbeitszeit fällt.

11.2 Der Arbeitnehmer darf privaten Ehrenämtern während der Arbeitszeit nicht nachgehen. Übernimmt der Arbeitnehmer öffentliche Ehrenämter, verpflichtet er sich, seine Arbeitszeit nicht stärker, als zu der ordnungsgemäßen Erfüllung des öffentlichen Ehrenamtes erforderlich, in Anspruch zu nehmen.

11.3 Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, bei der Ausübung von Ehrenämtern, gleich welcher Art, auf die Interessen des Arbeitgebers in angemessener Weise Rücksicht zu nehmen.

12 Nebenbeschäftigung

12.1 Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, eine Nebentätigkeit während der Dauer des Arbeitsverhältnisses nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Arbeitgebers zu übernehmen.

12.2 Der Arbeitgeber hat die Entscheidung über den Antrag des Arbeitnehmers auf Zustimmung zur Nebentätigkeit innerhalb von zwei Wochen nach Eingang des Antrages zu treffen. Wird innerhalb dieser Frist eine Verweigerung der Zustimmung zur Nebentätigkeit nicht erklärt, gilt die Zustimmung als erteilt.

13 Kündigungsfristen

13.1 Die ersten sechs Monate des Arbeitsverhältnisses gelten gemäß Paragraph 1 Abs.

13.2 als Probezeit. Innerhalb der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden.

13.2 Nach Ablauf der Probezeit beträgt die Kündigungsfrist 3 Monate zum Quartalsende.

13.3 Jede gesetzliche Verlängerung der Kündigungsfrist zu Gunsten des Arbeitnehmers gilt auch zu Gunsten des Arbeitgebers.

14 Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit Erreichen der Regelaltersgrenze

14.1 Das Arbeitsverhältnis endet spätestens, ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit Ablauf des Monats, in dem der Arbeitnehmer die Regelaltersgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung erreicht und an den unmittelbar anschließend der Arbeitnehmer Anspruch auf eine gesetzliche Regelaltersrente hat.

14.2 Die Regelung zur Altersgrenze in Abs.

14.1 tangiert nicht das jeweilige Recht der Arbeitsvertragsparteien zur ordentlichen Kündigung des Arbeitsverhältnisses. Die Regelung dient einer sachgerechten, berechenbaren Personal- und Nachwuchsplanung und einer in der Altersstruktur ausgewogenen Personalverwaltung.

15 Ausschlussfristen

15.1 Alle beiderseitigen Ansprüche aus dem und/oder im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis müssen innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Fälligkeit in Textform gegenüber der anderen Vertragspartei geltend gemacht werden, ansonsten verfallen sie. Die Nichteinhaltung dieser Ausschlussfrist führt zum Verlust des Anspruchs.

15.2 Lehnt die jeweils andere Vertragspartei den Anspruch in Textform ab oder erklärt sie sich nicht innerhalb von zwei Wochen nach der Geltendmachung des Anspruches in Textform, so verfällt der Anspruch, wenn er nicht innerhalb einer weiteren Frist von drei Monaten nach der Ablehnung oder nach dem Fristablauf gerichtlich geltend gemacht wird. Die Nichteinhaltung dieser Ausschlussfrist führt zum Verlust des Anspruchs.

15.3 Die Ausschlussfristen gelten nicht für unverzichtbare Ansprüche, die kraft Gesetzes der Regelung durch Ausschlussfristen entzogen sind (zum Beispiel AEntG, MiLoG, PflegeArbbV, BetrVG, TVG). Die Ausschlussfristen gelten auch nicht für Ansprüche aus vorsätzlich oder grob fahrlässig begangener (Vertrags-)Pflichtverletzung oder unerlaubter Handlung.

15.4 Die Vorschriften des Verjährungsrechts (Paragraphen 194 ff. BGB) finden keine entsprechende Anwendung.

16 Schriftformklausel

16.1 Änderungen und/oder Ergänzungen des Arbeitsvertrages bedürfen der Schriftform, die elektronische Form ist ausgeschlossen.

16.2 Das Schriftformerfordernis gilt nicht für individuelle vertragliche Abreden zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zur Abänderung und/oder Ergänzung des Arbeitsvertrages.

17 Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages und/oder seine Änderungen beziehungsweise Ergänzungen unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen im Vertrag nicht berührt. Den Arbeitgeber und den Arbeitnehmer trifft bei Unwirksamkeit einer Bestimmung die Pflicht, über eine wirksame und zumutbare Ersatzregelung zu verhandeln, die dem von den Arbeitsvertragsparteien mit der unwirksamen Bestimmung verfolgten wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt.

18 Vertragsaushändigung

Arbeitgeber und Arbeitnehmer erklären und versichern durch ihre Unterschrift, jeweils ein Exemplar dieses Vertrages im Original wechselseitig unterzeichnet erhalten zu haben.

19 Konkretisierung der Aufgaben

Sie betreuen die Personalakten, dokumentieren Arbeitszeitänderungen und liefern die freigegebenen Stammdaten an das Lohnbüro. Bei Einstellungen bereiten Sie Verträge vor; eine Vollmacht zur Einstellung, Kündigung oder Änderung von Vergütungen ist damit nicht verbunden. Unterzeichnete Originale bleiben in der Personalregistratur.

Befristete Verträge führen Sie mit Abschlussdatum, vorgesehenem Beginn und Enddatum in einem Wiedervorlagekalender. Papieroriginal, PDF und E-Mail sind getrennte Eingangsarten. Für die Betreuung von Berufseinsteigern erhalten Sie wöchentlich ein festes Gesprächsfenster am Donnerstag; darüber hinausgehende Gespräche werden als Arbeitszeit erfasst.

20 Zusammenarbeit und Arbeitsmittel

Die Tätigkeit wird im gemeinsamen Berliner Betrieb erbracht. Arbeitsaufträge, Besprechungen und technische Freigaben werden in einem gemeinsamen Projektsystem dokumentiert. Persönliche Zugangsdaten werden nicht mit Kollegen geteilt. Der Arbeitgeber stellt die erforderlichen Geräte und hält ihren Ausgabezustand im Inventar fest. Bei einem Defekt ist zuerst der interne Support zu informieren; die Beschaffung eines Ersatzgeräts auf eigene Rechnung wird nicht verlangt.

Die fachlichen Aufgaben werden mit dem zuständigen Team abgestimmt. Terminangaben gegenüber Kunden sind mit dem tatsächlichen Bearbeitungsstand abzugleichen. Wird ein Arbeitsschritt wegen fehlender Unterlagen nicht fortgeführt, werden Grund und fehlende Unterlage im Vorgang festgehalten. Es wird kein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg als persönliche Garantie versprochen.

Dienstreisen, notwendige Schulungen und die Bereitstellung neuer Arbeitsmittel werden vorab vereinbart. Die Gesellschaft trägt die Kosten angeordneter Schulungen und der notwendigen Dienstreise. Eine Rückzahlung von Schulungskosten bedarf einer gesonderten Vereinbarung mit Bezeichnung der Maßnahme und der übernommenen Kosten.

21 Übergabe und Aufbewahrung

Aufgabenbezogene Unterlagen sind so abzulegen, dass ein eingewiesener Vertreter den Bearbeitungsstand feststellen kann. Hierzu gehören offene Rückfragen, die zuletzt versendete Fassung und die zugehörigen Anlagen. Nicht freigegebene Dateien werden von der freigegebenen Kundenfassung getrennt aufbewahrt. Private Unterlagen sind vor einer Rückgabe des Geräts in Abstimmung mit dem Support zu entfernen.

Bei Beendigung oder einem vereinbarten Aufgabenwechsel werden Arbeitsmittel gegen Empfangsbestätigung zurückgegeben. Ausstehende Vergütung wird nicht allein deshalb einbehalten, weil eine technische Übergabe noch nicht abgeschlossen ist. Es werden weder private Passwörter verlangt noch private Konten an den Arbeitgeber übertragen.

Eine Änderung der Organisationsstruktur wird gesondert mitgeteilt. Die hier beschriebene Aufgabe erteilt keine Vollmacht, Arbeitnehmer einzustellen, zu entlassen oder die Gesellschaft vor Gericht zu vertreten. Abweichende rechtsgeschäftliche Vollmachten werden mit Umfang und Geltungsdauer gesondert dokumentiert.

Berlin, 20.12.2023

Für die Innovation Systems GmbH: Charlotte Reuter

Elias Becker

Ausfertigung für die Personalregistratur. Namen der Unterzeichner aus dem Vertragsblatt übernommen.

Innovation Systems GmbH
Schlossallee 1, 10115 Berlin

Arbeitsvertrag

Personalnummer P005
Vertragspartner: Maria Schneider
Vertragsstand: 20.12.2023

Zwischen der Innovation Systems GmbH, Schlossallee 1, 10115 Berlin – nachfolgend Arbeitgeber genannt – und Frau Maria Schneider, Badstraße 3, 10115 Berlin – nachfolgend Arbeitnehmer genannt – wird folgender Arbeitsvertrag vereinbart:

Die Parteien fassen das bereits bestehende Arbeitsverhältnis mit Wirkung ab dem 01.01.2024 neu. Der unten genannte Eintrittstag bleibt für die Beschäftigungsdauer maßgeblich. Die bei Eintritt vereinbarte Probezeit beginnt durch diese Neufassung nicht erneut.

1 Beginn des Arbeitsverhältnisses und Probezeit

- 1.1 Das Arbeitsverhältnis beginnt am 01.03.2022
- 1.2 Die ersten sechs Monate des Arbeitsverhältnisses gelten als Probezeit.

2 Tätigkeit und Arbeitsort

2.1 Der Arbeitnehmer wird eingestellt als Innovation Manager. Sein Aufgabengebiet umfasst folgende Tätigkeiten: - Identifikation von Innovationspotenzialen - Entwicklung von Innovationsstrategien - Projektmanagement - Marktforschung - Ideenmanagement - Netzwerkaufbau - Fördermittelakquise - Change Management - Schulung und Weiterbildung Erfolgskontrolle

2.3 Der Arbeitgeber behält sich im Rahmen des Direktionsrechts gem. Paragraph 106 GewO vor, den Arbeitnehmer entsprechend seinen Leistungen und Fähigkeiten 2.8.1 mit einer anderen im Interesse des Arbeitgebers liegenden zumutbaren sowie gleichwertigen Tätigkeit zu betrauen und/oder 2.8.2 an einen anderen Arbeitsort und/oder 2.8.3 vorübergehend auch an auswärtigen Arbeitsplätzen des Arbeitgebers einzusetzen. Hierbei werden die persönlichen Belange des Arbeitnehmers angemessen berücksichtigt.

3 Arbeitszeit

3.1 Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 40 Stunden pro Woche. Die tägliche Arbeitszeit (Beginn und Ende der Arbeitszeit mit Pausen) und ihre Lage richten sich nach den betrieblichen Erfordernissen und der betrieblichen Einteilung.

3.2 Der Arbeitnehmer wird seine ganze Arbeitskraft im Interesse des Arbeitgebers einsetzen. Er ist verpflichtet, auf Anordnung des Arbeitgebers betriebsnotwendige Mehrarbeits- und Überstunden im gesetzlich zulässigen Umfang zu leisten. Gleiches gilt für Nacht-, Schicht-, Samstags-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sowie Arbeitsbereitschaft und Bereitschaftsdienst.

4 Vergütung

4.1 Der Arbeitgeber verpflichtet sich, an den Arbeitnehmer eine monatliche Bruttovergütung in Höhe von 5.200 EUR zu zahlen. Die Auszahlung der monatlichen Bruttovergütung erfolgt bargeldlos jeweils zum Monatsletzen auf ein dem Arbeitgeber vom Arbeitnehmer anzugebendes inländisches Bankkonto.

4.2 Eine Gewährung sonstiger Leistungen (zum Beispiel Weihnachts- und Urlaubsgeld etc.) durch den Arbeitgeber erfolgt freiwillig und mit der Maßgabe, dass auch mit einer wiederholten Zahlung kein Rechtsanspruch für die Zukunft entsteht bzw. begründet wird.

5 Über- und Mehrarbeit

5.1 Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, im Rahmen des gesetzlich Zulässigen Überstunden und Mehrarbeit zu leisten.

5.2 Ein Anspruch auf Über- oder Mehrarbeitsstundenabgeltung besteht nur, wenn die Über- oder Mehrarbeit arbeitgeberseits angeordnet oder vereinbart worden ist oder wenn sie aus dringenden betrieblichen Interessen erforderlich war und der Arbeitnehmer Beginn und Ende der Über-/Mehrarbeit spätestens am folgenden Tag dem Arbeitgeber gegenüber in Textform anzeigt.

5.3 Durch die zu zahlende Bruttovergütung ist eine etwaig notwendig werdende Über- oder Mehrarbeit abgegolten.

6 Gehaltsverpfändung und -abtretung

Die Abtretung oder Verpfändung von Lohn- und sonstigen Vergütungsansprüchen ist ausgeschlossen, es sei denn, es liegt die vorherige schriftliche Zustimmung des Arbeitgebers vor.

7 Arbeitsverhinderung

Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Arbeitgeber jede Arbeitsverhinderung und ihre voraussichtliche Dauer unverzüglich anzuzeigen. Auf Verlangen sind die Gründe der Arbeitsverhinderung anzugeben. Bei anstehenden Terminsachen hat der Arbeitnehmer den Arbeitgeber auf vordringlich zu erledigende Arbeiten hinzuweisen.

8 Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall

8.1 Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Arbeitgeber jede Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer unverzüglich mitzuteilen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als drei Kalendertage, hat der Arbeitnehmer eine ärztliche Bescheinigung über das Bestehen der Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer spätestens am darauffolgenden Arbeitstag vorzulegen. Der Arbeitgeber ist berechtigt, die Vorlage der ärztlichen Bescheinigung früher zu verlangen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als in der Bescheinigung angegeben, ist der Arbeitnehmer verpflichtet, eine neue ärztliche Bescheinigung vorzulegen.

8.2 Abs.

8.1 S. 2 bis 4 gilt nicht für einen Arbeitnehmer, der Versicherter einer gesetzlichen Krankenkasse ist. Dieser ist verpflichtet, zu den in Abs.

8.1 S. 2 bis 4 genannten Zeitpunkten das Bestehen einer Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer feststellen und sich eine ärztliche Bescheinigung nach Abs.

8.1 S. 2 oder 4 aushändigen zu lassen. Die S. 1 und 2 gelten nicht 8.8.1 für einen Arbeitnehmer, der kein Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse ist (hier gilt Abs.

8.1), 8.8.2 für einen Arbeitnehmer, der sich im Ausland aufhält (hier gilt derzeit Paragraf 5 Abs. 2 EFZG), 8.8.3 in Fällen der Feststellung der Arbeitsunfähigkeit durch einen Arzt, der nicht an der vertragsärztlichen Versorgung teilnimmt (hier gilt Abs.

8.1).

8.3 Die in Abs.

8.1 und Abs.

8.2 geregelten Mitteilungs-, Nachweis- und Feststellungspflichten bestehen auch im Anschluss an die Beendigung einer etwaigen Entgeltfortzahlung.

8.4 Der Arbeitnehmer ist bereit und damit verpflichtet, die Art und Ursache der Erkrankung, soweit bekannt, unverzüglich anzugeben, wenn diese Schutzmaßnahmen des Arbeitgebers für andere Arbeitnehmer aufgrund einer Ansteckungs- und Infektionsgefahr erfordert.

8.5 Bei Arbeitsunfähigkeit in Folge Krankheit erhält der Arbeitnehmer Entgeltfortzahlung nach den gesetzlichen Vorschriften.

8.6 Bei Arbeitsunfähigkeit in Folge Drittverursachung hat der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber unverzüglich die zur Geltendmachung des Schadensersatzanspruchs gegenüber Dritten erforderlichen Angaben zu machen.

9 Urlaub

9.1 Der Arbeitnehmer erhält bei einer 6-Tage-Woche kalenderjährlich einen Urlaub von 24 Arbeitstagen als gesetzlichen Mindesturlaub. Schwerbehinderte Menschen haben Anspruch auf einen zusätzlichen gesetzlichen Mindesturlaub von sechs Arbeitstagen im Urlaubsjahr. Der gesetzliche Mindesturlaub muss im laufenden Kalenderjahr gewährt und genommen werden, ansonsten verfällt er. Eine Übertragung des gesetzlichen Mindesturlaubs auf das nächste Kalenderjahr ist nur statthaft, wenn dringende betriebliche oder in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe dies rechtfertigen. Im Falle der Übertragung muss der gesetzliche Mindesturlaub in den ersten drei Monaten des folgenden Kalenderjahres gewährt und genommen werden, ansonsten verfällt er. Konnte der gesetzliche Mindesturlaub wegen Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers nicht genommen werden, geht der gesetzliche Mindesturlaubsanspruch 15 Kalendermonate nach dem Ende des Urlaubsjahres, mithin am 31.3. des 2. Folgejahres unter.

9.2 Der Arbeitnehmer erhält darüber hinaus kalenderjährlich einen übergesetzlichen Zusatzurlaub von weiteren sechs Arbeitstagen. Der übergesetzliche Zusatzurlaub ist innerhalb des Kalenderjahres zu nehmen, ansonsten verfällt er, unabhängig von einer bestehenden Arbeitsunfähigkeit oder Mitwirkungsobliegenheiten des Arbeitgebers. Eine Übertragung des übergesetzlichen Zusatzurlaubes auf das nächste Jahr ist nur statthaft, wenn dringende betriebliche oder in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe eine Übertragung erforderlich machen. Im Falle der Übertragung muss der Zusatzurlaub in den ersten drei Monaten des nachfolgenden Kalenderjahres gewährt und genommen werden. Ansonsten verfällt der Zusatzurlaub mit Ablauf des 31.3. des nachfolgenden Kalenderjahres auch dann, wenn er wegen Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers nicht genommen werden konnte oder der Arbeitgeber Mitwirkungsobliegenheiten nicht entsprochen hat. Eine Abgeltung des übergesetzlichen Urlaubsanspruches ist ausgeschlossen.

9.3 Die Festlegung des Urlaubs erfolgt durch den Arbeitgeber auf Antrag und unter Berücksichtigung der Wünsche des Arbeitnehmers. Dringende betriebliche Gründe haben Vorrang. Ein Urlaubsantrag gilt mit schriftlicher Bestätigung durch den Arbeitgeber als bewilligt. Als bewilligt gilt zunächst der gesetzliche Mindesturlaub gem. Abs.

9.1 bis zu dessen vollständiger Erfüllung – anschließend bei schwerbehinderten Menschen deren zusätzlicher gesetzlicher Mindesturlaub –, erst danach der übergesetzliche Zusatzurlaub gem. Abs.

9.2 . Während des Übertragungszeitraumes (1.1. bis 31.3. des nachfolgenden Kalenderjahres) gilt zunächst der übertragene gesetzliche Mindesturlaub – sodann bei schwerbehinderten Menschen deren gesetzlicher Mindesturlaub –, danach der übertragene übergesetzliche Zusatzurlaub sowie erst danach der in dem betreffenden Kalenderjahr entstehende bzw. entstandene gesetzliche Mindesturlaub – bei schwerbehinderten Menschen deren zusätzlicher gesetzlicher Mindesturlaub – und übergesetzliche Zusatzurlaub als bewilligt.

10 Verschwiegenheitspflicht

10.1 Der Arbeitnehmer hat über ihn bekannt gewordene Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sowohl während der Dauer des Arbeitsverhältnisses als auch nach dessen Beendigung dritten Personen gegenüber als auch gegenüber anderen Arbeitnehmern, die mit dem betreffenden Arbeitsgebiet nicht unmittelbar befasst sind, Verschwiegenheit zu wahren. Insbesondere verpflichtet er sich, Dritten gegenüber keine Informationen weiterzugeben, die als vertraulich klassifiziert sind (zum Beispiel Kostenaufstellungen, Angebote etc.). Der Arbeitnehmer verpflichtet sich ferner, Anweisungen des Arbeitgebers zur Geheimhaltung zu erfüllen und im Zweifelsfall eine Weisung des Arbeitgebers zur Vertraulichkeit bestimmter Tatsachen einzuholen. Als Geschäftsgeheimnisse geheim zu halten sind insbesondere: - Produktionsverfahren - Rezepturen und Formeln - Technische Zeichnungen und Pläne - Kundendaten - Lieferantendaten - Marketingstrategien - Geschäftszahlen und Finanzdaten - Forschungs- und Entwicklungsergebnisse - Patentanmeldungen - Software- und Quellcodes

10.2 Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses besteht die Verpflichtung zur Verschwiegenheit hinsichtlich nachfolgender Geschäftsgeheimnisse fort: - Produktionsverfahren - Rezepturen und Formeln - Technische Zeichnungen und Pläne - Kundendaten - Lieferantendaten

10.3 Sollte die nachvertragliche Verschwiegenheitspflicht den Arbeitnehmer in seinem beruflichen Fortkommen unangemessen behindern, hat er gegen den Arbeitgeber einen Anspruch auf Freistellung von dieser Pflicht.

10.4 Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Arbeitnehmer insbesondere gem. Paragraph 10 GeschGehG zum Ersatz des Schadens, der dem Arbeitgeber aufgrund einer (Geheimnis-)Rechtsverletzung entsteht, oder gem. Paragraph 11 GeschGehG zur Abfindung des Arbeitgebers in Geld verpflichtet ist. Ein Zuwiderhandeln gegen die Abs.

10.1 und

10.2 wertet der Arbeitgeber als Rechtsverletzung iSd Paragraph 4 GeschGehG und behält sich vor, sämtliche ihm zustehenden Schadensersatzansprüche gegenüber dem Arbeitnehmer geltend zu machen.

11 Ehrenamt

11.1 Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, dem Arbeitgeber unverzüglich mitzuteilen, falls er ein Ehrenamt übernommen hat. Ferner hat er dem Arbeitgeber die Dauer mitzuteilen und ob die ehrenamtliche Tätigkeit in die Arbeitszeit fällt.

11.2 Der Arbeitnehmer darf privaten Ehrenämtern während der Arbeitszeit nicht nachgehen. Übernimmt der Arbeitnehmer öffentliche Ehrenämter, verpflichtet er sich, seine Arbeitszeit nicht stärker, als zu der ordnungsgemäßen Erfüllung des öffentlichen Ehrenamtes erforderlich, in Anspruch zu nehmen.

11.3 Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, bei der Ausübung von Ehrenämtern, gleich welcher Art, auf die Interessen des Arbeitgebers in angemessener Weise Rücksicht zu nehmen.

12 Nebenbeschäftigung

12.1 Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, eine Nebentätigkeit während der Dauer des Arbeitsverhältnisses nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Arbeitgebers zu übernehmen.

12.2 Der Arbeitgeber hat die Entscheidung über den Antrag des Arbeitnehmers auf Zustimmung zur Nebentätigkeit innerhalb von zwei Wochen nach Eingang des Antrages zu treffen. Wird innerhalb dieser Frist eine Verweigerung der Zustimmung zur Nebentätigkeit nicht erklärt, gilt die Zustimmung als erteilt.

13 Kündigungsfristen

13.1 Die ersten sechs Monate des Arbeitsverhältnisses gelten gemäß Paragraph 1 Abs.

13.2 als Probezeit. Innerhalb der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden.

13.2 Nach Ablauf der Probezeit beträgt die Kündigungsfrist 3 Monate zum Quartalsende.

13.3 Jede gesetzliche Verlängerung der Kündigungsfrist zu Gunsten des Arbeitnehmers gilt auch zu Gunsten des Arbeitgebers.

14 Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit Erreichen der Regelaltersgrenze

14.1 Das Arbeitsverhältnis endet spätestens, ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit Ablauf des Monats, in dem der Arbeitnehmer die Regelaltersgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung erreicht und an den unmittelbar anschließend der Arbeitnehmer Anspruch auf eine gesetzliche Regelaltersrente hat.

14.2 Die Regelung zur Altersgrenze in Abs.

14.1 tangiert nicht das jeweilige Recht der Arbeitsvertragsparteien zur ordentlichen Kündigung des Arbeitsverhältnisses. Die Regelung dient einer sachgerechten, berechenbaren Personal- und Nachwuchsplanung und einer in der Altersstruktur ausgewogenen Personalverwaltung.

15 Ausschlussfristen

15.1 Alle beiderseitigen Ansprüche aus dem und/oder im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis müssen innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Fälligkeit in Schriftform gegenüber der anderen Vertragspartei geltend gemacht werden, ansonsten verfallen sie. Die Nichteinhaltung dieser Ausschlussfrist führt zum Verlust des Anspruchs.

15.2 Lehnt die jeweils andere Vertragspartei den Anspruch in Schriftform ab oder erklärt sie sich nicht innerhalb von zwei Wochen nach der Geltendmachung des Anspruches in Schriftform, so verfällt der Anspruch, wenn er nicht innerhalb einer weiteren Frist von drei Monaten nach der Ablehnung oder nach dem Fristablauf gerichtlich geltend gemacht wird. Die Nichteinhaltung dieser Ausschlussfrist führt zum Verlust des Anspruchs.

15.3 Die Ausschlussfristen gelten nicht für unverzichtbare Ansprüche, die kraft Gesetzes der Regelung durch Ausschlussfristen entzogen sind (zum Beispiel AEntG, MiLoG, PflegeArbbV, BetrVG, TVG). Die Ausschlussfristen gelten auch nicht für Ansprüche aus vorsätzlich oder grob fahrlässig begangener (Vertrags-)Pflichtverletzung oder unerlaubter Handlung.

15.4 Die Vorschriften des Verjährungsrechts (Paragraphen 194 ff. BGB) finden keine entsprechende Anwendung.

16 Schriftformklausel

16.1 Änderungen und/oder Ergänzungen des Arbeitsvertrages bedürfen der Schriftform, die elektronische Form ist ausgeschlossen.

16.2 Das Schriftformerfordernis gilt nicht für individuelle vertragliche Abreden zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zur Abänderung und/oder Ergänzung des Arbeitsvertrages.

17 Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages und/oder seine Änderungen beziehungsweise Ergänzungen unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen im Vertrag nicht berührt. Den Arbeitgeber und den Arbeitnehmer trifft bei Unwirksamkeit einer Bestimmung die Pflicht, über eine wirksame und zumutbare Ersatzregelung zu verhandeln, die dem von den Arbeitsvertragsparteien mit der unwirksamen Bestimmung verfolgten wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt.

18 Vertragsaushändigung

Arbeitgeber und Arbeitnehmer erklären und versichern durch ihre Unterschrift, jeweils ein Exemplar dieses Vertrages im Original wechselseitig unterzeichnet erhalten zu haben.

19 Konkretisierung der Aufgaben

Sie verantworten die Erprobungsplanung für das zivile Inspektionsgerät IG-4. Zu Ihren Aufgaben gehören Anforderungsinterviews mit Netzbetreibern, die Pflege des Lastenhefts und die Vorbereitung der technischen Demonstration. Die endgültige Produktfreigabe liegt bei der Geschäftsführung nach Rückmeldung der Qualitätssicherung.

Ihr Arbeitsschwerpunkt ist die Auswertung optischer Inspektionsdaten; Sie treffen keine Entscheidungen über das Aussortieren von Mitarbeitern aus einem Projekt. Vom Kunden übergebene Rohbilder dürfen nur im freigegebenen Projektspeicher bearbeitet werden. Für auswärtige Erprobungstage werden Reisezeiten und Fahrtkosten gesondert erfasst.

20 Zusammenarbeit und Arbeitsmittel

Die Tätigkeit wird im gemeinsamen Berliner Betrieb erbracht. Arbeitsaufträge, Besprechungen und technische Freigaben werden in einem gemeinsamen Projektsystem dokumentiert. Persönliche Zugangsdaten werden nicht mit Kollegen geteilt. Der Arbeitgeber stellt die erforderlichen Geräte und hält ihren Ausgabezustand im Inventar fest. Bei einem Defekt ist zuerst der interne Support zu informieren; die Beschaffung eines Ersatzgeräts auf eigene Rechnung wird nicht verlangt.

Die fachlichen Aufgaben werden mit dem zuständigen Team abgestimmt. Terminangaben gegenüber Kunden sind mit dem tatsächlichen Bearbeitungsstand abzugleichen. Wird ein Arbeitsschritt wegen fehlender Unterlagen nicht fortgeführt, werden Grund und fehlende Unterlage im Vorgang festgehalten. Es wird kein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg als persönliche Garantie versprochen.

Dienstreisen, notwendige Schulungen und die Bereitstellung neuer Arbeitsmittel werden vorab vereinbart. Die Gesellschaft trägt die Kosten angeordneter Schulungen und der notwendigen Dienstreise. Eine Rückzahlung von Schulungskosten bedarf einer gesonderten Vereinbarung mit Bezeichnung der Maßnahme und der übernommenen Kosten.

21 Übergabe und Aufbewahrung

Aufgabenbezogene Unterlagen sind so abzulegen, dass ein eingewiesener Vertreter den Bearbeitungsstand feststellen kann. Hierzu gehören offene Rückfragen, die zuletzt versendete Fassung und die zugehörigen Anlagen. Nicht freigegebene Dateien werden von der freigegebenen Kundenfassung getrennt aufbewahrt. Private Unterlagen sind vor einer Rückgabe des Geräts in Abstimmung mit dem Support zu entfernen.

Bei Beendigung oder einem vereinbarten Aufgabenwechsel werden Arbeitsmittel gegen Empfangsbestätigung zurückgegeben. Ausstehende Vergütung wird nicht allein deshalb einbehalten, weil eine technische Übergabe noch nicht abgeschlossen ist. Es werden weder private Passwörter verlangt noch private Konten an den Arbeitgeber übertragen.

Eine Änderung der Organisationsstruktur wird gesondert mitgeteilt. Die hier beschriebene Aufgabe erteilt keine Vollmacht, Arbeitnehmer einzustellen, zu entlassen oder die Gesellschaft vor Gericht zu vertreten. Abweichende rechtsgeschäftliche Vollmachten werden mit Umfang und Geltungsdauer gesondert dokumentiert.

Berlin, 20.12.2023

Für die Innovation Systems GmbH: Charlotte Reuter

Maria Schneider

Ausfertigung für die Personalregistratur. Namen der Unterzeichner aus dem Vertragsblatt übernommen.

Innovation Systems GmbH
Schlossallee 1, 10115 Berlin

Arbeitsvertrag

Personalnummer P006
Vertragspartner: Marie Müller
Vertragsstand: 20.12.2023

Zwischen der Innovation Systems GmbH, Schlossallee 1, 10115 Berlin – nachfolgend Arbeitgeber genannt – und Frau Marie Müller, Badstraße 1, 10115 Berlin – nachfolgend Arbeitnehmer genannt – wird folgender Arbeitsvertrag vereinbart:

Die Parteien fassen das bereits bestehende Arbeitsverhältnis mit Wirkung ab dem 01.01.2024 neu. Der unten genannte Eintrittstag bleibt für die Beschäftigungsdauer maßgeblich. Die bei Eintritt vereinbarte Probezeit beginnt durch diese Neufassung nicht erneut.

1 Beginn des Arbeitsverhältnisses und Probezeit

- 1.1 Das Arbeitsverhältnis beginnt am 01.01.2018
- 1.2 Die ersten sechs Monate des Arbeitsverhältnisses gelten als Probezeit.

2 Tätigkeit und Arbeitsort

2.1 Der Arbeitnehmer wird eingestellt als Innovation Manager. Sein Aufgabengebiet umfasst folgende Tätigkeiten: - Identifikation von Innovationspotenzialen - Entwicklung von Innovationsstrategien - Projektmanagement - Marktforschung - Ideenmanagement - Netzwerkaufbau - Fördermittelakquise - Change Management - Schulung und Weiterbildung Erfolgskontrolle

2.3 Der Arbeitgeber behält sich im Rahmen des Direktionsrechts gem. Paragraph 106 GewO vor, den Arbeitnehmer entsprechend seinen Leistungen und Fähigkeiten 2.8.1 mit einer anderen im Interesse des Arbeitgebers liegenden zumutbaren sowie gleichwertigen Tätigkeit zu betrauen und/oder 2.8.2 an einen anderen Arbeitsort und/oder 2.8.3 vorübergehend auch an auswärtigen Arbeitsplätzen des Arbeitgebers einzusetzen. Hierbei werden die persönlichen Belange des Arbeitnehmers angemessen berücksichtigt.

3 Arbeitszeit

3.1 Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 40 Stunden pro Woche. Die tägliche Arbeitszeit (Beginn und Ende der Arbeitszeit mit Pausen) und ihre Lage richten sich nach den betrieblichen Erfordernissen und der betrieblichen Einteilung.

3.2 Der Arbeitnehmer wird seine ganze Arbeitskraft im Interesse des Arbeitgebers einsetzen. Er ist verpflichtet, auf Anordnung des Arbeitgebers betriebsnotwendige Mehrarbeits- und Überstunden im gesetzlich zulässigen Umfang zu leisten. Gleiches gilt für Nacht-, Schicht-, Samstags-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sowie Arbeitsbereitschaft und Bereitschaftsdienst.

4 Vergütung

4.1 Der Arbeitgeber verpflichtet sich, an den Arbeitnehmer eine monatliche Bruttovergütung in Höhe von 4.900 EUR zu zahlen. Die Auszahlung der monatlichen Bruttovergütung erfolgt bargeldlos jeweils zum Monatsletzen auf ein dem Arbeitgeber vom Arbeitnehmer anzugebendes inländisches Bankkonto.

4.2 Eine Gewährung sonstiger Leistungen (zum Beispiel Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld etc.) durch den Arbeitgeber erfolgt freiwillig und mit der Maßgabe, dass auch mit einer wiederholten Zahlung kein Rechtsanspruch für die Zukunft entsteht bzw. begründet wird.

5 Über- und Mehrarbeit

5.1 Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, im Rahmen des gesetzlich Zulässigen Überstunden und Mehrarbeit zu leisten.

5.2 Ein Anspruch auf Über- oder Mehrarbeitsstundenabgeltung besteht nur, wenn die Über- oder Mehrarbeit arbeitgeberseits angeordnet oder vereinbart worden ist oder wenn sie aus dringenden betrieblichen Interessen erforderlich war und der Arbeitnehmer Beginn und Ende der Über-/Mehrarbeit spätestens am folgenden Tag dem Arbeitgeber gegenüber in Schriftform anzeigt.

5.3 Durch die zu zahlende Bruttovergütung ist eine etwaig notwendig werdende Über- oder Mehrarbeit abgegolten.

6 Gehaltsverpfändung und -abtretung

Die Abtretung oder Verpfändung von Lohn- und sonstigen Vergütungsansprüchen ist ausgeschlossen, es sei denn, es liegt die vorherige schriftliche Zustimmung des Arbeitgebers vor.

7 Arbeitsverhinderung

Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Arbeitgeber jede Arbeitsverhinderung und ihre voraussichtliche Dauer unverzüglich anzuzeigen. Auf Verlangen sind die Gründe der Arbeitsverhinderung anzugeben. Bei anstehenden Terminsachen hat der Arbeitnehmer den Arbeitgeber auf vordringlich zu erledigende Arbeiten hinzuweisen.

8 Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall

8.1 Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Arbeitgeber jede Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer unverzüglich mitzuteilen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als drei Kalendertage, hat der Arbeitnehmer eine ärztliche Bescheinigung über das Bestehen der Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer spätestens am darauffolgenden Arbeitstag vorzulegen. Der Arbeitgeber ist berechtigt, die Vorlage der ärztlichen Bescheinigung früher zu verlangen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als in der Bescheinigung angegeben, ist der Arbeitnehmer verpflichtet, eine neue ärztliche Bescheinigung vorzulegen.

8.2 Abs.

8.1 S. 2 bis 4 gilt nicht für einen Arbeitnehmer, der Versicherter einer gesetzlichen Krankenkasse ist. Dieser ist verpflichtet, zu den in Abs.

8.1 S. 2 bis 4 genannten Zeitpunkten das Bestehen einer Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer feststellen und sich eine ärztliche Bescheinigung nach Abs.

8.1 S. 2 oder 4 aushändigen zu lassen. Die S. 1 und 2 gelten nicht 8.8.1 für einen Arbeitnehmer, der kein Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse ist (hier gilt Abs.

8.1), 8.8.2 für einen Arbeitnehmer, der sich im Ausland aufhält (hier gilt derzeit Paragraf 5 Abs. 2 EFZG), 8.8.3 in Fällen der Feststellung der Arbeitsunfähigkeit durch einen Arzt, der nicht an der vertragsärztlichen Versorgung teilnimmt (hier gilt Abs.

8.1).

8.3 Die in Abs.

8.1 und Abs.

8.2 geregelten Mitteilungs-, Nachweis- und Feststellungspflichten bestehen auch im Anschluss an die Beendigung einer etwaigen Entgeltfortzahlung.

8.4 Der Arbeitnehmer ist bereit und damit verpflichtet, die Art und Ursache der Erkrankung, soweit bekannt, unverzüglich anzugeben, wenn diese Schutzmaßnahmen des Arbeitgebers für andere Arbeitnehmer aufgrund einer Ansteckungs- und Infektionsgefahr erfordert.

8.5 Bei Arbeitsunfähigkeit in Folge Krankheit erhält der Arbeitnehmer Entgeltfortzahlung nach den gesetzlichen Vorschriften.

8.6 Bei Arbeitsunfähigkeit in Folge Drittverursachung hat der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber unverzüglich die zur Geltendmachung des Schadensersatzanspruchs gegenüber Dritten erforderlichen Angaben zu machen.

9 Urlaub

9.1 Der Arbeitnehmer erhält bei einer 6-Tage-Woche kalenderjährlich einen Urlaub von 24 Arbeitstagen als gesetzlichen Mindesturlaub. Schwerbehinderte Menschen haben Anspruch auf einen zusätzlichen gesetzlichen Mindesturlaub von sechs Arbeitstagen im Urlaubsjahr. Der gesetzliche Mindesturlaub muss im laufenden Kalenderjahr gewährt und genommen werden, ansonsten verfällt er. Eine Übertragung des gesetzlichen Mindesturlaubs auf das nächste Kalenderjahr ist nur statthaft, wenn dringende betriebliche oder in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe dies rechtfertigen. Im Falle der Übertragung muss der gesetzliche Mindesturlaub in den ersten drei Monaten des folgenden Kalenderjahres gewährt und genommen werden, ansonsten verfällt er. Konnte der gesetzliche Mindesturlaub wegen Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers nicht genommen werden, geht der gesetzliche Mindesturlaubsanspruch 15 Kalendermonate nach dem Ende des Urlaubsjahres, mithin am 31.3. des 2. Folgejahres unter.

9.2 Der Arbeitnehmer erhält darüber hinaus kalenderjährlich einen übergesetzlichen Zusatzurlaub von weiteren sechs Arbeitstagen. Der übergesetzliche Zusatzurlaub ist innerhalb des Kalenderjahres zu nehmen, ansonsten verfällt er, unabhängig von einer bestehenden Arbeitsunfähigkeit oder Mitwirkungsobliegenheiten des Arbeitgebers. Eine Übertragung des übergesetzlichen Zusatzurlaubes auf das nächste Jahr ist nur statthaft, wenn dringende betriebliche oder in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe eine Übertragung erforderlich machen. Im Falle der Übertragung muss der Zusatzurlaub in den ersten drei Monaten des nachfolgenden Kalenderjahres gewährt und genommen werden. Ansonsten verfällt der Zusatzurlaub mit Ablauf des 31.3. des nachfolgenden Kalenderjahres auch dann, wenn er wegen Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers nicht genommen werden konnte oder der Arbeitgeber Mitwirkungsobliegenheiten nicht entsprochen hat. Eine Abgeltung des übergesetzlichen Urlaubsanspruches ist ausgeschlossen.

9.3 Die Festlegung des Urlaubs erfolgt durch den Arbeitgeber auf Antrag und unter Berücksichtigung der Wünsche des Arbeitnehmers. Dringende betriebliche Gründe haben Vorrang. Ein Urlaubsantrag gilt mit schriftlicher Bestätigung durch den Arbeitgeber als bewilligt. Als bewilligt gilt zunächst der gesetzliche Mindesturlaub gem. Abs.

9.1 bis zu dessen vollständiger Erfüllung – anschließend bei schwerbehinderten Menschen deren zusätzlicher gesetzlicher Mindesturlaub –, erst danach der übergesetzliche Zusatzurlaub gem. Abs.

9.2 . Während des Übertragungszeitraumes (1.1. bis 31.3. des nachfolgenden Kalenderjahres) gilt zunächst der übertragene gesetzliche Mindesturlaub – sodann bei schwerbehinderten Menschen deren gesetzlicher Mindesturlaub –, danach der übertragene übergesetzliche Zusatzurlaub sowie erst danach der in dem betreffenden Kalenderjahr entstehende bzw. entstandene gesetzliche Mindesturlaub – bei schwerbehinderten Menschen deren zusätzlicher gesetzlicher Mindesturlaub – und übergesetzliche Zusatzurlaub als bewilligt.

10 Verschwiegenheitspflicht

10.1 Der Arbeitnehmer hat über ihn bekannt gewordene Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sowohl während der Dauer des Arbeitsverhältnisses als auch nach dessen Beendigung dritten Personen gegenüber als auch gegenüber anderen Arbeitnehmern, die mit dem betreffenden Arbeitsgebiet nicht unmittelbar befasst sind, Verschwiegenheit zu wahren. Insbesondere verpflichtet er sich, Dritten gegenüber keine Informationen weiterzugeben, die als vertraulich klassifiziert sind (zum Beispiel Kostenaufstellungen, Angebote etc.). Der Arbeitnehmer verpflichtet sich ferner, Anweisungen des Arbeitgebers zur Geheimhaltung zu erfüllen und im Zweifelsfall eine Weisung des Arbeitgebers zur Vertraulichkeit bestimmter Tatsachen einzuholen. Als Geschäftsgeheimnisse geheim zu halten sind insbesondere: - Produktionsverfahren - Rezepturen und Formeln - Technische Zeichnungen und Pläne - Kundendaten - Lieferantendaten - Marketingstrategien - Geschäftszahlen und Finanzdaten - Forschungs- und Entwicklungsergebnisse - Patentanmeldungen - Software- und Quellcodes

10.2 Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses besteht die Verpflichtung zur Verschwiegenheit hinsichtlich nachfolgender Geschäftsgeheimnisse fort: - Produktionsverfahren - Rezepturen und Formeln - Technische Zeichnungen und Pläne - Kundendaten - Lieferantendaten

10.3 Sollte die nachvertragliche Verschwiegenheitspflicht den Arbeitnehmer in seinem beruflichen Fortkommen unangemessen behindern, hat er gegen den Arbeitgeber einen Anspruch auf Freistellung von dieser Pflicht.

10.4 Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Arbeitnehmer insbesondere gem. Paragraph 10 GeschGehG zum Ersatz des Schadens, der dem Arbeitgeber aufgrund einer (Geheimnis-)Rechtsverletzung entsteht, oder gem. Paragraph 11 GeschGehG zur Abfindung des Arbeitgebers in Geld verpflichtet ist. Ein Zuwiderhandeln gegen die Abs.

10.1 und

10.2 wertet der Arbeitgeber als Rechtsverletzung iSd Paragraph 4 GeschGehG und behält sich vor, sämtliche ihm zustehenden Schadensersatzansprüche gegenüber dem Arbeitnehmer geltend zu machen.

11 Ehrenamt

11.1 Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, dem Arbeitgeber unverzüglich mitzuteilen, falls er ein Ehrenamt übernommen hat. Ferner hat er dem Arbeitgeber die Dauer mitzuteilen und ob die ehrenamtliche Tätigkeit in die Arbeitszeit fällt.

11.2 Der Arbeitnehmer darf privaten Ehrenämtern während der Arbeitszeit nicht nachgehen. Übernimmt der Arbeitnehmer öffentliche Ehrenämter, verpflichtet er sich, seine Arbeitszeit nicht stärker, als zu der ordnungsgemäßen Erfüllung des öffentlichen Ehrenamtes erforderlich, in Anspruch zu nehmen.

11.3 Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, bei der Ausübung von Ehrenämtern, gleich welcher Art, auf die Interessen des Arbeitgebers in angemessener Weise Rücksicht zu nehmen.

12 Nebenbeschäftigung

12.1 Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, eine Nebentätigkeit während der Dauer des Arbeitsverhältnisses nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Arbeitgebers zu übernehmen.

12.2 Der Arbeitgeber hat die Entscheidung über den Antrag des Arbeitnehmers auf Zustimmung zur Nebentätigkeit innerhalb von zwei Wochen nach Eingang des Antrages zu treffen. Wird innerhalb dieser Frist eine Verweigerung der Zustimmung zur Nebentätigkeit nicht erklärt, gilt die Zustimmung als erteilt.

13 Kündigungsfristen

13.1 Die ersten sechs Monate des Arbeitsverhältnisses gelten gemäß Paragraph 1 Abs.

13.2 als Probezeit. Innerhalb der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden.

13.2 Nach Ablauf der Probezeit beträgt die Kündigungsfrist 3 Monate zum Quartalsende.

13.3 Jede gesetzliche Verlängerung der Kündigungsfrist zu Gunsten des Arbeitnehmers gilt auch zu Gunsten des Arbeitgebers.

14 Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit Erreichen der Regelaltersgrenze

14.1 Das Arbeitsverhältnis endet spätestens, ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit Ablauf des Monats, in dem der Arbeitnehmer die Regelaltersgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung erreicht und an den unmittelbar anschließend der Arbeitnehmer Anspruch auf eine gesetzliche Regelaltersrente hat.

14.2 Die Regelung zur Altersgrenze in Abs.

14.1 tangiert nicht das jeweilige Recht der Arbeitsvertragsparteien zur ordentlichen Kündigung des Arbeitsverhältnisses. Die Regelung dient einer sachgerechten, berechenbaren Personal- und Nachwuchsplanung und einer in der Altersstruktur ausgewogenen Personalverwaltung.

15 Ausschlussfristen

15.1 Alle beiderseitigen Ansprüche aus dem und/oder im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis müssen innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Fälligkeit in Schriftform gegenüber der anderen Vertragspartei geltend gemacht werden, ansonsten verfallen sie. Die Nichteinhaltung dieser Ausschlussfrist führt zum Verlust des Anspruchs.

15.2 Lehnt die jeweils andere Vertragspartei den Anspruch in Schriftform ab oder erklärt sie sich nicht innerhalb von zwei Wochen nach der Geltendmachung des Anspruches in Schriftform, so verfällt der Anspruch, wenn er nicht innerhalb einer weiteren Frist von drei Monaten nach der Ablehnung oder nach dem Fristablauf gerichtlich geltend gemacht wird. Die Nichteinhaltung dieser Ausschlussfrist führt zum Verlust des Anspruchs.

15.3 Die Ausschlussfristen gelten nicht für unverzichtbare Ansprüche, die kraft Gesetzes der Regelung durch Ausschlussfristen entzogen sind (zum Beispiel AEntG, MiLoG, PflegeArbStättV, BetrVG, TVG). Die Ausschlussfristen gelten auch nicht für Ansprüche aus vorsätzlich oder grob fahrlässig begangener (Vertrags-)Pflichtverletzung oder unerlaubter Handlung.

15.4 Die Vorschriften des Verjährungsrechts (Paragrafen 194 ff. BGB) finden keine entsprechende Anwendung.

16 Schriftformklausel

16.1 Änderungen und/oder Ergänzungen des Arbeitsvertrages bedürfen der Schriftform, die elektronische Form ist ausgeschlossen.

16.2 Das Schriftformerfordernis gilt nicht für individuelle vertragliche Abreden zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zur Abänderung und/oder Ergänzung des Arbeitsvertrages.

17 Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages und/oder seine Änderungen beziehungsweise Ergänzungen unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen im Vertrag nicht berührt. Den Arbeitgeber und den Arbeitnehmer trifft bei Unwirksamkeit einer Bestimmung die Pflicht, über eine wirksame und zumutbare Ersatzregelung zu verhandeln, die dem von den Arbeitsvertragsparteien mit der unwirksamen Bestimmung verfolgten wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt.

18 Vertragsaushändigung

Arbeitgeber und Arbeitnehmer erklären und versichern durch ihre Unterschrift, jeweils ein Exemplar dieses Vertrages im Original wechselseitig unterzeichnet erhalten zu haben.

19 Konkretisierung der Aufgaben

Sie koordinieren die Weiterentwicklung der seit 2018 betriebenen Messplattform für Dach- und Leitungsinspektionen. Sie führen technische Workshops mit Bestandskunden, prüfen die Vollständigkeit der Änderungsanträge und begleiten die Übergabe an den Support. Bestehende Softwaremodule werden nicht ohne Rücksprache durch Fremdprodukte ersetzt.

Zum Tätigkeitsbereich gehören die Pflege der historischen Schnittstellenbeschreibungen und das fachliche Einarbeiten neuer Produktmitarbeiter. Ihre bisherige Beschäftigungszeit ab 01.01.2018 bleibt erhalten. Die Neufassung des Vertrages begründet keine neue Probezeit und unterbricht die Betriebszugehörigkeit nicht.

20 Zusammenarbeit und Arbeitsmittel

Die Tätigkeit wird im gemeinsamen Berliner Betrieb erbracht. Arbeitsaufträge, Besprechungen und technische Freigaben werden in einem gemeinsamen Projektsystem dokumentiert. Persönliche Zugangsdaten werden nicht mit Kollegen geteilt. Der Arbeitgeber stellt die erforderlichen Geräte und hält ihren Ausgabezustand im Inventar fest. Bei einem Defekt ist zuerst der interne Support zu informieren; die Beschaffung eines Ersatzgeräts auf eigene Rechnung wird nicht verlangt.

Die fachlichen Aufgaben werden mit dem zuständigen Team abgestimmt. Terminangaben gegenüber Kunden sind mit dem tatsächlichen Bearbeitungsstand abzugleichen. Wird ein Arbeitsschritt wegen fehlender Unterlagen nicht fortgeführt, werden Grund und fehlende Unterlage im Vorgang festgehalten. Es wird kein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg als persönliche Garantie versprochen.

Dienstreisen, notwendige Schulungen und die Bereitstellung neuer Arbeitsmittel werden vorab vereinbart. Die Gesellschaft trägt die Kosten angeordneter Schulungen und der notwendigen Dienstreise. Eine Rückzahlung von Schulungskosten bedarf einer gesonderten Vereinbarung mit Bezeichnung der Maßnahme und der übernommenen Kosten.

21 Übergabe und Aufbewahrung

Aufgabenbezogene Unterlagen sind so abzulegen, dass ein eingewiesener Vertreter den Bearbeitungsstand feststellen kann. Hierzu gehören offene Rückfragen, die zuletzt versendete Fassung und die zugehörigen Anlagen. Nicht freigegebene Dateien werden von der freigegebenen Kundenfassung getrennt aufbewahrt. Private Unterlagen sind vor einer Rückgabe des Geräts in Abstimmung mit dem Support zu entfernen.

Bei Beendigung oder einem vereinbarten Aufgabenwechsel werden Arbeitsmittel gegen Empfangsbestätigung zurückgegeben. Ausstehende Vergütung wird nicht allein deshalb einbehalten, weil eine technische Übergabe noch nicht abgeschlossen ist. Es werden weder private Passwörter verlangt noch private Konten an den Arbeitgeber übertragen.

Eine Änderung der Organisationsstruktur wird gesondert mitgeteilt. Die hier beschriebene Aufgabe erteilt keine Vollmacht, Arbeitnehmer einzustellen, zu entlassen oder die Gesellschaft vor Gericht zu vertreten. Abweichende rechtsgeschäftliche Vollmachten werden mit Umfang und Geltungsdauer gesondert dokumentiert.

Berlin, 20.12.2023

Für die Innovation Systems GmbH: Charlotte Reuter

Marie Müller

Ausfertigung für die Personalregistratur. Namen der Unterzeichner aus dem Vertragsblatt übernommen.

Innovation Systems GmbH
Schlossallee 1, 10115 Berlin

Arbeitsvertrag

Personalnummer P007
Vertragspartner: Maximilian Fischer
Vertragsstand: 20.12.2023

Zwischen der Innovation Systems GmbH, Schlossallee 1, 10115 Berlin – nachfolgend Arbeitgeber genannt – und Herr Maximilian Fischer, Badstraße 4, 10115 Berlin – nachfolgend Arbeitnehmer genannt – wird folgender Arbeitsvertrag vereinbart:

1 Beginn des Arbeitsverhältnisses und Probezeit

- 1.1 Das Arbeitsverhältnis beginnt am 01.01.2024
- 1.2 Die ersten sechs Monate des Arbeitsverhältnisses gelten als Probezeit.

2 Tätigkeit und Arbeitsort

2.1 Der Arbeitnehmer wird eingestellt als Innovation Manager. Sein Aufgabengebiet umfasst folgende Tätigkeiten: - Identifikation von Innovationspotenzialen - Entwicklung von Innovationsstrategien - Projektmanagement - Marktforschung - Ideenmanagement - Netzwerkaufbau - Fördermittelakquise - Change Management - Schulung und Weiterbildung Erfolgskontrolle

2.3 Der Arbeitgeber behält sich im Rahmen des Direktionsrechts gem. Paragraph 106 GewO vor, den Arbeitnehmer entsprechend seinen Leistungen und Fähigkeiten 2.8.1 mit einer anderen im Interesse des Arbeitgebers liegenden zumutbaren sowie gleichwertigen Tätigkeit zu betrauen und/oder 2.8.2 an einen anderen Arbeitsort und/oder 2.8.3 vorübergehend auch an auswärtigen Arbeitsplätzen des Arbeitgebers einzusetzen. Hierbei werden die persönlichen Belange des Arbeitnehmers angemessen berücksichtigt.

3 Arbeitszeit

- 3.1 Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 40 Stunden pro Woche. Die tägliche Arbeitszeit (Beginn und Ende der Arbeitszeit mit Pausen) und ihre Lage richten sich nach den betrieblichen Erfordernissen und der betrieblichen Einteilung.
- 3.2 Der Arbeitnehmer wird seine ganze Arbeitskraft im Interesse des Arbeitgebers einsetzen. Er ist verpflichtet, auf Anordnung des Arbeitgebers betriebsnotwendige Mehrarbeits- und Überstunden im gesetzlich zulässigen Umfang zu leisten. Gleiches gilt für Nacht-, Schicht-, Samstags-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sowie Arbeitsbereitschaft und Bereitschaftsdienst.

4 Vergütung

- 4.1 Der Arbeitgeber verpflichtet sich, an den Arbeitnehmer eine monatliche Bruttovergütung in Höhe von 2200 EUR zu zahlen. Die Auszahlung der monatlichen Bruttovergütung erfolgt bargeldlos jeweils zum Monatsletzten auf ein dem Arbeitgeber vom Arbeitnehmer anzugebendes inländisches Bankkonto.
- 4.2 Eine Gewährung sonstiger Leistungen (zum Beispiel Weihnachts- und Urlaubsgeld etc.) durch den Arbeitgeber erfolgt freiwillig und mit der Maßgabe, dass auch mit einer wiederholten Zahlung kein Rechtsanspruch für die Zukunft entsteht bzw. begründet wird.

5 Über- und Mehrarbeit

- 5.1 Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, im Rahmen des gesetzlich Zulässigen Überstunden und Mehrarbeit zu leisten.
- 5.2 Ein Anspruch auf Über- oder Mehrarbeitsstundenabgeltung besteht nur, wenn die Über- oder Mehrarbeit arbeitgeberseits angeordnet oder vereinbart worden ist oder wenn sie aus dringenden

betrieblichen Interessen erforderlich war und der Arbeitnehmer Beginn und Ende der Über-/Mehrarbeit spätestens am folgenden Tag dem Arbeitgeber gegenüber in Textform anzeigt.

6 Gehaltsverpfändung und -abtretung

Die Abtretung oder Verpfändung von Lohn- und sonstigen Vergütungsansprüchen ist ausgeschlossen, es sei denn, es liegt die vorherige schriftliche Zustimmung des Arbeitgebers vor.

7 Arbeitsverhinderung

Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Arbeitgeber jede Arbeitsverhinderung und ihre voraussichtliche Dauer unverzüglich anzuzeigen. Auf Verlangen sind die Gründe der Arbeitsverhinderung anzugeben. Bei anstehenden Terminalsachen hat der Arbeitnehmer den Arbeitgeber auf vordringlich zu erledigende Arbeiten hinzuweisen.

8 Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall

8.1 Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Arbeitgeber jede Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer unverzüglich mitzuteilen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als drei Kalendertage, hat der Arbeitnehmer eine ärztliche Bescheinigung über das Bestehen der Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer spätestens am darauffolgenden Arbeitstag vorzulegen. Der Arbeitgeber ist berechtigt, die Vorlage der ärztlichen Bescheinigung früher zu verlangen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als in der Bescheinigung angegeben, ist der Arbeitnehmer verpflichtet, eine neue ärztliche Bescheinigung vorzulegen.

8.2 Abs.

8.1 S. 2 bis 4 gilt nicht für einen Arbeitnehmer, der Versicherter einer gesetzlichen Krankenkasse ist. Dieser ist verpflichtet, zu den in Abs.

8.1 S. 2 bis 4 genannten Zeitpunkten das Bestehen einer Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer feststellen und sich eine ärztliche Bescheinigung nach Abs.

8.1 S. 2 oder 4 aushändigen zu lassen. Die S. 1 und 2 gelten nicht 8.8.1 für einen Arbeitnehmer, der kein Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse ist (hier gilt Abs.

8.1), 8.8.2 für einen Arbeitnehmer, der sich im Ausland aufhält (hier gilt derzeit Paragraf 5 Abs. 2 EFZG), 8.8.3 in Fällen der Feststellung der Arbeitsunfähigkeit durch einen Arzt, der nicht an der vertragsärztlichen Versorgung teilnimmt (hier gilt Abs.

8.1).

8.3 Die in Abs.

8.1 und Abs.

8.2 geregelten Mitteilungs-, Nachweis- und Feststellungspflichten bestehen auch im Anschluss an die Beendigung einer etwaigen Entgeltfortzahlung.

8.4 Der Arbeitnehmer ist bereit und damit verpflichtet, die Art und Ursache der Erkrankung, soweit bekannt, unverzüglich anzugeben, wenn diese Schutzmaßnahmen des Arbeitgebers für andere Arbeitnehmer aufgrund einer Ansteckungs- und Infektionsgefahr erfordert.

8.5 Bei Arbeitsunfähigkeit in Folge Krankheit erhält der Arbeitnehmer Entgeltfortzahlung nach den gesetzlichen Vorschriften.

8.6 Bei Arbeitsunfähigkeit in Folge Drittverursachung hat der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber unverzüglich die zur Geltendmachung des Schadensersatzanspruchs gegenüber Dritten erforderlichen Angaben zu machen.

9 Urlaub

9.1 Der Arbeitnehmer erhält bei einer 6-Tage-Woche kalenderjährlich einen Urlaub von 24 Arbeitstagen als gesetzlichen Mindesturlaub. Schwerbehinderte Menschen haben Anspruch auf einen zusätzlichen

gesetzlichen Mindesturlaub von sechs Arbeitstagen im Urlaubsjahr. Der gesetzliche Mindesturlaub muss im laufenden Kalenderjahr gewährt und genommen werden, ansonsten verfällt er. Eine Übertragung des gesetzlichen Mindesturlaubs auf das nächste Kalenderjahr ist nur statthaft, wenn dringende betriebliche oder in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe dies rechtfertigen. Im Falle der Übertragung muss der gesetzliche Mindesturlaub in den ersten drei Monaten des folgenden Kalenderjahres gewährt und genommen werden, ansonsten verfällt er. Konnte der gesetzliche Mindesturlaub wegen Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers nicht genommen werden, geht der gesetzliche Mindesturlaubsanspruch 15 Kalendermonate nach dem Ende des Urlaubsjahres, mithin am 31.3. des 2. Folgejahres unter.

9.2 Der Arbeitnehmer erhält darüber hinaus kalenderjährlich einen übergesetzlichen Zusatzurlaub von weiteren sechs Arbeitstagen. Der übergesetzliche Zusatzurlaub ist innerhalb des Kalenderjahres zu nehmen, ansonsten verfällt er, unabhängig von einer bestehenden Arbeitsunfähigkeit oder Mitwirkungsobliegenheiten des Arbeitgebers. Eine Übertragung des übergesetzlichen Zusatzurlaubes auf das nächste Jahr ist nur statthaft, wenn dringende betriebliche oder in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe eine Übertragung erforderlich machen. Im Falle der Übertragung muss der Zusatzurlaub in den ersten drei Monaten des nachfolgenden Kalenderjahres gewährt und genommen werden. Ansonsten verfällt der Zusatzurlaub mit Ablauf des 31.3. des nachfolgenden Kalenderjahres auch dann, wenn er wegen Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers nicht genommen werden konnte oder der Arbeitgeber Mitwirkungsobliegenheiten nicht entsprochen hat. Eine Abgeltung des übergesetzlichen Urlaubsanspruches ist ausgeschlossen.

9.3 Die Festlegung des Urlaubs erfolgt durch den Arbeitgeber auf Antrag und unter Berücksichtigung der Wünsche des Arbeitnehmers. Dringende betriebliche Gründe haben Vorrang. Ein Urlaubsantrag gilt mit schriftlicher Bestätigung durch den Arbeitgeber als bewilligt. Als bewilligt gilt zunächst der gesetzliche Mindesturlaub gem. Abs.

9.1 bis zu dessen vollständiger Erfüllung – anschließend bei schwerbehinderten Menschen deren zusätzlicher gesetzlicher Mindesturlaub –, erst danach der übergesetzliche Zusatzurlaub gem. Abs.

9.2 . Während des Übertragungszeitraumes (1.1. bis 31.3. des nachfolgenden Kalenderjahres) gilt zunächst der übertragene gesetzliche Mindesturlaub – sodann bei schwerbehinderten Menschen deren gesetzlicher Mindesturlaub –, danach der übertragene übergesetzliche Zusatzurlaub sowie erst danach der in dem betreffenden Kalenderjahr entstehende bzw. entstandene gesetzliche Mindesturlaub – bei schwerbehinderten Menschen deren zusätzlicher gesetzlicher Mindesturlaub – und übergesetzliche Zusatzurlaub als bewilligt.

10 Verschwiegenheitspflicht

10.1 Der Arbeitnehmer hat über ihn bekannt gewordene Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sowohl während der Dauer des Arbeitsverhältnisses als auch nach dessen Beendigung dritten Personen gegenüber als auch gegenüber anderen Arbeitnehmern, die mit dem betreffenden Arbeitsgebiet nicht unmittelbar befasst sind, Verschwiegenheit zu wahren. Insbesondere verpflichtet er sich, Dritten gegenüber keine Informationen weiterzugeben, die als vertraulich klassifiziert sind (zum Beispiel Kostenaufstellungen, Angebote etc.). Der Arbeitnehmer verpflichtet sich ferner, Anweisungen des Arbeitgebers zur Geheimhaltung zu erfüllen und im Zweifelsfall eine Weisung des Arbeitgebers zur Vertraulichkeit bestimmter Tatsachen einzuholen. Als Geschäftsgeheimnisse geheim zu halten sind insbesondere: - Produktionsverfahren - Rezepturen und Formeln - Technische Zeichnungen und Pläne - Kundendaten - Lieferantendaten - Marketingstrategien - Geschäftszahlen und Finanzdaten - Forschungs- und Entwicklungsergebnisse - Patentanmeldungen - Software- und Quellcodes

10.2 Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses besteht die Verpflichtung zur Verschwiegenheit hinsichtlich nachfolgender Geschäftsgeheimnisse fort: - Produktionsverfahren - Rezepturen und Formeln - Technische Zeichnungen und Pläne - Kundendaten - Lieferantendaten

10.3 Sollte die nachvertragliche Verschwiegenheitspflicht den Arbeitnehmer in seinem beruflichen Fortkommen unangemessen behindern, hat er gegen den Arbeitgeber einen Anspruch auf Freistellung von dieser Pflicht.

10.4 Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Arbeitnehmer insbesondere gem. Paragraph 10 GeschGehG zum Ersatz des Schadens, der dem Arbeitgeber aufgrund einer (Geheimnis-)Rechtsverletzung entsteht, oder gem. Paragraph 11 GeschGehG zur Abfindung des Arbeitgebers in Geld verpflichtet ist. Ein Zuwiderhandeln gegen die Abs.

10.1 und

10.2 wertet der Arbeitgeber als Rechtsverletzung iSd Paragraph 4 GeschGehG und behält sich vor, sämtliche ihm zustehenden Schadensersatzansprüche gegenüber dem Arbeitnehmer geltend zu machen.

11 Ehrenamt

11.1 Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, dem Arbeitgeber unverzüglich mitzuteilen, falls er ein Ehrenamt übernommen hat. Ferner hat er dem Arbeitgeber die Dauer mitzuteilen und ob die ehrenamtliche Tätigkeit in die Arbeitszeit fällt.

11.2 Der Arbeitnehmer darf privaten Ehrenämtern während der Arbeitszeit nicht nachgehen. Übernimmt der Arbeitnehmer öffentliche Ehrenämter, verpflichtet er sich, seine Arbeitszeit nicht stärker, als zu der ordnungsgemäßen Erfüllung des öffentlichen Ehrenamtes erforderlich, in Anspruch zu nehmen.

11.3 Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, bei der Ausübung von Ehrenämtern, gleich welcher Art, auf die Interessen des Arbeitgebers in angemessener Weise Rücksicht zu nehmen.

12 Nebenbeschäftigung

12.1 Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, eine Nebentätigkeit während der Dauer des Arbeitsverhältnisses nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Arbeitgebers zu übernehmen.

12.2 Der Arbeitgeber hat die Entscheidung über den Antrag des Arbeitnehmers auf Zustimmung zur Nebentätigkeit innerhalb von zwei Wochen nach Eingang des Antrages zu treffen. Wird innerhalb dieser Frist eine Verweigerung der Zustimmung zur Nebentätigkeit nicht erklärt, gilt die Zustimmung als erteilt.

13 Kündigungsfristen

13.1 Die ersten sechs Monate des Arbeitsverhältnisses gelten gemäß Paragraph 1 Abs.

13.2 als Probezeit. Innerhalb der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden.

13.2 Nach Ablauf der Probezeit beträgt die Kündigungsfrist 3 Monate zum Quartalsende.

13.3 Jede gesetzliche Verlängerung der Kündigungsfrist zu Gunsten des Arbeitnehmers gilt auch zu Gunsten des Arbeitgebers.

14 Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit Erreichen der Regelaltersgrenze

14.1 Das Arbeitsverhältnis endet spätestens, ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit Ablauf des Monats, in dem der Arbeitnehmer die Regelaltersgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung erreicht und an den unmittelbar anschließend der Arbeitnehmer Anspruch auf eine gesetzliche Regelaltersrente hat.

14.2 Die Regelung zur Altersgrenze in Abs.

14.1 tangiert nicht das jeweilige Recht der Arbeitsvertragsparteien zur ordentlichen Kündigung des Arbeitsverhältnisses. Die Regelung dient einer sachgerechten, berechenbaren Personal- und Nachwuchsplanung und einer in der Altersstruktur ausgewogenen Personalverwaltung.

15 Ausschlussfristen

15.1 Alle beiderseitigen Ansprüche aus dem und/oder im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis müssen innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Fälligkeit in Textform gegenüber der anderen Vertragspartei geltend gemacht werden, ansonsten verfallen sie. Die Nichteinhaltung dieser Ausschlussfrist führt zum Verlust des Anspruchs.

15.2 Lehnt die jeweils andere Vertragspartei den Anspruch in Textform ab oder erklärt sie sich nicht innerhalb von zwei Wochen nach der Geltendmachung des Anspruches in Textform, so verfällt der Anspruch, wenn er nicht innerhalb einer weiteren Frist von drei Monaten nach der Ablehnung oder nach dem Fristablauf gerichtlich geltend gemacht wird. Die Nichteinhaltung dieser Ausschlussfrist führt zum Verlust des Anspruchs.

15.3 Die Ausschlussfristen gelten nicht für unverzichtbare Ansprüche, die kraft Gesetzes der Regelung durch Ausschlussfristen entzogen sind (zum Beispiel AEntG, MiLoG, PflegeArbbV, BetrVG, TVG). Die Ausschlussfristen gelten auch nicht für Ansprüche aus vorsätzlich oder grob fahrlässig begangener (Vertrags-)Pflichtverletzung oder unerlaubter Handlung.

15.4 Die Vorschriften des Verjährungsrechts (Paragraphen 194 ff. BGB) finden keine entsprechende Anwendung.

16 Schriftformklausel

16.1 Änderungen und/oder Ergänzungen des Arbeitsvertrages bedürfen der Schriftform, die elektronische Form ist ausgeschlossen.

16.2 Das Schriftformerfordernis gilt nicht für individuelle vertragliche Abreden zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zur Abänderung und/oder Ergänzung des Arbeitsvertrages.

17 Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages und/oder seine Änderungen beziehungsweise Ergänzungen unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen im Vertrag nicht berührt. Den Arbeitgeber und den Arbeitnehmer trifft bei Unwirksamkeit einer Bestimmung die Pflicht, über eine wirksame und zumutbare Ersatzregelung zu verhandeln, die dem von den Arbeitsvertragsparteien mit der unwirksamen Bestimmung verfolgten wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt.

18 Vertragsaushändigung

Arbeitgeber und Arbeitnehmer erklären und versichern durch ihre Unterschrift, jeweils ein Exemplar dieses Vertrages im Original wechselseitig unterzeichnet erhalten zu haben.

19 Konkretisierung der Aufgaben

Sie betreuen das Ideenportal der Werkstatt, beschreiben Verbesserungen am Akkueinschub und bereiten Wirtschaftlichkeitsdaten für die Produktbesprechung auf. Sie holen Angebote für Prototypenteile ein und dokumentieren Lieferzusagen. Bestellungen dürfen erst nach schriftlicher Freigabe des Einkaufs ausgelöst werden.

Die Tätigkeit umfasst keine eigenständige Freigabe sicherheitsrelevanter Bauteile. Beim Öffnen von Akkupacks und beim Arbeiten an der Prüfeinrichtung werden Sie von einem ausgewiesenen Techniker begleitet. Wöchentliche Werkstattbegehungen dienen der Aufnahme von Anregungen und werden im Verbesserungsbuch mit Datum geführt.

20 Zusammenarbeit und Arbeitsmittel

Die Tätigkeit wird im gemeinsamen Berliner Betrieb erbracht. Arbeitsaufträge, Besprechungen und technische Freigaben werden in einem gemeinsamen Projektsystem dokumentiert. Persönliche Zugangsdaten werden nicht mit Kollegen geteilt. Der Arbeitgeber stellt die erforderlichen Geräte und hält ihren Ausgabezustand im Inventar fest. Bei einem Defekt ist zuerst der interne Support zu informieren; die Beschaffung eines Ersatzgeräts auf eigene Rechnung wird nicht verlangt.

Die fachlichen Aufgaben werden mit dem zuständigen Team abgestimmt. Terminangaben gegenüber Kunden sind mit dem tatsächlichen Bearbeitungsstand abzugleichen. Wird ein Arbeitsschritt wegen fehlender Unterlagen nicht fortgeführt, werden Grund und fehlende Unterlage im Vorgang festgehalten. Es wird kein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg als persönliche Garantie versprochen.

Dienstreisen, notwendige Schulungen und die Bereitstellung neuer Arbeitsmittel werden vorab vereinbart. Die Gesellschaft trägt die Kosten angeordneter Schulungen und der notwendigen Dienstreise. Eine Rückzahlung von Schulungskosten bedarf einer gesonderten Vereinbarung mit Bezeichnung der Maßnahme und der übernommenen Kosten.

21 Übergabe und Aufbewahrung

Aufgabenbezogene Unterlagen sind so abzulegen, dass ein eingewiesener Vertreter den Bearbeitungsstand feststellen kann. Hierzu gehören offene Rückfragen, die zuletzt versendete Fassung und die zugehörigen Anlagen. Nicht freigegebene Dateien werden von der freigegebenen Kundenfassung getrennt aufbewahrt. Private Unterlagen sind vor einer Rückgabe des Geräts in Abstimmung mit dem Support zu entfernen.

Bei Beendigung oder einem vereinbarten Aufgabenwechsel werden Arbeitsmittel gegen Empfangsbestätigung zurückgegeben. Ausstehende Vergütung wird nicht allein deshalb einbehalten, weil eine technische Übergabe noch nicht abgeschlossen ist. Es werden weder private Passwörter verlangt noch private Konten an den Arbeitgeber übertragen.

Eine Änderung der Organisationsstruktur wird gesondert mitgeteilt. Die hier beschriebene Aufgabe erteilt keine Vollmacht, Arbeitnehmer einzustellen, zu entlassen oder die Gesellschaft vor Gericht zu vertreten. Abweichende rechtsgeschäftliche Vollmachten werden mit Umfang und Geltungsdauer gesondert dokumentiert.

Berlin, 20.12.2023

Für die Innovation Systems GmbH: Charlotte Reuter

Maximilian Fischer

Ausfertigung für die Personalregistratur. Namen der Unterzeichner aus dem Vertragsblatt übernommen.

Innovation Systems GmbH
Schlossallee 1, 10115 Berlin

Arbeitsvertrag

Personalnummer P008
Vertragspartner: Paul Weber
Vertragsstand: 20.12.2023

Zwischen der Innovation Systems GmbH, Schlossallee 1, 10115 Berlin – nachfolgend Arbeitgeber genannt – und Herr Paul Weber, Badstraße 5, 10115 Berlin – nachfolgend Arbeitnehmer genannt – wird folgender Arbeitsvertrag vereinbart:

Die Parteien fassen das bereits bestehende Arbeitsverhältnis mit Wirkung ab dem 01.01.2024 neu. Der unten genannte Eintrittstag bleibt für die Beschäftigungsdauer maßgeblich. Die bei Eintritt vereinbarte Probezeit beginnt durch diese Neufassung nicht erneut.

1 Beginn des Arbeitsverhältnisses und Probezeit

1.1 Das Arbeitsverhältnis beginnt am 01.04.2021

1.2 Die ersten sechs Monate des Arbeitsverhältnisses gelten als Probezeit.

2 Tätigkeit und Arbeitsort

2.1 Der Arbeitnehmer wird eingestellt als Innovation Manager. Sein Aufgabengebiet umfasst folgende Tätigkeiten: - Identifikation von Innovationspotenzialen - Entwicklung von Innovationsstrategien - Projektmanagement - Marktforschung - Ideenmanagement - Netzwerkaufbau - Fördermittelakquise - Change Management - Schulung und Weiterbildung Erfolgskontrolle

2.3 Der Arbeitgeber behält sich im Rahmen des Direktionsrechts gem. Paragraph 106 GewO vor, den Arbeitnehmer entsprechend seinen Leistungen und Fähigkeiten 2.8.1 mit einer anderen im Interesse des Arbeitgebers liegenden zumutbaren sowie gleichwertigen Tätigkeit zu betrauen und/oder 2.8.2 an einen anderen Arbeitsort und/oder 2.8.3 vorübergehend auch an auswärtigen Arbeitsplätzen des Arbeitgebers einzusetzen. Hierbei werden die persönlichen Belange des Arbeitnehmers angemessen berücksichtigt.

3 Arbeitszeit

3.1 Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 40 Stunden pro Woche. Die tägliche Arbeitszeit (Beginn und Ende der Arbeitszeit mit Pausen) und ihre Lage richten sich nach den betrieblichen Erfordernissen und der betrieblichen Einteilung.

3.2 Der Arbeitnehmer wird seine ganze Arbeitskraft im Interesse des Arbeitgebers einsetzen. Er ist verpflichtet, auf Anordnung des Arbeitgebers betriebsnotwendige Mehrarbeits- und Überstunden im gesetzlich zulässigen Umfang zu leisten. Gleiches gilt für Nacht-, Schicht-, Samstags-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sowie Arbeitsbereitschaft und Bereitschaftsdienst.

4 Vergütung

4.1 Der Arbeitgeber verpflichtet sich, an den Arbeitnehmer eine monatliche Bruttovergütung in Höhe von 4.900 EUR zu zahlen. Die Auszahlung der monatlichen Bruttovergütung erfolgt bargeldlos jeweils zum Monatsletzen auf ein dem Arbeitgeber vom Arbeitnehmer anzugebendes inländisches Bankkonto.

4.2 Eine Gewährung sonstiger Leistungen (zum Beispiel Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld etc.) durch den Arbeitgeber erfolgt freiwillig und mit der Maßgabe, dass auch mit einer wiederholten Zahlung kein Rechtsanspruch für die Zukunft entsteht bzw. begründet wird.

5 Über- und Mehrarbeit

5.1 Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, im Rahmen des gesetzlich Zulässigen Überstunden und Mehrarbeit zu leisten.

5.2 Ein Anspruch auf Über- oder Mehrarbeitsstundenabgeltung besteht nur, wenn die Über- oder Mehrarbeit arbeitgeberseits angeordnet oder vereinbart worden ist oder wenn sie aus dringenden betrieblichen Interessen erforderlich war und der Arbeitnehmer Beginn und Ende der Über-/Mehrarbeit spätestens am folgenden Tag dem Arbeitgeber gegenüber in Textform anzeigt.

6 Gehaltsverpfändung und -abtretung

Die Abtretung oder Verpfändung von Lohn- und sonstigen Vergütungsansprüchen ist ausgeschlossen, es sei denn, es liegt die vorherige schriftliche Zustimmung des Arbeitgebers vor.

7 Arbeitsverhinderung

Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Arbeitgeber jede Arbeitsverhinderung und ihre voraussichtliche Dauer unverzüglich anzuzeigen. Auf Verlangen sind die Gründe der Arbeitsverhinderung anzugeben. Bei anstehenden Terminsachen hat der Arbeitnehmer den Arbeitgeber auf vordringlich zu erledigende Arbeiten hinzuweisen.

8 Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall

8.1 Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Arbeitgeber jede Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer unverzüglich mitzuteilen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als drei Kalendertage, hat der Arbeitnehmer eine ärztliche Bescheinigung über das Bestehen der Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer spätestens am darauffolgenden Arbeitstag vorzulegen. Der Arbeitgeber ist berechtigt, die Vorlage der ärztlichen Bescheinigung früher zu verlangen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als in der Bescheinigung angegeben, ist der Arbeitnehmer verpflichtet, eine neue ärztliche Bescheinigung vorzulegen.

8.2 Abs.

8.1 S. 2 bis 4 gilt nicht für einen Arbeitnehmer, der Versicherter einer gesetzlichen Krankenkasse ist. Dieser ist verpflichtet, zu den in Abs.

8.1 S. 2 bis 4 genannten Zeitpunkten das Bestehen einer Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer feststellen und sich eine ärztliche Bescheinigung nach Abs.

8.1 S. 2 oder 4 aushändigen zu lassen. Die S. 1 und 2 gelten nicht 8.8.1 für einen Arbeitnehmer, der kein Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse ist (hier gilt Abs.

8.1), 8.8.2 für einen Arbeitnehmer, der sich im Ausland aufhält (hier gilt derzeit Paragraph 5 Abs. 2 EFZG), 8.8.3 in Fällen der Feststellung der Arbeitsunfähigkeit durch einen Arzt, der nicht an der vertragsärztlichen Versorgung teilnimmt (hier gilt Abs.

8.1).

8.3 Die in Abs.

8.1 und Abs.

8.2 geregelten Mitteilungs-, Nachweis- und Feststellungspflichten bestehen auch im Anschluss an die Beendigung einer etwaigen Entgeltfortzahlung.

8.4 Der Arbeitnehmer ist bereit und damit verpflichtet, die Art und Ursache der Erkrankung, soweit bekannt, unverzüglich anzugeben, wenn diese Schutzmaßnahmen des Arbeitgebers für andere Arbeitnehmer aufgrund einer Ansteckungs- und Infektionsgefahr erfordert.

8.5 Bei Arbeitsunfähigkeit in Folge Krankheit erhält der Arbeitnehmer Entgeltfortzahlung nach den gesetzlichen Vorschriften.

8.6 Bei Arbeitsunfähigkeit in Folge Drittverursachung hat der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber unverzüglich die zur Geltendmachung des Schadensersatzanspruchs gegenüber Dritten erforderlichen Angaben zu machen.

9 Urlaub

9.1 Der Arbeitnehmer erhält bei einer 6-Tage-Woche kalenderjährlich einen Urlaub von 24 Arbeitstagen als gesetzlichen Mindesturlaub. Schwerbehinderte Menschen haben Anspruch auf einen zusätzlichen gesetzlichen Mindesturlaub von sechs Arbeitstagen im Urlaubsjahr. Der gesetzliche Mindesturlaub muss im laufenden Kalenderjahr gewährt und genommen werden, ansonsten verfällt er. Eine Übertragung des gesetzlichen Mindesturlaubs auf das nächste Kalenderjahr ist nur statthaft, wenn dringende betriebliche oder in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe dies rechtfertigen. Im Falle der Übertragung muss der gesetzliche Mindesturlaub in den ersten drei Monaten des folgenden Kalenderjahres gewährt und genommen werden, ansonsten verfällt er. Konnte der gesetzliche Mindesturlaub wegen Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers nicht genommen werden, geht der gesetzliche Mindesturlaubsanspruch 15 Kalendermonate nach dem Ende des Urlaubsjahres, mithin am 31.3. des 2. Folgejahres unter.

9.2 Der Arbeitnehmer erhält darüber hinaus kalenderjährlich einen übergesetzlichen Zusatzurlaub von weiteren sechs Arbeitstagen. Der übergesetzliche Zusatzurlaub ist innerhalb des Kalenderjahres zu nehmen, ansonsten verfällt er, unabhängig von einer bestehenden Arbeitsunfähigkeit oder Mitwirkungsobliegenheiten des Arbeitgebers. Eine Übertragung des übergesetzlichen Zusatzurlaubes auf das nächste Jahr ist nur statthaft, wenn dringende betriebliche oder in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe eine Übertragung erforderlich machen. Im Falle der Übertragung muss der Zusatzurlaub in den ersten drei Monaten des nachfolgenden Kalenderjahres gewährt und genommen werden. Ansonsten verfällt der Zusatzurlaub mit Ablauf des 31.3. des nachfolgenden Kalenderjahres auch dann, wenn er wegen Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers nicht genommen werden konnte oder der Arbeitgeber Mitwirkungsobliegenheiten nicht entsprochen hat. Eine Abgeltung des übergesetzlichen Urlaubsanspruches ist ausgeschlossen.

9.3 Die Festlegung des Urlaubs erfolgt durch den Arbeitgeber auf Antrag und unter Berücksichtigung der Wünsche des Arbeitnehmers. Dringende betriebliche Gründe haben Vorrang. Ein Urlaubsantrag gilt mit schriftlicher Bestätigung durch den Arbeitgeber als bewilligt. Als bewilligt gilt zunächst der gesetzliche Mindesturlaub gem. Abs.

9.1 bis zu dessen vollständiger Erfüllung – anschließend bei schwerbehinderten Menschen deren zusätzlicher gesetzlicher Mindesturlaub –, erst danach der übergesetzliche Zusatzurlaub gem. Abs.

9.2 . Während des Übertragungszeitraumes (1.1. bis 31.3. des nachfolgenden Kalenderjahres) gilt zunächst der übertragene gesetzliche Mindesturlaub – sodann bei schwerbehinderten Menschen deren gesetzlicher Mindesturlaub –, danach der übertragene übergesetzliche Zusatzurlaub sowie erst danach der in dem betreffenden Kalenderjahr entstehende bzw. entstandene gesetzliche Mindesturlaub – bei schwerbehinderten Menschen deren zusätzlicher gesetzlicher Mindesturlaub – und übergesetzliche Zusatzurlaub als bewilligt.

10 Verschwiegenheitspflicht

10.1 Der Arbeitnehmer hat über ihn bekannt gewordene Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sowohl während der Dauer des Arbeitsverhältnisses als auch nach dessen Beendigung dritten Personen gegenüber als auch gegenüber anderen Arbeitnehmern, die mit dem betreffenden Arbeitsgebiet nicht unmittelbar befasst sind, Verschwiegenheit zu wahren. Insbesondere verpflichtet er sich, Dritten gegenüber keine Informationen weiterzugeben, die als vertraulich klassifiziert sind (zum Beispiel Kostenaufstellungen, Angebote etc.). Der Arbeitnehmer verpflichtet sich ferner, Anweisungen des Arbeitgebers zur Geheimhaltung zu erfüllen und im Zweifelsfall eine Weisung des Arbeitgebers zur Vertraulichkeit bestimmter Tatsachen einzuholen. Als Geschäftsgeheimnisse geheim zu halten sind insbesondere: - Produktionsverfahren - Rezepturen und Formeln - Technische Zeichnungen und Pläne - Kundendaten - Lieferantendaten - Marketingstrategien - Geschäftszahlen und Finanzdaten - Forschungs- und Entwicklungsergebnisse - Patentanmeldungen - Software- und Quellcodes

10.2 Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses besteht die Verpflichtung zur Verschwiegenheit hinsichtlich nachfolgender Geschäftsgeheimnisse fort: - Produktionsverfahren - Rezepturen und Formeln - Technische Zeichnungen und Pläne - Kundendaten - Lieferantendaten

10.3 Sollte die nachvertragliche Verschwiegenheitspflicht den Arbeitnehmer in seinem beruflichen Fortkommen unangemessen behindern, hat er gegen den Arbeitgeber einen Anspruch auf Freistellung von dieser Pflicht.

10.4 Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Arbeitnehmer insbesondere gem. Paragraph 10 GeschGehG zum Ersatz des Schadens, der dem Arbeitgeber aufgrund einer (Geheimnis-)Rechtsverletzung entsteht, oder gem. Paragraph 11 GeschGehG zur Abfindung des Arbeitgebers in Geld verpflichtet ist. Ein Zuwiderhandeln gegen die Abs.

10.1 und

10.2 wertet der Arbeitgeber als Rechtsverletzung iSd Paragraph 4 GeschGehG und behält sich vor, sämtliche ihm zustehenden Schadensersatzansprüche gegenüber dem Arbeitnehmer geltend zu machen.

11 Ehrenamt

11.1 Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, dem Arbeitgeber unverzüglich mitzuteilen, falls er ein Ehrenamt übernommen hat. Ferner hat er dem Arbeitgeber die Dauer mitzuteilen und ob die ehrenamtliche Tätigkeit in die Arbeitszeit fällt.

11.2 Der Arbeitnehmer darf privaten Ehrenämtern während der Arbeitszeit nicht nachgehen. Übernimmt der Arbeitnehmer öffentliche Ehrenämter, verpflichtet er sich, seine Arbeitszeit nicht stärker, als zu der ordnungsgemäßen Erfüllung des öffentlichen Ehrenamtes erforderlich, in Anspruch zu nehmen.

11.3 Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, bei der Ausübung von Ehrenämtern, gleich welcher Art, auf die Interessen des Arbeitgebers in angemessener Weise Rücksicht zu nehmen.

12 Nebenbeschäftigung

12.1 Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, eine Nebentätigkeit während der Dauer des Arbeitsverhältnisses nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Arbeitgebers zu übernehmen.

12.2 Der Arbeitgeber hat die Entscheidung über den Antrag des Arbeitnehmers auf Zustimmung zur Nebentätigkeit innerhalb von zwei Wochen nach Eingang des Antrages zu treffen. Wird innerhalb dieser Frist eine Verweigerung der Zustimmung zur Nebentätigkeit nicht erklärt, gilt die Zustimmung als erteilt.

13 Kündigungsfristen

13.1 Die ersten sechs Monate des Arbeitsverhältnisses gelten gemäß Paragraph 1 Abs.

13.2 als Probezeit. Innerhalb der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden.

13.2 Nach Ablauf der Probezeit beträgt die Kündigungsfrist 3 Monate zum Quartalsende.

13.3 Jede gesetzliche Verlängerung der Kündigungsfrist zu Gunsten des Arbeitnehmers gilt auch zu Gunsten des Arbeitgebers.

14 Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit Erreichen der Regelaltersgrenze

14.1 Das Arbeitsverhältnis endet spätestens, ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit Ablauf des Monats, in dem der Arbeitnehmer die Regelaltersgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung erreicht und an den unmittelbar anschließend der Arbeitnehmer Anspruch auf eine gesetzliche Regelaltersrente hat.

14.2 Die Regelung zur Altersgrenze in Abs.

14.1 tangiert nicht das jeweilige Recht der Arbeitsvertragsparteien zur ordentlichen Kündigung des Arbeitsverhältnisses. Die Regelung dient einer sachgerechten, berechenbaren Personal- und Nachwuchsplanung und einer in der Altersstruktur ausgewogenen Personalverwaltung.

15 Ausschlussfristen

15.1 Alle beiderseitigen Ansprüche aus dem und/oder im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis müssen innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Fälligkeit in Textform gegenüber der anderen

Vertragspartei geltend gemacht werden, ansonsten verfallen sie. Die Nichteinhaltung dieser Ausschlussfrist führt zum Verlust des Anspruchs.

15.2 Lehnt die jeweils andere Vertragspartei den Anspruch in Textform ab oder erklärt sie sich nicht innerhalb von zwei Wochen nach der Geltendmachung des Anspruches in Textform, so verfällt der Anspruch, wenn er nicht innerhalb einer weiteren Frist von drei Monaten nach der Ablehnung oder nach dem Fristablauf gerichtlich geltend gemacht wird. Die Nichteinhaltung dieser Ausschlussfrist führt zum Verlust des Anspruchs.

15.3 Die Ausschlussfristen gelten nicht für unverzichtbare Ansprüche, die kraft Gesetzes der Regelung durch Ausschlussfristen entzogen sind (zum Beispiel AEntG, MiLoG, PflegeArbV, BetrVG, TVG). Die Ausschlussfristen gelten auch nicht für Ansprüche aus vorsätzlich oder grob fahrlässig begangener (Vertrags-)Pflichtverletzung oder unerlaubter Handlung.

15.4 Die Vorschriften des Verjährungsrechts (Paragraphen 194 ff. BGB) finden keine entsprechende Anwendung.

16 Schriftformklausel

16.1 Änderungen und/oder Ergänzungen des Arbeitsvertrages bedürfen der Schriftform, die elektronische Form ist ausgeschlossen.

16.2 Das Schriftformerfordernis gilt nicht für individuelle vertragliche Abreden zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zur Abänderung und/oder Ergänzung des Arbeitsvertrages.

17 Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages und/oder seine Änderungen beziehungsweise Ergänzungen unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen im Vertrag nicht berührt. Den Arbeitgeber und den Arbeitnehmer trifft bei Unwirksamkeit einer Bestimmung die Pflicht, über eine wirksame und zumutbare Ersatzregelung zu verhandeln, die dem von den Arbeitsvertragsparteien mit der unwirksamen Bestimmung verfolgten wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt.

18 Vertragsaushändigung

Arbeitgeber und Arbeitnehmer erklären und versichern durch ihre Unterschrift, jeweils ein Exemplar dieses Vertrages im Original wechselseitig unterzeichnet erhalten zu haben.

19 Konkretisierung der Aufgaben

Sie führen die technischen Partnerschaften mit Hochschulen und Lieferanten. Sie bereiten Versuchsvereinbarungen vor, halten den Stand der Entwicklungsmeilensteine fest und betreuen den Transfer von Messdaten in die Produktentwicklung. Vertragsfreigaben, Personalentscheidungen und rechtsgeschäftliche Vertretung sind nicht Bestandteil der Funktion.

Vorträge über nicht veröffentlichte Projektergebnisse stimmen Sie mit dem verantwortlichen Entwicklungsleiter ab. Wissenschaftliche Veröffentlichungen aus vorbestehenden Hochschulprojekten werden in einer gesonderten Liste dokumentiert. Für die Betreuung einer studentischen Werkstattgruppe sind bis zu zwei Stunden im Monat innerhalb der vereinbarten Arbeitszeit vorgesehen.

20 Zusammenarbeit und Arbeitsmittel

Die Tätigkeit wird im gemeinsamen Berliner Betrieb erbracht. Arbeitsaufträge, Besprechungen und technische Freigaben werden in einem gemeinsamen Projektsystem dokumentiert. Persönliche Zugangsdaten werden nicht mit Kollegen geteilt. Der Arbeitgeber stellt die erforderlichen Geräte und hält ihren Ausgabezustand im Inventar fest. Bei einem Defekt ist zuerst der interne Support zu informieren; die Beschaffung eines Ersatzgeräts auf eigene Rechnung wird nicht verlangt.

Die fachlichen Aufgaben werden mit dem zuständigen Team abgestimmt. Terminangaben gegenüber Kunden sind mit dem tatsächlichen Bearbeitungsstand abzugleichen. Wird ein Arbeitsschritt wegen

fehlender Unterlagen nicht fortgeführt, werden Grund und fehlende Unterlage im Vorgang festgehalten. Es wird kein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg als persönliche Garantie versprochen.

Dienstreisen, notwendige Schulungen und die Bereitstellung neuer Arbeitsmittel werden vorab vereinbart. Die Gesellschaft trägt die Kosten angeordneter Schulungen und der notwendigen Dienstreise. Eine Rückzahlung von Schulungskosten bedarf einer gesonderten Vereinbarung mit Bezeichnung der Maßnahme und der übernommenen Kosten.

21 Übergabe und Aufbewahrung

Aufgabenbezogene Unterlagen sind so abzulegen, dass ein eingewiesener Vertreter den Bearbeitungsstand feststellen kann. Hierzu gehören offene Rückfragen, die zuletzt versendete Fassung und die zugehörigen Anlagen. Nicht freigegebene Dateien werden von der freigegebenen Kundenfassung getrennt aufbewahrt. Private Unterlagen sind vor einer Rückgabe des Geräts in Abstimmung mit dem Support zu entfernen.

Bei Beendigung oder einem vereinbarten Aufgabenwechsel werden Arbeitsmittel gegen Empfangsbestätigung zurückgegeben. Ausstehende Vergütung wird nicht allein deshalb einbehalten, weil eine technische Übergabe noch nicht abgeschlossen ist. Es werden weder private Passwörter verlangt noch private Konten an den Arbeitgeber übertragen.

Eine Änderung der Organisationsstruktur wird gesondert mitgeteilt. Die hier beschriebene Aufgabe erteilt keine Vollmacht, Arbeitnehmer einzustellen, zu entlassen oder die Gesellschaft vor Gericht zu vertreten. Abweichende rechtsgeschäftliche Vollmachten werden mit Umfang und Geltungsdauer gesondert dokumentiert.

Berlin, 20.12.2023

Für die Innovation Systems GmbH: Charlotte Reuter

Paul Weber

Ausfertigung für die Personalregistratur. Namen der Unterzeichner aus dem Vertragsblatt übernommen.

Innovation Systems GmbH
Schlossallee 1, 10115 Berlin

Arbeitsvertrag

Personalnummer P009
Vertragspartner: Sophie Schmidt
Vertragsstand: 20.12.2023

Zwischen der Innovation Systems GmbH, Schlossallee 1, 10115 Berlin – nachfolgend Arbeitgeber genannt – und Frau Sophie Schmidt, Badstraße 2, 10115 Berlin – nachfolgend Arbeitnehmer genannt – wird folgender Arbeitsvertrag vereinbart:

Die Parteien fassen das bereits bestehende Arbeitsverhältnis mit Wirkung ab dem 01.01.2024 neu. Der unten genannte Eintrittstag bleibt für die Beschäftigungsdauer maßgeblich. Die bei Eintritt vereinbarte Probezeit beginnt durch diese Neufassung nicht erneut.

1 Beginn des Arbeitsverhältnisses und Probezeit

- 1.1 Das Arbeitsverhältnis beginnt am 01.9.2022
- 1.2 Die ersten sechs Monate des Arbeitsverhältnisses gelten als Probezeit.

2 Tätigkeit und Arbeitsort

- 2.1 Der Arbeitnehmer wird eingestellt als Head of Innovation. Sein Aufgabengebiet umfasst folgende Tätigkeiten: Erfolgskontrolle
- 2.3 Der Arbeitgeber behält sich im Rahmen des Direktionsrechts gem. Paragraph 106 GewO vor, den Arbeitnehmer entsprechend seinen Leistungen und Fähigkeiten 2.8.1 mit einer anderen im Interesse des Arbeitgebers liegenden zumutbaren sowie gleichwertigen Tätigkeit zu betrauen und/oder 2.8.2 an einen anderen Arbeitsort und/oder 2.8.3 vorübergehend auch an auswärtigen Arbeitsplätzen des Arbeitgebers einzusetzen. Hierbei werden die persönlichen Belange des Arbeitnehmers angemessen berücksichtigt.

3 Arbeitszeit

- 3.1 Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 40 Stunden pro Woche. Die tägliche Arbeitszeit (Beginn und Ende der Arbeitszeit mit Pausen) und ihre Lage richten sich nach den betrieblichen Erfordernissen und der betrieblichen Einteilung.
- 3.2 Der Arbeitnehmer wird seine ganze Arbeitskraft im Interesse des Arbeitgebers einsetzen. Er ist verpflichtet, auf Anordnung des Arbeitgebers betriebsnotwendige Mehrarbeits- und Überstunden im gesetzlich zulässigen Umfang zu leisten. Gleiches gilt für Nacht-, Schicht-, Samstags-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sowie Arbeitsbereitschaft und Bereitschaftsdienst.

4 Vergütung

- 4.1 Der Arbeitgeber verpflichtet sich, an den Arbeitnehmer eine monatliche Bruttovergütung in Höhe von 6.900 EUR zu zahlen. Die Auszahlung der monatlichen Bruttovergütung erfolgt bargeldlos jeweils zum Monatsletzten auf ein dem Arbeitgeber vom Arbeitnehmer anzugebendes inländisches Bankkonto.
- 4.2 Eine Gewährung sonstiger Leistungen (zum Beispiel Weihnachts- und Urlaubsgeld etc.) durch den Arbeitgeber erfolgt freiwillig und mit der Maßgabe, dass auch mit einer wiederholten Zahlung kein Rechtsanspruch für die Zukunft entsteht bzw. begründet wird.

5 Über- und Mehrarbeit

- 5.1 Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, im Rahmen des gesetzlich Zulässigen Überstunden und Mehrarbeit zu leisten.
- 5.2 Ein Anspruch auf Über- oder Mehrarbeitsstundenabgeltung besteht nur, wenn die Über- oder Mehrarbeit arbeitgeberseits angeordnet oder vereinbart worden ist oder wenn sie aus dringenden

betrieblichen Interessen erforderlich war und der Arbeitnehmer Beginn und Ende der Über-/Mehrarbeit spätestens am folgenden Tag dem Arbeitgeber gegenüber in Textform anzeigt.

5.3 Durch die zu zahlende Bruttovergütung ist eine etwaig notwendig werdende Über- oder Mehrarbeit abgegolten.

6 Gehaltsverpfändung und -abtretung

Die Abtretung oder Verpfändung von Lohn- und sonstigen Vergütungsansprüchen ist ausgeschlossen, es sei denn, es liegt die vorherige schriftliche Zustimmung des Arbeitgebers vor.

7 Arbeitsverhinderung

Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Arbeitgeber jede Arbeitsverhinderung und ihre voraussichtliche Dauer unverzüglich anzuzeigen. Auf Verlangen sind die Gründe der Arbeitsverhinderung anzugeben. Bei anstehenden Terminsachen hat der Arbeitnehmer den Arbeitgeber auf vordringlich zu erledigende Arbeiten hinzuweisen.

8 Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall

8.1 Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Arbeitgeber jede Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer unverzüglich mitzuteilen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als drei Kalendertage, hat der Arbeitnehmer eine ärztliche Bescheinigung über das Bestehen der Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer spätestens am darauffolgenden Arbeitstag vorzulegen. Der Arbeitgeber ist berechtigt, die Vorlage der ärztlichen Bescheinigung früher zu verlangen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als in der Bescheinigung angegeben, ist der Arbeitnehmer verpflichtet, eine neue ärztliche Bescheinigung vorzulegen.

8.2 Abs.

8.1 S. 2 bis 4 gilt nicht für einen Arbeitnehmer, der Versicherter einer gesetzlichen Krankenkasse ist. Dieser ist verpflichtet, zu den in Abs.

8.1 S. 2 bis 4 genannten Zeitpunkten das Bestehen einer Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer feststellen und sich eine ärztliche Bescheinigung nach Abs.

8.1 S. 2 oder 4 aushändigen zu lassen. Die S. 1 und 2 gelten nicht 8.8.1 für einen Arbeitnehmer, der kein Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse ist (hier gilt Abs.

8.1), 8.8.2 für einen Arbeitnehmer, der sich im Ausland aufhält (hier gilt derzeit Paragraph 5 Abs. 2 EFZG), 8.8.3 in Fällen der Feststellung der Arbeitsunfähigkeit durch einen Arzt, der nicht an der vertragsärztlichen Versorgung teilnimmt (hier gilt Abs.

8.1).

8.3 Die in Abs.

8.1 und Abs.

8.2 geregelten Mitteilungs-, Nachweis- und Feststellungspflichten bestehen auch im Anschluss an die Beendigung einer etwaigen Entgeltfortzahlung.

8.4 Der Arbeitnehmer ist bereit und damit verpflichtet, die Art und Ursache der Erkrankung, soweit bekannt, unverzüglich anzugeben, wenn diese Schutzmaßnahmen des Arbeitgebers für andere Arbeitnehmer aufgrund einer Ansteckungs- und Infektionsgefahr erfordert.

8.5 Bei Arbeitsunfähigkeit in Folge Krankheit erhält der Arbeitnehmer Entgeltfortzahlung nach den gesetzlichen Vorschriften.

8.6 Bei Arbeitsunfähigkeit in Folge Drittverursachung hat der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber unverzüglich die zur Geltendmachung des Schadensersatzanspruchs gegenüber Dritten erforderlichen Angaben zu machen.

9 Urlaub

9.1 Der Arbeitnehmer erhält bei einer 6-Tage-Woche kalenderjährlich einen Urlaub von 24 Arbeitstagen als gesetzlichen Mindesturlaub. Schwerbehinderte Menschen haben Anspruch auf einen zusätzlichen gesetzlichen Mindesturlaub von sechs Arbeitstagen im Urlaubsjahr. Der gesetzliche Mindesturlaub muss im laufenden Kalenderjahr gewährt und genommen werden, ansonsten verfällt er. Eine Übertragung des gesetzlichen Mindesturlaubs auf das nächste Kalenderjahr ist nur statthaft, wenn dringende betriebliche oder in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe dies rechtfertigen. Im Falle der Übertragung muss der gesetzliche Mindesturlaub in den ersten drei Monaten des folgenden Kalenderjahres gewährt und genommen werden, ansonsten verfällt er. Konnte der gesetzliche Mindesturlaub wegen Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers nicht genommen werden, geht der gesetzliche Mindesturlaubsanspruch 15 Kalendermonate nach dem Ende des Urlaubsjahres, mithin am 31.3. des 2. Folgejahres unter.

9.2 Der Arbeitnehmer erhält darüber hinaus kalenderjährlich einen übergesetzlichen Zusatzurlaub von weiteren sechs Arbeitstagen. Der übergesetzliche Zusatzurlaub ist innerhalb des Kalenderjahres zu nehmen, ansonsten verfällt er, unabhängig von einer bestehenden Arbeitsunfähigkeit oder Mitwirkungsobliegenheiten des Arbeitgebers. Eine Übertragung des übergesetzlichen Zusatzurlaubes auf das nächste Jahr ist nur statthaft, wenn dringende betriebliche oder in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe eine Übertragung erforderlich machen. Im Falle der Übertragung muss der Zusatzurlaub in den ersten drei Monaten des nachfolgenden Kalenderjahres gewährt und genommen werden. Ansonsten verfällt der Zusatzurlaub mit Ablauf des 31.3. des nachfolgenden Kalenderjahres auch dann, wenn er wegen Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers nicht genommen werden konnte oder der Arbeitgeber Mitwirkungsobliegenheiten nicht entsprochen hat. Eine Abgeltung des übergesetzlichen Urlaubsanspruches ist ausgeschlossen.

9.3 Die Festlegung des Urlaubs erfolgt durch den Arbeitgeber auf Antrag und unter Berücksichtigung der Wünsche des Arbeitnehmers. Dringende betriebliche Gründe haben Vorrang. Ein Urlaubsantrag gilt mit schriftlicher Bestätigung durch den Arbeitgeber als bewilligt. Als bewilligt gilt zunächst der gesetzliche Mindesturlaub gem. Abs.

9.1 bis zu dessen vollständiger Erfüllung – anschließend bei schwerbehinderten Menschen deren zusätzlicher gesetzlicher Mindesturlaub –, erst danach der übergesetzliche Zusatzurlaub gem. Abs.

9.2 . Während des Übertragungszeitraumes (1.1. bis 31.3. des nachfolgenden Kalenderjahres) gilt zunächst der übertragene gesetzliche Mindesturlaub – sodann bei schwerbehinderten Menschen deren gesetzlicher Mindesturlaub –, danach der übertragene übergesetzliche Zusatzurlaub sowie erst danach der in dem betreffenden Kalenderjahr entstehende bzw. entstandene gesetzliche Mindesturlaub – bei schwerbehinderten Menschen deren zusätzlicher gesetzlicher Mindesturlaub – und übergesetzliche Zusatzurlaub als bewilligt.

10 Verschwiegenheitspflicht

10.1 Der Arbeitnehmer hat über ihn bekannt gewordene Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sowohl während der Dauer des Arbeitsverhältnisses als auch nach dessen Beendigung dritten Personen gegenüber als auch gegenüber anderen Arbeitnehmern, die mit dem betreffenden Arbeitsgebiet nicht unmittelbar befasst sind, Verschwiegenheit zu wahren. Insbesondere verpflichtet er sich, Dritten gegenüber keine Informationen weiterzugeben, die als vertraulich klassifiziert sind (zum Beispiel Kostenaufstellungen, Angebote etc.). Der Arbeitnehmer verpflichtet sich ferner, Anweisungen des Arbeitgebers zur Geheimhaltung zu erfüllen und im Zweifelsfall eine Weisung des Arbeitgebers zur Vertraulichkeit bestimmter Tatsachen einzuholen. Als Geschäftsgeheimnisse geheim zu halten sind insbesondere: - Produktionsverfahren - Rezepturen und Formeln - Technische Zeichnungen und Pläne - Kundendaten - Lieferantendaten - Marketingstrategien - Geschäftszahlen und Finanzdaten - Forschungs- und Entwicklungsergebnisse - Patentanmeldungen - Software- und Quellcodes

10.2 Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses besteht die Verpflichtung zur Verschwiegenheit hinsichtlich nachfolgender Geschäftsgeheimnisse fort: - Produktionsverfahren - Rezepturen und Formeln - Technische Zeichnungen und Pläne - Kundendaten - Lieferantendaten

10.3 Sollte die nachvertragliche Verschwiegenheitspflicht den Arbeitnehmer in seinem beruflichen Fortkommen unangemessen behindern, hat er gegen den Arbeitgeber einen Anspruch auf Freistellung von dieser Pflicht.

10.4 Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Arbeitnehmer insbesondere gem. Paragraph 10 GeschGehG zum Ersatz des Schadens, der dem Arbeitgeber aufgrund einer (Geheimnis-)Rechtsverletzung entsteht, oder gem. Paragraph 11 GeschGehG zur Abfindung des Arbeitgebers in Geld verpflichtet ist. Ein Zuwiderhandeln gegen die Abs.

10.1 und

10.2 wertet der Arbeitgeber als Rechtsverletzung iSd Paragraph 4 GeschGehG und behält sich vor, sämtliche ihm zustehenden Schadensersatzansprüche gegenüber dem Arbeitnehmer geltend zu machen.

11 Ehrenamt

11.1 Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, dem Arbeitgeber unverzüglich mitzuteilen, falls er ein Ehrenamt übernommen hat. Ferner hat er dem Arbeitgeber die Dauer mitzuteilen und ob die ehrenamtliche Tätigkeit in die Arbeitszeit fällt.

11.2 Der Arbeitnehmer darf privaten Ehrenämtern während der Arbeitszeit nicht nachgehen. Übernimmt der Arbeitnehmer öffentliche Ehrenämter, verpflichtet er sich, seine Arbeitszeit nicht stärker, als zu der ordnungsgemäßen Erfüllung des öffentlichen Ehrenamtes erforderlich, in Anspruch zu nehmen.

11.3 Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, bei der Ausübung von Ehrenämtern, gleich welcher Art, auf die Interessen des Arbeitgebers in angemessener Weise Rücksicht zu nehmen.

12 Nebenbeschäftigung

12.1 Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, eine Nebentätigkeit während der Dauer des Arbeitsverhältnisses nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Arbeitgebers zu übernehmen.

12.2 Der Arbeitgeber hat die Entscheidung über den Antrag des Arbeitnehmers auf Zustimmung zur Nebentätigkeit innerhalb von zwei Wochen nach Eingang des Antrages zu treffen. Wird innerhalb dieser Frist eine Verweigerung der Zustimmung zur Nebentätigkeit nicht erklärt, gilt die Zustimmung als erteilt.

13 Kündigungsfristen

13.1 Die ersten sechs Monate des Arbeitsverhältnisses gelten gemäß Paragraph 1 Abs.

13.2 als Probezeit. Innerhalb der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden.

13.2 Nach Ablauf der Probezeit beträgt die Kündigungsfrist 3 Monate zum Quartalsende.

13.3 Jede gesetzliche Verlängerung der Kündigungsfrist zu Gunsten des Arbeitnehmers gilt auch zu Gunsten des Arbeitgebers.

14 Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit Erreichen der Regelaltersgrenze

14.1 Das Arbeitsverhältnis endet spätestens, ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit Ablauf des Monats, in dem der Arbeitnehmer die Regelaltersgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung erreicht und an den unmittelbar anschließend der Arbeitnehmer Anspruch auf eine gesetzliche Regelaltersrente hat.

14.2 Die Regelung zur Altersgrenze in Abs.

14.1 tangiert nicht das jeweilige Recht der Arbeitsvertragsparteien zur ordentlichen Kündigung des Arbeitsverhältnisses. Die Regelung dient einer sachgerechten, berechenbaren Personal- und Nachwuchsplanung und einer in der Altersstruktur ausgewogenen Personalverwaltung.

15 Ausschlussfristen

15.1 Alle beiderseitigen Ansprüche aus dem und/oder im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis müssen innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Fälligkeit in Schriftform gegenüber der anderen

Vertragspartei geltend gemacht werden, ansonsten verfallen sie. Die Nichteinhaltung dieser Ausschlussfrist führt zum Verlust des Anspruchs.

15.2 Lehnt die jeweils andere Vertragspartei den Anspruch in Schriftform ab oder erklärt sie sich nicht innerhalb von zwei Wochen nach der Geltendmachung des Anspruches in Schriftform, so verfällt der Anspruch, wenn er nicht innerhalb einer weiteren Frist von drei Monaten nach der Ablehnung oder nach dem Fristablauf gerichtlich geltend gemacht wird. Die Nichteinhaltung dieser Ausschlussfrist führt zum Verlust des Anspruchs.

15.3 Die Ausschlussfristen gelten nicht für unverzichtbare Ansprüche, die kraft Gesetzes der Regelung durch Ausschlussfristen entzogen sind (zum Beispiel AEntG, MiLoG, PflegeArbStättV, BetrVG, TVG). Die Ausschlussfristen gelten auch nicht für Ansprüche aus vorsätzlich oder grob fahrlässig begangener (Vertrags-)Pflichtverletzung oder unerlaubter Handlung.

15.4 Die Vorschriften des Verjährungsrechts (Paragraphen 194 ff. BGB) finden keine entsprechende Anwendung.

16 Schriftformklausel

16.1 Änderungen und/oder Ergänzungen des Arbeitsvertrages bedürfen der Schriftform, die elektronische Form ist ausgeschlossen.

16.2 Das Schriftformerfordernis gilt nicht für individuelle vertragliche Abreden zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zur Abänderung und/oder Ergänzung des Arbeitsvertrages.

17 Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages und/oder seine Änderungen beziehungsweise Ergänzungen unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen im Vertrag nicht berührt. Den Arbeitgeber und den Arbeitnehmer trifft bei Unwirksamkeit einer Bestimmung die Pflicht, über eine wirksame und zumutbare Ersatzregelung zu verhandeln, die dem von den Arbeitsvertragsparteien mit der unwirksamen Bestimmung verfolgten wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt.

18 Vertragsaushändigung

Arbeitgeber und Arbeitnehmer erklären und versichern durch ihre Unterschrift, jeweils ein Exemplar dieses Vertrages im Original wechselseitig unterzeichnet erhalten zu haben.

19 Konkretisierung der Aufgaben

Sie koordinieren das Produktteam und legen die Reihenfolge der fachlichen Arbeiten innerhalb des freigegebenen Budgets fest. Sie berichten monatlich an die Geschäftsführung über Pilotaufträge, offene Abnahmen und Kapazitäten. Die Berechtigung, Arbeitnehmer selbstständig einzustellen oder zu entlassen, wird nicht übertragen.

Sie führen fachliche Entwicklungsgespräche und schlagen Schulungen vor. Freigaben von Gehalt, Bonus und Versetzung bleiben der Geschäftsführung vorbehalten. Bei Zielkonflikten zwischen Kundentermin und technischem Freigabestand dokumentieren Sie beide Positionen; die endgültige Entscheidung wird nicht allein aus einem Vertriebsdatum abgeleitet.

20 Zusammenarbeit und Arbeitsmittel

Die Tätigkeit wird im gemeinsamen Berliner Betrieb erbracht. Arbeitsaufträge, Besprechungen und technische Freigaben werden in einem gemeinsamen Projektsystem dokumentiert. Persönliche Zugangsdaten werden nicht mit Kollegen geteilt. Der Arbeitgeber stellt die erforderlichen Geräte und hält ihren Ausgabestatus im Inventar fest. Bei einem Defekt ist zuerst der interne Support zu informieren; die Beschaffung eines Ersatzgeräts auf eigene Rechnung wird nicht verlangt.

Die fachlichen Aufgaben werden mit dem zuständigen Team abgestimmt. Terminangaben gegenüber Kunden sind mit dem tatsächlichen Bearbeitungsstand abzugleichen. Wird ein Arbeitsschritt wegen

fehlender Unterlagen nicht fortgeführt, werden Grund und fehlende Unterlage im Vorgang festgehalten. Es wird kein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg als persönliche Garantie versprochen.

Dienstreisen, notwendige Schulungen und die Bereitstellung neuer Arbeitsmittel werden vorab vereinbart. Die Gesellschaft trägt die Kosten angeordneter Schulungen und der notwendigen Dienstreise. Eine Rückzahlung von Schulungskosten bedarf einer gesonderten Vereinbarung mit Bezeichnung der Maßnahme und der übernommenen Kosten.

21 Übergabe und Aufbewahrung

Aufgabenbezogene Unterlagen sind so abzulegen, dass ein eingewiesener Vertreter den Bearbeitungsstand feststellen kann. Hierzu gehören offene Rückfragen, die zuletzt versendete Fassung und die zugehörigen Anlagen. Nicht freigegebene Dateien werden von der freigegebenen Kundenfassung getrennt aufbewahrt. Private Unterlagen sind vor einer Rückgabe des Geräts in Abstimmung mit dem Support zu entfernen.

Bei Beendigung oder einem vereinbarten Aufgabenwechsel werden Arbeitsmittel gegen Empfangsbestätigung zurückgegeben. Ausstehende Vergütung wird nicht allein deshalb einbehalten, weil eine technische Übergabe noch nicht abgeschlossen ist. Es werden weder private Passwörter verlangt noch private Konten an den Arbeitgeber übertragen.

Eine Änderung der Organisationsstruktur wird gesondert mitgeteilt. Die hier beschriebene Aufgabe erteilt keine Vollmacht, Arbeitnehmer einzustellen, zu entlassen oder die Gesellschaft vor Gericht zu vertreten. Abweichende rechtsgeschäftliche Vollmachten werden mit Umfang und Geltungsdauer gesondert dokumentiert.

Berlin, 20.12.2023

Für die Innovation Systems GmbH: Charlotte Reuter

Sophie Schmidt

Ausfertigung für die Personalregistratur. Namen der Unterzeichner aus dem Vertragsblatt übernommen.

Innovation Systems GmbH
Schlossallee 1, 10115 Berlin

Arbeitsvertrag

Personalnummer P010
Sven Krüger, Stettiner Straße 21, 13357 Berlin
Vertragsdatum 17.04.2013

Zwischen der Innovation Systems GmbH, vertreten durch die Geschäftsführerin Charlotte Reuter, und Sven Krüger wird folgender Vertrag geschlossen. Die Gesellschaft entwickelt Software und Geräte für zivile Infrastrukturinspektionen. Die Beschäftigung erfolgt im einheitlichen Berliner Betrieb. Mit diesem Vertrag wird kein Organamt übertragen.

1 Beginn und Dauer

Das Arbeitsverhältnis beginnt am 01.05.2013 und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die ersten sechs Monate gelten als Probezeit. Während der Probezeit kann mit zwei Wochen Frist gekündigt werden. Eine spätere Aufgabenänderung setzt die Probezeit nicht erneut in Gang.

Vor Aufnahme der Tätigkeit werden die für die Lohnabrechnung erforderlichen Unterlagen übergeben. Änderungen der Wohnanschrift und der Bankverbindung sind rechtzeitig mitzuteilen. Der Arbeitgeber bestätigt den Eingang der Vertragsausfertigung und händigt dem Arbeitnehmer ein Exemplar aus.

2 Aufgaben und Arbeitsort

Die Einstellung erfolgt als Leiter Firmwareentwicklung im Bereich Firmware. Sie betreuen den Bootloader und die Steuerungssoftware der Fluggeräte. Sie legen Speicherbelegung und Kommunikationsprotokolle fest, prüfen Rückwärtskompatibilität und dokumentieren jede Änderung am Ausfallsicherungsmechanismus. Ihre fachliche Leitung umfasst vier Entwickler, jedoch keine selbstständigen Einstellungen oder Entlassungen.

Für die bereits seit 2013 verwendete Funkbibliothek halten Sie die damaligen Lizenzdateien vor. Anpassungen an neue Empfängermodule dürfen erst nach einem dokumentierten Prüfstandslauf in einen freigegebenen Softwarestand übernommen werden. Bei längerer Abwesenheit erfolgt die fachliche Vertretung durch Anton Winkler.

Regelmäßiger Arbeitsort ist der Berliner Betrieb. Eine Versetzung ist nur auf eine gleichwertige und zumutbare Tätigkeit unter Berücksichtigung der persönlichen Belange zulässig. Die vereinbarte Vergütung wird dadurch nicht verringert. Ein dauerhafter Wechsel des Arbeitsorts außerhalb Berlins bedarf einer gesonderten Vereinbarung.

3 Arbeitszeit und Erfassung

Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 40 Stunden wöchentlich ohne Ruhepausen. Soweit die Aufgabenbeschreibung keine andere Verteilung festlegt, wird an fünf Tagen von Montag bis Freitag gearbeitet. Beginn und Ende sowie Pausen werden im betrieblichen Zeitsystem erfasst.

Nach mehr als sechs Stunden werden mindestens dreißig Minuten, nach mehr als neun Stunden mindestens fünfundvierzig Minuten Pause genommen. Zwischen zwei Arbeitstagen liegt grundsätzlich eine ununterbrochene Ruhezeit von elf Stunden. Besprechungen, verpflichtende Schulungen und notwendige Dokumentation zählen zur Arbeitszeit. Eine bloße Bezeichnung als Vertrauensarbeitszeit hebt die Erfassung nicht auf.

4 Mehrarbeit und Erreichbarkeit

Sämtliche erforderlichen Überstunden sind mit dem vereinbarten Monatsgehalt abgegolten; eine zahlenmäßige Begrenzung wird nicht festgelegt.

Mehrarbeit darf nur innerhalb der gesetzlichen Arbeitszeitgrenzen angeordnet werden. Der Arbeitnehmer teilt den Anlass und die geleisteten Zeiten nachvollziehbar mit. Das Fehlen einer vorherigen schriftlichen Anordnung allein lässt tatsächlich angewiesene oder geduldete Arbeit nicht zu Freizeit werden.

Außerhalb der Arbeitszeit besteht ohne eine gesonderte Bereitschaftsvereinbarung keine Pflicht, dienstliche Nachrichten zu lesen. Bei laufenden technischen Störungen werden Übergabe und Zuständigkeit vor Dienstende abgestimmt. Gesetzliche und betriebliche Mitbestimmungsrechte bleiben unberührt.

5 Vergütung und Zahlung

Das monatliche Grundgehalt beträgt 6.100,00 EUR brutto. Es wird nach den gesetzlichen Abzügen bargeldlos auf das vom Arbeitnehmer benannte Konto gezahlt. Die monatliche Vergütung wird am letzten Werktag des laufenden Monats ausgezahlt. Samstage zählen für diese Vereinbarung als Werktage, Sonn- und gesetzliche Feiertage in Berlin nicht. Ist am vereinbarten Tag kein Bankverkehr möglich, muss die Gutschrift am unmittelbar vorhergehenden Bankarbeitstag vorliegen.

Bei Beginn oder Ende innerhalb eines Monats wird das Grundgehalt nach Kalendertagen des betreffenden Monats berechnet. Die Entgeltabrechnung weist Grundgehalt, Zuschläge, Erstattungen und Abzüge getrennt aus. Reisekostenerstattungen sind nicht Bestandteil des Grundgehalts.

Zusätzliche variable Vergütung wird nur geschuldet, soweit sie in diesem Vertrag oder einer gesonderten Vereinbarung zugesagt ist. Eine bereits erarbeitete Vergütung wird nicht nachträglich unter einen Freiwilligkeitsvorbehalt gestellt. Ein Wechsel der Bankverbindung ändert die vertragliche Fälligkeit nicht.

6 Urlaub

Der Urlaub beträgt 24 Arbeitstage bei einer Sechstageswoche und zusätzlich sechs vertragliche Tage. Nicht genommener Urlaub verfällt am 31.12. automatisch. Die tatsächliche Arbeitswoche beträgt fünf Tage.

Urlaub ist unter Angabe des gewünschten Zeitraums zu beantragen. Bei Überschneidungen werden die Urlaubswünsche, soziale Belange und betriebliche Erfordernisse miteinander abgestimmt. Vor Buchung einer Reise soll die Freigabe abgewartet werden. Eine bereits erteilte Freigabe wird nicht allein wegen eines zusätzlichen Besprechungstermins widerrufen.

Während eines nachgewiesenen Krankheitszeitraums angerechnete Urlaubstage werden nach den gesetzlichen Regeln behandelt. Die Herausgabe einer Urlaubsbescheinigung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfolgt unabhängig von einer noch offenen Reisekostenabrechnung.

7 Arbeitsverhinderung und Krankheit

Eine Arbeitsverhinderung und deren voraussichtliche Dauer sind unverzüglich dem Vorgesetzten mitzuteilen. Bei Krankheit wird die Arbeitsunfähigkeit spätestens am vierten Kalendertag ärztlich festgestellt; der Arbeitgeber kann die Feststellung früher verlangen. Soweit das elektronische Abrufverfahren gilt, ruft der Arbeitgeber die Bescheinigungsdaten ab.

Eine Diagnose muss grundsätzlich nicht mitgeteilt werden. Bei Auslandsaufenthalt und nicht am elektronischen Verfahren teilnehmenden Ärzten wird der erforderliche Nachweis auf anderem zulässigen Weg erbracht. Eine Fortdauer wird rechtzeitig angezeigt. Entgeltfortzahlung richtet sich nach den gesetzlichen Voraussetzungen.

Notwendige Übergabeinformationen werden nur mitgeteilt, soweit der Gesundheitszustand dies zulässt. Eine Arbeitsunfähigkeit verpflichtet nicht zur Bearbeitung von Vorgängen aus dem Krankenbett. Bei einer längeren Abwesenheit organisiert der Arbeitgeber die Vertretung.

8 Arbeitsergebnisse und technische Unterlagen

Bei Computerprogrammen, die in Wahrnehmung der Aufgaben oder nach Anweisung des Arbeitgebers geschaffen werden, richtet sich die Ausübung der vermögensrechtlichen Befugnisse nach Paragraph 69b UrhG. Für andere aufgabenbezogene Werke werden die zur vereinbarten betrieblichen Nutzung erforderlichen ausschließlichen Nutzungsrechte eingeräumt. Urheberpersönlichkeitsrechte werden nicht als übertragbares Eigentum behandelt.

Vorbestehende eigene Entwicklungen und Beiträge Dritter werden vor ihrer Verwendung mit Herkunft und Nutzungsbedingungen benannt. Ein fremder Lizenztext wird nicht durch eine betriebliche Freigabe ersetzt. Quellcode, bearbeitbare Dateien und die zur Fortführung notwendigen technischen Unterlagen werden im betrieblichen Speicher abgelegt.

Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge werden nach den gesetzlichen Vorgaben behandelt. Gesetzliche Vergütungsansprüche für Dienstervfindungen werden durch die allgemeine Vergütungsregel nicht ausgeschlossen. Eine Meldung bezeichnet die technischen Umstände und die beteiligten Personen; die Gesellschaft bestätigt den Eingang.

9 Verschwiegenheit

Über sämtliche internen Vorgänge, Vertragsbedingungen, Geschäftszahlen und sonstigen bei der Arbeit bekannt gewordenen Informationen ist gegenüber jedermann Stillschweigen zu bewahren. Diese Pflicht gilt zeitlich unbegrenzt nach dem Ausscheiden. Jede Weitergabe an außenstehende Stellen bedarf der vorherigen Zustimmung der Geschäftsführung.

Geschäftliche Unterlagen werden nicht auf private gemeinsam genutzte Speicherkonten hochgeladen. Bei Verlust eines Geräts wird der betriebliche Ansprechpartner unverzüglich informiert. Die technische Sperrung erfolgt durch den zuständigen Administrator. Ein Sicherheitsvorfall wird mit Zeitpunkt und betroffenen Unterlagen dokumentiert, ohne private Daten unnötig weiterzugeben.

10 Nebentätigkeit und Wettbewerb

Für zwölf Monate nach Beendigung ist eine Tätigkeit in Entwicklung oder Vertrieb ziviler Inspektionsdrohnen bei einem unmittelbaren Wettbewerber in Deutschland untersagt. Die Gesellschaft zahlt für jedes Jahr des Verbots die Hälfte der zuletzt bezogenen vertragsmäßigen Leistungen, monatlich nachschüssig. Anderweitiger Verdienst wird nach den gesetzlichen Voraussetzungen berücksichtigt. Die Regeln der Paragraphen 74 bis 75f HGB bleiben maßgeblich.

Die Anzeige einer Nebentätigkeit nennt Umfang und zeitliche Lage. Eine gelegentliche ehrenamtliche Tätigkeit wird nicht allein deshalb untersagt, weil sie unbezahlt erfolgt. Gesetzliche Vertretungsaufgaben und die Wahrnehmung von Arbeitnehmerrechten sind keine genehmigungspflichtige Nebentätigkeit.

11 Kündigung und Beendigung

Nach Ablauf der Probezeit beträgt die beiderseitige Kündigungsfrist 1 Monat zum Monatsende.

Kündigungen und Aufhebungsverträge bedürfen der gesetzlich vorgeschriebenen Schriftform; die elektronische Form ist ausgeschlossen. Eine Nachricht per E-Mail oder im betrieblichen Chat ersetzt diese Form nicht. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen bleibt bestehen.

Bei einer Kündigung kann eine bezahlte Freistellung vereinbart oder im zulässigen Rahmen erklärt werden. Die Anrechnung von Urlaub setzt eine hinreichend bestimmte Erklärung und die sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen voraus. Der Arbeitnehmer erhält die erforderlichen Bescheinigungen und auf Verlangen ein qualifiziertes Zeugnis.

12 Arbeitsmittel und Aufwendungen

Der Arbeitgeber stellt die für die Tätigkeit erforderliche Ausstattung. Die Ausgabe wird mit Bezeichnung und Seriennummer bestätigt. Notwendige dienstliche Auslagen werden gegen Beleg erstattet. Ein privates Bankkonto wird nur zur Vergütungszahlung, nicht zur Abwicklung von Kundengeldern verwendet.

Bei Beendigung werden Unterlagen, Schlüssel und Geräte gegen Empfangsbestätigung zurückgegeben. Private Dateien dürfen zuvor in Abstimmung mit dem Support gesichert und entfernt werden. Die Übergabe umfasst weder private Passwörter noch Inhalte privater Kommunikationskonten. Gesetzliche Haftungsbegrenzungen bleiben unberührt.

13 Betriebliche Regelungen

Es wird kein Tarifvertrag einzelvertraglich in Bezug genommen. Anwendbare Betriebsvereinbarungen gelten nach ihren jeweiligen Voraussetzungen. Der Arbeitgeber stellt die einschlägigen Regelungen zugänglich bereit und erläutert den betrieblichen Ansprechpartner. Änderungen werden nicht durch bloßen Austausch einer Vertragsdatei vereinbart.

Anweisungen zur Arbeitssicherheit und zum Umgang mit Arbeitsmitteln werden vor Tätigkeitsaufnahme vermittelt. Schulungen finden innerhalb der Arbeitszeit statt. Die vertragliche Aufgabe beinhaltet keine Befugnis, Sicherheitsvorgaben wegen eines Kundentermins außer Kraft zu setzen.

14 Geltendmachung von Ansprüchen

Beiderseitige Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis sind innerhalb von drei Monaten nach Fälligkeit in Textform geltend zu machen. Ausgenommen sind gesetzlich unabdingbare Ansprüche, insbesondere der gesetzliche Mindestlohn, sowie Ansprüche wegen vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung und wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

Für Ansprüche, die kraft Gesetzes einer Ausschlussfrist nicht unterworfen werden dürfen, gilt diese Vereinbarung nicht. Eine gesetzliche Klagefrist wird durch eine außergerichtliche Geltendmachung nicht verlängert. Ein Verzicht auf noch nicht entstandene zwingende Rechte wird nicht vereinbart.

15 Änderungen und anwendbares Recht

Es gilt deutsches Recht. Änderungen werden zu Nachweiszwecken dokumentiert; individuelle Abreden bleiben nach den gesetzlichen Regeln maßgeblich. Gesetzlich vorgeschriebene strengere Formen sind einzuhalten. Die Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung lässt die gesetzlichen Folgen und die übrigen Vereinbarungen unberührt.

Für arbeitsrechtliche Streitigkeiten gelten die gesetzlichen Zuständigkeiten. Die Parteien vereinbaren weder einen ausschließlich ausländischen Gerichtsstand noch einen Verzicht auf zwingenden Arbeitnehmerschutz. Beide Seiten erhalten eine gleichlautende Vertragsausfertigung.

16 Aushändigung und Ansprechpartner

Ansprechpartner für die Vertragsablage ist der Personalbereich der Innovation Systems GmbH. Rückfragen zu Aufgaben werden mit dem fachlichen Vorgesetzten, Rückfragen zur Abrechnung mit dem Lohnbüro über den Personalbereich geklärt. Der Arbeitnehmer erhält ein Exemplar einschließlich aller bei Unterzeichnung vereinbarten Ergänzungen.

Die Tätigkeitsbeschreibung ist Bestandteil dieses Vertrages. Eine Ausgabe von Arbeitsmitteln oder ein Zugang zum Projektsystem ersetzt keine zusätzlich notwendige Vertragsunterzeichnung. Nachträglich vereinbarte Veränderungen werden mit Datum zur Personalakte genommen.

Berlin, 17.04.2013

Für die Innovation Systems GmbH: Charlotte Reuter

Sven Krüger

Ausfertigung für die Personalregistratur. Namenswiedergabe nach dem unterzeichneten Vertragsblatt.

Innovation Systems GmbH
Schlossallee 1, 10115 Berlin

Arbeitsvertrag

Personalnummer P011
Aylin Yılmaz, Muggelstraße 22, 10247 Berlin
Vertragsdatum 17.09.2018

Zwischen der Innovation Systems GmbH, vertreten durch die Geschäftsführerin Charlotte Reuter, und Aylin Yılmaz wird folgender Vertrag geschlossen. Die Gesellschaft entwickelt Software und Geräte für zivile Infrastrukturinspektionen. Die Beschäftigung erfolgt im einheitlichen Berliner Betrieb. Mit diesem Vertrag wird kein Organamt übertragen.

1 Beginn und Dauer

Das Arbeitsverhältnis beginnt am 01.10.2018 und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die ersten sechs Monate gelten als Probezeit. Während der Probezeit kann mit zwei Wochen Frist gekündigt werden. Eine spätere Aufgabenänderung setzt die Probezeit nicht erneut in Gang.

Vor Aufnahme der Tätigkeit werden die für die Lohnabrechnung erforderlichen Unterlagen übergeben. Änderungen der Wohnanschrift und der Bankverbindung sind rechtzeitig mitzuteilen. Der Arbeitgeber bestätigt den Eingang der Vertragsausfertigung und händigt dem Arbeitnehmer ein Exemplar aus.

2 Aufgaben und Arbeitsort

Die Einstellung erfolgt als Softwareentwickler im Bereich Plattform. Sie entwickeln die Auftragsverwaltung und die Schnittstelle zwischen FlightDesk und den Kundenportalen. Sie pflegen Datenmodelle, testen Migrationen und führen Fehleranalysen anhand reproduzierbarer Protokolle durch. Es gibt keine Bereitschaft außerhalb der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit ohne vorherige Einzelvereinbarung.

Für Veröffentlichungen von Quellcode in gemeinschaftlich betreuten Bibliotheken genügt die Freigabe des fachlich zuständigen Entwicklungsleiters im Projektsystem. Die Ausübung gesetzlicher Vertretungsaufgaben bleibt unberührt. Die Arbeitszeit liegt grundsätzlich montags bis freitags und wird im betrieblichen System erfasst.

Regelmäßiger Arbeitsort ist der Berliner Betrieb. Eine Versetzung ist nur auf eine gleichwertige und zumutbare Tätigkeit unter Berücksichtigung der persönlichen Belange zulässig. Die vereinbarte Vergütung wird dadurch nicht verringert. Ein dauerhafter Wechsel des Arbeitsorts außerhalb Berlins bedarf einer gesonderten Vereinbarung.

3 Arbeitszeit und Erfassung

Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 38 Stunden wöchentlich ohne Ruhepausen. Soweit die Aufgabenbeschreibung keine andere Verteilung festlegt, wird an fünf Tagen von Montag bis Freitag gearbeitet. Beginn und Ende sowie Pausen werden im betrieblichen Zeitsystem erfasst.

Nach mehr als sechs Stunden werden mindestens dreißig Minuten, nach mehr als neun Stunden mindestens fünfundvierzig Minuten Pause genommen. Zwischen zwei Arbeitstagen liegt grundsätzlich eine ununterbrochene Ruhezeit von elf Stunden. Besprechungen, verpflichtende Schulungen und notwendige Dokumentation zählen zur Arbeitszeit. Eine bloße Bezeichnung als Vertrauensarbeitszeit hebt die Erfassung nicht auf.

4 Mehrarbeit und Erreichbarkeit

Angeordnete oder nachträglich bestätigte Überstunden werden innerhalb von drei Monaten durch gleich lange Freizeit ausgeglichen. Ist dies aus betrieblichen Gründen nicht möglich, werden sie mit dem auf eine Arbeitsstunde entfallenden Grundgehalt vergütet. Die Berechnung verwendet die vereinbarte Wochenarbeitszeit multipliziert mit 52 und geteilt durch zwölf als Monatsstundenzahl.

Mehrarbeit darf nur innerhalb der gesetzlichen Arbeitszeitgrenzen angeordnet werden. Der Arbeitnehmer teilt den Anlass und die geleisteten Zeiten nachvollziehbar mit. Das Fehlen einer vorherigen schriftlichen Anordnung allein lässt tatsächlich angewiesene oder geduldete Arbeit nicht zu Freizeit werden.

Außerhalb der Arbeitszeit besteht ohne eine gesonderte Bereitschaftsvereinbarung keine Pflicht, dienstliche Nachrichten zu lesen. Bei laufenden technischen Störungen werden Übergabe und Zuständigkeit vor Dienstende abgestimmt. Gesetzliche und betriebliche Mitbestimmungsrechte bleiben unberührt.

5 Vergütung und Zahlung

Das monatliche Grundgehalt beträgt 6.500,00 EUR brutto. Es wird nach den gesetzlichen Abzügen bargeldlos auf das vom Arbeitnehmer benannte Konto gezahlt. Die Vergütung muss am letzten Bankarbeitstag des laufenden Monats auf dem benannten Konto gutgeschrieben sein. Bankarbeitstage sind Montag bis Freitag, ausgenommen gesetzliche Feiertage in Berlin und Tage, an denen der Zahlungsverkehr des Kreditinstituts nicht ausgeführt wird.

Bei Beginn oder Ende innerhalb eines Monats wird das Grundgehalt nach Kalendertagen des betreffenden Monats berechnet. Die Entgeltabrechnung weist Grundgehalt, Zuschläge, Erstattungen und Abzüge getrennt aus. Reisekostenerstattungen sind nicht Bestandteil des Grundgehalts.

Zusätzliche variable Vergütung wird nur geschuldet, soweit sie in diesem Vertrag oder einer gesonderten Vereinbarung zugesagt ist. Eine bereits erarbeitete Vergütung wird nicht nachträglich unter einen Freiwilligkeitsvorbehalt gestellt. Ein Wechsel der Bankverbindung ändert die vertragliche Fälligkeit nicht.

6 Urlaub

Bei einer Verteilung auf fünf Arbeitstage beträgt der Jahresurlaub dreißig Arbeitstage, davon zwanzig Tage gesetzlicher Mindesturlaub. Bei einer abweichenden Zahl regelmäßiger Arbeitstage wird die Anzahl entsprechend umgerechnet. Gesetzlicher Zusatzurlaub bleibt unberührt. Der Arbeitgeber informiert rechtzeitig über den verfügbaren Urlaub und fordert zu dessen Inanspruchnahme auf.

Urlaub ist unter Angabe des gewünschten Zeitraums zu beantragen. Bei Überschneidungen werden die Urlaubswünsche, soziale Belange und betriebliche Erfordernisse miteinander abgestimmt. Vor Buchung einer Reise soll die Freigabe abgewartet werden. Eine bereits erteilte Freigabe wird nicht allein wegen eines zusätzlichen Besprechungstermins widerrufen.

Während eines nachgewiesenen Krankheitszeitraums angerechnete Urlaubstage werden nach den gesetzlichen Regeln behandelt. Die Herausgabe einer Urlaubsbescheinigung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfolgt unabhängig von einer noch offenen Reisekostenabrechnung.

7 Arbeitsverhinderung und Krankheit

Eine Arbeitsverhinderung und deren voraussichtliche Dauer sind unverzüglich dem Vorgesetzten mitzuteilen. Bei Krankheit wird die Arbeitsunfähigkeit spätestens am vierten Kalendertag ärztlich festgestellt; der Arbeitgeber kann die Feststellung früher verlangen. Soweit das elektronische Abrufverfahren gilt, ruft der Arbeitgeber die Bescheinigungsdaten ab.

Eine Diagnose muss grundsätzlich nicht mitgeteilt werden. Bei Auslandsaufenthalt und nicht am elektronischen Verfahren teilnehmenden Ärzten wird der erforderliche Nachweis auf anderem zulässigen Weg erbracht. Eine Fortdauer wird rechtzeitig angezeigt. Entgeltfortzahlung richtet sich nach den gesetzlichen Voraussetzungen.

Notwendige Übergabeinformationen werden nur mitgeteilt, soweit der Gesundheitszustand dies zulässt. Eine Arbeitsunfähigkeit verpflichtet nicht zur Bearbeitung von Vorgängen aus dem Krankenbett. Bei einer längeren Abwesenheit organisiert der Arbeitgeber die Vertretung.

8 Arbeitsergebnisse und technische Unterlagen

Bei Computerprogrammen, die in Wahrnehmung der Aufgaben oder nach Anweisung des Arbeitgebers geschaffen werden, richtet sich die Ausübung der vermögensrechtlichen Befugnisse nach Paragraph 69b UrhG. Für andere aufgabenbezogene Werke werden die zur vereinbarten betrieblichen Nutzung

erforderlichen ausschließlichen Nutzungsrechte eingeräumt. Urheberpersönlichkeitsrechte werden nicht als übertragbares Eigentum behandelt.

Vorbestehende eigene Entwicklungen und Beiträge Dritter werden vor ihrer Verwendung mit Herkunft und Nutzungsbedingungen benannt. Ein fremder Lizenztext wird nicht durch eine betriebliche Freigabe ersetzt. Quellcode, bearbeitbare Dateien und die zur Fortführung notwendigen technischen Unterlagen werden im betrieblichen Speicher abgelegt.

Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge werden nach den gesetzlichen Vorgaben behandelt. Gesetzliche Vergütungsansprüche für Dienstserfindungen werden durch die allgemeine Vergütungsregel nicht ausgeschlossen. Eine Meldung bezeichnet die technischen Umstände und die beteiligten Personen; die Gesellschaft bestätigt den Eingang.

9 Verschwiegenheit

Nicht öffentliche technische und kaufmännische Informationen, an deren Geheimhaltung ein berechtigtes Interesse besteht, sind im erforderlichen Umfang vertraulich zu behandeln. Allgemeine Berufserfahrung und öffentlich zugängliche Informationen werden nicht geheim. Die Pflicht dauert nach dem Ausscheiden nur fort, soweit die geschützten Informationen weiterhin geheimhaltungsbedürftig sind.

Zulässige Meldungen und Offenlegungen nach dem Hinweisgeberschutzgesetz, gesetzliche Auskunftspflichten sowie die vertrauliche Inanspruchnahme rechtlicher Beratung werden nicht untersagt. Eine Meldung an eine zuständige Stelle bedarf keiner vorherigen Erlaubnis der Geschäftsführung. Die gesetzlichen Voraussetzungen des Schutzes bleiben maßgeblich.

Geschäftliche Unterlagen werden nicht auf private gemeinsam genutzte Speicherkonten hochgeladen. Bei Verlust eines Geräts wird der betriebliche Ansprechpartner unverzüglich informiert. Die technische Sperrung erfolgt durch den zuständigen Administrator. Ein Sicherheitsvorfall wird mit Zeitpunkt und betroffenen Unterlagen dokumentiert, ohne private Daten unnötig weiterzugeben.

10 Nebentätigkeit und Wettbewerb

Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot wird nicht vereinbart. Während des Arbeitsverhältnisses dürfen keine unzulässigen Konkurrenzaktivitäten ausgeübt werden. Eine Nebentätigkeit wird angezeigt; die Zustimmung darf nur bei entgegenstehenden berechtigten betrieblichen Interessen verweigert werden.

Die Anzeige einer Nebentätigkeit nennt Umfang und zeitliche Lage. Eine gelegentliche ehrenamtliche Tätigkeit wird nicht allein deshalb untersagt, weil sie unbezahlt erfolgt. Gesetzliche Vertretungsaufgaben und die Wahrnehmung von Arbeitnehmerrechten sind keine genehmigungspflichtige Nebentätigkeit.

11 Kündigung und Beendigung

Nach Ablauf der Probezeit beträgt die beiderseitige Kündigungsfrist 3 Monate zum Monatsende.

Kündigungen und Aufhebungsverträge bedürfen der gesetzlich vorgeschriebenen Schriftform; die elektronische Form ist ausgeschlossen. Eine Nachricht per E-Mail oder im betrieblichen Chat ersetzt diese Form nicht. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen bleibt bestehen.

Bei einer Kündigung kann eine bezahlte Freistellung vereinbart oder im zulässigen Rahmen erklärt werden. Die Anrechnung von Urlaub setzt eine hinreichend bestimmte Erklärung und die sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen voraus. Der Arbeitnehmer erhält die erforderlichen Bescheinigungen und auf Verlangen ein qualifiziertes Zeugnis.

12 Arbeitsmittel und Aufwendungen

Der Arbeitgeber stellt die für die Tätigkeit erforderliche Ausstattung. Die Ausgabe wird mit Bezeichnung und Seriennummer bestätigt. Notwendige dienstliche Auslagen werden gegen Beleg erstattet. Ein privates Bankkonto wird nur zur Vergütungszahlung, nicht zur Abwicklung von Kundengeldern verwendet.

Bei Beendigung werden Unterlagen, Schlüssel und Geräte gegen Empfangsbestätigung zurückgegeben. Private Dateien dürfen zuvor in Abstimmung mit dem Support gesichert und entfernt werden. Die Übergabe umfasst weder private Passwörter noch Inhalte privater Kommunikationskonten. Gesetzliche Haftungsbegrenzungen bleiben unberührt.

13 Betriebliche Regelungen

Es wird kein Tarifvertrag einzelvertraglich in Bezug genommen. Anwendbare Betriebsvereinbarungen gelten nach ihren jeweiligen Voraussetzungen. Der Arbeitgeber stellt die einschlägigen Regelungen zugänglich bereit und erläutert den betrieblichen Ansprechpartner. Änderungen werden nicht durch bloßen Austausch einer Vertragsdatei vereinbart.

Anweisungen zur Arbeitssicherheit und zum Umgang mit Arbeitsmitteln werden vor Tätigkeitsaufnahme vermittelt. Schulungen finden innerhalb der Arbeitszeit statt. Die vertragliche Aufgabe beinhaltet keine Befugnis, Sicherheitsvorgaben wegen eines Kundentermins außer Kraft zu setzen.

14 Geltendmachung von Ansprüchen

Beiderseitige Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis sind innerhalb von drei Monaten nach Fälligkeit in Textform geltend zu machen. Ausgenommen sind gesetzlich unabdingbare Ansprüche, insbesondere der gesetzliche Mindestlohn, sowie Ansprüche wegen vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung und wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

Für Ansprüche, die kraft Gesetzes einer Ausschlussfrist nicht unterworfen werden dürfen, gilt diese Vereinbarung nicht. Eine gesetzliche Klagefrist wird durch eine außergerichtliche Geltendmachung nicht verlängert. Ein Verzicht auf noch nicht entstandene zwingende Rechte wird nicht vereinbart.

15 Änderungen und anwendbares Recht

Es gilt deutsches Recht. Änderungen werden zu Nachweiszwecken dokumentiert; individuelle Abreden bleiben nach den gesetzlichen Regeln maßgeblich. Gesetzlich vorgeschriebene strengere Formen sind einzuhalten. Die Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung lässt die gesetzlichen Folgen und die übrigen Vereinbarungen unberührt.

Für arbeitsrechtliche Streitigkeiten gelten die gesetzlichen Zuständigkeiten. Die Parteien vereinbaren weder einen ausschließlich ausländischen Gerichtsstand noch einen Verzicht auf zwingenden Arbeitnehmerschutz. Beide Seiten erhalten eine gleichlautende Vertragsausfertigung.

16 Aushändigung und Ansprechpartner

Ansprechpartner für die Vertragsablage ist der Personalbereich der Innovation Systems GmbH. Rückfragen zu Aufgaben werden mit dem fachlichen Vorgesetzten, Rückfragen zur Abrechnung mit dem Lohnbüro über den Personalbereich geklärt. Der Arbeitnehmer erhält ein Exemplar einschließlich aller bei Unterzeichnung vereinbarten Ergänzungen.

Die Tätigkeitsbeschreibung ist Bestandteil dieses Vertrages. Eine Ausgabe von Arbeitsmitteln oder ein Zugang zum Projektsystem ersetzt keine zusätzlich notwendige Vertragsunterzeichnung. Nachträglich vereinbarte Veränderungen werden mit Datum zur Personalakte genommen.

Berlin, 17.09.2018

Für die Innovation Systems GmbH: Charlotte Reuter

Aylin Yılmaz

Ausfertigung für die Personalregistratur. Namenswiedergabe nach dem unterzeichneten Vertragsblatt.

Innovation Systems GmbH
Schlossallee 1, 10115 Berlin

Arbeitsvertrag

Personalnummer P012
Thomas Groß, Weichselstraße 23, 12043 Berlin
Vertragsdatum 17.06.2016

Zwischen der Innovation Systems GmbH, vertreten durch die Geschäftsführerin Charlotte Reuter, und Thomas Groß wird folgender Vertrag geschlossen. Die Gesellschaft entwickelt Software und Geräte für zivile Infrastrukturinspektionen. Die Beschäftigung erfolgt im einheitlichen Berliner Betrieb. Mit diesem Vertrag wird kein Organamt übertragen.

1 Beginn und Dauer

Das Arbeitsverhältnis beginnt am 01.07.2016 und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die ersten sechs Monate gelten als Probezeit. Während der Probezeit kann mit zwei Wochen Frist gekündigt werden. Eine spätere Aufgabenänderung setzt die Probezeit nicht erneut in Gang.

Vor Aufnahme der Tätigkeit werden die für die Lohnabrechnung erforderlichen Unterlagen übergeben. Änderungen der Wohnanschrift und der Bankverbindung sind rechtzeitig mitzuteilen. Der Arbeitgeber bestätigt den Eingang der Vertragsausfertigung und händigt dem Arbeitnehmer ein Exemplar aus.

2 Aufgaben und Arbeitsort

Die Einstellung erfolgt als Elektroniker für Prüftechnik im Bereich Werkstatt. Sie bauen elektrische Prüfvorrichtungen auf, messen Steckverbinder und führen die Ausgangskontrolle reparierter Geräte durch. Die Messwerte werden unter der Seriennummer des jeweiligen Geräts abgelegt. Hochspannungsprüfungen erfolgen nur nach Freigabe und nicht allein im abgeschlossenen Labor.

Der höhenverstellbare Prüfplatz wird Ihnen dauerhaft zugeordnet. Regelmäßiges Tragen von Lasten über zehn Kilogramm gehört nicht zu den vereinbarten Aufgaben. Für Arbeiten am externen Testgelände wird eine zweite Person eingeplant; die Fahrtzeit ab dem Berliner Betrieb zählt zur Arbeitszeit.

Regelmäßiger Arbeitsort ist der Berliner Betrieb. Eine Versetzung ist nur auf eine gleichwertige und zumutbare Tätigkeit unter Berücksichtigung der persönlichen Belange zulässig. Die vereinbarte Vergütung wird dadurch nicht verringert. Ein dauerhafter Wechsel des Arbeitsorts außerhalb Berlins bedarf einer gesonderten Vereinbarung.

3 Arbeitszeit und Erfassung

Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 35 Stunden wöchentlich ohne Ruhepausen. Soweit die Aufgabenbeschreibung keine andere Verteilung festlegt, wird an fünf Tagen von Montag bis Freitag gearbeitet. Beginn und Ende sowie Pausen werden im betrieblichen Zeitsystem erfasst.

Nach mehr als sechs Stunden werden mindestens dreißig Minuten, nach mehr als neun Stunden mindestens fünfundvierzig Minuten Pause genommen. Zwischen zwei Arbeitstagen liegt grundsätzlich eine ununterbrochene Ruhezeit von elf Stunden. Besprechungen, verpflichtende Schulungen und notwendige Dokumentation zählen zur Arbeitszeit. Eine bloße Bezeichnung als Vertrauensarbeitszeit hebt die Erfassung nicht auf.

4 Mehrarbeit und Erreichbarkeit

Angeordnete oder nachträglich bestätigte Überstunden werden innerhalb von drei Monaten durch gleich lange Freizeit ausgeglichen. Ist dies aus betrieblichen Gründen nicht möglich, werden sie mit dem auf eine Arbeitsstunde entfallenden Grundgehalt vergütet. Die Berechnung verwendet die vereinbarte Wochenarbeitszeit multipliziert mit 52 und geteilt durch zwölf als Monatsstundenzahl.

Mehrarbeit darf nur innerhalb der gesetzlichen Arbeitszeitgrenzen angeordnet werden. Der Arbeitnehmer teilt den Anlass und die geleisteten Zeiten nachvollziehbar mit. Das Fehlen einer vorherigen schriftlichen Anordnung allein lässt tatsächlich angewiesene oder geduldete Arbeit nicht zu Freizeit werden.

Außerhalb der Arbeitszeit besteht ohne eine gesonderte Bereitschaftsvereinbarung keine Pflicht, dienstliche Nachrichten zu lesen. Bei laufenden technischen Störungen werden Übergabe und Zuständigkeit vor Dienstende abgestimmt. Gesetzliche und betriebliche Mitbestimmungsrechte bleiben unberührt.

5 Vergütung und Zahlung

Das monatliche Grundgehalt beträgt 4.300,00 EUR brutto. Es wird nach den gesetzlichen Abzügen bargeldlos auf das vom Arbeitnehmer benannte Konto gezahlt. Die Vergütung ist am dritten Arbeitstag vor dem letzten Kalendertag des laufenden Monats fällig. Der letzte Kalendertag selbst wird nicht mitgezählt. Arbeitstage sind für diese Frist ausschließlich Montag bis Freitag, ausgenommen gesetzliche Feiertage in Berlin. Maßgeblich ist die Gutschrift, nicht die Erteilung des Zahlungsauftrags.

Bei Beginn oder Ende innerhalb eines Monats wird das Grundgehalt nach Kalendertagen des betreffenden Monats berechnet. Die Entgeltabrechnung weist Grundgehalt, Zuschläge, Erstattungen und Abzüge getrennt aus. Reisekostenerstattungen sind nicht Bestandteil des Grundgehalts.

Zusätzliche variable Vergütung wird nur geschuldet, soweit sie in diesem Vertrag oder einer gesonderten Vereinbarung zugesagt ist. Eine bereits erarbeitete Vergütung wird nicht nachträglich unter einen Freiwilligkeitsvorbehalt gestellt. Ein Wechsel der Bankverbindung ändert die vertragliche Fälligkeit nicht.

6 Urlaub

Bei einer Verteilung auf fünf Arbeitstage beträgt der Jahresurlaub dreißig Arbeitstage, davon zwanzig Tage gesetzlicher Mindesturlaub. Bei einer abweichenden Zahl regelmäßiger Arbeitstage wird die Anzahl entsprechend umgerechnet. Gesetzlicher Zusatzurlaub bleibt unberührt. Der Arbeitgeber informiert rechtzeitig über den verfügbaren Urlaub und fordert zu dessen Inanspruchnahme auf.

Urlaub ist unter Angabe des gewünschten Zeitraums zu beantragen. Bei Überschneidungen werden die Urlaubswünsche, soziale Belange und betriebliche Erfordernisse miteinander abgestimmt. Vor Buchung einer Reise soll die Freigabe abgewartet werden. Eine bereits erteilte Freigabe wird nicht allein wegen eines zusätzlichen Besprechungstermins widerrufen.

Während eines nachgewiesenen Krankheitszeitraums angerechnete Urlaubstage werden nach den gesetzlichen Regeln behandelt. Die Herausgabe einer Urlaubsbescheinigung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfolgt unabhängig von einer noch offenen Reisekostenabrechnung.

7 Arbeitsverhinderung und Krankheit

Eine Arbeitsverhinderung und deren voraussichtliche Dauer sind unverzüglich dem Vorgesetzten mitzuteilen. Bei Krankheit wird die Arbeitsunfähigkeit spätestens am vierten Kalendertag ärztlich festgestellt; der Arbeitgeber kann die Feststellung früher verlangen. Soweit das elektronische Abrufverfahren gilt, ruft der Arbeitgeber die Bescheinigungsdaten ab.

Eine Diagnose muss grundsätzlich nicht mitgeteilt werden. Bei Auslandsaufenthalt und nicht am elektronischen Verfahren teilnehmenden Ärzten wird der erforderliche Nachweis auf anderem zulässigen Weg erbracht. Eine Fortdauer wird rechtzeitig angezeigt. Entgeltfortzahlung richtet sich nach den gesetzlichen Voraussetzungen.

Notwendige Übergabeinformationen werden nur mitgeteilt, soweit der Gesundheitszustand dies zulässt. Eine Arbeitsunfähigkeit verpflichtet nicht zur Bearbeitung von Vorgängen aus dem Krankenbett. Bei einer längeren Abwesenheit organisiert der Arbeitgeber die Vertretung.

8 Arbeitsergebnisse und technische Unterlagen

Bei Computerprogrammen, die in Wahrnehmung der Aufgaben oder nach Anweisung des Arbeitgebers geschaffen werden, richtet sich die Ausübung der vermögensrechtlichen Befugnisse nach Paragraph 69b UrhG. Für andere aufgabenbezogene Werke werden die zur vereinbarten betrieblichen Nutzung

erforderlichen ausschließlichen Nutzungsrechte eingeräumt. Urheberpersönlichkeitsrechte werden nicht als übertragbares Eigentum behandelt.

Vorbestehende eigene Entwicklungen und Beiträge Dritter werden vor ihrer Verwendung mit Herkunft und Nutzungsbedingungen benannt. Ein fremder Lizenztext wird nicht durch eine betriebliche Freigabe ersetzt. Quellcode, bearbeitbare Dateien und die zur Fortführung notwendigen technischen Unterlagen werden im betrieblichen Speicher abgelegt.

Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge werden nach den gesetzlichen Vorgaben behandelt. Gesetzliche Vergütungsansprüche für Dienstserfindungen werden durch die allgemeine Vergütungsregel nicht ausgeschlossen. Eine Meldung bezeichnet die technischen Umstände und die beteiligten Personen; die Gesellschaft bestätigt den Eingang.

9 Verschwiegenheit

Nicht öffentliche technische und kaufmännische Informationen, an deren Geheimhaltung ein berechtigtes Interesse besteht, sind im erforderlichen Umfang vertraulich zu behandeln. Allgemeine Berufserfahrung und öffentlich zugängliche Informationen werden nicht geheim. Die Pflicht dauert nach dem Ausscheiden nur fort, soweit die geschützten Informationen weiterhin geheimhaltungsbedürftig sind.

Zulässige Meldungen und Offenlegungen nach dem Hinweisgeberschutzgesetz, gesetzliche Auskunftspflichten sowie die vertrauliche Inanspruchnahme rechtlicher Beratung werden nicht untersagt. Eine Meldung an eine zuständige Stelle bedarf keiner vorherigen Erlaubnis der Geschäftsführung. Die gesetzlichen Voraussetzungen des Schutzes bleiben maßgeblich.

Geschäftliche Unterlagen werden nicht auf private gemeinsam genutzte Speicherkonten hochgeladen. Bei Verlust eines Geräts wird der betriebliche Ansprechpartner unverzüglich informiert. Die technische Sperrung erfolgt durch den zuständigen Administrator. Ein Sicherheitsvorfall wird mit Zeitpunkt und betroffenen Unterlagen dokumentiert, ohne private Daten unnötig weiterzugeben.

10 Nebentätigkeit und Wettbewerb

Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot wird nicht vereinbart. Während des Arbeitsverhältnisses dürfen keine unzulässigen Konkurrenzaktivitäten ausgeübt werden. Eine Nebentätigkeit wird angezeigt; die Zustimmung darf nur bei entgegenstehenden berechtigten betrieblichen Interessen verweigert werden.

Die Anzeige einer Nebentätigkeit nennt Umfang und zeitliche Lage. Eine gelegentliche ehrenamtliche Tätigkeit wird nicht allein deshalb untersagt, weil sie unbezahlt erfolgt. Gesetzliche Vertretungsaufgaben und die Wahrnehmung von Arbeitnehmerrechten sind keine genehmigungspflichtige Nebentätigkeit.

11 Kündigung und Beendigung

Nach Ablauf der Probezeit beträgt die beiderseitige Kündigungsfrist 1 Monat zum Monatsende.

Kündigungen und Aufhebungsverträge bedürfen der gesetzlich vorgeschriebenen Schriftform; die elektronische Form ist ausgeschlossen. Eine Nachricht per E-Mail oder im betrieblichen Chat ersetzt diese Form nicht. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen bleibt bestehen.

Bei einer Kündigung kann eine bezahlte Freistellung vereinbart oder im zulässigen Rahmen erklärt werden. Die Anrechnung von Urlaub setzt eine hinreichend bestimmte Erklärung und die sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen voraus. Der Arbeitnehmer erhält die erforderlichen Bescheinigungen und auf Verlangen ein qualifiziertes Zeugnis.

12 Arbeitsmittel und Aufwendungen

Der Arbeitgeber stellt die für die Tätigkeit erforderliche Ausstattung. Die Ausgabe wird mit Bezeichnung und Seriennummer bestätigt. Notwendige dienstliche Auslagen werden gegen Beleg erstattet. Ein privates Bankkonto wird nur zur Vergütungszahlung, nicht zur Abwicklung von Kundengeldern verwendet.

Bei Beendigung werden Unterlagen, Schlüssel und Geräte gegen Empfangsbestätigung zurückgegeben. Private Dateien dürfen zuvor in Abstimmung mit dem Support gesichert und entfernt werden. Die Übergabe umfasst weder private Passwörter noch Inhalte privater Kommunikationskonten. Gesetzliche Haftungsbegrenzungen bleiben unberührt.

13 Betriebliche Regelungen

Es wird kein Tarifvertrag einzelvertraglich in Bezug genommen. Anwendbare Betriebsvereinbarungen gelten nach ihren jeweiligen Voraussetzungen. Der Arbeitgeber stellt die einschlägigen Regelungen zugänglich bereit und erläutert den betrieblichen Ansprechpartner. Änderungen werden nicht durch bloßen Austausch einer Vertragsdatei vereinbart.

Anweisungen zur Arbeitssicherheit und zum Umgang mit Arbeitsmitteln werden vor Tätigkeitsaufnahme vermittelt. Schulungen finden innerhalb der Arbeitszeit statt. Die vertragliche Aufgabe beinhaltet keine Befugnis, Sicherheitsvorgaben wegen eines Kundentermins außer Kraft zu setzen.

14 Geltendmachung von Ansprüchen

Beiderseitige Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis sind innerhalb von drei Monaten nach Fälligkeit in Textform geltend zu machen. Ausgenommen sind gesetzlich unabdingbare Ansprüche, insbesondere der gesetzliche Mindestlohn, sowie Ansprüche wegen vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung und wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

Für Ansprüche, die kraft Gesetzes einer Ausschlussfrist nicht unterworfen werden dürfen, gilt diese Vereinbarung nicht. Eine gesetzliche Klagefrist wird durch eine außergerichtliche Geltendmachung nicht verlängert. Ein Verzicht auf noch nicht entstandene zwingende Rechte wird nicht vereinbart.

15 Änderungen und anwendbares Recht

Es gilt deutsches Recht. Änderungen werden zu Nachweiszwecken dokumentiert; individuelle Abreden bleiben nach den gesetzlichen Regeln maßgeblich. Gesetzlich vorgeschriebene strengere Formen sind einzuhalten. Die Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung lässt die gesetzlichen Folgen und die übrigen Vereinbarungen unberührt.

Für arbeitsrechtliche Streitigkeiten gelten die gesetzlichen Zuständigkeiten. Die Parteien vereinbaren weder einen ausschließlich ausländischen Gerichtsstand noch einen Verzicht auf zwingenden Arbeitnehmerschutz. Beide Seiten erhalten eine gleichlautende Vertragsausfertigung.

16 Aushändigung und Ansprechpartner

Ansprechpartner für die Vertragsablage ist der Personalbereich der Innovation Systems GmbH. Rückfragen zu Aufgaben werden mit dem fachlichen Vorgesetzten, Rückfragen zur Abrechnung mit dem Lohnbüro über den Personalbereich geklärt. Der Arbeitnehmer erhält ein Exemplar einschließlich aller bei Unterzeichnung vereinbarten Ergänzungen.

Die Tätigkeitsbeschreibung ist Bestandteil dieses Vertrages. Eine Ausgabe von Arbeitsmitteln oder ein Zugang zum Projektsystem ersetzt keine zusätzlich notwendige Vertragsunterzeichnung. Nachträglich vereinbarte Veränderungen werden mit Datum zur Personalakte genommen.

Berlin, 17.06.2016

Für die Innovation Systems GmbH: Charlotte Reuter

Thomas Groß

Ausfertigung für die Personalregistratur. Namenswiedergabe nach dem unterzeichneten Vertragsblatt.

Innovation Systems GmbH
Schlossallee 1, 10115 Berlin

Arbeitsvertrag

Personalnummer P013
Katharina Voß, Elsenstraße 24, 12435 Berlin
Vertragsdatum 18.12.2019

Zwischen der Innovation Systems GmbH, vertreten durch die Geschäftsführerin Charlotte Reuter, und Katharina Voß wird folgender Vertrag geschlossen. Die Gesellschaft entwickelt Software und Geräte für zivile Infrastrukturinspektionen. Die Beschäftigung erfolgt im einheitlichen Berliner Betrieb. Mit diesem Vertrag wird kein Organamt übertragen.

1 Beginn und Dauer

Das Arbeitsverhältnis beginnt am 01.01.2020 und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die ersten sechs Monate gelten als Probezeit. Während der Probezeit kann mit zwei Wochen Frist gekündigt werden. Eine spätere Aufgabenänderung setzt die Probezeit nicht erneut in Gang.

Vor Aufnahme der Tätigkeit werden die für die Lohnabrechnung erforderlichen Unterlagen übergeben. Änderungen der Wohnanschrift und der Bankverbindung sind rechtzeitig mitzuteilen. Der Arbeitgeber bestätigt den Eingang der Vertragsausfertigung und händigt dem Arbeitnehmer ein Exemplar aus.

2 Aufgaben und Arbeitsort

Die Einstellung erfolgt als Koordinator Lager und Versand im Bereich Logistik. Sie führen das Ersatzteillager, koordinieren Wareneingang und Versand und dokumentieren die Entnahme von Akkus und Funkmodulen. Lieferungen mit beschädigter Verpackung werden getrennt gelagert. Sie bestätigen den tatsächlichen Wareneingang, nicht die technische Mangelfreiheit.

Ihre Wochenarbeitszeit verteilt sich auf fünf Tage. Die Anwesenheitsplanung wird spätestens am Donnerstag für die Folgewoche mitgeteilt. Für Gefahrgutsendungen dürfen nur freigegebene Versandverpackungen verwendet werden; bei Zweifeln wird der Versand bis zur Rückmeldung des benannten Verantwortlichen zurückgestellt.

Regelmäßiger Arbeitsort ist der Berliner Betrieb. Eine Versetzung ist nur auf eine gleichwertige und zumutbare Tätigkeit unter Berücksichtigung der persönlichen Belange zulässig. Die vereinbarte Vergütung wird dadurch nicht verringert. Ein dauerhafter Wechsel des Arbeitsorts außerhalb Berlins bedarf einer gesonderten Vereinbarung.

3 Arbeitszeit und Erfassung

Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 36 Stunden wöchentlich ohne Ruhepausen. Soweit die Aufgabenbeschreibung keine andere Verteilung festlegt, wird an fünf Tagen von Montag bis Freitag gearbeitet. Beginn und Ende sowie Pausen werden im betrieblichen Zeitsystem erfasst.

Nach mehr als sechs Stunden werden mindestens dreißig Minuten, nach mehr als neun Stunden mindestens fünfundvierzig Minuten Pause genommen. Zwischen zwei Arbeitstagen liegt grundsätzlich eine ununterbrochene Ruhezeit von elf Stunden. Besprechungen, verpflichtende Schulungen und notwendige Dokumentation zählen zur Arbeitszeit. Eine bloße Bezeichnung als Vertrauensarbeitszeit hebt die Erfassung nicht auf.

4 Mehrarbeit und Erreichbarkeit

Angeordnete oder nachträglich bestätigte Überstunden werden innerhalb von drei Monaten durch gleich lange Freizeit ausgeglichen. Ist dies aus betrieblichen Gründen nicht möglich, werden sie mit dem auf eine Arbeitsstunde entfallenden Grundgehalt vergütet. Die Berechnung verwendet die vereinbarte Wochenarbeitszeit multipliziert mit 52 und geteilt durch zwölf als Monatsstundenzahl.

Mehrarbeit darf nur innerhalb der gesetzlichen Arbeitszeitgrenzen angeordnet werden. Der Arbeitnehmer teilt den Anlass und die geleisteten Zeiten nachvollziehbar mit. Das Fehlen einer vorherigen schriftlichen Anordnung allein lässt tatsächlich angewiesene oder geduldete Arbeit nicht zu Freizeit werden.

Außerhalb der Arbeitszeit besteht ohne eine gesonderte Bereitschaftsvereinbarung keine Pflicht, dienstliche Nachrichten zu lesen. Bei laufenden technischen Störungen werden Übergabe und Zuständigkeit vor Diensten abgestimmt. Gesetzliche und betriebliche Mitbestimmungsrechte bleiben unberührt.

5 Vergütung und Zahlung

Das monatliche Grundgehalt beträgt 4.100,00 EUR brutto. Es wird nach den gesetzlichen Abzügen bargeldlos auf das vom Arbeitnehmer benannte Konto gezahlt. Die Vergütung für den laufenden Monat ist am 25. Kalendertag fällig. Ist dies kein Bankarbeitstag, muss die Gutschrift am vorhergehenden Bankarbeitstag erfolgen. Der restliche Monatszeitraum wird mit dieser Zahlung im Voraus vergütet.

Bei Beginn oder Ende innerhalb eines Monats wird das Grundgehalt nach Kalendertagen des betreffenden Monats berechnet. Die Entgeltabrechnung weist Grundgehalt, Zuschläge, Erstattungen und Abzüge getrennt aus. Reisekostenerstattungen sind nicht Bestandteil des Grundgehalts.

Zusätzliche variable Vergütung wird nur geschuldet, soweit sie in diesem Vertrag oder einer gesonderten Vereinbarung zugesagt ist. Eine bereits erarbeitete Vergütung wird nicht nachträglich unter einen Freiwilligkeitsvorbehalt gestellt. Ein Wechsel der Bankverbindung ändert die vertragliche Fälligkeit nicht.

6 Urlaub

Bei einer Verteilung auf fünf Arbeitstage beträgt der Jahresurlaub dreißig Arbeitstage, davon zwanzig Tage gesetzlicher Mindesturlaub. Bei einer abweichenden Zahl regelmäßiger Arbeitstage wird die Anzahl entsprechend umgerechnet. Gesetzlicher Zusatzurlaub bleibt unberührt. Der Arbeitgeber informiert rechtzeitig über den verfügbaren Urlaub und fordert zu dessen Inanspruchnahme auf.

Urlaub ist unter Angabe des gewünschten Zeitraums zu beantragen. Bei Überschneidungen werden die Urlaubswünsche, soziale Belange und betriebliche Erfordernisse miteinander abgestimmt. Vor Buchung einer Reise soll die Freigabe abgewartet werden. Eine bereits erteilte Freigabe wird nicht allein wegen eines zusätzlichen Besprechungstermins widerrufen.

Während eines nachgewiesenen Krankheitszeitraums angerechnete Urlaubstage werden nach den gesetzlichen Regeln behandelt. Die Herausgabe einer Urlaubsbescheinigung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfolgt unabhängig von einer noch offenen Reisekostenabrechnung.

7 Arbeitsverhinderung und Krankheit

Eine Arbeitsverhinderung und deren voraussichtliche Dauer sind unverzüglich dem Vorgesetzten mitzuteilen. Bei Krankheit wird die Arbeitsunfähigkeit spätestens am vierten Kalendertag ärztlich festgestellt; der Arbeitgeber kann die Feststellung früher verlangen. Soweit das elektronische Abrufverfahren gilt, ruft der Arbeitgeber die Bescheinigungsdaten ab.

Eine Diagnose muss grundsätzlich nicht mitgeteilt werden. Bei Auslandsaufenthalt und nicht am elektronischen Verfahren teilnehmenden Ärzten wird der erforderliche Nachweis auf anderem zulässigen Weg erbracht. Eine Fortdauer wird rechtzeitig angezeigt. Entgeltfortzahlung richtet sich nach den gesetzlichen Voraussetzungen.

Notwendige Übergabeinformationen werden nur mitgeteilt, soweit der Gesundheitszustand dies zulässt. Eine Arbeitsunfähigkeit verpflichtet nicht zur Bearbeitung von Vorgängen aus dem Krankenbett. Bei einer längeren Abwesenheit organisiert der Arbeitgeber die Vertretung.

8 Arbeitsergebnisse und technische Unterlagen

Bei Computerprogrammen, die in Wahrnehmung der Aufgaben oder nach Anweisung des Arbeitgebers geschaffen werden, richtet sich die Ausübung der vermögensrechtlichen Befugnisse nach Paragraph 69b UrhG. Für andere aufgabenbezogene Werke werden die zur vereinbarten betrieblichen Nutzung

erforderlichen ausschließlichen Nutzungsrechte eingeräumt. Urheberpersönlichkeitsrechte werden nicht als übertragbares Eigentum behandelt.

Vorbestehende eigene Entwicklungen und Beiträge Dritter werden vor ihrer Verwendung mit Herkunft und Nutzungsbedingungen benannt. Ein fremder Lizenztext wird nicht durch eine betriebliche Freigabe ersetzt. Quellcode, bearbeitbare Dateien und die zur Fortführung notwendigen technischen Unterlagen werden im betrieblichen Speicher abgelegt.

Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge werden nach den gesetzlichen Vorgaben behandelt. Gesetzliche Vergütungsansprüche für Dienstserfindungen werden durch die allgemeine Vergütungsregel nicht ausgeschlossen. Eine Meldung bezeichnet die technischen Umstände und die beteiligten Personen; die Gesellschaft bestätigt den Eingang.

9 Verschwiegenheit

Nicht öffentliche technische und kaufmännische Informationen, an deren Geheimhaltung ein berechtigtes Interesse besteht, sind im erforderlichen Umfang vertraulich zu behandeln. Allgemeine Berufserfahrung und öffentlich zugängliche Informationen werden nicht geheim. Die Pflicht dauert nach dem Ausscheiden nur fort, soweit die geschützten Informationen weiterhin geheimhaltungsbedürftig sind.

Zulässige Meldungen und Offenlegungen nach dem Hinweisgeberschutzgesetz, gesetzliche Auskunftspflichten sowie die vertrauliche Inanspruchnahme rechtlicher Beratung werden nicht untersagt. Eine Meldung an eine zuständige Stelle bedarf keiner vorherigen Erlaubnis der Geschäftsführung. Die gesetzlichen Voraussetzungen des Schutzes bleiben maßgeblich.

Geschäftliche Unterlagen werden nicht auf private gemeinsam genutzte Speicherkonten hochgeladen. Bei Verlust eines Geräts wird der betriebliche Ansprechpartner unverzüglich informiert. Die technische Sperrung erfolgt durch den zuständigen Administrator. Ein Sicherheitsvorfall wird mit Zeitpunkt und betroffenen Unterlagen dokumentiert, ohne private Daten unnötig weiterzugeben.

10 Nebentätigkeit und Wettbewerb

Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot wird nicht vereinbart. Während des Arbeitsverhältnisses dürfen keine unzulässigen Konkurrenztätigkeiten ausgeübt werden. Eine Nebentätigkeit wird angezeigt; die Zustimmung darf nur bei entgegenstehenden berechtigten betrieblichen Interessen verweigert werden.

Die Anzeige einer Nebentätigkeit nennt Umfang und zeitliche Lage. Eine gelegentliche ehrenamtliche Tätigkeit wird nicht allein deshalb untersagt, weil sie unbezahlt erfolgt. Gesetzliche Vertretungsaufgaben und die Wahrnehmung von Arbeitnehmerrechten sind keine genehmigungspflichtige Nebentätigkeit.

11 Kündigung und Beendigung

Nach der Probezeit gelten die gesetzlichen Kündigungsfristen. Eine gesetzliche Verlängerung für eine Arbeitgeberkündigung wird nicht ohne weitere Vereinbarung auf die Kündigung des Arbeitnehmers übertragen.

Kündigungen und Aufhebungsverträge bedürfen der gesetzlich vorgeschriebenen Schriftform; die elektronische Form ist ausgeschlossen. Eine Nachricht per E-Mail oder im betrieblichen Chat ersetzt diese Form nicht. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen bleibt bestehen.

Bei einer Kündigung kann eine bezahlte Freistellung vereinbart oder im zulässigen Rahmen erklärt werden. Die Anrechnung von Urlaub setzt eine hinreichend bestimmte Erklärung und die sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen voraus. Der Arbeitnehmer erhält die erforderlichen Bescheinigungen und auf Verlangen ein qualifiziertes Zeugnis.

12 Arbeitsmittel und Aufwendungen

Der Arbeitgeber stellt die für die Tätigkeit erforderliche Ausstattung. Die Ausgabe wird mit Bezeichnung und Seriennummer bestätigt. Notwendige dienstliche Auslagen werden gegen Beleg erstattet. Ein privates Bankkonto wird nur zur Vergütungszahlung, nicht zur Abwicklung von Kundengeldern verwendet.

Bei Beendigung werden Unterlagen, Schlüssel und Geräte gegen Empfangsbestätigung zurückgegeben. Private Dateien dürfen zuvor in Abstimmung mit dem Support gesichert und entfernt werden. Die Übergabe umfasst weder private Passwörter noch Inhalte privater Kommunikationskonten. Gesetzliche Haftungsbegrenzungen bleiben unberührt.

13 Betriebliche Regelungen

Es wird kein Tarifvertrag einzelvertraglich in Bezug genommen. Anwendbare Betriebsvereinbarungen gelten nach ihren jeweiligen Voraussetzungen. Der Arbeitgeber stellt die einschlägigen Regelungen zugänglich bereit und erläutert den betrieblichen Ansprechpartner. Änderungen werden nicht durch bloßen Austausch einer Vertragsdatei vereinbart.

Anweisungen zur Arbeitssicherheit und zum Umgang mit Arbeitsmitteln werden vor Tätigkeitsaufnahme vermittelt. Schulungen finden innerhalb der Arbeitszeit statt. Die vertragliche Aufgabe beinhaltet keine Befugnis, Sicherheitsvorgaben wegen eines Kundentermins außer Kraft zu setzen.

14 Geltendmachung von Ansprüchen

Beiderseitige Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis sind innerhalb von drei Monaten nach Fälligkeit in Textform geltend zu machen. Ausgenommen sind gesetzlich unabdingbare Ansprüche, insbesondere der gesetzliche Mindestlohn, sowie Ansprüche wegen vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung und wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

Für Ansprüche, die kraft Gesetzes einer Ausschlussfrist nicht unterworfen werden dürfen, gilt diese Vereinbarung nicht. Eine gesetzliche Klagefrist wird durch eine außergerichtliche Geltendmachung nicht verlängert. Ein Verzicht auf noch nicht entstandene zwingende Rechte wird nicht vereinbart.

15 Änderungen und anwendbares Recht

Es gilt deutsches Recht. Änderungen werden zu Nachweiszwecken dokumentiert; individuelle Abreden bleiben nach den gesetzlichen Regeln maßgeblich. Gesetzlich vorgeschriebene strengere Formen sind einzuhalten. Die Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung lässt die gesetzlichen Folgen und die übrigen Vereinbarungen unberührt.

Für arbeitsrechtliche Streitigkeiten gelten die gesetzlichen Zuständigkeiten. Die Parteien vereinbaren weder einen ausschließlich ausländischen Gerichtsstand noch einen Verzicht auf zwingenden Arbeitnehmerschutz. Beide Seiten erhalten eine gleichlautende Vertragsausfertigung.

16 Aushändigung und Ansprechpartner

Ansprechpartner für die Vertragsablage ist der Personalbereich der Innovation Systems GmbH. Rückfragen zu Aufgaben werden mit dem fachlichen Vorgesetzten, Rückfragen zur Abrechnung mit dem Lohnbüro über den Personalbereich geklärt. Der Arbeitnehmer erhält ein Exemplar einschließlich aller bei Unterzeichnung vereinbarten Ergänzungen.

Die Tätigkeitsbeschreibung ist Bestandteil dieses Vertrages. Eine Ausgabe von Arbeitsmitteln oder ein Zugang zum Projektsystem ersetzt keine zusätzlich notwendige Vertragsunterzeichnung. Nachträglich vereinbarte Veränderungen werden mit Datum zur Personalakte genommen.

Berlin, 18.12.2019

Für die Innovation Systems GmbH: Charlotte Reuter

Katharina Voß

Ausfertigung für die Personalregistratur. Namenswiedergabe nach dem unterzeichneten Vertragsblatt.

Innovation Systems GmbH
Schlossallee 1, 10115 Berlin

Arbeitsvertrag

Personalnummer P014
Lina Hoffmann, Dunckerstraße 25, 10439 Berlin
Vertragsdatum 18.05.2021

Zwischen der Innovation Systems GmbH, vertreten durch die Geschäftsführerin Charlotte Reuter, und Lina Hoffmann wird folgender Vertrag geschlossen. Die Gesellschaft entwickelt Software und Geräte für zivile Infrastrukturinspektionen. Die Beschäftigung erfolgt im einheitlichen Berliner Betrieb. Mit diesem Vertrag wird kein Organamt übertragen.

1 Beginn und Dauer

Das Arbeitsverhältnis beginnt am 01.06.2021 und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die ersten sechs Monate gelten als Probezeit. Während der Probezeit kann mit zwei Wochen Frist gekündigt werden. Eine spätere Aufgabenänderung setzt die Probezeit nicht erneut in Gang.

Vor Aufnahme der Tätigkeit werden die für die Lohnabrechnung erforderlichen Unterlagen übergeben. Änderungen der Wohnanschrift und der Bankverbindung sind rechtzeitig mitzuteilen. Der Arbeitgeber bestätigt den Eingang der Vertragsausfertigung und händigt dem Arbeitnehmer ein Exemplar aus.

2 Aufgaben und Arbeitsort

Die Einstellung erfolgt als Techniker Verbundwerkstoffe im Bereich Werkstatt. Sie fertigen Halterungen aus Verbundwerkstoff, mischen die freigegebenen Harzsysteme und dokumentieren Charge, Mischverhältnis und Aushärtungszeit. Arbeiten mit Lösungsmitteln dürfen nur am abgesaugten Arbeitsplatz erfolgen. Änderungen des Materials bedürfen einer neuen technischen Freigabe.

Die Tätigkeit umfasst das Schleifen ausgehärteter Teile, Maßkontrollen und die Nachbearbeitung von Prototypen. Persönliche Schutzausrüstung wird gestellt. Gesundheitsbezogene Einschränkungen werden dem Personalbereich vertraulich mitgeteilt; Arbeitsplatzanpassungen werden mit der Betriebsärztin abgestimmt und gesondert dokumentiert.

Regelmäßiger Arbeitsort ist der Berliner Betrieb. Eine Versetzung ist nur auf eine gleichwertige und zumutbare Tätigkeit unter Berücksichtigung der persönlichen Belange zulässig. Die vereinbarte Vergütung wird dadurch nicht verringert. Ein dauerhafter Wechsel des Arbeitsorts außerhalb Berlins bedarf einer gesonderten Vereinbarung.

3 Arbeitszeit und Erfassung

Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 40 Stunden wöchentlich ohne Ruhepausen. Soweit die Aufgabenbeschreibung keine andere Verteilung festlegt, wird an fünf Tagen von Montag bis Freitag gearbeitet. Beginn und Ende sowie Pausen werden im betrieblichen Zeitsystem erfasst.

Nach mehr als sechs Stunden werden mindestens dreißig Minuten, nach mehr als neun Stunden mindestens fünfundvierzig Minuten Pause genommen. Zwischen zwei Arbeitstagen liegt grundsätzlich eine ununterbrochene Ruhezeit von elf Stunden. Besprechungen, verpflichtende Schulungen und notwendige Dokumentation zählen zur Arbeitszeit. Eine bloße Bezeichnung als Vertrauensarbeitszeit hebt die Erfassung nicht auf.

4 Mehrarbeit und Erreichbarkeit

Angeordnete oder nachträglich bestätigte Überstunden werden innerhalb von drei Monaten durch gleich lange Freizeit ausgeglichen. Ist dies aus betrieblichen Gründen nicht möglich, werden sie mit dem auf eine Arbeitsstunde entfallenden Grundgehalt vergütet. Die Berechnung verwendet die vereinbarte Wochenarbeitszeit multipliziert mit 52 und geteilt durch zwölf als Monatsstundenzahl.

Mehrarbeit darf nur innerhalb der gesetzlichen Arbeitszeitgrenzen angeordnet werden. Der Arbeitnehmer teilt den Anlass und die geleisteten Zeiten nachvollziehbar mit. Das Fehlen einer vorherigen schriftlichen Anordnung allein lässt tatsächlich angewiesene oder geduldete Arbeit nicht zu Freizeit werden.

Außerhalb der Arbeitszeit besteht ohne eine gesonderte Bereitschaftsvereinbarung keine Pflicht, dienstliche Nachrichten zu lesen. Bei laufenden technischen Störungen werden Übergabe und Zuständigkeit vor Dienstende abgestimmt. Gesetzliche und betriebliche Mitbestimmungsrechte bleiben unberührt.

5 Vergütung und Zahlung

Das monatliche Grundgehalt beträgt 4.800,00 EUR brutto. Es wird nach den gesetzlichen Abzügen bargeldlos auf das vom Arbeitnehmer benannte Konto gezahlt. Die Vergütung muss am letzten Bankarbeitstag des laufenden Monats auf dem benannten Konto gutgeschrieben sein. Bankarbeitstage sind Montag bis Freitag, ausgenommen gesetzliche Feiertage in Berlin und Tage, an denen der Zahlungsverkehr des Kreditinstituts nicht ausgeführt wird.

Bei Beginn oder Ende innerhalb eines Monats wird das Grundgehalt nach Kalendertagen des betreffenden Monats berechnet. Die Entgeltabrechnung weist Grundgehalt, Zuschläge, Erstattungen und Abzüge getrennt aus. Reisekostenerstattungen sind nicht Bestandteil des Grundgehalts.

Zusätzliche variable Vergütung wird nur geschuldet, soweit sie in diesem Vertrag oder einer gesonderten Vereinbarung zugesagt ist. Eine bereits erarbeitete Vergütung wird nicht nachträglich unter einen Freiwilligkeitsvorbehalt gestellt. Ein Wechsel der Bankverbindung ändert die vertragliche Fälligkeit nicht.

6 Urlaub

Bei einer Verteilung auf fünf Arbeitstage beträgt der Jahresurlaub dreißig Arbeitstage, davon zwanzig Tage gesetzlicher Mindesturlaub. Bei einer abweichenden Zahl regelmäßiger Arbeitstage wird die Anzahl entsprechend umgerechnet. Gesetzlicher Zusatzurlaub bleibt unberührt. Der Arbeitgeber informiert rechtzeitig über den verfügbaren Urlaub und fordert zu dessen Inanspruchnahme auf.

Urlaub ist unter Angabe des gewünschten Zeitraums zu beantragen. Bei Überschneidungen werden die Urlaubswünsche, soziale Belange und betriebliche Erfordernisse miteinander abgestimmt. Vor Buchung einer Reise soll die Freigabe abgewartet werden. Eine bereits erteilte Freigabe wird nicht allein wegen eines zusätzlichen Besprechungstermins widerrufen.

Während eines nachgewiesenen Krankheitszeitraums angerechnete Urlaubstage werden nach den gesetzlichen Regeln behandelt. Die Herausgabe einer Urlaubsbescheinigung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfolgt unabhängig von einer noch offenen Reisekostenabrechnung.

7 Arbeitsverhinderung und Krankheit

Eine Arbeitsverhinderung und deren voraussichtliche Dauer sind unverzüglich dem Vorgesetzten mitzuteilen. Bei Krankheit wird die Arbeitsunfähigkeit spätestens am vierten Kalendertag ärztlich festgestellt; der Arbeitgeber kann die Feststellung früher verlangen. Soweit das elektronische Abrufverfahren gilt, ruft der Arbeitgeber die Bescheinigungsdaten ab.

Eine Diagnose muss grundsätzlich nicht mitgeteilt werden. Bei Auslandsaufenthalt und nicht am elektronischen Verfahren teilnehmenden Ärzten wird der erforderliche Nachweis auf anderem zulässigen Weg erbracht. Eine Fortdauer wird rechtzeitig angezeigt. Entgeltfortzahlung richtet sich nach den gesetzlichen Voraussetzungen.

Notwendige Übergabeinformationen werden nur mitgeteilt, soweit der Gesundheitszustand dies zulässt. Eine Arbeitsunfähigkeit verpflichtet nicht zur Bearbeitung von Vorgängen aus dem Krankenbett. Bei einer längeren Abwesenheit organisiert der Arbeitgeber die Vertretung.

8 Arbeitsergebnisse und technische Unterlagen

Bei Computerprogrammen, die in Wahrnehmung der Aufgaben oder nach Anweisung des Arbeitgebers geschaffen werden, richtet sich die Ausübung der vermögensrechtlichen Befugnisse nach Paragraph 69b UrhG. Für andere aufgabenbezogene Werke werden die zur vereinbarten betrieblichen Nutzung

erforderlichen ausschließlichen Nutzungsrechte eingeräumt. Urheberpersönlichkeitsrechte werden nicht als übertragbares Eigentum behandelt.

Vorbestehende eigene Entwicklungen und Beiträge Dritter werden vor ihrer Verwendung mit Herkunft und Nutzungsbedingungen benannt. Ein fremder Lizenztext wird nicht durch eine betriebliche Freigabe ersetzt. Quellcode, bearbeitbare Dateien und die zur Fortführung notwendigen technischen Unterlagen werden im betrieblichen Speicher abgelegt.

Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge werden nach den gesetzlichen Vorgaben behandelt. Gesetzliche Vergütungsansprüche für Dienstserfindungen werden durch die allgemeine Vergütungsregel nicht ausgeschlossen. Eine Meldung bezeichnet die technischen Umstände und die beteiligten Personen; die Gesellschaft bestätigt den Eingang.

9 Verschwiegenheit

Nicht öffentliche technische und kaufmännische Informationen, an deren Geheimhaltung ein berechtigtes Interesse besteht, sind im erforderlichen Umfang vertraulich zu behandeln. Allgemeine Berufserfahrung und öffentlich zugängliche Informationen werden nicht geheim. Die Pflicht dauert nach dem Ausscheiden nur fort, soweit die geschützten Informationen weiterhin geheimhaltungsbedürftig sind.

Zulässige Meldungen und Offenlegungen nach dem Hinweisgeberschutzgesetz, gesetzliche Auskunftspflichten sowie die vertrauliche Inanspruchnahme rechtlicher Beratung werden nicht untersagt. Eine Meldung an eine zuständige Stelle bedarf keiner vorherigen Erlaubnis der Geschäftsführung. Die gesetzlichen Voraussetzungen des Schutzes bleiben maßgeblich.

Geschäftliche Unterlagen werden nicht auf private gemeinsam genutzte Speicherkonten hochgeladen. Bei Verlust eines Geräts wird der betriebliche Ansprechpartner unverzüglich informiert. Die technische Sperrung erfolgt durch den zuständigen Administrator. Ein Sicherheitsvorfall wird mit Zeitpunkt und betroffenen Unterlagen dokumentiert, ohne private Daten unnötig weiterzugeben.

10 Nebentätigkeit und Wettbewerb

Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot wird nicht vereinbart. Während des Arbeitsverhältnisses dürfen keine unzulässigen Konkurrenzaktivitäten ausgeübt werden. Eine Nebentätigkeit wird angezeigt; die Zustimmung darf nur bei entgegenstehenden berechtigten betrieblichen Interessen verweigert werden.

Die Anzeige einer Nebentätigkeit nennt Umfang und zeitliche Lage. Eine gelegentliche ehrenamtliche Tätigkeit wird nicht allein deshalb untersagt, weil sie unbezahlt erfolgt. Gesetzliche Vertretungsaufgaben und die Wahrnehmung von Arbeitnehmerrechten sind keine genehmigungspflichtige Nebentätigkeit.

11 Kündigung und Beendigung

Nach Ablauf der Probezeit beträgt die beiderseitige Kündigungsfrist 3 Monate zum Monatsende.

Kündigungen und Aufhebungsverträge bedürfen der gesetzlich vorgeschriebenen Schriftform; die elektronische Form ist ausgeschlossen. Eine Nachricht per E-Mail oder im betrieblichen Chat ersetzt diese Form nicht. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen bleibt bestehen.

Bei einer Kündigung kann eine bezahlte Freistellung vereinbart oder im zulässigen Rahmen erklärt werden. Die Anrechnung von Urlaub setzt eine hinreichend bestimmte Erklärung und die sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen voraus. Der Arbeitnehmer erhält die erforderlichen Bescheinigungen und auf Verlangen ein qualifiziertes Zeugnis.

12 Arbeitsmittel und Aufwendungen

Der Arbeitgeber stellt die für die Tätigkeit erforderliche Ausstattung. Die Ausgabe wird mit Bezeichnung und Seriennummer bestätigt. Notwendige dienstliche Auslagen werden gegen Beleg erstattet. Ein privates Bankkonto wird nur zur Vergütungszahlung, nicht zur Abwicklung von Kundengeldern verwendet.

Bei Beendigung werden Unterlagen, Schlüssel und Geräte gegen Empfangsbestätigung zurückgegeben. Private Dateien dürfen zuvor in Abstimmung mit dem Support gesichert und entfernt werden. Die Übergabe umfasst weder private Passwörter noch Inhalte privater Kommunikationskonten. Gesetzliche Haftungsbegrenzungen bleiben unberührt.

13 Betriebliche Regelungen

Es wird kein Tarifvertrag einzelvertraglich in Bezug genommen. Anwendbare Betriebsvereinbarungen gelten nach ihren jeweiligen Voraussetzungen. Der Arbeitgeber stellt die einschlägigen Regelungen zugänglich bereit und erläutert den betrieblichen Ansprechpartner. Änderungen werden nicht durch bloßen Austausch einer Vertragsdatei vereinbart.

Anweisungen zur Arbeitssicherheit und zum Umgang mit Arbeitsmitteln werden vor Tätigkeitsaufnahme vermittelt. Schulungen finden innerhalb der Arbeitszeit statt. Die vertragliche Aufgabe beinhaltet keine Befugnis, Sicherheitsvorgaben wegen eines Kundentermins außer Kraft zu setzen.

14 Geltendmachung von Ansprüchen

Beiderseitige Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis sind innerhalb von drei Monaten nach Fälligkeit in Textform geltend zu machen. Ausgenommen sind gesetzlich unabdingbare Ansprüche, insbesondere der gesetzliche Mindestlohn, sowie Ansprüche wegen vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung und wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

Für Ansprüche, die kraft Gesetzes einer Ausschlussfrist nicht unterworfen werden dürfen, gilt diese Vereinbarung nicht. Eine gesetzliche Klagefrist wird durch eine außergerichtliche Geltendmachung nicht verlängert. Ein Verzicht auf noch nicht entstandene zwingende Rechte wird nicht vereinbart.

15 Änderungen und anwendbares Recht

Es gilt deutsches Recht. Änderungen werden zu Nachweiszwecken dokumentiert; individuelle Abreden bleiben nach den gesetzlichen Regeln maßgeblich. Gesetzlich vorgeschriebene strengere Formen sind einzuhalten. Die Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung lässt die gesetzlichen Folgen und die übrigen Vereinbarungen unberührt.

Für arbeitsrechtliche Streitigkeiten gelten die gesetzlichen Zuständigkeiten. Die Parteien vereinbaren weder einen ausschließlich ausländischen Gerichtsstand noch einen Verzicht auf zwingenden Arbeitnehmerschutz. Beide Seiten erhalten eine gleichlautende Vertragsausfertigung.

16 Aushändigung und Ansprechpartner

Ansprechpartner für die Vertragsablage ist der Personalbereich der Innovation Systems GmbH. Rückfragen zu Aufgaben werden mit dem fachlichen Vorgesetzten, Rückfragen zur Abrechnung mit dem Lohnbüro über den Personalbereich geklärt. Der Arbeitnehmer erhält ein Exemplar einschließlich aller bei Unterzeichnung vereinbarten Ergänzungen.

Die Tätigkeitsbeschreibung ist Bestandteil dieses Vertrages. Eine Ausgabe von Arbeitsmitteln oder ein Zugang zum Projektsystem ersetzt keine zusätzlich notwendige Vertragsunterzeichnung. Nachträglich vereinbarte Veränderungen werden mit Datum zur Personalakte genommen.

Berlin, 18.05.2021

Für die Innovation Systems GmbH: Charlotte Reuter

Lina Hoffmann

Ausfertigung für die Personalregistratur. Namenswiedergabe nach dem unterzeichneten Vertragsblatt.

Innovation Systems GmbH
Schlossallee 1, 10115 Berlin

Arbeitsvertrag

Personalnummer P015
Miriam Schulz, Stettiner Straße 26, 13357 Berlin
Vertragsdatum 18.10.2022

Zwischen der Innovation Systems GmbH, vertreten durch die Geschäftsführerin Charlotte Reuter, und Miriam Schulz wird folgender Vertrag geschlossen. Die Gesellschaft entwickelt Software und Geräte für zivile Infrastrukturinspektionen. Die Beschäftigung erfolgt im einheitlichen Berliner Betrieb. Mit diesem Vertrag wird kein Organamt übertragen.

1 Beginn und Dauer

Das Arbeitsverhältnis beginnt am 01.11.2022 und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die ersten sechs Monate gelten als Probezeit. Während der Probezeit kann mit zwei Wochen Frist gekündigt werden. Eine spätere Aufgabenänderung setzt die Probezeit nicht erneut in Gang.

Vor Aufnahme der Tätigkeit werden die für die Lohnabrechnung erforderlichen Unterlagen übergeben. Änderungen der Wohnanschrift und der Bankverbindung sind rechtzeitig mitzuteilen. Der Arbeitgeber bestätigt den Eingang der Vertragsausfertigung und händigt dem Arbeitnehmer ein Exemplar aus.

2 Aufgaben und Arbeitsort

Die Einstellung erfolgt als Testingenieur im Bereich Erprobung. Sie planen Umweltprüfungen und werten Temperatur- und Vibrationsmessungen aus. Sie führen den Prüfkalender und stimmen Belegungen des Klimaschranks mit der Werkstatt ab. Die Freigabe eines Produkts wird durch ein Prüfprotokoll vorbereitet, jedoch nicht allein durch die Teilnahme an einem Kundentermin ersetzt.

Dienstreisen sind auf Einsätze innerhalb Deutschlands begrenzt. Mehrtägige Aufenthalte werden mindestens zwei Wochen vorher abgestimmt. Arbeiten an laufenden Rotoren sind nicht Bestandteil einer Alleinschicht. Die Prüfung eines Geräts ist bei ungewöhnlicher Geräuschentwicklung sofort zu unterbrechen und im Prüfprotokoll zu vermerken.

Regelmäßiger Arbeitsort ist der Berliner Betrieb. Eine Versetzung ist nur auf eine gleichwertige und zumutbare Tätigkeit unter Berücksichtigung der persönlichen Belange zulässig. Die vereinbarte Vergütung wird dadurch nicht verringert. Ein dauerhafter Wechsel des Arbeitsorts außerhalb Berlins bedarf einer gesonderten Vereinbarung.

3 Arbeitszeit und Erfassung

Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 40 Stunden wöchentlich ohne Ruhepausen. Soweit die Aufgabenbeschreibung keine andere Verteilung festlegt, wird an fünf Tagen von Montag bis Freitag gearbeitet. Beginn und Ende sowie Pausen werden im betrieblichen Zeitsystem erfasst.

Nach mehr als sechs Stunden werden mindestens dreißig Minuten, nach mehr als neun Stunden mindestens fünfundvierzig Minuten Pause genommen. Zwischen zwei Arbeitstagen liegt grundsätzlich eine ununterbrochene Ruhezeit von elf Stunden. Besprechungen, verpflichtende Schulungen und notwendige Dokumentation zählen zur Arbeitszeit. Eine bloße Bezeichnung als Vertrauensarbeitszeit hebt die Erfassung nicht auf.

4 Mehrarbeit und Erreichbarkeit

Angeordnete oder nachträglich bestätigte Überstunden werden innerhalb von drei Monaten durch gleich lange Freizeit ausgeglichen. Ist dies aus betrieblichen Gründen nicht möglich, werden sie mit dem auf eine Arbeitsstunde entfallenden Grundgehalt vergütet. Die Berechnung verwendet die vereinbarte Wochenarbeitszeit multipliziert mit 52 und geteilt durch zwölf als Monatsstundenzahl.

Mehrarbeit darf nur innerhalb der gesetzlichen Arbeitszeitgrenzen angeordnet werden. Der Arbeitnehmer teilt den Anlass und die geleisteten Zeiten nachvollziehbar mit. Das Fehlen einer vorherigen schriftlichen Anordnung allein lässt tatsächlich angewiesene oder geduldete Arbeit nicht zu Freizeit werden.

Außerhalb der Arbeitszeit besteht ohne eine gesonderte Bereitschaftsvereinbarung keine Pflicht, dienstliche Nachrichten zu lesen. Bei laufenden technischen Störungen werden Übergabe und Zuständigkeit vor Dienstende abgestimmt. Gesetzliche und betriebliche Mitbestimmungsrechte bleiben unberührt.

5 Vergütung und Zahlung

Das monatliche Grundgehalt beträgt 5.100,00 EUR brutto. Es wird nach den gesetzlichen Abzügen bargeldlos auf das vom Arbeitnehmer benannte Konto gezahlt. Die Vergütung ist am letzten Kalendertag des laufenden Monats fällig. Fällt dieser Tag auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag in Berlin, muss die Gutschrift bereits am vorhergehenden Bankarbeitstag erfolgen.

Bei Beginn oder Ende innerhalb eines Monats wird das Grundgehalt nach Kalendertagen des betreffenden Monats berechnet. Die Entgeltabrechnung weist Grundgehalt, Zuschläge, Erstattungen und Abzüge getrennt aus. Reisekostenerstattungen sind nicht Bestandteil des Grundgehalts.

Zusätzliche variable Vergütung wird nur geschuldet, soweit sie in diesem Vertrag oder einer gesonderten Vereinbarung zugesagt ist. Eine bereits erarbeitete Vergütung wird nicht nachträglich unter einen Freiwilligkeitsvorbehalt gestellt. Ein Wechsel der Bankverbindung ändert die vertragliche Fälligkeit nicht.

6 Urlaub

Bei einer Verteilung auf fünf Arbeitstage beträgt der Jahresurlaub dreißig Arbeitstage, davon zwanzig Tage gesetzlicher Mindesturlaub. Bei einer abweichenden Zahl regelmäßiger Arbeitstage wird die Anzahl entsprechend umgerechnet. Gesetzlicher Zusatzurlaub bleibt unberührt. Der Arbeitgeber informiert rechtzeitig über den verfügbaren Urlaub und fordert zu dessen Inanspruchnahme auf.

Urlaub ist unter Angabe des gewünschten Zeitraums zu beantragen. Bei Überschneidungen werden die Urlaubswünsche, soziale Belange und betriebliche Erfordernisse miteinander abgestimmt. Vor Buchung einer Reise soll die Freigabe abgewartet werden. Eine bereits erteilte Freigabe wird nicht allein wegen eines zusätzlichen Besprechungstermins widerrufen.

Während eines nachgewiesenen Krankheitszeitraums angerechnete Urlaubstage werden nach den gesetzlichen Regeln behandelt. Die Herausgabe einer Urlaubsbescheinigung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfolgt unabhängig von einer noch offenen Reisekostenabrechnung.

7 Arbeitsverhinderung und Krankheit

Eine Arbeitsverhinderung und deren voraussichtliche Dauer sind unverzüglich dem Vorgesetzten mitzuteilen. Bei Krankheit wird die Arbeitsunfähigkeit spätestens am vierten Kalendertag ärztlich festgestellt; der Arbeitgeber kann die Feststellung früher verlangen. Soweit das elektronische Abrufverfahren gilt, ruft der Arbeitgeber die Bescheinigungsdaten ab.

Eine Diagnose muss grundsätzlich nicht mitgeteilt werden. Bei Auslandsaufenthalt und nicht am elektronischen Verfahren teilnehmenden Ärzten wird der erforderliche Nachweis auf anderem zulässigen Weg erbracht. Eine Fortdauer wird rechtzeitig angezeigt. Entgeltfortzahlung richtet sich nach den gesetzlichen Voraussetzungen.

Notwendige Übergabeinformationen werden nur mitgeteilt, soweit der Gesundheitszustand dies zulässt. Eine Arbeitsunfähigkeit verpflichtet nicht zur Bearbeitung von Vorgängen aus dem Krankenbett. Bei einer längeren Abwesenheit organisiert der Arbeitgeber die Vertretung.

8 Arbeitsergebnisse und technische Unterlagen

Bei Computerprogrammen, die in Wahrnehmung der Aufgaben oder nach Anweisung des Arbeitgebers geschaffen werden, richtet sich die Ausübung der vermögensrechtlichen Befugnisse nach Paragraph 69b UrhG. Für andere aufgabenbezogene Werke werden die zur vereinbarten betrieblichen Nutzung

erforderlichen ausschließlichen Nutzungsrechte eingeräumt. Urheberpersönlichkeitsrechte werden nicht als übertragbares Eigentum behandelt.

Vorbestehende eigene Entwicklungen und Beiträge Dritter werden vor ihrer Verwendung mit Herkunft und Nutzungsbedingungen benannt. Ein fremder Lizenztext wird nicht durch eine betriebliche Freigabe ersetzt. Quellcode, bearbeitbare Dateien und die zur Fortführung notwendigen technischen Unterlagen werden im betrieblichen Speicher abgelegt.

Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge werden nach den gesetzlichen Vorgaben behandelt. Gesetzliche Vergütungsansprüche für Dienstervfindungen werden durch die allgemeine Vergütungsregel nicht ausgeschlossen. Eine Meldung bezeichnet die technischen Umstände und die beteiligten Personen; die Gesellschaft bestätigt den Eingang.

9 Verschwiegenheit

Nicht öffentliche technische und kaufmännische Informationen, an deren Geheimhaltung ein berechtigtes Interesse besteht, sind im erforderlichen Umfang vertraulich zu behandeln. Allgemeine Berufserfahrung und öffentlich zugängliche Informationen werden nicht geheim. Die Pflicht dauert nach dem Ausscheiden nur fort, soweit die geschützten Informationen weiterhin geheimhaltungsbedürftig sind.

Zulässige Meldungen und Offenlegungen nach dem Hinweisgeberschutzgesetz, gesetzliche Auskunftspflichten sowie die vertrauliche Inanspruchnahme rechtlicher Beratung werden nicht untersagt. Eine Meldung an eine zuständige Stelle bedarf keiner vorherigen Erlaubnis der Geschäftsführung. Die gesetzlichen Voraussetzungen des Schutzes bleiben maßgeblich.

Geschäftliche Unterlagen werden nicht auf private gemeinsam genutzte Speicherkonten hochgeladen. Bei Verlust eines Geräts wird der betriebliche Ansprechpartner unverzüglich informiert. Die technische Sperrung erfolgt durch den zuständigen Administrator. Ein Sicherheitsvorfall wird mit Zeitpunkt und betroffenen Unterlagen dokumentiert, ohne private Daten unnötig weiterzugeben.

10 Nebentätigkeit und Wettbewerb

Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot wird nicht vereinbart. Während des Arbeitsverhältnisses dürfen keine unzulässigen Konkurrenzaktivitäten ausgeübt werden. Eine Nebentätigkeit wird angezeigt; die Zustimmung darf nur bei entgegenstehenden berechtigten betrieblichen Interessen verweigert werden.

Die Anzeige einer Nebentätigkeit nennt Umfang und zeitliche Lage. Eine gelegentliche ehrenamtliche Tätigkeit wird nicht allein deshalb untersagt, weil sie unbezahlt erfolgt. Gesetzliche Vertretungsaufgaben und die Wahrnehmung von Arbeitnehmerrechten sind keine genehmigungspflichtige Nebentätigkeit.

11 Kündigung und Beendigung

Nach Ablauf der Probezeit beträgt die beiderseitige Kündigungsfrist 3 Monate zum Monatsende.

Kündigungen und Aufhebungsverträge bedürfen der gesetzlich vorgeschriebenen Schriftform; die elektronische Form ist ausgeschlossen. Eine Nachricht per E-Mail oder im betrieblichen Chat ersetzt diese Form nicht. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen bleibt bestehen.

Bei einer Kündigung kann eine bezahlte Freistellung vereinbart oder im zulässigen Rahmen erklärt werden. Die Anrechnung von Urlaub setzt eine hinreichend bestimmte Erklärung und die sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen voraus. Der Arbeitnehmer erhält die erforderlichen Bescheinigungen und auf Verlangen ein qualifiziertes Zeugnis.

12 Arbeitsmittel und Aufwendungen

Der Arbeitgeber stellt die für die Tätigkeit erforderliche Ausstattung. Die Ausgabe wird mit Bezeichnung und Seriennummer bestätigt. Notwendige dienstliche Auslagen werden gegen Beleg erstattet. Ein privates Bankkonto wird nur zur Vergütungszahlung, nicht zur Abwicklung von Kundengeldern verwendet.

Bei Beendigung werden Unterlagen, Schlüssel und Geräte gegen Empfangsbestätigung zurückgegeben. Private Dateien dürfen zuvor in Abstimmung mit dem Support gesichert und entfernt werden. Die Übergabe umfasst weder private Passwörter noch Inhalte privater Kommunikationskonten. Gesetzliche Haftungsbegrenzungen bleiben unberührt.

13 Betriebliche Regelungen

Es wird kein Tarifvertrag einzelvertraglich in Bezug genommen. Anwendbare Betriebsvereinbarungen gelten nach ihren jeweiligen Voraussetzungen. Der Arbeitgeber stellt die einschlägigen Regelungen zugänglich bereit und erläutert den betrieblichen Ansprechpartner. Änderungen werden nicht durch bloßen Austausch einer Vertragsdatei vereinbart.

Anweisungen zur Arbeitssicherheit und zum Umgang mit Arbeitsmitteln werden vor Tätigkeitsaufnahme vermittelt. Schulungen finden innerhalb der Arbeitszeit statt. Die vertragliche Aufgabe beinhaltet keine Befugnis, Sicherheitsvorgaben wegen eines Kundentermins außer Kraft zu setzen.

14 Geltendmachung von Ansprüchen

Beiderseitige Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis sind innerhalb von drei Monaten nach Fälligkeit in Textform geltend zu machen. Ausgenommen sind gesetzlich unabdingbare Ansprüche, insbesondere der gesetzliche Mindestlohn, sowie Ansprüche wegen vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung und wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

Für Ansprüche, die kraft Gesetzes einer Ausschlussfrist nicht unterworfen werden dürfen, gilt diese Vereinbarung nicht. Eine gesetzliche Klagefrist wird durch eine außergerichtliche Geltendmachung nicht verlängert. Ein Verzicht auf noch nicht entstandene zwingende Rechte wird nicht vereinbart.

15 Änderungen und anwendbares Recht

Es gilt deutsches Recht. Änderungen werden zu Nachweiszwecken dokumentiert; individuelle Abreden bleiben nach den gesetzlichen Regeln maßgeblich. Gesetzlich vorgeschriebene strengere Formen sind einzuhalten. Die Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung lässt die gesetzlichen Folgen und die übrigen Vereinbarungen unberührt.

Für arbeitsrechtliche Streitigkeiten gelten die gesetzlichen Zuständigkeiten. Die Parteien vereinbaren weder einen ausschließlich ausländischen Gerichtsstand noch einen Verzicht auf zwingenden Arbeitnehmerschutz. Beide Seiten erhalten eine gleichlautende Vertragsausfertigung.

16 Aushändigung und Ansprechpartner

Ansprechpartner für die Vertragsablage ist der Personalbereich der Innovation Systems GmbH. Rückfragen zu Aufgaben werden mit dem fachlichen Vorgesetzten, Rückfragen zur Abrechnung mit dem Lohnbüro über den Personalbereich geklärt. Der Arbeitnehmer erhält ein Exemplar einschließlich aller bei Unterzeichnung vereinbarten Ergänzungen.

Die Tätigkeitsbeschreibung ist Bestandteil dieses Vertrages. Eine Ausgabe von Arbeitsmitteln oder ein Zugang zum Projektsystem ersetzt keine zusätzlich notwendige Vertragsunterzeichnung. Nachträglich vereinbarte Veränderungen werden mit Datum zur Personalakte genommen.

Berlin, 18.10.2022

Für die Innovation Systems GmbH: Charlotte Reuter

Miriam Schulz

Ausfertigung für die Personalregistratur. Namenswiedergabe nach dem unterzeichneten Vertragsblatt.

Innovation Systems GmbH
Schlossallee 1, 10115 Berlin

Arbeitsvertrag

Personalnummer P016
Natalie Peters, Müggelstraße 27, 10247 Berlin
Vertragsdatum 15.02.2019

Zwischen der Innovation Systems GmbH, vertreten durch die Geschäftsführerin Charlotte Reuter, und Natalie Peters wird folgender Vertrag geschlossen. Die Gesellschaft entwickelt Software und Geräte für zivile Infrastrukturinspektionen. Die Beschäftigung erfolgt im einheitlichen Berliner Betrieb. Mit diesem Vertrag wird kein Organamt übertragen.

1 Beginn und Dauer

Das Arbeitsverhältnis beginnt am 01.03.2019 und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die ersten sechs Monate gelten als Probezeit. Während der Probezeit kann mit zwei Wochen Frist gekündigt werden. Eine spätere Aufgabenänderung setzt die Probezeit nicht erneut in Gang.

Vor Aufnahme der Tätigkeit werden die für die Lohnabrechnung erforderlichen Unterlagen übergeben. Änderungen der Wohnanschrift und der Bankverbindung sind rechtzeitig mitzuteilen. Der Arbeitgeber bestätigt den Eingang der Vertragsausfertigung und händigt dem Arbeitnehmer ein Exemplar aus.

2 Aufgaben und Arbeitsort

Die Einstellung erfolgt als Backendentwickler im Bereich Plattform. Sie entwickeln die Speicherung und Auslieferung von Inspektionsbildern. Ihre Tätigkeit umfasst Datenbankmigrationen, Lasttests und die Pflege der Wiederherstellungsprotokolle. Die regelmäßige Arbeitszeit liegt montags bis donnerstags mit jeweils acht Stunden; freitags besteht keine regelmäßige Arbeitspflicht.

Für Rufbereitschaft ist eine gesonderte schriftliche Vereinbarung erforderlich. Fehlermeldungen außerhalb Ihrer Arbeitstage werden vom eingeteilten Supportdienst übernommen. Die technische Übergabe bei Urlaub wird am letzten Arbeitstag anhand der offenen Vorgänge durchgeführt und darf nicht als Erreichbarkeit während des Urlaubs fortgesetzt werden.

Regelmäßiger Arbeitsort ist der Berliner Betrieb. Eine Versetzung ist nur auf eine gleichwertige und zumutbare Tätigkeit unter Berücksichtigung der persönlichen Belange zulässig. Die vereinbarte Vergütung wird dadurch nicht verringert. Ein dauerhafter Wechsel des Arbeitsorts außerhalb Berlins bedarf einer gesonderten Vereinbarung.

3 Arbeitszeit und Erfassung

Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 32 Stunden wöchentlich ohne Ruhepausen. Soweit die Aufgabenbeschreibung keine andere Verteilung festlegt, wird an fünf Tagen von Montag bis Freitag gearbeitet. Beginn und Ende sowie Pausen werden im betrieblichen Zeitsystem erfasst.

Nach mehr als sechs Stunden werden mindestens dreißig Minuten, nach mehr als neun Stunden mindestens fünfundvierzig Minuten Pause genommen. Zwischen zwei Arbeitstagen liegt grundsätzlich eine ununterbrochene Ruhezeit von elf Stunden. Besprechungen, verpflichtende Schulungen und notwendige Dokumentation zählen zur Arbeitszeit. Eine bloße Bezeichnung als Vertrauensarbeitszeit hebt die Erfassung nicht auf.

4 Mehrarbeit und Erreichbarkeit

Angeordnete oder nachträglich bestätigte Überstunden werden innerhalb von drei Monaten durch gleich lange Freizeit ausgeglichen. Ist dies aus betrieblichen Gründen nicht möglich, werden sie mit dem auf eine Arbeitsstunde entfallenden Grundgehalt vergütet. Die Berechnung verwendet die vereinbarte Wochenarbeitszeit multipliziert mit 52 und geteilt durch zwölf als Monatsstundenzahl.

Mehrarbeit darf nur innerhalb der gesetzlichen Arbeitszeitgrenzen angeordnet werden. Der Arbeitnehmer teilt den Anlass und die geleisteten Zeiten nachvollziehbar mit. Das Fehlen einer vorherigen schriftlichen Anordnung allein lässt tatsächlich angewiesene oder geduldete Arbeit nicht zu Freizeit werden.

Außerhalb der Arbeitszeit besteht ohne eine gesonderte Bereitschaftsvereinbarung keine Pflicht, dienstliche Nachrichten zu lesen. Bei laufenden technischen Störungen werden Übergabe und Zuständigkeit vor Dienstende abgestimmt. Gesetzliche und betriebliche Mitbestimmungsrechte bleiben unberührt.

5 Vergütung und Zahlung

Das monatliche Grundgehalt beträgt 5.600,00 EUR brutto. Es wird nach den gesetzlichen Abzügen bargeldlos auf das vom Arbeitnehmer benannte Konto gezahlt. Die Vergütung für den laufenden Monat ist am 28. Kalendertag fällig. An einem Wochenende oder gesetzlichen Feiertag in Berlin wird auf den vorhergehenden Bankarbeitstag vorgezogen. Änderungen von Kontodaten sind spätestens fünf Tage vorher mitzuteilen.

Bei Beginn oder Ende innerhalb eines Monats wird das Grundgehalt nach Kalendertagen des betreffenden Monats berechnet. Die Entgeltabrechnung weist Grundgehalt, Zuschläge, Erstattungen und Abzüge getrennt aus. Reisekostenerstattungen sind nicht Bestandteil des Grundgehalts.

Zusätzliche variable Vergütung wird nur geschuldet, soweit sie in diesem Vertrag oder einer gesonderten Vereinbarung zugesagt ist. Eine bereits erarbeitete Vergütung wird nicht nachträglich unter einen Freiwilligkeitsvorbehalt gestellt. Ein Wechsel der Bankverbindung ändert die vertragliche Fälligkeit nicht.

6 Urlaub

Bei einer Verteilung auf fünf Arbeitstage beträgt der Jahresurlaub dreißig Arbeitstage, davon zwanzig Tage gesetzlicher Mindesturlaub. Bei einer abweichenden Zahl regelmäßiger Arbeitstage wird die Anzahl entsprechend umgerechnet. Gesetzlicher Zusatzurlaub bleibt unberührt. Der Arbeitgeber informiert rechtzeitig über den verfügbaren Urlaub und fordert zu dessen Inanspruchnahme auf.

Urlaub ist unter Angabe des gewünschten Zeitraums zu beantragen. Bei Überschneidungen werden die Urlaubswünsche, soziale Belange und betriebliche Erfordernisse miteinander abgestimmt. Vor Buchung einer Reise soll die Freigabe abgewartet werden. Eine bereits erteilte Freigabe wird nicht allein wegen eines zusätzlichen Besprechungstermins widerrufen.

Während eines nachgewiesenen Krankheitszeitraums angerechnete Urlaubstage werden nach den gesetzlichen Regeln behandelt. Die Herausgabe einer Urlaubsbescheinigung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfolgt unabhängig von einer noch offenen Reisekostenabrechnung.

7 Arbeitsverhinderung und Krankheit

Eine Arbeitsverhinderung und deren voraussichtliche Dauer sind unverzüglich dem Vorgesetzten mitzuteilen. Bei Krankheit wird die Arbeitsunfähigkeit spätestens am vierten Kalendertag ärztlich festgestellt; der Arbeitgeber kann die Feststellung früher verlangen. Soweit das elektronische Abrufverfahren gilt, ruft der Arbeitgeber die Bescheinigungsdaten ab.

Eine Diagnose muss grundsätzlich nicht mitgeteilt werden. Bei Auslandsaufenthalt und nicht am elektronischen Verfahren teilnehmenden Ärzten wird der erforderliche Nachweis auf anderem zulässigen Weg erbracht. Eine Fortdauer wird rechtzeitig angezeigt. Entgeltfortzahlung richtet sich nach den gesetzlichen Voraussetzungen.

Notwendige Übergabeinformationen werden nur mitgeteilt, soweit der Gesundheitszustand dies zulässt. Eine Arbeitsunfähigkeit verpflichtet nicht zur Bearbeitung von Vorgängen aus dem Krankenbett. Bei einer längeren Abwesenheit organisiert der Arbeitgeber die Vertretung.

8 Arbeitsergebnisse und technische Unterlagen

Bei Computerprogrammen, die in Wahrnehmung der Aufgaben oder nach Anweisung des Arbeitgebers geschaffen werden, richtet sich die Ausübung der vermögensrechtlichen Befugnisse nach Paragraph 69b UrhG. Für andere aufgabenbezogene Werke werden die zur vereinbarten betrieblichen Nutzung

erforderlichen ausschließlichen Nutzungsrechte eingeräumt. Urheberpersönlichkeitsrechte werden nicht als übertragbares Eigentum behandelt.

Vorbestehende eigene Entwicklungen und Beiträge Dritter werden vor ihrer Verwendung mit Herkunft und Nutzungsbedingungen benannt. Ein fremder Lizenztext wird nicht durch eine betriebliche Freigabe ersetzt. Quellcode, bearbeitbare Dateien und die zur Fortführung notwendigen technischen Unterlagen werden im betrieblichen Speicher abgelegt.

Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge werden nach den gesetzlichen Vorgaben behandelt. Gesetzliche Vergütungsansprüche für Dienstervfindungen werden durch die allgemeine Vergütungsregel nicht ausgeschlossen. Eine Meldung bezeichnet die technischen Umstände und die beteiligten Personen; die Gesellschaft bestätigt den Eingang.

9 Verschwiegenheit

Nicht öffentliche technische und kaufmännische Informationen, an deren Geheimhaltung ein berechtigtes Interesse besteht, sind im erforderlichen Umfang vertraulich zu behandeln. Allgemeine Berufserfahrung und öffentlich zugängliche Informationen werden nicht geheim. Die Pflicht dauert nach dem Ausscheiden nur fort, soweit die geschützten Informationen weiterhin geheimhaltungsbedürftig sind.

Zulässige Meldungen und Offenlegungen nach dem Hinweisgeberschutzgesetz, gesetzliche Auskunftspflichten sowie die vertrauliche Inanspruchnahme rechtlicher Beratung werden nicht untersagt. Eine Meldung an eine zuständige Stelle bedarf keiner vorherigen Erlaubnis der Geschäftsführung. Die gesetzlichen Voraussetzungen des Schutzes bleiben maßgeblich.

Geschäftliche Unterlagen werden nicht auf private gemeinsam genutzte Speicherkonten hochgeladen. Bei Verlust eines Geräts wird der betriebliche Ansprechpartner unverzüglich informiert. Die technische Sperrung erfolgt durch den zuständigen Administrator. Ein Sicherheitsvorfall wird mit Zeitpunkt und betroffenen Unterlagen dokumentiert, ohne private Daten unnötig weiterzugeben.

10 Nebentätigkeit und Wettbewerb

Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot wird nicht vereinbart. Während des Arbeitsverhältnisses dürfen keine unzulässigen Konkurrenzaktivitäten ausgeübt werden. Eine Nebentätigkeit wird angezeigt; die Zustimmung darf nur bei entgegenstehenden berechtigten betrieblichen Interessen verweigert werden.

Die Anzeige einer Nebentätigkeit nennt Umfang und zeitliche Lage. Eine gelegentliche ehrenamtliche Tätigkeit wird nicht allein deshalb untersagt, weil sie unbezahlt erfolgt. Gesetzliche Vertretungsaufgaben und die Wahrnehmung von Arbeitnehmerrechten sind keine genehmigungspflichtige Nebentätigkeit.

11 Kündigung und Beendigung

Nach Ablauf der Probezeit beträgt die beiderseitige Kündigungsfrist 3 Monate zum Monatsende.

Kündigungen und Aufhebungsverträge bedürfen der gesetzlich vorgeschriebenen Schriftform; die elektronische Form ist ausgeschlossen. Eine Nachricht per E-Mail oder im betrieblichen Chat ersetzt diese Form nicht. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen bleibt bestehen.

Bei einer Kündigung kann eine bezahlte Freistellung vereinbart oder im zulässigen Rahmen erklärt werden. Die Anrechnung von Urlaub setzt eine hinreichend bestimmte Erklärung und die sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen voraus. Der Arbeitnehmer erhält die erforderlichen Bescheinigungen und auf Verlangen ein qualifiziertes Zeugnis.

12 Arbeitsmittel und Aufwendungen

Der Arbeitgeber stellt die für die Tätigkeit erforderliche Ausstattung. Die Ausgabe wird mit Bezeichnung und Seriennummer bestätigt. Notwendige dienstliche Auslagen werden gegen Beleg erstattet. Ein privates Bankkonto wird nur zur Vergütungszahlung, nicht zur Abwicklung von Kundengeldern verwendet.

Bei Beendigung werden Unterlagen, Schlüssel und Geräte gegen Empfangsbestätigung zurückgegeben. Private Dateien dürfen zuvor in Abstimmung mit dem Support gesichert und entfernt werden. Die Übergabe umfasst weder private Passwörter noch Inhalte privater Kommunikationskonten. Gesetzliche Haftungsbegrenzungen bleiben unberührt.

13 Betriebliche Regelungen

Es wird kein Tarifvertrag einzelvertraglich in Bezug genommen. Anwendbare Betriebsvereinbarungen gelten nach ihren jeweiligen Voraussetzungen. Der Arbeitgeber stellt die einschlägigen Regelungen zugänglich bereit und erläutert den betrieblichen Ansprechpartner. Änderungen werden nicht durch bloßen Austausch einer Vertragsdatei vereinbart.

Anweisungen zur Arbeitssicherheit und zum Umgang mit Arbeitsmitteln werden vor Tätigkeitsaufnahme vermittelt. Schulungen finden innerhalb der Arbeitszeit statt. Die vertragliche Aufgabe beinhaltet keine Befugnis, Sicherheitsvorgaben wegen eines Kundentermins außer Kraft zu setzen.

14 Geltendmachung von Ansprüchen

Beiderseitige Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis sind innerhalb von drei Monaten nach Fälligkeit in Textform geltend zu machen. Ausgenommen sind gesetzlich unabdingbare Ansprüche, insbesondere der gesetzliche Mindestlohn, sowie Ansprüche wegen vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung und wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

Für Ansprüche, die kraft Gesetzes einer Ausschlussfrist nicht unterworfen werden dürfen, gilt diese Vereinbarung nicht. Eine gesetzliche Klagefrist wird durch eine außergerichtliche Geltendmachung nicht verlängert. Ein Verzicht auf noch nicht entstandene zwingende Rechte wird nicht vereinbart.

15 Änderungen und anwendbares Recht

Es gilt deutsches Recht. Änderungen werden zu Nachweiszwecken dokumentiert; individuelle Abreden bleiben nach den gesetzlichen Regeln maßgeblich. Gesetzlich vorgeschriebene strengere Formen sind einzuhalten. Die Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung lässt die gesetzlichen Folgen und die übrigen Vereinbarungen unberührt.

Für arbeitsrechtliche Streitigkeiten gelten die gesetzlichen Zuständigkeiten. Die Parteien vereinbaren weder einen ausschließlich ausländischen Gerichtsstand noch einen Verzicht auf zwingenden Arbeitnehmerschutz. Beide Seiten erhalten eine gleichlautende Vertragsausfertigung.

16 Aushändigung und Ansprechpartner

Ansprechpartner für die Vertragsablage ist der Personalbereich der Innovation Systems GmbH. Rückfragen zu Aufgaben werden mit dem fachlichen Vorgesetzten, Rückfragen zur Abrechnung mit dem Lohnbüro über den Personalbereich geklärt. Der Arbeitnehmer erhält ein Exemplar einschließlich aller bei Unterzeichnung vereinbarten Ergänzungen.

Die Tätigkeitsbeschreibung ist Bestandteil dieses Vertrages. Eine Ausgabe von Arbeitsmitteln oder ein Zugang zum Projektsystem ersetzt keine zusätzlich notwendige Vertragsunterzeichnung. Nachträglich vereinbarte Veränderungen werden mit Datum zur Personalakte genommen.

Berlin, 15.02.2019

Für die Innovation Systems GmbH: Charlotte Reuter

Natalie Peters

Ausfertigung für die Personalregistratur. Namenswiedergabe nach dem unterzeichneten Vertragsblatt.

Innovation Systems GmbH
Schlossallee 1, 10115 Berlin

Arbeitsvertrag

Personalnummer P017
Daniel Roth, Weichselstraße 28, 12043 Berlin
Vertragsdatum 18.01.2017

Zwischen der Innovation Systems GmbH, vertreten durch die Geschäftsführerin Charlotte Reuter, und Daniel Roth wird folgender Vertrag geschlossen. Die Gesellschaft entwickelt Software und Geräte für zivile Infrastrukturinspektionen. Die Beschäftigung erfolgt im einheitlichen Berliner Betrieb. Mit diesem Vertrag wird kein Organamt übertragen.

1 Beginn und Dauer

Das Arbeitsverhältnis beginnt am 01.02.2017 und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die ersten sechs Monate gelten als Probezeit. Während der Probezeit kann mit zwei Wochen Frist gekündigt werden. Eine spätere Aufgabenänderung setzt die Probezeit nicht erneut in Gang.

Vor Aufnahme der Tätigkeit werden die für die Lohnabrechnung erforderlichen Unterlagen übergeben. Änderungen der Wohnanschrift und der Bankverbindung sind rechtzeitig mitzuteilen. Der Arbeitgeber bestätigt den Eingang der Vertragsausfertigung und händigt dem Arbeitnehmer ein Exemplar aus.

2 Aufgaben und Arbeitsort

Die Einstellung erfolgt als Konstrukteur im Bereich Hardware. Sie konstruieren Gehäuse und Befestigungen für Inspektionssensoren. Sie bearbeiten CAD-Modelle, prüfen Toleranzketten und führen die Freigabeliste der Fertigungszeichnungen. Fertigungsunterlagen werden mit Revisionsstand versehen; mündliche Änderungen an einer Zeichnung sind vor der nächsten Bestellung nachzutragen.

Der Arbeitsplatz ist mit einer höhenverstellbaren Tischplatte und einer vergrößerbaren Bildschirmdarstellung ausgestattet. Außeneinsätze werden vorher auf Erreichbarkeit und Zugang geprüft. Der Arbeitgeber stellt die notwendige Anpassung der Arbeitsmittel; privat angeschaffte Hilfsmittel müssen nicht unentgeltlich überlassen werden.

Regelmäßiger Arbeitsort ist der Berliner Betrieb. Eine Versetzung ist nur auf eine gleichwertige und zumutbare Tätigkeit unter Berücksichtigung der persönlichen Belange zulässig. Die vereinbarte Vergütung wird dadurch nicht verringert. Ein dauerhafter Wechsel des Arbeitsorts außerhalb Berlins bedarf einer gesonderten Vereinbarung.

3 Arbeitszeit und Erfassung

Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 35 Stunden wöchentlich ohne Ruhepausen. Soweit die Aufgabenbeschreibung keine andere Verteilung festlegt, wird an fünf Tagen von Montag bis Freitag gearbeitet. Beginn und Ende sowie Pausen werden im betrieblichen Zeitsystem erfasst.

Nach mehr als sechs Stunden werden mindestens dreißig Minuten, nach mehr als neun Stunden mindestens fünfundvierzig Minuten Pause genommen. Zwischen zwei Arbeitstagen liegt grundsätzlich eine ununterbrochene Ruhezeit von elf Stunden. Besprechungen, verpflichtende Schulungen und notwendige Dokumentation zählen zur Arbeitszeit. Eine bloße Bezeichnung als Vertrauensarbeitszeit hebt die Erfassung nicht auf.

4 Mehrarbeit und Erreichbarkeit

Angeordnete oder nachträglich bestätigte Überstunden werden innerhalb von drei Monaten durch gleich lange Freizeit ausgeglichen. Ist dies aus betrieblichen Gründen nicht möglich, werden sie mit dem auf eine Arbeitsstunde entfallenden Grundgehalt vergütet. Die Berechnung verwendet die vereinbarte Wochenarbeitszeit multipliziert mit 52 und geteilt durch zwölf als Monatsstundenzahl.

Mehrarbeit darf nur innerhalb der gesetzlichen Arbeitszeitgrenzen angeordnet werden. Der Arbeitnehmer teilt den Anlass und die geleisteten Zeiten nachvollziehbar mit. Das Fehlen einer vorherigen schriftlichen Anordnung allein lässt tatsächlich angewiesene oder geduldete Arbeit nicht zu Freizeit werden.

Außerhalb der Arbeitszeit besteht ohne eine gesonderte Bereitschaftsvereinbarung keine Pflicht, dienstliche Nachrichten zu lesen. Bei laufenden technischen Störungen werden Übergabe und Zuständigkeit vor Diensthende abgestimmt. Gesetzliche und betriebliche Mitbestimmungsrechte bleiben unberührt.

5 Vergütung und Zahlung

Das monatliche Grundgehalt beträgt 4.600,00 EUR brutto. Es wird nach den gesetzlichen Abzügen bargeldlos auf das vom Arbeitnehmer benannte Konto gezahlt. Die monatliche Vergütung wird am letzten Werktag des laufenden Monats ausgezahlt. Samstage zählen für diese Vereinbarung als Werktage, Sonn- und gesetzliche Feiertage in Berlin nicht. Ist am vereinbarten Tag kein Bankverkehr möglich, muss die Gutschrift am unmittelbar vorhergehenden Bankarbeitstag vorliegen.

Bei Beginn oder Ende innerhalb eines Monats wird das Grundgehalt nach Kalendertagen des betreffenden Monats berechnet. Die Entgeltabrechnung weist Grundgehalt, Zuschläge, Erstattungen und Abzüge getrennt aus. Reisekostenerstattungen sind nicht Bestandteil des Grundgehalts.

Zusätzliche variable Vergütung wird nur geschuldet, soweit sie in diesem Vertrag oder einer gesonderten Vereinbarung zugesagt ist. Eine bereits erarbeitete Vergütung wird nicht nachträglich unter einen Freiwilligkeitsvorbehalt gestellt. Ein Wechsel der Bankverbindung ändert die vertragliche Fälligkeit nicht.

6 Urlaub

Bei einer Verteilung auf fünf Arbeitstage beträgt der Jahresurlaub dreißig Arbeitstage, davon zwanzig Tage gesetzlicher Mindesturlaub. Bei einer abweichenden Zahl regelmäßiger Arbeitstage wird die Anzahl entsprechend umgerechnet. Gesetzlicher Zusatzurlaub bleibt unberührt. Der Arbeitgeber informiert rechtzeitig über den verfügbaren Urlaub und fordert zu dessen Inanspruchnahme auf.

Urlaub ist unter Angabe des gewünschten Zeitraums zu beantragen. Bei Überschneidungen werden die Urlaubswünsche, soziale Belange und betriebliche Erfordernisse miteinander abgestimmt. Vor Buchung einer Reise soll die Freigabe abgewartet werden. Eine bereits erteilte Freigabe wird nicht allein wegen eines zusätzlichen Besprechungstermins widerrufen.

Während eines nachgewiesenen Krankheitszeitraums angerechnete Urlaubstage werden nach den gesetzlichen Regeln behandelt. Die Herausgabe einer Urlaubsbescheinigung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfolgt unabhängig von einer noch offenen Reisekostenabrechnung.

7 Arbeitsverhinderung und Krankheit

Eine Arbeitsverhinderung und deren voraussichtliche Dauer sind unverzüglich dem Vorgesetzten mitzuteilen. Bei Krankheit wird die Arbeitsunfähigkeit spätestens am vierten Kalendertag ärztlich festgestellt; der Arbeitgeber kann die Feststellung früher verlangen. Soweit das elektronische Abrufverfahren gilt, ruft der Arbeitgeber die Bescheinigungsdaten ab.

Eine Diagnose muss grundsätzlich nicht mitgeteilt werden. Bei Auslandsaufenthalt und nicht am elektronischen Verfahren teilnehmenden Ärzten wird der erforderliche Nachweis auf anderem zulässigen Weg erbracht. Eine Fortdauer wird rechtzeitig angezeigt. Entgeltfortzahlung richtet sich nach den gesetzlichen Voraussetzungen.

Notwendige Übergabeinformationen werden nur mitgeteilt, soweit der Gesundheitszustand dies zulässt. Eine Arbeitsunfähigkeit verpflichtet nicht zur Bearbeitung von Vorgängen aus dem Krankenbett. Bei einer längeren Abwesenheit organisiert der Arbeitgeber die Vertretung.

8 Arbeitsergebnisse und technische Unterlagen

Bei Computerprogrammen, die in Wahrnehmung der Aufgaben oder nach Anweisung des Arbeitgebers geschaffen werden, richtet sich die Ausübung der vermögensrechtlichen Befugnisse nach Paragraph 69b UrhG. Für andere aufgabenbezogene Werke werden die zur vereinbarten betrieblichen Nutzung

erforderlichen ausschließlichen Nutzungsrechte eingeräumt. Urheberpersönlichkeitsrechte werden nicht als übertragbares Eigentum behandelt.

Vorbestehende eigene Entwicklungen und Beiträge Dritter werden vor ihrer Verwendung mit Herkunft und Nutzungsbedingungen benannt. Ein fremder Lizenztext wird nicht durch eine betriebliche Freigabe ersetzt. Quellcode, bearbeitbare Dateien und die zur Fortführung notwendigen technischen Unterlagen werden im betrieblichen Speicher abgelegt.

Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge werden nach den gesetzlichen Vorgaben behandelt. Gesetzliche Vergütungsansprüche für Dienstserfindungen werden durch die allgemeine Vergütungsregel nicht ausgeschlossen. Eine Meldung bezeichnet die technischen Umstände und die beteiligten Personen; die Gesellschaft bestätigt den Eingang.

9 Verschwiegenheit

Nicht öffentliche technische und kaufmännische Informationen, an deren Geheimhaltung ein berechtigtes Interesse besteht, sind im erforderlichen Umfang vertraulich zu behandeln. Allgemeine Berufserfahrung und öffentlich zugängliche Informationen werden nicht geheim. Die Pflicht dauert nach dem Ausscheiden nur fort, soweit die geschützten Informationen weiterhin geheimhaltungsbedürftig sind.

Zulässige Meldungen und Offenlegungen nach dem Hinweisgeberschutzgesetz, gesetzliche Auskunftspflichten sowie die vertrauliche Inanspruchnahme rechtlicher Beratung werden nicht untersagt. Eine Meldung an eine zuständige Stelle bedarf keiner vorherigen Erlaubnis der Geschäftsführung. Die gesetzlichen Voraussetzungen des Schutzes bleiben maßgeblich.

Geschäftliche Unterlagen werden nicht auf private gemeinsam genutzte Speicherkonten hochgeladen. Bei Verlust eines Geräts wird der betriebliche Ansprechpartner unverzüglich informiert. Die technische Sperrung erfolgt durch den zuständigen Administrator. Ein Sicherheitsvorfall wird mit Zeitpunkt und betroffenen Unterlagen dokumentiert, ohne private Daten unnötig weiterzugeben.

10 Nebentätigkeit und Wettbewerb

Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot wird nicht vereinbart. Während des Arbeitsverhältnisses dürfen keine unzulässigen Konkurrenzaktivitäten ausgeübt werden. Eine Nebentätigkeit wird angezeigt; die Zustimmung darf nur bei entgegenstehenden berechtigten betrieblichen Interessen verweigert werden.

Die Anzeige einer Nebentätigkeit nennt Umfang und zeitliche Lage. Eine gelegentliche ehrenamtliche Tätigkeit wird nicht allein deshalb untersagt, weil sie unbezahlt erfolgt. Gesetzliche Vertretungsaufgaben und die Wahrnehmung von Arbeitnehmerrechten sind keine genehmigungspflichtige Nebentätigkeit.

11 Kündigung und Beendigung

Nach der Probezeit gelten die gesetzlichen Kündigungsfristen. Eine gesetzliche Verlängerung für eine Arbeitgeberkündigung wird nicht ohne weitere Vereinbarung auf die Kündigung des Arbeitnehmers übertragen.

Kündigungen und Aufhebungsverträge bedürfen der gesetzlich vorgeschriebenen Schriftform; die elektronische Form ist ausgeschlossen. Eine Nachricht per E-Mail oder im betrieblichen Chat ersetzt diese Form nicht. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen bleibt bestehen.

Bei einer Kündigung kann eine bezahlte Freistellung vereinbart oder im zulässigen Rahmen erklärt werden. Die Anrechnung von Urlaub setzt eine hinreichend bestimmte Erklärung und die sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen voraus. Der Arbeitnehmer erhält die erforderlichen Bescheinigungen und auf Verlangen ein qualifiziertes Zeugnis.

12 Arbeitsmittel und Aufwendungen

Der Arbeitgeber stellt die für die Tätigkeit erforderliche Ausstattung. Die Ausgabe wird mit Bezeichnung und Seriennummer bestätigt. Notwendige dienstliche Auslagen werden gegen Beleg erstattet. Ein privates Bankkonto wird nur zur Vergütungszahlung, nicht zur Abwicklung von Kundengeldern verwendet.

Bei Beendigung werden Unterlagen, Schlüssel und Geräte gegen Empfangsbestätigung zurückgegeben. Private Dateien dürfen zuvor in Abstimmung mit dem Support gesichert und entfernt werden. Die Übergabe umfasst weder private Passwörter noch Inhalte privater Kommunikationskonten. Gesetzliche Haftungsbegrenzungen bleiben unberührt.

13 Betriebliche Regelungen

Es wird kein Tarifvertrag einzelvertraglich in Bezug genommen. Anwendbare Betriebsvereinbarungen gelten nach ihren jeweiligen Voraussetzungen. Der Arbeitgeber stellt die einschlägigen Regelungen zugänglich bereit und erläutert den betrieblichen Ansprechpartner. Änderungen werden nicht durch bloßen Austausch einer Vertragsdatei vereinbart.

Anweisungen zur Arbeitssicherheit und zum Umgang mit Arbeitsmitteln werden vor Tätigkeitsaufnahme vermittelt. Schulungen finden innerhalb der Arbeitszeit statt. Die vertragliche Aufgabe beinhaltet keine Befugnis, Sicherheitsvorgaben wegen eines Kundentermins außer Kraft zu setzen.

14 Geltendmachung von Ansprüchen

Beiderseitige Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis sind innerhalb von drei Monaten nach Fälligkeit in Textform geltend zu machen. Ausgenommen sind gesetzlich unabdingbare Ansprüche, insbesondere der gesetzliche Mindestlohn, sowie Ansprüche wegen vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung und wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

Für Ansprüche, die kraft Gesetzes einer Ausschlussfrist nicht unterworfen werden dürfen, gilt diese Vereinbarung nicht. Eine gesetzliche Klagefrist wird durch eine außergerichtliche Geltendmachung nicht verlängert. Ein Verzicht auf noch nicht entstandene zwingende Rechte wird nicht vereinbart.

15 Änderungen und anwendbares Recht

Es gilt deutsches Recht. Änderungen werden zu Nachweiszwecken dokumentiert; individuelle Abreden bleiben nach den gesetzlichen Regeln maßgeblich. Gesetzlich vorgeschriebene strengere Formen sind einzuhalten. Die Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung lässt die gesetzlichen Folgen und die übrigen Vereinbarungen unberührt.

Für arbeitsrechtliche Streitigkeiten gelten die gesetzlichen Zuständigkeiten. Die Parteien vereinbaren weder einen ausschließlich ausländischen Gerichtsstand noch einen Verzicht auf zwingenden Arbeitnehmerschutz. Beide Seiten erhalten eine gleichlautende Vertragsausfertigung.

16 Aushändigung und Ansprechpartner

Ansprechpartner für die Vertragsablage ist der Personalbereich der Innovation Systems GmbH. Rückfragen zu Aufgaben werden mit dem fachlichen Vorgesetzten, Rückfragen zur Abrechnung mit dem Lohnbüro über den Personalbereich geklärt. Der Arbeitnehmer erhält ein Exemplar einschließlich aller bei Unterzeichnung vereinbarten Ergänzungen.

Die Tätigkeitsbeschreibung ist Bestandteil dieses Vertrages. Eine Ausgabe von Arbeitsmitteln oder ein Zugang zum Projektsystem ersetzt keine zusätzlich notwendige Vertragsunterzeichnung. Nachträglich vereinbarte Veränderungen werden mit Datum zur Personalakte genommen.

Berlin, 18.01.2017

Für die Innovation Systems GmbH: Charlotte Reuter

Daniel Roth

Ausfertigung für die Personalregistratur. Namenswiedergabe nach dem unterzeichneten Vertragsblatt.

Innovation Systems GmbH

Rudower Chaussee 29, 12489 Berlin

Arbeitsvertrag

Personalnummer P018

Florian Kühn, Elsenstraße 29, 12435 Berlin

Vertragsdatum 18.03.2024

Zwischen der Innovation Systems GmbH, vertreten durch die Geschäftsführerin Charlotte Reuter, und Florian Kühn wird folgender Vertrag geschlossen. Die Gesellschaft entwickelt Software und Geräte für zivile Infrastrukturinspektionen. Die Beschäftigung erfolgt im einheitlichen Berliner Betrieb. Mit diesem Vertrag wird kein Organamt übertragen.

1 Beginn und Dauer

Das Arbeitsverhältnis beginnt am 01.04.2024 und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die ersten sechs Monate gelten als Probezeit. Während der Probezeit kann mit zwei Wochen Frist gekündigt werden. Eine spätere Aufgabenänderung setzt die Probezeit nicht erneut in Gang.

Vor Aufnahme der Tätigkeit werden die für die Lohnabrechnung erforderlichen Unterlagen übergeben. Änderungen der Wohnanschrift und der Bankverbindung sind rechtzeitig mitzuteilen. Der Arbeitgeber bestätigt den Eingang der Vertragsausfertigung und händigt dem Arbeitnehmer ein Exemplar aus.

2 Aufgaben und Arbeitsort

Die Einstellung erfolgt als Montagetechniker im Bereich Werkstatt. Sie montieren Kabelbäume, prüfen Schraubverbindungen und bereiten Geräte für die Endkontrolle vor. Die Tätigkeit wird nach freigegebenen Montageblättern ausgeführt. Abweichende Bauteile dürfen nicht allein aufgrund äußerlicher Ähnlichkeit eingebaut werden; deren Verwendung bedarf einer dokumentierten Freigabe.

Die Montage erfolgt in einer Tagschicht. Regelmäßige Nachtschichten sind nicht vereinbart. Für wiederkehrende Konzentrationsaufgaben werden störungsarme Arbeitsblöcke vorgesehen. Ein Wechsel auf den Löt Arbeitsplatz erfolgt erst nach Einweisung und dokumentierter Überprüfung der Absaugung.

Regelmäßiger Arbeitsort ist der Berliner Betrieb. Eine Versetzung ist nur auf eine gleichwertige und zumutbare Tätigkeit unter Berücksichtigung der persönlichen Belange zulässig. Die vereinbarte Vergütung wird dadurch nicht verringert. Ein dauerhafter Wechsel des Arbeitsorts außerhalb Berlins bedarf einer gesonderten Vereinbarung.

3 Arbeitszeit und Erfassung

Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 40 Stunden wöchentlich ohne Ruhepausen. Soweit die Aufgabenbeschreibung keine andere Verteilung festlegt, wird an fünf Tagen von Montag bis Freitag gearbeitet. Beginn und Ende sowie Pausen werden im betrieblichen Zeitsystem erfasst.

Nach mehr als sechs Stunden werden mindestens dreißig Minuten, nach mehr als neun Stunden mindestens fünfundvierzig Minuten Pause genommen. Zwischen zwei Arbeitstagen liegt grundsätzlich eine ununterbrochene Ruhezeit von elf Stunden. Besprechungen, verpflichtende Schulungen und notwendige Dokumentation zählen zur Arbeitszeit. Eine bloße Bezeichnung als Vertrauensarbeitszeit hebt die Erfassung nicht auf.

4 Mehrarbeit und Erreichbarkeit

Angeordnete oder nachträglich bestätigte Überstunden werden innerhalb von drei Monaten durch gleich lange Freizeit ausgeglichen. Ist dies aus betrieblichen Gründen nicht möglich, werden sie mit dem auf eine Arbeitsstunde entfallenden Grundgehalt vergütet. Die Berechnung verwendet die vereinbarte Wochenarbeitszeit multipliziert mit 52 und geteilt durch zwölf als Monatsstundenzahl.

Mehrarbeit darf nur innerhalb der gesetzlichen Arbeitszeitgrenzen angeordnet werden. Der Arbeitnehmer teilt den Anlass und die geleisteten Zeiten nachvollziehbar mit. Das Fehlen einer vorherigen schriftlichen Anordnung allein lässt tatsächlich angewiesene oder geduldete Arbeit nicht zu Freizeit werden.

Außerhalb der Arbeitszeit besteht ohne eine gesonderte Bereitschaftsvereinbarung keine Pflicht, dienstliche Nachrichten zu lesen. Bei laufenden technischen Störungen werden Übergabe und Zuständigkeit vor Dienstende abgestimmt. Gesetzliche und betriebliche Mitbestimmungsrechte bleiben unberührt.

5 Vergütung und Zahlung

Das monatliche Grundgehalt beträgt 3.900,00 EUR brutto. Es wird nach den gesetzlichen Abzügen bargeldlos auf das vom Arbeitnehmer benannte Konto gezahlt. Die Vergütung wird am fünften Kalendertag des folgenden Monats fällig. Fällt dieser auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag in Berlin, muss die Zahlung am vorhergehenden Bankarbeitstag gutgeschrieben sein.

Bei Beginn oder Ende innerhalb eines Monats wird das Grundgehalt nach Kalendertagen des betreffenden Monats berechnet. Die Entgeltabrechnung weist Grundgehalt, Zuschläge, Erstattungen und Abzüge getrennt aus. Reisekostenerstattungen sind nicht Bestandteil des Grundgehalts.

Zusätzliche variable Vergütung wird nur geschuldet, soweit sie in diesem Vertrag oder einer gesonderten Vereinbarung zugesagt ist. Eine bereits erarbeitete Vergütung wird nicht nachträglich unter einen Freiwilligkeitsvorbehalt gestellt. Ein Wechsel der Bankverbindung ändert die vertragliche Fälligkeit nicht.

6 Urlaub

Bei einer Verteilung auf fünf Arbeitstage beträgt der Jahresurlaub dreißig Arbeitstage, davon zwanzig Tage gesetzlicher Mindesturlaub. Bei einer abweichenden Zahl regelmäßiger Arbeitstage wird die Anzahl entsprechend umgerechnet. Gesetzlicher Zusatzurlaub bleibt unberührt. Der Arbeitgeber informiert rechtzeitig über den verfügbaren Urlaub und fordert zu dessen Inanspruchnahme auf.

Urlaub ist unter Angabe des gewünschten Zeitraums zu beantragen. Bei Überschneidungen werden die Urlaubswünsche, soziale Belange und betriebliche Erfordernisse miteinander abgestimmt. Vor Buchung einer Reise soll die Freigabe abgewartet werden. Eine bereits erteilte Freigabe wird nicht allein wegen eines zusätzlichen Besprechungstermins widerrufen.

Während eines nachgewiesenen Krankheitszeitraums angerechnete Urlaubstage werden nach den gesetzlichen Regeln behandelt. Die Herausgabe einer Urlaubsbescheinigung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfolgt unabhängig von einer noch offenen Reisekostenabrechnung.

7 Arbeitsverhinderung und Krankheit

Eine Arbeitsverhinderung und deren voraussichtliche Dauer sind unverzüglich dem Vorgesetzten mitzuteilen. Bei Krankheit wird die Arbeitsunfähigkeit spätestens am vierten Kalendertag ärztlich festgestellt; der Arbeitgeber kann die Feststellung früher verlangen. Soweit das elektronische Abrufverfahren gilt, ruft der Arbeitgeber die Bescheinigungsdaten ab.

Eine Diagnose muss grundsätzlich nicht mitgeteilt werden. Bei Auslandsaufenthalt und nicht am elektronischen Verfahren teilnehmenden Ärzten wird der erforderliche Nachweis auf anderem zulässigen Weg erbracht. Eine Fortdauer wird rechtzeitig angezeigt. Entgeltfortzahlung richtet sich nach den gesetzlichen Voraussetzungen.

Notwendige Übergabeinformationen werden nur mitgeteilt, soweit der Gesundheitszustand dies zulässt. Eine Arbeitsunfähigkeit verpflichtet nicht zur Bearbeitung von Vorgängen aus dem Krankenbett. Bei einer längeren Abwesenheit organisiert der Arbeitgeber die Vertretung.

8 Arbeitsergebnisse und technische Unterlagen

Bei Computerprogrammen, die in Wahrnehmung der Aufgaben oder nach Anweisung des Arbeitgebers geschaffen werden, richtet sich die Ausübung der vermögensrechtlichen Befugnisse nach Paragraph 69b UrhG. Für andere aufgabenbezogene Werke werden die zur vereinbarten betrieblichen Nutzung

erforderlichen ausschließlichen Nutzungsrechte eingeräumt. Urheberpersönlichkeitsrechte werden nicht als übertragbares Eigentum behandelt.

Vorbestehende eigene Entwicklungen und Beiträge Dritter werden vor ihrer Verwendung mit Herkunft und Nutzungsbedingungen benannt. Ein fremder Lizenztext wird nicht durch eine betriebliche Freigabe ersetzt. Quellcode, bearbeitbare Dateien und die zur Fortführung notwendigen technischen Unterlagen werden im betrieblichen Speicher abgelegt.

Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge werden nach den gesetzlichen Vorgaben behandelt. Gesetzliche Vergütungsansprüche für Dienstervfindungen werden durch die allgemeine Vergütungsregel nicht ausgeschlossen. Eine Meldung bezeichnet die technischen Umstände und die beteiligten Personen; die Gesellschaft bestätigt den Eingang.

9 Verschwiegenheit

Über sämtliche internen Vorgänge, Vertragsbedingungen, Geschäftszahlen und sonstigen bei der Arbeit bekannt gewordenen Informationen ist gegenüber jedermann Stillschweigen zu bewahren. Diese Pflicht gilt zeitlich unbegrenzt nach dem Ausscheiden. Jede Weitergabe an außenstehende Stellen bedarf der vorherigen Zustimmung der Geschäftsführung.

Geschäftliche Unterlagen werden nicht auf private gemeinsam genutzte Speicherkonten hochgeladen. Bei Verlust eines Geräts wird der betriebliche Ansprechpartner unverzüglich informiert. Die technische Sperrung erfolgt durch den zuständigen Administrator. Ein Sicherheitsvorfall wird mit Zeitpunkt und betroffenen Unterlagen dokumentiert, ohne private Daten unnötig weiterzugeben.

10 Nebentätigkeit und Wettbewerb

Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot wird nicht vereinbart. Während des Arbeitsverhältnisses dürfen keine unzulässigen Konkurrenzaktivitäten ausgeübt werden. Eine Nebentätigkeit wird angezeigt; die Zustimmung darf nur bei entgegenstehenden berechtigten betrieblichen Interessen verweigert werden.

Die Anzeige einer Nebentätigkeit nennt Umfang und zeitliche Lage. Eine gelegentliche ehrenamtliche Tätigkeit wird nicht allein deshalb untersagt, weil sie unbezahlt erfolgt. Gesetzliche Vertretungsaufgaben und die Wahrnehmung von Arbeitnehmerrechten sind keine genehmigungspflichtige Nebentätigkeit.

11 Kündigung und Beendigung

Nach Ablauf der Probezeit beträgt die beiderseitige Kündigungsfrist 4 Wochen zum Monatsende.

Kündigungen und Aufhebungsverträge bedürfen der gesetzlich vorgeschriebenen Schriftform; die elektronische Form ist ausgeschlossen. Eine Nachricht per E-Mail oder im betrieblichen Chat ersetzt diese Form nicht. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen bleibt bestehen.

Bei einer Kündigung kann eine bezahlte Freistellung vereinbart oder im zulässigen Rahmen erklärt werden. Die Anrechnung von Urlaub setzt eine hinreichend bestimmte Erklärung und die sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen voraus. Der Arbeitnehmer erhält die erforderlichen Bescheinigungen und auf Verlangen ein qualifiziertes Zeugnis.

12 Arbeitsmittel und Aufwendungen

Der Arbeitgeber stellt die für die Tätigkeit erforderliche Ausstattung. Die Ausgabe wird mit Bezeichnung und Seriennummer bestätigt. Notwendige dienstliche Auslagen werden gegen Beleg erstattet. Ein privates Bankkonto wird nur zur Vergütungszahlung, nicht zur Abwicklung von Kundengeldern verwendet.

Bei Beendigung werden Unterlagen, Schlüssel und Geräte gegen Empfangsbestätigung zurückgegeben. Private Dateien dürfen zuvor in Abstimmung mit dem Support gesichert und entfernt werden. Die Übergabe umfasst weder private Passwörter noch Inhalte privater Kommunikationskonten. Gesetzliche Haftungsbegrenzungen bleiben unberührt.

13 Betriebliche Regelungen

Es wird kein Tarifvertrag einzelvertraglich in Bezug genommen. Anwendbare Betriebsvereinbarungen gelten nach ihren jeweiligen Voraussetzungen. Der Arbeitgeber stellt die einschlägigen Regelungen zugänglich bereit und erläutert den betrieblichen Ansprechpartner. Änderungen werden nicht durch bloßen Austausch einer Vertragsdatei vereinbart.

Anweisungen zur Arbeitssicherheit und zum Umgang mit Arbeitsmitteln werden vor Tätigkeitsaufnahme vermittelt. Schulungen finden innerhalb der Arbeitszeit statt. Die vertragliche Aufgabe beinhaltet keine Befugnis, Sicherheitsvorgaben wegen eines Kundentermins außer Kraft zu setzen.

14 Geltendmachung von Ansprüchen

Beiderseitige Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis sind innerhalb von drei Monaten nach Fälligkeit in Textform geltend zu machen. Ausgenommen sind gesetzlich unabdingbare Ansprüche, insbesondere der gesetzliche Mindestlohn, sowie Ansprüche wegen vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung und wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

Für Ansprüche, die kraft Gesetzes einer Ausschlussfrist nicht unterworfen werden dürfen, gilt diese Vereinbarung nicht. Eine gesetzliche Klagefrist wird durch eine außergerichtliche Geltendmachung nicht verlängert. Ein Verzicht auf noch nicht entstandene zwingende Rechte wird nicht vereinbart.

15 Änderungen und anwendbares Recht

Es gilt deutsches Recht. Änderungen werden zu Nachweiszwecken dokumentiert; individuelle Abreden bleiben nach den gesetzlichen Regeln maßgeblich. Gesetzlich vorgeschriebene strengere Formen sind einzuhalten. Die Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung lässt die gesetzlichen Folgen und die übrigen Vereinbarungen unberührt.

Für arbeitsrechtliche Streitigkeiten gelten die gesetzlichen Zuständigkeiten. Die Parteien vereinbaren weder einen ausschließlich ausländischen Gerichtsstand noch einen Verzicht auf zwingenden Arbeitnehmerschutz. Beide Seiten erhalten eine gleichlautende Vertragsausfertigung.

16 Aushändigung und Ansprechpartner

Ansprechpartner für die Vertragsablage ist der Personalbereich der Innovation Systems GmbH. Rückfragen zu Aufgaben werden mit dem fachlichen Vorgesetzten, Rückfragen zur Abrechnung mit dem Lohnbüro über den Personalbereich geklärt. Der Arbeitnehmer erhält ein Exemplar einschließlich aller bei Unterzeichnung vereinbarten Ergänzungen.

Die Tätigkeitsbeschreibung ist Bestandteil dieses Vertrages. Eine Ausgabe von Arbeitsmitteln oder ein Zugang zum Projektsystem ersetzt keine zusätzlich notwendige Vertragsunterzeichnung. Nachträglich vereinbarte Veränderungen werden mit Datum zur Personalakte genommen.

Berlin, 18.03.2024

Für die Innovation Systems GmbH: Charlotte Reuter

Florian Kühn

Ausfertigung für die Personalregistratur. Namenswiedergabe nach dem unterzeichneten Vertragsblatt.

Innovation Systems GmbH
Schlossallee 1, 10115 Berlin

Arbeitsvertrag

Personalnummer P019
Sabine Berg, Elsenstraße 30, 12435 Berlin
Vertragsdatum 18.01.2023

Zwischen der Innovation Systems GmbH, vertreten durch die Geschäftsführerin Charlotte Reuter, und Sabine Berg wird folgender Vertrag geschlossen. Die Gesellschaft entwickelt Software und Geräte für zivile Infrastrukturinspektionen. Die Beschäftigung erfolgt im einheitlichen Berliner Betrieb. Mit diesem Vertrag wird kein Organamt übertragen.

1 Beginn und Dauer

Das Arbeitsverhältnis beginnt am 01.02.2023 und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die ersten sechs Monate gelten als Probezeit. Während der Probezeit kann mit zwei Wochen Frist gekündigt werden. Eine spätere Aufgabenänderung setzt die Probezeit nicht erneut in Gang.

Vor Aufnahme der Tätigkeit werden die für die Lohnabrechnung erforderlichen Unterlagen übergeben. Änderungen der Wohnanschrift und der Bankverbindung sind rechtzeitig mitzuteilen. Der Arbeitgeber bestätigt den Eingang der Vertragsausfertigung und händigt dem Arbeitnehmer ein Exemplar aus.

2 Aufgaben und Arbeitsort

Die Einstellung erfolgt als Office Manager im Bereich Verwaltung. Sie betreuen die Raumbellegung, Bestellungen für den Bürobetrieb und die Reisekostenunterlagen. Sie koordinieren Reparaturtermine mit dem Vermieter und führen den Schlüsselbestand. Zahlungen oder Personalmaßnahmen dürfen Sie nicht im Namen der Gesellschaft freigeben.

Die Arbeitszeit wird an fünf Tagen mit jeweils sechs Stunden geleistet. Eine Verschiebung auf Abendtermine bedarf vorheriger Abstimmung. Bei längerer Abwesenheit wird eine Übergabeliste mit laufenden Lieferverträgen und den Ansprechpartnern des Hauses erstellt; private Kontaktdaten bleiben hiervon getrennt.

Regelmäßiger Arbeitsort ist der Berliner Betrieb. Eine Versetzung ist nur auf eine gleichwertige und zumutbare Tätigkeit unter Berücksichtigung der persönlichen Belange zulässig. Die vereinbarte Vergütung wird dadurch nicht verringert. Ein dauerhafter Wechsel des Arbeitsorts außerhalb Berlins bedarf einer gesonderten Vereinbarung.

3 Arbeitszeit und Erfassung

Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 30 Stunden wöchentlich ohne Ruhepausen. Soweit die Aufgabenbeschreibung keine andere Verteilung festlegt, wird an fünf Tagen von Montag bis Freitag gearbeitet. Beginn und Ende sowie Pausen werden im betrieblichen Zeitsystem erfasst.

Nach mehr als sechs Stunden werden mindestens dreißig Minuten, nach mehr als neun Stunden mindestens fünfundvierzig Minuten Pause genommen. Zwischen zwei Arbeitstagen liegt grundsätzlich eine ununterbrochene Ruhezeit von elf Stunden. Besprechungen, verpflichtende Schulungen und notwendige Dokumentation zählen zur Arbeitszeit. Eine bloße Bezeichnung als Vertrauensarbeitszeit hebt die Erfassung nicht auf.

4 Mehrarbeit und Erreichbarkeit

Angeordnete oder nachträglich bestätigte Überstunden werden innerhalb von drei Monaten durch gleich lange Freizeit ausgeglichen. Ist dies aus betrieblichen Gründen nicht möglich, werden sie mit dem auf eine Arbeitsstunde entfallenden Grundgehalt vergütet. Die Berechnung verwendet die vereinbarte Wochenarbeitszeit multipliziert mit 52 und geteilt durch zwölf als Monatsstundenzahl.

Mehrarbeit darf nur innerhalb der gesetzlichen Arbeitszeitgrenzen angeordnet werden. Der Arbeitnehmer teilt den Anlass und die geleisteten Zeiten nachvollziehbar mit. Das Fehlen einer vorherigen schriftlichen Anordnung allein lässt tatsächlich angewiesene oder geduldete Arbeit nicht zu Freizeit werden.

Außerhalb der Arbeitszeit besteht ohne eine gesonderte Bereitschaftsvereinbarung keine Pflicht, dienstliche Nachrichten zu lesen. Bei laufenden technischen Störungen werden Übergabe und Zuständigkeit vor Diensthende abgestimmt. Gesetzliche und betriebliche Mitbestimmungsrechte bleiben unberührt.

5 Vergütung und Zahlung

Das monatliche Grundgehalt beträgt 3.600,00 EUR brutto. Es wird nach den gesetzlichen Abzügen bargeldlos auf das vom Arbeitnehmer benannte Konto gezahlt. Die Vergütung muss am letzten Bankarbeitstag des laufenden Monats auf dem benannten Konto gutgeschrieben sein. Bankarbeitstage sind Montag bis Freitag, ausgenommen gesetzliche Feiertage in Berlin und Tage, an denen der Zahlungsverkehr des Kreditinstituts nicht ausgeführt wird.

Bei Beginn oder Ende innerhalb eines Monats wird das Grundgehalt nach Kalendertagen des betreffenden Monats berechnet. Die Entgeltabrechnung weist Grundgehalt, Zuschläge, Erstattungen und Abzüge getrennt aus. Reisekostenerstattungen sind nicht Bestandteil des Grundgehalts.

Zusätzliche variable Vergütung wird nur geschuldet, soweit sie in diesem Vertrag oder einer gesonderten Vereinbarung zugesagt ist. Eine bereits erarbeitete Vergütung wird nicht nachträglich unter einen Freiwilligkeitsvorbehalt gestellt. Ein Wechsel der Bankverbindung ändert die vertragliche Fälligkeit nicht.

6 Urlaub

Bei einer Verteilung auf fünf Arbeitstage beträgt der Jahresurlaub dreißig Arbeitstage, davon zwanzig Tage gesetzlicher Mindesturlaub. Bei einer abweichenden Zahl regelmäßiger Arbeitstage wird die Anzahl entsprechend umgerechnet. Gesetzlicher Zusatzurlaub bleibt unberührt. Der Arbeitgeber informiert rechtzeitig über den verfügbaren Urlaub und fordert zu dessen Inanspruchnahme auf.

Urlaub ist unter Angabe des gewünschten Zeitraums zu beantragen. Bei Überschneidungen werden die Urlaubswünsche, soziale Belange und betriebliche Erfordernisse miteinander abgestimmt. Vor Buchung einer Reise soll die Freigabe abgewartet werden. Eine bereits erteilte Freigabe wird nicht allein wegen eines zusätzlichen Besprechungstermins widerrufen.

Während eines nachgewiesenen Krankheitszeitraums angerechnete Urlaubstage werden nach den gesetzlichen Regeln behandelt. Die Herausgabe einer Urlaubsbescheinigung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfolgt unabhängig von einer noch offenen Reisekostenabrechnung.

7 Arbeitsverhinderung und Krankheit

Eine Arbeitsverhinderung und deren voraussichtliche Dauer sind unverzüglich dem Vorgesetzten mitzuteilen. Bei Krankheit wird die Arbeitsunfähigkeit spätestens am vierten Kalendertag ärztlich festgestellt; der Arbeitgeber kann die Feststellung früher verlangen. Soweit das elektronische Abrufverfahren gilt, ruft der Arbeitgeber die Bescheinigungsdaten ab.

Eine Diagnose muss grundsätzlich nicht mitgeteilt werden. Bei Auslandsaufenthalt und nicht am elektronischen Verfahren teilnehmenden Ärzten wird der erforderliche Nachweis auf anderem zulässigen Weg erbracht. Eine Fortdauer wird rechtzeitig angezeigt. Entgeltfortzahlung richtet sich nach den gesetzlichen Voraussetzungen.

Notwendige Übergabeinformationen werden nur mitgeteilt, soweit der Gesundheitszustand dies zulässt. Eine Arbeitsunfähigkeit verpflichtet nicht zur Bearbeitung von Vorgängen aus dem Krankenbett. Bei einer längeren Abwesenheit organisiert der Arbeitgeber die Vertretung.

8 Arbeitsergebnisse und technische Unterlagen

Bei Computerprogrammen, die in Wahrnehmung der Aufgaben oder nach Anweisung des Arbeitgebers geschaffen werden, richtet sich die Ausübung der vermögensrechtlichen Befugnisse nach Paragraph 69b UrhG. Für andere aufgabenbezogene Werke werden die zur vereinbarten betrieblichen Nutzung

erforderlichen ausschließlichen Nutzungsrechte eingeräumt. Urheberpersönlichkeitsrechte werden nicht als übertragbares Eigentum behandelt.

Vorbestehende eigene Entwicklungen und Beiträge Dritter werden vor ihrer Verwendung mit Herkunft und Nutzungsbedingungen benannt. Ein fremder Lizenztext wird nicht durch eine betriebliche Freigabe ersetzt. Quellcode, bearbeitbare Dateien und die zur Fortführung notwendigen technischen Unterlagen werden im betrieblichen Speicher abgelegt.

Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge werden nach den gesetzlichen Vorgaben behandelt. Gesetzliche Vergütungsansprüche für Dienstervfindungen werden durch die allgemeine Vergütungsregel nicht ausgeschlossen. Eine Meldung bezeichnet die technischen Umstände und die beteiligten Personen; die Gesellschaft bestätigt den Eingang.

9 Verschwiegenheit

Nicht öffentliche technische und kaufmännische Informationen, an deren Geheimhaltung ein berechtigtes Interesse besteht, sind im erforderlichen Umfang vertraulich zu behandeln. Allgemeine Berufserfahrung und öffentlich zugängliche Informationen werden nicht geheim. Die Pflicht dauert nach dem Ausscheiden nur fort, soweit die geschützten Informationen weiterhin geheimhaltungsbedürftig sind.

Zulässige Meldungen und Offenlegungen nach dem Hinweisgeberschutzgesetz, gesetzliche Auskunftspflichten sowie die vertrauliche Inanspruchnahme rechtlicher Beratung werden nicht untersagt. Eine Meldung an eine zuständige Stelle bedarf keiner vorherigen Erlaubnis der Geschäftsführung. Die gesetzlichen Voraussetzungen des Schutzes bleiben maßgeblich.

Geschäftliche Unterlagen werden nicht auf private gemeinsam genutzte Speicherkonten hochgeladen. Bei Verlust eines Geräts wird der betriebliche Ansprechpartner unverzüglich informiert. Die technische Sperrung erfolgt durch den zuständigen Administrator. Ein Sicherheitsvorfall wird mit Zeitpunkt und betroffenen Unterlagen dokumentiert, ohne private Daten unnötig weiterzugeben.

10 Nebentätigkeit und Wettbewerb

Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot wird nicht vereinbart. Während des Arbeitsverhältnisses dürfen keine unzulässigen Konkurrenzaktivitäten ausgeübt werden. Eine Nebentätigkeit wird angezeigt; die Zustimmung darf nur bei entgegenstehenden berechtigten betrieblichen Interessen verweigert werden.

Die Anzeige einer Nebentätigkeit nennt Umfang und zeitliche Lage. Eine gelegentliche ehrenamtliche Tätigkeit wird nicht allein deshalb untersagt, weil sie unbezahlt erfolgt. Gesetzliche Vertretungsaufgaben und die Wahrnehmung von Arbeitnehmerrechten sind keine genehmigungspflichtige Nebentätigkeit.

11 Kündigung und Beendigung

Nach Ablauf der Probezeit beträgt die beiderseitige Kündigungsfrist 1 Monat zum Monatsende.

Kündigungen und Aufhebungsverträge bedürfen der gesetzlich vorgeschriebenen Schriftform; die elektronische Form ist ausgeschlossen. Eine Nachricht per E-Mail oder im betrieblichen Chat ersetzt diese Form nicht. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen bleibt bestehen.

Bei einer Kündigung kann eine bezahlte Freistellung vereinbart oder im zulässigen Rahmen erklärt werden. Die Anrechnung von Urlaub setzt eine hinreichend bestimmte Erklärung und die sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen voraus. Der Arbeitnehmer erhält die erforderlichen Bescheinigungen und auf Verlangen ein qualifiziertes Zeugnis.

12 Arbeitsmittel und Aufwendungen

Der Arbeitgeber stellt die für die Tätigkeit erforderliche Ausstattung. Die Ausgabe wird mit Bezeichnung und Seriennummer bestätigt. Notwendige dienstliche Auslagen werden gegen Beleg erstattet. Ein privates Bankkonto wird nur zur Vergütungszahlung, nicht zur Abwicklung von Kundengeldern verwendet.

Bei Beendigung werden Unterlagen, Schlüssel und Geräte gegen Empfangsbestätigung zurückgegeben. Private Dateien dürfen zuvor in Abstimmung mit dem Support gesichert und entfernt werden. Die Übergabe umfasst weder private Passwörter noch Inhalte privater Kommunikationskonten. Gesetzliche Haftungsbegrenzungen bleiben unberührt.

13 Betriebliche Regelungen

Es wird kein Tarifvertrag einzelvertraglich in Bezug genommen. Anwendbare Betriebsvereinbarungen gelten nach ihren jeweiligen Voraussetzungen. Der Arbeitgeber stellt die einschlägigen Regelungen zugänglich bereit und erläutert den betrieblichen Ansprechpartner. Änderungen werden nicht durch bloßen Austausch einer Vertragsdatei vereinbart.

Anweisungen zur Arbeitssicherheit und zum Umgang mit Arbeitsmitteln werden vor Tätigkeitsaufnahme vermittelt. Schulungen finden innerhalb der Arbeitszeit statt. Die vertragliche Aufgabe beinhaltet keine Befugnis, Sicherheitsvorgaben wegen eines Kundentermins außer Kraft zu setzen.

14 Geltendmachung von Ansprüchen

Beiderseitige Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis sind innerhalb von drei Monaten nach Fälligkeit in Textform geltend zu machen. Ausgenommen sind gesetzlich unabdingbare Ansprüche, insbesondere der gesetzliche Mindestlohn, sowie Ansprüche wegen vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung und wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

Für Ansprüche, die kraft Gesetzes einer Ausschlussfrist nicht unterworfen werden dürfen, gilt diese Vereinbarung nicht. Eine gesetzliche Klagefrist wird durch eine außergerichtliche Geltendmachung nicht verlängert. Ein Verzicht auf noch nicht entstandene zwingende Rechte wird nicht vereinbart.

15 Änderungen und anwendbares Recht

Es gilt deutsches Recht. Änderungen werden zu Nachweiszwecken dokumentiert; individuelle Abreden bleiben nach den gesetzlichen Regeln maßgeblich. Gesetzlich vorgeschriebene strengere Formen sind einzuhalten. Die Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung lässt die gesetzlichen Folgen und die übrigen Vereinbarungen unberührt.

Für arbeitsrechtliche Streitigkeiten gelten die gesetzlichen Zuständigkeiten. Die Parteien vereinbaren weder einen ausschließlich ausländischen Gerichtsstand noch einen Verzicht auf zwingenden Arbeitnehmerschutz. Beide Seiten erhalten eine gleichlautende Vertragsausfertigung.

16 Aushändigung und Ansprechpartner

Ansprechpartner für die Vertragsablage ist der Personalbereich der Innovation Systems GmbH. Rückfragen zu Aufgaben werden mit dem fachlichen Vorgesetzten, Rückfragen zur Abrechnung mit dem Lohnbüro über den Personalbereich geklärt. Der Arbeitnehmer erhält ein Exemplar einschließlich aller bei Unterzeichnung vereinbarten Ergänzungen.

Die Tätigkeitsbeschreibung ist Bestandteil dieses Vertrages. Eine Ausgabe von Arbeitsmitteln oder ein Zugang zum Projektsystem ersetzt keine zusätzlich notwendige Vertragsunterzeichnung. Nachträglich vereinbarte Veränderungen werden mit Datum zur Personalakte genommen.

Berlin, 18.01.2023

Für die Innovation Systems GmbH: Charlotte Reuter

Sabine Berg

Ausfertigung für die Personalregistratur. Namenswiedergabe nach dem unterzeichneten Vertragsblatt.

Innovation Systems GmbH
Rudower Chaussee 29, 12489 Berlin

Employment agreement

Personnel number P020
Omar Haddad, Stettiner Straße 31, 13357 Berlin
Agreement dated 17.09.2024

Innovation Systems GmbH, represented by managing director Charlotte Reuter, and Omar Haddad agree the following terms for work in the Berlin operation. The company develops software and equipment for civil infrastructure inspection. This agreement governs personal employment; it does not appoint the employee as a corporate officer.

1 Start and term

Employment starts on 01.10.2024. The agreed end date is 30.09.2026. The agreement is for a fixed term without a substantive reason. The employee confirms that there has been no previous employment with the company. The first three months are a probationary period. During probation, either party may give two weeks' notice. A later change of duties does not restart probation.

The employee supplies the information necessary for payroll before starting work and promptly notifies changes to contact and bank details. The company provides a counterpart of the agreement. No appointment as a managing director or independent commercial agent is made by this document.

2 Duties and place of work

The position is Embedded Software Engineer. You develop the interface between the navigation controller and the optical sensor. Your work includes hardware-in-the-loop tests, fault logs and release notes. A hardware test must not be treated as a flight authorisation. The engineering lead approves every release installed on a customer device.

The role is based in Berlin. Business travel is limited to German customer sites unless a separate trip is agreed. You have not previously been employed by the company. Both parties sign before the first working day. The equipment supplied for this role remains listed in the company's asset register.

The normal place of work is Berlin. The company may assign equivalent and reasonable duties, taking account of personal circumstances, without reducing the agreed salary. A permanent relocation outside Berlin requires a separate agreement. Technical responsibility does not include authority to hire or dismiss employees.

3 Working time

Normal working time is 40 hours per week, excluding breaks, usually spread over Monday to Friday. Start, end and breaks are recorded in the company's time system. Required meetings, training and documentation are working time.

The employee takes at least thirty minutes of breaks after more than six hours and forty-five minutes after more than nine hours of work. A daily rest period of eleven uninterrupted hours is normally observed. Flexible scheduling does not waive statutory limits or recording requirements. Changes to the regular schedule are discussed in advance.

4 Overtime and availability

Overtime requires an instruction or subsequent confirmation and must stay within statutory working-time limits. It is compensated by equivalent paid time off within three months or, if this is not possible for operational reasons, paid at the corresponding basic hourly rate. Monthly hours are calculated using weekly hours multiplied by 52 and divided by twelve.

There is no general duty to monitor business messages outside working time. On-call arrangements require separate agreement on periods, compensation and escalation contacts. Actual emergency work is recorded. The employee does not guarantee continuous availability merely by holding a technical role.

5 Salary and expenses

The monthly basic salary is EUR 5200.00 gross. Statutory deductions are shown separately on the payslip. Salary must be credited on the last banking day of the current month. Banking days are Monday through Friday, excluding public holidays in Berlin and days on which the bank does not execute ordinary payments.

A partial month is calculated by calendar days in that month. Approved business expenses are reimbursed against receipts and are not included in basic salary. The company does not require a private account to receive customer funds. Any bonus or commission requires a specific written arrangement that identifies its calculation and payment terms.

6 Annual leave

For a five-day working week, annual leave is thirty working days, including twenty days of statutory minimum leave. A different regular distribution is converted proportionately. Statutory additional leave remains unaffected. Requests are considered with personal preferences, social circumstances and operational needs.

The company informs the employee of available leave and invites timely use. Leave does not disappear merely because a software calendar is reset. Proven illness during leave is treated under the statutory rules. On termination, the company issues the required leave certificate independently of any outstanding expense claim.

7 Absence and illness

The employee reports an inability to work and its expected duration without undue delay. Medical certification is obtained no later than the fourth calendar day, unless an earlier certificate is lawfully requested. Where the electronic certificate system applies, the company retrieves the relevant data.

A diagnosis is not generally required. Appropriate alternative evidence is supplied when the electronic procedure does not apply, including relevant foreign medical certificates. Continued absence is reported promptly. Continued remuneration follows statutory conditions. The employee is not required to work while medically unfit.

8 Software and other work products

For computer programs created in the performance of assigned duties or under the employer's instructions, the employer's economic rights follow Paragraph 69b UrhG. For other task-related works, the employee grants the exclusive rights needed for the agreed business use. Personal authorship rights are not described as transferable ownership.

Pre-existing work and third-party materials are identified before incorporation, together with their source and licence conditions. A company approval does not replace a licence from a third party. Editable files, source code and documentation needed for continued operation are stored in the designated company repository. Statutory rights concerning employee inventions and remuneration remain unaffected.

9 Confidentiality

Non-public technical and commercial information with a legitimate confidentiality interest must be protected. Public information and general professional experience do not become secret merely because they are encountered at work. After employment, the duty continues only for information that remains legitimately confidential.

Lawful reports and disclosures under the German Whistleblower Protection Act, mandatory disclosures and confidential legal advice are not prohibited. Prior management permission is not required for a protected report to a competent reporting body. Statutory conditions for protection continue to apply. Loss of a device or unauthorised access is reported promptly to the designated technical contact.

10 Competition and secondary activities

No post-employment non-compete is agreed. During employment, unlawful competing activities are prohibited. A secondary activity is notified with its expected hours; permission may be refused only for a legitimate conflicting interest. Statutory representation duties are not a permission-based secondary activity.

Passive small holdings in publicly traded companies are not treated as a competing business merely because they exist. The employee does not promise to withdraw from a professional association or abandon general professional knowledge on leaving. Any later restraint requires a separate agreement.

11 Notice and termination

After probation, the agreed notice period for both parties is 1 month to month end. Ordinary termination during the fixed term is expressly permitted with this notice.

Termination notices and termination agreements require the statutory written form; electronic form is excluded. An email or chat message does not replace that requirement. Extraordinary termination remains possible where statutory conditions are met. Paid release from work must specify any intended allocation of leave and observe the applicable requirements. Statutory court time limits are not extended by informal discussions.

12 Equipment and handover

The company supplies the equipment necessary for the work and records each item when issued. Necessary approved expenses are reimbursed. On leaving or changing duties, devices, keys and business records are returned against acknowledgement. Private files may be removed in coordination with technical support before return.

Handover includes the current version, outstanding factual questions and the relevant supporting files. It does not require disclosure of passwords to private accounts. Ordinary wear is not automatically deducted from salary. Applicable limitations on employee liability remain in place.

13 Company rules and claims

No collective agreement is incorporated by individual reference. Applicable works agreements operate according to their legal scope. Safety instructions are provided before work begins; a customer deadline does not authorise their suspension. Mandatory training is working time.

Claims arising from employment must be asserted in text form within three months of becoming due, except claims that cannot lawfully be subjected to such a period. Excluded claims include statutory minimum pay, claims for intentional or grossly negligent breach and injury to life, body or health. Mandatory court filing periods remain separate.

14 Law and counterparts

German law applies. Mandatory employee protections remain unaffected by the language of this agreement. Jurisdiction follows the statutory rules; no exclusive foreign court is designated. Individual agreements take effect according to law, and any stricter statutory form must be respected.

Both parties receive a counterpart with the agreed additions. The invalidity of a clause has the consequences prescribed by law and does not create an automatic replacement clause chosen solely for the company's economic benefit. Questions about the personnel copy are directed to the personnel department; technical duties are discussed with the responsible team lead.

Berlin, 17.09.2024

For Innovation Systems GmbH: Charlotte Reuter

Omar Haddad

Personnel copy with the signatories' names transcribed from the signed counterpart.

Innovation Systems GmbH
Rudower Chaussee 29, 12489 Berlin

Arbeitsvertrag

Personalnummer P021
Clara Fuchs, Müggelstraße 32, 10247 Berlin
Vertragsdatum 15.02.2025

Zwischen der Innovation Systems GmbH, vertreten durch die Geschäftsführerin Charlotte Reuter, und Clara Fuchs wird folgender Vertrag geschlossen. Die Gesellschaft entwickelt Software und Geräte für zivile Infrastrukturinspektionen. Die Beschäftigung erfolgt im einheitlichen Berliner Betrieb. Mit diesem Vertrag wird kein Organamt übertragen.

1 Beginn und Dauer

Das Arbeitsverhältnis beginnt am 01.03.2025 und wird bis zum 30.11.2026 befristet. Es endet nach der vereinbarten Laufzeit ohne gesonderte Kündigung. Die ersten drei Monate gelten als Probezeit. Während dieser Zeit kann mit zwei Wochen Frist gekündigt werden.

Vor Aufnahme der Tätigkeit werden die für die Lohnabrechnung erforderlichen Unterlagen übergeben. Änderungen der Wohnanschrift und der Bankverbindung sind rechtzeitig mitzuteilen. Der Arbeitgeber bestätigt den Eingang der Vertragsausfertigung und händigt dem Arbeitnehmer ein Exemplar aus.

2 Aufgaben und Arbeitsort

Die Einstellung erfolgt als Koordinator Büro und Einkauf im Bereich Verwaltung. Sie übernehmen während der Abwesenheit von Sabine Berg deren Aufgaben in Raumverwaltung, Büroeinkauf und Reisekostenbearbeitung. Die Vertretung umfasst zusätzlich das Zusammenstellen von Lieferbelegen für die Buchhaltung. Eine Vertretung der Geschäftsführung oder Zeichnungsbefugnis ist nicht vereinbart.

Die Parteien vereinbaren die Beschäftigung zur Vertretung von Sabine Berg bis zum 30.11.2026. Die geplante Rückkehr und die Übergabe werden spätestens im Oktober abgestimmt. Die regelmäßige Wochenarbeitszeit von dreißig Stunden wird auf fünf Tage verteilt; die Urlaubsberechnung erfolgt nach dieser Verteilung.

Regelmäßiger Arbeitsort ist der Berliner Betrieb. Eine Versetzung ist nur auf eine gleichwertige und zumutbare Tätigkeit unter Berücksichtigung der persönlichen Belange zulässig. Die vereinbarte Vergütung wird dadurch nicht verringert. Ein dauerhafter Wechsel des Arbeitsorts außerhalb Berlins bedarf einer gesonderten Vereinbarung.

3 Arbeitszeit und Erfassung

Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 30 Stunden wöchentlich ohne Ruhepausen. Soweit die Aufgabenbeschreibung keine andere Verteilung festlegt, wird an fünf Tagen von Montag bis Freitag gearbeitet. Beginn und Ende sowie Pausen werden im betrieblichen Zeitsystem erfasst.

Nach mehr als sechs Stunden werden mindestens dreißig Minuten, nach mehr als neun Stunden mindestens fünfundvierzig Minuten Pause genommen. Zwischen zwei Arbeitstagen liegt grundsätzlich eine ununterbrochene Ruhezeit von elf Stunden. Besprechungen, verpflichtende Schulungen und notwendige Dokumentation zählen zur Arbeitszeit. Eine bloße Bezeichnung als Vertrauensarbeitszeit hebt die Erfassung nicht auf.

4 Mehrarbeit und Erreichbarkeit

Angeordnete oder nachträglich bestätigte Überstunden werden innerhalb von drei Monaten durch gleich lange Freizeit ausgeglichen. Ist dies aus betrieblichen Gründen nicht möglich, werden sie mit dem auf eine Arbeitsstunde entfallenden Grundgehalt vergütet. Die Berechnung verwendet die vereinbarte Wochenarbeitszeit multipliziert mit 52 und geteilt durch zwölf als Monatsstundenzahl.

Mehrarbeit darf nur innerhalb der gesetzlichen Arbeitszeitgrenzen angeordnet werden. Der Arbeitnehmer teilt den Anlass und die geleisteten Zeiten nachvollziehbar mit. Das Fehlen einer vorherigen schriftlichen Anordnung allein lässt tatsächlich angewiesene oder geduldete Arbeit nicht zu Freizeit werden.

Außerhalb der Arbeitszeit besteht ohne eine gesonderte Bereitschaftsvereinbarung keine Pflicht, dienstliche Nachrichten zu lesen. Bei laufenden technischen Störungen werden Übergabe und Zuständigkeit vor Dienstende abgestimmt. Gesetzliche und betriebliche Mitbestimmungsrechte bleiben unberührt.

5 Vergütung und Zahlung

Das monatliche Grundgehalt beträgt 4.200,00 EUR brutto. Es wird nach den gesetzlichen Abzügen bargeldlos auf das vom Arbeitnehmer benannte Konto gezahlt. Die Vergütung für den laufenden Monat ist am 27. Kalendertag fällig. Fällt dieser auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag in Berlin, ist der vorhergehende Bankarbeitstag der vereinbarte Gutschrifttag.

Bei Beginn oder Ende innerhalb eines Monats wird das Grundgehalt nach Kalendertagen des betreffenden Monats berechnet. Die Entgeltabrechnung weist Grundgehalt, Zuschläge, Erstattungen und Abzüge getrennt aus. Reisekostenerstattungen sind nicht Bestandteil des Grundgehalts.

Zusätzliche variable Vergütung wird nur geschuldet, soweit sie in diesem Vertrag oder einer gesonderten Vereinbarung zugesagt ist. Eine bereits erarbeitete Vergütung wird nicht nachträglich unter einen Freiwilligkeitsvorbehalt gestellt. Ein Wechsel der Bankverbindung ändert die vertragliche Fälligkeit nicht.

6 Urlaub

Bei einer Verteilung auf fünf Arbeitstage beträgt der Jahresurlaub dreißig Arbeitstage, davon zwanzig Tage gesetzlicher Mindesturlaub. Bei einer abweichenden Zahl regelmäßiger Arbeitstage wird die Anzahl entsprechend umgerechnet. Gesetzlicher Zusatzurlaub bleibt unberührt. Der Arbeitgeber informiert rechtzeitig über den verfügbaren Urlaub und fordert zu dessen Inanspruchnahme auf.

Urlaub ist unter Angabe des gewünschten Zeitraums zu beantragen. Bei Überschneidungen werden die Urlaubswünsche, soziale Belange und betriebliche Erfordernisse miteinander abgestimmt. Vor Buchung einer Reise soll die Freigabe abgewartet werden. Eine bereits erteilte Freigabe wird nicht allein wegen eines zusätzlichen Besprechungstermins widerrufen.

Während eines nachgewiesenen Krankheitszeitraums angerechnete Urlaubstage werden nach den gesetzlichen Regeln behandelt. Die Herausgabe einer Urlaubsbescheinigung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfolgt unabhängig von einer noch offenen Reisekostenabrechnung.

7 Arbeitsverhinderung und Krankheit

Eine Arbeitsverhinderung und deren voraussichtliche Dauer sind unverzüglich dem Vorgesetzten mitzuteilen. Bei Krankheit wird die Arbeitsunfähigkeit spätestens am vierten Kalendertag ärztlich festgestellt; der Arbeitgeber kann die Feststellung früher verlangen. Soweit das elektronische Abrufverfahren gilt, ruft der Arbeitgeber die Bescheinigungsdaten ab.

Eine Diagnose muss grundsätzlich nicht mitgeteilt werden. Bei Auslandsaufenthalt und nicht am elektronischen Verfahren teilnehmenden Ärzten wird der erforderliche Nachweis auf anderem zulässigen Weg erbracht. Eine Fortdauer wird rechtzeitig angezeigt. Entgeltfortzahlung richtet sich nach den gesetzlichen Voraussetzungen.

Notwendige Übergabeinformationen werden nur mitgeteilt, soweit der Gesundheitszustand dies zulässt. Eine Arbeitsunfähigkeit verpflichtet nicht zur Bearbeitung von Vorgängen aus dem Krankenbett. Bei einer längeren Abwesenheit organisiert der Arbeitgeber die Vertretung.

8 Arbeitsergebnisse und technische Unterlagen

Bei Computerprogrammen, die in Wahrnehmung der Aufgaben oder nach Anweisung des Arbeitgebers geschaffen werden, richtet sich die Ausübung der vermögensrechtlichen Befugnisse nach Paragraph 69b UrhG. Für andere aufgabenbezogene Werke werden die zur vereinbarten betrieblichen Nutzung

erforderlichen ausschließlichen Nutzungsrechte eingeräumt. Urheberpersönlichkeitsrechte werden nicht als übertragbares Eigentum behandelt.

Vorbestehende eigene Entwicklungen und Beiträge Dritter werden vor ihrer Verwendung mit Herkunft und Nutzungsbedingungen benannt. Ein fremder Lizenztext wird nicht durch eine betriebliche Freigabe ersetzt. Quellcode, bearbeitbare Dateien und die zur Fortführung notwendigen technischen Unterlagen werden im betrieblichen Speicher abgelegt.

Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge werden nach den gesetzlichen Vorgaben behandelt. Gesetzliche Vergütungsansprüche für Dienstserfindungen werden durch die allgemeine Vergütungsregel nicht ausgeschlossen. Eine Meldung bezeichnet die technischen Umstände und die beteiligten Personen; die Gesellschaft bestätigt den Eingang.

9 Verschwiegenheit

Nicht öffentliche technische und kaufmännische Informationen, an deren Geheimhaltung ein berechtigtes Interesse besteht, sind im erforderlichen Umfang vertraulich zu behandeln. Allgemeine Berufserfahrung und öffentlich zugängliche Informationen werden nicht geheim. Die Pflicht dauert nach dem Ausscheiden nur fort, soweit die geschützten Informationen weiterhin geheimhaltungsbedürftig sind.

Zulässige Meldungen und Offenlegungen nach dem Hinweisgeberschutzgesetz, gesetzliche Auskunftspflichten sowie die vertrauliche Inanspruchnahme rechtlicher Beratung werden nicht untersagt. Eine Meldung an eine zuständige Stelle bedarf keiner vorherigen Erlaubnis der Geschäftsführung. Die gesetzlichen Voraussetzungen des Schutzes bleiben maßgeblich.

Geschäftliche Unterlagen werden nicht auf private gemeinsam genutzte Speicherkonten hochgeladen. Bei Verlust eines Geräts wird der betriebliche Ansprechpartner unverzüglich informiert. Die technische Sperrung erfolgt durch den zuständigen Administrator. Ein Sicherheitsvorfall wird mit Zeitpunkt und betroffenen Unterlagen dokumentiert, ohne private Daten unnötig weiterzugeben.

10 Nebentätigkeit und Wettbewerb

Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot wird nicht vereinbart. Während des Arbeitsverhältnisses dürfen keine unzulässigen Konkurrenzaktivitäten ausgeübt werden. Eine Nebentätigkeit wird angezeigt; die Zustimmung darf nur bei entgegenstehenden berechtigten betrieblichen Interessen verweigert werden.

Die Anzeige einer Nebentätigkeit nennt Umfang und zeitliche Lage. Eine gelegentliche ehrenamtliche Tätigkeit wird nicht allein deshalb untersagt, weil sie unbezahlt erfolgt. Gesetzliche Vertretungsaufgaben und die Wahrnehmung von Arbeitnehmerrechten sind keine genehmigungspflichtige Nebentätigkeit.

11 Kündigung und Beendigung

Nach Ablauf der Probezeit beträgt die beiderseitige Kündigungsfrist 1 Monat zum Monatsende. Die ordentliche Kündigung während der vereinbarten Befristung ist nach diesen Fristen zulässig.

Kündigungen und Aufhebungsverträge bedürfen der gesetzlich vorgeschriebenen Schriftform; die elektronische Form ist ausgeschlossen. Eine Nachricht per E-Mail oder im betrieblichen Chat ersetzt diese Form nicht. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen bleibt bestehen.

Bei einer Kündigung kann eine bezahlte Freistellung vereinbart oder im zulässigen Rahmen erklärt werden. Die Anrechnung von Urlaub setzt eine hinreichend bestimmte Erklärung und die sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen voraus. Der Arbeitnehmer erhält die erforderlichen Bescheinigungen und auf Verlangen ein qualifiziertes Zeugnis.

12 Arbeitsmittel und Aufwendungen

Der Arbeitgeber stellt die für die Tätigkeit erforderliche Ausstattung. Die Ausgabe wird mit Bezeichnung und Seriennummer bestätigt. Notwendige dienstliche Auslagen werden gegen Beleg erstattet. Ein privates Bankkonto wird nur zur Vergütungszahlung, nicht zur Abwicklung von Kundengeldern verwendet.

Bei Beendigung werden Unterlagen, Schlüssel und Geräte gegen Empfangsbestätigung zurückgegeben. Private Dateien dürfen zuvor in Abstimmung mit dem Support gesichert und entfernt werden. Die Übergabe umfasst weder private Passwörter noch Inhalte privater Kommunikationskonten. Gesetzliche Haftungsbegrenzungen bleiben unberührt.

13 Betriebliche Regelungen

Es wird kein Tarifvertrag einzelvertraglich in Bezug genommen. Anwendbare Betriebsvereinbarungen gelten nach ihren jeweiligen Voraussetzungen. Der Arbeitgeber stellt die einschlägigen Regelungen zugänglich bereit und erläutert den betrieblichen Ansprechpartner. Änderungen werden nicht durch bloßen Austausch einer Vertragsdatei vereinbart.

Anweisungen zur Arbeitssicherheit und zum Umgang mit Arbeitsmitteln werden vor Tätigkeitsaufnahme vermittelt. Schulungen finden innerhalb der Arbeitszeit statt. Die vertragliche Aufgabe beinhaltet keine Befugnis, Sicherheitsvorgaben wegen eines Kundentermins außer Kraft zu setzen.

14 Geltendmachung von Ansprüchen

Beiderseitige Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis sind innerhalb von drei Monaten nach Fälligkeit in Textform geltend zu machen. Ausgenommen sind gesetzlich unabdingbare Ansprüche, insbesondere der gesetzliche Mindestlohn, sowie Ansprüche wegen vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung und wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

Für Ansprüche, die kraft Gesetzes einer Ausschlussfrist nicht unterworfen werden dürfen, gilt diese Vereinbarung nicht. Eine gesetzliche Klagefrist wird durch eine außergerichtliche Geltendmachung nicht verlängert. Ein Verzicht auf noch nicht entstandene zwingende Rechte wird nicht vereinbart.

15 Änderungen und anwendbares Recht

Es gilt deutsches Recht. Änderungen werden zu Nachweiszwecken dokumentiert; individuelle Abreden bleiben nach den gesetzlichen Regeln maßgeblich. Gesetzlich vorgeschriebene strengere Formen sind einzuhalten. Die Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung lässt die gesetzlichen Folgen und die übrigen Vereinbarungen unberührt.

Für arbeitsrechtliche Streitigkeiten gelten die gesetzlichen Zuständigkeiten. Die Parteien vereinbaren weder einen ausschließlich ausländischen Gerichtsstand noch einen Verzicht auf zwingenden Arbeitnehmerschutz. Beide Seiten erhalten eine gleichlautende Vertragsausfertigung.

16 Aushändigung und Ansprechpartner

Ansprechpartner für die Vertragsablage ist der Personalbereich der Innovation Systems GmbH. Rückfragen zu Aufgaben werden mit dem fachlichen Vorgesetzten, Rückfragen zur Abrechnung mit dem Lohnbüro über den Personalbereich geklärt. Der Arbeitnehmer erhält ein Exemplar einschließlich aller bei Unterzeichnung vereinbarten Ergänzungen.

Die Tätigkeitsbeschreibung ist Bestandteil dieses Vertrages. Eine Ausgabe von Arbeitsmitteln oder ein Zugang zum Projektsystem ersetzt keine zusätzlich notwendige Vertragsunterzeichnung. Nachträglich vereinbarte Veränderungen werden mit Datum zur Personalakte genommen.

Berlin, 15.02.2025

Für die Innovation Systems GmbH: Charlotte Reuter

Clara Fuchs

Ausfertigung für die Personalregistratur. Namenswiedergabe nach dem unterzeichneten Vertragsblatt.

Innovation Systems GmbH

Rudower Chaussee 29, 12489 Berlin

Arbeitsvertrag

Personalnummer P022

Jonas Winter, Weichselstraße 33, 12043 Berlin

Vertragsdatum 22.05.2025

Zwischen der Innovation Systems GmbH, vertreten durch die Geschäftsführerin Charlotte Reuter, und Jonas Winter wird folgender Vertrag geschlossen. Die Gesellschaft entwickelt Software und Geräte für zivile Infrastrukturinspektionen. Die Beschäftigung erfolgt im einheitlichen Berliner Betrieb. Mit diesem Vertrag wird kein Organamt übertragen.

1 Beginn und Dauer

Das Arbeitsverhältnis beginnt am 01.06.2025 und wird bis zum 30.09.2026 befristet. Es endet nach der vereinbarten Laufzeit ohne gesonderte Kündigung. Die ersten drei Monate gelten als Probezeit. Während dieser Zeit kann mit zwei Wochen Frist gekündigt werden.

Vor Aufnahme der Tätigkeit werden die für die Lohnabrechnung erforderlichen Unterlagen übergeben. Änderungen der Wohnanschrift und der Bankverbindung sind rechtzeitig mitzuteilen. Der Arbeitgeber bestätigt den Eingang der Vertragsausfertigung und händigt dem Arbeitnehmer ein Exemplar aus.

2 Aufgaben und Arbeitsort

Die Einstellung erfolgt als Datentechniker im Bereich Plattform. Sie erfassen und prüfen die Messreihen aus Inspektionsflügen. Sie ordnen Kameradaten zu den jeweiligen Geräten, dokumentieren unlesbare Dateien und gleichen Zeitstempel ab. Personenbezogene Rohbilder werden nur im zugewiesenen Projektverzeichnis verarbeitet.

Für die geplante Laufzeit bis zum 30.09.2026 gelten die im Einstellungsangebot genannten Konditionen. Der Zugriff auf das Projektkonto wird vor Arbeitsbeginn eingerichtet. Ein Laptop wird am ersten Arbeitstag gegen Empfangsbestätigung ausgehändigt. Rückfragen zur Vertragsdatei richten Sie an Elias Becker.

Regelmäßiger Arbeitsort ist der Berliner Betrieb. Eine Versetzung ist nur auf eine gleichwertige und zumutbare Tätigkeit unter Berücksichtigung der persönlichen Belange zulässig. Die vereinbarte Vergütung wird dadurch nicht verringert. Ein dauerhafter Wechsel des Arbeitsorts außerhalb Berlins bedarf einer gesonderten Vereinbarung.

3 Arbeitszeit und Erfassung

Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 40 Stunden wöchentlich ohne Ruhepausen. Soweit die Aufgabenbeschreibung keine andere Verteilung festlegt, wird an fünf Tagen von Montag bis Freitag gearbeitet. Beginn und Ende sowie Pausen werden im betrieblichen Zeitsystem erfasst.

Nach mehr als sechs Stunden werden mindestens dreißig Minuten, nach mehr als neun Stunden mindestens fünfundvierzig Minuten Pause genommen. Zwischen zwei Arbeitstagen liegt grundsätzlich eine ununterbrochene Ruhezeit von elf Stunden. Besprechungen, verpflichtende Schulungen und notwendige Dokumentation zählen zur Arbeitszeit. Eine bloße Bezeichnung als Vertrauensarbeitszeit hebt die Erfassung nicht auf.

4 Mehrarbeit und Erreichbarkeit

Angeordnete oder nachträglich bestätigte Überstunden werden innerhalb von drei Monaten durch gleich lange Freizeit ausgeglichen. Ist dies aus betrieblichen Gründen nicht möglich, werden sie mit dem auf eine Arbeitsstunde entfallenden Grundgehalt vergütet. Die Berechnung verwendet die vereinbarte Wochenarbeitszeit multipliziert mit 52 und geteilt durch zwölf als Monatsstundenzahl.

Mehrarbeit darf nur innerhalb der gesetzlichen Arbeitszeitgrenzen angeordnet werden. Der Arbeitnehmer teilt den Anlass und die geleisteten Zeiten nachvollziehbar mit. Das Fehlen einer vorherigen schriftlichen Anordnung allein lässt tatsächlich angewiesene oder geduldete Arbeit nicht zu Freizeit werden.

Außerhalb der Arbeitszeit besteht ohne eine gesonderte Bereitschaftsvereinbarung keine Pflicht, dienstliche Nachrichten zu lesen. Bei laufenden technischen Störungen werden Übergabe und Zuständigkeit vor Dienstende abgestimmt. Gesetzliche und betriebliche Mitbestimmungsrechte bleiben unberührt.

5 Vergütung und Zahlung

Das monatliche Grundgehalt beträgt 3.800,00 EUR brutto. Es wird nach den gesetzlichen Abzügen bargeldlos auf das vom Arbeitnehmer benannte Konto gezahlt. Die Vergütung ist am letzten Kalendertag des laufenden Monats fällig. Fällt dieser Tag auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag in Berlin, erfolgt die Gutschrift spätestens am vorhergehenden Bankarbeitstag.

Bei Beginn oder Ende innerhalb eines Monats wird das Grundgehalt nach Kalendertagen des betreffenden Monats berechnet. Die Entgeltabrechnung weist Grundgehalt, Zuschläge, Erstattungen und Abzüge getrennt aus. Reisekostenerstattungen sind nicht Bestandteil des Grundgehalts.

Zusätzliche variable Vergütung wird nur geschuldet, soweit sie in diesem Vertrag oder einer gesonderten Vereinbarung zugesagt ist. Eine bereits erarbeitete Vergütung wird nicht nachträglich unter einen Freiwilligkeitsvorbehalt gestellt. Ein Wechsel der Bankverbindung ändert die vertragliche Fälligkeit nicht.

6 Urlaub

Bei einer Verteilung auf fünf Arbeitstage beträgt der Jahresurlaub dreißig Arbeitstage, davon zwanzig Tage gesetzlicher Mindesturlaub. Bei einer abweichenden Zahl regelmäßiger Arbeitstage wird die Anzahl entsprechend umgerechnet. Gesetzlicher Zusatzurlaub bleibt unberührt. Der Arbeitgeber informiert rechtzeitig über den verfügbaren Urlaub und fordert zu dessen Inanspruchnahme auf.

Urlaub ist unter Angabe des gewünschten Zeitraums zu beantragen. Bei Überschneidungen werden die Urlaubswünsche, soziale Belange und betriebliche Erfordernisse miteinander abgestimmt. Vor Buchung einer Reise soll die Freigabe abgewartet werden. Eine bereits erteilte Freigabe wird nicht allein wegen eines zusätzlichen Besprechungstermins widerrufen.

Während eines nachgewiesenen Krankheitszeitraums angerechnete Urlaubstage werden nach den gesetzlichen Regeln behandelt. Die Herausgabe einer Urlaubsbescheinigung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfolgt unabhängig von einer noch offenen Reisekostenabrechnung.

7 Arbeitsverhinderung und Krankheit

Eine Arbeitsverhinderung und deren voraussichtliche Dauer sind unverzüglich dem Vorgesetzten mitzuteilen. Bei Krankheit wird die Arbeitsunfähigkeit spätestens am vierten Kalendertag ärztlich festgestellt; der Arbeitgeber kann die Feststellung früher verlangen. Soweit das elektronische Abrufverfahren gilt, ruft der Arbeitgeber die Bescheinigungsdaten ab.

Eine Diagnose muss grundsätzlich nicht mitgeteilt werden. Bei Auslandsaufenthalt und nicht am elektronischen Verfahren teilnehmenden Ärzten wird der erforderliche Nachweis auf anderem zulässigen Weg erbracht. Eine Fortdauer wird rechtzeitig angezeigt. Entgeltfortzahlung richtet sich nach den gesetzlichen Voraussetzungen.

Notwendige Übergabeinformationen werden nur mitgeteilt, soweit der Gesundheitszustand dies zulässt. Eine Arbeitsunfähigkeit verpflichtet nicht zur Bearbeitung von Vorgängen aus dem Krankenbett. Bei einer längeren Abwesenheit organisiert der Arbeitgeber die Vertretung.

8 Arbeitsergebnisse und technische Unterlagen

Bei Computerprogrammen, die in Wahrnehmung der Aufgaben oder nach Anweisung des Arbeitgebers geschaffen werden, richtet sich die Ausübung der vermögensrechtlichen Befugnisse nach Paragraph 69b UrhG. Für andere aufgabenbezogene Werke werden die zur vereinbarten betrieblichen Nutzung

erforderlichen ausschließlichen Nutzungsrechte eingeräumt. Urheberpersönlichkeitsrechte werden nicht als übertragbares Eigentum behandelt.

Vorbestehende eigene Entwicklungen und Beiträge Dritter werden vor ihrer Verwendung mit Herkunft und Nutzungsbedingungen benannt. Ein fremder Lizenztext wird nicht durch eine betriebliche Freigabe ersetzt. Quellcode, bearbeitbare Dateien und die zur Fortführung notwendigen technischen Unterlagen werden im betrieblichen Speicher abgelegt.

Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge werden nach den gesetzlichen Vorgaben behandelt. Gesetzliche Vergütungsansprüche für Dienstserfindungen werden durch die allgemeine Vergütungsregel nicht ausgeschlossen. Eine Meldung bezeichnet die technischen Umstände und die beteiligten Personen; die Gesellschaft bestätigt den Eingang.

9 Verschwiegenheit

Nicht öffentliche technische und kaufmännische Informationen, an deren Geheimhaltung ein berechtigtes Interesse besteht, sind im erforderlichen Umfang vertraulich zu behandeln. Allgemeine Berufserfahrung und öffentlich zugängliche Informationen werden nicht geheim. Die Pflicht dauert nach dem Ausscheiden nur fort, soweit die geschützten Informationen weiterhin geheimhaltungsbedürftig sind.

Zulässige Meldungen und Offenlegungen nach dem Hinweisgeberschutzgesetz, gesetzliche Auskunftspflichten sowie die vertrauliche Inanspruchnahme rechtlicher Beratung werden nicht untersagt. Eine Meldung an eine zuständige Stelle bedarf keiner vorherigen Erlaubnis der Geschäftsführung. Die gesetzlichen Voraussetzungen des Schutzes bleiben maßgeblich.

Geschäftliche Unterlagen werden nicht auf private gemeinsam genutzte Speicherkonten hochgeladen. Bei Verlust eines Geräts wird der betriebliche Ansprechpartner unverzüglich informiert. Die technische Sperrung erfolgt durch den zuständigen Administrator. Ein Sicherheitsvorfall wird mit Zeitpunkt und betroffenen Unterlagen dokumentiert, ohne private Daten unnötig weiterzugeben.

10 Nebentätigkeit und Wettbewerb

Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot wird nicht vereinbart. Während des Arbeitsverhältnisses dürfen keine unzulässigen Konkurrenzaktivitäten ausgeübt werden. Eine Nebentätigkeit wird angezeigt; die Zustimmung darf nur bei entgegenstehenden berechtigten betrieblichen Interessen verweigert werden.

Die Anzeige einer Nebentätigkeit nennt Umfang und zeitliche Lage. Eine gelegentliche ehrenamtliche Tätigkeit wird nicht allein deshalb untersagt, weil sie unbezahlt erfolgt. Gesetzliche Vertretungsaufgaben und die Wahrnehmung von Arbeitnehmerrechten sind keine genehmigungspflichtige Nebentätigkeit.

11 Kündigung und Beendigung

Nach Ablauf der Probezeit beträgt die beiderseitige Kündigungsfrist 1 Monat zum Monatsende. Die ordentliche Kündigung während der vereinbarten Befristung ist nach diesen Fristen zulässig.

Kündigungen und Aufhebungsverträge bedürfen der gesetzlich vorgeschriebenen Schriftform; die elektronische Form ist ausgeschlossen. Eine Nachricht per E-Mail oder im betrieblichen Chat ersetzt diese Form nicht. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen bleibt bestehen.

Bei einer Kündigung kann eine bezahlte Freistellung vereinbart oder im zulässigen Rahmen erklärt werden. Die Anrechnung von Urlaub setzt eine hinreichend bestimmte Erklärung und die sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen voraus. Der Arbeitnehmer erhält die erforderlichen Bescheinigungen und auf Verlangen ein qualifiziertes Zeugnis.

12 Arbeitsmittel und Aufwendungen

Der Arbeitgeber stellt die für die Tätigkeit erforderliche Ausstattung. Die Ausgabe wird mit Bezeichnung und Seriennummer bestätigt. Notwendige dienstliche Auslagen werden gegen Beleg erstattet. Ein privates Bankkonto wird nur zur Vergütungszahlung, nicht zur Abwicklung von Kundengeldern verwendet.

Bei Beendigung werden Unterlagen, Schlüssel und Geräte gegen Empfangsbestätigung zurückgegeben. Private Dateien dürfen zuvor in Abstimmung mit dem Support gesichert und entfernt werden. Die Übergabe umfasst weder private Passwörter noch Inhalte privater Kommunikationskonten. Gesetzliche Haftungsbegrenzungen bleiben unberührt.

13 Betriebliche Regelungen

Es wird kein Tarifvertrag einzelvertraglich in Bezug genommen. Anwendbare Betriebsvereinbarungen gelten nach ihren jeweiligen Voraussetzungen. Der Arbeitgeber stellt die einschlägigen Regelungen zugänglich bereit und erläutert den betrieblichen Ansprechpartner. Änderungen werden nicht durch bloßen Austausch einer Vertragsdatei vereinbart.

Anweisungen zur Arbeitssicherheit und zum Umgang mit Arbeitsmitteln werden vor Tätigkeitsaufnahme vermittelt. Schulungen finden innerhalb der Arbeitszeit statt. Die vertragliche Aufgabe beinhaltet keine Befugnis, Sicherheitsvorgaben wegen eines Kundentermins außer Kraft zu setzen.

14 Geltendmachung von Ansprüchen

Beiderseitige Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis sind innerhalb von drei Monaten nach Fälligkeit in Textform geltend zu machen. Ausgenommen sind gesetzlich unabdingbare Ansprüche, insbesondere der gesetzliche Mindestlohn, sowie Ansprüche wegen vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung und wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

Für Ansprüche, die kraft Gesetzes einer Ausschlussfrist nicht unterworfen werden dürfen, gilt diese Vereinbarung nicht. Eine gesetzliche Klagefrist wird durch eine außergerichtliche Geltendmachung nicht verlängert. Ein Verzicht auf noch nicht entstandene zwingende Rechte wird nicht vereinbart.

15 Änderungen und anwendbares Recht

Es gilt deutsches Recht. Änderungen werden zu Nachweiszwecken dokumentiert; individuelle Abreden bleiben nach den gesetzlichen Regeln maßgeblich. Gesetzlich vorgeschriebene strengere Formen sind einzuhalten. Die Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung lässt die gesetzlichen Folgen und die übrigen Vereinbarungen unberührt.

Für arbeitsrechtliche Streitigkeiten gelten die gesetzlichen Zuständigkeiten. Die Parteien vereinbaren weder einen ausschließlich ausländischen Gerichtsstand noch einen Verzicht auf zwingenden Arbeitnehmerschutz. Beide Seiten erhalten eine gleichlautende Vertragsausfertigung.

16 Aushändigung und Ansprechpartner

Ansprechpartner für die Vertragsablage ist der Personalbereich der Innovation Systems GmbH. Rückfragen zu Aufgaben werden mit dem fachlichen Vorgesetzten, Rückfragen zur Abrechnung mit dem Lohnbüro über den Personalbereich geklärt. Der Arbeitnehmer erhält ein Exemplar einschließlich aller bei Unterzeichnung vereinbarten Ergänzungen.

Die Tätigkeitsbeschreibung ist Bestandteil dieses Vertrages. Eine Ausgabe von Arbeitsmitteln oder ein Zugang zum Projektsystem ersetzt keine zusätzlich notwendige Vertragsunterzeichnung. Nachträglich vereinbarte Veränderungen werden mit Datum zur Personalakte genommen.

Berlin, 22.05.2025

Unterschrift Arbeitgeber: nicht eingetragen

Unterschrift Arbeitnehmer: nicht eingetragen

Personalablage: Anlage zur Nachricht vom 22.05.2025, 16:14 Uhr.

Innovation Systems GmbH
Rudower Chaussee 29, 12489 Berlin

Arbeitsvertrag

Personalnummer P023
Lea Sommer, Elsenstraße 34, 12435 Berlin
Vertragsdatum 18.12.2023

Zwischen der Innovation Systems GmbH, vertreten durch die Geschäftsführerin Charlotte Reuter, und Lea Sommer wird folgender Vertrag geschlossen. Die Gesellschaft entwickelt Software und Geräte für zivile Infrastrukturinspektionen. Die Beschäftigung erfolgt im einheitlichen Berliner Betrieb. Mit diesem Vertrag wird kein Organamt übertragen.

1 Beginn und Dauer

Das Arbeitsverhältnis beginnt am 01.01.2024 und wird bis zum 30.06.2024 befristet. Es endet nach der vereinbarten Laufzeit ohne gesonderte Kündigung. Die ersten drei Monate gelten als Probezeit. Während dieser Zeit kann mit zwei Wochen Frist gekündigt werden.

Vor Aufnahme der Tätigkeit werden die für die Lohnabrechnung erforderlichen Unterlagen übergeben. Änderungen der Wohnanschrift und der Bankverbindung sind rechtzeitig mitzuteilen. Der Arbeitgeber bestätigt den Eingang der Vertragsaufbereitung und händigt dem Arbeitnehmer ein Exemplar aus.

2 Aufgaben und Arbeitsort

Die Einstellung erfolgt als Technischer Redakteur im Bereich Dokumentation. Sie erstellen Montageanleitungen und Servicehinweise für die Gerätefamilie IG-4. Sie führen die Terminologieliste, stimmen Warnhinweise mit den Fachbereichen ab und prüfen, ob die Abbildungen den freigegebenen Bauteilstand zeigen. Übersetzungsaufträge werden vor Beauftragung mit dem Budgetverantwortlichen abgestimmt.

Die Beschäftigung wird zunächst ohne Sachgrund bis zum 30.06.2024 vereinbart. Die Tätigkeit beginnt am 01.01.2024. Änderungen der Laufzeit bedürfen einer gesonderten Vereinbarung. Ihre Arbeit umfasst die laufende Pflege bestehender Unterlagen und nicht nur die Erstellung einer einzelnen Broschüre.

Regelmäßiger Arbeitsort ist der Berliner Betrieb. Eine Versetzung ist nur auf eine gleichwertige und zumutbare Tätigkeit unter Berücksichtigung der persönlichen Belange zulässig. Die vereinbarte Vergütung wird dadurch nicht verringert. Ein dauerhafter Wechsel des Arbeitsorts außerhalb Berlins bedarf einer gesonderten Vereinbarung.

3 Arbeitszeit und Erfassung

Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 36 Stunden wöchentlich ohne Ruhepausen. Soweit die Aufgabenbeschreibung keine andere Verteilung festlegt, wird an fünf Tagen von Montag bis Freitag gearbeitet. Beginn und Ende sowie Pausen werden im betrieblichen Zeitsystem erfasst.

Nach mehr als sechs Stunden werden mindestens dreißig Minuten, nach mehr als neun Stunden mindestens fünfundvierzig Minuten Pause genommen. Zwischen zwei Arbeitstagen liegt grundsätzlich eine ununterbrochene Ruhezeit von elf Stunden. Besprechungen, verpflichtende Schulungen und notwendige Dokumentation zählen zur Arbeitszeit. Eine bloße Bezeichnung als Vertrauensarbeitszeit hebt die Erfassung nicht auf.

4 Mehrarbeit und Erreichbarkeit

Angeordnete oder nachträglich bestätigte Überstunden werden innerhalb von drei Monaten durch gleich lange Freizeit ausgeglichen. Ist dies aus betrieblichen Gründen nicht möglich, werden sie mit dem auf eine Arbeitsstunde entfallenden Grundgehalt vergütet. Die Berechnung verwendet die vereinbarte Wochenarbeitszeit multipliziert mit 52 und geteilt durch zwölf als Monatsstundenzahl.

Mehrarbeit darf nur innerhalb der gesetzlichen Arbeitszeitgrenzen angeordnet werden. Der Arbeitnehmer teilt den Anlass und die geleisteten Zeiten nachvollziehbar mit. Das Fehlen einer vorherigen schriftlichen Anordnung allein lässt tatsächlich angewiesene oder geduldete Arbeit nicht zu Freizeit werden.

Außerhalb der Arbeitszeit besteht ohne eine gesonderte Bereitschaftsvereinbarung keine Pflicht, dienstliche Nachrichten zu lesen. Bei laufenden technischen Störungen werden Übergabe und Zuständigkeit vor Dienstende abgestimmt. Gesetzliche und betriebliche Mitbestimmungsrechte bleiben unberührt.

5 Vergütung und Zahlung

Das monatliche Grundgehalt beträgt 4.000,00 EUR brutto. Es wird nach den gesetzlichen Abzügen bargeldlos auf das vom Arbeitnehmer benannte Konto gezahlt. Die Vergütung ist am dritten Arbeitstag vor dem letzten Kalendertag des laufenden Monats fällig. Der letzte Kalendertag selbst wird nicht mitgezählt. Arbeitstage sind für diese Frist ausschließlich Montag bis Freitag, ausgenommen gesetzliche Feiertage in Berlin. Maßgeblich ist die Gutschrift, nicht die Erteilung des Zahlungsauftrags.

Bei Beginn oder Ende innerhalb eines Monats wird das Grundgehalt nach Kalendertagen des betreffenden Monats berechnet. Die Entgeltabrechnung weist Grundgehalt, Zuschläge, Erstattungen und Abzüge getrennt aus. Reisekostenerstattungen sind nicht Bestandteil des Grundgehalts.

Zusätzliche variable Vergütung wird nur geschuldet, soweit sie in diesem Vertrag oder einer gesonderten Vereinbarung zugesagt ist. Eine bereits erarbeitete Vergütung wird nicht nachträglich unter einen Freiwilligkeitsvorbehalt gestellt. Ein Wechsel der Bankverbindung ändert die vertragliche Fälligkeit nicht.

6 Urlaub

Bei einer Verteilung auf fünf Arbeitstage beträgt der Jahresurlaub dreißig Arbeitstage, davon zwanzig Tage gesetzlicher Mindesturlaub. Bei einer abweichenden Zahl regelmäßiger Arbeitstage wird die Anzahl entsprechend umgerechnet. Gesetzlicher Zusatzurlaub bleibt unberührt. Der Arbeitgeber informiert rechtzeitig über den verfügbaren Urlaub und fordert zu dessen Inanspruchnahme auf.

Urlaub ist unter Angabe des gewünschten Zeitraums zu beantragen. Bei Überschneidungen werden die Urlaubswünsche, soziale Belange und betriebliche Erfordernisse miteinander abgestimmt. Vor Buchung einer Reise soll die Freigabe abgewartet werden. Eine bereits erteilte Freigabe wird nicht allein wegen eines zusätzlichen Besprechungstermins widerrufen.

Während eines nachgewiesenen Krankheitszeitraums angerechnete Urlaubstage werden nach den gesetzlichen Regeln behandelt. Die Herausgabe einer Urlaubsbescheinigung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfolgt unabhängig von einer noch offenen Reisekostenabrechnung.

7 Arbeitsverhinderung und Krankheit

Eine Arbeitsverhinderung und deren voraussichtliche Dauer sind unverzüglich dem Vorgesetzten mitzuteilen. Bei Krankheit wird die Arbeitsunfähigkeit spätestens am vierten Kalendertag ärztlich festgestellt; der Arbeitgeber kann die Feststellung früher verlangen. Soweit das elektronische Abrufverfahren gilt, ruft der Arbeitgeber die Bescheinigungsdaten ab.

Eine Diagnose muss grundsätzlich nicht mitgeteilt werden. Bei Auslandsaufenthalt und nicht am elektronischen Verfahren teilnehmenden Ärzten wird der erforderliche Nachweis auf anderem zulässigen Weg erbracht. Eine Fortdauer wird rechtzeitig angezeigt. Entgeltfortzahlung richtet sich nach den gesetzlichen Voraussetzungen.

Notwendige Übergabeinformationen werden nur mitgeteilt, soweit der Gesundheitszustand dies zulässt. Eine Arbeitsunfähigkeit verpflichtet nicht zur Bearbeitung von Vorgängen aus dem Krankenbett. Bei einer längeren Abwesenheit organisiert der Arbeitgeber die Vertretung.

8 Arbeitsergebnisse und technische Unterlagen

Für Arbeitsergebnisse außerhalb von Computerprogrammen räumt der Arbeitnehmer die für die vertraglich vorgesehene betriebliche Nutzung erforderlichen Nutzungsrechte ein. Der Vertrag enthält keine gesonderte Regelung über Computerprogramme.

Vorbestehende eigene Entwicklungen und Beiträge Dritter werden vor ihrer Verwendung mit Herkunft und Nutzungsbedingungen benannt. Ein fremder Lizenztext wird nicht durch eine betriebliche Freigabe ersetzt. Quellcode, bearbeitbare Dateien und die zur Fortführung notwendigen technischen Unterlagen werden im betrieblichen Speicher abgelegt.

Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge werden nach den gesetzlichen Vorgaben behandelt. Gesetzliche Vergütungsansprüche für Dienstervfindungen werden durch die allgemeine Vergütungsregel nicht ausgeschlossen. Eine Meldung bezeichnet die technischen Umstände und die beteiligten Personen; die Gesellschaft bestätigt den Eingang.

9 Verschwiegenheit

Über sämtliche internen Vorgänge, Vertragsbedingungen, Geschäftszahlen und sonstigen bei der Arbeit bekannt gewordenen Informationen ist gegenüber jedermann Stillschweigen zu bewahren. Diese Pflicht gilt zeitlich unbegrenzt nach dem Ausscheiden. Jede Weitergabe an außenstehende Stellen bedarf der vorherigen Zustimmung der Geschäftsführung.

Geschäftliche Unterlagen werden nicht auf private gemeinsam genutzte Speicherkonten hochgeladen. Bei Verlust eines Geräts wird der betriebliche Ansprechpartner unverzüglich informiert. Die technische Sperrung erfolgt durch den zuständigen Administrator. Ein Sicherheitsvorfall wird mit Zeitpunkt und betroffenen Unterlagen dokumentiert, ohne private Daten unnötig weiterzugeben.

10 Nebentätigkeit und Wettbewerb

Für zwei Jahre nach Ende der Beschäftigung ist jede entgeltliche oder unentgeltliche Tätigkeit für ein Unternehmen untersagt, das Software, Sensoren oder unbemannte Fluggeräte anbietet. Dieses Verbot gilt weltweit. Eine zusätzliche Zahlung für die Zeit nach Beendigung ist nicht vorgesehen; die Verpflichtung ist mit dem während der Beschäftigung gezahlten Gehalt abgegolten.

Die Anzeige einer Nebentätigkeit nennt Umfang und zeitliche Lage. Eine gelegentliche ehrenamtliche Tätigkeit wird nicht allein deshalb untersagt, weil sie unbezahlt erfolgt. Gesetzliche Vertretungsaufgaben und die Wahrnehmung von Arbeitnehmerrechten sind keine genehmigungspflichtige Nebentätigkeit.

11 Kündigung und Beendigung

Nach Ablauf der Probezeit beträgt die beiderseitige Kündigungsfrist 1 Monat zum Monatsende. Die ordentliche Kündigung während der vereinbarten Befristung ist nach diesen Fristen zulässig.

Kündigungen und Aufhebungsverträge bedürfen der gesetzlich vorgeschriebenen Schriftform; die elektronische Form ist ausgeschlossen. Eine Nachricht per E-Mail oder im betrieblichen Chat ersetzt diese Form nicht. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen bleibt bestehen.

Bei einer Kündigung kann eine bezahlte Freistellung vereinbart oder im zulässigen Rahmen erklärt werden. Die Anrechnung von Urlaub setzt eine hinreichend bestimmte Erklärung und die sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen voraus. Der Arbeitnehmer erhält die erforderlichen Bescheinigungen und auf Verlangen ein qualifiziertes Zeugnis.

12 Arbeitsmittel und Aufwendungen

Der Arbeitgeber stellt die für die Tätigkeit erforderliche Ausstattung. Die Ausgabe wird mit Bezeichnung und Seriennummer bestätigt. Notwendige dienstliche Auslagen werden gegen Beleg erstattet. Ein privates Bankkonto wird nur zur Vergütungszahlung, nicht zur Abwicklung von Kundengeldern verwendet.

Bei Beendigung werden Unterlagen, Schlüssel und Geräte gegen Empfangsbestätigung zurückgegeben. Private Dateien dürfen zuvor in Abstimmung mit dem Support gesichert und entfernt werden. Die Übergabe umfasst weder private Passwörter noch Inhalte privater Kommunikationskonten. Gesetzliche Haftungsbegrenzungen bleiben unberührt.

13 Betriebliche Regelungen

Es wird kein Tarifvertrag einzelvertraglich in Bezug genommen. Anwendbare Betriebsvereinbarungen gelten nach ihren jeweiligen Voraussetzungen. Der Arbeitgeber stellt die einschlägigen Regelungen zugänglich bereit und erläutert den betrieblichen Ansprechpartner. Änderungen werden nicht durch bloßen Austausch einer Vertragsdatei vereinbart.

Anweisungen zur Arbeitssicherheit und zum Umgang mit Arbeitsmitteln werden vor Tätigkeitsaufnahme vermittelt. Schulungen finden innerhalb der Arbeitszeit statt. Die vertragliche Aufgabe beinhaltet keine Befugnis, Sicherheitsvorgaben wegen eines Kundentermins außer Kraft zu setzen.

14 Geltendmachung von Ansprüchen

Beiderseitige Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis sind innerhalb von drei Monaten nach Fälligkeit in Textform geltend zu machen. Ausgenommen sind gesetzlich unabdingbare Ansprüche, insbesondere der gesetzliche Mindestlohn, sowie Ansprüche wegen vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung und wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

Für Ansprüche, die kraft Gesetzes einer Ausschlussfrist nicht unterworfen werden dürfen, gilt diese Vereinbarung nicht. Eine gesetzliche Klagefrist wird durch eine außergerichtliche Geltendmachung nicht verlängert. Ein Verzicht auf noch nicht entstandene zwingende Rechte wird nicht vereinbart.

15 Änderungen und anwendbares Recht

Es gilt deutsches Recht. Änderungen werden zu Nachweiszwecken dokumentiert; individuelle Abreden bleiben nach den gesetzlichen Regeln maßgeblich. Gesetzlich vorgeschriebene strengere Formen sind einzuhalten. Die Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung lässt die gesetzlichen Folgen und die übrigen Vereinbarungen unberührt.

Für arbeitsrechtliche Streitigkeiten gelten die gesetzlichen Zuständigkeiten. Die Parteien vereinbaren weder einen ausschließlich ausländischen Gerichtsstand noch einen Verzicht auf zwingenden Arbeitnehmerschutz. Beide Seiten erhalten eine gleichlautende Vertragsausfertigung.

16 Aushändigung und Ansprechpartner

Ansprechpartner für die Vertragsablage ist der Personalbereich der Innovation Systems GmbH. Rückfragen zu Aufgaben werden mit dem fachlichen Vorgesetzten, Rückfragen zur Abrechnung mit dem Lohnbüro über den Personalbereich geklärt. Der Arbeitnehmer erhält ein Exemplar einschließlich aller bei Unterzeichnung vereinbarten Ergänzungen.

Die Tätigkeitsbeschreibung ist Bestandteil dieses Vertrages. Eine Ausgabe von Arbeitsmitteln oder ein Zugang zum Projektsystem ersetzt keine zusätzlich notwendige Vertragsunterzeichnung. Nachträglich vereinbarte Veränderungen werden mit Datum zur Personalakte genommen.

Berlin, 18.12.2023

Für die Innovation Systems GmbH: Charlotte Reuter

Lea Sommer

Ausfertigung für die Personalregistratur. Namenswiedergabe nach dem unterzeichneten Vertragsblatt.

Innovation Systems GmbH
Schlossallee 1, 10115 Berlin

Employment agreement

Personnel number P024
Pavel Novák, Dunckerstraße 35, 10439 Berlin
Agreement dated 18.07.2020

Innovation Systems GmbH, represented by managing director Charlotte Reuter, and Pavel Novák agree the following terms for work in the Berlin operation. The company develops software and equipment for civil infrastructure inspection. This agreement governs personal employment; it does not appoint the employee as a corporate officer.

1 Start and term

Employment starts on 01.08.2020. The agreement is for an indefinite term. The first six months are a probationary period. During probation, either party may give two weeks' notice. A later change of duties does not restart probation.

The employee supplies the information necessary for payroll before starting work and promptly notifies changes to contact and bank details. The company provides a counterpart of the agreement. No appointment as a managing director or independent commercial agent is made by this document.

2 Duties and place of work

The position is Computer Vision Engineer. You develop image alignment and defect detection for civil infrastructure inspection. You maintain labelled image sets, record failed classifications and prepare reproducible evaluation runs. You do not certify structures or issue engineering opinions to customers in the company's name.

Training data received from customers stays in the assigned storage area. An external model service may only be used after the technical owner has approved that specific connection. Existing academic code is recorded separately before it is included in a commercial release.

The normal place of work is Berlin. The company may assign equivalent and reasonable duties, taking account of personal circumstances, without reducing the agreed salary. A permanent relocation outside Berlin requires a separate agreement. Technical responsibility does not include authority to hire or dismiss employees.

3 Working time

Normal working time is 40 hours per week, excluding breaks, usually spread over Monday to Friday. Start, end and breaks are recorded in the company's time system. Required meetings, training and documentation are working time.

The employee takes at least thirty minutes of breaks after more than six hours and forty-five minutes after more than nine hours of work. A daily rest period of eleven uninterrupted hours is normally observed. Flexible scheduling does not waive statutory limits or recording requirements. Changes to the regular schedule are discussed in advance.

4 Overtime and availability

Overtime requires an instruction or subsequent confirmation and must stay within statutory working-time limits. It is compensated by equivalent paid time off within three months or, if this is not possible for operational reasons, paid at the corresponding basic hourly rate. Monthly hours are calculated using weekly hours multiplied by 52 and divided by twelve.

There is no general duty to monitor business messages outside working time. On-call arrangements require separate agreement on periods, compensation and escalation contacts. Actual emergency work is recorded. The employee does not guarantee continuous availability merely by holding a technical role.

5 Salary and expenses

The monthly basic salary is EUR 6400.00 gross. Statutory deductions are shown separately on the payslip. Salary is due on the last calendar day of the current month. If that day is a Saturday, Sunday or public holiday in Berlin, it must be credited on the preceding banking day.

A partial month is calculated by calendar days in that month. Approved business expenses are reimbursed against receipts and are not included in basic salary. The company does not require a private account to receive customer funds. Any bonus or commission requires a specific written arrangement that identifies its calculation and payment terms.

6 Annual leave

For a five-day working week, annual leave is thirty working days, including twenty days of statutory minimum leave. A different regular distribution is converted proportionately. Statutory additional leave remains unaffected. Requests are considered with personal preferences, social circumstances and operational needs.

The company informs the employee of available leave and invites timely use. Leave does not disappear merely because a software calendar is reset. Proven illness during leave is treated under the statutory rules. On termination, the company issues the required leave certificate independently of any outstanding expense claim.

7 Absence and illness

The employee reports an inability to work and its expected duration without undue delay. Medical certification is obtained no later than the fourth calendar day, unless an earlier certificate is lawfully requested. Where the electronic certificate system applies, the company retrieves the relevant data.

A diagnosis is not generally required. Appropriate alternative evidence is supplied when the electronic procedure does not apply, including relevant foreign medical certificates. Continued absence is reported promptly. Continued remuneration follows statutory conditions. The employee is not required to work while medically unfit.

8 Software and other work products

For computer programs created in the performance of assigned duties or under the employer's instructions, the employer's economic rights follow Paragraph 69b UrhG. For other task-related works, the employee grants the exclusive rights needed for the agreed business use. Personal authorship rights are not described as transferable ownership.

Pre-existing work and third-party materials are identified before incorporation, together with their source and licence conditions. A company approval does not replace a licence from a third party. Editable files, source code and documentation needed for continued operation are stored in the designated company repository. Statutory rights concerning employee inventions and remuneration remain unaffected.

9 Confidentiality

Non-public technical and commercial information with a legitimate confidentiality interest must be protected. Public information and general professional experience do not become secret merely because they are encountered at work. After employment, the duty continues only for information that remains legitimately confidential.

Lawful reports and disclosures under the German Whistleblower Protection Act, mandatory disclosures and confidential legal advice are not prohibited. Prior management permission is not required for a protected report to a competent reporting body. Statutory conditions for protection continue to apply. Loss of a device or unauthorised access is reported promptly to the designated technical contact.

10 Competition and secondary activities

No post-employment non-compete is agreed. During employment, unlawful competing activities are prohibited. A secondary activity is notified with its expected hours; permission may be refused only for a legitimate conflicting interest. Statutory representation duties are not a permission-based secondary activity.

Passive small holdings in publicly traded companies are not treated as a competing business merely because they exist. The employee does not promise to withdraw from a professional association or abandon general professional knowledge on leaving. Any later restraint requires a separate agreement.

11 Notice and termination

After probation, the agreed notice period for both parties is 3 months to month end. Mandatory longer employer notice periods remain applicable.

Termination notices and termination agreements require the statutory written form; electronic form is excluded. An email or chat message does not replace that requirement. Extraordinary termination remains possible where statutory conditions are met. Paid release from work must specify any intended allocation of leave and observe the applicable requirements. Statutory court time limits are not extended by informal discussions.

12 Equipment and handover

The company supplies the equipment necessary for the work and records each item when issued. Necessary approved expenses are reimbursed. On leaving or changing duties, devices, keys and business records are returned against acknowledgement. Private files may be removed in coordination with technical support before return.

Handover includes the current version, outstanding factual questions and the relevant supporting files. It does not require disclosure of passwords to private accounts. Ordinary wear is not automatically deducted from salary. Applicable limitations on employee liability remain in place.

13 Company rules and claims

No collective agreement is incorporated by individual reference. Applicable works agreements operate according to their legal scope. Safety instructions are provided before work begins; a customer deadline does not authorise their suspension. Mandatory training is working time.

Claims arising from employment must be asserted in text form within three months of becoming due, except claims that cannot lawfully be subjected to such a period. Excluded claims include statutory minimum pay, claims for intentional or grossly negligent breach and injury to life, body or health. Mandatory court filing periods remain separate.

14 Law and counterparts

German law applies. Mandatory employee protections remain unaffected by the language of this agreement. Jurisdiction follows the statutory rules; no exclusive foreign court is designated. Individual agreements take effect according to law, and any stricter statutory form must be respected.

Both parties receive a counterpart with the agreed additions. The invalidity of a clause has the consequences prescribed by law and does not create an automatic replacement clause chosen solely for the company's economic benefit. Questions about the personnel copy are directed to the personnel department; technical duties are discussed with the responsible team lead.

Berlin, 18.07.2020

For Innovation Systems GmbH: Charlotte Reuter

Pavel Novák

Personnel copy with the signatories' names transcribed from the signed counterpart.

Innovation Systems GmbH
Schlossallee 1, 10115 Berlin

Employment agreement

Personnel number P025
Amir Rahimi, Stettiner Straße 36, 13357 Berlin
Agreement dated 18.01.2021

Innovation Systems GmbH, represented by managing director Charlotte Reuter, and Amir Rahimi agree the following terms for work in the Berlin operation. The company develops software and equipment for civil infrastructure inspection. This agreement governs personal employment; it does not appoint the employee as a corporate officer.

1 Start and term

Employment starts on 01.02.2021. The agreement is for an indefinite term. The first six months are a probationary period. During probation, either party may give two weeks' notice. A later change of duties does not restart probation.

The employee supplies the information necessary for payroll before starting work and promptly notifies changes to contact and bank details. The company provides a counterpart of the agreement. No appointment as a managing director or independent commercial agent is made by this document.

2 Duties and place of work

The position is Platform Engineer. You maintain the deployment system, build pipelines and customer tenant separation. You document the steps required to restore a service from backup and test them in the recovery environment. Production credentials must never be added to a source repository or a support ticket.

A planned migration is announced to the support team with a rollback window. On-call work is assigned only under a separate roster and paid separately. Travel to a customer's data centre must be approved in advance; the company pays necessary travel and accommodation costs.

The normal place of work is Berlin. The company may assign equivalent and reasonable duties, taking account of personal circumstances, without reducing the agreed salary. A permanent relocation outside Berlin requires a separate agreement. Technical responsibility does not include authority to hire or dismiss employees.

3 Working time

Normal working time is 40 hours per week, excluding breaks, usually spread over Monday to Friday. Start, end and breaks are recorded in the company's time system. Required meetings, training and documentation are working time.

The employee takes at least thirty minutes of breaks after more than six hours and forty-five minutes after more than nine hours of work. A daily rest period of eleven uninterrupted hours is normally observed. Flexible scheduling does not waive statutory limits or recording requirements. Changes to the regular schedule are discussed in advance.

4 Overtime and availability

Overtime requires an instruction or subsequent confirmation and must stay within statutory working-time limits. It is compensated by equivalent paid time off within three months or, if this is not possible for operational reasons, paid at the corresponding basic hourly rate. Monthly hours are calculated using weekly hours multiplied by 52 and divided by twelve.

There is no general duty to monitor business messages outside working time. On-call arrangements require separate agreement on periods, compensation and escalation contacts. Actual emergency work is recorded. The employee does not guarantee continuous availability merely by holding a technical role.

5 Salary and expenses

The monthly basic salary is EUR 6700.00 gross. Statutory deductions are shown separately on the payslip. Salary is due on the third working day preceding the final calendar day of the current month. The final calendar day is not counted. For this clause, working days are Monday through Friday, excluding public holidays in Berlin. Credit to the account, rather than submission of the payment order, is decisive.

A partial month is calculated by calendar days in that month. Approved business expenses are reimbursed against receipts and are not included in basic salary. The company does not require a private account to receive customer funds. Any bonus or commission requires a specific written arrangement that identifies its calculation and payment terms.

6 Annual leave

For a five-day working week, annual leave is thirty working days, including twenty days of statutory minimum leave. A different regular distribution is converted proportionately. Statutory additional leave remains unaffected. Requests are considered with personal preferences, social circumstances and operational needs.

The company informs the employee of available leave and invites timely use. Leave does not disappear merely because a software calendar is reset. Proven illness during leave is treated under the statutory rules. On termination, the company issues the required leave certificate independently of any outstanding expense claim.

7 Absence and illness

The employee reports an inability to work and its expected duration without undue delay. Medical certification is obtained no later than the fourth calendar day, unless an earlier certificate is lawfully requested. Where the electronic certificate system applies, the company retrieves the relevant data.

A diagnosis is not generally required. Appropriate alternative evidence is supplied when the electronic procedure does not apply, including relevant foreign medical certificates. Continued absence is reported promptly. Continued remuneration follows statutory conditions. The employee is not required to work while medically unfit.

8 Software and other work products

For computer programs created in the performance of assigned duties or under the employer's instructions, the employer's economic rights follow Paragraph 69b UrhG. For other task-related works, the employee grants the exclusive rights needed for the agreed business use. Personal authorship rights are not described as transferable ownership.

Pre-existing work and third-party materials are identified before incorporation, together with their source and licence conditions. A company approval does not replace a licence from a third party. Editable files, source code and documentation needed for continued operation are stored in the designated company repository. Statutory rights concerning employee inventions and remuneration remain unaffected.

9 Confidentiality

Non-public technical and commercial information with a legitimate confidentiality interest must be protected. Public information and general professional experience do not become secret merely because they are encountered at work. After employment, the duty continues only for information that remains legitimately confidential.

Lawful reports and disclosures under the German Whistleblower Protection Act, mandatory disclosures and confidential legal advice are not prohibited. Prior management permission is not required for a protected report to a competent reporting body. Statutory conditions for protection continue to apply. Loss of a device or unauthorised access is reported promptly to the designated technical contact.

10 Competition and secondary activities

For twelve months after employment ends, the employee must not develop competing civil inspection flight-control software for a direct competitor in Germany. The company pays compensation equal to one

half of the most recent contractual benefits for each year of restraint, monthly in arrears. Statutory rules on other earnings and waiver apply.

Passive small holdings in publicly traded companies are not treated as a competing business merely because they exist. The employee does not promise to withdraw from a professional association or abandon general professional knowledge on leaving. Any later restraint requires a separate agreement.

11 Notice and termination

After probation, the agreed notice period for both parties is 3 months to quarter end. Mandatory longer employer notice periods remain applicable.

Termination notices and termination agreements require the statutory written form; electronic form is excluded. An email or chat message does not replace that requirement. Extraordinary termination remains possible where statutory conditions are met. Paid release from work must specify any intended allocation of leave and observe the applicable requirements. Statutory court time limits are not extended by informal discussions.

12 Equipment and handover

The company supplies the equipment necessary for the work and records each item when issued. Necessary approved expenses are reimbursed. On leaving or changing duties, devices, keys and business records are returned against acknowledgement. Private files may be removed in coordination with technical support before return.

Handover includes the current version, outstanding factual questions and the relevant supporting files. It does not require disclosure of passwords to private accounts. Ordinary wear is not automatically deducted from salary. Applicable limitations on employee liability remain in place.

13 Company rules and claims

No collective agreement is incorporated by individual reference. Applicable works agreements operate according to their legal scope. Safety instructions are provided before work begins; a customer deadline does not authorise their suspension. Mandatory training is working time.

Claims arising from employment must be asserted in text form within three months of becoming due, except claims that cannot lawfully be subjected to such a period. Excluded claims include statutory minimum pay, claims for intentional or grossly negligent breach and injury to life, body or health. Mandatory court filing periods remain separate.

14 Law and counterparts

German law applies. Mandatory employee protections remain unaffected by the language of this agreement. Jurisdiction follows the statutory rules; no exclusive foreign court is designated. Individual agreements take effect according to law, and any stricter statutory form must be respected.

Both parties receive a counterpart with the agreed additions. The invalidity of a clause has the consequences prescribed by law and does not create an automatic replacement clause chosen solely for the company's economic benefit. Questions about the personnel copy are directed to the personnel department; technical duties are discussed with the responsible team lead.

Berlin, 18.01.2021

For Innovation Systems GmbH: Charlotte Reuter

Amir Rahimi

Personnel copy with the signatories' names transcribed from the signed counterpart.

Innovation Systems GmbH
Schlossallee 1, 10115 Berlin

Employment agreement

Personnel number P026
Emily Turner, Muggelstraße 37, 10247 Berlin
Agreement dated 17.04.2023

Innovation Systems GmbH, represented by managing director Charlotte Reuter, and Emily Turner agree the following terms for work in the Berlin operation. The company develops software and equipment for civil infrastructure inspection. This agreement governs personal employment; it does not appoint the employee as a corporate officer.

1 Start and term

Employment starts on 01.05.2023. The agreement is for an indefinite term. The first six months are a probationary period. During probation, either party may give two weeks' notice. A later change of duties does not restart probation.

The employee supplies the information necessary for payroll before starting work and promptly notifies changes to contact and bank details. The company provides a counterpart of the agreement. No appointment as a managing director or independent commercial agent is made by this document.

2 Duties and place of work

The position is Customer Integration Engineer. You integrate the inspection service with customers' maintenance systems. You document mapping rules, test imported records and lead technical handover calls. You may explain the product but may not agree price reductions, liability terms or changes to the scope of a signed order.

Support calls are normally scheduled within Berlin business hours. A call with a foreign customer outside that window is arranged in advance and recorded as working time. The role includes occasional travel within the European Union, subject to prior approval and reimbursement of necessary expenses.

The normal place of work is Berlin. The company may assign equivalent and reasonable duties, taking account of personal circumstances, without reducing the agreed salary. A permanent relocation outside Berlin requires a separate agreement. Technical responsibility does not include authority to hire or dismiss employees.

3 Working time

Normal working time is 40 hours per week, excluding breaks, usually spread over Monday to Friday. Start, end and breaks are recorded in the company's time system. Required meetings, training and documentation are working time.

The employee takes at least thirty minutes of breaks after more than six hours and forty-five minutes after more than nine hours of work. A daily rest period of eleven uninterrupted hours is normally observed. Flexible scheduling does not waive statutory limits or recording requirements. Changes to the regular schedule are discussed in advance.

4 Overtime and availability

Overtime requires an instruction or subsequent confirmation and must stay within statutory working-time limits. It is compensated by equivalent paid time off within three months or, if this is not possible for operational reasons, paid at the corresponding basic hourly rate. Monthly hours are calculated using weekly hours multiplied by 52 and divided by twelve.

There is no general duty to monitor business messages outside working time. On-call arrangements require separate agreement on periods, compensation and escalation contacts. Actual emergency work is recorded. The employee does not guarantee continuous availability merely by holding a technical role.

5 Salary and expenses

The monthly basic salary is EUR 5900.00 gross. Statutory deductions are shown separately on the payslip. Salary is due on the 25th calendar day of the current month. If that date is not a banking day, credit must occur on the preceding banking day. The payment includes remuneration for the remainder of the current month.

A partial month is calculated by calendar days in that month. Approved business expenses are reimbursed against receipts and are not included in basic salary. The company does not require a private account to receive customer funds. Any bonus or commission requires a specific written arrangement that identifies its calculation and payment terms.

6 Annual leave

For a five-day working week, annual leave is thirty working days, including twenty days of statutory minimum leave. A different regular distribution is converted proportionately. Statutory additional leave remains unaffected. Requests are considered with personal preferences, social circumstances and operational needs.

The company informs the employee of available leave and invites timely use. Leave does not disappear merely because a software calendar is reset. Proven illness during leave is treated under the statutory rules. On termination, the company issues the required leave certificate independently of any outstanding expense claim.

7 Absence and illness

The employee reports an inability to work and its expected duration without undue delay. Medical certification is obtained no later than the fourth calendar day, unless an earlier certificate is lawfully requested. Where the electronic certificate system applies, the company retrieves the relevant data.

A diagnosis is not generally required. Appropriate alternative evidence is supplied when the electronic procedure does not apply, including relevant foreign medical certificates. Continued absence is reported promptly. Continued remuneration follows statutory conditions. The employee is not required to work while medically unfit.

8 Software and other work products

For computer programs created in the performance of assigned duties or under the employer's instructions, the employer's economic rights follow Paragraf 69b UrhG. For other task-related works, the employee grants the exclusive rights needed for the agreed business use. Personal authorship rights are not described as transferable ownership.

Pre-existing work and third-party materials are identified before incorporation, together with their source and licence conditions. A company approval does not replace a licence from a third party. Editable files, source code and documentation needed for continued operation are stored in the designated company repository. Statutory rights concerning employee inventions and remuneration remain unaffected.

9 Confidentiality

Non-public technical and commercial information with a legitimate confidentiality interest must be protected. Public information and general professional experience do not become secret merely because they are encountered at work. After employment, the duty continues only for information that remains legitimately confidential.

Lawful reports and disclosures under the German Whistleblower Protection Act, mandatory disclosures and confidential legal advice are not prohibited. Prior management permission is not required for a protected report to a competent reporting body. Statutory conditions for protection continue to apply. Loss of a device or unauthorised access is reported promptly to the designated technical contact.

10 Competition and secondary activities

No post-employment non-compete is agreed. During employment, unlawful competing activities are prohibited. A secondary activity is notified with its expected hours; permission may be refused only for a legitimate conflicting interest. Statutory representation duties are not a permission-based secondary activity.

Passive small holdings in publicly traded companies are not treated as a competing business merely because they exist. The employee does not promise to withdraw from a professional association or abandon general professional knowledge on leaving. Any later restraint requires a separate agreement.

11 Notice and termination

After probation, the agreed notice period for both parties is 1 month to month end. Mandatory longer employer notice periods remain applicable.

Termination notices and termination agreements require the statutory written form; electronic form is excluded. An email or chat message does not replace that requirement. Extraordinary termination remains possible where statutory conditions are met. Paid release from work must specify any intended allocation of leave and observe the applicable requirements. Statutory court time limits are not extended by informal discussions.

12 Equipment and handover

The company supplies the equipment necessary for the work and records each item when issued. Necessary approved expenses are reimbursed. On leaving or changing duties, devices, keys and business records are returned against acknowledgement. Private files may be removed in coordination with technical support before return.

Handover includes the current version, outstanding factual questions and the relevant supporting files. It does not require disclosure of passwords to private accounts. Ordinary wear is not automatically deducted from salary. Applicable limitations on employee liability remain in place.

13 Company rules and claims

No collective agreement is incorporated by individual reference. Applicable works agreements operate according to their legal scope. Safety instructions are provided before work begins; a customer deadline does not authorise their suspension. Mandatory training is working time.

Claims arising from employment must be asserted in text form within three months of becoming due, except claims that cannot lawfully be subjected to such a period. Excluded claims include statutory minimum pay, claims for intentional or grossly negligent breach and injury to life, body or health. Mandatory court filing periods remain separate.

14 Law and counterparts

German law applies. Mandatory employee protections remain unaffected by the language of this agreement. Jurisdiction follows the statutory rules; no exclusive foreign court is designated. Individual agreements take effect according to law, and any stricter statutory form must be respected.

Both parties receive a counterpart with the agreed additions. The invalidity of a clause has the consequences prescribed by law and does not create an automatic replacement clause chosen solely for the company's economic benefit. Questions about the personnel copy are directed to the personnel department; technical duties are discussed with the responsible team lead.

Berlin, 17.04.2023

For Innovation Systems GmbH: Charlotte Reuter

Emily Turner

Personnel copy with the signatories' names transcribed from the signed counterpart.

Innovation Systems GmbH

Rudower Chaussee 29, 12489 Berlin

Arbeitsvertrag

Personalnummer P027

Lucía Martín, Weichselstraße 38, 12043 Berlin

Vertragsdatum 18.12.2023

Zwischen der Innovation Systems GmbH, vertreten durch die Geschäftsführerin Charlotte Reuter, und Lucía Martín wird folgender Vertrag geschlossen. Die Gesellschaft entwickelt Software und Geräte für zivile Infrastrukturinspektionen. Die Beschäftigung erfolgt im einheitlichen Berliner Betrieb. Mit diesem Vertrag wird kein Organamt übertragen.

1 Beginn und Dauer

Das Arbeitsverhältnis beginnt am 01.01.2024 und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die ersten sechs Monate gelten als Probezeit. Während der Probezeit kann mit zwei Wochen Frist gekündigt werden. Eine spätere Aufgabenänderung setzt die Probezeit nicht erneut in Gang.

Vor Aufnahme der Tätigkeit werden die für die Lohnabrechnung erforderlichen Unterlagen übergeben. Änderungen der Wohnanschrift und der Bankverbindung sind rechtzeitig mitzuteilen. Der Arbeitgeber bestätigt den Eingang der Vertragsausfertigung und händigt dem Arbeitnehmer ein Exemplar aus.

2 Aufgaben und Arbeitsort

Die Einstellung erfolgt als UX Designer im Bereich Produkt. Sie gestalten die Bedienoberfläche des Flugleitstands und prüfen die Lesbarkeit der Warnmeldungen. Sie führen protokollierte Nutzergespräche mit dem Support und stimmen Zustände der Oberfläche mit der Entwicklung ab. Entscheidungen über Flugsicherheit werden nicht allein anhand eines Gestaltungsvorschlags getroffen.

You deliver editable design files, exported assets and the font licences used for customer releases. A design review takes place before a new interaction pattern enters development. Personal portfolio use requires removal of customer information and approval of the specific screens to be published.

Regelmäßiger Arbeitsort ist der Berliner Betrieb. Eine Versetzung ist nur auf eine gleichwertige und zumutbare Tätigkeit unter Berücksichtigung der persönlichen Belange zulässig. Die vereinbarte Vergütung wird dadurch nicht verringert. Ein dauerhafter Wechsel des Arbeitsorts außerhalb Berlins bedarf einer gesonderten Vereinbarung.

3 Arbeitszeit und Erfassung

Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 36 Stunden wöchentlich ohne Ruhepausen. Soweit die Aufgabenbeschreibung keine andere Verteilung festlegt, wird an fünf Tagen von Montag bis Freitag gearbeitet. Beginn und Ende sowie Pausen werden im betrieblichen Zeitsystem erfasst.

Nach mehr als sechs Stunden werden mindestens dreißig Minuten, nach mehr als neun Stunden mindestens fünfundvierzig Minuten Pause genommen. Zwischen zwei Arbeitstagen liegt grundsätzlich eine ununterbrochene Ruhezeit von elf Stunden. Besprechungen, verpflichtende Schulungen und notwendige Dokumentation zählen zur Arbeitszeit. Eine bloße Bezeichnung als Vertrauensarbeitszeit hebt die Erfassung nicht auf.

4 Mehrarbeit und Erreichbarkeit

Angeordnete oder nachträglich bestätigte Überstunden werden innerhalb von drei Monaten durch gleich lange Freizeit ausgeglichen. Ist dies aus betrieblichen Gründen nicht möglich, werden sie mit dem auf eine Arbeitsstunde entfallenden Grundgehalt vergütet. Die Berechnung verwendet die vereinbarte Wochenarbeitszeit multipliziert mit 52 und geteilt durch zwölf als Monatsstundenzahl.

Mehrarbeit darf nur innerhalb der gesetzlichen Arbeitszeitgrenzen angeordnet werden. Der Arbeitnehmer teilt den Anlass und die geleisteten Zeiten nachvollziehbar mit. Das Fehlen einer vorherigen schriftlichen Anordnung allein lässt tatsächlich angewiesene oder geduldete Arbeit nicht zu Freizeit werden.

Außerhalb der Arbeitszeit besteht ohne eine gesonderte Bereitschaftsvereinbarung keine Pflicht, dienstliche Nachrichten zu lesen. Bei laufenden technischen Störungen werden Übergabe und Zuständigkeit vor Dienstende abgestimmt. Gesetzliche und betriebliche Mitbestimmungsrechte bleiben unberührt.

5 Vergütung und Zahlung

Das monatliche Grundgehalt beträgt 5.400,00 EUR brutto. Es wird nach den gesetzlichen Abzügen bargeldlos auf das vom Arbeitnehmer benannte Konto gezahlt. Die Vergütung muss am letzten Bankarbeitstag des laufenden Monats auf dem benannten Konto gutgeschrieben sein. Bankarbeitstage sind Montag bis Freitag, ausgenommen gesetzliche Feiertage in Berlin und Tage, an denen der Zahlungsverkehr des Kreditinstituts nicht ausgeführt wird.

Bei Beginn oder Ende innerhalb eines Monats wird das Grundgehalt nach Kalendertagen des betreffenden Monats berechnet. Die Entgeltabrechnung weist Grundgehalt, Zuschläge, Erstattungen und Abzüge getrennt aus. Reisekostenerstattungen sind nicht Bestandteil des Grundgehalts.

Zusätzliche variable Vergütung wird nur geschuldet, soweit sie in diesem Vertrag oder einer gesonderten Vereinbarung zugesagt ist. Eine bereits erarbeitete Vergütung wird nicht nachträglich unter einen Freiwilligkeitsvorbehalt gestellt. Ein Wechsel der Bankverbindung ändert die vertragliche Fälligkeit nicht.

6 Urlaub

Bei einer Verteilung auf fünf Arbeitstage beträgt der Jahresurlaub dreißig Arbeitstage, davon zwanzig Tage gesetzlicher Mindesturlaub. Bei einer abweichenden Zahl regelmäßiger Arbeitstage wird die Anzahl entsprechend umgerechnet. Gesetzlicher Zusatzurlaub bleibt unberührt. Der Arbeitgeber informiert rechtzeitig über den verfügbaren Urlaub und fordert zu dessen Inanspruchnahme auf.

Urlaub ist unter Angabe des gewünschten Zeitraums zu beantragen. Bei Überschneidungen werden die Urlaubswünsche, soziale Belange und betriebliche Erfordernisse miteinander abgestimmt. Vor Buchung einer Reise soll die Freigabe abgewartet werden. Eine bereits erteilte Freigabe wird nicht allein wegen eines zusätzlichen Besprechungstermins widerrufen.

Während eines nachgewiesenen Krankheitszeitraums angerechnete Urlaubstage werden nach den gesetzlichen Regeln behandelt. Die Herausgabe einer Urlaubsbescheinigung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfolgt unabhängig von einer noch offenen Reisekostenabrechnung.

7 Arbeitsverhinderung und Krankheit

Eine Arbeitsverhinderung und deren voraussichtliche Dauer sind unverzüglich dem Vorgesetzten mitzuteilen. Bei Krankheit wird die Arbeitsunfähigkeit spätestens am vierten Kalendertag ärztlich festgestellt; der Arbeitgeber kann die Feststellung früher verlangen. Soweit das elektronische Abrufverfahren gilt, ruft der Arbeitgeber die Bescheinigungsdaten ab.

Eine Diagnose muss grundsätzlich nicht mitgeteilt werden. Bei Auslandsaufenthalt und nicht am elektronischen Verfahren teilnehmenden Ärzten wird der erforderliche Nachweis auf anderem zulässigen Weg erbracht. Eine Fortdauer wird rechtzeitig angezeigt. Entgeltfortzahlung richtet sich nach den gesetzlichen Voraussetzungen.

Notwendige Übergabeinformationen werden nur mitgeteilt, soweit der Gesundheitszustand dies zulässt. Eine Arbeitsunfähigkeit verpflichtet nicht zur Bearbeitung von Vorgängen aus dem Krankenbett. Bei einer längeren Abwesenheit organisiert der Arbeitgeber die Vertretung.

8 Arbeitsergebnisse und technische Unterlagen

Bei Computerprogrammen, die in Wahrnehmung der Aufgaben oder nach Anweisung des Arbeitgebers geschaffen werden, richtet sich die Ausübung der vermögensrechtlichen Befugnisse nach Paragraph 69b UrhG. Für andere aufgabenbezogene Werke werden die zur vereinbarten betrieblichen Nutzung

erforderlichen ausschließlichen Nutzungsrechte eingeräumt. Urheberpersönlichkeitsrechte werden nicht als übertragbares Eigentum behandelt.

Vorbestehende eigene Entwicklungen und Beiträge Dritter werden vor ihrer Verwendung mit Herkunft und Nutzungsbedingungen benannt. Ein fremder Lizenztext wird nicht durch eine betriebliche Freigabe ersetzt. Quellcode, bearbeitbare Dateien und die zur Fortführung notwendigen technischen Unterlagen werden im betrieblichen Speicher abgelegt.

Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge werden nach den gesetzlichen Vorgaben behandelt. Gesetzliche Vergütungsansprüche für Dienstserfindungen werden durch die allgemeine Vergütungsregel nicht ausgeschlossen. Eine Meldung bezeichnet die technischen Umstände und die beteiligten Personen; die Gesellschaft bestätigt den Eingang.

9 Verschwiegenheit

Nicht öffentliche technische und kaufmännische Informationen, an deren Geheimhaltung ein berechtigtes Interesse besteht, sind im erforderlichen Umfang vertraulich zu behandeln. Allgemeine Berufserfahrung und öffentlich zugängliche Informationen werden nicht geheim. Die Pflicht dauert nach dem Ausscheiden nur fort, soweit die geschützten Informationen weiterhin geheimhaltungsbedürftig sind.

Zulässige Meldungen und Offenlegungen nach dem Hinweisgeberschutzgesetz, gesetzliche Auskunftspflichten sowie die vertrauliche Inanspruchnahme rechtlicher Beratung werden nicht untersagt. Eine Meldung an eine zuständige Stelle bedarf keiner vorherigen Erlaubnis der Geschäftsführung. Die gesetzlichen Voraussetzungen des Schutzes bleiben maßgeblich.

Geschäftliche Unterlagen werden nicht auf private gemeinsam genutzte Speicherkonten hochgeladen. Bei Verlust eines Geräts wird der betriebliche Ansprechpartner unverzüglich informiert. Die technische Sperrung erfolgt durch den zuständigen Administrator. Ein Sicherheitsvorfall wird mit Zeitpunkt und betroffenen Unterlagen dokumentiert, ohne private Daten unnötig weiterzugeben.

10 Nebentätigkeit und Wettbewerb

Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot wird nicht vereinbart. Während des Arbeitsverhältnisses dürfen keine unzulässigen Konkurrenzaktivitäten ausgeübt werden. Eine Nebentätigkeit wird angezeigt; die Zustimmung darf nur bei entgegenstehenden berechtigten betrieblichen Interessen verweigert werden.

Die Anzeige einer Nebentätigkeit nennt Umfang und zeitliche Lage. Eine gelegentliche ehrenamtliche Tätigkeit wird nicht allein deshalb untersagt, weil sie unbezahlt erfolgt. Gesetzliche Vertretungsaufgaben und die Wahrnehmung von Arbeitnehmerrechten sind keine genehmigungspflichtige Nebentätigkeit.

11 Kündigung und Beendigung

Nach Ablauf der Probezeit beträgt die beiderseitige Kündigungsfrist 3 Monate zum Monatsende.

Kündigungen und Aufhebungsverträge bedürfen der gesetzlich vorgeschriebenen Schriftform; die elektronische Form ist ausgeschlossen. Eine Nachricht per E-Mail oder im betrieblichen Chat ersetzt diese Form nicht. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen bleibt bestehen.

Bei einer Kündigung kann eine bezahlte Freistellung vereinbart oder im zulässigen Rahmen erklärt werden. Die Anrechnung von Urlaub setzt eine hinreichend bestimmte Erklärung und die sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen voraus. Der Arbeitnehmer erhält die erforderlichen Bescheinigungen und auf Verlangen ein qualifiziertes Zeugnis.

12 Arbeitsmittel und Aufwendungen

Der Arbeitgeber stellt die für die Tätigkeit erforderliche Ausstattung. Die Ausgabe wird mit Bezeichnung und Seriennummer bestätigt. Notwendige dienstliche Auslagen werden gegen Beleg erstattet. Ein privates Bankkonto wird nur zur Vergütungszahlung, nicht zur Abwicklung von Kundengeldern verwendet.

Bei Beendigung werden Unterlagen, Schlüssel und Geräte gegen Empfangsbestätigung zurückgegeben. Private Dateien dürfen zuvor in Abstimmung mit dem Support gesichert und entfernt werden. Die Übergabe umfasst weder private Passwörter noch Inhalte privater Kommunikationskonten. Gesetzliche Haftungsbegrenzungen bleiben unberührt.

13 Betriebliche Regelungen

Es wird kein Tarifvertrag einzelvertraglich in Bezug genommen. Anwendbare Betriebsvereinbarungen gelten nach ihren jeweiligen Voraussetzungen. Der Arbeitgeber stellt die einschlägigen Regelungen zugänglich bereit und erläutert den betrieblichen Ansprechpartner. Änderungen werden nicht durch bloßen Austausch einer Vertragsdatei vereinbart.

Anweisungen zur Arbeitssicherheit und zum Umgang mit Arbeitsmitteln werden vor Tätigkeitsaufnahme vermittelt. Schulungen finden innerhalb der Arbeitszeit statt. Die vertragliche Aufgabe beinhaltet keine Befugnis, Sicherheitsvorgaben wegen eines Kundentermins außer Kraft zu setzen.

14 Geltendmachung von Ansprüchen

Beiderseitige Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis sind innerhalb von drei Monaten nach Fälligkeit in Textform geltend zu machen. Ausgenommen sind gesetzlich unabdingbare Ansprüche, insbesondere der gesetzliche Mindestlohn, sowie Ansprüche wegen vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung und wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

Für Ansprüche, die kraft Gesetzes einer Ausschlussfrist nicht unterworfen werden dürfen, gilt diese Vereinbarung nicht. Eine gesetzliche Klagefrist wird durch eine außergerichtliche Geltendmachung nicht verlängert. Ein Verzicht auf noch nicht entstandene zwingende Rechte wird nicht vereinbart.

15 Änderungen und anwendbares Recht

Es gilt deutsches Recht. Änderungen werden zu Nachweiszwecken dokumentiert; individuelle Abreden bleiben nach den gesetzlichen Regeln maßgeblich. Gesetzlich vorgeschriebene strengere Formen sind einzuhalten. Die Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung lässt die gesetzlichen Folgen und die übrigen Vereinbarungen unberührt.

Für arbeitsrechtliche Streitigkeiten gelten die gesetzlichen Zuständigkeiten. Die Parteien vereinbaren weder einen ausschließlich ausländischen Gerichtsstand noch einen Verzicht auf zwingenden Arbeitnehmerschutz. Beide Seiten erhalten eine gleichlautende Vertragsausfertigung.

16 Aushändigung und Ansprechpartner

Ansprechpartner für die Vertragsablage ist der Personalbereich der Innovation Systems GmbH. Rückfragen zu Aufgaben werden mit dem fachlichen Vorgesetzten, Rückfragen zur Abrechnung mit dem Lohnbüro über den Personalbereich geklärt. Der Arbeitnehmer erhält ein Exemplar einschließlich aller bei Unterzeichnung vereinbarten Ergänzungen.

Die Tätigkeitsbeschreibung ist Bestandteil dieses Vertrages. Eine Ausgabe von Arbeitsmitteln oder ein Zugang zum Projektsystem ersetzt keine zusätzlich notwendige Vertragsunterzeichnung. Nachträglich vereinbarte Veränderungen werden mit Datum zur Personalakte genommen.

17 English contract terms

The German provisions govern the employment relationship. This English section forms part of the agreement and records the parties' understanding of the technical work. The role is based in Berlin and the stated weekly hours include meetings, testing and documentation. Travel outside Germany requires a separate agreement.

The employee supplies editable work files and the associated source material created in the performance of the assigned duties. Pre-existing work and third-party components are identified before incorporation into a customer release. No right to use a third party's software arises merely from the employee's delivery of a file.

Salary and notice provisions are stated in the German sections above. The company will explain any difference between language versions before signature. The employee has received both versions and has had the opportunity to ask questions. Mandatory employee protections remain applicable irrespective of the language used in day-to-day communication.

Berlin, 18.12.2023

Für die Innovation Systems GmbH: Charlotte Reuter

Lucía Martín

Ausfertigung für die Personalregistratur. Namenswiedergabe nach dem unterzeichneten Vertragsblatt.

Innovation Systems GmbH
Schlossallee 1, 10115 Berlin

Employment agreement

Personnel number P028
Jakub Kowalski, Elsenstraße 39, 12435 Berlin
Agreement dated 18.08.2022

Innovation Systems GmbH, represented by managing director Charlotte Reuter, and Jakub Kowalski agree the following terms for work in the Berlin operation. The company develops software and equipment for civil infrastructure inspection. This agreement governs personal employment; it does not appoint the employee as a corporate officer.

1 Start and term

Employment starts on 01.09.2022. The agreement is for an indefinite term. The first six months are a probationary period. During probation, either party may give two weeks' notice. A later change of duties does not restart probation.

The employee supplies the information necessary for payroll before starting work and promptly notifies changes to contact and bank details. The company provides a counterpart of the agreement. No appointment as a managing director or independent commercial agent is made by this document.

2 Duties and place of work

The position is Security Engineer. You review access controls, coordinate vulnerability handling and test the signing process for software releases. Testing is limited to systems covered by an explicit authorisation. Findings are recorded with reproduction steps and sent to the responsible technical owner.

The role does not require you to conceal a legally reportable event. The company supplies test accounts separate from customer credentials. Emergency work and on-call availability require prior agreement; a security title alone does not create continuous availability.

The normal place of work is Berlin. The company may assign equivalent and reasonable duties, taking account of personal circumstances, without reducing the agreed salary. A permanent relocation outside Berlin requires a separate agreement. Technical responsibility does not include authority to hire or dismiss employees.

3 Working time

Normal working time is 40 hours per week, excluding breaks, usually spread over Monday to Friday. Start, end and breaks are recorded in the company's time system. Required meetings, training and documentation are working time.

The employee takes at least thirty minutes of breaks after more than six hours and forty-five minutes after more than nine hours of work. A daily rest period of eleven uninterrupted hours is normally observed. Flexible scheduling does not waive statutory limits or recording requirements. Changes to the regular schedule are discussed in advance.

4 Overtime and availability

Overtime requires an instruction or subsequent confirmation and must stay within statutory working-time limits. It is compensated by equivalent paid time off within three months or, if this is not possible for operational reasons, paid at the corresponding basic hourly rate. Monthly hours are calculated using weekly hours multiplied by 52 and divided by twelve.

There is no general duty to monitor business messages outside working time. On-call arrangements require separate agreement on periods, compensation and escalation contacts. Actual emergency work is recorded. The employee does not guarantee continuous availability merely by holding a technical role.

5 Salary and expenses

The monthly basic salary is EUR 5300.00 gross. Statutory deductions are shown separately on the payslip. Salary must be credited on the last banking day of the current month. Banking days are Monday through Friday, excluding public holidays in Berlin and days on which the bank does not execute ordinary payments.

A partial month is calculated by calendar days in that month. Approved business expenses are reimbursed against receipts and are not included in basic salary. The company does not require a private account to receive customer funds. Any bonus or commission requires a specific written arrangement that identifies its calculation and payment terms.

6 Annual leave

For a five-day working week, annual leave is thirty working days, including twenty days of statutory minimum leave. A different regular distribution is converted proportionately. Statutory additional leave remains unaffected. Requests are considered with personal preferences, social circumstances and operational needs.

The company informs the employee of available leave and invites timely use. Leave does not disappear merely because a software calendar is reset. Proven illness during leave is treated under the statutory rules. On termination, the company issues the required leave certificate independently of any outstanding expense claim.

7 Absence and illness

The employee reports an inability to work and its expected duration without undue delay. Medical certification is obtained no later than the fourth calendar day, unless an earlier certificate is lawfully requested. Where the electronic certificate system applies, the company retrieves the relevant data.

A diagnosis is not generally required. Appropriate alternative evidence is supplied when the electronic procedure does not apply, including relevant foreign medical certificates. Continued absence is reported promptly. Continued remuneration follows statutory conditions. The employee is not required to work while medically unfit.

8 Software and other work products

For computer programs created in the performance of assigned duties or under the employer's instructions, the employer's economic rights follow Paragraf 69b UrhG. For other task-related works, the employee grants the exclusive rights needed for the agreed business use. Personal authorship rights are not described as transferable ownership.

Pre-existing work and third-party materials are identified before incorporation, together with their source and licence conditions. A company approval does not replace a licence from a third party. Editable files, source code and documentation needed for continued operation are stored in the designated company repository. Statutory rights concerning employee inventions and remuneration remain unaffected.

9 Confidentiality

Non-public technical and commercial information with a legitimate confidentiality interest must be protected. Public information and general professional experience do not become secret merely because they are encountered at work. After employment, the duty continues only for information that remains legitimately confidential.

Lawful reports and disclosures under the German Whistleblower Protection Act, mandatory disclosures and confidential legal advice are not prohibited. Prior management permission is not required for a protected report to a competent reporting body. Statutory conditions for protection continue to apply. Loss of a device or unauthorised access is reported promptly to the designated technical contact.

10 Competition and secondary activities

No post-employment non-compete is agreed. During employment, unlawful competing activities are prohibited. A secondary activity is notified with its expected hours; permission may be refused only for a legitimate conflicting interest. Statutory representation duties are not a permission-based secondary activity.

Passive small holdings in publicly traded companies are not treated as a competing business merely because they exist. The employee does not promise to withdraw from a professional association or abandon general professional knowledge on leaving. Any later restraint requires a separate agreement.

11 Notice and termination

After probation, the agreed notice period for both parties is 3 months to month end. Mandatory longer employer notice periods remain applicable.

Termination notices and termination agreements require the statutory written form; electronic form is excluded. An email or chat message does not replace that requirement. Extraordinary termination remains possible where statutory conditions are met. Paid release from work must specify any intended allocation of leave and observe the applicable requirements. Statutory court time limits are not extended by informal discussions.

12 Equipment and handover

The company supplies the equipment necessary for the work and records each item when issued. Necessary approved expenses are reimbursed. On leaving or changing duties, devices, keys and business records are returned against acknowledgement. Private files may be removed in coordination with technical support before return.

Handover includes the current version, outstanding factual questions and the relevant supporting files. It does not require disclosure of passwords to private accounts. Ordinary wear is not automatically deducted from salary. Applicable limitations on employee liability remain in place.

13 Company rules and claims

No collective agreement is incorporated by individual reference. Applicable works agreements operate according to their legal scope. Safety instructions are provided before work begins; a customer deadline does not authorise their suspension. Mandatory training is working time.

Claims arising from employment must be asserted in text form within three months of becoming due, except claims that cannot lawfully be subjected to such a period. Excluded claims include statutory minimum pay, claims for intentional or grossly negligent breach and injury to life, body or health. Mandatory court filing periods remain separate.

14 Law and counterparts

German law applies. Mandatory employee protections remain unaffected by the language of this agreement. Jurisdiction follows the statutory rules; no exclusive foreign court is designated. Individual agreements take effect according to law, and any stricter statutory form must be respected.

Both parties receive a counterpart with the agreed additions. The invalidity of a clause has the consequences prescribed by law and does not create an automatic replacement clause chosen solely for the company's economic benefit. Questions about the personnel copy are directed to the personnel department; technical duties are discussed with the responsible team lead.

Berlin, 18.08.2022

For Innovation Systems GmbH: Charlotte Reuter

Jakub Kowalski

Personnel copy with the signatories' names transcribed from the signed counterpart.

Innovation Systems GmbH
Schlossallee 1, 10115 Berlin

Arbeitsvertrag

Personalnummer P029
Hannah Schröder, Dunckerstraße 40, 10439 Berlin
Vertragsdatum 17.06.2021

Zwischen der Innovation Systems GmbH, vertreten durch die Geschäftsführerin Charlotte Reuter, und Hannah Schröder wird folgender Vertrag geschlossen. Die Gesellschaft entwickelt Software und Geräte für zivile Infrastrukturinspektionen. Die Beschäftigung erfolgt im einheitlichen Berliner Betrieb. Mit diesem Vertrag wird kein Organamt übertragen.

1 Beginn und Dauer

Das Arbeitsverhältnis beginnt am 01.07.2021 und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die ersten sechs Monate gelten als Probezeit. Während der Probezeit kann mit zwei Wochen Frist gekündigt werden. Eine spätere Aufgabenänderung setzt die Probezeit nicht erneut in Gang.

Vor Aufnahme der Tätigkeit werden die für die Lohnabrechnung erforderlichen Unterlagen übergeben. Änderungen der Wohnanschrift und der Bankverbindung sind rechtzeitig mitzuteilen. Der Arbeitgeber bestätigt den Eingang der Vertragsausfertigung und händigt dem Arbeitnehmer ein Exemplar aus.

2 Aufgaben und Arbeitsort

Die Einstellung erfolgt als Produktmanager im Bereich Produkt. Sie pflegen die Produktplanung für FlightDesk, führen das Änderungsbudget und stimmen Abnahmen mit dem Vertrieb ab. Für jede größere Änderung dokumentieren Sie Anlass, betroffene Version und Abhängigkeiten. Entscheidungen über Personalbestand und Entlassungen bleiben der Geschäftsführung vorbehalten.

Ein jährlicher Zielbonus bis zu 6000 EUR brutto wird nach einer bis zum 31.03. abzuschließenden Zielvereinbarung berechnet. Bei fehlender Zielvereinbarung wird kein Ziel stillschweigend als verfehlt behandelt. Für das erste Kalenderjahr erfolgt die Berechnung zeitanteilig nach Beschäftigungsmonaten.

Regelmäßiger Arbeitsort ist der Berliner Betrieb. Eine Versetzung ist nur auf eine gleichwertige und zumutbare Tätigkeit unter Berücksichtigung der persönlichen Belange zulässig. Die vereinbarte Vergütung wird dadurch nicht verringert. Ein dauerhafter Wechsel des Arbeitsorts außerhalb Berlins bedarf einer gesonderten Vereinbarung.

3 Arbeitszeit und Erfassung

Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 40 Stunden wöchentlich ohne Ruhepausen. Soweit die Aufgabenbeschreibung keine andere Verteilung festlegt, wird an fünf Tagen von Montag bis Freitag gearbeitet. Beginn und Ende sowie Pausen werden im betrieblichen Zeitsystem erfasst.

Nach mehr als sechs Stunden werden mindestens dreißig Minuten, nach mehr als neun Stunden mindestens fünfundvierzig Minuten Pause genommen. Zwischen zwei Arbeitstagen liegt grundsätzlich eine ununterbrochene Ruhezeit von elf Stunden. Besprechungen, verpflichtende Schulungen und notwendige Dokumentation zählen zur Arbeitszeit. Eine bloße Bezeichnung als Vertrauensarbeitszeit hebt die Erfassung nicht auf.

4 Mehrarbeit und Erreichbarkeit

Sämtliche erforderlichen Überstunden sind mit dem vereinbarten Monatsgehalt abgegolten; eine zahlenmäßige Begrenzung wird nicht festgelegt.

Mehrarbeit darf nur innerhalb der gesetzlichen Arbeitszeitgrenzen angeordnet werden. Der Arbeitnehmer teilt den Anlass und die geleisteten Zeiten nachvollziehbar mit. Das Fehlen einer vorherigen schriftlichen Anordnung allein lässt tatsächlich angewiesene oder geduldete Arbeit nicht zu Freizeit werden.

Außerhalb der Arbeitszeit besteht ohne eine gesonderte Bereitschaftsvereinbarung keine Pflicht, dienstliche Nachrichten zu lesen. Bei laufenden technischen Störungen werden Übergabe und Zuständigkeit vor Dienstende abgestimmt. Gesetzliche und betriebliche Mitbestimmungsrechte bleiben unberührt.

5 Vergütung und Zahlung

Das monatliche Grundgehalt beträgt 6.200,00 EUR brutto. Es wird nach den gesetzlichen Abzügen bargeldlos auf das vom Arbeitnehmer benannte Konto gezahlt. Die monatliche Vergütung wird am letzten Werktag des laufenden Monats ausgezahlt. Samstage zählen für diese Vereinbarung als Werktage, Sonn- und gesetzliche Feiertage in Berlin nicht. Ist am vereinbarten Tag kein Bankverkehr möglich, muss die Gutschrift am unmittelbar vorhergehenden Bankarbeitstag vorliegen.

Bei Beginn oder Ende innerhalb eines Monats wird das Grundgehalt nach Kalendertagen des betreffenden Monats berechnet. Die Entgeltabrechnung weist Grundgehalt, Zuschläge, Erstattungen und Abzüge getrennt aus. Reisekostenerstattungen sind nicht Bestandteil des Grundgehalts.

Zusätzliche variable Vergütung wird nur geschuldet, soweit sie in diesem Vertrag oder einer gesonderten Vereinbarung zugesagt ist. Eine bereits erarbeitete Vergütung wird nicht nachträglich unter einen Freiwilligkeitsvorbehalt gestellt. Ein Wechsel der Bankverbindung ändert die vertragliche Fälligkeit nicht.

6 Urlaub

Bei einer Verteilung auf fünf Arbeitstage beträgt der Jahresurlaub dreißig Arbeitstage, davon zwanzig Tage gesetzlicher Mindesturlaub. Bei einer abweichenden Zahl regelmäßiger Arbeitstage wird die Anzahl entsprechend umgerechnet. Gesetzlicher Zusatzurlaub bleibt unberührt. Der Arbeitgeber informiert rechtzeitig über den verfügbaren Urlaub und fordert zu dessen Inanspruchnahme auf.

Urlaub ist unter Angabe des gewünschten Zeitraums zu beantragen. Bei Überschneidungen werden die Urlaubswünsche, soziale Belange und betriebliche Erfordernisse miteinander abgestimmt. Vor Buchung einer Reise soll die Freigabe abgewartet werden. Eine bereits erteilte Freigabe wird nicht allein wegen eines zusätzlichen Besprechungstermins widerrufen.

Während eines nachgewiesenen Krankheitszeitraums angerechnete Urlaubstage werden nach den gesetzlichen Regeln behandelt. Die Herausgabe einer Urlaubsbescheinigung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfolgt unabhängig von einer noch offenen Reisekostenabrechnung.

7 Arbeitsverhinderung und Krankheit

Eine Arbeitsverhinderung und deren voraussichtliche Dauer sind unverzüglich dem Vorgesetzten mitzuteilen. Bei Krankheit wird die Arbeitsunfähigkeit spätestens am vierten Kalendertag ärztlich festgestellt; der Arbeitgeber kann die Feststellung früher verlangen. Soweit das elektronische Abrufverfahren gilt, ruft der Arbeitgeber die Bescheinigungsdaten ab.

Eine Diagnose muss grundsätzlich nicht mitgeteilt werden. Bei Auslandsaufenthalt und nicht am elektronischen Verfahren teilnehmenden Ärzten wird der erforderliche Nachweis auf anderem zulässigen Weg erbracht. Eine Fortdauer wird rechtzeitig angezeigt. Entgeltfortzahlung richtet sich nach den gesetzlichen Voraussetzungen.

Notwendige Übergabeinformationen werden nur mitgeteilt, soweit der Gesundheitszustand dies zulässt. Eine Arbeitsunfähigkeit verpflichtet nicht zur Bearbeitung von Vorgängen aus dem Krankenbett. Bei einer längeren Abwesenheit organisiert der Arbeitgeber die Vertretung.

8 Arbeitsergebnisse und technische Unterlagen

Bei Computerprogrammen, die in Wahrnehmung der Aufgaben oder nach Anweisung des Arbeitgebers geschaffen werden, richtet sich die Ausübung der vermögensrechtlichen Befugnisse nach Paragraph 69b UrhG. Für andere aufgabenbezogene Werke werden die zur vereinbarten betrieblichen Nutzung erforderlichen ausschließlichen Nutzungsrechte eingeräumt. Urheberpersönlichkeitsrechte werden nicht als übertragbares Eigentum behandelt.

Vorbestehende eigene Entwicklungen und Beiträge Dritter werden vor ihrer Verwendung mit Herkunft und Nutzungsbedingungen benannt. Ein fremder Lizenztext wird nicht durch eine betriebliche Freigabe ersetzt. Quellcode, bearbeitbare Dateien und die zur Fortführung notwendigen technischen Unterlagen werden im betrieblichen Speicher abgelegt.

Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge werden nach den gesetzlichen Vorgaben behandelt. Gesetzliche Vergütungsansprüche für Dienstervfindungen werden durch die allgemeine Vergütungsregel nicht ausgeschlossen. Eine Meldung bezeichnet die technischen Umstände und die beteiligten Personen; die Gesellschaft bestätigt den Eingang.

9 Verschwiegenheit

Nicht öffentliche technische und kaufmännische Informationen, an deren Geheimhaltung ein berechtigtes Interesse besteht, sind im erforderlichen Umfang vertraulich zu behandeln. Allgemeine Berufserfahrung und öffentlich zugängliche Informationen werden nicht geheim. Die Pflicht dauert nach dem Ausscheiden nur fort, soweit die geschützten Informationen weiterhin geheimhaltungsbedürftig sind.

Zulässige Meldungen und Offenlegungen nach dem Hinweisgeberschutzgesetz, gesetzliche Auskunftspflichten sowie die vertrauliche Inanspruchnahme rechtlicher Beratung werden nicht untersagt. Eine Meldung an eine zuständige Stelle bedarf keiner vorherigen Erlaubnis der Geschäftsführung. Die gesetzlichen Voraussetzungen des Schutzes bleiben maßgeblich.

Geschäftliche Unterlagen werden nicht auf private gemeinsam genutzte Speicherkonten hochgeladen. Bei Verlust eines Geräts wird der betriebliche Ansprechpartner unverzüglich informiert. Die technische Sperrung erfolgt durch den zuständigen Administrator. Ein Sicherheitsvorfall wird mit Zeitpunkt und betroffenen Unterlagen dokumentiert, ohne private Daten unnötig weiterzugeben.

10 Nebentätigkeit und Wettbewerb

Für zwölf Monate nach Beendigung ist eine Tätigkeit in Entwicklung oder Vertrieb ziviler Inspektionsdrohnen bei einem unmittelbaren Wettbewerber in Deutschland untersagt. Die Gesellschaft zahlt für jedes Jahr des Verbots die Hälfte der zuletzt bezogenen vertragsmäßigen Leistungen, monatlich nachschüssig. Anderweitiger Verdienst wird nach den gesetzlichen Voraussetzungen berücksichtigt. Die Regeln der Paragraphen 74 bis 75f HGB bleiben maßgeblich.

Die Anzeige einer Nebentätigkeit nennt Umfang und zeitliche Lage. Eine gelegentliche ehrenamtliche Tätigkeit wird nicht allein deshalb untersagt, weil sie unbezahlt erfolgt. Gesetzliche Vertretungsaufgaben und die Wahrnehmung von Arbeitnehmerrechten sind keine genehmigungspflichtige Nebentätigkeit.

11 Kündigung und Beendigung

Nach Ablauf der Probezeit beträgt die beiderseitige Kündigungsfrist 3 Monate zum Quartalsende.

Kündigungen und Aufhebungsverträge bedürfen der gesetzlich vorgeschriebenen Schriftform; die elektronische Form ist ausgeschlossen. Eine Nachricht per E-Mail oder im betrieblichen Chat ersetzt diese Form nicht. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen bleibt bestehen.

Bei einer Kündigung kann eine bezahlte Freistellung vereinbart oder im zulässigen Rahmen erklärt werden. Die Anrechnung von Urlaub setzt eine hinreichend bestimmte Erklärung und die sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen voraus. Der Arbeitnehmer erhält die erforderlichen Bescheinigungen und auf Verlangen ein qualifiziertes Zeugnis.

12 Arbeitsmittel und Aufwendungen

Der Arbeitgeber stellt die für die Tätigkeit erforderliche Ausstattung. Die Ausgabe wird mit Bezeichnung und Seriennummer bestätigt. Notwendige dienstliche Auslagen werden gegen Beleg erstattet. Ein privates Bankkonto wird nur zur Vergütungszahlung, nicht zur Abwicklung von Kundengeldern verwendet.

Bei Beendigung werden Unterlagen, Schlüssel und Geräte gegen Empfangsbestätigung zurückgegeben. Private Dateien dürfen zuvor in Abstimmung mit dem Support gesichert und entfernt werden. Die Übergabe

umfasst weder private Passwörter noch Inhalte privater Kommunikationskonten. Gesetzliche Haftungsbegrenzungen bleiben unberührt.

13 Betriebliche Regelungen

Es wird kein Tarifvertrag einzelvertraglich in Bezug genommen. Anwendbare Betriebsvereinbarungen gelten nach ihren jeweiligen Voraussetzungen. Der Arbeitgeber stellt die einschlägigen Regelungen zugänglich bereit und erläutert den betrieblichen Ansprechpartner. Änderungen werden nicht durch bloßen Austausch einer Vertragsdatei vereinbart.

Anweisungen zur Arbeitssicherheit und zum Umgang mit Arbeitsmitteln werden vor Tätigkeitsaufnahme vermittelt. Schulungen finden innerhalb der Arbeitszeit statt. Die vertragliche Aufgabe beinhaltet keine Befugnis, Sicherheitsvorgaben wegen eines Kundentermins außer Kraft zu setzen.

14 Geltendmachung von Ansprüchen

Beiderseitige Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis sind innerhalb von drei Monaten nach Fälligkeit in Textform geltend zu machen. Ausgenommen sind gesetzlich unabdingbare Ansprüche, insbesondere der gesetzliche Mindestlohn, sowie Ansprüche wegen vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung und wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

Für Ansprüche, die kraft Gesetzes einer Ausschlussfrist nicht unterworfen werden dürfen, gilt diese Vereinbarung nicht. Eine gesetzliche Klagfrist wird durch eine außergerichtliche Geltendmachung nicht verlängert. Ein Verzicht auf noch nicht entstandene zwingende Rechte wird nicht vereinbart.

15 Änderungen und anwendbares Recht

Es gilt deutsches Recht. Änderungen werden zu Nachweiszwecken dokumentiert; individuelle Abreden bleiben nach den gesetzlichen Regeln maßgeblich. Gesetzlich vorgeschriebene strengere Formen sind einzuhalten. Die Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung lässt die gesetzlichen Folgen und die übrigen Vereinbarungen unberührt.

Für arbeitsrechtliche Streitigkeiten gelten die gesetzlichen Zuständigkeiten. Die Parteien vereinbaren weder einen ausschließlich ausländischen Gerichtsstand noch einen Verzicht auf zwingenden Arbeitnehmerschutz. Beide Seiten erhalten eine gleichlautende Vertragsausfertigung.

16 Aushändigung und Ansprechpartner

Ansprechpartner für die Vertragsablage ist der Personalbereich der Innovation Systems GmbH. Rückfragen zu Aufgaben werden mit dem fachlichen Vorgesetzten, Rückfragen zur Abrechnung mit dem Lohnbüro über den Personalbereich geklärt. Der Arbeitnehmer erhält ein Exemplar einschließlich aller bei Unterzeichnung vereinbarten Ergänzungen.

Die Tätigkeitsbeschreibung ist Bestandteil dieses Vertrages. Eine Ausgabe von Arbeitsmitteln oder ein Zugang zum Projektsystem ersetzt keine zusätzlich notwendige Vertragsunterzeichnung. Nachträglich vereinbarte Veränderungen werden mit Datum zur Personalakte genommen.

Berlin, 17.06.2021

Für die Innovation Systems GmbH: Charlotte Reuter

Hannah Schröder

Ausfertigung für die Personalregistratur. Namenswiedergabe nach dem unterzeichneten Vertragsblatt.

Innovation Systems GmbH
Schlossallee 1, 10115 Berlin

Arbeitsvertrag

Personalnummer P030
Dennis Wolf, Weichselstraße 41, 12043 Berlin
Vertragsdatum 16.02.2020

Zwischen der Innovation Systems GmbH, vertreten durch die Geschäftsführerin Charlotte Reuter, und Dennis Wolf wird folgender Vertrag geschlossen. Die Gesellschaft entwickelt Software und Geräte für zivile Infrastrukturinspektionen. Die Beschäftigung erfolgt im einheitlichen Berliner Betrieb. Mit diesem Vertrag wird kein Organamt übertragen.

1 Beginn und Dauer

Das Arbeitsverhältnis beginnt am 01.03.2020 und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die ersten sechs Monate gelten als Probezeit. Während der Probezeit kann mit zwei Wochen Frist gekündigt werden. Eine spätere Aufgabenänderung setzt die Probezeit nicht erneut in Gang.

Vor Aufnahme der Tätigkeit werden die für die Lohnabrechnung erforderlichen Unterlagen übergeben. Änderungen der Wohnanschrift und der Bankverbindung sind rechtzeitig mitzuteilen. Der Arbeitgeber bestätigt den Eingang der Vertragsausfertigung und händigt dem Arbeitnehmer ein Exemplar aus.

2 Aufgaben und Arbeitsort

Die Einstellung erfolgt als Kabelbaumfertiger im Bereich Werkstatt. Sie konfektionieren Kabelsätze, dokumentieren Crimpverbindungen und prüfen die Durchgängigkeit vor dem Einbau. Die Arbeitsaufträge werden Ihnen von der Werkstattleitung zugewiesen. Änderungen an Steckerbelegung oder Material werden vor Ausführung schriftlich freigegeben.

Sie können nach Einweisung auch am Montageplatz für Sensorhalter eingesetzt werden. Die Gleichwertigkeit der Tätigkeit und die vereinbarte Vergütung bleiben gewahrt. Persönliche Schutzausrüstung und Verbrauchsmaterial stellt der Arbeitgeber; deren gewöhnlicher Verschleiß wird nicht vom Gehalt abgezogen.

Regelmäßiger Arbeitsort ist der Berliner Betrieb. Eine Versetzung ist nur auf eine gleichwertige und zumutbare Tätigkeit unter Berücksichtigung der persönlichen Belange zulässig. Die vereinbarte Vergütung wird dadurch nicht verringert. Ein dauerhafter Wechsel des Arbeitsorts außerhalb Berlins bedarf einer gesonderten Vereinbarung.

3 Arbeitszeit und Erfassung

Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 40 Stunden wöchentlich ohne Ruhepausen. Soweit die Aufgabenbeschreibung keine andere Verteilung festlegt, wird an fünf Tagen von Montag bis Freitag gearbeitet. Beginn und Ende sowie Pausen werden im betrieblichen Zeitsystem erfasst.

Nach mehr als sechs Stunden werden mindestens dreißig Minuten, nach mehr als neun Stunden mindestens fünfundvierzig Minuten Pause genommen. Zwischen zwei Arbeitstagen liegt grundsätzlich eine ununterbrochene Ruhezeit von elf Stunden. Besprechungen, verpflichtende Schulungen und notwendige Dokumentation zählen zur Arbeitszeit. Eine bloße Bezeichnung als Vertrauensarbeitszeit hebt die Erfassung nicht auf.

4 Mehrarbeit und Erreichbarkeit

Angeordnete oder nachträglich bestätigte Überstunden werden innerhalb von drei Monaten durch gleich lange Freizeit ausgeglichen. Ist dies aus betrieblichen Gründen nicht möglich, werden sie mit dem auf eine Arbeitsstunde entfallenden Grundgehalt vergütet. Die Berechnung verwendet die vereinbarte Wochenarbeitszeit multipliziert mit 52 und geteilt durch zwölf als Monatsstundenzahl.

Mehrarbeit darf nur innerhalb der gesetzlichen Arbeitszeitgrenzen angeordnet werden. Der Arbeitnehmer teilt den Anlass und die geleisteten Zeiten nachvollziehbar mit. Das Fehlen einer vorherigen schriftlichen Anordnung allein lässt tatsächlich angewiesene oder geduldete Arbeit nicht zu Freizeit werden.

Außerhalb der Arbeitszeit besteht ohne eine gesonderte Bereitschaftsvereinbarung keine Pflicht, dienstliche Nachrichten zu lesen. Bei laufenden technischen Störungen werden Übergabe und Zuständigkeit vor Dienstende abgestimmt. Gesetzliche und betriebliche Mitbestimmungsrechte bleiben unberührt.

5 Vergütung und Zahlung

Das monatliche Grundgehalt beträgt 3.700,00 EUR brutto. Es wird nach den gesetzlichen Abzügen bargeldlos auf das vom Arbeitnehmer benannte Konto gezahlt. Die Vergütung ist am letzten Kalendertag des laufenden Monats fällig. Fällt dieser Tag auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag in Berlin, muss die Gutschrift bereits am vorhergehenden Bankarbeitstag erfolgen.

Bei Beginn oder Ende innerhalb eines Monats wird das Grundgehalt nach Kalendertagen des betreffenden Monats berechnet. Die Entgeltabrechnung weist Grundgehalt, Zuschläge, Erstattungen und Abzüge getrennt aus. Reisekostenerstattungen sind nicht Bestandteil des Grundgehalts.

Zusätzliche variable Vergütung wird nur geschuldet, soweit sie in diesem Vertrag oder einer gesonderten Vereinbarung zugesagt ist. Eine bereits erarbeitete Vergütung wird nicht nachträglich unter einen Freiwilligkeitsvorbehalt gestellt. Ein Wechsel der Bankverbindung ändert die vertragliche Fälligkeit nicht.

6 Urlaub

Der Urlaub beträgt 24 Arbeitstage bei einer Sechstageswoche und zusätzlich sechs vertragliche Tage. Nicht genommener Urlaub verfällt am 31.12. automatisch. Die tatsächliche Arbeitswoche beträgt fünf Tage.

Urlaub ist unter Angabe des gewünschten Zeitraums zu beantragen. Bei Überschneidungen werden die Urlaubswünsche, soziale Belange und betriebliche Erfordernisse miteinander abgestimmt. Vor Buchung einer Reise soll die Freigabe abgewartet werden. Eine bereits erteilte Freigabe wird nicht allein wegen eines zusätzlichen Besprechungstermins widerrufen.

Während eines nachgewiesenen Krankheitszeitraums angerechnete Urlaubstage werden nach den gesetzlichen Regeln behandelt. Die Herausgabe einer Urlaubsbescheinigung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfolgt unabhängig von einer noch offenen Reisekostenabrechnung.

7 Arbeitsverhinderung und Krankheit

Eine Arbeitsverhinderung und deren voraussichtliche Dauer sind unverzüglich dem Vorgesetzten mitzuteilen. Bei Krankheit wird die Arbeitsunfähigkeit spätestens am vierten Kalendertag ärztlich festgestellt; der Arbeitgeber kann die Feststellung früher verlangen. Soweit das elektronische Abrufverfahren gilt, ruft der Arbeitgeber die Bescheinigungsdaten ab.

Eine Diagnose muss grundsätzlich nicht mitgeteilt werden. Bei Auslandsaufenthalt und nicht am elektronischen Verfahren teilnehmenden Ärzten wird der erforderliche Nachweis auf anderem zulässigen Weg erbracht. Eine Fortdauer wird rechtzeitig angezeigt. Entgeltfortzahlung richtet sich nach den gesetzlichen Voraussetzungen.

Notwendige Übergabeinformationen werden nur mitgeteilt, soweit der Gesundheitszustand dies zulässt. Eine Arbeitsunfähigkeit verpflichtet nicht zur Bearbeitung von Vorgängen aus dem Krankenbett. Bei einer längeren Abwesenheit organisiert der Arbeitgeber die Vertretung.

8 Arbeitsergebnisse und technische Unterlagen

Bei Computerprogrammen, die in Wahrnehmung der Aufgaben oder nach Anweisung des Arbeitgebers geschaffen werden, richtet sich die Ausübung der vermögensrechtlichen Befugnisse nach Paragraph 69b UrhG. Für andere aufgabenbezogene Werke werden die zur vereinbarten betrieblichen Nutzung erforderlichen ausschließlichen Nutzungsrechte eingeräumt. Urheberpersönlichkeitsrechte werden nicht als übertragbares Eigentum behandelt.

Vorbestehende eigene Entwicklungen und Beiträge Dritter werden vor ihrer Verwendung mit Herkunft und Nutzungsbedingungen benannt. Ein fremder Lizenztext wird nicht durch eine betriebliche Freigabe ersetzt. Quellcode, bearbeitbare Dateien und die zur Fortführung notwendigen technischen Unterlagen werden im betrieblichen Speicher abgelegt.

Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge werden nach den gesetzlichen Vorgaben behandelt. Gesetzliche Vergütungsansprüche für Dienstervfindungen werden durch die allgemeine Vergütungsregel nicht ausgeschlossen. Eine Meldung bezeichnet die technischen Umstände und die beteiligten Personen; die Gesellschaft bestätigt den Eingang.

9 Verschwiegenheit

Über sämtliche internen Vorgänge, Vertragsbedingungen, Geschäftszahlen und sonstigen bei der Arbeit bekannt gewordenen Informationen ist gegenüber jedermann Stillschweigen zu bewahren. Diese Pflicht gilt zeitlich unbegrenzt nach dem Ausscheiden. Jede Weitergabe an außenstehende Stellen bedarf der vorherigen Zustimmung der Geschäftsführung.

Geschäftliche Unterlagen werden nicht auf private gemeinsam genutzte Speicherkonten hochgeladen. Bei Verlust eines Geräts wird der betriebliche Ansprechpartner unverzüglich informiert. Die technische Sperrung erfolgt durch den zuständigen Administrator. Ein Sicherheitsvorfall wird mit Zeitpunkt und betroffenen Unterlagen dokumentiert, ohne private Daten unnötig weiterzugeben.

10 Nebentätigkeit und Wettbewerb

Für zwei Jahre nach Ende der Beschäftigung ist jede entgeltliche oder unentgeltliche Tätigkeit für ein Unternehmen untersagt, das Software, Sensoren oder unbemannte Fluggeräte anbietet. Dieses Verbot gilt weltweit. Eine zusätzliche Zahlung für die Zeit nach Beendigung ist nicht vorgesehen; die Verpflichtung ist mit dem während der Beschäftigung gezahlten Gehalt abgegolten.

Die Anzeige einer Nebentätigkeit nennt Umfang und zeitliche Lage. Eine gelegentliche ehrenamtliche Tätigkeit wird nicht allein deshalb untersagt, weil sie unbezahlt erfolgt. Gesetzliche Vertretungsaufgaben und die Wahrnehmung von Arbeitnehmerrechten sind keine genehmigungspflichtige Nebentätigkeit.

11 Kündigung und Beendigung

Nach Ablauf der Probezeit beträgt die beiderseitige Kündigungsfrist 1 Monat zum Monatsende.

Kündigungen und Aufhebungsverträge bedürfen der gesetzlich vorgeschriebenen Schriftform; die elektronische Form ist ausgeschlossen. Eine Nachricht per E-Mail oder im betrieblichen Chat ersetzt diese Form nicht. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen bleibt bestehen.

Bei einer Kündigung kann eine bezahlte Freistellung vereinbart oder im zulässigen Rahmen erklärt werden. Die Anrechnung von Urlaub setzt eine hinreichend bestimmte Erklärung und die sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen voraus. Der Arbeitnehmer erhält die erforderlichen Bescheinigungen und auf Verlangen ein qualifiziertes Zeugnis.

12 Arbeitsmittel und Aufwendungen

Der Arbeitgeber stellt die für die Tätigkeit erforderliche Ausstattung. Die Ausgabe wird mit Bezeichnung und Seriennummer bestätigt. Notwendige dienstliche Auslagen werden gegen Beleg erstattet. Ein privates Bankkonto wird nur zur Vergütungszahlung, nicht zur Abwicklung von Kundengeldern verwendet.

Bei Beendigung werden Unterlagen, Schlüssel und Geräte gegen Empfangsbestätigung zurückgegeben. Private Dateien dürfen zuvor in Abstimmung mit dem Support gesichert und entfernt werden. Die Übergabe umfasst weder private Passwörter noch Inhalte privater Kommunikationskonten. Gesetzliche Haftungsbegrenzungen bleiben unberührt.

13 Betriebliche Regelungen

Es wird kein Tarifvertrag einzelvertraglich in Bezug genommen. Anwendbare Betriebsvereinbarungen gelten nach ihren jeweiligen Voraussetzungen. Der Arbeitgeber stellt die einschlägigen Regelungen zugänglich bereit und erläutert den betrieblichen Ansprechpartner. Änderungen werden nicht durch bloßen Austausch einer Vertragsdatei vereinbart.

Anweisungen zur Arbeitssicherheit und zum Umgang mit Arbeitsmitteln werden vor Tätigkeitsaufnahme vermittelt. Schulungen finden innerhalb der Arbeitszeit statt. Die vertragliche Aufgabe beinhaltet keine Befugnis, Sicherheitsvorgaben wegen eines Kundentermins außer Kraft zu setzen.

14 Geltendmachung von Ansprüchen

Beiderseitige Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis sind innerhalb von drei Monaten nach Fälligkeit in Textform geltend zu machen. Ausgenommen sind gesetzlich unabdingbare Ansprüche, insbesondere der gesetzliche Mindestlohn, sowie Ansprüche wegen vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung und wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

Für Ansprüche, die kraft Gesetzes einer Ausschlussfrist nicht unterworfen werden dürfen, gilt diese Vereinbarung nicht. Eine gesetzliche Klagefrist wird durch eine außergerichtliche Geltendmachung nicht verlängert. Ein Verzicht auf noch nicht entstandene zwingende Rechte wird nicht vereinbart.

15 Änderungen und anwendbares Recht

Es gilt deutsches Recht. Änderungen werden zu Nachweiszwecken dokumentiert; individuelle Abreden bleiben nach den gesetzlichen Regeln maßgeblich. Gesetzlich vorgeschriebene strengere Formen sind einzuhalten. Die Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung lässt die gesetzlichen Folgen und die übrigen Vereinbarungen unberührt.

Für arbeitsrechtliche Streitigkeiten gelten die gesetzlichen Zuständigkeiten. Die Parteien vereinbaren weder einen ausschließlich ausländischen Gerichtsstand noch einen Verzicht auf zwingenden Arbeitnehmerschutz. Beide Seiten erhalten eine gleichlautende Vertragsausfertigung.

16 Aushändigung und Ansprechpartner

Ansprechpartner für die Vertragsablage ist der Personalbereich der Innovation Systems GmbH. Rückfragen zu Aufgaben werden mit dem fachlichen Vorgesetzten, Rückfragen zur Abrechnung mit dem Lohnbüro über den Personalbereich geklärt. Der Arbeitnehmer erhält ein Exemplar einschließlich aller bei Unterzeichnung vereinbarten Ergänzungen.

Die Tätigkeitsbeschreibung ist Bestandteil dieses Vertrages. Eine Ausgabe von Arbeitsmitteln oder ein Zugang zum Projektsystem ersetzt keine zusätzlich notwendige Vertragsunterzeichnung. Nachträglich vereinbarte Veränderungen werden mit Datum zur Personalakte genommen.

Berlin, 16.02.2020

Für die Innovation Systems GmbH: Charlotte Reuter

Dennis Wolf

Ausfertigung für die Personalregistratur. Namenswiedergabe nach dem unterzeichneten Vertragsblatt.

Innovation Systems GmbH
Schlossallee 1, 10115 Berlin

Arbeitsvertrag

Personalnummer P031
Nora Brandt, Muggelstraße 42, 10247 Berlin
Vertragsdatum 18.10.2023

Zwischen der Innovation Systems GmbH, vertreten durch die Geschäftsführerin Charlotte Reuter, und Nora Brandt wird folgender Vertrag geschlossen. Die Gesellschaft entwickelt Software und Geräte für zivile Infrastrukturinspektionen. Die Beschäftigung erfolgt im einheitlichen Berliner Betrieb. Mit diesem Vertrag wird kein Organamt übertragen.

1 Beginn und Dauer

Das Arbeitsverhältnis beginnt am 01.11.2023 und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die ersten sechs Monate gelten als Probezeit. Während der Probezeit kann mit zwei Wochen Frist gekündigt werden. Eine spätere Aufgabenänderung setzt die Probezeit nicht erneut in Gang.

Vor Aufnahme der Tätigkeit werden die für die Lohnabrechnung erforderlichen Unterlagen übergeben. Änderungen der Wohnanschrift und der Bankverbindung sind rechtzeitig mitzuteilen. Der Arbeitgeber bestätigt den Eingang der Vertragsausfertigung und händigt dem Arbeitnehmer ein Exemplar aus.

2 Aufgaben und Arbeitsort

Die Einstellung erfolgt als Sachbearbeiter Buchhaltung im Bereich Finanzen. Sie erfassen Eingangsrechnungen, gleichen offene Posten ab und bereiten die monatliche Ablage für das Steuerbüro vor. Zahlungsläufe werden von Ihnen zusammengestellt, aber nicht freigegeben. Kontodatenänderungen eines Lieferanten werden über einen zweiten Kontaktweg bestätigt.

Die Arbeitszeit verteilt sich auf Montag, Mittwoch und Freitag mit jeweils acht Stunden. Besprechungen außerhalb dieser Tage werden vorher vereinbart. Für Bildschirmarbeit wird die vorhandene Vergrößerungssoftware zur Verfügung gestellt. Die Vertretung im Rechnungseingang übernimmt Melanie Krause.

Regelmäßiger Arbeitsort ist der Berliner Betrieb. Eine Versetzung ist nur auf eine gleichwertige und zumutbare Tätigkeit unter Berücksichtigung der persönlichen Belange zulässig. Die vereinbarte Vergütung wird dadurch nicht verringert. Ein dauerhafter Wechsel des Arbeitsorts außerhalb Berlins bedarf einer gesonderten Vereinbarung.

3 Arbeitszeit und Erfassung

Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 24 Stunden wöchentlich ohne Ruhepausen. Soweit die Aufgabenbeschreibung keine andere Verteilung festlegt, wird an fünf Tagen von Montag bis Freitag gearbeitet. Beginn und Ende sowie Pausen werden im betrieblichen Zeitsystem erfasst.

Nach mehr als sechs Stunden werden mindestens dreißig Minuten, nach mehr als neun Stunden mindestens fünfundvierzig Minuten Pause genommen. Zwischen zwei Arbeitstagen liegt grundsätzlich eine ununterbrochene Ruhezeit von elf Stunden. Besprechungen, verpflichtende Schulungen und notwendige Dokumentation zählen zur Arbeitszeit. Eine bloße Bezeichnung als Vertrauensarbeitszeit hebt die Erfassung nicht auf.

4 Mehrarbeit und Erreichbarkeit

Angeordnete oder nachträglich bestätigte Überstunden werden innerhalb von drei Monaten durch gleich lange Freizeit ausgeglichen. Ist dies aus betrieblichen Gründen nicht möglich, werden sie mit dem auf eine Arbeitsstunde entfallenden Grundgehalt vergütet. Die Berechnung verwendet die vereinbarte Wochenarbeitszeit multipliziert mit 52 und geteilt durch zwölf als Monatsstundenzahl.

Mehrarbeit darf nur innerhalb der gesetzlichen Arbeitszeitgrenzen angeordnet werden. Der Arbeitnehmer teilt den Anlass und die geleisteten Zeiten nachvollziehbar mit. Das Fehlen einer vorherigen schriftlichen Anordnung allein lässt tatsächlich angewiesene oder geduldete Arbeit nicht zu Freizeit werden.

Außerhalb der Arbeitszeit besteht ohne eine gesonderte Bereitschaftsvereinbarung keine Pflicht, dienstliche Nachrichten zu lesen. Bei laufenden technischen Störungen werden Übergabe und Zuständigkeit vor Dienstende abgestimmt. Gesetzliche und betriebliche Mitbestimmungsrechte bleiben unberührt.

5 Vergütung und Zahlung

Das monatliche Grundgehalt beträgt 2.800,00 EUR brutto. Es wird nach den gesetzlichen Abzügen bargeldlos auf das vom Arbeitnehmer benannte Konto gezahlt. Die Vergütung wird am fünften Kalendertag des folgenden Monats fällig. Fällt dieser auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag in Berlin, muss die Zahlung am vorhergehenden Bankarbeitstag gutgeschrieben sein.

Bei Beginn oder Ende innerhalb eines Monats wird das Grundgehalt nach Kalendertagen des betreffenden Monats berechnet. Die Entgeltabrechnung weist Grundgehalt, Zuschläge, Erstattungen und Abzüge getrennt aus. Reisekostenerstattungen sind nicht Bestandteil des Grundgehalts.

Zusätzliche variable Vergütung wird nur geschuldet, soweit sie in diesem Vertrag oder einer gesonderten Vereinbarung zugesagt ist. Eine bereits erarbeitete Vergütung wird nicht nachträglich unter einen Freiwilligkeitsvorbehalt gestellt. Ein Wechsel der Bankverbindung ändert die vertragliche Fälligkeit nicht.

6 Urlaub

Bei einer Verteilung auf fünf Arbeitstage beträgt der Jahresurlaub dreißig Arbeitstage, davon zwanzig Tage gesetzlicher Mindesturlaub. Bei einer abweichenden Zahl regelmäßiger Arbeitstage wird die Anzahl entsprechend umgerechnet. Gesetzlicher Zusatzurlaub bleibt unberührt. Der Arbeitgeber informiert rechtzeitig über den verfügbaren Urlaub und fordert zu dessen Inanspruchnahme auf.

Urlaub ist unter Angabe des gewünschten Zeitraums zu beantragen. Bei Überschneidungen werden die Urlaubswünsche, soziale Belange und betriebliche Erfordernisse miteinander abgestimmt. Vor Buchung einer Reise soll die Freigabe abgewartet werden. Eine bereits erteilte Freigabe wird nicht allein wegen eines zusätzlichen Besprechungstermins widerrufen.

Während eines nachgewiesenen Krankheitszeitraums angerechnete Urlaubstage werden nach den gesetzlichen Regeln behandelt. Die Herausgabe einer Urlaubsbescheinigung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfolgt unabhängig von einer noch offenen Reisekostenabrechnung.

7 Arbeitsverhinderung und Krankheit

Eine Arbeitsverhinderung und deren voraussichtliche Dauer sind unverzüglich dem Vorgesetzten mitzuteilen. Bei Krankheit wird die Arbeitsunfähigkeit spätestens am vierten Kalendertag ärztlich festgestellt; der Arbeitgeber kann die Feststellung früher verlangen. Soweit das elektronische Abrufverfahren gilt, ruft der Arbeitgeber die Bescheinigungsdaten ab.

Eine Diagnose muss grundsätzlich nicht mitgeteilt werden. Bei Auslandsaufenthalt und nicht am elektronischen Verfahren teilnehmenden Ärzten wird der erforderliche Nachweis auf anderem zulässigen Weg erbracht. Eine Fortdauer wird rechtzeitig angezeigt. Entgeltfortzahlung richtet sich nach den gesetzlichen Voraussetzungen.

Notwendige Übergabeinformationen werden nur mitgeteilt, soweit der Gesundheitszustand dies zulässt. Eine Arbeitsunfähigkeit verpflichtet nicht zur Bearbeitung von Vorgängen aus dem Krankenbett. Bei einer längeren Abwesenheit organisiert der Arbeitgeber die Vertretung.

8 Arbeitsergebnisse und technische Unterlagen

Bei Computerprogrammen, die in Wahrnehmung der Aufgaben oder nach Anweisung des Arbeitgebers geschaffen werden, richtet sich die Ausübung der vermögensrechtlichen Befugnisse nach Paragraph 69b UrhG. Für andere aufgabenbezogene Werke werden die zur vereinbarten betrieblichen Nutzung

erforderlichen ausschließlichen Nutzungsrechte eingeräumt. Urheberpersönlichkeitsrechte werden nicht als übertragbares Eigentum behandelt.

Vorbestehende eigene Entwicklungen und Beiträge Dritter werden vor ihrer Verwendung mit Herkunft und Nutzungsbedingungen benannt. Ein fremder Lizenztext wird nicht durch eine betriebliche Freigabe ersetzt. Quellcode, bearbeitbare Dateien und die zur Fortführung notwendigen technischen Unterlagen werden im betrieblichen Speicher abgelegt.

Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge werden nach den gesetzlichen Vorgaben behandelt. Gesetzliche Vergütungsansprüche für Dienstserfindungen werden durch die allgemeine Vergütungsregel nicht ausgeschlossen. Eine Meldung bezeichnet die technischen Umstände und die beteiligten Personen; die Gesellschaft bestätigt den Eingang.

9 Verschwiegenheit

Nicht öffentliche technische und kaufmännische Informationen, an deren Geheimhaltung ein berechtigtes Interesse besteht, sind im erforderlichen Umfang vertraulich zu behandeln. Allgemeine Berufserfahrung und öffentlich zugängliche Informationen werden nicht geheim. Die Pflicht dauert nach dem Ausscheiden nur fort, soweit die geschützten Informationen weiterhin geheimhaltungsbedürftig sind.

Zulässige Meldungen und Offenlegungen nach dem Hinweisgeberschutzgesetz, gesetzliche Auskunftspflichten sowie die vertrauliche Inanspruchnahme rechtlicher Beratung werden nicht untersagt. Eine Meldung an eine zuständige Stelle bedarf keiner vorherigen Erlaubnis der Geschäftsführung. Die gesetzlichen Voraussetzungen des Schutzes bleiben maßgeblich.

Geschäftliche Unterlagen werden nicht auf private gemeinsam genutzte Speicherkonten hochgeladen. Bei Verlust eines Geräts wird der betriebliche Ansprechpartner unverzüglich informiert. Die technische Sperrung erfolgt durch den zuständigen Administrator. Ein Sicherheitsvorfall wird mit Zeitpunkt und betroffenen Unterlagen dokumentiert, ohne private Daten unnötig weiterzugeben.

10 Nebentätigkeit und Wettbewerb

Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot wird nicht vereinbart. Während des Arbeitsverhältnisses dürfen keine unzulässigen Konkurrenztätigkeiten ausgeübt werden. Eine Nebentätigkeit wird angezeigt; die Zustimmung darf nur bei entgegenstehenden berechtigten betrieblichen Interessen verweigert werden.

Die Anzeige einer Nebentätigkeit nennt Umfang und zeitliche Lage. Eine gelegentliche ehrenamtliche Tätigkeit wird nicht allein deshalb untersagt, weil sie unbezahlt erfolgt. Gesetzliche Vertretungsaufgaben und die Wahrnehmung von Arbeitnehmerrechten sind keine genehmigungspflichtige Nebentätigkeit.

11 Kündigung und Beendigung

Nach der Probezeit gelten die gesetzlichen Kündigungsfristen. Eine gesetzliche Verlängerung für eine Arbeitgeberkündigung wird nicht ohne weitere Vereinbarung auf die Kündigung des Arbeitnehmers übertragen.

Kündigungen und Aufhebungsverträge bedürfen der gesetzlich vorgeschriebenen Schriftform; die elektronische Form ist ausgeschlossen. Eine Nachricht per E-Mail oder im betrieblichen Chat ersetzt diese Form nicht. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen bleibt bestehen.

Bei einer Kündigung kann eine bezahlte Freistellung vereinbart oder im zulässigen Rahmen erklärt werden. Die Anrechnung von Urlaub setzt eine hinreichend bestimmte Erklärung und die sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen voraus. Der Arbeitnehmer erhält die erforderlichen Bescheinigungen und auf Verlangen ein qualifiziertes Zeugnis.

12 Arbeitsmittel und Aufwendungen

Der Arbeitgeber stellt die für die Tätigkeit erforderliche Ausstattung. Die Ausgabe wird mit Bezeichnung und Seriennummer bestätigt. Notwendige dienstliche Auslagen werden gegen Beleg erstattet. Ein privates Bankkonto wird nur zur Vergütungszahlung, nicht zur Abwicklung von Kundengeldern verwendet.

Bei Beendigung werden Unterlagen, Schlüssel und Geräte gegen Empfangsbestätigung zurückgegeben. Private Dateien dürfen zuvor in Abstimmung mit dem Support gesichert und entfernt werden. Die Übergabe umfasst weder private Passwörter noch Inhalte privater Kommunikationskonten. Gesetzliche Haftungsbegrenzungen bleiben unberührt.

13 Betriebliche Regelungen

Es wird kein Tarifvertrag einzelvertraglich in Bezug genommen. Anwendbare Betriebsvereinbarungen gelten nach ihren jeweiligen Voraussetzungen. Der Arbeitgeber stellt die einschlägigen Regelungen zugänglich bereit und erläutert den betrieblichen Ansprechpartner. Änderungen werden nicht durch bloßen Austausch einer Vertragsdatei vereinbart.

Anweisungen zur Arbeitssicherheit und zum Umgang mit Arbeitsmitteln werden vor Tätigkeitsaufnahme vermittelt. Schulungen finden innerhalb der Arbeitszeit statt. Die vertragliche Aufgabe beinhaltet keine Befugnis, Sicherheitsvorgaben wegen eines Kundentermins außer Kraft zu setzen.

14 Geltendmachung von Ansprüchen

Beiderseitige Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis sind innerhalb von drei Monaten nach Fälligkeit in Textform geltend zu machen. Ausgenommen sind gesetzlich unabdingbare Ansprüche, insbesondere der gesetzliche Mindestlohn, sowie Ansprüche wegen vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung und wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

Für Ansprüche, die kraft Gesetzes einer Ausschlussfrist nicht unterworfen werden dürfen, gilt diese Vereinbarung nicht. Eine gesetzliche Klagefrist wird durch eine außergerichtliche Geltendmachung nicht verlängert. Ein Verzicht auf noch nicht entstandene zwingende Rechte wird nicht vereinbart.

15 Änderungen und anwendbares Recht

Es gilt deutsches Recht. Änderungen werden zu Nachweiszwecken dokumentiert; individuelle Abreden bleiben nach den gesetzlichen Regeln maßgeblich. Gesetzlich vorgeschriebene strengere Formen sind einzuhalten. Die Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung lässt die gesetzlichen Folgen und die übrigen Vereinbarungen unberührt.

Für arbeitsrechtliche Streitigkeiten gelten die gesetzlichen Zuständigkeiten. Die Parteien vereinbaren weder einen ausschließlich ausländischen Gerichtsstand noch einen Verzicht auf zwingenden Arbeitnehmerschutz. Beide Seiten erhalten eine gleichlautende Vertragsausfertigung.

16 Aushändigung und Ansprechpartner

Ansprechpartner für die Vertragsablage ist der Personalbereich der Innovation Systems GmbH. Rückfragen zu Aufgaben werden mit dem fachlichen Vorgesetzten, Rückfragen zur Abrechnung mit dem Lohnbüro über den Personalbereich geklärt. Der Arbeitnehmer erhält ein Exemplar einschließlich aller bei Unterzeichnung vereinbarten Ergänzungen.

Die Tätigkeitsbeschreibung ist Bestandteil dieses Vertrages. Eine Ausgabe von Arbeitsmitteln oder ein Zugang zum Projektsystem ersetzt keine zusätzlich notwendige Vertragsunterzeichnung. Nachträglich vereinbarte Veränderungen werden mit Datum zur Personalakte genommen.

Berlin, 18.10.2023

Für die Innovation Systems GmbH: Charlotte Reuter

Nora Brandt

Ausfertigung für die Personalregistratur. Namenswiedergabe nach dem unterzeichneten Vertragsblatt.

Innovation Systems GmbH

Rudower Chaussee 29, 12489 Berlin

Arbeitsvertrag

Personalnummer P032

Felix Hartmann, Weichselstraße 43, 12043 Berlin

Vertragsdatum 17.04.2024

Zwischen der Innovation Systems GmbH, vertreten durch die Geschäftsführerin Charlotte Reuter, und Felix Hartmann wird folgender Vertrag geschlossen. Die Gesellschaft entwickelt Software und Geräte für zivile Infrastrukturinspektionen. Die Beschäftigung erfolgt im einheitlichen Berliner Betrieb. Mit diesem Vertrag wird kein Organamt übertragen.

1 Beginn und Dauer

Das Arbeitsverhältnis beginnt am 01.05.2024 und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die ersten sechs Monate gelten als Probezeit. Während der Probezeit kann mit zwei Wochen Frist gekündigt werden. Eine spätere Aufgabenänderung setzt die Probezeit nicht erneut in Gang.

Vor Aufnahme der Tätigkeit werden die für die Lohnabrechnung erforderlichen Unterlagen übergeben. Änderungen der Wohnanschrift und der Bankverbindung sind rechtzeitig mitzuteilen. Der Arbeitgeber bestätigt den Eingang der Vertragsausfertigung und händigt dem Arbeitnehmer ein Exemplar aus.

2 Aufgaben und Arbeitsort

Die Einstellung erfolgt als Einkäufer Elektronik im Bereich Einkauf. Sie beschaffen elektronische Bauteile und halten Liefertermine sowie Alternativangebote nach. Ersatztypen werden vor Bestellung durch die Entwicklung bestätigt. Sie dokumentieren Anzahlungen und Mindestabnahmemengen, ohne selbstständig über Kreditaufnahmen oder Sicherheiten zu entscheiden.

Für Freigaben gilt eine Bestellgrenze von 2500 EUR netto je Vorgang; eine Aufteilung wirtschaftlich zusammengehörender Aufträge ist nicht zulässig. Lieferantenkontakte werden im Einkaufssystem geführt. Private Vorteile, Einladungen und Geschenke von Lieferanten melden Sie dem Vorgesetzten vor Annahme.

Regelmäßiger Arbeitsort ist der Berliner Betrieb. Eine Versetzung ist nur auf eine gleichwertige und zumutbare Tätigkeit unter Berücksichtigung der persönlichen Belange zulässig. Die vereinbarte Vergütung wird dadurch nicht verringert. Ein dauerhafter Wechsel des Arbeitsorts außerhalb Berlins bedarf einer gesonderten Vereinbarung.

3 Arbeitszeit und Erfassung

Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 40 Stunden wöchentlich ohne Ruhepausen. Soweit die Aufgabenbeschreibung keine andere Verteilung festlegt, wird an fünf Tagen von Montag bis Freitag gearbeitet. Beginn und Ende sowie Pausen werden im betrieblichen Zeitsystem erfasst.

Nach mehr als sechs Stunden werden mindestens dreißig Minuten, nach mehr als neun Stunden mindestens fünfundvierzig Minuten Pause genommen. Zwischen zwei Arbeitstagen liegt grundsätzlich eine ununterbrochene Ruhezeit von elf Stunden. Besprechungen, verpflichtende Schulungen und notwendige Dokumentation zählen zur Arbeitszeit. Eine bloße Bezeichnung als Vertrauensarbeitszeit hebt die Erfassung nicht auf.

4 Mehrarbeit und Erreichbarkeit

Angeordnete oder nachträglich bestätigte Überstunden werden innerhalb von drei Monaten durch gleich lange Freizeit ausgeglichen. Ist dies aus betrieblichen Gründen nicht möglich, werden sie mit dem auf eine Arbeitsstunde entfallenden Grundgehalt vergütet. Die Berechnung verwendet die vereinbarte Wochenarbeitszeit multipliziert mit 52 und geteilt durch zwölf als Monatsstundenzahl.

Mehrarbeit darf nur innerhalb der gesetzlichen Arbeitszeitgrenzen angeordnet werden. Der Arbeitnehmer teilt den Anlass und die geleisteten Zeiten nachvollziehbar mit. Das Fehlen einer vorherigen schriftlichen Anordnung allein lässt tatsächlich angewiesene oder geduldete Arbeit nicht zu Freizeit werden.

Außerhalb der Arbeitszeit besteht ohne eine gesonderte Bereitschaftsvereinbarung keine Pflicht, dienstliche Nachrichten zu lesen. Bei laufenden technischen Störungen werden Übergabe und Zuständigkeit vor Dienstende abgestimmt. Gesetzliche und betriebliche Mitbestimmungsrechte bleiben unberührt.

5 Vergütung und Zahlung

Das monatliche Grundgehalt beträgt 4.500,00 EUR brutto. Es wird nach den gesetzlichen Abzügen bargeldlos auf das vom Arbeitnehmer benannte Konto gezahlt. Die Vergütung für den laufenden Monat ist am 28. Kalendertag fällig. An einem Wochenende oder gesetzlichen Feiertag in Berlin wird auf den vorhergehenden Bankarbeitstag vorgezogen. Änderungen von Kontodaten sind spätestens fünf Tage vorher mitzuteilen.

Bei Beginn oder Ende innerhalb eines Monats wird das Grundgehalt nach Kalendertagen des betreffenden Monats berechnet. Die Entgeltabrechnung weist Grundgehalt, Zuschläge, Erstattungen und Abzüge getrennt aus. Reisekostenerstattungen sind nicht Bestandteil des Grundgehalts.

Zusätzliche variable Vergütung wird nur geschuldet, soweit sie in diesem Vertrag oder einer gesonderten Vereinbarung zugesagt ist. Eine bereits erarbeitete Vergütung wird nicht nachträglich unter einen Freiwilligkeitsvorbehalt gestellt. Ein Wechsel der Bankverbindung ändert die vertragliche Fälligkeit nicht.

6 Urlaub

Bei einer Verteilung auf fünf Arbeitstage beträgt der Jahresurlaub dreißig Arbeitstage, davon zwanzig Tage gesetzlicher Mindesturlaub. Bei einer abweichenden Zahl regelmäßiger Arbeitstage wird die Anzahl entsprechend umgerechnet. Gesetzlicher Zusatzurlaub bleibt unberührt. Der Arbeitgeber informiert rechtzeitig über den verfügbaren Urlaub und fordert zu dessen Inanspruchnahme auf.

Urlaub ist unter Angabe des gewünschten Zeitraums zu beantragen. Bei Überschneidungen werden die Urlaubswünsche, soziale Belange und betriebliche Erfordernisse miteinander abgestimmt. Vor Buchung einer Reise soll die Freigabe abgewartet werden. Eine bereits erteilte Freigabe wird nicht allein wegen eines zusätzlichen Besprechungstermins widerrufen.

Während eines nachgewiesenen Krankheitszeitraums angerechnete Urlaubstage werden nach den gesetzlichen Regeln behandelt. Die Herausgabe einer Urlaubsbescheinigung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfolgt unabhängig von einer noch offenen Reisekostenabrechnung.

7 Arbeitsverhinderung und Krankheit

Eine Arbeitsverhinderung und deren voraussichtliche Dauer sind unverzüglich dem Vorgesetzten mitzuteilen. Bei Krankheit wird die Arbeitsunfähigkeit spätestens am vierten Kalendertag ärztlich festgestellt; der Arbeitgeber kann die Feststellung früher verlangen. Soweit das elektronische Abrufverfahren gilt, ruft der Arbeitgeber die Bescheinigungsdaten ab.

Eine Diagnose muss grundsätzlich nicht mitgeteilt werden. Bei Auslandsaufenthalt und nicht am elektronischen Verfahren teilnehmenden Ärzten wird der erforderliche Nachweis auf anderem zulässigen Weg erbracht. Eine Fortdauer wird rechtzeitig angezeigt. Entgeltfortzahlung richtet sich nach den gesetzlichen Voraussetzungen.

Notwendige Übergabeinformationen werden nur mitgeteilt, soweit der Gesundheitszustand dies zulässt. Eine Arbeitsunfähigkeit verpflichtet nicht zur Bearbeitung von Vorgängen aus dem Krankenbett. Bei einer längeren Abwesenheit organisiert der Arbeitgeber die Vertretung.

8 Arbeitsergebnisse und technische Unterlagen

Bei Computerprogrammen, die in Wahrnehmung der Aufgaben oder nach Anweisung des Arbeitgebers geschaffen werden, richtet sich die Ausübung der vermögensrechtlichen Befugnisse nach Paragraph 69b UrhG. Für andere aufgabenbezogene Werke werden die zur vereinbarten betrieblichen Nutzung

erforderlichen ausschließlichen Nutzungsrechte eingeräumt. Urheberpersönlichkeitsrechte werden nicht als übertragbares Eigentum behandelt.

Vorbestehende eigene Entwicklungen und Beiträge Dritter werden vor ihrer Verwendung mit Herkunft und Nutzungsbedingungen benannt. Ein fremder Lizenztext wird nicht durch eine betriebliche Freigabe ersetzt. Quellcode, bearbeitbare Dateien und die zur Fortführung notwendigen technischen Unterlagen werden im betrieblichen Speicher abgelegt.

Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge werden nach den gesetzlichen Vorgaben behandelt. Gesetzliche Vergütungsansprüche für Dienstserfindungen werden durch die allgemeine Vergütungsregel nicht ausgeschlossen. Eine Meldung bezeichnet die technischen Umstände und die beteiligten Personen; die Gesellschaft bestätigt den Eingang.

9 Verschwiegenheit

Nicht öffentliche technische und kaufmännische Informationen, an deren Geheimhaltung ein berechtigtes Interesse besteht, sind im erforderlichen Umfang vertraulich zu behandeln. Allgemeine Berufserfahrung und öffentlich zugängliche Informationen werden nicht geheim. Die Pflicht dauert nach dem Ausscheiden nur fort, soweit die geschützten Informationen weiterhin geheimhaltungsbedürftig sind.

Zulässige Meldungen und Offenlegungen nach dem Hinweisgeberschutzgesetz, gesetzliche Auskunftspflichten sowie die vertrauliche Inanspruchnahme rechtlicher Beratung werden nicht untersagt. Eine Meldung an eine zuständige Stelle bedarf keiner vorherigen Erlaubnis der Geschäftsführung. Die gesetzlichen Voraussetzungen des Schutzes bleiben maßgeblich.

Geschäftliche Unterlagen werden nicht auf private gemeinsam genutzte Speicherkonten hochgeladen. Bei Verlust eines Geräts wird der betriebliche Ansprechpartner unverzüglich informiert. Die technische Sperrung erfolgt durch den zuständigen Administrator. Ein Sicherheitsvorfall wird mit Zeitpunkt und betroffenen Unterlagen dokumentiert, ohne private Daten unnötig weiterzugeben.

10 Nebentätigkeit und Wettbewerb

Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot wird nicht vereinbart. Während des Arbeitsverhältnisses dürfen keine unzulässigen Konkurrenzaktivitäten ausgeübt werden. Eine Nebentätigkeit wird angezeigt; die Zustimmung darf nur bei entgegenstehenden berechtigten betrieblichen Interessen verweigert werden.

Die Anzeige einer Nebentätigkeit nennt Umfang und zeitliche Lage. Eine gelegentliche ehrenamtliche Tätigkeit wird nicht allein deshalb untersagt, weil sie unbezahlt erfolgt. Gesetzliche Vertretungsaufgaben und die Wahrnehmung von Arbeitnehmerrechten sind keine genehmigungspflichtige Nebentätigkeit.

11 Kündigung und Beendigung

Nach Ablauf der Probezeit beträgt die beiderseitige Kündigungsfrist 1 Monat zum Monatsende.

Kündigungen und Aufhebungsverträge bedürfen der gesetzlich vorgeschriebenen Schriftform; die elektronische Form ist ausgeschlossen. Eine Nachricht per E-Mail oder im betrieblichen Chat ersetzt diese Form nicht. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen bleibt bestehen.

Bei einer Kündigung kann eine bezahlte Freistellung vereinbart oder im zulässigen Rahmen erklärt werden. Die Anrechnung von Urlaub setzt eine hinreichend bestimmte Erklärung und die sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen voraus. Der Arbeitnehmer erhält die erforderlichen Bescheinigungen und auf Verlangen ein qualifiziertes Zeugnis.

12 Arbeitsmittel und Aufwendungen

Der Arbeitgeber stellt die für die Tätigkeit erforderliche Ausstattung. Die Ausgabe wird mit Bezeichnung und Seriennummer bestätigt. Notwendige dienstliche Auslagen werden gegen Beleg erstattet. Ein privates Bankkonto wird nur zur Vergütungszahlung, nicht zur Abwicklung von Kundengeldern verwendet.

Bei Beendigung werden Unterlagen, Schlüssel und Geräte gegen Empfangsbestätigung zurückgegeben. Private Dateien dürfen zuvor in Abstimmung mit dem Support gesichert und entfernt werden. Die Übergabe umfasst weder private Passwörter noch Inhalte privater Kommunikationskonten. Gesetzliche Haftungsbegrenzungen bleiben unberührt.

13 Betriebliche Regelungen

Es wird kein Tarifvertrag einzelvertraglich in Bezug genommen. Anwendbare Betriebsvereinbarungen gelten nach ihren jeweiligen Voraussetzungen. Der Arbeitgeber stellt die einschlägigen Regelungen zugänglich bereit und erläutert den betrieblichen Ansprechpartner. Änderungen werden nicht durch bloßen Austausch einer Vertragsdatei vereinbart.

Anweisungen zur Arbeitssicherheit und zum Umgang mit Arbeitsmitteln werden vor Tätigkeitsaufnahme vermittelt. Schulungen finden innerhalb der Arbeitszeit statt. Die vertragliche Aufgabe beinhaltet keine Befugnis, Sicherheitsvorgaben wegen eines Kundentermins außer Kraft zu setzen.

14 Geltendmachung von Ansprüchen

Beiderseitige Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis sind innerhalb von drei Monaten nach Fälligkeit in Textform geltend zu machen. Ausgenommen sind gesetzlich unabdingbare Ansprüche, insbesondere der gesetzliche Mindestlohn, sowie Ansprüche wegen vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung und wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

Für Ansprüche, die kraft Gesetzes einer Ausschlussfrist nicht unterworfen werden dürfen, gilt diese Vereinbarung nicht. Eine gesetzliche Klagefrist wird durch eine außergerichtliche Geltendmachung nicht verlängert. Ein Verzicht auf noch nicht entstandene zwingende Rechte wird nicht vereinbart.

15 Änderungen und anwendbares Recht

Es gilt deutsches Recht. Änderungen werden zu Nachweiszwecken dokumentiert; individuelle Abreden bleiben nach den gesetzlichen Regeln maßgeblich. Gesetzlich vorgeschriebene strengere Formen sind einzuhalten. Die Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung lässt die gesetzlichen Folgen und die übrigen Vereinbarungen unberührt.

Für arbeitsrechtliche Streitigkeiten gelten die gesetzlichen Zuständigkeiten. Die Parteien vereinbaren weder einen ausschließlich ausländischen Gerichtsstand noch einen Verzicht auf zwingenden Arbeitnehmerschutz. Beide Seiten erhalten eine gleichlautende Vertragsausfertigung.

16 Aushändigung und Ansprechpartner

Ansprechpartner für die Vertragsablage ist der Personalbereich der Innovation Systems GmbH. Rückfragen zu Aufgaben werden mit dem fachlichen Vorgesetzten, Rückfragen zur Abrechnung mit dem Lohnbüro über den Personalbereich geklärt. Der Arbeitnehmer erhält ein Exemplar einschließlich aller bei Unterzeichnung vereinbarten Ergänzungen.

Die Tätigkeitsbeschreibung ist Bestandteil dieses Vertrages. Eine Ausgabe von Arbeitsmitteln oder ein Zugang zum Projektsystem ersetzt keine zusätzlich notwendige Vertragsunterzeichnung. Nachträglich vereinbarte Veränderungen werden mit Datum zur Personalakte genommen.

Berlin, 17.04.2024

Für die Innovation Systems GmbH: Charlotte Reuter

Felix Hartmann

Ausfertigung für die Personalregistratur. Namenswiedergabe nach dem unterzeichneten Vertragsblatt.

Innovation Systems GmbH
Schlossallee 1, 10115 Berlin

Arbeitsvertrag

Personalnummer P033
Robert Koch, Elsenstraße 44, 12435 Berlin
Vertragsdatum 18.01.2015

Zwischen der Innovation Systems GmbH, vertreten durch die Geschäftsführerin Charlotte Reuter, und Robert Koch wird folgender Vertrag geschlossen. Die Gesellschaft entwickelt Software und Geräte für zivile Infrastrukturinspektionen. Die Beschäftigung erfolgt im einheitlichen Berliner Betrieb. Mit diesem Vertrag wird kein Organamt übertragen.

1 Beginn und Dauer

Das Arbeitsverhältnis beginnt am 01.02.2015 und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die ersten sechs Monate gelten als Probezeit. Während der Probezeit kann mit zwei Wochen Frist gekündigt werden. Eine spätere Aufgabenänderung setzt die Probezeit nicht erneut in Gang.

Vor Aufnahme der Tätigkeit werden die für die Lohnabrechnung erforderlichen Unterlagen übergeben. Änderungen der Wohnanschrift und der Bankverbindung sind rechtzeitig mitzuteilen. Der Arbeitgeber bestätigt den Eingang der Vertragsausfertigung und händigt dem Arbeitnehmer ein Exemplar aus.

2 Aufgaben und Arbeitsort

Die Einstellung erfolgt als Entwicklungsingenieur Elektronik im Bereich Hardware. Sie entwickeln Leiterplatten für die Stromversorgung und prüfen thermische Reserven. Sie führen Stücklisten, Messprotokolle und Freigaben zusammen. Änderungen an einer sicherheitsrelevanten Baugruppe werden mit der Firmwareentwicklung und der Qualitätssicherung abgestimmt.

Dienstleistungen melden Sie mit einer technischen Beschreibung und den beteiligten Personen in Textform. Die Bearbeitung einer Erfindungsmeldung wird nicht durch die Abgabe einer Konstruktionszeichnung ersetzt. Eine Abgeltung aller Erfindervergütungen allein durch das Grundgehalt wird nicht vereinbart.

Regelmäßiger Arbeitsort ist der Berliner Betrieb. Eine Versetzung ist nur auf eine gleichwertige und zumutbare Tätigkeit unter Berücksichtigung der persönlichen Belange zulässig. Die vereinbarte Vergütung wird dadurch nicht verringert. Ein dauerhafter Wechsel des Arbeitsorts außerhalb Berlins bedarf einer gesonderten Vereinbarung.

3 Arbeitszeit und Erfassung

Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 40 Stunden wöchentlich ohne Ruhepausen. Soweit die Aufgabenbeschreibung keine andere Verteilung festlegt, wird an fünf Tagen von Montag bis Freitag gearbeitet. Beginn und Ende sowie Pausen werden im betrieblichen Zeitsystem erfasst.

Nach mehr als sechs Stunden werden mindestens dreißig Minuten, nach mehr als neun Stunden mindestens fünfundvierzig Minuten Pause genommen. Zwischen zwei Arbeitstagen liegt grundsätzlich eine ununterbrochene Ruhezeit von elf Stunden. Besprechungen, verpflichtende Schulungen und notwendige Dokumentation zählen zur Arbeitszeit. Eine bloße Bezeichnung als Vertrauensarbeitszeit hebt die Erfassung nicht auf.

4 Mehrarbeit und Erreichbarkeit

Angeordnete oder nachträglich bestätigte Überstunden werden innerhalb von drei Monaten durch gleich lange Freizeit ausgeglichen. Ist dies aus betrieblichen Gründen nicht möglich, werden sie mit dem auf eine Arbeitsstunde entfallenden Grundgehalt vergütet. Die Berechnung verwendet die vereinbarte Wochenarbeitszeit multipliziert mit 52 und geteilt durch zwölf als Monatsstundenzahl.

Mehrarbeit darf nur innerhalb der gesetzlichen Arbeitszeitgrenzen angeordnet werden. Der Arbeitnehmer teilt den Anlass und die geleisteten Zeiten nachvollziehbar mit. Das Fehlen einer vorherigen schriftlichen Anordnung allein lässt tatsächlich angewiesene oder geduldete Arbeit nicht zu Freizeit werden.

Außerhalb der Arbeitszeit besteht ohne eine gesonderte Bereitschaftsvereinbarung keine Pflicht, dienstliche Nachrichten zu lesen. Bei laufenden technischen Störungen werden Übergabe und Zuständigkeit vor Dienstende abgestimmt. Gesetzliche und betriebliche Mitbestimmungsrechte bleiben unberührt.

5 Vergütung und Zahlung

Das monatliche Grundgehalt beträgt 5.900,00 EUR brutto. Es wird nach den gesetzlichen Abzügen bargeldlos auf das vom Arbeitnehmer benannte Konto gezahlt. Die Vergütung muss am letzten Bankarbeitstag des laufenden Monats auf dem benannten Konto gutgeschrieben sein. Bankarbeitstage sind Montag bis Freitag, ausgenommen gesetzliche Feiertage in Berlin und Tage, an denen der Zahlungsverkehr des Kreditinstituts nicht ausgeführt wird.

Bei Beginn oder Ende innerhalb eines Monats wird das Grundgehalt nach Kalendertagen des betreffenden Monats berechnet. Die Entgeltabrechnung weist Grundgehalt, Zuschläge, Erstattungen und Abzüge getrennt aus. Reisekostenerstattungen sind nicht Bestandteil des Grundgehalts.

Zusätzliche variable Vergütung wird nur geschuldet, soweit sie in diesem Vertrag oder einer gesonderten Vereinbarung zugesagt ist. Eine bereits erarbeitete Vergütung wird nicht nachträglich unter einen Freiwilligkeitsvorbehalt gestellt. Ein Wechsel der Bankverbindung ändert die vertragliche Fälligkeit nicht.

6 Urlaub

Bei einer Verteilung auf fünf Arbeitstage beträgt der Jahresurlaub dreißig Arbeitstage, davon zwanzig Tage gesetzlicher Mindesturlaub. Bei einer abweichenden Zahl regelmäßiger Arbeitstage wird die Anzahl entsprechend umgerechnet. Gesetzlicher Zusatzurlaub bleibt unberührt. Der Arbeitgeber informiert rechtzeitig über den verfügbaren Urlaub und fordert zu dessen Inanspruchnahme auf.

Urlaub ist unter Angabe des gewünschten Zeitraums zu beantragen. Bei Überschneidungen werden die Urlaubswünsche, soziale Belange und betriebliche Erfordernisse miteinander abgestimmt. Vor Buchung einer Reise soll die Freigabe abgewartet werden. Eine bereits erteilte Freigabe wird nicht allein wegen eines zusätzlichen Besprechungstermins widerrufen.

Während eines nachgewiesenen Krankheitszeitraums angerechnete Urlaubstage werden nach den gesetzlichen Regeln behandelt. Die Herausgabe einer Urlaubsbescheinigung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfolgt unabhängig von einer noch offenen Reisekostenabrechnung.

7 Arbeitsverhinderung und Krankheit

Eine Arbeitsverhinderung und deren voraussichtliche Dauer sind unverzüglich dem Vorgesetzten mitzuteilen. Bei Krankheit wird die Arbeitsunfähigkeit spätestens am vierten Kalendertag ärztlich festgestellt; der Arbeitgeber kann die Feststellung früher verlangen. Soweit das elektronische Abrufverfahren gilt, ruft der Arbeitgeber die Bescheinigungsdaten ab.

Eine Diagnose muss grundsätzlich nicht mitgeteilt werden. Bei Auslandsaufenthalt und nicht am elektronischen Verfahren teilnehmenden Ärzten wird der erforderliche Nachweis auf anderem zulässigen Weg erbracht. Eine Fortdauer wird rechtzeitig angezeigt. Entgeltfortzahlung richtet sich nach den gesetzlichen Voraussetzungen.

Notwendige Übergabeinformationen werden nur mitgeteilt, soweit der Gesundheitszustand dies zulässt. Eine Arbeitsunfähigkeit verpflichtet nicht zur Bearbeitung von Vorgängen aus dem Krankenbett. Bei einer längeren Abwesenheit organisiert der Arbeitgeber die Vertretung.

8 Arbeitsergebnisse und technische Unterlagen

Bei Computerprogrammen, die in Wahrnehmung der Aufgaben oder nach Anweisung des Arbeitgebers geschaffen werden, richtet sich die Ausübung der vermögensrechtlichen Befugnisse nach Paragraph 69b UrhG. Für andere aufgabenbezogene Werke werden die zur vereinbarten betrieblichen Nutzung

erforderlichen ausschließlichen Nutzungsrechte eingeräumt. Urheberpersönlichkeitsrechte werden nicht als übertragbares Eigentum behandelt.

Vorbestehende eigene Entwicklungen und Beiträge Dritter werden vor ihrer Verwendung mit Herkunft und Nutzungsbedingungen benannt. Ein fremder Lizenztext wird nicht durch eine betriebliche Freigabe ersetzt. Quellcode, bearbeitbare Dateien und die zur Fortführung notwendigen technischen Unterlagen werden im betrieblichen Speicher abgelegt.

Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge werden nach den gesetzlichen Vorgaben behandelt. Gesetzliche Vergütungsansprüche für Dienstervfindungen werden durch die allgemeine Vergütungsregel nicht ausgeschlossen. Eine Meldung bezeichnet die technischen Umstände und die beteiligten Personen; die Gesellschaft bestätigt den Eingang.

9 Verschwiegenheit

Über sämtliche internen Vorgänge, Vertragsbedingungen, Geschäftszahlen und sonstigen bei der Arbeit bekannt gewordenen Informationen ist gegenüber jedermann Stillschweigen zu bewahren. Diese Pflicht gilt zeitlich unbegrenzt nach dem Ausscheiden. Jede Weitergabe an außenstehende Stellen bedarf der vorherigen Zustimmung der Geschäftsführung.

Geschäftliche Unterlagen werden nicht auf private gemeinsam genutzte Speicherkonten hochgeladen. Bei Verlust eines Geräts wird der betriebliche Ansprechpartner unverzüglich informiert. Die technische Sperrung erfolgt durch den zuständigen Administrator. Ein Sicherheitsvorfall wird mit Zeitpunkt und betroffenen Unterlagen dokumentiert, ohne private Daten unnötig weiterzugeben.

10 Nebentätigkeit und Wettbewerb

Für zwölf Monate nach Beendigung ist eine Tätigkeit in Entwicklung oder Vertrieb ziviler Inspektionsdrohnen bei einem unmittelbaren Wettbewerber in Deutschland untersagt. Die Gesellschaft zahlt für jedes Jahr des Verbots die Hälfte der zuletzt bezogenen vertragsmäßigen Leistungen, monatlich nachschüssig. Anderweitiger Verdienst wird nach den gesetzlichen Voraussetzungen berücksichtigt. Die Regeln der Paragraphen 74 bis 75f HGB bleiben maßgeblich.

Die Anzeige einer Nebentätigkeit nennt Umfang und zeitliche Lage. Eine gelegentliche ehrenamtliche Tätigkeit wird nicht allein deshalb untersagt, weil sie unbezahlt erfolgt. Gesetzliche Vertretungsaufgaben und die Wahrnehmung von Arbeitnehmerrechten sind keine genehmigungspflichtige Nebentätigkeit.

11 Kündigung und Beendigung

Nach Ablauf der Probezeit beträgt die beiderseitige Kündigungsfrist 1 Monat zum Monatsende.

Kündigungen und Aufhebungsverträge bedürfen der gesetzlich vorgeschriebenen Schriftform; die elektronische Form ist ausgeschlossen. Eine Nachricht per E-Mail oder im betrieblichen Chat ersetzt diese Form nicht. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen bleibt bestehen.

Bei einer Kündigung kann eine bezahlte Freistellung vereinbart oder im zulässigen Rahmen erklärt werden. Die Anrechnung von Urlaub setzt eine hinreichend bestimmte Erklärung und die sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen voraus. Der Arbeitnehmer erhält die erforderlichen Bescheinigungen und auf Verlangen ein qualifiziertes Zeugnis.

12 Arbeitsmittel und Aufwendungen

Der Arbeitgeber stellt die für die Tätigkeit erforderliche Ausstattung. Die Ausgabe wird mit Bezeichnung und Seriennummer bestätigt. Notwendige dienstliche Auslagen werden gegen Beleg erstattet. Ein privates Bankkonto wird nur zur Vergütungszahlung, nicht zur Abwicklung von Kundengeldern verwendet.

Bei Beendigung werden Unterlagen, Schlüssel und Geräte gegen Empfangsbestätigung zurückgegeben. Private Dateien dürfen zuvor in Abstimmung mit dem Support gesichert und entfernt werden. Die Übergabe umfasst weder private Passwörter noch Inhalte privater Kommunikationskonten. Gesetzliche Haftungsbegrenzungen bleiben unberührt.

13 Betriebliche Regelungen

Es wird kein Tarifvertrag einzelvertraglich in Bezug genommen. Anwendbare Betriebsvereinbarungen gelten nach ihren jeweiligen Voraussetzungen. Der Arbeitgeber stellt die einschlägigen Regelungen zugänglich bereit und erläutert den betrieblichen Ansprechpartner. Änderungen werden nicht durch bloßen Austausch einer Vertragsdatei vereinbart.

Anweisungen zur Arbeitssicherheit und zum Umgang mit Arbeitsmitteln werden vor Tätigkeitsaufnahme vermittelt. Schulungen finden innerhalb der Arbeitszeit statt. Die vertragliche Aufgabe beinhaltet keine Befugnis, Sicherheitsvorgaben wegen eines Kundentermins außer Kraft zu setzen.

14 Geltendmachung von Ansprüchen

Beiderseitige Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis sind innerhalb von drei Monaten nach Fälligkeit in Textform geltend zu machen. Ausgenommen sind gesetzlich unabdingbare Ansprüche, insbesondere der gesetzliche Mindestlohn, sowie Ansprüche wegen vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung und wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

Für Ansprüche, die kraft Gesetzes einer Ausschlussfrist nicht unterworfen werden dürfen, gilt diese Vereinbarung nicht. Eine gesetzliche Klagefrist wird durch eine außergerichtliche Geltendmachung nicht verlängert. Ein Verzicht auf noch nicht entstandene zwingende Rechte wird nicht vereinbart.

15 Änderungen und anwendbares Recht

Es gilt deutsches Recht. Änderungen werden zu Nachweiszwecken dokumentiert; individuelle Abreden bleiben nach den gesetzlichen Regeln maßgeblich. Gesetzlich vorgeschriebene strengere Formen sind einzuhalten. Die Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung lässt die gesetzlichen Folgen und die übrigen Vereinbarungen unberührt.

Für arbeitsrechtliche Streitigkeiten gelten die gesetzlichen Zuständigkeiten. Die Parteien vereinbaren weder einen ausschließlich ausländischen Gerichtsstand noch einen Verzicht auf zwingenden Arbeitnehmerschutz. Beide Seiten erhalten eine gleichlautende Vertragsausfertigung.

16 Aushändigung und Ansprechpartner

Ansprechpartner für die Vertragsablage ist der Personalbereich der Innovation Systems GmbH. Rückfragen zu Aufgaben werden mit dem fachlichen Vorgesetzten, Rückfragen zur Abrechnung mit dem Lohnbüro über den Personalbereich geklärt. Der Arbeitnehmer erhält ein Exemplar einschließlich aller bei Unterzeichnung vereinbarten Ergänzungen.

Die Tätigkeitsbeschreibung ist Bestandteil dieses Vertrages. Eine Ausgabe von Arbeitsmitteln oder ein Zugang zum Projektsystem ersetzt keine zusätzlich notwendige Vertragsunterzeichnung. Nachträglich vereinbarte Veränderungen werden mit Datum zur Personalakte genommen.

Berlin, 18.01.2015

Für die Innovation Systems GmbH: Charlotte Reuter

Robert Koch

Ausfertigung für die Personalregistratur. Namenswiedergabe nach dem unterzeichneten Vertragsblatt.

Innovation Systems GmbH
Schlossallee 1, 10115 Berlin

Arbeitsvertrag

Personalnummer P034
Maja Seidel, Dunckerstraße 45, 10439 Berlin
Vertragsdatum 18.08.2021

Zwischen der Innovation Systems GmbH, vertreten durch die Geschäftsführerin Charlotte Reuter, und Maja Seidel wird folgender Vertrag geschlossen. Die Gesellschaft entwickelt Software und Geräte für zivile Infrastrukturinspektionen. Die Beschäftigung erfolgt im einheitlichen Berliner Betrieb. Mit diesem Vertrag wird kein Organamt übertragen.

1 Beginn und Dauer

Das Arbeitsverhältnis beginnt am 01.09.2021 und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die ersten sechs Monate gelten als Probezeit. Während der Probezeit kann mit zwei Wochen Frist gekündigt werden. Eine spätere Aufgabenänderung setzt die Probezeit nicht erneut in Gang.

Vor Aufnahme der Tätigkeit werden die für die Lohnabrechnung erforderlichen Unterlagen übergeben. Änderungen der Wohnanschrift und der Bankverbindung sind rechtzeitig mitzuteilen. Der Arbeitgeber bestätigt den Eingang der Vertragsausfertigung und händigt dem Arbeitnehmer ein Exemplar aus.

2 Aufgaben und Arbeitsort

Die Einstellung erfolgt als Qualitätskoordinator im Bereich Qualität. Sie führen die Prüfmittelübersicht, verfolgen Korrekturmaßnahmen und prüfen die Vollständigkeit der Fertigungsakten. Sie dürfen eine Prüfung bei fehlenden Unterlagen aussetzen und dokumentieren den Grund. Eine Vertriebszusage ersetzt keine fehlende Messung.

Zu Ihrem Bereich gehören Rückmeldungen aus dem Außendienst und die Auswertung wiederkehrender Montageabweichungen. Kundenreklamationen werden mit Seriennummer, Eingangsdatum und Lieferstand erfasst. Die Entscheidung über Rückrufmaßnahmen trifft die Geschäftsführung nach fachlicher Vorbereitung.

Regelmäßiger Arbeitsort ist der Berliner Betrieb. Eine Versetzung ist nur auf eine gleichwertige und zumutbare Tätigkeit unter Berücksichtigung der persönlichen Belange zulässig. Die vereinbarte Vergütung wird dadurch nicht verringert. Ein dauerhafter Wechsel des Arbeitsorts außerhalb Berlins bedarf einer gesonderten Vereinbarung.

3 Arbeitszeit und Erfassung

Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 38 Stunden wöchentlich ohne Ruhepausen. Soweit die Aufgabenbeschreibung keine andere Verteilung festlegt, wird an fünf Tagen von Montag bis Freitag gearbeitet. Beginn und Ende sowie Pausen werden im betrieblichen Zeitsystem erfasst.

Nach mehr als sechs Stunden werden mindestens dreißig Minuten, nach mehr als neun Stunden mindestens fünfundvierzig Minuten Pause genommen. Zwischen zwei Arbeitstagen liegt grundsätzlich eine ununterbrochene Ruhezeit von elf Stunden. Besprechungen, verpflichtende Schulungen und notwendige Dokumentation zählen zur Arbeitszeit. Eine bloße Bezeichnung als Vertrauensarbeitszeit hebt die Erfassung nicht auf.

4 Mehrarbeit und Erreichbarkeit

Angeordnete oder nachträglich bestätigte Überstunden werden innerhalb von drei Monaten durch gleich lange Freizeit ausgeglichen. Ist dies aus betrieblichen Gründen nicht möglich, werden sie mit dem auf eine Arbeitsstunde entfallenden Grundgehalt vergütet. Die Berechnung verwendet die vereinbarte Wochenarbeitszeit multipliziert mit 52 und geteilt durch zwölf als Monatsstundenzahl.

Mehrarbeit darf nur innerhalb der gesetzlichen Arbeitszeitgrenzen angeordnet werden. Der Arbeitnehmer teilt den Anlass und die geleisteten Zeiten nachvollziehbar mit. Das Fehlen einer vorherigen schriftlichen Anordnung allein lässt tatsächlich angewiesene oder geduldete Arbeit nicht zu Freizeit werden.

Außerhalb der Arbeitszeit besteht ohne eine gesonderte Bereitschaftsvereinbarung keine Pflicht, dienstliche Nachrichten zu lesen. Bei laufenden technischen Störungen werden Übergabe und Zuständigkeit vor Dienstende abgestimmt. Gesetzliche und betriebliche Mitbestimmungsrechte bleiben unberührt.

5 Vergütung und Zahlung

Das monatliche Grundgehalt beträgt 4.400,00 EUR brutto. Es wird nach den gesetzlichen Abzügen bargeldlos auf das vom Arbeitnehmer benannte Konto gezahlt. Die Vergütung ist am dritten Arbeitstag vor dem letzten Kalendertag des laufenden Monats fällig. Der letzte Kalendertag selbst wird nicht mitgezählt. Arbeitstage sind für diese Frist ausschließlich Montag bis Freitag, ausgenommen gesetzliche Feiertage in Berlin. Maßgeblich ist die Gutschrift, nicht die Erteilung des Zahlungsauftrags.

Bei Beginn oder Ende innerhalb eines Monats wird das Grundgehalt nach Kalendertagen des betreffenden Monats berechnet. Die Entgeltabrechnung weist Grundgehalt, Zuschläge, Erstattungen und Abzüge getrennt aus. Reisekostenerstattungen sind nicht Bestandteil des Grundgehalts.

Zusätzliche variable Vergütung wird nur geschuldet, soweit sie in diesem Vertrag oder einer gesonderten Vereinbarung zugesagt ist. Eine bereits erarbeitete Vergütung wird nicht nachträglich unter einen Freiwilligkeitsvorbehalt gestellt. Ein Wechsel der Bankverbindung ändert die vertragliche Fälligkeit nicht.

6 Urlaub

Bei einer Verteilung auf fünf Arbeitstage beträgt der Jahresurlaub dreißig Arbeitstage, davon zwanzig Tage gesetzlicher Mindesturlaub. Bei einer abweichenden Zahl regelmäßiger Arbeitstage wird die Anzahl entsprechend umgerechnet. Gesetzlicher Zusatzurlaub bleibt unberührt. Der Arbeitgeber informiert rechtzeitig über den verfügbaren Urlaub und fordert zu dessen Inanspruchnahme auf.

Urlaub ist unter Angabe des gewünschten Zeitraums zu beantragen. Bei Überschneidungen werden die Urlaubswünsche, soziale Belange und betriebliche Erfordernisse miteinander abgestimmt. Vor Buchung einer Reise soll die Freigabe abgewartet werden. Eine bereits erteilte Freigabe wird nicht allein wegen eines zusätzlichen Besprechungstermins widerrufen.

Während eines nachgewiesenen Krankheitszeitraums angerechnete Urlaubstage werden nach den gesetzlichen Regeln behandelt. Die Herausgabe einer Urlaubsbescheinigung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfolgt unabhängig von einer noch offenen Reisekostenabrechnung.

7 Arbeitsverhinderung und Krankheit

Eine Arbeitsverhinderung und deren voraussichtliche Dauer sind unverzüglich dem Vorgesetzten mitzuteilen. Bei Krankheit wird die Arbeitsunfähigkeit spätestens am vierten Kalendertag ärztlich festgestellt; der Arbeitgeber kann die Feststellung früher verlangen. Soweit das elektronische Abrufverfahren gilt, ruft der Arbeitgeber die Bescheinigungsdaten ab.

Eine Diagnose muss grundsätzlich nicht mitgeteilt werden. Bei Auslandsaufenthalt und nicht am elektronischen Verfahren teilnehmenden Ärzten wird der erforderliche Nachweis auf anderem zulässigen Weg erbracht. Eine Fortdauer wird rechtzeitig angezeigt. Entgeltfortzahlung richtet sich nach den gesetzlichen Voraussetzungen.

Notwendige Übergabeinformationen werden nur mitgeteilt, soweit der Gesundheitszustand dies zulässt. Eine Arbeitsunfähigkeit verpflichtet nicht zur Bearbeitung von Vorgängen aus dem Krankenbett. Bei einer längeren Abwesenheit organisiert der Arbeitgeber die Vertretung.

8 Arbeitsergebnisse und technische Unterlagen

Bei Computerprogrammen, die in Wahrnehmung der Aufgaben oder nach Anweisung des Arbeitgebers geschaffen werden, richtet sich die Ausübung der vermögensrechtlichen Befugnisse nach Paragraph 69b UrhG. Für andere aufgabenbezogene Werke werden die zur vereinbarten betrieblichen Nutzung

erforderlichen ausschließlichen Nutzungsrechte eingeräumt. Urheberpersönlichkeitsrechte werden nicht als übertragbares Eigentum behandelt.

Vorbestehende eigene Entwicklungen und Beiträge Dritter werden vor ihrer Verwendung mit Herkunft und Nutzungsbedingungen benannt. Ein fremder Lizenztext wird nicht durch eine betriebliche Freigabe ersetzt. Quellcode, bearbeitbare Dateien und die zur Fortführung notwendigen technischen Unterlagen werden im betrieblichen Speicher abgelegt.

Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge werden nach den gesetzlichen Vorgaben behandelt. Gesetzliche Vergütungsansprüche für Dienstervfindungen werden durch die allgemeine Vergütungsregel nicht ausgeschlossen. Eine Meldung bezeichnet die technischen Umstände und die beteiligten Personen; die Gesellschaft bestätigt den Eingang.

9 Verschwiegenheit

Nicht öffentliche technische und kaufmännische Informationen, an deren Geheimhaltung ein berechtigtes Interesse besteht, sind im erforderlichen Umfang vertraulich zu behandeln. Allgemeine Berufserfahrung und öffentlich zugängliche Informationen werden nicht geheim. Die Pflicht dauert nach dem Ausscheiden nur fort, soweit die geschützten Informationen weiterhin geheimhaltungsbedürftig sind.

Zulässige Meldungen und Offenlegungen nach dem Hinweisgeberschutzgesetz, gesetzliche Auskunftspflichten sowie die vertrauliche Inanspruchnahme rechtlicher Beratung werden nicht untersagt. Eine Meldung an eine zuständige Stelle bedarf keiner vorherigen Erlaubnis der Geschäftsführung. Die gesetzlichen Voraussetzungen des Schutzes bleiben maßgeblich.

Geschäftliche Unterlagen werden nicht auf private gemeinsam genutzte Speicherkonten hochgeladen. Bei Verlust eines Geräts wird der betriebliche Ansprechpartner unverzüglich informiert. Die technische Sperrung erfolgt durch den zuständigen Administrator. Ein Sicherheitsvorfall wird mit Zeitpunkt und betroffenen Unterlagen dokumentiert, ohne private Daten unnötig weiterzugeben.

10 Nebentätigkeit und Wettbewerb

Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot wird nicht vereinbart. Während des Arbeitsverhältnisses dürfen keine unzulässigen Konkurrenzaktivitäten ausgeübt werden. Eine Nebentätigkeit wird angezeigt; die Zustimmung darf nur bei entgegenstehenden berechtigten betrieblichen Interessen verweigert werden.

Die Anzeige einer Nebentätigkeit nennt Umfang und zeitliche Lage. Eine gelegentliche ehrenamtliche Tätigkeit wird nicht allein deshalb untersagt, weil sie unbezahlt erfolgt. Gesetzliche Vertretungsaufgaben und die Wahrnehmung von Arbeitnehmerrechten sind keine genehmigungspflichtige Nebentätigkeit.

11 Kündigung und Beendigung

Nach Ablauf der Probezeit beträgt die beiderseitige Kündigungsfrist 3 Monate zum Monatsende.

Kündigungen und Aufhebungsverträge bedürfen der gesetzlich vorgeschriebenen Schriftform; die elektronische Form ist ausgeschlossen. Eine Nachricht per E-Mail oder im betrieblichen Chat ersetzt diese Form nicht. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen bleibt bestehen.

Bei einer Kündigung kann eine bezahlte Freistellung vereinbart oder im zulässigen Rahmen erklärt werden. Die Anrechnung von Urlaub setzt eine hinreichend bestimmte Erklärung und die sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen voraus. Der Arbeitnehmer erhält die erforderlichen Bescheinigungen und auf Verlangen ein qualifiziertes Zeugnis.

12 Arbeitsmittel und Aufwendungen

Der Arbeitgeber stellt die für die Tätigkeit erforderliche Ausstattung. Die Ausgabe wird mit Bezeichnung und Seriennummer bestätigt. Notwendige dienstliche Auslagen werden gegen Beleg erstattet. Ein privates Bankkonto wird nur zur Vergütungszahlung, nicht zur Abwicklung von Kundengeldern verwendet.

Bei Beendigung werden Unterlagen, Schlüssel und Geräte gegen Empfangsbestätigung zurückgegeben. Private Dateien dürfen zuvor in Abstimmung mit dem Support gesichert und entfernt werden. Die Übergabe umfasst weder private Passwörter noch Inhalte privater Kommunikationskonten. Gesetzliche Haftungsbegrenzungen bleiben unberührt.

13 Betriebliche Regelungen

Es wird kein Tarifvertrag einzelvertraglich in Bezug genommen. Anwendbare Betriebsvereinbarungen gelten nach ihren jeweiligen Voraussetzungen. Der Arbeitgeber stellt die einschlägigen Regelungen zugänglich bereit und erläutert den betrieblichen Ansprechpartner. Änderungen werden nicht durch bloßen Austausch einer Vertragsdatei vereinbart.

Anweisungen zur Arbeitssicherheit und zum Umgang mit Arbeitsmitteln werden vor Tätigkeitsaufnahme vermittelt. Schulungen finden innerhalb der Arbeitszeit statt. Die vertragliche Aufgabe beinhaltet keine Befugnis, Sicherheitsvorgaben wegen eines Kundentermins außer Kraft zu setzen.

14 Geltendmachung von Ansprüchen

Beiderseitige Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis sind innerhalb von drei Monaten nach Fälligkeit in Textform geltend zu machen. Ausgenommen sind gesetzlich unabdingbare Ansprüche, insbesondere der gesetzliche Mindestlohn, sowie Ansprüche wegen vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung und wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

Für Ansprüche, die kraft Gesetzes einer Ausschlussfrist nicht unterworfen werden dürfen, gilt diese Vereinbarung nicht. Eine gesetzliche Klagefrist wird durch eine außergerichtliche Geltendmachung nicht verlängert. Ein Verzicht auf noch nicht entstandene zwingende Rechte wird nicht vereinbart.

15 Änderungen und anwendbares Recht

Es gilt deutsches Recht. Änderungen werden zu Nachweiszwecken dokumentiert; individuelle Abreden bleiben nach den gesetzlichen Regeln maßgeblich. Gesetzlich vorgeschriebene strengere Formen sind einzuhalten. Die Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung lässt die gesetzlichen Folgen und die übrigen Vereinbarungen unberührt.

Für arbeitsrechtliche Streitigkeiten gelten die gesetzlichen Zuständigkeiten. Die Parteien vereinbaren weder einen ausschließlich ausländischen Gerichtsstand noch einen Verzicht auf zwingenden Arbeitnehmerschutz. Beide Seiten erhalten eine gleichlautende Vertragsausfertigung.

16 Aushändigung und Ansprechpartner

Ansprechpartner für die Vertragsablage ist der Personalbereich der Innovation Systems GmbH. Rückfragen zu Aufgaben werden mit dem fachlichen Vorgesetzten, Rückfragen zur Abrechnung mit dem Lohnbüro über den Personalbereich geklärt. Der Arbeitnehmer erhält ein Exemplar einschließlich aller bei Unterzeichnung vereinbarten Ergänzungen.

Die Tätigkeitsbeschreibung ist Bestandteil dieses Vertrages. Eine Ausgabe von Arbeitsmitteln oder ein Zugang zum Projektsystem ersetzt keine zusätzlich notwendige Vertragsunterzeichnung. Nachträglich vereinbarte Veränderungen werden mit Datum zur Personalakte genommen.

Berlin, 18.08.2021

Für die Innovation Systems GmbH: Charlotte Reuter

Maja Seidel

Ausfertigung für die Personalregistratur. Namenswiedergabe nach dem unterzeichneten Vertragsblatt.

Innovation Systems GmbH
Schlossallee 1, 10115 Berlin

Arbeitsvertrag

Personalnummer P035
Tim Berger, Stettiner Straße 46, 13357 Berlin
Vertragsdatum 18.03.2022

Zwischen der Innovation Systems GmbH, vertreten durch die Geschäftsführerin Charlotte Reuter, und Tim Berger wird folgender Vertrag geschlossen. Die Gesellschaft entwickelt Software und Geräte für zivile Infrastrukturinspektionen. Die Beschäftigung erfolgt im einheitlichen Berliner Betrieb. Mit diesem Vertrag wird kein Organamt übertragen.

1 Beginn und Dauer

Das Arbeitsverhältnis beginnt am 01.04.2022 und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die ersten sechs Monate gelten als Probezeit. Während der Probezeit kann mit zwei Wochen Frist gekündigt werden. Eine spätere Aufgabenänderung setzt die Probezeit nicht erneut in Gang.

Vor Aufnahme der Tätigkeit werden die für die Lohnabrechnung erforderlichen Unterlagen übergeben. Änderungen der Wohnanschrift und der Bankverbindung sind rechtzeitig mitzuteilen. Der Arbeitgeber bestätigt den Eingang der Vertragsausfertigung und händigt dem Arbeitnehmer ein Exemplar aus.

2 Aufgaben und Arbeitsort

Die Einstellung erfolgt als Servicetechniker im Bereich Service. Sie warten ausgelieferte Geräte, nehmen Rücksendungen auf und dokumentieren Reparaturen. Vor einem Austausch prüfen Sie Seriennummer und Freigabestand. Kunden erhalten einen Reparaturbericht; Zusagen über Folgeschäden oder kostenfreie Verlängerungen dürfen Sie nicht ohne Vollmacht abgeben.

Reisezeit vom Betrieb zum Einsatzort zählt als Arbeitszeit. Notwendige Übernachtungskosten werden gegen Beleg erstattet. Ein Führerscheinverlust ist mitzuteilen, soweit er die Tätigkeit betrifft; er führt nicht automatisch zur Vertragsbeendigung. Privatfahrten mit einem Servicefahrzeug bedürfen einer Zusatzvereinbarung.

Regelmäßiger Arbeitsort ist der Berliner Betrieb. Eine Versetzung ist nur auf eine gleichwertige und zumutbare Tätigkeit unter Berücksichtigung der persönlichen Belange zulässig. Die vereinbarte Vergütung wird dadurch nicht verringert. Ein dauerhafter Wechsel des Arbeitsorts außerhalb Berlins bedarf einer gesonderten Vereinbarung.

3 Arbeitszeit und Erfassung

Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 40 Stunden wöchentlich ohne Ruhepausen. Soweit die Aufgabenbeschreibung keine andere Verteilung festlegt, wird an fünf Tagen von Montag bis Freitag gearbeitet. Beginn und Ende sowie Pausen werden im betrieblichen Zeitsystem erfasst.

Nach mehr als sechs Stunden werden mindestens dreißig Minuten, nach mehr als neun Stunden mindestens fünfundvierzig Minuten Pause genommen. Zwischen zwei Arbeitstagen liegt grundsätzlich eine ununterbrochene Ruhezeit von elf Stunden. Besprechungen, verpflichtende Schulungen und notwendige Dokumentation zählen zur Arbeitszeit. Eine bloße Bezeichnung als Vertrauensarbeitszeit hebt die Erfassung nicht auf.

4 Mehrarbeit und Erreichbarkeit

Angeordnete oder nachträglich bestätigte Überstunden werden innerhalb von drei Monaten durch gleich lange Freizeit ausgeglichen. Ist dies aus betrieblichen Gründen nicht möglich, werden sie mit dem auf eine Arbeitsstunde entfallenden Grundgehalt vergütet. Die Berechnung verwendet die vereinbarte Wochenarbeitszeit multipliziert mit 52 und geteilt durch zwölf als Monatsstundenzahl.

Mehrarbeit darf nur innerhalb der gesetzlichen Arbeitszeitgrenzen angeordnet werden. Der Arbeitnehmer teilt den Anlass und die geleisteten Zeiten nachvollziehbar mit. Das Fehlen einer vorherigen schriftlichen Anordnung allein lässt tatsächlich angewiesene oder geduldete Arbeit nicht zu Freizeit werden.

Außerhalb der Arbeitszeit besteht ohne eine gesonderte Bereitschaftsvereinbarung keine Pflicht, dienstliche Nachrichten zu lesen. Bei laufenden technischen Störungen werden Übergabe und Zuständigkeit vor Dienstende abgestimmt. Gesetzliche und betriebliche Mitbestimmungsrechte bleiben unberührt.

5 Vergütung und Zahlung

Das monatliche Grundgehalt beträgt 4.800,00 EUR brutto. Es wird nach den gesetzlichen Abzügen bargeldlos auf das vom Arbeitnehmer benannte Konto gezahlt. Die Vergütung ist am letzten Kalendertag des laufenden Monats fällig. Fällt dieser Tag auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag in Berlin, muss die Gutschrift bereits am vorhergehenden Bankarbeitstag erfolgen.

Bei Beginn oder Ende innerhalb eines Monats wird das Grundgehalt nach Kalendertagen des betreffenden Monats berechnet. Die Entgeltabrechnung weist Grundgehalt, Zuschläge, Erstattungen und Abzüge getrennt aus. Reisekostenerstattungen sind nicht Bestandteil des Grundgehalts.

Zusätzliche variable Vergütung wird nur geschuldet, soweit sie in diesem Vertrag oder einer gesonderten Vereinbarung zugesagt ist. Eine bereits erarbeitete Vergütung wird nicht nachträglich unter einen Freiwilligkeitsvorbehalt gestellt. Ein Wechsel der Bankverbindung ändert die vertragliche Fälligkeit nicht.

6 Urlaub

Bei einer Verteilung auf fünf Arbeitstage beträgt der Jahresurlaub dreißig Arbeitstage, davon zwanzig Tage gesetzlicher Mindesturlaub. Bei einer abweichenden Zahl regelmäßiger Arbeitstage wird die Anzahl entsprechend umgerechnet. Gesetzlicher Zusatzurlaub bleibt unberührt. Der Arbeitgeber informiert rechtzeitig über den verfügbaren Urlaub und fordert zu dessen Inanspruchnahme auf.

Urlaub ist unter Angabe des gewünschten Zeitraums zu beantragen. Bei Überschneidungen werden die Urlaubswünsche, soziale Belange und betriebliche Erfordernisse miteinander abgestimmt. Vor Buchung einer Reise soll die Freigabe abgewartet werden. Eine bereits erteilte Freigabe wird nicht allein wegen eines zusätzlichen Besprechungstermins widerrufen.

Während eines nachgewiesenen Krankheitszeitraums angerechnete Urlaubstage werden nach den gesetzlichen Regeln behandelt. Die Herausgabe einer Urlaubsbescheinigung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfolgt unabhängig von einer noch offenen Reisekostenabrechnung.

7 Arbeitsverhinderung und Krankheit

Eine Arbeitsverhinderung und deren voraussichtliche Dauer sind unverzüglich dem Vorgesetzten mitzuteilen. Bei Krankheit wird die Arbeitsunfähigkeit spätestens am vierten Kalendertag ärztlich festgestellt; der Arbeitgeber kann die Feststellung früher verlangen. Soweit das elektronische Abrufverfahren gilt, ruft der Arbeitgeber die Bescheinigungsdaten ab.

Eine Diagnose muss grundsätzlich nicht mitgeteilt werden. Bei Auslandsaufenthalt und nicht am elektronischen Verfahren teilnehmenden Ärzten wird der erforderliche Nachweis auf anderem zulässigen Weg erbracht. Eine Fortdauer wird rechtzeitig angezeigt. Entgeltfortzahlung richtet sich nach den gesetzlichen Voraussetzungen.

Notwendige Übergabeinformationen werden nur mitgeteilt, soweit der Gesundheitszustand dies zulässt. Eine Arbeitsunfähigkeit verpflichtet nicht zur Bearbeitung von Vorgängen aus dem Krankenbett. Bei einer längeren Abwesenheit organisiert der Arbeitgeber die Vertretung.

8 Arbeitsergebnisse und technische Unterlagen

Bei Computerprogrammen, die in Wahrnehmung der Aufgaben oder nach Anweisung des Arbeitgebers geschaffen werden, richtet sich die Ausübung der vermögensrechtlichen Befugnisse nach Paragraph 69b UrhG. Für andere aufgabenbezogene Werke werden die zur vereinbarten betrieblichen Nutzung

erforderlichen ausschließlichen Nutzungsrechte eingeräumt. Urheberpersönlichkeitsrechte werden nicht als übertragbares Eigentum behandelt.

Vorbestehende eigene Entwicklungen und Beiträge Dritter werden vor ihrer Verwendung mit Herkunft und Nutzungsbedingungen benannt. Ein fremder Lizenztext wird nicht durch eine betriebliche Freigabe ersetzt. Quellcode, bearbeitbare Dateien und die zur Fortführung notwendigen technischen Unterlagen werden im betrieblichen Speicher abgelegt.

Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge werden nach den gesetzlichen Vorgaben behandelt. Gesetzliche Vergütungsansprüche für Dienstserfindungen werden durch die allgemeine Vergütungsregel nicht ausgeschlossen. Eine Meldung bezeichnet die technischen Umstände und die beteiligten Personen; die Gesellschaft bestätigt den Eingang.

9 Verschwiegenheit

Nicht öffentliche technische und kaufmännische Informationen, an deren Geheimhaltung ein berechtigtes Interesse besteht, sind im erforderlichen Umfang vertraulich zu behandeln. Allgemeine Berufserfahrung und öffentlich zugängliche Informationen werden nicht geheim. Die Pflicht dauert nach dem Ausscheiden nur fort, soweit die geschützten Informationen weiterhin geheimhaltungsbedürftig sind.

Zulässige Meldungen und Offenlegungen nach dem Hinweisgeberschutzgesetz, gesetzliche Auskunftspflichten sowie die vertrauliche Inanspruchnahme rechtlicher Beratung werden nicht untersagt. Eine Meldung an eine zuständige Stelle bedarf keiner vorherigen Erlaubnis der Geschäftsführung. Die gesetzlichen Voraussetzungen des Schutzes bleiben maßgeblich.

Geschäftliche Unterlagen werden nicht auf private gemeinsam genutzte Speicherkonten hochgeladen. Bei Verlust eines Geräts wird der betriebliche Ansprechpartner unverzüglich informiert. Die technische Sperrung erfolgt durch den zuständigen Administrator. Ein Sicherheitsvorfall wird mit Zeitpunkt und betroffenen Unterlagen dokumentiert, ohne private Daten unnötig weiterzugeben.

10 Nebentätigkeit und Wettbewerb

Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot wird nicht vereinbart. Während des Arbeitsverhältnisses dürfen keine unzulässigen Konkurrenzaktivitäten ausgeübt werden. Eine Nebentätigkeit wird angezeigt; die Zustimmung darf nur bei entgegenstehenden berechtigten betrieblichen Interessen verweigert werden.

Die Anzeige einer Nebentätigkeit nennt Umfang und zeitliche Lage. Eine gelegentliche ehrenamtliche Tätigkeit wird nicht allein deshalb untersagt, weil sie unbezahlt erfolgt. Gesetzliche Vertretungsaufgaben und die Wahrnehmung von Arbeitnehmerrechten sind keine genehmigungspflichtige Nebentätigkeit.

11 Kündigung und Beendigung

Nach Ablauf der Probezeit beträgt die beiderseitige Kündigungsfrist 1 Monat zum Monatsende.

Kündigungen und Aufhebungsverträge bedürfen der gesetzlich vorgeschriebenen Schriftform; die elektronische Form ist ausgeschlossen. Eine Nachricht per E-Mail oder im betrieblichen Chat ersetzt diese Form nicht. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen bleibt bestehen.

Bei einer Kündigung kann eine bezahlte Freistellung vereinbart oder im zulässigen Rahmen erklärt werden. Die Anrechnung von Urlaub setzt eine hinreichend bestimmte Erklärung und die sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen voraus. Der Arbeitnehmer erhält die erforderlichen Bescheinigungen und auf Verlangen ein qualifiziertes Zeugnis.

12 Arbeitsmittel und Aufwendungen

Der Arbeitgeber stellt die für die Tätigkeit erforderliche Ausstattung. Die Ausgabe wird mit Bezeichnung und Seriennummer bestätigt. Notwendige dienstliche Auslagen werden gegen Beleg erstattet. Ein privates Bankkonto wird nur zur Vergütungszahlung, nicht zur Abwicklung von Kundengeldern verwendet.

Bei Beendigung werden Unterlagen, Schlüssel und Geräte gegen Empfangsbestätigung zurückgegeben. Private Dateien dürfen zuvor in Abstimmung mit dem Support gesichert und entfernt werden. Die Übergabe umfasst weder private Passwörter noch Inhalte privater Kommunikationskonten. Gesetzliche Haftungsbegrenzungen bleiben unberührt.

13 Betriebliche Regelungen

Es wird kein Tarifvertrag einzelvertraglich in Bezug genommen. Anwendbare Betriebsvereinbarungen gelten nach ihren jeweiligen Voraussetzungen. Der Arbeitgeber stellt die einschlägigen Regelungen zugänglich bereit und erläutert den betrieblichen Ansprechpartner. Änderungen werden nicht durch bloßen Austausch einer Vertragsdatei vereinbart.

Anweisungen zur Arbeitssicherheit und zum Umgang mit Arbeitsmitteln werden vor Tätigkeitsaufnahme vermittelt. Schulungen finden innerhalb der Arbeitszeit statt. Die vertragliche Aufgabe beinhaltet keine Befugnis, Sicherheitsvorgaben wegen eines Kundentermins außer Kraft zu setzen.

14 Geltendmachung von Ansprüchen

Beiderseitige Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis sind innerhalb von drei Monaten nach Fälligkeit in Textform geltend zu machen. Ausgenommen sind gesetzlich unabdingbare Ansprüche, insbesondere der gesetzliche Mindestlohn, sowie Ansprüche wegen vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung und wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

Für Ansprüche, die kraft Gesetzes einer Ausschlussfrist nicht unterworfen werden dürfen, gilt diese Vereinbarung nicht. Eine gesetzliche Klagefrist wird durch eine außergerichtliche Geltendmachung nicht verlängert. Ein Verzicht auf noch nicht entstandene zwingende Rechte wird nicht vereinbart.

15 Änderungen und anwendbares Recht

Es gilt deutsches Recht. Änderungen werden zu Nachweiszwecken dokumentiert; individuelle Abreden bleiben nach den gesetzlichen Regeln maßgeblich. Gesetzlich vorgeschriebene strengere Formen sind einzuhalten. Die Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung lässt die gesetzlichen Folgen und die übrigen Vereinbarungen unberührt.

Für arbeitsrechtliche Streitigkeiten gelten die gesetzlichen Zuständigkeiten. Die Parteien vereinbaren weder einen ausschließlich ausländischen Gerichtsstand noch einen Verzicht auf zwingenden Arbeitnehmerschutz. Beide Seiten erhalten eine gleichlautende Vertragsausfertigung.

16 Aushändigung und Ansprechpartner

Ansprechpartner für die Vertragsablage ist der Personalbereich der Innovation Systems GmbH. Rückfragen zu Aufgaben werden mit dem fachlichen Vorgesetzten, Rückfragen zur Abrechnung mit dem Lohnbüro über den Personalbereich geklärt. Der Arbeitnehmer erhält ein Exemplar einschließlich aller bei Unterzeichnung vereinbarten Ergänzungen.

Die Tätigkeitsbeschreibung ist Bestandteil dieses Vertrages. Eine Ausgabe von Arbeitsmitteln oder ein Zugang zum Projektsystem ersetzt keine zusätzlich notwendige Vertragsunterzeichnung. Nachträglich vereinbarte Veränderungen werden mit Datum zur Personalakte genommen.

Berlin, 18.03.2022

Für die Innovation Systems GmbH: Charlotte Reuter

Tim Berger

Ausfertigung für die Personalregistratur. Namenswiedergabe nach dem unterzeichneten Vertragsblatt.

Innovation Systems GmbH

Rudower Chaussee 29, 12489 Berlin

Arbeitsvertrag

Personalnummer P036

Fatima Öztürk, Müggelstraße 47, 10247 Berlin

Vertragsdatum 18.12.2024

Zwischen der Innovation Systems GmbH, vertreten durch die Geschäftsführerin Charlotte Reuter, und Fatima Öztürk wird folgender Vertrag geschlossen. Die Gesellschaft entwickelt Software und Geräte für zivile Infrastrukturinspektionen. Die Beschäftigung erfolgt im einheitlichen Berliner Betrieb. Mit diesem Vertrag wird kein Organamt übertragen.

1 Beginn und Dauer

Das Arbeitsverhältnis beginnt am 01.01.2025 und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die ersten sechs Monate gelten als Probezeit. Während der Probezeit kann mit zwei Wochen Frist gekündigt werden. Eine spätere Aufgabenänderung setzt die Probezeit nicht erneut in Gang.

Vor Aufnahme der Tätigkeit werden die für die Lohnabrechnung erforderlichen Unterlagen übergeben. Änderungen der Wohnanschrift und der Bankverbindung sind rechtzeitig mitzuteilen. Der Arbeitgeber bestätigt den Eingang der Vertragsausfertigung und händigt dem Arbeitnehmer ein Exemplar aus.

2 Aufgaben und Arbeitsort

Die Einstellung erfolgt als Test Automation Engineer im Bereich Erprobung. Sie entwickeln automatisierte Prüfabläufe für Sensoren und führen die Referenzdatensätze. Fehlerhafte Läufe werden nicht aus dem Prüfbericht entfernt, sondern mit Ursache und Wiederholung dokumentiert. Das Erteilen einer Flugfreigabe gehört nicht zu Ihrer Aufgabe.

Test scripts and their configuration files are kept with the corresponding device version. If a third-party component is required, its licence is recorded before it is distributed to a customer. The agreed weekly hours apply to preparation, execution and documentation alike.

Regelmäßiger Arbeitsort ist der Berliner Betrieb. Eine Versetzung ist nur auf eine gleichwertige und zumutbare Tätigkeit unter Berücksichtigung der persönlichen Belange zulässig. Die vereinbarte Vergütung wird dadurch nicht verringert. Ein dauerhafter Wechsel des Arbeitsorts außerhalb Berlins bedarf einer gesonderten Vereinbarung.

3 Arbeitszeit und Erfassung

Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 36 Stunden wöchentlich ohne Ruhepausen. Soweit die Aufgabenbeschreibung keine andere Verteilung festlegt, wird an fünf Tagen von Montag bis Freitag gearbeitet. Beginn und Ende sowie Pausen werden im betrieblichen Zeitsystem erfasst.

Nach mehr als sechs Stunden werden mindestens dreißig Minuten, nach mehr als neun Stunden mindestens fünfundvierzig Minuten Pause genommen. Zwischen zwei Arbeitstagen liegt grundsätzlich eine ununterbrochene Ruhezeit von elf Stunden. Besprechungen, verpflichtende Schulungen und notwendige Dokumentation zählen zur Arbeitszeit. Eine bloße Bezeichnung als Vertrauensarbeitszeit hebt die Erfassung nicht auf.

4 Mehrarbeit und Erreichbarkeit

Angeordnete oder nachträglich bestätigte Überstunden werden innerhalb von drei Monaten durch gleich lange Freizeit ausgeglichen. Ist dies aus betrieblichen Gründen nicht möglich, werden sie mit dem auf eine Arbeitsstunde entfallenden Grundgehalt vergütet. Die Berechnung verwendet die vereinbarte Wochenarbeitszeit multipliziert mit 52 und geteilt durch zwölf als Monatsstundenzahl.

Mehrarbeit darf nur innerhalb der gesetzlichen Arbeitszeitgrenzen angeordnet werden. Der Arbeitnehmer teilt den Anlass und die geleisteten Zeiten nachvollziehbar mit. Das Fehlen einer vorherigen schriftlichen Anordnung allein lässt tatsächlich angewiesene oder geduldete Arbeit nicht zu Freizeit werden.

Außerhalb der Arbeitszeit besteht ohne eine gesonderte Bereitschaftsvereinbarung keine Pflicht, dienstliche Nachrichten zu lesen. Bei laufenden technischen Störungen werden Übergabe und Zuständigkeit vor Diensthende abgestimmt. Gesetzliche und betriebliche Mitbestimmungsrechte bleiben unberührt.

5 Vergütung und Zahlung

Das monatliche Grundgehalt beträgt 4.700,00 EUR brutto. Es wird nach den gesetzlichen Abzügen bargeldlos auf das vom Arbeitnehmer benannte Konto gezahlt. Die Vergütung für den laufenden Monat ist am 27. Kalendertag fällig. Fällt dieser auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag in Berlin, ist der vorhergehende Bankarbeitstag der vereinbarte Gutschrifttag.

Bei Beginn oder Ende innerhalb eines Monats wird das Grundgehalt nach Kalendertagen des betreffenden Monats berechnet. Die Entgeltabrechnung weist Grundgehalt, Zuschläge, Erstattungen und Abzüge getrennt aus. Reisekostenerstattungen sind nicht Bestandteil des Grundgehalts.

Zusätzliche variable Vergütung wird nur geschuldet, soweit sie in diesem Vertrag oder einer gesonderten Vereinbarung zugesagt ist. Eine bereits erarbeitete Vergütung wird nicht nachträglich unter einen Freiwilligkeitsvorbehalt gestellt. Ein Wechsel der Bankverbindung ändert die vertragliche Fälligkeit nicht.

6 Urlaub

Bei einer Verteilung auf fünf Arbeitstage beträgt der Jahresurlaub dreißig Arbeitstage, davon zwanzig Tage gesetzlicher Mindesturlaub. Bei einer abweichenden Zahl regelmäßiger Arbeitstage wird die Anzahl entsprechend umgerechnet. Gesetzlicher Zusatzurlaub bleibt unberührt. Der Arbeitgeber informiert rechtzeitig über den verfügbaren Urlaub und fordert zu dessen Inanspruchnahme auf.

Urlaub ist unter Angabe des gewünschten Zeitraums zu beantragen. Bei Überschneidungen werden die Urlaubswünsche, soziale Belange und betriebliche Erfordernisse miteinander abgestimmt. Vor Buchung einer Reise soll die Freigabe abgewartet werden. Eine bereits erteilte Freigabe wird nicht allein wegen eines zusätzlichen Besprechungstermins widerrufen.

Während eines nachgewiesenen Krankheitszeitraums angerechnete Urlaubstage werden nach den gesetzlichen Regeln behandelt. Die Herausgabe einer Urlaubsbescheinigung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfolgt unabhängig von einer noch offenen Reisekostenabrechnung.

7 Arbeitsverhinderung und Krankheit

Eine Arbeitsverhinderung und deren voraussichtliche Dauer sind unverzüglich dem Vorgesetzten mitzuteilen. Bei Krankheit wird die Arbeitsunfähigkeit spätestens am vierten Kalendertag ärztlich festgestellt; der Arbeitgeber kann die Feststellung früher verlangen. Soweit das elektronische Abrufverfahren gilt, ruft der Arbeitgeber die Bescheinigungsdaten ab.

Eine Diagnose muss grundsätzlich nicht mitgeteilt werden. Bei Auslandsaufenthalt und nicht am elektronischen Verfahren teilnehmenden Ärzten wird der erforderliche Nachweis auf anderem zulässigen Weg erbracht. Eine Fortdauer wird rechtzeitig angezeigt. Entgeltfortzahlung richtet sich nach den gesetzlichen Voraussetzungen.

Notwendige Übergabeinformationen werden nur mitgeteilt, soweit der Gesundheitszustand dies zulässt. Eine Arbeitsunfähigkeit verpflichtet nicht zur Bearbeitung von Vorgängen aus dem Krankenbett. Bei einer längeren Abwesenheit organisiert der Arbeitgeber die Vertretung.

8 Arbeitsergebnisse und technische Unterlagen

Bei Computerprogrammen, die in Wahrnehmung der Aufgaben oder nach Anweisung des Arbeitgebers geschaffen werden, richtet sich die Ausübung der vermögensrechtlichen Befugnisse nach Paragraph 69b UrhG. Für andere aufgabenbezogene Werke werden die zur vereinbarten betrieblichen Nutzung

erforderlichen ausschließlichen Nutzungsrechte eingeräumt. Urheberpersönlichkeitsrechte werden nicht als übertragbares Eigentum behandelt.

Vorbestehende eigene Entwicklungen und Beiträge Dritter werden vor ihrer Verwendung mit Herkunft und Nutzungsbedingungen benannt. Ein fremder Lizenztext wird nicht durch eine betriebliche Freigabe ersetzt. Quellcode, bearbeitbare Dateien und die zur Fortführung notwendigen technischen Unterlagen werden im betrieblichen Speicher abgelegt.

Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge werden nach den gesetzlichen Vorgaben behandelt. Gesetzliche Vergütungsansprüche für Dienstserfindungen werden durch die allgemeine Vergütungsregel nicht ausgeschlossen. Eine Meldung bezeichnet die technischen Umstände und die beteiligten Personen; die Gesellschaft bestätigt den Eingang.

9 Verschwiegenheit

Nicht öffentliche technische und kaufmännische Informationen, an deren Geheimhaltung ein berechtigtes Interesse besteht, sind im erforderlichen Umfang vertraulich zu behandeln. Allgemeine Berufserfahrung und öffentlich zugängliche Informationen werden nicht geheim. Die Pflicht dauert nach dem Ausscheiden nur fort, soweit die geschützten Informationen weiterhin geheimhaltungsbedürftig sind.

Zulässige Meldungen und Offenlegungen nach dem Hinweisgeberschutzgesetz, gesetzliche Auskunftspflichten sowie die vertrauliche Inanspruchnahme rechtlicher Beratung werden nicht untersagt. Eine Meldung an eine zuständige Stelle bedarf keiner vorherigen Erlaubnis der Geschäftsführung. Die gesetzlichen Voraussetzungen des Schutzes bleiben maßgeblich.

Geschäftliche Unterlagen werden nicht auf private gemeinsam genutzte Speicherkonten hochgeladen. Bei Verlust eines Geräts wird der betriebliche Ansprechpartner unverzüglich informiert. Die technische Sperrung erfolgt durch den zuständigen Administrator. Ein Sicherheitsvorfall wird mit Zeitpunkt und betroffenen Unterlagen dokumentiert, ohne private Daten unnötig weiterzugeben.

10 Nebentätigkeit und Wettbewerb

Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot wird nicht vereinbart. Während des Arbeitsverhältnisses dürfen keine unzulässigen Konkurrenzaktivitäten ausgeübt werden. Eine Nebentätigkeit wird angezeigt; die Zustimmung darf nur bei entgegenstehenden berechtigten betrieblichen Interessen verweigert werden.

Die Anzeige einer Nebentätigkeit nennt Umfang und zeitliche Lage. Eine gelegentliche ehrenamtliche Tätigkeit wird nicht allein deshalb untersagt, weil sie unbezahlt erfolgt. Gesetzliche Vertretungsaufgaben und die Wahrnehmung von Arbeitnehmerrechten sind keine genehmigungspflichtige Nebentätigkeit.

11 Kündigung und Beendigung

Nach Ablauf der Probezeit beträgt die beiderseitige Kündigungsfrist 1 Monat zum Monatsende.

Kündigungen und Aufhebungsverträge bedürfen der gesetzlich vorgeschriebenen Schriftform; die elektronische Form ist ausgeschlossen. Eine Nachricht per E-Mail oder im betrieblichen Chat ersetzt diese Form nicht. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen bleibt bestehen.

Bei einer Kündigung kann eine bezahlte Freistellung vereinbart oder im zulässigen Rahmen erklärt werden. Die Anrechnung von Urlaub setzt eine hinreichend bestimmte Erklärung und die sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen voraus. Der Arbeitnehmer erhält die erforderlichen Bescheinigungen und auf Verlangen ein qualifiziertes Zeugnis.

12 Arbeitsmittel und Aufwendungen

Der Arbeitgeber stellt die für die Tätigkeit erforderliche Ausstattung. Die Ausgabe wird mit Bezeichnung und Seriennummer bestätigt. Notwendige dienstliche Auslagen werden gegen Beleg erstattet. Ein privates Bankkonto wird nur zur Vergütungszahlung, nicht zur Abwicklung von Kundengeldern verwendet.

Bei Beendigung werden Unterlagen, Schlüssel und Geräte gegen Empfangsbestätigung zurückgegeben. Private Dateien dürfen zuvor in Abstimmung mit dem Support gesichert und entfernt werden. Die Übergabe umfasst weder private Passwörter noch Inhalte privater Kommunikationskonten. Gesetzliche Haftungsbegrenzungen bleiben unberührt.

13 Betriebliche Regelungen

Es wird kein Tarifvertrag einzelvertraglich in Bezug genommen. Anwendbare Betriebsvereinbarungen gelten nach ihren jeweiligen Voraussetzungen. Der Arbeitgeber stellt die einschlägigen Regelungen zugänglich bereit und erläutert den betrieblichen Ansprechpartner. Änderungen werden nicht durch bloßen Austausch einer Vertragsdatei vereinbart.

Anweisungen zur Arbeitssicherheit und zum Umgang mit Arbeitsmitteln werden vor Tätigkeitsaufnahme vermittelt. Schulungen finden innerhalb der Arbeitszeit statt. Die vertragliche Aufgabe beinhaltet keine Befugnis, Sicherheitsvorgaben wegen eines Kundentermins außer Kraft zu setzen.

14 Geltendmachung von Ansprüchen

Beiderseitige Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis sind innerhalb von drei Monaten nach Fälligkeit in Textform geltend zu machen. Ausgenommen sind gesetzlich unabdingbare Ansprüche, insbesondere der gesetzliche Mindestlohn, sowie Ansprüche wegen vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung und wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

Für Ansprüche, die kraft Gesetzes einer Ausschlussfrist nicht unterworfen werden dürfen, gilt diese Vereinbarung nicht. Eine gesetzliche Klagefrist wird durch eine außergerichtliche Geltendmachung nicht verlängert. Ein Verzicht auf noch nicht entstandene zwingende Rechte wird nicht vereinbart.

15 Änderungen und anwendbares Recht

Es gilt deutsches Recht. Änderungen werden zu Nachweiszwecken dokumentiert; individuelle Abreden bleiben nach den gesetzlichen Regeln maßgeblich. Gesetzlich vorgeschriebene strengere Formen sind einzuhalten. Die Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung lässt die gesetzlichen Folgen und die übrigen Vereinbarungen unberührt.

Für arbeitsrechtliche Streitigkeiten gelten die gesetzlichen Zuständigkeiten. Die Parteien vereinbaren weder einen ausschließlich ausländischen Gerichtsstand noch einen Verzicht auf zwingenden Arbeitnehmerschutz. Beide Seiten erhalten eine gleichlautende Vertragsausfertigung.

16 Aushändigung und Ansprechpartner

Ansprechpartner für die Vertragsablage ist der Personalbereich der Innovation Systems GmbH. Rückfragen zu Aufgaben werden mit dem fachlichen Vorgesetzten, Rückfragen zur Abrechnung mit dem Lohnbüro über den Personalbereich geklärt. Der Arbeitnehmer erhält ein Exemplar einschließlich aller bei Unterzeichnung vereinbarten Ergänzungen.

Die Tätigkeitsbeschreibung ist Bestandteil dieses Vertrages. Eine Ausgabe von Arbeitsmitteln oder ein Zugang zum Projektsystem ersetzt keine zusätzlich notwendige Vertragsunterzeichnung. Nachträglich vereinbarte Veränderungen werden mit Datum zur Personalakte genommen.

17 English contract terms

The German provisions govern the employment relationship. This English section forms part of the agreement and records the parties' understanding of the technical work. The role is based in Berlin and the stated weekly hours include meetings, testing and documentation. Travel outside Germany requires a separate agreement.

The employee supplies editable work files and the associated source material created in the performance of the assigned duties. Pre-existing work and third-party components are identified before incorporation into a customer release. No right to use a third party's software arises merely from the employee's delivery of a file.

Salary and notice provisions are stated in the German sections above. The company will explain any difference between language versions before signature. The employee has received both versions and has had the opportunity to ask questions. Mandatory employee protections remain applicable irrespective of the language used in day-to-day communication.

Berlin, 18.12.2024

Für die Innovation Systems GmbH: Charlotte Reuter

Fatima Öztürk

Ausfertigung für die Personalregistratur. Namenswiedergabe nach dem unterzeichneten Vertragsblatt.

Innovation Systems GmbH
Schlossallee 1, 10115 Berlin

Arbeitsvertrag

Personalnummer P037
Anton Winkler, Weichselstraße 48, 12043 Berlin
Vertragsdatum 17.11.2020

Zwischen der Innovation Systems GmbH, vertreten durch die Geschäftsführerin Charlotte Reuter, und Anton Winkler wird folgender Vertrag geschlossen. Die Gesellschaft entwickelt Software und Geräte für zivile Infrastrukturinspektionen. Die Beschäftigung erfolgt im einheitlichen Berliner Betrieb. Mit diesem Vertrag wird kein Organamt übertragen.

1 Beginn und Dauer

Das Arbeitsverhältnis beginnt am 01.12.2020 und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die ersten sechs Monate gelten als Probezeit. Während der Probezeit kann mit zwei Wochen Frist gekündigt werden. Eine spätere Aufgabenänderung setzt die Probezeit nicht erneut in Gang.

Vor Aufnahme der Tätigkeit werden die für die Lohnabrechnung erforderlichen Unterlagen übergeben. Änderungen der Wohnanschrift und der Bankverbindung sind rechtzeitig mitzuteilen. Der Arbeitgeber bestätigt den Eingang der Vertragsausfertigung und händigt dem Arbeitnehmer ein Exemplar aus.

2 Aufgaben und Arbeitsort

Die Einstellung erfolgt als Systemingenieur im Bereich Firmware. Sie betreuen die Verbindung von Autopilot, Sensorik und Bodenkontrollgerät. Sie dokumentieren Schnittstellen und führen Fehleranalysen über mehrere Baugruppen hinweg durch. Eine Änderung am Gesamtsystem wird mit den jeweils verantwortlichen Fachbereichen abgestimmt.

Sie vertreten Sven Krüger fachlich bei Abwesenheit. Die Vertretung schließt keine Personalvollmacht ein. Für Tests mit neuen Softwareständen wird ein eigener Prüfstand verwendet; an Kunden ausgelieferte Geräte dürfen nicht ohne dokumentierten Auftrag als Versuchsträger eingesetzt werden.

Regelmäßiger Arbeitsort ist der Berliner Betrieb. Eine Versetzung ist nur auf eine gleichwertige und zumutbare Tätigkeit unter Berücksichtigung der persönlichen Belange zulässig. Die vereinbarte Vergütung wird dadurch nicht verringert. Ein dauerhafter Wechsel des Arbeitsorts außerhalb Berlins bedarf einer gesonderten Vereinbarung.

3 Arbeitszeit und Erfassung

Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 40 Stunden wöchentlich ohne Ruhepausen. Soweit die Aufgabenbeschreibung keine andere Verteilung festlegt, wird an fünf Tagen von Montag bis Freitag gearbeitet. Beginn und Ende sowie Pausen werden im betrieblichen Zeitsystem erfasst.

Nach mehr als sechs Stunden werden mindestens dreißig Minuten, nach mehr als neun Stunden mindestens fünfundvierzig Minuten Pause genommen. Zwischen zwei Arbeitstagen liegt grundsätzlich eine ununterbrochene Ruhezeit von elf Stunden. Besprechungen, verpflichtende Schulungen und notwendige Dokumentation zählen zur Arbeitszeit. Eine bloße Bezeichnung als Vertrauensarbeitszeit hebt die Erfassung nicht auf.

4 Mehrarbeit und Erreichbarkeit

Angeordnete oder nachträglich bestätigte Überstunden werden innerhalb von drei Monaten durch gleich lange Freizeit ausgeglichen. Ist dies aus betrieblichen Gründen nicht möglich, werden sie mit dem auf eine Arbeitsstunde entfallenden Grundgehalt vergütet. Die Berechnung verwendet die vereinbarte Wochenarbeitszeit multipliziert mit 52 und geteilt durch zwölf als Monatsstundenzahl.

Mehrarbeit darf nur innerhalb der gesetzlichen Arbeitszeitgrenzen angeordnet werden. Der Arbeitnehmer teilt den Anlass und die geleisteten Zeiten nachvollziehbar mit. Das Fehlen einer vorherigen schriftlichen Anordnung allein lässt tatsächlich angewiesene oder geduldete Arbeit nicht zu Freizeit werden.

Außerhalb der Arbeitszeit besteht ohne eine gesonderte Bereitschaftsvereinbarung keine Pflicht, dienstliche Nachrichten zu lesen. Bei laufenden technischen Störungen werden Übergabe und Zuständigkeit vor Diensthende abgestimmt. Gesetzliche und betriebliche Mitbestimmungsrechte bleiben unberührt.

5 Vergütung und Zahlung

Das monatliche Grundgehalt beträgt 5.500,00 EUR brutto. Es wird nach den gesetzlichen Abzügen bargeldlos auf das vom Arbeitnehmer benannte Konto gezahlt. Die monatliche Vergütung wird am letzten Werktag des laufenden Monats ausgezahlt. Samstage zählen für diese Vereinbarung als Werktage, Sonn- und gesetzliche Feiertage in Berlin nicht. Ist am vereinbarten Tag kein Bankverkehr möglich, muss die Gutschrift am unmittelbar vorhergehenden Bankarbeitstag vorliegen.

Bei Beginn oder Ende innerhalb eines Monats wird das Grundgehalt nach Kalendertagen des betreffenden Monats berechnet. Die Entgeltabrechnung weist Grundgehalt, Zuschläge, Erstattungen und Abzüge getrennt aus. Reisekostenerstattungen sind nicht Bestandteil des Grundgehalts.

Zusätzliche variable Vergütung wird nur geschuldet, soweit sie in diesem Vertrag oder einer gesonderten Vereinbarung zugesagt ist. Eine bereits erarbeitete Vergütung wird nicht nachträglich unter einen Freiwilligkeitsvorbehalt gestellt. Ein Wechsel der Bankverbindung ändert die vertragliche Fälligkeit nicht.

6 Urlaub

Bei einer Verteilung auf fünf Arbeitstage beträgt der Jahresurlaub dreißig Arbeitstage, davon zwanzig Tage gesetzlicher Mindesturlaub. Bei einer abweichenden Zahl regelmäßiger Arbeitstage wird die Anzahl entsprechend umgerechnet. Gesetzlicher Zusatzurlaub bleibt unberührt. Der Arbeitgeber informiert rechtzeitig über den verfügbaren Urlaub und fordert zu dessen Inanspruchnahme auf.

Urlaub ist unter Angabe des gewünschten Zeitraums zu beantragen. Bei Überschneidungen werden die Urlaubswünsche, soziale Belange und betriebliche Erfordernisse miteinander abgestimmt. Vor Buchung einer Reise soll die Freigabe abgewartet werden. Eine bereits erteilte Freigabe wird nicht allein wegen eines zusätzlichen Besprechungstermins widerrufen.

Während eines nachgewiesenen Krankheitszeitraums angerechnete Urlaubstage werden nach den gesetzlichen Regeln behandelt. Die Herausgabe einer Urlaubsbescheinigung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfolgt unabhängig von einer noch offenen Reisekostenabrechnung.

7 Arbeitsverhinderung und Krankheit

Eine Arbeitsverhinderung und deren voraussichtliche Dauer sind unverzüglich dem Vorgesetzten mitzuteilen. Bei Krankheit wird die Arbeitsunfähigkeit spätestens am vierten Kalendertag ärztlich festgestellt; der Arbeitgeber kann die Feststellung früher verlangen. Soweit das elektronische Abrufverfahren gilt, ruft der Arbeitgeber die Bescheinigungsdaten ab.

Eine Diagnose muss grundsätzlich nicht mitgeteilt werden. Bei Auslandsaufenthalt und nicht am elektronischen Verfahren teilnehmenden Ärzten wird der erforderliche Nachweis auf anderem zulässigen Weg erbracht. Eine Fortdauer wird rechtzeitig angezeigt. Entgeltfortzahlung richtet sich nach den gesetzlichen Voraussetzungen.

Notwendige Übergabeinformationen werden nur mitgeteilt, soweit der Gesundheitszustand dies zulässt. Eine Arbeitsunfähigkeit verpflichtet nicht zur Bearbeitung von Vorgängen aus dem Krankenbett. Bei einer längeren Abwesenheit organisiert der Arbeitgeber die Vertretung.

8 Arbeitsergebnisse und technische Unterlagen

Bei Computerprogrammen, die in Wahrnehmung der Aufgaben oder nach Anweisung des Arbeitgebers geschaffen werden, richtet sich die Ausübung der vermögensrechtlichen Befugnisse nach Paragraph 69b UrhG. Für andere aufgabenbezogene Werke werden die zur vereinbarten betrieblichen Nutzung

erforderlichen ausschließlichen Nutzungsrechte eingeräumt. Urheberpersönlichkeitsrechte werden nicht als übertragbares Eigentum behandelt.

Vorbestehende eigene Entwicklungen und Beiträge Dritter werden vor ihrer Verwendung mit Herkunft und Nutzungsbedingungen benannt. Ein fremder Lizenztext wird nicht durch eine betriebliche Freigabe ersetzt. Quellcode, bearbeitbare Dateien und die zur Fortführung notwendigen technischen Unterlagen werden im betrieblichen Speicher abgelegt.

Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge werden nach den gesetzlichen Vorgaben behandelt. Gesetzliche Vergütungsansprüche für Dienstserfindungen werden durch die allgemeine Vergütungsregel nicht ausgeschlossen. Eine Meldung bezeichnet die technischen Umstände und die beteiligten Personen; die Gesellschaft bestätigt den Eingang.

9 Verschwiegenheit

Nicht öffentliche technische und kaufmännische Informationen, an deren Geheimhaltung ein berechtigtes Interesse besteht, sind im erforderlichen Umfang vertraulich zu behandeln. Allgemeine Berufserfahrung und öffentlich zugängliche Informationen werden nicht geheim. Die Pflicht dauert nach dem Ausscheiden nur fort, soweit die geschützten Informationen weiterhin geheimhaltungsbedürftig sind.

Zulässige Meldungen und Offenlegungen nach dem Hinweisgeberschutzgesetz, gesetzliche Auskunftspflichten sowie die vertrauliche Inanspruchnahme rechtlicher Beratung werden nicht untersagt. Eine Meldung an eine zuständige Stelle bedarf keiner vorherigen Erlaubnis der Geschäftsführung. Die gesetzlichen Voraussetzungen des Schutzes bleiben maßgeblich.

Geschäftliche Unterlagen werden nicht auf private gemeinsam genutzte Speicherkonten hochgeladen. Bei Verlust eines Geräts wird der betriebliche Ansprechpartner unverzüglich informiert. Die technische Sperrung erfolgt durch den zuständigen Administrator. Ein Sicherheitsvorfall wird mit Zeitpunkt und betroffenen Unterlagen dokumentiert, ohne private Daten unnötig weiterzugeben.

10 Nebentätigkeit und Wettbewerb

Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot wird nicht vereinbart. Während des Arbeitsverhältnisses dürfen keine unzulässigen Konkurrenzaktivitäten ausgeübt werden. Eine Nebentätigkeit wird angezeigt; die Zustimmung darf nur bei entgegenstehenden berechtigten betrieblichen Interessen verweigert werden.

Die Anzeige einer Nebentätigkeit nennt Umfang und zeitliche Lage. Eine gelegentliche ehrenamtliche Tätigkeit wird nicht allein deshalb untersagt, weil sie unbezahlt erfolgt. Gesetzliche Vertretungsaufgaben und die Wahrnehmung von Arbeitnehmerrechten sind keine genehmigungspflichtige Nebentätigkeit.

11 Kündigung und Beendigung

Nach Ablauf der Probezeit beträgt die beiderseitige Kündigungsfrist 3 Monate zum Monatsende.

Kündigungen und Aufhebungsverträge bedürfen der gesetzlich vorgeschriebenen Schriftform; die elektronische Form ist ausgeschlossen. Eine Nachricht per E-Mail oder im betrieblichen Chat ersetzt diese Form nicht. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen bleibt bestehen.

Bei einer Kündigung kann eine bezahlte Freistellung vereinbart oder im zulässigen Rahmen erklärt werden. Die Anrechnung von Urlaub setzt eine hinreichend bestimmte Erklärung und die sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen voraus. Der Arbeitnehmer erhält die erforderlichen Bescheinigungen und auf Verlangen ein qualifiziertes Zeugnis.

12 Arbeitsmittel und Aufwendungen

Der Arbeitgeber stellt die für die Tätigkeit erforderliche Ausstattung. Die Ausgabe wird mit Bezeichnung und Seriennummer bestätigt. Notwendige dienstliche Auslagen werden gegen Beleg erstattet. Ein privates Bankkonto wird nur zur Vergütungszahlung, nicht zur Abwicklung von Kundengeldern verwendet.

Bei Beendigung werden Unterlagen, Schlüssel und Geräte gegen Empfangsbestätigung zurückgegeben. Private Dateien dürfen zuvor in Abstimmung mit dem Support gesichert und entfernt werden. Die Übergabe umfasst weder private Passwörter noch Inhalte privater Kommunikationskonten. Gesetzliche Haftungsbegrenzungen bleiben unberührt.

13 Betriebliche Regelungen

Es wird kein Tarifvertrag einzelvertraglich in Bezug genommen. Anwendbare Betriebsvereinbarungen gelten nach ihren jeweiligen Voraussetzungen. Der Arbeitgeber stellt die einschlägigen Regelungen zugänglich bereit und erläutert den betrieblichen Ansprechpartner. Änderungen werden nicht durch bloßen Austausch einer Vertragsdatei vereinbart.

Anweisungen zur Arbeitssicherheit und zum Umgang mit Arbeitsmitteln werden vor Tätigkeitsaufnahme vermittelt. Schulungen finden innerhalb der Arbeitszeit statt. Die vertragliche Aufgabe beinhaltet keine Befugnis, Sicherheitsvorgaben wegen eines Kundentermins außer Kraft zu setzen.

14 Geltendmachung von Ansprüchen

Beiderseitige Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis sind innerhalb von drei Monaten nach Fälligkeit in Textform geltend zu machen. Ausgenommen sind gesetzlich unabdingbare Ansprüche, insbesondere der gesetzliche Mindestlohn, sowie Ansprüche wegen vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung und wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

Für Ansprüche, die kraft Gesetzes einer Ausschlussfrist nicht unterworfen werden dürfen, gilt diese Vereinbarung nicht. Eine gesetzliche Klagefrist wird durch eine außergerichtliche Geltendmachung nicht verlängert. Ein Verzicht auf noch nicht entstandene zwingende Rechte wird nicht vereinbart.

15 Änderungen und anwendbares Recht

Es gilt deutsches Recht. Änderungen werden zu Nachweiszwecken dokumentiert; individuelle Abreden bleiben nach den gesetzlichen Regeln maßgeblich. Gesetzlich vorgeschriebene strengere Formen sind einzuhalten. Die Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung lässt die gesetzlichen Folgen und die übrigen Vereinbarungen unberührt.

Für arbeitsrechtliche Streitigkeiten gelten die gesetzlichen Zuständigkeiten. Die Parteien vereinbaren weder einen ausschließlich ausländischen Gerichtsstand noch einen Verzicht auf zwingenden Arbeitnehmerschutz. Beide Seiten erhalten eine gleichlautende Vertragsausfertigung.

16 Aushändigung und Ansprechpartner

Ansprechpartner für die Vertragsablage ist der Personalbereich der Innovation Systems GmbH. Rückfragen zu Aufgaben werden mit dem fachlichen Vorgesetzten, Rückfragen zur Abrechnung mit dem Lohnbüro über den Personalbereich geklärt. Der Arbeitnehmer erhält ein Exemplar einschließlich aller bei Unterzeichnung vereinbarten Ergänzungen.

Die Tätigkeitsbeschreibung ist Bestandteil dieses Vertrages. Eine Ausgabe von Arbeitsmitteln oder ein Zugang zum Projektsystem ersetzt keine zusätzlich notwendige Vertragsunterzeichnung. Nachträglich vereinbarte Veränderungen werden mit Datum zur Personalakte genommen.

Berlin, 17.11.2020

Für die Innovation Systems GmbH: Charlotte Reuter

Anton Winkler

Ausfertigung für die Personalregistratur. Namenswiedergabe nach dem unterzeichneten Vertragsblatt.

Innovation Systems GmbH
Schlossallee 1, 10115 Berlin

Arbeitsvertrag

Personalnummer P038
Greta Lorenz, Elsenstraße 49, 12435 Berlin
Vertragsdatum 17.09.2023

Zwischen der Innovation Systems GmbH, vertreten durch die Geschäftsführerin Charlotte Reuter, und Greta Lorenz wird folgender Vertrag geschlossen. Die Gesellschaft entwickelt Software und Geräte für zivile Infrastrukturinspektionen. Die Beschäftigung erfolgt im einheitlichen Berliner Betrieb. Mit diesem Vertrag wird kein Organamt übertragen.

1 Beginn und Dauer

Das Arbeitsverhältnis beginnt am 01.10.2023 und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die ersten sechs Monate gelten als Probezeit. Während der Probezeit kann mit zwei Wochen Frist gekündigt werden. Eine spätere Aufgabenänderung setzt die Probezeit nicht erneut in Gang.

Vor Aufnahme der Tätigkeit werden die für die Lohnabrechnung erforderlichen Unterlagen übergeben. Änderungen der Wohnanschrift und der Bankverbindung sind rechtzeitig mitzuteilen. Der Arbeitgeber bestätigt den Eingang der Vertragsausfertigung und händigt dem Arbeitnehmer ein Exemplar aus.

2 Aufgaben und Arbeitsort

Die Einstellung erfolgt als Koordinator Produktkonformität im Bereich Qualität. Sie sammeln Konformitätsunterlagen und halten die technischen Nachweise der Lieferanten nach. Sie prüfen, ob die Beschreibung einer Gerätekonfiguration zu den tatsächlich verbauten Komponenten passt. Sie erteilen keine amtliche Genehmigung und übernehmen keine persönliche Garantie für den Marktzugang.

Die Tätigkeit umfasst die Pflege des Nachweisregisters und die Vorbereitung externer Prüfungen. Rechtliche Einzelfragen werden an den beauftragten Berater weitergegeben. Die Arbeitszeit verteilt sich auf vier Tage; der freie Wochentag wird für jeweils ein Quartal verbindlich festgelegt.

Regelmäßiger Arbeitsort ist der Berliner Betrieb. Eine Versetzung ist nur auf eine gleichwertige und zumutbare Tätigkeit unter Berücksichtigung der persönlichen Belange zulässig. Die vereinbarte Vergütung wird dadurch nicht verringert. Ein dauerhafter Wechsel des Arbeitsorts außerhalb Berlins bedarf einer gesonderten Vereinbarung.

3 Arbeitszeit und Erfassung

Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 32 Stunden wöchentlich ohne Ruhepausen. Soweit die Aufgabenbeschreibung keine andere Verteilung festlegt, wird an fünf Tagen von Montag bis Freitag gearbeitet. Beginn und Ende sowie Pausen werden im betrieblichen Zeitsystem erfasst.

Nach mehr als sechs Stunden werden mindestens dreißig Minuten, nach mehr als neun Stunden mindestens fünfundvierzig Minuten Pause genommen. Zwischen zwei Arbeitstagen liegt grundsätzlich eine ununterbrochene Ruhezeit von elf Stunden. Besprechungen, verpflichtende Schulungen und notwendige Dokumentation zählen zur Arbeitszeit. Eine bloße Bezeichnung als Vertrauensarbeitszeit hebt die Erfassung nicht auf.

4 Mehrarbeit und Erreichbarkeit

Angeordnete oder nachträglich bestätigte Überstunden werden innerhalb von drei Monaten durch gleich lange Freizeit ausgeglichen. Ist dies aus betrieblichen Gründen nicht möglich, werden sie mit dem auf eine Arbeitsstunde entfallenden Grundgehalt vergütet. Die Berechnung verwendet die vereinbarte Wochenarbeitszeit multipliziert mit 52 und geteilt durch zwölf als Monatsstundenzahl.

Mehrarbeit darf nur innerhalb der gesetzlichen Arbeitszeitgrenzen angeordnet werden. Der Arbeitnehmer teilt den Anlass und die geleisteten Zeiten nachvollziehbar mit. Das Fehlen einer vorherigen schriftlichen Anordnung allein lässt tatsächlich angewiesene oder geduldete Arbeit nicht zu Freizeit werden.

Außerhalb der Arbeitszeit besteht ohne eine gesonderte Bereitschaftsvereinbarung keine Pflicht, dienstliche Nachrichten zu lesen. Bei laufenden technischen Störungen werden Übergabe und Zuständigkeit vor Dienstende abgestimmt. Gesetzliche und betriebliche Mitbestimmungsrechte bleiben unberührt.

5 Vergütung und Zahlung

Das monatliche Grundgehalt beträgt 4.600,00 EUR brutto. Es wird nach den gesetzlichen Abzügen bargeldlos auf das vom Arbeitnehmer benannte Konto gezahlt. Die Vergütung für den laufenden Monat ist am 25. Kalendertag fällig. Ist dies kein Bankarbeitstag, muss die Gutschrift am vorhergehenden Bankarbeitstag erfolgen. Der restliche Monatszeitraum wird mit dieser Zahlung im Voraus vergütet.

Bei Beginn oder Ende innerhalb eines Monats wird das Grundgehalt nach Kalendertagen des betreffenden Monats berechnet. Die Entgeltabrechnung weist Grundgehalt, Zuschläge, Erstattungen und Abzüge getrennt aus. Reisekostenerstattungen sind nicht Bestandteil des Grundgehalts.

Zusätzliche variable Vergütung wird nur geschuldet, soweit sie in diesem Vertrag oder einer gesonderten Vereinbarung zugesagt ist. Eine bereits erarbeitete Vergütung wird nicht nachträglich unter einen Freiwilligkeitsvorbehalt gestellt. Ein Wechsel der Bankverbindung ändert die vertragliche Fälligkeit nicht.

6 Urlaub

Bei einer Verteilung auf fünf Arbeitstage beträgt der Jahresurlaub dreißig Arbeitstage, davon zwanzig Tage gesetzlicher Mindesturlaub. Bei einer abweichenden Zahl regelmäßiger Arbeitstage wird die Anzahl entsprechend umgerechnet. Gesetzlicher Zusatzurlaub bleibt unberührt. Der Arbeitgeber informiert rechtzeitig über den verfügbaren Urlaub und fordert zu dessen Inanspruchnahme auf.

Urlaub ist unter Angabe des gewünschten Zeitraums zu beantragen. Bei Überschneidungen werden die Urlaubswünsche, soziale Belange und betriebliche Erfordernisse miteinander abgestimmt. Vor Buchung einer Reise soll die Freigabe abgewartet werden. Eine bereits erteilte Freigabe wird nicht allein wegen eines zusätzlichen Besprechungstermins widerrufen.

Während eines nachgewiesenen Krankheitszeitraums angerechnete Urlaubstage werden nach den gesetzlichen Regeln behandelt. Die Herausgabe einer Urlaubsbescheinigung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfolgt unabhängig von einer noch offenen Reisekostenabrechnung.

7 Arbeitsverhinderung und Krankheit

Eine Arbeitsverhinderung und deren voraussichtliche Dauer sind unverzüglich dem Vorgesetzten mitzuteilen. Bei Krankheit wird die Arbeitsunfähigkeit spätestens am vierten Kalendertag ärztlich festgestellt; der Arbeitgeber kann die Feststellung früher verlangen. Soweit das elektronische Abrufverfahren gilt, ruft der Arbeitgeber die Bescheinigungsdaten ab.

Eine Diagnose muss grundsätzlich nicht mitgeteilt werden. Bei Auslandsaufenthalt und nicht am elektronischen Verfahren teilnehmenden Ärzten wird der erforderliche Nachweis auf anderem zulässigen Weg erbracht. Eine Fortdauer wird rechtzeitig angezeigt. Entgeltfortzahlung richtet sich nach den gesetzlichen Voraussetzungen.

Notwendige Übergabeinformationen werden nur mitgeteilt, soweit der Gesundheitszustand dies zulässt. Eine Arbeitsunfähigkeit verpflichtet nicht zur Bearbeitung von Vorgängen aus dem Krankenbett. Bei einer längeren Abwesenheit organisiert der Arbeitgeber die Vertretung.

8 Arbeitsergebnisse und technische Unterlagen

Bei Computerprogrammen, die in Wahrnehmung der Aufgaben oder nach Anweisung des Arbeitgebers geschaffen werden, richtet sich die Ausübung der vermögensrechtlichen Befugnisse nach Paragraph 69b UrhG. Für andere aufgabenbezogene Werke werden die zur vereinbarten betrieblichen Nutzung

erforderlichen ausschließlichen Nutzungsrechte eingeräumt. Urheberpersönlichkeitsrechte werden nicht als übertragbares Eigentum behandelt.

Vorbestehende eigene Entwicklungen und Beiträge Dritter werden vor ihrer Verwendung mit Herkunft und Nutzungsbedingungen benannt. Ein fremder Lizenztext wird nicht durch eine betriebliche Freigabe ersetzt. Quellcode, bearbeitbare Dateien und die zur Fortführung notwendigen technischen Unterlagen werden im betrieblichen Speicher abgelegt.

Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge werden nach den gesetzlichen Vorgaben behandelt. Gesetzliche Vergütungsansprüche für Dienstserfindungen werden durch die allgemeine Vergütungsregel nicht ausgeschlossen. Eine Meldung bezeichnet die technischen Umstände und die beteiligten Personen; die Gesellschaft bestätigt den Eingang.

9 Verschwiegenheit

Nicht öffentliche technische und kaufmännische Informationen, an deren Geheimhaltung ein berechtigtes Interesse besteht, sind im erforderlichen Umfang vertraulich zu behandeln. Allgemeine Berufserfahrung und öffentlich zugängliche Informationen werden nicht geheim. Die Pflicht dauert nach dem Ausscheiden nur fort, soweit die geschützten Informationen weiterhin geheimhaltungsbedürftig sind.

Zulässige Meldungen und Offenlegungen nach dem Hinweisgeberschutzgesetz, gesetzliche Auskunftspflichten sowie die vertrauliche Inanspruchnahme rechtlicher Beratung werden nicht untersagt. Eine Meldung an eine zuständige Stelle bedarf keiner vorherigen Erlaubnis der Geschäftsführung. Die gesetzlichen Voraussetzungen des Schutzes bleiben maßgeblich.

Geschäftliche Unterlagen werden nicht auf private gemeinsam genutzte Speicherkonten hochgeladen. Bei Verlust eines Geräts wird der betriebliche Ansprechpartner unverzüglich informiert. Die technische Sperrung erfolgt durch den zuständigen Administrator. Ein Sicherheitsvorfall wird mit Zeitpunkt und betroffenen Unterlagen dokumentiert, ohne private Daten unnötig weiterzugeben.

10 Nebentätigkeit und Wettbewerb

Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot wird nicht vereinbart. Während des Arbeitsverhältnisses dürfen keine unzulässigen Konkurrenzaktivitäten ausgeübt werden. Eine Nebentätigkeit wird angezeigt; die Zustimmung darf nur bei entgegenstehenden berechtigten betrieblichen Interessen verweigert werden.

Die Anzeige einer Nebentätigkeit nennt Umfang und zeitliche Lage. Eine gelegentliche ehrenamtliche Tätigkeit wird nicht allein deshalb untersagt, weil sie unbezahlt erfolgt. Gesetzliche Vertretungsaufgaben und die Wahrnehmung von Arbeitnehmerrechten sind keine genehmigungspflichtige Nebentätigkeit.

11 Kündigung und Beendigung

Nach der Probezeit gelten die gesetzlichen Kündigungsfristen. Eine gesetzliche Verlängerung für eine Arbeitgeberkündigung wird nicht ohne weitere Vereinbarung auf die Kündigung des Arbeitnehmers übertragen.

Kündigungen und Aufhebungsverträge bedürfen der gesetzlich vorgeschriebenen Schriftform; die elektronische Form ist ausgeschlossen. Eine Nachricht per E-Mail oder im betrieblichen Chat ersetzt diese Form nicht. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen bleibt bestehen.

Bei einer Kündigung kann eine bezahlte Freistellung vereinbart oder im zulässigen Rahmen erklärt werden. Die Anrechnung von Urlaub setzt eine hinreichend bestimmte Erklärung und die sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen voraus. Der Arbeitnehmer erhält die erforderlichen Bescheinigungen und auf Verlangen ein qualifiziertes Zeugnis.

12 Arbeitsmittel und Aufwendungen

Der Arbeitgeber stellt die für die Tätigkeit erforderliche Ausstattung. Die Ausgabe wird mit Bezeichnung und Seriennummer bestätigt. Notwendige dienstliche Auslagen werden gegen Beleg erstattet. Ein privates Bankkonto wird nur zur Vergütungszahlung, nicht zur Abwicklung von Kundengeldern verwendet.

Bei Beendigung werden Unterlagen, Schlüssel und Geräte gegen Empfangsbestätigung zurückgegeben. Private Dateien dürfen zuvor in Abstimmung mit dem Support gesichert und entfernt werden. Die Übergabe umfasst weder private Passwörter noch Inhalte privater Kommunikationskonten. Gesetzliche Haftungsbegrenzungen bleiben unberührt.

13 Betriebliche Regelungen

Es wird kein Tarifvertrag einzelvertraglich in Bezug genommen. Anwendbare Betriebsvereinbarungen gelten nach ihren jeweiligen Voraussetzungen. Der Arbeitgeber stellt die einschlägigen Regelungen zugänglich bereit und erläutert den betrieblichen Ansprechpartner. Änderungen werden nicht durch bloßen Austausch einer Vertragsdatei vereinbart.

Anweisungen zur Arbeitssicherheit und zum Umgang mit Arbeitsmitteln werden vor Tätigkeitsaufnahme vermittelt. Schulungen finden innerhalb der Arbeitszeit statt. Die vertragliche Aufgabe beinhaltet keine Befugnis, Sicherheitsvorgaben wegen eines Kundentermins außer Kraft zu setzen.

14 Geltendmachung von Ansprüchen

Beiderseitige Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis sind innerhalb von drei Monaten nach Fälligkeit in Textform geltend zu machen. Ausgenommen sind gesetzlich unabdingbare Ansprüche, insbesondere der gesetzliche Mindestlohn, sowie Ansprüche wegen vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung und wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

Für Ansprüche, die kraft Gesetzes einer Ausschlussfrist nicht unterworfen werden dürfen, gilt diese Vereinbarung nicht. Eine gesetzliche Klagefrist wird durch eine außergerichtliche Geltendmachung nicht verlängert. Ein Verzicht auf noch nicht entstandene zwingende Rechte wird nicht vereinbart.

15 Änderungen und anwendbares Recht

Es gilt deutsches Recht. Änderungen werden zu Nachweiszwecken dokumentiert; individuelle Abreden bleiben nach den gesetzlichen Regeln maßgeblich. Gesetzlich vorgeschriebene strengere Formen sind einzuhalten. Die Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung lässt die gesetzlichen Folgen und die übrigen Vereinbarungen unberührt.

Für arbeitsrechtliche Streitigkeiten gelten die gesetzlichen Zuständigkeiten. Die Parteien vereinbaren weder einen ausschließlich ausländischen Gerichtsstand noch einen Verzicht auf zwingenden Arbeitnehmerschutz. Beide Seiten erhalten eine gleichlautende Vertragsausfertigung.

16 Aushändigung und Ansprechpartner

Ansprechpartner für die Vertragsablage ist der Personalbereich der Innovation Systems GmbH. Rückfragen zu Aufgaben werden mit dem fachlichen Vorgesetzten, Rückfragen zur Abrechnung mit dem Lohnbüro über den Personalbereich geklärt. Der Arbeitnehmer erhält ein Exemplar einschließlich aller bei Unterzeichnung vereinbarten Ergänzungen.

Die Tätigkeitsbeschreibung ist Bestandteil dieses Vertrages. Eine Ausgabe von Arbeitsmitteln oder ein Zugang zum Projektsystem ersetzt keine zusätzlich notwendige Vertragsunterzeichnung. Nachträglich vereinbarte Veränderungen werden mit Datum zur Personalakte genommen.

Berlin, 17.09.2023

Für die Innovation Systems GmbH: Charlotte Reuter

Greta Lorenz

Ausfertigung für die Personalregistratur. Namenswiedergabe nach dem unterzeichneten Vertragsblatt.

Innovation Systems GmbH

Rudower Chaussee 29, 12489 Berlin

Arbeitsvertrag

Personalnummer P039

Leon Richter, Dunckerstraße 50, 10439 Berlin

Vertragsdatum 18.01.2024

Zwischen der Innovation Systems GmbH, vertreten durch die Geschäftsführerin Charlotte Reuter, und Leon Richter wird folgender Vertrag geschlossen. Die Gesellschaft entwickelt Software und Geräte für zivile Infrastrukturinspektionen. Die Beschäftigung erfolgt im einheitlichen Berliner Betrieb. Mit diesem Vertrag wird kein Organamt übertragen.

1 Beginn und Dauer

Das Arbeitsverhältnis beginnt am 01.02.2024 und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die ersten sechs Monate gelten als Probezeit. Während der Probezeit kann mit zwei Wochen Frist gekündigt werden. Eine spätere Aufgabenänderung setzt die Probezeit nicht erneut in Gang.

Vor Aufnahme der Tätigkeit werden die für die Lohnabrechnung erforderlichen Unterlagen übergeben. Änderungen der Wohnanschrift und der Bankverbindung sind rechtzeitig mitzuteilen. Der Arbeitgeber bestätigt den Eingang der Vertragsausfertigung und händigt dem Arbeitnehmer ein Exemplar aus.

2 Aufgaben und Arbeitsort

Die Einstellung erfolgt als Labortechniker im Bereich Erprobung. Sie bereiten Messgeräte vor, dokumentieren Kalibrierungen und betreuen den Klimaschrank. Beschädigte Prüfmittel werden gekennzeichnet und aus dem Betrieb genommen. Messreihen werden unter dem zugeteilten Auftrag abgelegt, einschließlich abgebrochener Läufe.

Das Arbeiten an eingeschalteten Antrieben erfolgt nur nach Freigabe und mit einer zweiten eingewiesenen Person. Ersatzteile aus der Entwicklung dürfen erst nach deren Freigabe in die reguläre Prüfumgebung übernommen werden. Die Reinigung der Geräte gehört zur Arbeitszeit.

Regelmäßiger Arbeitsort ist der Berliner Betrieb. Eine Versetzung ist nur auf eine gleichwertige und zumutbare Tätigkeit unter Berücksichtigung der persönlichen Belange zulässig. Die vereinbarte Vergütung wird dadurch nicht verringert. Ein dauerhafter Wechsel des Arbeitsorts außerhalb Berlins bedarf einer gesonderten Vereinbarung.

3 Arbeitszeit und Erfassung

Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 40 Stunden wöchentlich ohne Ruhepausen. Soweit die Aufgabenbeschreibung keine andere Verteilung festlegt, wird an fünf Tagen von Montag bis Freitag gearbeitet. Beginn und Ende sowie Pausen werden im betrieblichen Zeitsystem erfasst.

Nach mehr als sechs Stunden werden mindestens dreißig Minuten, nach mehr als neun Stunden mindestens fünfundvierzig Minuten Pause genommen. Zwischen zwei Arbeitstagen liegt grundsätzlich eine ununterbrochene Ruhezeit von elf Stunden. Besprechungen, verpflichtende Schulungen und notwendige Dokumentation zählen zur Arbeitszeit. Eine bloße Bezeichnung als Vertrauensarbeitszeit hebt die Erfassung nicht auf.

4 Mehrarbeit und Erreichbarkeit

Angeordnete oder nachträglich bestätigte Überstunden werden innerhalb von drei Monaten durch gleich lange Freizeit ausgeglichen. Ist dies aus betrieblichen Gründen nicht möglich, werden sie mit dem auf eine Arbeitsstunde entfallenden Grundgehalt vergütet. Die Berechnung verwendet die vereinbarte Wochenarbeitszeit multipliziert mit 52 und geteilt durch zwölf als Monatsstundenzahl.

Mehrarbeit darf nur innerhalb der gesetzlichen Arbeitszeitgrenzen angeordnet werden. Der Arbeitnehmer teilt den Anlass und die geleisteten Zeiten nachvollziehbar mit. Das Fehlen einer vorherigen schriftlichen Anordnung allein lässt tatsächlich angewiesene oder geduldete Arbeit nicht zu Freizeit werden.

Außerhalb der Arbeitszeit besteht ohne eine gesonderte Bereitschaftsvereinbarung keine Pflicht, dienstliche Nachrichten zu lesen. Bei laufenden technischen Störungen werden Übergabe und Zuständigkeit vor Dienstende abgestimmt. Gesetzliche und betriebliche Mitbestimmungsrechte bleiben unberührt.

5 Vergütung und Zahlung

Das monatliche Grundgehalt beträgt 4.100,00 EUR brutto. Es wird nach den gesetzlichen Abzügen bargeldlos auf das vom Arbeitnehmer benannte Konto gezahlt. Die Vergütung muss am letzten Bankarbeitstag des laufenden Monats auf dem benannten Konto gutgeschrieben sein. Bankarbeitstage sind Montag bis Freitag, ausgenommen gesetzliche Feiertage in Berlin und Tage, an denen der Zahlungsverkehr des Kreditinstituts nicht ausgeführt wird.

Bei Beginn oder Ende innerhalb eines Monats wird das Grundgehalt nach Kalendertagen des betreffenden Monats berechnet. Die Entgeltabrechnung weist Grundgehalt, Zuschläge, Erstattungen und Abzüge getrennt aus. Reisekostenerstattungen sind nicht Bestandteil des Grundgehalts.

Zusätzliche variable Vergütung wird nur geschuldet, soweit sie in diesem Vertrag oder einer gesonderten Vereinbarung zugesagt ist. Eine bereits erarbeitete Vergütung wird nicht nachträglich unter einen Freiwilligkeitsvorbehalt gestellt. Ein Wechsel der Bankverbindung ändert die vertragliche Fälligkeit nicht.

6 Urlaub

Bei einer Verteilung auf fünf Arbeitstage beträgt der Jahresurlaub dreißig Arbeitstage, davon zwanzig Tage gesetzlicher Mindesturlaub. Bei einer abweichenden Zahl regelmäßiger Arbeitstage wird die Anzahl entsprechend umgerechnet. Gesetzlicher Zusatzurlaub bleibt unberührt. Der Arbeitgeber informiert rechtzeitig über den verfügbaren Urlaub und fordert zu dessen Inanspruchnahme auf.

Urlaub ist unter Angabe des gewünschten Zeitraums zu beantragen. Bei Überschneidungen werden die Urlaubswünsche, soziale Belange und betriebliche Erfordernisse miteinander abgestimmt. Vor Buchung einer Reise soll die Freigabe abgewartet werden. Eine bereits erteilte Freigabe wird nicht allein wegen eines zusätzlichen Besprechungstermins widerrufen.

Während eines nachgewiesenen Krankheitszeitraums angerechnete Urlaubstage werden nach den gesetzlichen Regeln behandelt. Die Herausgabe einer Urlaubsbescheinigung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfolgt unabhängig von einer noch offenen Reisekostenabrechnung.

7 Arbeitsverhinderung und Krankheit

Eine Arbeitsverhinderung und deren voraussichtliche Dauer sind unverzüglich dem Vorgesetzten mitzuteilen. Bei Krankheit wird die Arbeitsunfähigkeit spätestens am vierten Kalendertag ärztlich festgestellt; der Arbeitgeber kann die Feststellung früher verlangen. Soweit das elektronische Abrufverfahren gilt, ruft der Arbeitgeber die Bescheinigungsdaten ab.

Eine Diagnose muss grundsätzlich nicht mitgeteilt werden. Bei Auslandsaufenthalt und nicht am elektronischen Verfahren teilnehmenden Ärzten wird der erforderliche Nachweis auf anderem zulässigen Weg erbracht. Eine Fortdauer wird rechtzeitig angezeigt. Entgeltfortzahlung richtet sich nach den gesetzlichen Voraussetzungen.

Notwendige Übergabeinformationen werden nur mitgeteilt, soweit der Gesundheitszustand dies zulässt. Eine Arbeitsunfähigkeit verpflichtet nicht zur Bearbeitung von Vorgängen aus dem Krankenbett. Bei einer längeren Abwesenheit organisiert der Arbeitgeber die Vertretung.

8 Arbeitsergebnisse und technische Unterlagen

Bei Computerprogrammen, die in Wahrnehmung der Aufgaben oder nach Anweisung des Arbeitgebers geschaffen werden, richtet sich die Ausübung der vermögensrechtlichen Befugnisse nach Paragraph 69b UrhG. Für andere aufgabenbezogene Werke werden die zur vereinbarten betrieblichen Nutzung

erforderlichen ausschließlichen Nutzungsrechte eingeräumt. Urheberpersönlichkeitsrechte werden nicht als übertragbares Eigentum behandelt.

Vorbestehende eigene Entwicklungen und Beiträge Dritter werden vor ihrer Verwendung mit Herkunft und Nutzungsbedingungen benannt. Ein fremder Lizenztext wird nicht durch eine betriebliche Freigabe ersetzt. Quellcode, bearbeitbare Dateien und die zur Fortführung notwendigen technischen Unterlagen werden im betrieblichen Speicher abgelegt.

Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge werden nach den gesetzlichen Vorgaben behandelt. Gesetzliche Vergütungsansprüche für Dienstserfindungen werden durch die allgemeine Vergütungsregel nicht ausgeschlossen. Eine Meldung bezeichnet die technischen Umstände und die beteiligten Personen; die Gesellschaft bestätigt den Eingang.

9 Verschwiegenheit

Nicht öffentliche technische und kaufmännische Informationen, an deren Geheimhaltung ein berechtigtes Interesse besteht, sind im erforderlichen Umfang vertraulich zu behandeln. Allgemeine Berufserfahrung und öffentlich zugängliche Informationen werden nicht geheim. Die Pflicht dauert nach dem Ausscheiden nur fort, soweit die geschützten Informationen weiterhin geheimhaltungsbedürftig sind.

Zulässige Meldungen und Offenlegungen nach dem Hinweisgeberschutzgesetz, gesetzliche Auskunftspflichten sowie die vertrauliche Inanspruchnahme rechtlicher Beratung werden nicht untersagt. Eine Meldung an eine zuständige Stelle bedarf keiner vorherigen Erlaubnis der Geschäftsführung. Die gesetzlichen Voraussetzungen des Schutzes bleiben maßgeblich.

Geschäftliche Unterlagen werden nicht auf private gemeinsam genutzte Speicherkonten hochgeladen. Bei Verlust eines Geräts wird der betriebliche Ansprechpartner unverzüglich informiert. Die technische Sperrung erfolgt durch den zuständigen Administrator. Ein Sicherheitsvorfall wird mit Zeitpunkt und betroffenen Unterlagen dokumentiert, ohne private Daten unnötig weiterzugeben.

10 Nebentätigkeit und Wettbewerb

Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot wird nicht vereinbart. Während des Arbeitsverhältnisses dürfen keine unzulässigen Konkurrenzaktivitäten ausgeübt werden. Eine Nebentätigkeit wird angezeigt; die Zustimmung darf nur bei entgegenstehenden berechtigten betrieblichen Interessen verweigert werden.

Die Anzeige einer Nebentätigkeit nennt Umfang und zeitliche Lage. Eine gelegentliche ehrenamtliche Tätigkeit wird nicht allein deshalb untersagt, weil sie unbezahlt erfolgt. Gesetzliche Vertretungsaufgaben und die Wahrnehmung von Arbeitnehmerrechten sind keine genehmigungspflichtige Nebentätigkeit.

11 Kündigung und Beendigung

Nach Ablauf der Probezeit beträgt die beiderseitige Kündigungsfrist 4 Wochen zum Monatsende.

Kündigungen und Aufhebungsverträge bedürfen der gesetzlich vorgeschriebenen Schriftform; die elektronische Form ist ausgeschlossen. Eine Nachricht per E-Mail oder im betrieblichen Chat ersetzt diese Form nicht. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen bleibt bestehen.

Bei einer Kündigung kann eine bezahlte Freistellung vereinbart oder im zulässigen Rahmen erklärt werden. Die Anrechnung von Urlaub setzt eine hinreichend bestimmte Erklärung und die sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen voraus. Der Arbeitnehmer erhält die erforderlichen Bescheinigungen und auf Verlangen ein qualifiziertes Zeugnis.

12 Arbeitsmittel und Aufwendungen

Der Arbeitgeber stellt die für die Tätigkeit erforderliche Ausstattung. Die Ausgabe wird mit Bezeichnung und Seriennummer bestätigt. Notwendige dienstliche Auslagen werden gegen Beleg erstattet. Ein privates Bankkonto wird nur zur Vergütungszahlung, nicht zur Abwicklung von Kundengeldern verwendet.

Bei Beendigung werden Unterlagen, Schlüssel und Geräte gegen Empfangsbestätigung zurückgegeben. Private Dateien dürfen zuvor in Abstimmung mit dem Support gesichert und entfernt werden. Die Übergabe umfasst weder private Passwörter noch Inhalte privater Kommunikationskonten. Gesetzliche Haftungsbegrenzungen bleiben unberührt.

13 Betriebliche Regelungen

Es wird kein Tarifvertrag einzelvertraglich in Bezug genommen. Anwendbare Betriebsvereinbarungen gelten nach ihren jeweiligen Voraussetzungen. Der Arbeitgeber stellt die einschlägigen Regelungen zugänglich bereit und erläutert den betrieblichen Ansprechpartner. Änderungen werden nicht durch bloßen Austausch einer Vertragsdatei vereinbart.

Anweisungen zur Arbeitssicherheit und zum Umgang mit Arbeitsmitteln werden vor Tätigkeitsaufnahme vermittelt. Schulungen finden innerhalb der Arbeitszeit statt. Die vertragliche Aufgabe beinhaltet keine Befugnis, Sicherheitsvorgaben wegen eines Kundentermins außer Kraft zu setzen.

14 Geltendmachung von Ansprüchen

Beiderseitige Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis sind innerhalb von drei Monaten nach Fälligkeit in Textform geltend zu machen. Ausgenommen sind gesetzlich unabdingbare Ansprüche, insbesondere der gesetzliche Mindestlohn, sowie Ansprüche wegen vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung und wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

Für Ansprüche, die kraft Gesetzes einer Ausschlussfrist nicht unterworfen werden dürfen, gilt diese Vereinbarung nicht. Eine gesetzliche Klagefrist wird durch eine außergerichtliche Geltendmachung nicht verlängert. Ein Verzicht auf noch nicht entstandene zwingende Rechte wird nicht vereinbart.

15 Änderungen und anwendbares Recht

Es gilt deutsches Recht. Änderungen werden zu Nachweiszwecken dokumentiert; individuelle Abreden bleiben nach den gesetzlichen Regeln maßgeblich. Gesetzlich vorgeschriebene strengere Formen sind einzuhalten. Die Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung lässt die gesetzlichen Folgen und die übrigen Vereinbarungen unberührt.

Für arbeitsrechtliche Streitigkeiten gelten die gesetzlichen Zuständigkeiten. Die Parteien vereinbaren weder einen ausschließlich ausländischen Gerichtsstand noch einen Verzicht auf zwingenden Arbeitnehmerschutz. Beide Seiten erhalten eine gleichlautende Vertragsausfertigung.

16 Aushändigung und Ansprechpartner

Ansprechpartner für die Vertragsablage ist der Personalbereich der Innovation Systems GmbH. Rückfragen zu Aufgaben werden mit dem fachlichen Vorgesetzten, Rückfragen zur Abrechnung mit dem Lohnbüro über den Personalbereich geklärt. Der Arbeitnehmer erhält ein Exemplar einschließlich aller bei Unterzeichnung vereinbarten Ergänzungen.

Die Tätigkeitsbeschreibung ist Bestandteil dieses Vertrages. Eine Ausgabe von Arbeitsmitteln oder ein Zugang zum Projektsystem ersetzt keine zusätzlich notwendige Vertragsunterzeichnung. Nachträglich vereinbarte Veränderungen werden mit Datum zur Personalakte genommen.

Berlin, 18.01.2024

Für die Innovation Systems GmbH: Charlotte Reuter

Leon Richter

Ausfertigung für die Personalregistratur. Namenswiedergabe nach dem unterzeichneten Vertragsblatt.

Innovation Systems GmbH
Schlossallee 1, 10115 Berlin

Arbeitsvertrag

Personalnummer P040
Isabel Schwarz, Stettiner Straße 51, 13357 Berlin
Vertragsdatum 18.12.2020

Zwischen der Innovation Systems GmbH, vertreten durch die Geschäftsführerin Charlotte Reuter, und Isabel Schwarz wird folgender Vertrag geschlossen. Die Gesellschaft entwickelt Software und Geräte für zivile Infrastrukturinspektionen. Die Beschäftigung erfolgt im einheitlichen Berliner Betrieb. Mit diesem Vertrag wird kein Organamt übertragen.

1 Beginn und Dauer

Das Arbeitsverhältnis beginnt am 01.01.2021 und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die ersten sechs Monate gelten als Probezeit. Während der Probezeit kann mit zwei Wochen Frist gekündigt werden. Eine spätere Aufgabenänderung setzt die Probezeit nicht erneut in Gang.

Vor Aufnahme der Tätigkeit werden die für die Lohnabrechnung erforderlichen Unterlagen übergeben. Änderungen der Wohnanschrift und der Bankverbindung sind rechtzeitig mitzuteilen. Der Arbeitgeber bestätigt den Eingang der Vertragsausfertigung und händigt dem Arbeitnehmer ein Exemplar aus.

2 Aufgaben und Arbeitsort

Die Einstellung erfolgt als Key Account Manager im Bereich Vertrieb. Sie betreuen Netzbetreiber und Wartungsunternehmen, erstellen Angebote auf der Grundlage freigegebener Preislisten und halten Zahlungsbedingungen nach. Zusätzliche Garantien und Vertragsstrafen bedürfen der Geschäftsführungsfreigabe. Ihre Vertriebsfunktion umfasst keine Befugnis zur Personalentscheidung.

Zusätzlich zum Grundgehalt beträgt die Provision zwei Prozent der im Kalenderquartal tatsächlich eingegangenen Nettoerlöse aus den Ihnen im Vertriebssystem zugeordneten Neuaufträgen. Rückzahlungen werden im nächsten Abrechnungslauf berücksichtigt. Die Abrechnung erfolgt spätestens am letzten Bankarbeitstag des Folgemonats mit einer nachvollziehbaren Auftragsliste.

Regelmäßiger Arbeitsort ist der Berliner Betrieb. Eine Versetzung ist nur auf eine gleichwertige und zumutbare Tätigkeit unter Berücksichtigung der persönlichen Belange zulässig. Die vereinbarte Vergütung wird dadurch nicht verringert. Ein dauerhafter Wechsel des Arbeitsorts außerhalb Berlins bedarf einer gesonderten Vereinbarung.

3 Arbeitszeit und Erfassung

Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 40 Stunden wöchentlich ohne Ruhepausen. Soweit die Aufgabenbeschreibung keine andere Verteilung festlegt, wird an fünf Tagen von Montag bis Freitag gearbeitet. Beginn und Ende sowie Pausen werden im betrieblichen Zeitsystem erfasst.

Nach mehr als sechs Stunden werden mindestens dreißig Minuten, nach mehr als neun Stunden mindestens fünfundvierzig Minuten Pause genommen. Zwischen zwei Arbeitstagen liegt grundsätzlich eine ununterbrochene Ruhezeit von elf Stunden. Besprechungen, verpflichtende Schulungen und notwendige Dokumentation zählen zur Arbeitszeit. Eine bloße Bezeichnung als Vertrauensarbeitszeit hebt die Erfassung nicht auf.

4 Mehrarbeit und Erreichbarkeit

Sämtliche erforderlichen Überstunden sind mit dem vereinbarten Monatsgehalt abgegolten; eine zahlenmäßige Begrenzung wird nicht festgelegt.

Mehrarbeit darf nur innerhalb der gesetzlichen Arbeitszeitgrenzen angeordnet werden. Der Arbeitnehmer teilt den Anlass und die geleisteten Zeiten nachvollziehbar mit. Das Fehlen einer vorherigen schriftlichen Anordnung allein lässt tatsächlich angewiesene oder geduldete Arbeit nicht zu Freizeit werden.

Außerhalb der Arbeitszeit besteht ohne eine gesonderte Bereitschaftsvereinbarung keine Pflicht, dienstliche Nachrichten zu lesen. Bei laufenden technischen Störungen werden Übergabe und Zuständigkeit vor Dienstende abgestimmt. Gesetzliche und betriebliche Mitbestimmungsrechte bleiben unberührt.

5 Vergütung und Zahlung

Das monatliche Grundgehalt beträgt 5.200,00 EUR brutto. Es wird nach den gesetzlichen Abzügen bargeldlos auf das vom Arbeitnehmer benannte Konto gezahlt. Die Vergütung ist am letzten Kalendertag des laufenden Monats fällig. Fällt dieser Tag auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag in Berlin, muss die Gutschrift bereits am vorhergehenden Bankarbeitstag erfolgen.

Bei Beginn oder Ende innerhalb eines Monats wird das Grundgehalt nach Kalendertagen des betreffenden Monats berechnet. Die Entgeltabrechnung weist Grundgehalt, Zuschläge, Erstattungen und Abzüge getrennt aus. Reisekostenerstattungen sind nicht Bestandteil des Grundgehalts.

Zusätzliche variable Vergütung wird nur geschuldet, soweit sie in diesem Vertrag oder einer gesonderten Vereinbarung zugesagt ist. Eine bereits erarbeitete Vergütung wird nicht nachträglich unter einen Freiwilligkeitsvorbehalt gestellt. Ein Wechsel der Bankverbindung ändert die vertragliche Fälligkeit nicht.

6 Urlaub

Bei einer Verteilung auf fünf Arbeitstage beträgt der Jahresurlaub dreißig Arbeitstage, davon zwanzig Tage gesetzlicher Mindesturlaub. Bei einer abweichenden Zahl regelmäßiger Arbeitstage wird die Anzahl entsprechend umgerechnet. Gesetzlicher Zusatzurlaub bleibt unberührt. Der Arbeitgeber informiert rechtzeitig über den verfügbaren Urlaub und fordert zu dessen Inanspruchnahme auf.

Urlaub ist unter Angabe des gewünschten Zeitraums zu beantragen. Bei Überschneidungen werden die Urlaubswünsche, soziale Belange und betriebliche Erfordernisse miteinander abgestimmt. Vor Buchung einer Reise soll die Freigabe abgewartet werden. Eine bereits erteilte Freigabe wird nicht allein wegen eines zusätzlichen Besprechungstermins widerrufen.

Während eines nachgewiesenen Krankheitszeitraums angerechnete Urlaubstage werden nach den gesetzlichen Regeln behandelt. Die Herausgabe einer Urlaubsbescheinigung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfolgt unabhängig von einer noch offenen Reisekostenabrechnung.

7 Arbeitsverhinderung und Krankheit

Eine Arbeitsverhinderung und deren voraussichtliche Dauer sind unverzüglich dem Vorgesetzten mitzuteilen. Bei Krankheit wird die Arbeitsunfähigkeit spätestens am vierten Kalendertag ärztlich festgestellt; der Arbeitgeber kann die Feststellung früher verlangen. Soweit das elektronische Abrufverfahren gilt, ruft der Arbeitgeber die Bescheinigungsdaten ab.

Eine Diagnose muss grundsätzlich nicht mitgeteilt werden. Bei Auslandsaufenthalt und nicht am elektronischen Verfahren teilnehmenden Ärzten wird der erforderliche Nachweis auf anderem zulässigen Weg erbracht. Eine Fortdauer wird rechtzeitig angezeigt. Entgeltfortzahlung richtet sich nach den gesetzlichen Voraussetzungen.

Notwendige Übergabeinformationen werden nur mitgeteilt, soweit der Gesundheitszustand dies zulässt. Eine Arbeitsunfähigkeit verpflichtet nicht zur Bearbeitung von Vorgängen aus dem Krankenbett. Bei einer längeren Abwesenheit organisiert der Arbeitgeber die Vertretung.

8 Arbeitsergebnisse und technische Unterlagen

Bei Computerprogrammen, die in Wahrnehmung der Aufgaben oder nach Anweisung des Arbeitgebers geschaffen werden, richtet sich die Ausübung der vermögensrechtlichen Befugnisse nach Paragraph 69b UrhG. Für andere aufgabenbezogene Werke werden die zur vereinbarten betrieblichen Nutzung

erforderlichen ausschließlichen Nutzungsrechte eingeräumt. Urheberpersönlichkeitsrechte werden nicht als übertragbares Eigentum behandelt.

Vorbestehende eigene Entwicklungen und Beiträge Dritter werden vor ihrer Verwendung mit Herkunft und Nutzungsbedingungen benannt. Ein fremder Lizenztext wird nicht durch eine betriebliche Freigabe ersetzt. Quellcode, bearbeitbare Dateien und die zur Fortführung notwendigen technischen Unterlagen werden im betrieblichen Speicher abgelegt.

Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge werden nach den gesetzlichen Vorgaben behandelt. Gesetzliche Vergütungsansprüche für Dienstervfindungen werden durch die allgemeine Vergütungsregel nicht ausgeschlossen. Eine Meldung bezeichnet die technischen Umstände und die beteiligten Personen; die Gesellschaft bestätigt den Eingang.

9 Verschwiegenheit

Über sämtliche internen Vorgänge, Vertragsbedingungen, Geschäftszahlen und sonstigen bei der Arbeit bekannt gewordenen Informationen ist gegenüber jedermann Stillschweigen zu bewahren. Diese Pflicht gilt zeitlich unbegrenzt nach dem Ausscheiden. Jede Weitergabe an außenstehende Stellen bedarf der vorherigen Zustimmung der Geschäftsführung.

Geschäftliche Unterlagen werden nicht auf private gemeinsam genutzte Speicherkonten hochgeladen. Bei Verlust eines Geräts wird der betriebliche Ansprechpartner unverzüglich informiert. Die technische Sperrung erfolgt durch den zuständigen Administrator. Ein Sicherheitsvorfall wird mit Zeitpunkt und betroffenen Unterlagen dokumentiert, ohne private Daten unnötig weiterzugeben.

10 Nebentätigkeit und Wettbewerb

Für zwölf Monate nach Beendigung ist eine Tätigkeit in Entwicklung oder Vertrieb ziviler Inspektionsdrohnen bei einem unmittelbaren Wettbewerber in Deutschland untersagt. Die Gesellschaft zahlt für jedes Jahr des Verbots die Hälfte der zuletzt bezogenen vertragsmäßigen Leistungen, monatlich nachschüssig. Anderweitiger Verdienst wird nach den gesetzlichen Voraussetzungen berücksichtigt. Die Regeln der Paragraphen 74 bis 75f HGB bleiben maßgeblich.

Die Anzeige einer Nebentätigkeit nennt Umfang und zeitliche Lage. Eine gelegentliche ehrenamtliche Tätigkeit wird nicht allein deshalb untersagt, weil sie unbezahlt erfolgt. Gesetzliche Vertretungsaufgaben und die Wahrnehmung von Arbeitnehmerrechten sind keine genehmigungspflichtige Nebentätigkeit.

11 Kündigung und Beendigung

Nach Ablauf der Probezeit beträgt die beiderseitige Kündigungsfrist 3 Monate zum Quartalsende.

Kündigungen und Aufhebungsverträge bedürfen der gesetzlich vorgeschriebenen Schriftform; die elektronische Form ist ausgeschlossen. Eine Nachricht per E-Mail oder im betrieblichen Chat ersetzt diese Form nicht. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen bleibt bestehen.

Bei einer Kündigung kann eine bezahlte Freistellung vereinbart oder im zulässigen Rahmen erklärt werden. Die Anrechnung von Urlaub setzt eine hinreichend bestimmte Erklärung und die sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen voraus. Der Arbeitnehmer erhält die erforderlichen Bescheinigungen und auf Verlangen ein qualifiziertes Zeugnis.

12 Arbeitsmittel und Aufwendungen

Der Arbeitgeber stellt die für die Tätigkeit erforderliche Ausstattung. Die Ausgabe wird mit Bezeichnung und Seriennummer bestätigt. Notwendige dienstliche Auslagen werden gegen Beleg erstattet. Ein privates Bankkonto wird nur zur Vergütungszahlung, nicht zur Abwicklung von Kundengeldern verwendet.

Bei Beendigung werden Unterlagen, Schlüssel und Geräte gegen Empfangsbestätigung zurückgegeben. Private Dateien dürfen zuvor in Abstimmung mit dem Support gesichert und entfernt werden. Die Übergabe umfasst weder private Passwörter noch Inhalte privater Kommunikationskonten. Gesetzliche Haftungsbegrenzungen bleiben unberührt.

13 Betriebliche Regelungen

Es wird kein Tarifvertrag einzelvertraglich in Bezug genommen. Anwendbare Betriebsvereinbarungen gelten nach ihren jeweiligen Voraussetzungen. Der Arbeitgeber stellt die einschlägigen Regelungen zugänglich bereit und erläutert den betrieblichen Ansprechpartner. Änderungen werden nicht durch bloßen Austausch einer Vertragsdatei vereinbart.

Anweisungen zur Arbeitssicherheit und zum Umgang mit Arbeitsmitteln werden vor Tätigkeitsaufnahme vermittelt. Schulungen finden innerhalb der Arbeitszeit statt. Die vertragliche Aufgabe beinhaltet keine Befugnis, Sicherheitsvorgaben wegen eines Kundentermins außer Kraft zu setzen.

14 Geltendmachung von Ansprüchen

Beiderseitige Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis sind innerhalb von drei Monaten nach Fälligkeit in Textform geltend zu machen. Ausgenommen sind gesetzlich unabdingbare Ansprüche, insbesondere der gesetzliche Mindestlohn, sowie Ansprüche wegen vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung und wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

Für Ansprüche, die kraft Gesetzes einer Ausschlussfrist nicht unterworfen werden dürfen, gilt diese Vereinbarung nicht. Eine gesetzliche Klagefrist wird durch eine außergerichtliche Geltendmachung nicht verlängert. Ein Verzicht auf noch nicht entstandene zwingende Rechte wird nicht vereinbart.

15 Änderungen und anwendbares Recht

Es gilt deutsches Recht. Änderungen werden zu Nachweiszwecken dokumentiert; individuelle Abreden bleiben nach den gesetzlichen Regeln maßgeblich. Gesetzlich vorgeschriebene strengere Formen sind einzuhalten. Die Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung lässt die gesetzlichen Folgen und die übrigen Vereinbarungen unberührt.

Für arbeitsrechtliche Streitigkeiten gelten die gesetzlichen Zuständigkeiten. Die Parteien vereinbaren weder einen ausschließlich ausländischen Gerichtsstand noch einen Verzicht auf zwingenden Arbeitnehmerschutz. Beide Seiten erhalten eine gleichlautende Vertragsausfertigung.

16 Aushändigung und Ansprechpartner

Ansprechpartner für die Vertragsablage ist der Personalbereich der Innovation Systems GmbH. Rückfragen zu Aufgaben werden mit dem fachlichen Vorgesetzten, Rückfragen zur Abrechnung mit dem Lohnbüro über den Personalbereich geklärt. Der Arbeitnehmer erhält ein Exemplar einschließlich aller bei Unterzeichnung vereinbarten Ergänzungen.

Die Tätigkeitsbeschreibung ist Bestandteil dieses Vertrages. Eine Ausgabe von Arbeitsmitteln oder ein Zugang zum Projektsystem ersetzt keine zusätzlich notwendige Vertragsunterzeichnung. Nachträglich vereinbarte Veränderungen werden mit Datum zur Personalakte genommen.

Berlin, 18.12.2020

Für die Innovation Systems GmbH: Charlotte Reuter

Isabel Schwarz

Ausfertigung für die Personalregistratur. Namenswiedergabe nach dem unterzeichneten Vertragsblatt.

Innovation Systems GmbH
Schlossallee 1, 10115 Berlin

Arbeitsvertrag

Personalnummer P041
Erik Vogel, Müggelstraße 52, 10247 Berlin
Vertragsdatum 18.08.2019

Zwischen der Innovation Systems GmbH, vertreten durch die Geschäftsführerin Charlotte Reuter, und Erik Vogel wird folgender Vertrag geschlossen. Die Gesellschaft entwickelt Software und Geräte für zivile Infrastrukturinspektionen. Die Beschäftigung erfolgt im einheitlichen Berliner Betrieb. Mit diesem Vertrag wird kein Organamt übertragen.

1 Beginn und Dauer

Das Arbeitsverhältnis beginnt am 01.09.2019 und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die ersten sechs Monate gelten als Probezeit. Während der Probezeit kann mit zwei Wochen Frist gekündigt werden. Eine spätere Aufgabenänderung setzt die Probezeit nicht erneut in Gang.

Vor Aufnahme der Tätigkeit werden die für die Lohnabrechnung erforderlichen Unterlagen übergeben. Änderungen der Wohnanschrift und der Bankverbindung sind rechtzeitig mitzuteilen. Der Arbeitgeber bestätigt den Eingang der Vertragsausfertigung und händigt dem Arbeitnehmer ein Exemplar aus.

2 Aufgaben und Arbeitsort

Die Einstellung erfolgt als DevOps Engineer im Bereich Plattform. Sie betreuen die Betriebsumgebung der Kundenportale und die automatisierte Bereitstellung neuer Versionen. Vor Änderungen werden Sicherungsstand, Wartungsfenster und Rückfallplan dokumentiert. Administratorrechte dürfen nur für den zugewiesenen Vorgang eingesetzt werden.

Eine Rufbereitschaft wird nur für gesondert bestätigte Wochen übernommen. Für jede Bereitschaftswoche werden 240 EUR brutto gezahlt; tatsächliche Einsätze werden zusätzlich als Arbeitszeit erfasst und vergütet. Ein generelles Erreichbarkeitserfordernis an freien Tagen besteht nicht.

Regelmäßiger Arbeitsort ist der Berliner Betrieb. Eine Versetzung ist nur auf eine gleichwertige und zumutbare Tätigkeit unter Berücksichtigung der persönlichen Belange zulässig. Die vereinbarte Vergütung wird dadurch nicht verringert. Ein dauerhafter Wechsel des Arbeitsorts außerhalb Berlins bedarf einer gesonderten Vereinbarung.

3 Arbeitszeit und Erfassung

Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 40 Stunden wöchentlich ohne Ruhepausen. Soweit die Aufgabenbeschreibung keine andere Verteilung festlegt, wird an fünf Tagen von Montag bis Freitag gearbeitet. Beginn und Ende sowie Pausen werden im betrieblichen Zeitsystem erfasst.

Nach mehr als sechs Stunden werden mindestens dreißig Minuten, nach mehr als neun Stunden mindestens fünfundvierzig Minuten Pause genommen. Zwischen zwei Arbeitstagen liegt grundsätzlich eine ununterbrochene Ruhezeit von elf Stunden. Besprechungen, verpflichtende Schulungen und notwendige Dokumentation zählen zur Arbeitszeit. Eine bloße Bezeichnung als Vertrauensarbeitszeit hebt die Erfassung nicht auf.

4 Mehrarbeit und Erreichbarkeit

Angeordnete oder nachträglich bestätigte Überstunden werden innerhalb von drei Monaten durch gleich lange Freizeit ausgeglichen. Ist dies aus betrieblichen Gründen nicht möglich, werden sie mit dem auf eine Arbeitsstunde entfallenden Grundgehalt vergütet. Die Berechnung verwendet die vereinbarte Wochenarbeitszeit multipliziert mit 52 und geteilt durch zwölf als Monatsstundenzahl.

Mehrarbeit darf nur innerhalb der gesetzlichen Arbeitszeitgrenzen angeordnet werden. Der Arbeitnehmer teilt den Anlass und die geleisteten Zeiten nachvollziehbar mit. Das Fehlen einer vorherigen schriftlichen Anordnung allein lässt tatsächlich angewiesene oder geduldete Arbeit nicht zu Freizeit werden.

Außerhalb der Arbeitszeit besteht ohne eine gesonderte Bereitschaftsvereinbarung keine Pflicht, dienstliche Nachrichten zu lesen. Bei laufenden technischen Störungen werden Übergabe und Zuständigkeit vor Diensthende abgestimmt. Gesetzliche und betriebliche Mitbestimmungsrechte bleiben unberührt.

5 Vergütung und Zahlung

Das monatliche Grundgehalt beträgt 5.800,00 EUR brutto. Es wird nach den gesetzlichen Abzügen bargeldlos auf das vom Arbeitnehmer benannte Konto gezahlt. Die Vergütung muss am letzten Bankarbeitstag des laufenden Monats auf dem benannten Konto gutgeschrieben sein. Bankarbeitstage sind Montag bis Freitag, ausgenommen gesetzliche Feiertage in Berlin und Tage, an denen der Zahlungsverkehr des Kreditinstituts nicht ausgeführt wird.

Bei Beginn oder Ende innerhalb eines Monats wird das Grundgehalt nach Kalendertagen des betreffenden Monats berechnet. Die Entgeltabrechnung weist Grundgehalt, Zuschläge, Erstattungen und Abzüge getrennt aus. Reisekostenerstattungen sind nicht Bestandteil des Grundgehalts.

Zusätzliche variable Vergütung wird nur geschuldet, soweit sie in diesem Vertrag oder einer gesonderten Vereinbarung zugesagt ist. Eine bereits erarbeitete Vergütung wird nicht nachträglich unter einen Freiwilligkeitsvorbehalt gestellt. Ein Wechsel der Bankverbindung ändert die vertragliche Fälligkeit nicht.

6 Urlaub

Bei einer Verteilung auf fünf Arbeitstage beträgt der Jahresurlaub dreißig Arbeitstage, davon zwanzig Tage gesetzlicher Mindesturlaub. Bei einer abweichenden Zahl regelmäßiger Arbeitstage wird die Anzahl entsprechend umgerechnet. Gesetzlicher Zusatzurlaub bleibt unberührt. Der Arbeitgeber informiert rechtzeitig über den verfügbaren Urlaub und fordert zu dessen Inanspruchnahme auf.

Urlaub ist unter Angabe des gewünschten Zeitraums zu beantragen. Bei Überschneidungen werden die Urlaubswünsche, soziale Belange und betriebliche Erfordernisse miteinander abgestimmt. Vor Buchung einer Reise soll die Freigabe abgewartet werden. Eine bereits erteilte Freigabe wird nicht allein wegen eines zusätzlichen Besprechungstermins widerrufen.

Während eines nachgewiesenen Krankheitszeitraums angerechnete Urlaubstage werden nach den gesetzlichen Regeln behandelt. Die Herausgabe einer Urlaubsbescheinigung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfolgt unabhängig von einer noch offenen Reisekostenabrechnung.

7 Arbeitsverhinderung und Krankheit

Eine Arbeitsverhinderung und deren voraussichtliche Dauer sind unverzüglich dem Vorgesetzten mitzuteilen. Bei Krankheit wird die Arbeitsunfähigkeit spätestens am vierten Kalendertag ärztlich festgestellt; der Arbeitgeber kann die Feststellung früher verlangen. Soweit das elektronische Abrufverfahren gilt, ruft der Arbeitgeber die Bescheinigungsdaten ab.

Eine Diagnose muss grundsätzlich nicht mitgeteilt werden. Bei Auslandsaufenthalt und nicht am elektronischen Verfahren teilnehmenden Ärzten wird der erforderliche Nachweis auf anderem zulässigen Weg erbracht. Eine Fortdauer wird rechtzeitig angezeigt. Entgeltfortzahlung richtet sich nach den gesetzlichen Voraussetzungen.

Notwendige Übergabeinformationen werden nur mitgeteilt, soweit der Gesundheitszustand dies zulässt. Eine Arbeitsunfähigkeit verpflichtet nicht zur Bearbeitung von Vorgängen aus dem Krankenbett. Bei einer längeren Abwesenheit organisiert der Arbeitgeber die Vertretung.

8 Arbeitsergebnisse und technische Unterlagen

Bei Computerprogrammen, die in Wahrnehmung der Aufgaben oder nach Anweisung des Arbeitgebers geschaffen werden, richtet sich die Ausübung der vermögensrechtlichen Befugnisse nach Paragraph 69b UrhG. Für andere aufgabenbezogene Werke werden die zur vereinbarten betrieblichen Nutzung

erforderlichen ausschließlichen Nutzungsrechte eingeräumt. Urheberpersönlichkeitsrechte werden nicht als übertragbares Eigentum behandelt.

Vorbestehende eigene Entwicklungen und Beiträge Dritter werden vor ihrer Verwendung mit Herkunft und Nutzungsbedingungen benannt. Ein fremder Lizenztext wird nicht durch eine betriebliche Freigabe ersetzt. Quellcode, bearbeitbare Dateien und die zur Fortführung notwendigen technischen Unterlagen werden im betrieblichen Speicher abgelegt.

Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge werden nach den gesetzlichen Vorgaben behandelt. Gesetzliche Vergütungsansprüche für Dienstserfindungen werden durch die allgemeine Vergütungsregel nicht ausgeschlossen. Eine Meldung bezeichnet die technischen Umstände und die beteiligten Personen; die Gesellschaft bestätigt den Eingang.

9 Verschwiegenheit

Nicht öffentliche technische und kaufmännische Informationen, an deren Geheimhaltung ein berechtigtes Interesse besteht, sind im erforderlichen Umfang vertraulich zu behandeln. Allgemeine Berufserfahrung und öffentlich zugängliche Informationen werden nicht geheim. Die Pflicht dauert nach dem Ausscheiden nur fort, soweit die geschützten Informationen weiterhin geheimhaltungsbedürftig sind.

Zulässige Meldungen und Offenlegungen nach dem Hinweisgeberschutzgesetz, gesetzliche Auskunftspflichten sowie die vertrauliche Inanspruchnahme rechtlicher Beratung werden nicht untersagt. Eine Meldung an eine zuständige Stelle bedarf keiner vorherigen Erlaubnis der Geschäftsführung. Die gesetzlichen Voraussetzungen des Schutzes bleiben maßgeblich.

Geschäftliche Unterlagen werden nicht auf private gemeinsam genutzte Speicherkonten hochgeladen. Bei Verlust eines Geräts wird der betriebliche Ansprechpartner unverzüglich informiert. Die technische Sperrung erfolgt durch den zuständigen Administrator. Ein Sicherheitsvorfall wird mit Zeitpunkt und betroffenen Unterlagen dokumentiert, ohne private Daten unnötig weiterzugeben.

10 Nebentätigkeit und Wettbewerb

Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot wird nicht vereinbart. Während des Arbeitsverhältnisses dürfen keine unzulässigen Konkurrenzaktivitäten ausgeübt werden. Eine Nebentätigkeit wird angezeigt; die Zustimmung darf nur bei entgegenstehenden berechtigten betrieblichen Interessen verweigert werden.

Die Anzeige einer Nebentätigkeit nennt Umfang und zeitliche Lage. Eine gelegentliche ehrenamtliche Tätigkeit wird nicht allein deshalb untersagt, weil sie unbezahlt erfolgt. Gesetzliche Vertretungsaufgaben und die Wahrnehmung von Arbeitnehmerrechten sind keine genehmigungspflichtige Nebentätigkeit.

11 Kündigung und Beendigung

Nach Ablauf der Probezeit beträgt die beiderseitige Kündigungsfrist 3 Monate zum Monatsende.

Kündigungen und Aufhebungsverträge bedürfen der gesetzlich vorgeschriebenen Schriftform; die elektronische Form ist ausgeschlossen. Eine Nachricht per E-Mail oder im betrieblichen Chat ersetzt diese Form nicht. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen bleibt bestehen.

Bei einer Kündigung kann eine bezahlte Freistellung vereinbart oder im zulässigen Rahmen erklärt werden. Die Anrechnung von Urlaub setzt eine hinreichend bestimmte Erklärung und die sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen voraus. Der Arbeitnehmer erhält die erforderlichen Bescheinigungen und auf Verlangen ein qualifiziertes Zeugnis.

12 Arbeitsmittel und Aufwendungen

Der Arbeitgeber stellt die für die Tätigkeit erforderliche Ausstattung. Die Ausgabe wird mit Bezeichnung und Seriennummer bestätigt. Notwendige dienstliche Auslagen werden gegen Beleg erstattet. Ein privates Bankkonto wird nur zur Vergütungszahlung, nicht zur Abwicklung von Kundengeldern verwendet.

Bei Beendigung werden Unterlagen, Schlüssel und Geräte gegen Empfangsbestätigung zurückgegeben. Private Dateien dürfen zuvor in Abstimmung mit dem Support gesichert und entfernt werden. Die Übergabe umfasst weder private Passwörter noch Inhalte privater Kommunikationskonten. Gesetzliche Haftungsbegrenzungen bleiben unberührt.

13 Betriebliche Regelungen

Es wird kein Tarifvertrag einzelvertraglich in Bezug genommen. Anwendbare Betriebsvereinbarungen gelten nach ihren jeweiligen Voraussetzungen. Der Arbeitgeber stellt die einschlägigen Regelungen zugänglich bereit und erläutert den betrieblichen Ansprechpartner. Änderungen werden nicht durch bloßen Austausch einer Vertragsdatei vereinbart.

Anweisungen zur Arbeitssicherheit und zum Umgang mit Arbeitsmitteln werden vor Tätigkeitsaufnahme vermittelt. Schulungen finden innerhalb der Arbeitszeit statt. Die vertragliche Aufgabe beinhaltet keine Befugnis, Sicherheitsvorgaben wegen eines Kundentermins außer Kraft zu setzen.

14 Geltendmachung von Ansprüchen

Beiderseitige Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis sind innerhalb von drei Monaten nach Fälligkeit in Textform geltend zu machen. Ausgenommen sind gesetzlich unabdingbare Ansprüche, insbesondere der gesetzliche Mindestlohn, sowie Ansprüche wegen vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung und wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

Für Ansprüche, die kraft Gesetzes einer Ausschlussfrist nicht unterworfen werden dürfen, gilt diese Vereinbarung nicht. Eine gesetzliche Klagefrist wird durch eine außergerichtliche Geltendmachung nicht verlängert. Ein Verzicht auf noch nicht entstandene zwingende Rechte wird nicht vereinbart.

15 Änderungen und anwendbares Recht

Es gilt deutsches Recht. Änderungen werden zu Nachweiszwecken dokumentiert; individuelle Abreden bleiben nach den gesetzlichen Regeln maßgeblich. Gesetzlich vorgeschriebene strengere Formen sind einzuhalten. Die Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung lässt die gesetzlichen Folgen und die übrigen Vereinbarungen unberührt.

Für arbeitsrechtliche Streitigkeiten gelten die gesetzlichen Zuständigkeiten. Die Parteien vereinbaren weder einen ausschließlich ausländischen Gerichtsstand noch einen Verzicht auf zwingenden Arbeitnehmerschutz. Beide Seiten erhalten eine gleichlautende Vertragsausfertigung.

16 Aushändigung und Ansprechpartner

Ansprechpartner für die Vertragsablage ist der Personalbereich der Innovation Systems GmbH. Rückfragen zu Aufgaben werden mit dem fachlichen Vorgesetzten, Rückfragen zur Abrechnung mit dem Lohnbüro über den Personalbereich geklärt. Der Arbeitnehmer erhält ein Exemplar einschließlich aller bei Unterzeichnung vereinbarten Ergänzungen.

Die Tätigkeitsbeschreibung ist Bestandteil dieses Vertrages. Eine Ausgabe von Arbeitsmitteln oder ein Zugang zum Projektsystem ersetzt keine zusätzlich notwendige Vertragsunterzeichnung. Nachträglich vereinbarte Veränderungen werden mit Datum zur Personalakte genommen.

Berlin, 18.08.2019

Für die Innovation Systems GmbH: Charlotte Reuter

Erik Vogel

Ausfertigung für die Personalregistratur. Namenswiedergabe nach dem unterzeichneten Vertragsblatt.

Innovation Systems GmbH
Schlossallee 1, 10115 Berlin

Arbeitsvertrag

Personalnummer P042
Melanie Krause, Weichselstraße 53, 12043 Berlin
Vertragsdatum 17.06.2023

Zwischen der Innovation Systems GmbH, vertreten durch die Geschäftsführerin Charlotte Reuter, und Melanie Krause wird folgender Vertrag geschlossen. Die Gesellschaft entwickelt Software und Geräte für zivile Infrastrukturinspektionen. Die Beschäftigung erfolgt im einheitlichen Berliner Betrieb. Mit diesem Vertrag wird kein Organamt übertragen.

1 Beginn und Dauer

Das Arbeitsverhältnis beginnt am 01.07.2023 und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die ersten sechs Monate gelten als Probezeit. Während der Probezeit kann mit zwei Wochen Frist gekündigt werden. Eine spätere Aufgabenänderung setzt die Probezeit nicht erneut in Gang.

Vor Aufnahme der Tätigkeit werden die für die Lohnabrechnung erforderlichen Unterlagen übergeben. Änderungen der Wohnanschrift und der Bankverbindung sind rechtzeitig mitzuteilen. Der Arbeitgeber bestätigt den Eingang der Vertragsausfertigung und händigt dem Arbeitnehmer ein Exemplar aus.

2 Aufgaben und Arbeitsort

Die Einstellung erfolgt als Sachbearbeiter Entgeltabrechnung im Bereich Personal. Sie bereiten die Entgeltabrechnung vor und gleichen die Rückmeldungen des Lohnbüros mit den Personaländerungen ab. Sie verwalten die Zahlungsdatei, dürfen aber keine Bankfreigabe allein erteilen. Abweichungen zwischen Vertragsunterlage und Stammdatensatz werden mit Datum an Elias Becker gemeldet.

Die Arbeitszeit verteilt sich auf fünf Tage. In der Abrechnungswoche kann die Lage nach vorheriger Abstimmung verschoben werden, ohne die vereinbarte Wochenstundenzahl zu erhöhen. Kontonummern und Gesundheitsunterlagen werden nicht in allgemeine Projektverteiler aufgenommen.

Regelmäßiger Arbeitsort ist der Berliner Betrieb. Eine Versetzung ist nur auf eine gleichwertige und zumutbare Tätigkeit unter Berücksichtigung der persönlichen Belange zulässig. Die vereinbarte Vergütung wird dadurch nicht verringert. Ein dauerhafter Wechsel des Arbeitsorts außerhalb Berlins bedarf einer gesonderten Vereinbarung.

3 Arbeitszeit und Erfassung

Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 30 Stunden wöchentlich ohne Ruhepausen. Soweit die Aufgabenbeschreibung keine andere Verteilung festlegt, wird an fünf Tagen von Montag bis Freitag gearbeitet. Beginn und Ende sowie Pausen werden im betrieblichen Zeitsystem erfasst.

Nach mehr als sechs Stunden werden mindestens dreißig Minuten, nach mehr als neun Stunden mindestens fünfundvierzig Minuten Pause genommen. Zwischen zwei Arbeitstagen liegt grundsätzlich eine ununterbrochene Ruhezeit von elf Stunden. Besprechungen, verpflichtende Schulungen und notwendige Dokumentation zählen zur Arbeitszeit. Eine bloße Bezeichnung als Vertrauensarbeitszeit hebt die Erfassung nicht auf.

4 Mehrarbeit und Erreichbarkeit

Angeordnete oder nachträglich bestätigte Überstunden werden innerhalb von drei Monaten durch gleich lange Freizeit ausgeglichen. Ist dies aus betrieblichen Gründen nicht möglich, werden sie mit dem auf eine Arbeitsstunde entfallenden Grundgehalt vergütet. Die Berechnung verwendet die vereinbarte Wochenarbeitszeit multipliziert mit 52 und geteilt durch zwölf als Monatsstundenzahl.

Mehrarbeit darf nur innerhalb der gesetzlichen Arbeitszeitgrenzen angeordnet werden. Der Arbeitnehmer teilt den Anlass und die geleisteten Zeiten nachvollziehbar mit. Das Fehlen einer vorherigen schriftlichen Anordnung allein lässt tatsächlich angewiesene oder geduldete Arbeit nicht zu Freizeit werden.

Außerhalb der Arbeitszeit besteht ohne eine gesonderte Bereitschaftsvereinbarung keine Pflicht, dienstliche Nachrichten zu lesen. Bei laufenden technischen Störungen werden Übergabe und Zuständigkeit vor Dienstende abgestimmt. Gesetzliche und betriebliche Mitbestimmungsrechte bleiben unberührt.

5 Vergütung und Zahlung

Das monatliche Grundgehalt beträgt 3.600,00 EUR brutto. Es wird nach den gesetzlichen Abzügen bargeldlos auf das vom Arbeitnehmer benannte Konto gezahlt. Die Vergütung ist am letzten Kalendertag des laufenden Monats fällig. Fällt dieser Tag auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag in Berlin, erfolgt die Gutschrift spätestens am vorhergehenden Bankarbeitstag.

Bei Beginn oder Ende innerhalb eines Monats wird das Grundgehalt nach Kalendertagen des betreffenden Monats berechnet. Die Entgeltabrechnung weist Grundgehalt, Zuschläge, Erstattungen und Abzüge getrennt aus. Reisekostenerstattungen sind nicht Bestandteil des Grundgehalts.

Zusätzliche variable Vergütung wird nur geschuldet, soweit sie in diesem Vertrag oder einer gesonderten Vereinbarung zugesagt ist. Eine bereits erarbeitete Vergütung wird nicht nachträglich unter einen Freiwilligkeitsvorbehalt gestellt. Ein Wechsel der Bankverbindung ändert die vertragliche Fälligkeit nicht.

6 Urlaub

Bei einer Verteilung auf fünf Arbeitstage beträgt der Jahresurlaub dreißig Arbeitstage, davon zwanzig Tage gesetzlicher Mindesturlaub. Bei einer abweichenden Zahl regelmäßiger Arbeitstage wird die Anzahl entsprechend umgerechnet. Gesetzlicher Zusatzurlaub bleibt unberührt. Der Arbeitgeber informiert rechtzeitig über den verfügbaren Urlaub und fordert zu dessen Inanspruchnahme auf.

Urlaub ist unter Angabe des gewünschten Zeitraums zu beantragen. Bei Überschneidungen werden die Urlaubswünsche, soziale Belange und betriebliche Erfordernisse miteinander abgestimmt. Vor Buchung einer Reise soll die Freigabe abgewartet werden. Eine bereits erteilte Freigabe wird nicht allein wegen eines zusätzlichen Besprechungstermins widerrufen.

Während eines nachgewiesenen Krankheitszeitraums angerechnete Urlaubstage werden nach den gesetzlichen Regeln behandelt. Die Herausgabe einer Urlaubsbescheinigung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfolgt unabhängig von einer noch offenen Reisekostenabrechnung.

7 Arbeitsverhinderung und Krankheit

Eine Arbeitsverhinderung und deren voraussichtliche Dauer sind unverzüglich dem Vorgesetzten mitzuteilen. Bei Krankheit wird die Arbeitsunfähigkeit spätestens am vierten Kalendertag ärztlich festgestellt; der Arbeitgeber kann die Feststellung früher verlangen. Soweit das elektronische Abrufverfahren gilt, ruft der Arbeitgeber die Bescheinigungsdaten ab.

Eine Diagnose muss grundsätzlich nicht mitgeteilt werden. Bei Auslandsaufenthalt und nicht am elektronischen Verfahren teilnehmenden Ärzten wird der erforderliche Nachweis auf anderem zulässigen Weg erbracht. Eine Fortdauer wird rechtzeitig angezeigt. Entgeltfortzahlung richtet sich nach den gesetzlichen Voraussetzungen.

Notwendige Übergabeinformationen werden nur mitgeteilt, soweit der Gesundheitszustand dies zulässt. Eine Arbeitsunfähigkeit verpflichtet nicht zur Bearbeitung von Vorgängen aus dem Krankenbett. Bei einer längeren Abwesenheit organisiert der Arbeitgeber die Vertretung.

8 Arbeitsergebnisse und technische Unterlagen

Bei Computerprogrammen, die in Wahrnehmung der Aufgaben oder nach Anweisung des Arbeitgebers geschaffen werden, richtet sich die Ausübung der vermögensrechtlichen Befugnisse nach Paragraph 69b UrhG. Für andere aufgabenbezogene Werke werden die zur vereinbarten betrieblichen Nutzung

erforderlichen ausschließlichen Nutzungsrechte eingeräumt. Urheberpersönlichkeitsrechte werden nicht als übertragbares Eigentum behandelt.

Vorbestehende eigene Entwicklungen und Beiträge Dritter werden vor ihrer Verwendung mit Herkunft und Nutzungsbedingungen benannt. Ein fremder Lizenztext wird nicht durch eine betriebliche Freigabe ersetzt. Quellcode, bearbeitbare Dateien und die zur Fortführung notwendigen technischen Unterlagen werden im betrieblichen Speicher abgelegt.

Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge werden nach den gesetzlichen Vorgaben behandelt. Gesetzliche Vergütungsansprüche für Dienstserfindungen werden durch die allgemeine Vergütungsregel nicht ausgeschlossen. Eine Meldung bezeichnet die technischen Umstände und die beteiligten Personen; die Gesellschaft bestätigt den Eingang.

9 Verschwiegenheit

Nicht öffentliche technische und kaufmännische Informationen, an deren Geheimhaltung ein berechtigtes Interesse besteht, sind im erforderlichen Umfang vertraulich zu behandeln. Allgemeine Berufserfahrung und öffentlich zugängliche Informationen werden nicht geheim. Die Pflicht dauert nach dem Ausscheiden nur fort, soweit die geschützten Informationen weiterhin geheimhaltungsbedürftig sind.

Zulässige Meldungen und Offenlegungen nach dem Hinweisgeberschutzgesetz, gesetzliche Auskunftspflichten sowie die vertrauliche Inanspruchnahme rechtlicher Beratung werden nicht untersagt. Eine Meldung an eine zuständige Stelle bedarf keiner vorherigen Erlaubnis der Geschäftsführung. Die gesetzlichen Voraussetzungen des Schutzes bleiben maßgeblich.

Geschäftliche Unterlagen werden nicht auf private gemeinsam genutzte Speicherkonten hochgeladen. Bei Verlust eines Geräts wird der betriebliche Ansprechpartner unverzüglich informiert. Die technische Sperrung erfolgt durch den zuständigen Administrator. Ein Sicherheitsvorfall wird mit Zeitpunkt und betroffenen Unterlagen dokumentiert, ohne private Daten unnötig weiterzugeben.

10 Nebentätigkeit und Wettbewerb

Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot wird nicht vereinbart. Während des Arbeitsverhältnisses dürfen keine unzulässigen Konkurrenzaktivitäten ausgeübt werden. Eine Nebentätigkeit wird angezeigt; die Zustimmung darf nur bei entgegenstehenden berechtigten betrieblichen Interessen verweigert werden.

Die Anzeige einer Nebentätigkeit nennt Umfang und zeitliche Lage. Eine gelegentliche ehrenamtliche Tätigkeit wird nicht allein deshalb untersagt, weil sie unbezahlt erfolgt. Gesetzliche Vertretungsaufgaben und die Wahrnehmung von Arbeitnehmerrechten sind keine genehmigungspflichtige Nebentätigkeit.

11 Kündigung und Beendigung

Nach Ablauf der Probezeit beträgt die beiderseitige Kündigungsfrist 1 Monat zum Monatsende.

Kündigungen und Aufhebungsverträge bedürfen der gesetzlich vorgeschriebenen Schriftform; die elektronische Form ist ausgeschlossen. Eine Nachricht per E-Mail oder im betrieblichen Chat ersetzt diese Form nicht. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen bleibt bestehen.

Bei einer Kündigung kann eine bezahlte Freistellung vereinbart oder im zulässigen Rahmen erklärt werden. Die Anrechnung von Urlaub setzt eine hinreichend bestimmte Erklärung und die sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen voraus. Der Arbeitnehmer erhält die erforderlichen Bescheinigungen und auf Verlangen ein qualifiziertes Zeugnis.

12 Arbeitsmittel und Aufwendungen

Der Arbeitgeber stellt die für die Tätigkeit erforderliche Ausstattung. Die Ausgabe wird mit Bezeichnung und Seriennummer bestätigt. Notwendige dienstliche Auslagen werden gegen Beleg erstattet. Ein privates Bankkonto wird nur zur Vergütungszahlung, nicht zur Abwicklung von Kundengeldern verwendet.

Bei Beendigung werden Unterlagen, Schlüssel und Geräte gegen Empfangsbestätigung zurückgegeben. Private Dateien dürfen zuvor in Abstimmung mit dem Support gesichert und entfernt werden. Die Übergabe umfasst weder private Passwörter noch Inhalte privater Kommunikationskonten. Gesetzliche Haftungsbegrenzungen bleiben unberührt.

13 Betriebliche Regelungen

Es wird kein Tarifvertrag einzelvertraglich in Bezug genommen. Anwendbare Betriebsvereinbarungen gelten nach ihren jeweiligen Voraussetzungen. Der Arbeitgeber stellt die einschlägigen Regelungen zugänglich bereit und erläutert den betrieblichen Ansprechpartner. Änderungen werden nicht durch bloßen Austausch einer Vertragsdatei vereinbart.

Anweisungen zur Arbeitssicherheit und zum Umgang mit Arbeitsmitteln werden vor Tätigkeitsaufnahme vermittelt. Schulungen finden innerhalb der Arbeitszeit statt. Die vertragliche Aufgabe beinhaltet keine Befugnis, Sicherheitsvorgaben wegen eines Kundentermins außer Kraft zu setzen.

14 Geltendmachung von Ansprüchen

Beiderseitige Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis sind innerhalb von drei Monaten nach Fälligkeit in Textform geltend zu machen. Ausgenommen sind gesetzlich unabdingbare Ansprüche, insbesondere der gesetzliche Mindestlohn, sowie Ansprüche wegen vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung und wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

Für Ansprüche, die kraft Gesetzes einer Ausschlussfrist nicht unterworfen werden dürfen, gilt diese Vereinbarung nicht. Eine gesetzliche Klagefrist wird durch eine außergerichtliche Geltendmachung nicht verlängert. Ein Verzicht auf noch nicht entstandene zwingende Rechte wird nicht vereinbart.

15 Änderungen und anwendbares Recht

Es gilt deutsches Recht. Änderungen werden zu Nachweiszwecken dokumentiert; individuelle Abreden bleiben nach den gesetzlichen Regeln maßgeblich. Gesetzlich vorgeschriebene strengere Formen sind einzuhalten. Die Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung lässt die gesetzlichen Folgen und die übrigen Vereinbarungen unberührt.

Für arbeitsrechtliche Streitigkeiten gelten die gesetzlichen Zuständigkeiten. Die Parteien vereinbaren weder einen ausschließlich ausländischen Gerichtsstand noch einen Verzicht auf zwingenden Arbeitnehmerschutz. Beide Seiten erhalten eine gleichlautende Vertragsausfertigung.

16 Aushändigung und Ansprechpartner

Ansprechpartner für die Vertragsablage ist der Personalbereich der Innovation Systems GmbH. Rückfragen zu Aufgaben werden mit dem fachlichen Vorgesetzten, Rückfragen zur Abrechnung mit dem Lohnbüro über den Personalbereich geklärt. Der Arbeitnehmer erhält ein Exemplar einschließlich aller bei Unterzeichnung vereinbarten Ergänzungen.

Die Tätigkeitsbeschreibung ist Bestandteil dieses Vertrages. Eine Ausgabe von Arbeitsmitteln oder ein Zugang zum Projektsystem ersetzt keine zusätzlich notwendige Vertragsunterzeichnung. Nachträglich vereinbarte Veränderungen werden mit Datum zur Personalakte genommen.

Berlin, 17.06.2023

Für die Innovation Systems GmbH: Charlotte Reuter

Melanie Krause

Ausfertigung für die Personalregistratur. Namenswiedergabe nach dem unterzeichneten Vertragsblatt.

Innovation Systems GmbH
Schlossallee 1, 10115 Berlin

Arbeitsvertrag

Personalnummer P043
Yusuf Demir, Elsenstraße 54, 12435 Berlin
Vertragsdatum 18.05.2022

Zwischen der Innovation Systems GmbH, vertreten durch die Geschäftsführerin Charlotte Reuter, und Yusuf Demir wird folgender Vertrag geschlossen. Die Gesellschaft entwickelt Software und Geräte für zivile Infrastrukturinspektionen. Die Beschäftigung erfolgt im einheitlichen Berliner Betrieb. Mit diesem Vertrag wird kein Organamt übertragen.

1 Beginn und Dauer

Das Arbeitsverhältnis beginnt am 01.06.2022 und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die ersten sechs Monate gelten als Probezeit. Während der Probezeit kann mit zwei Wochen Frist gekündigt werden. Eine spätere Aufgabenänderung setzt die Probezeit nicht erneut in Gang.

Vor Aufnahme der Tätigkeit werden die für die Lohnabrechnung erforderlichen Unterlagen übergeben. Änderungen der Wohnanschrift und der Bankverbindung sind rechtzeitig mitzuteilen. Der Arbeitgeber bestätigt den Eingang der Vertragsausfertigung und händigt dem Arbeitnehmer ein Exemplar aus.

2 Aufgaben und Arbeitsort

Die Einstellung erfolgt als Montagefachkraft im Bereich Werkstatt. Sie montieren Sensorgehäuse und führen die Sichtprüfung vor dem Schließen durch. Sie dokumentieren die Chargen von Klebstoffen und Dichtungen. Abweichungen von der Montageanweisung werden vor der Fortsetzung mit der Werkstattleitung besprochen.

Für das Arbeiten an Rotorträgern ist die dafür bereitgestellte Drehmomentvorrichtung zu benutzen. Werkzeugprüfungen werden vor Schichtbeginn dokumentiert. Eine regelmäßige Wochenendarbeit wird nicht vereinbart; erforderliche Sondereinsätze werden unter Wahrung der Mitbestimmung vorher abgestimmt.

Regelmäßiger Arbeitsort ist der Berliner Betrieb. Eine Versetzung ist nur auf eine gleichwertige und zumutbare Tätigkeit unter Berücksichtigung der persönlichen Belange zulässig. Die vereinbarte Vergütung wird dadurch nicht verringert. Ein dauerhafter Wechsel des Arbeitsorts außerhalb Berlins bedarf einer gesonderten Vereinbarung.

3 Arbeitszeit und Erfassung

Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 40 Stunden wöchentlich ohne Ruhepausen. Soweit die Aufgabenbeschreibung keine andere Verteilung festlegt, wird an fünf Tagen von Montag bis Freitag gearbeitet. Beginn und Ende sowie Pausen werden im betrieblichen Zeitsystem erfasst.

Nach mehr als sechs Stunden werden mindestens dreißig Minuten, nach mehr als neun Stunden mindestens fünfundvierzig Minuten Pause genommen. Zwischen zwei Arbeitstagen liegt grundsätzlich eine ununterbrochene Ruhezeit von elf Stunden. Besprechungen, verpflichtende Schulungen und notwendige Dokumentation zählen zur Arbeitszeit. Eine bloße Bezeichnung als Vertrauensarbeitszeit hebt die Erfassung nicht auf.

4 Mehrarbeit und Erreichbarkeit

Angeordnete oder nachträglich bestätigte Überstunden werden innerhalb von drei Monaten durch gleich lange Freizeit ausgeglichen. Ist dies aus betrieblichen Gründen nicht möglich, werden sie mit dem auf eine Arbeitsstunde entfallenden Grundgehalt vergütet. Die Berechnung verwendet die vereinbarte Wochenarbeitszeit multipliziert mit 52 und geteilt durch zwölf als Monatsstundenzahl.

Mehrarbeit darf nur innerhalb der gesetzlichen Arbeitszeitgrenzen angeordnet werden. Der Arbeitnehmer teilt den Anlass und die geleisteten Zeiten nachvollziehbar mit. Das Fehlen einer vorherigen schriftlichen Anordnung allein lässt tatsächlich angewiesene oder geduldete Arbeit nicht zu Freizeit werden.

Außerhalb der Arbeitszeit besteht ohne eine gesonderte Bereitschaftsvereinbarung keine Pflicht, dienstliche Nachrichten zu lesen. Bei laufenden technischen Störungen werden Übergabe und Zuständigkeit vor Dienstende abgestimmt. Gesetzliche und betriebliche Mitbestimmungsrechte bleiben unberührt.

5 Vergütung und Zahlung

Das monatliche Grundgehalt beträgt 3.950,00 EUR brutto. Es wird nach den gesetzlichen Abzügen bargeldlos auf das vom Arbeitnehmer benannte Konto gezahlt. Die monatliche Vergütung wird am letzten Werktag des laufenden Monats ausgezahlt. Samstage zählen für diese Vereinbarung als Werktage, Sonn- und gesetzliche Feiertage in Berlin nicht. Ist am vereinbarten Tag kein Bankverkehr möglich, muss die Gutschrift am unmittelbar vorhergehenden Bankarbeitstag vorliegen.

Bei Beginn oder Ende innerhalb eines Monats wird das Grundgehalt nach Kalendertagen des betreffenden Monats berechnet. Die Entgeltabrechnung weist Grundgehalt, Zuschläge, Erstattungen und Abzüge getrennt aus. Reisekostenerstattungen sind nicht Bestandteil des Grundgehalts.

Zusätzliche variable Vergütung wird nur geschuldet, soweit sie in diesem Vertrag oder einer gesonderten Vereinbarung zugesagt ist. Eine bereits erarbeitete Vergütung wird nicht nachträglich unter einen Freiwilligkeitsvorbehalt gestellt. Ein Wechsel der Bankverbindung ändert die vertragliche Fälligkeit nicht.

6 Urlaub

Der Urlaub beträgt 24 Arbeitstage bei einer Sechstageswoche und zusätzlich sechs vertragliche Tage. Nicht genommener Urlaub verfällt am 31.12. automatisch. Die tatsächliche Arbeitswoche beträgt fünf Tage.

Urlaub ist unter Angabe des gewünschten Zeitraums zu beantragen. Bei Überschneidungen werden die Urlaubswünsche, soziale Belange und betriebliche Erfordernisse miteinander abgestimmt. Vor Buchung einer Reise soll die Freigabe abgewartet werden. Eine bereits erteilte Freigabe wird nicht allein wegen eines zusätzlichen Besprechungstermins widerrufen.

Während eines nachgewiesenen Krankheitszeitraums angerechnete Urlaubstage werden nach den gesetzlichen Regeln behandelt. Die Herausgabe einer Urlaubsbescheinigung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfolgt unabhängig von einer noch offenen Reisekostenabrechnung.

7 Arbeitsverhinderung und Krankheit

Eine Arbeitsverhinderung und deren voraussichtliche Dauer sind unverzüglich dem Vorgesetzten mitzuteilen. Bei Krankheit wird die Arbeitsunfähigkeit spätestens am vierten Kalendertag ärztlich festgestellt; der Arbeitgeber kann die Feststellung früher verlangen. Soweit das elektronische Abrufverfahren gilt, ruft der Arbeitgeber die Bescheinigungsdaten ab.

Eine Diagnose muss grundsätzlich nicht mitgeteilt werden. Bei Auslandsaufenthalt und nicht am elektronischen Verfahren teilnehmenden Ärzten wird der erforderliche Nachweis auf anderem zulässigen Weg erbracht. Eine Fortdauer wird rechtzeitig angezeigt. Entgeltfortzahlung richtet sich nach den gesetzlichen Voraussetzungen.

Notwendige Übergabeinformationen werden nur mitgeteilt, soweit der Gesundheitszustand dies zulässt. Eine Arbeitsunfähigkeit verpflichtet nicht zur Bearbeitung von Vorgängen aus dem Krankenbett. Bei einer längeren Abwesenheit organisiert der Arbeitgeber die Vertretung.

8 Arbeitsergebnisse und technische Unterlagen

Bei Computerprogrammen, die in Wahrnehmung der Aufgaben oder nach Anweisung des Arbeitgebers geschaffen werden, richtet sich die Ausübung der vermögensrechtlichen Befugnisse nach Paragraph 69b UrhG. Für andere aufgabenbezogene Werke werden die zur vereinbarten betrieblichen Nutzung erforderlichen ausschließlichen Nutzungsrechte eingeräumt. Urheberpersönlichkeitsrechte werden nicht als übertragbares Eigentum behandelt.

Vorbestehende eigene Entwicklungen und Beiträge Dritter werden vor ihrer Verwendung mit Herkunft und Nutzungsbedingungen benannt. Ein fremder Lizenztext wird nicht durch eine betriebliche Freigabe ersetzt. Quellcode, bearbeitbare Dateien und die zur Fortführung notwendigen technischen Unterlagen werden im betrieblichen Speicher abgelegt.

Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge werden nach den gesetzlichen Vorgaben behandelt. Gesetzliche Vergütungsansprüche für Dienstervfindungen werden durch die allgemeine Vergütungsregel nicht ausgeschlossen. Eine Meldung bezeichnet die technischen Umstände und die beteiligten Personen; die Gesellschaft bestätigt den Eingang.

9 Verschwiegenheit

Über sämtliche internen Vorgänge, Vertragsbedingungen, Geschäftszahlen und sonstigen bei der Arbeit bekannt gewordenen Informationen ist gegenüber jedermann Stillschweigen zu bewahren. Diese Pflicht gilt zeitlich unbegrenzt nach dem Ausscheiden. Jede Weitergabe an außenstehende Stellen bedarf der vorherigen Zustimmung der Geschäftsführung.

Geschäftliche Unterlagen werden nicht auf private gemeinsam genutzte Speicherkonten hochgeladen. Bei Verlust eines Geräts wird der betriebliche Ansprechpartner unverzüglich informiert. Die technische Sperrung erfolgt durch den zuständigen Administrator. Ein Sicherheitsvorfall wird mit Zeitpunkt und betroffenen Unterlagen dokumentiert, ohne private Daten unnötig weiterzugeben.

10 Nebentätigkeit und Wettbewerb

Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot wird nicht vereinbart. Während des Arbeitsverhältnisses dürfen keine unzulässigen Konkurrenzaktivitäten ausgeübt werden. Eine Nebentätigkeit wird angezeigt; die Zustimmung darf nur bei entgegenstehenden berechtigten betrieblichen Interessen verweigert werden.

Die Anzeige einer Nebentätigkeit nennt Umfang und zeitliche Lage. Eine gelegentliche ehrenamtliche Tätigkeit wird nicht allein deshalb untersagt, weil sie unbezahlt erfolgt. Gesetzliche Vertretungsaufgaben und die Wahrnehmung von Arbeitnehmerrechten sind keine genehmigungspflichtige Nebentätigkeit.

10 Kündigung und Beendigung

Nach Ablauf der Probezeit beträgt die beiderseitige Kündigungsfrist 1 Monat zum Monatsende.

Kündigungen und Aufhebungsverträge bedürfen der gesetzlich vorgeschriebenen Schriftform; die elektronische Form ist ausgeschlossen. Eine Nachricht per E-Mail oder im betrieblichen Chat ersetzt diese Form nicht. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen bleibt bestehen.

Bei einer Kündigung kann eine bezahlte Freistellung vereinbart oder im zulässigen Rahmen erklärt werden. Die Anrechnung von Urlaub setzt eine hinreichend bestimmte Erklärung und die sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen voraus. Der Arbeitnehmer erhält die erforderlichen Bescheinigungen und auf Verlangen ein qualifiziertes Zeugnis.

12 Arbeitsmittel und Aufwendungen

Der Arbeitgeber stellt die für die Tätigkeit erforderliche Ausstattung. Die Ausgabe wird mit Bezeichnung und Seriennummer bestätigt. Notwendige dienstliche Auslagen werden gegen Beleg erstattet. Ein privates Bankkonto wird nur zur Vergütungszahlung, nicht zur Abwicklung von Kundengeldern verwendet.

Bei Beendigung werden Unterlagen, Schlüssel und Geräte gegen Empfangsbestätigung zurückgegeben. Private Dateien dürfen zuvor in Abstimmung mit dem Support gesichert und entfernt werden. Die Übergabe umfasst weder private Passwörter noch Inhalte privater Kommunikationskonten. Gesetzliche Haftungsbegrenzungen bleiben unberührt.

13 Betriebliche Regelungen

Es wird kein Tarifvertrag einzelvertraglich in Bezug genommen. Anwendbare Betriebsvereinbarungen gelten nach ihren jeweiligen Voraussetzungen. Der Arbeitgeber stellt die einschlägigen Regelungen

zugänglich bereit und erläutert den betrieblichen Ansprechpartner. Änderungen werden nicht durch bloßen Austausch einer Vertragsdatei vereinbart.

Anweisungen zur Arbeitssicherheit und zum Umgang mit Arbeitsmitteln werden vor Tätigkeitsaufnahme vermittelt. Schulungen finden innerhalb der Arbeitszeit statt. Die vertragliche Aufgabe beinhaltet keine Befugnis, Sicherheitsvorgaben wegen eines Kundentermins außer Kraft zu setzen.

14 Geltendmachung von Ansprüchen

Beiderseitige Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis sind innerhalb von drei Monaten nach Fälligkeit in Textform geltend zu machen. Ausgenommen sind gesetzlich unabdingbare Ansprüche, insbesondere der gesetzliche Mindestlohn, sowie Ansprüche wegen vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung und wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

Für Ansprüche, die kraft Gesetzes einer Ausschlussfrist nicht unterworfen werden dürfen, gilt diese Vereinbarung nicht. Eine gesetzliche Klagefrist wird durch eine außergerichtliche Geltendmachung nicht verlängert. Ein Verzicht auf noch nicht entstandene zwingende Rechte wird nicht vereinbart.

15 Änderungen und anwendbares Recht

Es gilt deutsches Recht. Änderungen werden zu Nachweiszwecken dokumentiert; individuelle Abreden bleiben nach den gesetzlichen Regeln maßgeblich. Gesetzlich vorgeschriebene strengere Formen sind einzuhalten. Die Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung lässt die gesetzlichen Folgen und die übrigen Vereinbarungen unberührt.

Für arbeitsrechtliche Streitigkeiten gelten die gesetzlichen Zuständigkeiten. Die Parteien vereinbaren weder einen ausschließlich ausländischen Gerichtsstand noch einen Verzicht auf zwingenden Arbeitnehmerschutz. Beide Seiten erhalten eine gleichlautende Vertragsausfertigung.

16 Aushändigung und Ansprechpartner

Ansprechpartner für die Vertragsablage ist der Personalbereich der Innovation Systems GmbH. Rückfragen zu Aufgaben werden mit dem fachlichen Vorgesetzten, Rückfragen zur Abrechnung mit dem Lohnbüro über den Personalbereich geklärt. Der Arbeitnehmer erhält ein Exemplar einschließlich aller bei Unterzeichnung vereinbarten Ergänzungen.

Die Tätigkeitsbeschreibung ist Bestandteil dieses Vertrages. Eine Ausgabe von Arbeitsmitteln oder ein Zugang zum Projektsystem ersetzt keine zusätzlich notwendige Vertragsunterzeichnung. Nachträglich vereinbarte Veränderungen werden mit Datum zur Personalakte genommen.

Berlin, 18.05.2022

Für die Innovation Systems GmbH: Charlotte Reuter

Yusuf Demir

Ausfertigung für die Personalregistratur. Namenswiedergabe nach dem unterzeichneten Vertragsblatt.

Innovation Systems GmbH

Rudower Chaussee 29, 12489 Berlin

Arbeitsvertrag

Personalnummer P044

Carolin Schütz, Dunckerstraße 55, 10439 Berlin

Vertragsdatum 18.07.2024

Zwischen der Innovation Systems GmbH, vertreten durch die Geschäftsführerin Charlotte Reuter, und Carolin Schütz wird folgender Vertrag geschlossen. Die Gesellschaft entwickelt Software und Geräte für zivile Infrastrukturinspektionen. Die Beschäftigung erfolgt im einheitlichen Berliner Betrieb. Mit diesem Vertrag wird kein Organamt übertragen.

1 Beginn und Dauer

Das Arbeitsverhältnis beginnt am 01.08.2024 und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die ersten sechs Monate gelten als Probezeit. Während der Probezeit kann mit zwei Wochen Frist gekündigt werden. Eine spätere Aufgabenänderung setzt die Probezeit nicht erneut in Gang.

Vor Aufnahme der Tätigkeit werden die für die Lohnabrechnung erforderlichen Unterlagen übergeben. Änderungen der Wohnanschrift und der Bankverbindung sind rechtzeitig mitzuteilen. Der Arbeitgeber bestätigt den Eingang der Vertragsausfertigung und händigt dem Arbeitnehmer ein Exemplar aus.

2 Aufgaben und Arbeitsort

Die Einstellung erfolgt als Technischer Kundenbetreuer im Bereich Service. Sie nehmen Kundenstörungen auf, beschreiben die Fehlerumgebung und koordinieren Rücksendungen. Sie geben nur freigegebene Bedienhinweise weiter. Bei einem Sicherheitsereignis wird der Vorgang unmittelbar an den technischen Verantwortlichen weitergegeben und nicht als gewöhnliche Bedienfrage geschlossen.

Die Tätigkeit wird an vier Tagen mit jeweils acht Stunden ausgeübt. Kundenanrufe werden nicht auf ein privates Mobiltelefon umgeleitet. Ein Einsatz an einem zusätzlichen Tag ist vorher zu vereinbaren und durch Freizeit oder Vergütung auszugleichen.

Regelmäßiger Arbeitsort ist der Berliner Betrieb. Eine Versetzung ist nur auf eine gleichwertige und zumutbare Tätigkeit unter Berücksichtigung der persönlichen Belange zulässig. Die vereinbarte Vergütung wird dadurch nicht verringert. Ein dauerhafter Wechsel des Arbeitsorts außerhalb Berlins bedarf einer gesonderten Vereinbarung.

3 Arbeitszeit und Erfassung

Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 32 Stunden wöchentlich ohne Ruhepausen. Soweit die Aufgabenbeschreibung keine andere Verteilung festlegt, wird an fünf Tagen von Montag bis Freitag gearbeitet. Beginn und Ende sowie Pausen werden im betrieblichen Zeitsystem erfasst.

Nach mehr als sechs Stunden werden mindestens dreißig Minuten, nach mehr als neun Stunden mindestens fünfundvierzig Minuten Pause genommen. Zwischen zwei Arbeitstagen liegt grundsätzlich eine ununterbrochene Ruhezeit von elf Stunden. Besprechungen, verpflichtende Schulungen und notwendige Dokumentation zählen zur Arbeitszeit. Eine bloße Bezeichnung als Vertrauensarbeitszeit hebt die Erfassung nicht auf.

4 Mehrarbeit und Erreichbarkeit

Angeordnete oder nachträglich bestätigte Überstunden werden innerhalb von drei Monaten durch gleich lange Freizeit ausgeglichen. Ist dies aus betrieblichen Gründen nicht möglich, werden sie mit dem auf eine Arbeitsstunde entfallenden Grundgehalt vergütet. Die Berechnung verwendet die vereinbarte Wochenarbeitszeit multipliziert mit 52 und geteilt durch zwölf als Monatsstundenzahl.

Mehrarbeit darf nur innerhalb der gesetzlichen Arbeitszeitgrenzen angeordnet werden. Der Arbeitnehmer teilt den Anlass und die geleisteten Zeiten nachvollziehbar mit. Das Fehlen einer vorherigen schriftlichen Anordnung allein lässt tatsächlich angewiesene oder geduldete Arbeit nicht zu Freizeit werden.

Außerhalb der Arbeitszeit besteht ohne eine gesonderte Bereitschaftsvereinbarung keine Pflicht, dienstliche Nachrichten zu lesen. Bei laufenden technischen Störungen werden Übergabe und Zuständigkeit vor Dienstende abgestimmt. Gesetzliche und betriebliche Mitbestimmungsrechte bleiben unberührt.

5 Vergütung und Zahlung

Das monatliche Grundgehalt beträgt 4.300,00 EUR brutto. Es wird nach den gesetzlichen Abzügen bargeldlos auf das vom Arbeitnehmer benannte Konto gezahlt. Die Vergütung wird am fünften Kalendertag des folgenden Monats fällig. Fällt dieser auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag in Berlin, muss die Zahlung am vorhergehenden Bankarbeitstag gutgeschrieben sein.

Bei Beginn oder Ende innerhalb eines Monats wird das Grundgehalt nach Kalendertagen des betreffenden Monats berechnet. Die Entgeltabrechnung weist Grundgehalt, Zuschläge, Erstattungen und Abzüge getrennt aus. Reisekostenerstattungen sind nicht Bestandteil des Grundgehalts.

Zusätzliche variable Vergütung wird nur geschuldet, soweit sie in diesem Vertrag oder einer gesonderten Vereinbarung zugesagt ist. Eine bereits erarbeitete Vergütung wird nicht nachträglich unter einen Freiwilligkeitsvorbehalt gestellt. Ein Wechsel der Bankverbindung ändert die vertragliche Fälligkeit nicht.

6 Urlaub

Bei einer Verteilung auf fünf Arbeitstage beträgt der Jahresurlaub dreißig Arbeitstage, davon zwanzig Tage gesetzlicher Mindesturlaub. Bei einer abweichenden Zahl regelmäßiger Arbeitstage wird die Anzahl entsprechend umgerechnet. Gesetzlicher Zusatzurlaub bleibt unberührt. Der Arbeitgeber informiert rechtzeitig über den verfügbaren Urlaub und fordert zu dessen Inanspruchnahme auf.

Urlaub ist unter Angabe des gewünschten Zeitraums zu beantragen. Bei Überschneidungen werden die Urlaubswünsche, soziale Belange und betriebliche Erfordernisse miteinander abgestimmt. Vor Buchung einer Reise soll die Freigabe abgewartet werden. Eine bereits erteilte Freigabe wird nicht allein wegen eines zusätzlichen Besprechungstermins widerrufen.

Während eines nachgewiesenen Krankheitszeitraums angerechnete Urlaubstage werden nach den gesetzlichen Regeln behandelt. Die Herausgabe einer Urlaubsbescheinigung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfolgt unabhängig von einer noch offenen Reisekostenabrechnung.

7 Arbeitsverhinderung und Krankheit

Eine Arbeitsverhinderung und deren voraussichtliche Dauer sind unverzüglich dem Vorgesetzten mitzuteilen. Bei Krankheit wird die Arbeitsunfähigkeit spätestens am vierten Kalendertag ärztlich festgestellt; der Arbeitgeber kann die Feststellung früher verlangen. Soweit das elektronische Abrufverfahren gilt, ruft der Arbeitgeber die Bescheinigungsdaten ab.

Eine Diagnose muss grundsätzlich nicht mitgeteilt werden. Bei Auslandsaufenthalt und nicht am elektronischen Verfahren teilnehmenden Ärzten wird der erforderliche Nachweis auf anderem zulässigen Weg erbracht. Eine Fortdauer wird rechtzeitig angezeigt. Entgeltfortzahlung richtet sich nach den gesetzlichen Voraussetzungen.

Notwendige Übergabeinformationen werden nur mitgeteilt, soweit der Gesundheitszustand dies zulässt. Eine Arbeitsunfähigkeit verpflichtet nicht zur Bearbeitung von Vorgängen aus dem Krankenbett. Bei einer längeren Abwesenheit organisiert der Arbeitgeber die Vertretung.

8 Arbeitsergebnisse und technische Unterlagen

Bei Computerprogrammen, die in Wahrnehmung der Aufgaben oder nach Anweisung des Arbeitgebers geschaffen werden, richtet sich die Ausübung der vermögensrechtlichen Befugnisse nach Paragraph 69b UrhG. Für andere aufgabenbezogene Werke werden die zur vereinbarten betrieblichen Nutzung

erforderlichen ausschließlichen Nutzungsrechte eingeräumt. Urheberpersönlichkeitsrechte werden nicht als übertragbares Eigentum behandelt.

Vorbestehende eigene Entwicklungen und Beiträge Dritter werden vor ihrer Verwendung mit Herkunft und Nutzungsbedingungen benannt. Ein fremder Lizenztext wird nicht durch eine betriebliche Freigabe ersetzt. Quellcode, bearbeitbare Dateien und die zur Fortführung notwendigen technischen Unterlagen werden im betrieblichen Speicher abgelegt.

Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge werden nach den gesetzlichen Vorgaben behandelt. Gesetzliche Vergütungsansprüche für Dienstserfindungen werden durch die allgemeine Vergütungsregel nicht ausgeschlossen. Eine Meldung bezeichnet die technischen Umstände und die beteiligten Personen; die Gesellschaft bestätigt den Eingang.

9 Verschwiegenheit

Nicht öffentliche technische und kaufmännische Informationen, an deren Geheimhaltung ein berechtigtes Interesse besteht, sind im erforderlichen Umfang vertraulich zu behandeln. Allgemeine Berufserfahrung und öffentlich zugängliche Informationen werden nicht geheim. Die Pflicht dauert nach dem Ausscheiden nur fort, soweit die geschützten Informationen weiterhin geheimhaltungsbedürftig sind.

Zulässige Meldungen und Offenlegungen nach dem Hinweisgeberschutzgesetz, gesetzliche Auskunftspflichten sowie die vertrauliche Inanspruchnahme rechtlicher Beratung werden nicht untersagt. Eine Meldung an eine zuständige Stelle bedarf keiner vorherigen Erlaubnis der Geschäftsführung. Die gesetzlichen Voraussetzungen des Schutzes bleiben maßgeblich.

Geschäftliche Unterlagen werden nicht auf private gemeinsam genutzte Speicherkonten hochgeladen. Bei Verlust eines Geräts wird der betriebliche Ansprechpartner unverzüglich informiert. Die technische Sperrung erfolgt durch den zuständigen Administrator. Ein Sicherheitsvorfall wird mit Zeitpunkt und betroffenen Unterlagen dokumentiert, ohne private Daten unnötig weiterzugeben.

10 Nebentätigkeit und Wettbewerb

Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot wird nicht vereinbart. Während des Arbeitsverhältnisses dürfen keine unzulässigen Konkurrenzaktivitäten ausgeübt werden. Eine Nebentätigkeit wird angezeigt; die Zustimmung darf nur bei entgegenstehenden berechtigten betrieblichen Interessen verweigert werden.

Die Anzeige einer Nebentätigkeit nennt Umfang und zeitliche Lage. Eine gelegentliche ehrenamtliche Tätigkeit wird nicht allein deshalb untersagt, weil sie unbezahlt erfolgt. Gesetzliche Vertretungsaufgaben und die Wahrnehmung von Arbeitnehmerrechten sind keine genehmigungspflichtige Nebentätigkeit.

11 Kündigung und Beendigung

Nach Ablauf der Probezeit beträgt die beiderseitige Kündigungsfrist 1 Monat zum Monatsende.

Kündigungen und Aufhebungsverträge bedürfen der gesetzlich vorgeschriebenen Schriftform; die elektronische Form ist ausgeschlossen. Eine Nachricht per E-Mail oder im betrieblichen Chat ersetzt diese Form nicht. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen bleibt bestehen.

Bei einer Kündigung kann eine bezahlte Freistellung vereinbart oder im zulässigen Rahmen erklärt werden. Die Anrechnung von Urlaub setzt eine hinreichend bestimmte Erklärung und die sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen voraus. Der Arbeitnehmer erhält die erforderlichen Bescheinigungen und auf Verlangen ein qualifiziertes Zeugnis.

12 Arbeitsmittel und Aufwendungen

Der Arbeitgeber stellt die für die Tätigkeit erforderliche Ausstattung. Die Ausgabe wird mit Bezeichnung und Seriennummer bestätigt. Notwendige dienstliche Auslagen werden gegen Beleg erstattet. Ein privates Bankkonto wird nur zur Vergütungszahlung, nicht zur Abwicklung von Kundengeldern verwendet.

Bei Beendigung werden Unterlagen, Schlüssel und Geräte gegen Empfangsbestätigung zurückgegeben. Private Dateien dürfen zuvor in Abstimmung mit dem Support gesichert und entfernt werden. Die Übergabe umfasst weder private Passwörter noch Inhalte privater Kommunikationskonten. Gesetzliche Haftungsbegrenzungen bleiben unberührt.

13 Betriebliche Regelungen

Es wird kein Tarifvertrag einzelvertraglich in Bezug genommen. Anwendbare Betriebsvereinbarungen gelten nach ihren jeweiligen Voraussetzungen. Der Arbeitgeber stellt die einschlägigen Regelungen zugänglich bereit und erläutert den betrieblichen Ansprechpartner. Änderungen werden nicht durch bloßen Austausch einer Vertragsdatei vereinbart.

Anweisungen zur Arbeitssicherheit und zum Umgang mit Arbeitsmitteln werden vor Tätigkeitsaufnahme vermittelt. Schulungen finden innerhalb der Arbeitszeit statt. Die vertragliche Aufgabe beinhaltet keine Befugnis, Sicherheitsvorgaben wegen eines Kundentermins außer Kraft zu setzen.

14 Geltendmachung von Ansprüchen

Beiderseitige Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis sind innerhalb von drei Monaten nach Fälligkeit in Textform geltend zu machen. Ausgenommen sind gesetzlich unabdingbare Ansprüche, insbesondere der gesetzliche Mindestlohn, sowie Ansprüche wegen vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung und wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

Für Ansprüche, die kraft Gesetzes einer Ausschlussfrist nicht unterworfen werden dürfen, gilt diese Vereinbarung nicht. Eine gesetzliche Klagefrist wird durch eine außergerichtliche Geltendmachung nicht verlängert. Ein Verzicht auf noch nicht entstandene zwingende Rechte wird nicht vereinbart.

15 Änderungen und anwendbares Recht

Es gilt deutsches Recht. Änderungen werden zu Nachweiszwecken dokumentiert; individuelle Abreden bleiben nach den gesetzlichen Regeln maßgeblich. Gesetzlich vorgeschriebene strengere Formen sind einzuhalten. Die Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung lässt die gesetzlichen Folgen und die übrigen Vereinbarungen unberührt.

Für arbeitsrechtliche Streitigkeiten gelten die gesetzlichen Zuständigkeiten. Die Parteien vereinbaren weder einen ausschließlich ausländischen Gerichtsstand noch einen Verzicht auf zwingenden Arbeitnehmerschutz. Beide Seiten erhalten eine gleichlautende Vertragsausfertigung.

16 Aushändigung und Ansprechpartner

Ansprechpartner für die Vertragsablage ist der Personalbereich der Innovation Systems GmbH. Rückfragen zu Aufgaben werden mit dem fachlichen Vorgesetzten, Rückfragen zur Abrechnung mit dem Lohnbüro über den Personalbereich geklärt. Der Arbeitnehmer erhält ein Exemplar einschließlich aller bei Unterzeichnung vereinbarten Ergänzungen.

Die Tätigkeitsbeschreibung ist Bestandteil dieses Vertrages. Eine Ausgabe von Arbeitsmitteln oder ein Zugang zum Projektsystem ersetzt keine zusätzlich notwendige Vertragsunterzeichnung. Nachträglich vereinbarte Veränderungen werden mit Datum zur Personalakte genommen.

Berlin, 18.07.2024

Für die Innovation Systems GmbH: Charlotte Reuter

Carolin Schütz

Ausfertigung für die Personalregistratur. Namenswiedergabe nach dem unterzeichneten Vertragsblatt.

Innovation Systems GmbH
Rudower Chaussee 29, 12489 Berlin

Arbeitsvertrag

Personalnummer P045
Lukas Frank, Stettiner Straße 56, 13357 Berlin
Vertragsdatum 18.03.2025

Zwischen der Innovation Systems GmbH, vertreten durch die Geschäftsführerin Charlotte Reuter, und Lukas Frank wird folgender Vertrag geschlossen. Die Gesellschaft entwickelt Software und Geräte für zivile Infrastrukturinspektionen. Die Beschäftigung erfolgt im einheitlichen Berliner Betrieb. Mit diesem Vertrag wird kein Organamt übertragen.

1 Beginn und Dauer

Das Arbeitsverhältnis beginnt am 01.04.2025 und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die ersten sechs Monate gelten als Probezeit. Während der Probezeit kann mit zwei Wochen Frist gekündigt werden. Eine spätere Aufgabenänderung setzt die Probezeit nicht erneut in Gang.

Vor Aufnahme der Tätigkeit werden die für die Lohnabrechnung erforderlichen Unterlagen übergeben. Änderungen der Wohnanschrift und der Bankverbindung sind rechtzeitig mitzuteilen. Der Arbeitgeber bestätigt den Eingang der Vertragsausfertigung und händigt dem Arbeitnehmer ein Exemplar aus.

2 Aufgaben und Arbeitsort

Die Einstellung erfolgt als Entwickler Flugsimulation im Bereich Plattform. Sie entwickeln Simulationsszenarien für zivile Inspektionsflüge. Sie halten Annahmen über Wind, Sensorrauschen und Gelände getrennt von realen Messwerten. Ergebnisse werden mit Versionsstand und Parametern gespeichert; eine Simulation ersetzt keinen vorgeschriebenen realen Prüflauf.

Für neue Szenarien dokumentieren Sie die Datenherkunft und den vorgesehenen Einsatzbereich. Von Hochschulen bereitgestellte Modelle werden vor Weitergabe an Kunden auf ihre Nutzungsbedingungen geprüft. Die Freigabe erfolgt durch den verantwortlichen Entwicklungsleiter.

Regelmäßiger Arbeitsort ist der Berliner Betrieb. Eine Versetzung ist nur auf eine gleichwertige und zumutbare Tätigkeit unter Berücksichtigung der persönlichen Belange zulässig. Die vereinbarte Vergütung wird dadurch nicht verringert. Ein dauerhafter Wechsel des Arbeitsorts außerhalb Berlins bedarf einer gesonderten Vereinbarung.

3 Arbeitszeit und Erfassung

Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 40 Stunden wöchentlich ohne Ruhepausen. Soweit die Aufgabenbeschreibung keine andere Verteilung festlegt, wird an fünf Tagen von Montag bis Freitag gearbeitet. Beginn und Ende sowie Pausen werden im betrieblichen Zeitsystem erfasst.

Nach mehr als sechs Stunden werden mindestens dreißig Minuten, nach mehr als neun Stunden mindestens fünfundvierzig Minuten Pause genommen. Zwischen zwei Arbeitstagen liegt grundsätzlich eine ununterbrochene Ruhezeit von elf Stunden. Besprechungen, verpflichtende Schulungen und notwendige Dokumentation zählen zur Arbeitszeit. Eine bloße Bezeichnung als Vertrauensarbeitszeit hebt die Erfassung nicht auf.

4 Mehrarbeit und Erreichbarkeit

Angeordnete oder nachträglich bestätigte Überstunden werden innerhalb von drei Monaten durch gleich lange Freizeit ausgeglichen. Ist dies aus betrieblichen Gründen nicht möglich, werden sie mit dem auf eine Arbeitsstunde entfallenden Grundgehalt vergütet. Die Berechnung verwendet die vereinbarte Wochenarbeitszeit multipliziert mit 52 und geteilt durch zwölf als Monatsstundenzahl.

Mehrarbeit darf nur innerhalb der gesetzlichen Arbeitszeitgrenzen angeordnet werden. Der Arbeitnehmer teilt den Anlass und die geleisteten Zeiten nachvollziehbar mit. Das Fehlen einer vorherigen schriftlichen Anordnung allein lässt tatsächlich angewiesene oder geduldete Arbeit nicht zu Freizeit werden.

Außerhalb der Arbeitszeit besteht ohne eine gesonderte Bereitschaftsvereinbarung keine Pflicht, dienstliche Nachrichten zu lesen. Bei laufenden technischen Störungen werden Übergabe und Zuständigkeit vor Dienstende abgestimmt. Gesetzliche und betriebliche Mitbestimmungsrechte bleiben unberührt.

5 Vergütung und Zahlung

Das monatliche Grundgehalt beträgt 4.700,00 EUR brutto. Es wird nach den gesetzlichen Abzügen bargeldlos auf das vom Arbeitnehmer benannte Konto gezahlt. Die Vergütung ist am dritten Arbeitstag vor dem letzten Kalendertag des laufenden Monats fällig. Der letzte Kalendertag selbst wird nicht mitgezählt. Arbeitstage sind für diese Frist ausschließlich Montag bis Freitag, ausgenommen gesetzliche Feiertage in Berlin. Maßgeblich ist die Gutschrift, nicht die Erteilung des Zahlungsauftrags.

Bei Beginn oder Ende innerhalb eines Monats wird das Grundgehalt nach Kalendertagen des betreffenden Monats berechnet. Die Entgeltabrechnung weist Grundgehalt, Zuschläge, Erstattungen und Abzüge getrennt aus. Reisekostenerstattungen sind nicht Bestandteil des Grundgehalts.

Zusätzliche variable Vergütung wird nur geschuldet, soweit sie in diesem Vertrag oder einer gesonderten Vereinbarung zugesagt ist. Eine bereits erarbeitete Vergütung wird nicht nachträglich unter einen Freiwilligkeitsvorbehalt gestellt. Ein Wechsel der Bankverbindung ändert die vertragliche Fälligkeit nicht.

6 Urlaub

Bei einer Verteilung auf fünf Arbeitstage beträgt der Jahresurlaub dreißig Arbeitstage, davon zwanzig Tage gesetzlicher Mindesturlaub. Bei einer abweichenden Zahl regelmäßiger Arbeitstage wird die Anzahl entsprechend umgerechnet. Gesetzlicher Zusatzurlaub bleibt unberührt. Der Arbeitgeber informiert rechtzeitig über den verfügbaren Urlaub und fordert zu dessen Inanspruchnahme auf.

Urlaub ist unter Angabe des gewünschten Zeitraums zu beantragen. Bei Überschneidungen werden die Urlaubswünsche, soziale Belange und betriebliche Erfordernisse miteinander abgestimmt. Vor Buchung einer Reise soll die Freigabe abgewartet werden. Eine bereits erteilte Freigabe wird nicht allein wegen eines zusätzlichen Besprechungstermins widerrufen.

Während eines nachgewiesenen Krankheitszeitraums angerechnete Urlaubstage werden nach den gesetzlichen Regeln behandelt. Die Herausgabe einer Urlaubsbescheinigung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfolgt unabhängig von einer noch offenen Reisekostenabrechnung.

7 Arbeitsverhinderung und Krankheit

Eine Arbeitsverhinderung und deren voraussichtliche Dauer sind unverzüglich dem Vorgesetzten mitzuteilen. Bei Krankheit wird die Arbeitsunfähigkeit spätestens am vierten Kalendertag ärztlich festgestellt; der Arbeitgeber kann die Feststellung früher verlangen. Soweit das elektronische Abrufverfahren gilt, ruft der Arbeitgeber die Bescheinigungsdaten ab.

Eine Diagnose muss grundsätzlich nicht mitgeteilt werden. Bei Auslandsaufenthalt und nicht am elektronischen Verfahren teilnehmenden Ärzten wird der erforderliche Nachweis auf anderem zulässigen Weg erbracht. Eine Fortdauer wird rechtzeitig angezeigt. Entgeltfortzahlung richtet sich nach den gesetzlichen Voraussetzungen.

Notwendige Übergabeinformationen werden nur mitgeteilt, soweit der Gesundheitszustand dies zulässt. Eine Arbeitsunfähigkeit verpflichtet nicht zur Bearbeitung von Vorgängen aus dem Krankenbett. Bei einer längeren Abwesenheit organisiert der Arbeitgeber die Vertretung.

8 Arbeitsergebnisse und technische Unterlagen

Für Arbeitsergebnisse außerhalb von Computerprogrammen räumt der Arbeitnehmer die für die vertraglich vorgesehene betriebliche Nutzung erforderlichen Nutzungsrechte ein. Der Vertrag enthält keine gesonderte Regelung über Computerprogramme.

Vorbestehende eigene Entwicklungen und Beiträge Dritter werden vor ihrer Verwendung mit Herkunft und Nutzungsbedingungen benannt. Ein fremder Lizenztext wird nicht durch eine betriebliche Freigabe ersetzt. Quellcode, bearbeitbare Dateien und die zur Fortführung notwendigen technischen Unterlagen werden im betrieblichen Speicher abgelegt.

Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge werden nach den gesetzlichen Vorgaben behandelt. Gesetzliche Vergütungsansprüche für Dienstervfindungen werden durch die allgemeine Vergütungsregel nicht ausgeschlossen. Eine Meldung bezeichnet die technischen Umstände und die beteiligten Personen; die Gesellschaft bestätigt den Eingang.

9 Verschwiegenheit

Nicht öffentliche technische und kaufmännische Informationen, an deren Geheimhaltung ein berechtigtes Interesse besteht, sind im erforderlichen Umfang vertraulich zu behandeln. Allgemeine Berufserfahrung und öffentlich zugängliche Informationen werden nicht geheim. Die Pflicht dauert nach dem Ausscheiden nur fort, soweit die geschützten Informationen weiterhin geheimhaltungsbedürftig sind.

Zulässige Meldungen und Offenlegungen nach dem Hinweisgeberschutzgesetz, gesetzliche Auskunftspflichten sowie die vertrauliche Inanspruchnahme rechtlicher Beratung werden nicht untersagt. Eine Meldung an eine zuständige Stelle bedarf keiner vorherigen Erlaubnis der Geschäftsführung. Die gesetzlichen Voraussetzungen des Schutzes bleiben maßgeblich.

Geschäftliche Unterlagen werden nicht auf private gemeinsam genutzte Speicherkonten hochgeladen. Bei Verlust eines Geräts wird der betriebliche Ansprechpartner unverzüglich informiert. Die technische Sperrung erfolgt durch den zuständigen Administrator. Ein Sicherheitsvorfall wird mit Zeitpunkt und betroffenen Unterlagen dokumentiert, ohne private Daten unnötig weiterzugeben.

10 Nebentätigkeit und Wettbewerb

Für zwei Jahre nach Ende der Beschäftigung ist jede entgeltliche oder unentgeltliche Tätigkeit für ein Unternehmen untersagt, das Software, Sensoren oder unbemannte Fluggeräte anbietet. Dieses Verbot gilt weltweit. Eine zusätzliche Zahlung für die Zeit nach Beendigung ist nicht vorgesehen; die Verpflichtung ist mit dem während der Beschäftigung gezahlten Gehalt abgegolten.

Die Anzeige einer Nebentätigkeit nennt Umfang und zeitliche Lage. Eine gelegentliche ehrenamtliche Tätigkeit wird nicht allein deshalb untersagt, weil sie unbezahlt erfolgt. Gesetzliche Vertretungsaufgaben und die Wahrnehmung von Arbeitnehmerrechten sind keine genehmigungspflichtige Nebentätigkeit.

11 Kündigung und Beendigung

Nach Ablauf der Probezeit beträgt die beiderseitige Kündigungsfrist 1 Monat zum Monatsende.

Kündigungen und Aufhebungsverträge bedürfen der gesetzlich vorgeschriebenen Schriftform; die elektronische Form ist ausgeschlossen. Eine Nachricht per E-Mail oder im betrieblichen Chat ersetzt diese Form nicht. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen bleibt bestehen.

Bei einer Kündigung kann eine bezahlte Freistellung vereinbart oder im zulässigen Rahmen erklärt werden. Die Anrechnung von Urlaub setzt eine hinreichend bestimmte Erklärung und die sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen voraus. Der Arbeitnehmer erhält die erforderlichen Bescheinigungen und auf Verlangen ein qualifiziertes Zeugnis.

12 Arbeitsmittel und Aufwendungen

Der Arbeitgeber stellt die für die Tätigkeit erforderliche Ausstattung. Die Ausgabe wird mit Bezeichnung und Seriennummer bestätigt. Notwendige dienstliche Auslagen werden gegen Beleg erstattet. Ein privates Bankkonto wird nur zur Vergütungszahlung, nicht zur Abwicklung von Kundengeldern verwendet.

Bei Beendigung werden Unterlagen, Schlüssel und Geräte gegen Empfangsbestätigung zurückgegeben. Private Dateien dürfen zuvor in Abstimmung mit dem Support gesichert und entfernt werden. Die Übergabe

umfasst weder private Passwörter noch Inhalte privater Kommunikationskonten. Gesetzliche Haftungsbegrenzungen bleiben unberührt.

13 Betriebliche Regelungen

Es wird kein Tarifvertrag einzelvertraglich in Bezug genommen. Anwendbare Betriebsvereinbarungen gelten nach ihren jeweiligen Voraussetzungen. Der Arbeitgeber stellt die einschlägigen Regelungen zugänglich bereit und erläutert den betrieblichen Ansprechpartner. Änderungen werden nicht durch bloßen Austausch einer Vertragsdatei vereinbart.

Anweisungen zur Arbeitssicherheit und zum Umgang mit Arbeitsmitteln werden vor Tätigkeitsaufnahme vermittelt. Schulungen finden innerhalb der Arbeitszeit statt. Die vertragliche Aufgabe beinhaltet keine Befugnis, Sicherheitsvorgaben wegen eines Kundentermins außer Kraft zu setzen.

14 Geltendmachung von Ansprüchen

Beiderseitige Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis sind innerhalb von drei Monaten nach Fälligkeit in Textform geltend zu machen. Ausgenommen sind gesetzlich unabdingbare Ansprüche, insbesondere der gesetzliche Mindestlohn, sowie Ansprüche wegen vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung und wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

Für Ansprüche, die kraft Gesetzes einer Ausschlussfrist nicht unterworfen werden dürfen, gilt diese Vereinbarung nicht. Eine gesetzliche Klagfrist wird durch eine außergerichtliche Geltendmachung nicht verlängert. Ein Verzicht auf noch nicht entstandene zwingende Rechte wird nicht vereinbart.

15 Änderungen und anwendbares Recht

Es gilt deutsches Recht. Änderungen werden zu Nachweiszwecken dokumentiert; individuelle Abreden bleiben nach den gesetzlichen Regeln maßgeblich. Gesetzlich vorgeschriebene strengere Formen sind einzuhalten. Die Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung lässt die gesetzlichen Folgen und die übrigen Vereinbarungen unberührt.

Für arbeitsrechtliche Streitigkeiten gelten die gesetzlichen Zuständigkeiten. Die Parteien vereinbaren weder einen ausschließlich ausländischen Gerichtsstand noch einen Verzicht auf zwingenden Arbeitnehmerschutz. Beide Seiten erhalten eine gleichlautende Vertragsausfertigung.

16 Aushändigung und Ansprechpartner

Ansprechpartner für die Vertragsablage ist der Personalbereich der Innovation Systems GmbH. Rückfragen zu Aufgaben werden mit dem fachlichen Vorgesetzten, Rückfragen zur Abrechnung mit dem Lohnbüro über den Personalbereich geklärt. Der Arbeitnehmer erhält ein Exemplar einschließlich aller bei Unterzeichnung vereinbarten Ergänzungen.

Die Tätigkeitsbeschreibung ist Bestandteil dieses Vertrages. Eine Ausgabe von Arbeitsmitteln oder ein Zugang zum Projektsystem ersetzt keine zusätzlich notwendige Vertragsunterzeichnung. Nachträglich vereinbarte Veränderungen werden mit Datum zur Personalakte genommen.

Berlin, 18.03.2025

Für die Innovation Systems GmbH: Charlotte Reuter

Lukas Frank

Ausfertigung für die Personalregistratur. Namenswiedergabe nach dem unterzeichneten Vertragsblatt.

Innovation Systems GmbH
Schlossallee 1, 10115 Berlin

Arbeitsvertrag

Personalnummer P046
Anja Keller, Müggelstraße 57, 10247 Berlin
Vertragsdatum 17.09.2020

Zwischen der Innovation Systems GmbH, vertreten durch die Geschäftsführerin Charlotte Reuter, und Anja Keller wird folgender Vertrag geschlossen. Die Gesellschaft entwickelt Software und Geräte für zivile Infrastrukturinspektionen. Die Beschäftigung erfolgt im einheitlichen Berliner Betrieb. Mit diesem Vertrag wird kein Organamt übertragen.

1 Beginn und Dauer

Das Arbeitsverhältnis beginnt am 01.10.2020 und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die ersten sechs Monate gelten als Probezeit. Während der Probezeit kann mit zwei Wochen Frist gekündigt werden. Eine spätere Aufgabenänderung setzt die Probezeit nicht erneut in Gang.

Vor Aufnahme der Tätigkeit werden die für die Lohnabrechnung erforderlichen Unterlagen übergeben. Änderungen der Wohnanschrift und der Bankverbindung sind rechtzeitig mitzuteilen. Der Arbeitgeber bestätigt den Eingang der Vertragsausfertigung und händigt dem Arbeitnehmer ein Exemplar aus.

2 Aufgaben und Arbeitsort

Die Einstellung erfolgt als Lagerfachkraft im Bereich Logistik. Sie prüfen Liefermengen, kennzeichnen Lagerplätze und bereiten Rücksendungen an Lieferanten vor. Beschädigte Akkus werden getrennt nach der betrieblichen Sicherheitsanweisung verwahrt. Sie bestätigen tatsächliche Bestände und dokumentieren Differenzen, ohne diese stillschweigend auszubuchen.

Die Arbeitszeit liegt grundsätzlich zwischen 7 und 15 Uhr an fünf Tagen. Pausen sind darin gesondert vorgesehen. Der Arbeitgeber stellt Sicherheitsschuhe und erforderliche Hilfsmittel. Eine private Nutzung der Lagerfahrzeuge ist ausgeschlossen.

Regelmäßiger Arbeitsort ist der Berliner Betrieb. Eine Versetzung ist nur auf eine gleichwertige und zumutbare Tätigkeit unter Berücksichtigung der persönlichen Belange zulässig. Die vereinbarte Vergütung wird dadurch nicht verringert. Ein dauerhafter Wechsel des Arbeitsorts außerhalb Berlins bedarf einer gesonderten Vereinbarung.

3 Arbeitszeit und Erfassung

Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 35 Stunden wöchentlich ohne Ruhepausen. Soweit die Aufgabenbeschreibung keine andere Verteilung festlegt, wird an fünf Tagen von Montag bis Freitag gearbeitet. Beginn und Ende sowie Pausen werden im betrieblichen Zeitsystem erfasst.

Nach mehr als sechs Stunden werden mindestens dreißig Minuten, nach mehr als neun Stunden mindestens fünfundvierzig Minuten Pause genommen. Zwischen zwei Arbeitstagen liegt grundsätzlich eine ununterbrochene Ruhezeit von elf Stunden. Besprechungen, verpflichtende Schulungen und notwendige Dokumentation zählen zur Arbeitszeit. Eine bloße Bezeichnung als Vertrauensarbeitszeit hebt die Erfassung nicht auf.

4 Mehrarbeit und Erreichbarkeit

Angeordnete oder nachträglich bestätigte Überstunden werden innerhalb von drei Monaten durch gleich lange Freizeit ausgeglichen. Ist dies aus betrieblichen Gründen nicht möglich, werden sie mit dem auf eine Arbeitsstunde entfallenden Grundgehalt vergütet. Die Berechnung verwendet die vereinbarte Wochenarbeitszeit multipliziert mit 52 und geteilt durch zwölf als Monatsstundenzahl.

Mehrarbeit darf nur innerhalb der gesetzlichen Arbeitszeitgrenzen angeordnet werden. Der Arbeitnehmer teilt den Anlass und die geleisteten Zeiten nachvollziehbar mit. Das Fehlen einer vorherigen schriftlichen Anordnung allein lässt tatsächlich angewiesene oder geduldete Arbeit nicht zu Freizeit werden.

Außerhalb der Arbeitszeit besteht ohne eine gesonderte Bereitschaftsvereinbarung keine Pflicht, dienstliche Nachrichten zu lesen. Bei laufenden technischen Störungen werden Übergabe und Zuständigkeit vor Dienstende abgestimmt. Gesetzliche und betriebliche Mitbestimmungsrechte bleiben unberührt.

5 Vergütung und Zahlung

Das monatliche Grundgehalt beträgt 3.400,00 EUR brutto. Es wird nach den gesetzlichen Abzügen bargeldlos auf das vom Arbeitnehmer benannte Konto gezahlt. Die Vergütung für den laufenden Monat ist am 27. Kalendertag fällig. Fällt dieser auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag in Berlin, ist der vorhergehende Bankarbeitstag der vereinbarte Gutschrifttag.

Bei Beginn oder Ende innerhalb eines Monats wird das Grundgehalt nach Kalendertagen des betreffenden Monats berechnet. Die Entgeltabrechnung weist Grundgehalt, Zuschläge, Erstattungen und Abzüge getrennt aus. Reisekostenerstattungen sind nicht Bestandteil des Grundgehalts.

Zusätzliche variable Vergütung wird nur geschuldet, soweit sie in diesem Vertrag oder einer gesonderten Vereinbarung zugesagt ist. Eine bereits erarbeitete Vergütung wird nicht nachträglich unter einen Freiwilligkeitsvorbehalt gestellt. Ein Wechsel der Bankverbindung ändert die vertragliche Fälligkeit nicht.

6 Urlaub

Bei einer Verteilung auf fünf Arbeitstage beträgt der Jahresurlaub dreißig Arbeitstage, davon zwanzig Tage gesetzlicher Mindesturlaub. Bei einer abweichenden Zahl regelmäßiger Arbeitstage wird die Anzahl entsprechend umgerechnet. Gesetzlicher Zusatzurlaub bleibt unberührt. Der Arbeitgeber informiert rechtzeitig über den verfügbaren Urlaub und fordert zu dessen Inanspruchnahme auf.

Urlaub ist unter Angabe des gewünschten Zeitraums zu beantragen. Bei Überschneidungen werden die Urlaubswünsche, soziale Belange und betriebliche Erfordernisse miteinander abgestimmt. Vor Buchung einer Reise soll die Freigabe abgewartet werden. Eine bereits erteilte Freigabe wird nicht allein wegen eines zusätzlichen Besprechungstermins widerrufen.

Während eines nachgewiesenen Krankheitszeitraums angerechnete Urlaubstage werden nach den gesetzlichen Regeln behandelt. Die Herausgabe einer Urlaubsbescheinigung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfolgt unabhängig von einer noch offenen Reisekostenabrechnung.

7 Arbeitsverhinderung und Krankheit

Eine Arbeitsverhinderung und deren voraussichtliche Dauer sind unverzüglich dem Vorgesetzten mitzuteilen. Bei Krankheit wird die Arbeitsunfähigkeit spätestens am vierten Kalendertag ärztlich festgestellt; der Arbeitgeber kann die Feststellung früher verlangen. Soweit das elektronische Abrufverfahren gilt, ruft der Arbeitgeber die Bescheinigungsdaten ab.

Eine Diagnose muss grundsätzlich nicht mitgeteilt werden. Bei Auslandsaufenthalt und nicht am elektronischen Verfahren teilnehmenden Ärzten wird der erforderliche Nachweis auf anderem zulässigen Weg erbracht. Eine Fortdauer wird rechtzeitig angezeigt. Entgeltfortzahlung richtet sich nach den gesetzlichen Voraussetzungen.

Notwendige Übergabeinformationen werden nur mitgeteilt, soweit der Gesundheitszustand dies zulässt. Eine Arbeitsunfähigkeit verpflichtet nicht zur Bearbeitung von Vorgängen aus dem Krankenbett. Bei einer längeren Abwesenheit organisiert der Arbeitgeber die Vertretung.

8 Arbeitsergebnisse und technische Unterlagen

Bei Computerprogrammen, die in Wahrnehmung der Aufgaben oder nach Anweisung des Arbeitgebers geschaffen werden, richtet sich die Ausübung der vermögensrechtlichen Befugnisse nach Paragraph 69b UrhG. Für andere aufgabenbezogene Werke werden die zur vereinbarten betrieblichen Nutzung

erforderlichen ausschließlichen Nutzungsrechte eingeräumt. Urheberpersönlichkeitsrechte werden nicht als übertragbares Eigentum behandelt.

Vorbestehende eigene Entwicklungen und Beiträge Dritter werden vor ihrer Verwendung mit Herkunft und Nutzungsbedingungen benannt. Ein fremder Lizenztext wird nicht durch eine betriebliche Freigabe ersetzt. Quellcode, bearbeitbare Dateien und die zur Fortführung notwendigen technischen Unterlagen werden im betrieblichen Speicher abgelegt.

Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge werden nach den gesetzlichen Vorgaben behandelt. Gesetzliche Vergütungsansprüche für Dienstserfindungen werden durch die allgemeine Vergütungsregel nicht ausgeschlossen. Eine Meldung bezeichnet die technischen Umstände und die beteiligten Personen; die Gesellschaft bestätigt den Eingang.

9 Verschwiegenheit

Nicht öffentliche technische und kaufmännische Informationen, an deren Geheimhaltung ein berechtigtes Interesse besteht, sind im erforderlichen Umfang vertraulich zu behandeln. Allgemeine Berufserfahrung und öffentlich zugängliche Informationen werden nicht geheim. Die Pflicht dauert nach dem Ausscheiden nur fort, soweit die geschützten Informationen weiterhin geheimhaltungsbedürftig sind.

Zulässige Meldungen und Offenlegungen nach dem Hinweisgeberschutzgesetz, gesetzliche Auskunftspflichten sowie die vertrauliche Inanspruchnahme rechtlicher Beratung werden nicht untersagt. Eine Meldung an eine zuständige Stelle bedarf keiner vorherigen Erlaubnis der Geschäftsführung. Die gesetzlichen Voraussetzungen des Schutzes bleiben maßgeblich.

Geschäftliche Unterlagen werden nicht auf private gemeinsam genutzte Speicherkonten hochgeladen. Bei Verlust eines Geräts wird der betriebliche Ansprechpartner unverzüglich informiert. Die technische Sperrung erfolgt durch den zuständigen Administrator. Ein Sicherheitsvorfall wird mit Zeitpunkt und betroffenen Unterlagen dokumentiert, ohne private Daten unnötig weiterzugeben.

10 Nebentätigkeit und Wettbewerb

Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot wird nicht vereinbart. Während des Arbeitsverhältnisses dürfen keine unzulässigen Konkurrenzaktivitäten ausgeübt werden. Eine Nebentätigkeit wird angezeigt; die Zustimmung darf nur bei entgegenstehenden berechtigten betrieblichen Interessen verweigert werden.

Die Anzeige einer Nebentätigkeit nennt Umfang und zeitliche Lage. Eine gelegentliche ehrenamtliche Tätigkeit wird nicht allein deshalb untersagt, weil sie unbezahlt erfolgt. Gesetzliche Vertretungsaufgaben und die Wahrnehmung von Arbeitnehmerrechten sind keine genehmigungspflichtige Nebentätigkeit.

11 Kündigung und Beendigung

Nach der Probezeit gelten die gesetzlichen Kündigungsfristen. Eine gesetzliche Verlängerung für eine Arbeitgeberkündigung wird nicht ohne weitere Vereinbarung auf die Kündigung des Arbeitnehmers übertragen.

Kündigungen und Aufhebungsverträge bedürfen der gesetzlich vorgeschriebenen Schriftform; die elektronische Form ist ausgeschlossen. Eine Nachricht per E-Mail oder im betrieblichen Chat ersetzt diese Form nicht. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen bleibt bestehen.

Bei einer Kündigung kann eine bezahlte Freistellung vereinbart oder im zulässigen Rahmen erklärt werden. Die Anrechnung von Urlaub setzt eine hinreichend bestimmte Erklärung und die sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen voraus. Der Arbeitnehmer erhält die erforderlichen Bescheinigungen und auf Verlangen ein qualifiziertes Zeugnis.

12 Arbeitsmittel und Aufwendungen

Der Arbeitgeber stellt die für die Tätigkeit erforderliche Ausstattung. Die Ausgabe wird mit Bezeichnung und Seriennummer bestätigt. Notwendige dienstliche Auslagen werden gegen Beleg erstattet. Ein privates Bankkonto wird nur zur Vergütungszahlung, nicht zur Abwicklung von Kundengeldern verwendet.

Bei Beendigung werden Unterlagen, Schlüssel und Geräte gegen Empfangsbestätigung zurückgegeben. Private Dateien dürfen zuvor in Abstimmung mit dem Support gesichert und entfernt werden. Die Übergabe umfasst weder private Passwörter noch Inhalte privater Kommunikationskonten. Gesetzliche Haftungsbegrenzungen bleiben unberührt.

13 Betriebliche Regelungen

Es wird kein Tarifvertrag einzelvertraglich in Bezug genommen. Anwendbare Betriebsvereinbarungen gelten nach ihren jeweiligen Voraussetzungen. Der Arbeitgeber stellt die einschlägigen Regelungen zugänglich bereit und erläutert den betrieblichen Ansprechpartner. Änderungen werden nicht durch bloßen Austausch einer Vertragsdatei vereinbart.

Anweisungen zur Arbeitssicherheit und zum Umgang mit Arbeitsmitteln werden vor Tätigkeitsaufnahme vermittelt. Schulungen finden innerhalb der Arbeitszeit statt. Die vertragliche Aufgabe beinhaltet keine Befugnis, Sicherheitsvorgaben wegen eines Kundentermins außer Kraft zu setzen.

14 Geltendmachung von Ansprüchen

Beiderseitige Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis sind innerhalb von drei Monaten nach Fälligkeit in Textform geltend zu machen. Ausgenommen sind gesetzlich unabdingbare Ansprüche, insbesondere der gesetzliche Mindestlohn, sowie Ansprüche wegen vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung und wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

Für Ansprüche, die kraft Gesetzes einer Ausschlussfrist nicht unterworfen werden dürfen, gilt diese Vereinbarung nicht. Eine gesetzliche Klagefrist wird durch eine außergerichtliche Geltendmachung nicht verlängert. Ein Verzicht auf noch nicht entstandene zwingende Rechte wird nicht vereinbart.

15 Änderungen und anwendbares Recht

Es gilt deutsches Recht. Änderungen werden zu Nachweiszwecken dokumentiert; individuelle Abreden bleiben nach den gesetzlichen Regeln maßgeblich. Gesetzlich vorgeschriebene strengere Formen sind einzuhalten. Die Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung lässt die gesetzlichen Folgen und die übrigen Vereinbarungen unberührt.

Für arbeitsrechtliche Streitigkeiten gelten die gesetzlichen Zuständigkeiten. Die Parteien vereinbaren weder einen ausschließlich ausländischen Gerichtsstand noch einen Verzicht auf zwingenden Arbeitnehmerschutz. Beide Seiten erhalten eine gleichlautende Vertragsausfertigung.

16 Aushändigung und Ansprechpartner

Ansprechpartner für die Vertragsablage ist der Personalbereich der Innovation Systems GmbH. Rückfragen zu Aufgaben werden mit dem fachlichen Vorgesetzten, Rückfragen zur Abrechnung mit dem Lohnbüro über den Personalbereich geklärt. Der Arbeitnehmer erhält ein Exemplar einschließlich aller bei Unterzeichnung vereinbarten Ergänzungen.

Die Tätigkeitsbeschreibung ist Bestandteil dieses Vertrages. Eine Ausgabe von Arbeitsmitteln oder ein Zugang zum Projektsystem ersetzt keine zusätzlich notwendige Vertragsunterzeichnung. Nachträglich vereinbarte Veränderungen werden mit Datum zur Personalakte genommen.

Berlin, 17.09.2020

Für die Innovation Systems GmbH: Charlotte Reuter

Anja Keller

Ausfertigung für die Personalregistratur. Namenswiedergabe nach dem unterzeichneten Vertragsblatt.

Innovation Systems GmbH
Rudower Chaussee 29, 12489 Berlin

Arbeitsvertrag

Personalnummer P047
Nils Seifert, Weichselstraße 58, 12043 Berlin
Vertragsdatum 16.02.2024

Zwischen der Innovation Systems GmbH, vertreten durch die Geschäftsführerin Charlotte Reuter, und Nils Seifert wird folgender Vertrag geschlossen. Die Gesellschaft entwickelt Software und Geräte für zivile Infrastrukturinspektionen. Die Beschäftigung erfolgt im einheitlichen Berliner Betrieb. Mit diesem Vertrag wird kein Organamt übertragen.

1 Beginn und Dauer

Das Arbeitsverhältnis beginnt am 01.03.2024 und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die ersten sechs Monate gelten als Probezeit. Während der Probezeit kann mit zwei Wochen Frist gekündigt werden. Eine spätere Aufgabenänderung setzt die Probezeit nicht erneut in Gang.

Vor Aufnahme der Tätigkeit werden die für die Lohnabrechnung erforderlichen Unterlagen übergeben. Änderungen der Wohnanschrift und der Bankverbindung sind rechtzeitig mitzuteilen. Der Arbeitgeber bestätigt den Eingang der Vertragsausfertigung und händigt dem Arbeitnehmer ein Exemplar aus.

2 Aufgaben und Arbeitsort

Die Einstellung erfolgt als Appentwickler im Bereich Plattform. Sie entwickeln die mobile Begleitsoftware für Wartungsteams. Sie pflegen Offlinefunktionen, die Synchronisierung von Inspektionsaufträgen und das Fehlerprotokoll. Änderungen an Berechtigungen werden vor Veröffentlichung durch einen zweiten Entwickler geprüft.

Die privaten Anwendungen aus Ihrem vorbestehenden Portfolio bleiben außerhalb dieses Vertrages, soweit sie nicht in Erfüllung Ihrer Aufgaben weiterentwickelt werden. Für eine Übernahme einzelner Komponenten in das Unternehmensprodukt wird der konkrete Stand mit Lizenz und Herkunft dokumentiert.

Regelmäßiger Arbeitsort ist der Berliner Betrieb. Eine Versetzung ist nur auf eine gleichwertige und zumutbare Tätigkeit unter Berücksichtigung der persönlichen Belange zulässig. Die vereinbarte Vergütung wird dadurch nicht verringert. Ein dauerhafter Wechsel des Arbeitsorts außerhalb Berlins bedarf einer gesonderten Vereinbarung.

3 Arbeitszeit und Erfassung

Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 40 Stunden wöchentlich ohne Ruhepausen. Soweit die Aufgabenbeschreibung keine andere Verteilung festlegt, wird an fünf Tagen von Montag bis Freitag gearbeitet. Beginn und Ende sowie Pausen werden im betrieblichen Zeitsystem erfasst.

Nach mehr als sechs Stunden werden mindestens dreißig Minuten, nach mehr als neun Stunden mindestens fünfundvierzig Minuten Pause genommen. Zwischen zwei Arbeitstagen liegt grundsätzlich eine ununterbrochene Ruhezeit von elf Stunden. Besprechungen, verpflichtende Schulungen und notwendige Dokumentation zählen zur Arbeitszeit. Eine bloße Bezeichnung als Vertrauensarbeitszeit hebt die Erfassung nicht auf.

4 Mehrarbeit und Erreichbarkeit

Angeordnete oder nachträglich bestätigte Überstunden werden innerhalb von drei Monaten durch gleich lange Freizeit ausgeglichen. Ist dies aus betrieblichen Gründen nicht möglich, werden sie mit dem auf eine Arbeitsstunde entfallenden Grundgehalt vergütet. Die Berechnung verwendet die vereinbarte Wochenarbeitszeit multipliziert mit 52 und geteilt durch zwölf als Monatsstundenzahl.

Mehrarbeit darf nur innerhalb der gesetzlichen Arbeitszeitgrenzen angeordnet werden. Der Arbeitnehmer teilt den Anlass und die geleisteten Zeiten nachvollziehbar mit. Das Fehlen einer vorherigen schriftlichen Anordnung allein lässt tatsächlich angewiesene oder geduldete Arbeit nicht zu Freizeit werden.

Außerhalb der Arbeitszeit besteht ohne eine gesonderte Bereitschaftsvereinbarung keine Pflicht, dienstliche Nachrichten zu lesen. Bei laufenden technischen Störungen werden Übergabe und Zuständigkeit vor Dienstende abgestimmt. Gesetzliche und betriebliche Mitbestimmungsrechte bleiben unberührt.

5 Vergütung und Zahlung

Das monatliche Grundgehalt beträgt 5.600,00 EUR brutto. Es wird nach den gesetzlichen Abzügen bargeldlos auf das vom Arbeitnehmer benannte Konto gezahlt. Die Vergütung für den laufenden Monat ist am 28. Kalendertag fällig. An einem Wochenende oder gesetzlichen Feiertag in Berlin wird auf den vorhergehenden Bankarbeitstag vorgezogen. Änderungen von Kontodaten sind spätestens fünf Tage vorher mitzuteilen.

Bei Beginn oder Ende innerhalb eines Monats wird das Grundgehalt nach Kalendertagen des betreffenden Monats berechnet. Die Entgeltabrechnung weist Grundgehalt, Zuschläge, Erstattungen und Abzüge getrennt aus. Reisekostenerstattungen sind nicht Bestandteil des Grundgehalts.

Zusätzliche variable Vergütung wird nur geschuldet, soweit sie in diesem Vertrag oder einer gesonderten Vereinbarung zugesagt ist. Eine bereits erarbeitete Vergütung wird nicht nachträglich unter einen Freiwilligkeitsvorbehalt gestellt. Ein Wechsel der Bankverbindung ändert die vertragliche Fälligkeit nicht.

6 Urlaub

Bei einer Verteilung auf fünf Arbeitstage beträgt der Jahresurlaub dreißig Arbeitstage, davon zwanzig Tage gesetzlicher Mindesturlaub. Bei einer abweichenden Zahl regelmäßiger Arbeitstage wird die Anzahl entsprechend umgerechnet. Gesetzlicher Zusatzurlaub bleibt unberührt. Der Arbeitgeber informiert rechtzeitig über den verfügbaren Urlaub und fordert zu dessen Inanspruchnahme auf.

Urlaub ist unter Angabe des gewünschten Zeitraums zu beantragen. Bei Überschneidungen werden die Urlaubswünsche, soziale Belange und betriebliche Erfordernisse miteinander abgestimmt. Vor Buchung einer Reise soll die Freigabe abgewartet werden. Eine bereits erteilte Freigabe wird nicht allein wegen eines zusätzlichen Besprechungstermins widerrufen.

Während eines nachgewiesenen Krankheitszeitraums angerechnete Urlaubstage werden nach den gesetzlichen Regeln behandelt. Die Herausgabe einer Urlaubsbescheinigung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfolgt unabhängig von einer noch offenen Reisekostenabrechnung.

7 Arbeitsverhinderung und Krankheit

Eine Arbeitsverhinderung und deren voraussichtliche Dauer sind unverzüglich dem Vorgesetzten mitzuteilen. Bei Krankheit wird die Arbeitsunfähigkeit spätestens am vierten Kalendertag ärztlich festgestellt; der Arbeitgeber kann die Feststellung früher verlangen. Soweit das elektronische Abrufverfahren gilt, ruft der Arbeitgeber die Bescheinigungsdaten ab.

Eine Diagnose muss grundsätzlich nicht mitgeteilt werden. Bei Auslandsaufenthalt und nicht am elektronischen Verfahren teilnehmenden Ärzten wird der erforderliche Nachweis auf anderem zulässigen Weg erbracht. Eine Fortdauer wird rechtzeitig angezeigt. Entgeltfortzahlung richtet sich nach den gesetzlichen Voraussetzungen.

Notwendige Übergabeinformationen werden nur mitgeteilt, soweit der Gesundheitszustand dies zulässt. Eine Arbeitsunfähigkeit verpflichtet nicht zur Bearbeitung von Vorgängen aus dem Krankenbett. Bei einer längeren Abwesenheit organisiert der Arbeitgeber die Vertretung.

8 Arbeitsergebnisse und technische Unterlagen

Für Arbeitsergebnisse außerhalb von Computerprogrammen räumt der Arbeitnehmer die für die vertraglich vorgesehene betriebliche Nutzung erforderlichen Nutzungsrechte ein. Der Vertrag enthält keine gesonderte Regelung über Computerprogramme.

Vorbestehende eigene Entwicklungen und Beiträge Dritter werden vor ihrer Verwendung mit Herkunft und Nutzungsbedingungen benannt. Ein fremder Lizenztext wird nicht durch eine betriebliche Freigabe ersetzt. Quellcode, bearbeitbare Dateien und die zur Fortführung notwendigen technischen Unterlagen werden im betrieblichen Speicher abgelegt.

Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge werden nach den gesetzlichen Vorgaben behandelt. Gesetzliche Vergütungsansprüche für Dienstervfindungen werden durch die allgemeine Vergütungsregel nicht ausgeschlossen. Eine Meldung bezeichnet die technischen Umstände und die beteiligten Personen; die Gesellschaft bestätigt den Eingang.

9 Verschwiegenheit

Nicht öffentliche technische und kaufmännische Informationen, an deren Geheimhaltung ein berechtigtes Interesse besteht, sind im erforderlichen Umfang vertraulich zu behandeln. Allgemeine Berufserfahrung und öffentlich zugängliche Informationen werden nicht geheim. Die Pflicht dauert nach dem Ausscheiden nur fort, soweit die geschützten Informationen weiterhin geheimhaltungsbedürftig sind.

Zulässige Meldungen und Offenlegungen nach dem Hinweisgeberschutzgesetz, gesetzliche Auskunftspflichten sowie die vertrauliche Inanspruchnahme rechtlicher Beratung werden nicht untersagt. Eine Meldung an eine zuständige Stelle bedarf keiner vorherigen Erlaubnis der Geschäftsführung. Die gesetzlichen Voraussetzungen des Schutzes bleiben maßgeblich.

Geschäftliche Unterlagen werden nicht auf private gemeinsam genutzte Speicherkonten hochgeladen. Bei Verlust eines Geräts wird der betriebliche Ansprechpartner unverzüglich informiert. Die technische Sperrung erfolgt durch den zuständigen Administrator. Ein Sicherheitsvorfall wird mit Zeitpunkt und betroffenen Unterlagen dokumentiert, ohne private Daten unnötig weiterzugeben.

10 Nebentätigkeit und Wettbewerb

Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot wird nicht vereinbart. Während des Arbeitsverhältnisses dürfen keine unzulässigen Konkurrenzaktivitäten ausgeübt werden. Eine Nebentätigkeit wird angezeigt; die Zustimmung darf nur bei entgegenstehenden berechtigten betrieblichen Interessen verweigert werden.

Die Anzeige einer Nebentätigkeit nennt Umfang und zeitliche Lage. Eine gelegentliche ehrenamtliche Tätigkeit wird nicht allein deshalb untersagt, weil sie unbezahlt erfolgt. Gesetzliche Vertretungsaufgaben und die Wahrnehmung von Arbeitnehmerrechten sind keine genehmigungspflichtige Nebentätigkeit.

11 Kündigung und Beendigung

Nach Ablauf der Probezeit beträgt die beiderseitige Kündigungsfrist 3 Monate zum Monatsende.

Kündigungen und Aufhebungsverträge bedürfen der gesetzlich vorgeschriebenen Schriftform; die elektronische Form ist ausgeschlossen. Eine Nachricht per E-Mail oder im betrieblichen Chat ersetzt diese Form nicht. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen bleibt bestehen.

Bei einer Kündigung kann eine bezahlte Freistellung vereinbart oder im zulässigen Rahmen erklärt werden. Die Anrechnung von Urlaub setzt eine hinreichend bestimmte Erklärung und die sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen voraus. Der Arbeitnehmer erhält die erforderlichen Bescheinigungen und auf Verlangen ein qualifiziertes Zeugnis.

12 Arbeitsmittel und Aufwendungen

Der Arbeitgeber stellt die für die Tätigkeit erforderliche Ausstattung. Die Ausgabe wird mit Bezeichnung und Seriennummer bestätigt. Notwendige dienstliche Auslagen werden gegen Beleg erstattet. Ein privates Bankkonto wird nur zur Vergütungszahlung, nicht zur Abwicklung von Kundengeldern verwendet.

Bei Beendigung werden Unterlagen, Schlüssel und Geräte gegen Empfangsbestätigung zurückgegeben. Private Dateien dürfen zuvor in Abstimmung mit dem Support gesichert und entfernt werden. Die Übergabe umfasst weder private Passwörter noch Inhalte privater Kommunikationskonten. Gesetzliche Haftungsbegrenzungen bleiben unberührt.

13 Betriebliche Regelungen

Es wird kein Tarifvertrag einzelvertraglich in Bezug genommen. Anwendbare Betriebsvereinbarungen gelten nach ihren jeweiligen Voraussetzungen. Der Arbeitgeber stellt die einschlägigen Regelungen zugänglich bereit und erläutert den betrieblichen Ansprechpartner. Änderungen werden nicht durch bloßen Austausch einer Vertragsdatei vereinbart.

Anweisungen zur Arbeitssicherheit und zum Umgang mit Arbeitsmitteln werden vor Tätigkeitsaufnahme vermittelt. Schulungen finden innerhalb der Arbeitszeit statt. Die vertragliche Aufgabe beinhaltet keine Befugnis, Sicherheitsvorgaben wegen eines Kundentermins außer Kraft zu setzen.

14 Geltendmachung von Ansprüchen

Beiderseitige Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis sind innerhalb von drei Monaten nach Fälligkeit in Textform geltend zu machen. Ausgenommen sind gesetzlich unabdingbare Ansprüche, insbesondere der gesetzliche Mindestlohn, sowie Ansprüche wegen vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung und wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

Für Ansprüche, die kraft Gesetzes einer Ausschlussfrist nicht unterworfen werden dürfen, gilt diese Vereinbarung nicht. Eine gesetzliche Klagfrist wird durch eine außergerichtliche Geltendmachung nicht verlängert. Ein Verzicht auf noch nicht entstandene zwingende Rechte wird nicht vereinbart.

15 Änderungen und anwendbares Recht

Es gilt deutsches Recht. Änderungen werden zu Nachweiszwecken dokumentiert; individuelle Abreden bleiben nach den gesetzlichen Regeln maßgeblich. Gesetzlich vorgeschriebene strengere Formen sind einzuhalten. Die Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung lässt die gesetzlichen Folgen und die übrigen Vereinbarungen unberührt.

Für arbeitsrechtliche Streitigkeiten gelten die gesetzlichen Zuständigkeiten. Die Parteien vereinbaren weder einen ausschließlich ausländischen Gerichtsstand noch einen Verzicht auf zwingenden Arbeitnehmerschutz. Beide Seiten erhalten eine gleichlautende Vertragsausfertigung.

16 Aushändigung und Ansprechpartner

Ansprechpartner für die Vertragsablage ist der Personalbereich der Innovation Systems GmbH. Rückfragen zu Aufgaben werden mit dem fachlichen Vorgesetzten, Rückfragen zur Abrechnung mit dem Lohnbüro über den Personalbereich geklärt. Der Arbeitnehmer erhält ein Exemplar einschließlich aller bei Unterzeichnung vereinbarten Ergänzungen.

Die Tätigkeitsbeschreibung ist Bestandteil dieses Vertrages. Eine Ausgabe von Arbeitsmitteln oder ein Zugang zum Projektsystem ersetzt keine zusätzlich notwendige Vertragsunterzeichnung. Nachträglich vereinbarte Veränderungen werden mit Datum zur Personalakte genommen.

Berlin, 16.02.2024

Für die Innovation Systems GmbH: Charlotte Reuter

Nils Seifert

Ausfertigung für die Personalregistratur. Namenswiedergabe nach dem unterzeichneten Vertragsblatt.

Innovation Systems GmbH
Rudower Chaussee 29, 12489 Berlin

Employment agreement

Personnel number P048
Sofia Moretti, Elsenstraße 59, 12435 Berlin
Agreement dated 17.04.2025

Innovation Systems GmbH, represented by managing director Charlotte Reuter, and Sofia Moretti agree the following terms for work in the Berlin operation. The company develops software and equipment for civil infrastructure inspection. This agreement governs personal employment; it does not appoint the employee as a corporate officer.

1 Start and term

Employment starts on 01.05.2025. The agreement is for an indefinite term. The first six months are a probationary period. During probation, either party may give two weeks' notice. A later change of duties does not restart probation.

The employee supplies the information necessary for payroll before starting work and promptly notifies changes to contact and bank details. The company provides a counterpart of the agreement. No appointment as a managing director or independent commercial agent is made by this document.

2 Duties and place of work

The position is Machine Learning Engineer. You maintain the model evaluation pipeline for surface-defect detection. You separate training, validation and customer acceptance data, document the origin of each dataset and retain unsuccessful runs. You may not describe a model as certified merely because it passes an internal benchmark.

The company provides a workstation and access to the approved compute environment. External datasets require a recorded licence review before use. Publication of benchmark results requires technical approval, without restricting disclosures that are protected by mandatory law.

The normal place of work is Berlin. The company may assign equivalent and reasonable duties, taking account of personal circumstances, without reducing the agreed salary. A permanent relocation outside Berlin requires a separate agreement. Technical responsibility does not include authority to hire or dismiss employees.

3 Working time

Normal working time is 38 hours per week, excluding breaks, usually spread over Monday to Friday. Start, end and breaks are recorded in the company's time system. Required meetings, training and documentation are working time.

The employee takes at least thirty minutes of breaks after more than six hours and forty-five minutes after more than nine hours of work. A daily rest period of eleven uninterrupted hours is normally observed. Flexible scheduling does not waive statutory limits or recording requirements. Changes to the regular schedule are discussed in advance.

4 Overtime and availability

Overtime requires an instruction or subsequent confirmation and must stay within statutory working-time limits. It is compensated by equivalent paid time off within three months or, if this is not possible for operational reasons, paid at the corresponding basic hourly rate. Monthly hours are calculated using weekly hours multiplied by 52 and divided by twelve.

There is no general duty to monitor business messages outside working time. On-call arrangements require separate agreement on periods, compensation and escalation contacts. Actual emergency work is recorded. The employee does not guarantee continuous availability merely by holding a technical role.

5 Salary and expenses

The monthly basic salary is EUR 5700.00 gross. Statutory deductions are shown separately on the payslip. Salary must be credited on the last banking day of the current month. Banking days are Monday through Friday, excluding public holidays in Berlin and days on which the bank does not execute ordinary payments.

A partial month is calculated by calendar days in that month. Approved business expenses are reimbursed against receipts and are not included in basic salary. The company does not require a private account to receive customer funds. Any bonus or commission requires a specific written arrangement that identifies its calculation and payment terms.

6 Annual leave

For a five-day working week, annual leave is thirty working days, including twenty days of statutory minimum leave. A different regular distribution is converted proportionately. Statutory additional leave remains unaffected. Requests are considered with personal preferences, social circumstances and operational needs.

The company informs the employee of available leave and invites timely use. Leave does not disappear merely because a software calendar is reset. Proven illness during leave is treated under the statutory rules. On termination, the company issues the required leave certificate independently of any outstanding expense claim.

7 Absence and illness

The employee reports an inability to work and its expected duration without undue delay. Medical certification is obtained no later than the fourth calendar day, unless an earlier certificate is lawfully requested. Where the electronic certificate system applies, the company retrieves the relevant data.

A diagnosis is not generally required. Appropriate alternative evidence is supplied when the electronic procedure does not apply, including relevant foreign medical certificates. Continued absence is reported promptly. Continued remuneration follows statutory conditions. The employee is not required to work while medically unfit.

8 Software and other work products

For computer programs created in the performance of assigned duties or under the employer's instructions, the employer's economic rights follow Paragraf 69b UrhG. For other task-related works, the employee grants the exclusive rights needed for the agreed business use. Personal authorship rights are not described as transferable ownership.

Pre-existing work and third-party materials are identified before incorporation, together with their source and licence conditions. A company approval does not replace a licence from a third party. Editable files, source code and documentation needed for continued operation are stored in the designated company repository. Statutory rights concerning employee inventions and remuneration remain unaffected.

9 Confidentiality

Non-public technical and commercial information with a legitimate confidentiality interest must be protected. Public information and general professional experience do not become secret merely because they are encountered at work. After employment, the duty continues only for information that remains legitimately confidential.

Lawful reports and disclosures under the German Whistleblower Protection Act, mandatory disclosures and confidential legal advice are not prohibited. Prior management permission is not required for a protected report to a competent reporting body. Statutory conditions for protection continue to apply. Loss of a device or unauthorised access is reported promptly to the designated technical contact.

10 Competition and secondary activities

No post-employment non-compete is agreed. During employment, unlawful competing activities are prohibited. A secondary activity is notified with its expected hours; permission may be refused only for a legitimate conflicting interest. Statutory representation duties are not a permission-based secondary activity.

Passive small holdings in publicly traded companies are not treated as a competing business merely because they exist. The employee does not promise to withdraw from a professional association or abandon general professional knowledge on leaving. Any later restraint requires a separate agreement.

11 Notice and termination

After probation, the agreed notice period for both parties is 3 months to month end. Mandatory longer employer notice periods remain applicable.

Termination notices and termination agreements require the statutory written form; electronic form is excluded. An email or chat message does not replace that requirement. Extraordinary termination remains possible where statutory conditions are met. Paid release from work must specify any intended allocation of leave and observe the applicable requirements. Statutory court time limits are not extended by informal discussions.

12 Equipment and handover

The company supplies the equipment necessary for the work and records each item when issued. Necessary approved expenses are reimbursed. On leaving or changing duties, devices, keys and business records are returned against acknowledgement. Private files may be removed in coordination with technical support before return.

Handover includes the current version, outstanding factual questions and the relevant supporting files. It does not require disclosure of passwords to private accounts. Ordinary wear is not automatically deducted from salary. Applicable limitations on employee liability remain in place.

13 Company rules and claims

No collective agreement is incorporated by individual reference. Applicable works agreements operate according to their legal scope. Safety instructions are provided before work begins; a customer deadline does not authorise their suspension. Mandatory training is working time.

Claims arising from employment must be asserted in text form within three months of becoming due, except claims that cannot lawfully be subjected to such a period. Excluded claims include statutory minimum pay, claims for intentional or grossly negligent breach and injury to life, body or health. Mandatory court filing periods remain separate.

14 Law and counterparts

German law applies. Mandatory employee protections remain unaffected by the language of this agreement. Jurisdiction follows the statutory rules; no exclusive foreign court is designated. Individual agreements take effect according to law, and any stricter statutory form must be respected.

Both parties receive a counterpart with the agreed additions. The invalidity of a clause has the consequences prescribed by law and does not create an automatic replacement clause chosen solely for the company's economic benefit. Questions about the personnel copy are directed to the personnel department; technical duties are discussed with the responsible team lead.

Berlin, 17.04.2025

For Innovation Systems GmbH: Charlotte Reuter

Sofia Moretti

Personnel copy with the signatories' names transcribed from the signed counterpart.

Innovation Systems GmbH
Schlossallee 1, 10115 Berlin

Arbeitsvertrag

Personalnummer P049
Moritz Bauer, Dunckerstraße 60, 10439 Berlin
Vertragsdatum 18.01.2022

Zwischen der Innovation Systems GmbH, vertreten durch die Geschäftsführerin Charlotte Reuter, und Moritz Bauer wird folgender Vertrag geschlossen. Die Gesellschaft entwickelt Software und Geräte für zivile Infrastrukturinspektionen. Die Beschäftigung erfolgt im einheitlichen Berliner Betrieb. Mit diesem Vertrag wird kein Organamt übertragen.

1 Beginn und Dauer

Das Arbeitsverhältnis beginnt am 01.02.2022 und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die ersten sechs Monate gelten als Probezeit. Während der Probezeit kann mit zwei Wochen Frist gekündigt werden. Eine spätere Aufgabenänderung setzt die Probezeit nicht erneut in Gang.

Vor Aufnahme der Tätigkeit werden die für die Lohnabrechnung erforderlichen Unterlagen übergeben. Änderungen der Wohnanschrift und der Bankverbindung sind rechtzeitig mitzuteilen. Der Arbeitgeber bestätigt den Eingang der Vertragsausfertigung und händigt dem Arbeitnehmer ein Exemplar aus.

2 Aufgaben und Arbeitsort

Die Einstellung erfolgt als Erprobungstechniker im Bereich Erprobung. Sie bereiten zivile Erprobungsflüge vor, kontrollieren das Gerät und führen das Betriebsbuch. Ein Flug findet nur innerhalb der jeweils freigegebenen Betriebsbedingungen statt. Sie dürfen einen Start bei ungeklärtem technischen Zustand verweigern und dokumentieren den Grund.

Die Prüfung des Fluggebiets, die Absprache mit dem verantwortlichen Fernpiloten und die Rücknahme der Ausrüstung gehören zur Arbeitszeit. Eigene Geräte werden nicht vorausgesetzt. Fahrtzeiten und Kosten von genehmigten Außeneinsätzen werden nach den betrieblichen Reiseregeln abgerechnet.

Regelmäßiger Arbeitsort ist der Berliner Betrieb. Eine Versetzung ist nur auf eine gleichwertige und zumutbare Tätigkeit unter Berücksichtigung der persönlichen Belange zulässig. Die vereinbarte Vergütung wird dadurch nicht verringert. Ein dauerhafter Wechsel des Arbeitsorts außerhalb Berlins bedarf einer gesonderten Vereinbarung.

3 Arbeitszeit und Erfassung

Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 40 Stunden wöchentlich ohne Ruhepausen. Soweit die Aufgabenbeschreibung keine andere Verteilung festlegt, wird an fünf Tagen von Montag bis Freitag gearbeitet. Beginn und Ende sowie Pausen werden im betrieblichen Zeitsystem erfasst.

Nach mehr als sechs Stunden werden mindestens dreißig Minuten, nach mehr als neun Stunden mindestens fünfundvierzig Minuten Pause genommen. Zwischen zwei Arbeitstagen liegt grundsätzlich eine ununterbrochene Ruhezeit von elf Stunden. Besprechungen, verpflichtende Schulungen und notwendige Dokumentation zählen zur Arbeitszeit. Eine bloße Bezeichnung als Vertrauensarbeitszeit hebt die Erfassung nicht auf.

4 Mehrarbeit und Erreichbarkeit

Angeordnete oder nachträglich bestätigte Überstunden werden innerhalb von drei Monaten durch gleich lange Freizeit ausgeglichen. Ist dies aus betrieblichen Gründen nicht möglich, werden sie mit dem auf eine Arbeitsstunde entfallenden Grundgehalt vergütet. Die Berechnung verwendet die vereinbarte Wochenarbeitszeit multipliziert mit 52 und geteilt durch zwölf als Monatsstundenzahl.

Mehrarbeit darf nur innerhalb der gesetzlichen Arbeitszeitgrenzen angeordnet werden. Der Arbeitnehmer teilt den Anlass und die geleisteten Zeiten nachvollziehbar mit. Das Fehlen einer vorherigen schriftlichen Anordnung allein lässt tatsächlich angewiesene oder geduldete Arbeit nicht zu Freizeit werden.

Außerhalb der Arbeitszeit besteht ohne eine gesonderte Bereitschaftsvereinbarung keine Pflicht, dienstliche Nachrichten zu lesen. Bei laufenden technischen Störungen werden Übergabe und Zuständigkeit vor Diensthende abgestimmt. Gesetzliche und betriebliche Mitbestimmungsrechte bleiben unberührt.

5 Vergütung und Zahlung

Das monatliche Grundgehalt beträgt 4.500,00 EUR brutto. Es wird nach den gesetzlichen Abzügen bargeldlos auf das vom Arbeitnehmer benannte Konto gezahlt. Die Vergütung ist am letzten Kalendertag des laufenden Monats fällig. Fällt dieser Tag auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag in Berlin, muss die Gutschrift bereits am vorhergehenden Bankarbeitstag erfolgen.

Bei Beginn oder Ende innerhalb eines Monats wird das Grundgehalt nach Kalendertagen des betreffenden Monats berechnet. Die Entgeltabrechnung weist Grundgehalt, Zuschläge, Erstattungen und Abzüge getrennt aus. Reisekostenerstattungen sind nicht Bestandteil des Grundgehalts.

Zusätzliche variable Vergütung wird nur geschuldet, soweit sie in diesem Vertrag oder einer gesonderten Vereinbarung zugesagt ist. Eine bereits erarbeitete Vergütung wird nicht nachträglich unter einen Freiwilligkeitsvorbehalt gestellt. Ein Wechsel der Bankverbindung ändert die vertragliche Fälligkeit nicht.

6 Urlaub

Bei einer Verteilung auf fünf Arbeitstage beträgt der Jahresurlaub dreißig Arbeitstage, davon zwanzig Tage gesetzlicher Mindesturlaub. Bei einer abweichenden Zahl regelmäßiger Arbeitstage wird die Anzahl entsprechend umgerechnet. Gesetzlicher Zusatzurlaub bleibt unberührt. Der Arbeitgeber informiert rechtzeitig über den verfügbaren Urlaub und fordert zu dessen Inanspruchnahme auf.

Urlaub ist unter Angabe des gewünschten Zeitraums zu beantragen. Bei Überschneidungen werden die Urlaubswünsche, soziale Belange und betriebliche Erfordernisse miteinander abgestimmt. Vor Buchung einer Reise soll die Freigabe abgewartet werden. Eine bereits erteilte Freigabe wird nicht allein wegen eines zusätzlichen Besprechungstermins widerrufen.

Während eines nachgewiesenen Krankheitszeitraums angerechnete Urlaubstage werden nach den gesetzlichen Regeln behandelt. Die Herausgabe einer Urlaubsbescheinigung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfolgt unabhängig von einer noch offenen Reisekostenabrechnung.

7 Arbeitsverhinderung und Krankheit

Eine Arbeitsverhinderung und deren voraussichtliche Dauer sind unverzüglich dem Vorgesetzten mitzuteilen. Bei Krankheit wird die Arbeitsunfähigkeit spätestens am vierten Kalendertag ärztlich festgestellt; der Arbeitgeber kann die Feststellung früher verlangen. Soweit das elektronische Abrufverfahren gilt, ruft der Arbeitgeber die Bescheinigungsdaten ab.

Eine Diagnose muss grundsätzlich nicht mitgeteilt werden. Bei Auslandsaufenthalt und nicht am elektronischen Verfahren teilnehmenden Ärzten wird der erforderliche Nachweis auf anderem zulässigen Weg erbracht. Eine Fortdauer wird rechtzeitig angezeigt. Entgeltfortzahlung richtet sich nach den gesetzlichen Voraussetzungen.

Notwendige Übergabeinformationen werden nur mitgeteilt, soweit der Gesundheitszustand dies zulässt. Eine Arbeitsunfähigkeit verpflichtet nicht zur Bearbeitung von Vorgängen aus dem Krankenbett. Bei einer längeren Abwesenheit organisiert der Arbeitgeber die Vertretung.

8 Arbeitsergebnisse und technische Unterlagen

Bei Computerprogrammen, die in Wahrnehmung der Aufgaben oder nach Anweisung des Arbeitgebers geschaffen werden, richtet sich die Ausübung der vermögensrechtlichen Befugnisse nach Paragraph 69b UrhG. Für andere aufgabenbezogene Werke werden die zur vereinbarten betrieblichen Nutzung

erforderlichen ausschließlichen Nutzungsrechte eingeräumt. Urheberpersönlichkeitsrechte werden nicht als übertragbares Eigentum behandelt.

Vorbestehende eigene Entwicklungen und Beiträge Dritter werden vor ihrer Verwendung mit Herkunft und Nutzungsbedingungen benannt. Ein fremder Lizenztext wird nicht durch eine betriebliche Freigabe ersetzt. Quellcode, bearbeitbare Dateien und die zur Fortführung notwendigen technischen Unterlagen werden im betrieblichen Speicher abgelegt.

Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge werden nach den gesetzlichen Vorgaben behandelt. Gesetzliche Vergütungsansprüche für Dienstervfindungen werden durch die allgemeine Vergütungsregel nicht ausgeschlossen. Eine Meldung bezeichnet die technischen Umstände und die beteiligten Personen; die Gesellschaft bestätigt den Eingang.

9 Verschwiegenheit

Über sämtliche internen Vorgänge, Vertragsbedingungen, Geschäftszahlen und sonstigen bei der Arbeit bekannt gewordenen Informationen ist gegenüber jedermann Stillschweigen zu bewahren. Diese Pflicht gilt zeitlich unbegrenzt nach dem Ausscheiden. Jede Weitergabe an außenstehende Stellen bedarf der vorherigen Zustimmung der Geschäftsführung.

Geschäftliche Unterlagen werden nicht auf private gemeinsam genutzte Speicherkonten hochgeladen. Bei Verlust eines Geräts wird der betriebliche Ansprechpartner unverzüglich informiert. Die technische Sperrung erfolgt durch den zuständigen Administrator. Ein Sicherheitsvorfall wird mit Zeitpunkt und betroffenen Unterlagen dokumentiert, ohne private Daten unnötig weiterzugeben.

10 Nebentätigkeit und Wettbewerb

Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot wird nicht vereinbart. Während des Arbeitsverhältnisses dürfen keine unzulässigen Konkurrenzaktivitäten ausgeübt werden. Eine Nebentätigkeit wird angezeigt; die Zustimmung darf nur bei entgegenstehenden berechtigten betrieblichen Interessen verweigert werden.

Die Anzeige einer Nebentätigkeit nennt Umfang und zeitliche Lage. Eine gelegentliche ehrenamtliche Tätigkeit wird nicht allein deshalb untersagt, weil sie unbezahlt erfolgt. Gesetzliche Vertretungsaufgaben und die Wahrnehmung von Arbeitnehmerrechten sind keine genehmigungspflichtige Nebentätigkeit.

11 Kündigung und Beendigung

Nach Ablauf der Probezeit beträgt die beiderseitige Kündigungsfrist 1 Monat zum Monatsende.

Kündigungen und Aufhebungsverträge bedürfen der gesetzlich vorgeschriebenen Schriftform; die elektronische Form ist ausgeschlossen. Eine Nachricht per E-Mail oder im betrieblichen Chat ersetzt diese Form nicht. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen bleibt bestehen.

Bei einer Kündigung kann eine bezahlte Freistellung vereinbart oder im zulässigen Rahmen erklärt werden. Die Anrechnung von Urlaub setzt eine hinreichend bestimmte Erklärung und die sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen voraus. Der Arbeitnehmer erhält die erforderlichen Bescheinigungen und auf Verlangen ein qualifiziertes Zeugnis.

12 Arbeitsmittel und Aufwendungen

Der Arbeitgeber stellt die für die Tätigkeit erforderliche Ausstattung. Die Ausgabe wird mit Bezeichnung und Seriennummer bestätigt. Notwendige dienstliche Auslagen werden gegen Beleg erstattet. Ein privates Bankkonto wird nur zur Vergütungszahlung, nicht zur Abwicklung von Kundengeldern verwendet.

Bei Beendigung werden Unterlagen, Schlüssel und Geräte gegen Empfangsbestätigung zurückgegeben. Private Dateien dürfen zuvor in Abstimmung mit dem Support gesichert und entfernt werden. Die Übergabe umfasst weder private Passwörter noch Inhalte privater Kommunikationskonten. Gesetzliche Haftungsbegrenzungen bleiben unberührt.

13 Betriebliche Regelungen

Es wird kein Tarifvertrag einzelvertraglich in Bezug genommen. Anwendbare Betriebsvereinbarungen gelten nach ihren jeweiligen Voraussetzungen. Der Arbeitgeber stellt die einschlägigen Regelungen zugänglich bereit und erläutert den betrieblichen Ansprechpartner. Änderungen werden nicht durch bloßen Austausch einer Vertragsdatei vereinbart.

Anweisungen zur Arbeitssicherheit und zum Umgang mit Arbeitsmitteln werden vor Tätigkeitsaufnahme vermittelt. Schulungen finden innerhalb der Arbeitszeit statt. Die vertragliche Aufgabe beinhaltet keine Befugnis, Sicherheitsvorgaben wegen eines Kundentermins außer Kraft zu setzen.

14 Geltendmachung von Ansprüchen

Beiderseitige Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis sind innerhalb von drei Monaten nach Fälligkeit in Textform geltend zu machen. Ausgenommen sind gesetzlich unabdingbare Ansprüche, insbesondere der gesetzliche Mindestlohn, sowie Ansprüche wegen vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung und wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

Für Ansprüche, die kraft Gesetzes einer Ausschlussfrist nicht unterworfen werden dürfen, gilt diese Vereinbarung nicht. Eine gesetzliche Klagefrist wird durch eine außergerichtliche Geltendmachung nicht verlängert. Ein Verzicht auf noch nicht entstandene zwingende Rechte wird nicht vereinbart.

15 Änderungen und anwendbares Recht

Es gilt deutsches Recht. Änderungen werden zu Nachweiszwecken dokumentiert; individuelle Abreden bleiben nach den gesetzlichen Regeln maßgeblich. Gesetzlich vorgeschriebene strengere Formen sind einzuhalten. Die Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung lässt die gesetzlichen Folgen und die übrigen Vereinbarungen unberührt.

Für arbeitsrechtliche Streitigkeiten gelten die gesetzlichen Zuständigkeiten. Die Parteien vereinbaren weder einen ausschließlich ausländischen Gerichtsstand noch einen Verzicht auf zwingenden Arbeitnehmerschutz. Beide Seiten erhalten eine gleichlautende Vertragsausfertigung.

16 Aushändigung und Ansprechpartner

Ansprechpartner für die Vertragsablage ist der Personalbereich der Innovation Systems GmbH. Rückfragen zu Aufgaben werden mit dem fachlichen Vorgesetzten, Rückfragen zur Abrechnung mit dem Lohnbüro über den Personalbereich geklärt. Der Arbeitnehmer erhält ein Exemplar einschließlich aller bei Unterzeichnung vereinbarten Ergänzungen.

Die Tätigkeitsbeschreibung ist Bestandteil dieses Vertrages. Eine Ausgabe von Arbeitsmitteln oder ein Zugang zum Projektsystem ersetzt keine zusätzlich notwendige Vertragsunterzeichnung. Nachträglich vereinbarte Veränderungen werden mit Datum zur Personalakte genommen.

Berlin, 18.01.2022

Für die Innovation Systems GmbH: Charlotte Reuter

Moritz Bauer

Ausfertigung für die Personalregistratur. Namenswiedergabe nach dem unterzeichneten Vertragsblatt.

Innovation Systems GmbH
Schlossallee 1, 10115 Berlin

Arbeitsvertrag

Personalnummer P050
Bettina Lange, Stettiner Straße 61, 13357 Berlin
Vertragsdatum 18.10.2014

Zwischen der Innovation Systems GmbH, vertreten durch die Geschäftsführerin Charlotte Reuter, und Bettina Lange wird folgender Vertrag geschlossen. Die Gesellschaft entwickelt Software und Geräte für zivile Infrastrukturinspektionen. Die Beschäftigung erfolgt im einheitlichen Berliner Betrieb. Mit diesem Vertrag wird kein Organamt übertragen.

1 Beginn und Dauer

Das Arbeitsverhältnis beginnt am 01.11.2014 und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die ersten sechs Monate gelten als Probezeit. Während der Probezeit kann mit zwei Wochen Frist gekündigt werden. Eine spätere Aufgabenänderung setzt die Probezeit nicht erneut in Gang.

Vor Aufnahme der Tätigkeit werden die für die Lohnabrechnung erforderlichen Unterlagen übergeben. Änderungen der Wohnanschrift und der Bankverbindung sind rechtzeitig mitzuteilen. Der Arbeitgeber bestätigt den Eingang der Vertragsausfertigung und händigt dem Arbeitnehmer ein Exemplar aus.

2 Aufgaben und Arbeitsort

Die Einstellung erfolgt als Sachbearbeiter Einkauf im Bereich Einkauf. Sie betreuen Rahmenbestellungen, kontrollieren Auftragsbestätigungen und führen den Lieferantenkontakt für Standardteile. Preisabweichungen werden vor der Rechnungsfreigabe geklärt. Sie besitzen keine Vollmacht zur Aufnahme von Darlehen oder zur Bestellung von Sicherheiten.

Die Tätigkeit wird an vier Tagen mit jeweils acht Stunden ausgeübt. Für längere Besprechungen wird ein zugänglicher Raum im Erdgeschoss bereitgestellt. Gesetzliche Vertretungsaufgaben werden bei der Terminplanung berücksichtigt; ihre Wahrnehmung wird nicht vom Erreichen eines Einkaufsziels abhängig gemacht.

Regelmäßiger Arbeitsort ist der Berliner Betrieb. Eine Versetzung ist nur auf eine gleichwertige und zumutbare Tätigkeit unter Berücksichtigung der persönlichen Belange zulässig. Die vereinbarte Vergütung wird dadurch nicht verringert. Ein dauerhafter Wechsel des Arbeitsorts außerhalb Berlins bedarf einer gesonderten Vereinbarung.

3 Arbeitszeit und Erfassung

Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 32 Stunden wöchentlich ohne Ruhepausen. Soweit die Aufgabenbeschreibung keine andere Verteilung festlegt, wird an fünf Tagen von Montag bis Freitag gearbeitet. Beginn und Ende sowie Pausen werden im betrieblichen Zeitsystem erfasst.

Nach mehr als sechs Stunden werden mindestens dreißig Minuten, nach mehr als neun Stunden mindestens fünfundvierzig Minuten Pause genommen. Zwischen zwei Arbeitstagen liegt grundsätzlich eine ununterbrochene Ruhezeit von elf Stunden. Besprechungen, verpflichtende Schulungen und notwendige Dokumentation zählen zur Arbeitszeit. Eine bloße Bezeichnung als Vertrauensarbeitszeit hebt die Erfassung nicht auf.

4 Mehrarbeit und Erreichbarkeit

Angeordnete oder nachträglich bestätigte Überstunden werden innerhalb von drei Monaten durch gleich lange Freizeit ausgeglichen. Ist dies aus betrieblichen Gründen nicht möglich, werden sie mit dem auf eine Arbeitsstunde entfallenden Grundgehalt vergütet. Die Berechnung verwendet die vereinbarte Wochenarbeitszeit multipliziert mit 52 und geteilt durch zwölf als Monatsstundenzahl.

Mehrarbeit darf nur innerhalb der gesetzlichen Arbeitszeitgrenzen angeordnet werden. Der Arbeitnehmer teilt den Anlass und die geleisteten Zeiten nachvollziehbar mit. Das Fehlen einer vorherigen schriftlichen Anordnung allein lässt tatsächlich angewiesene oder geduldete Arbeit nicht zu Freizeit werden.

Außerhalb der Arbeitszeit besteht ohne eine gesonderte Bereitschaftsvereinbarung keine Pflicht, dienstliche Nachrichten zu lesen. Bei laufenden technischen Störungen werden Übergabe und Zuständigkeit vor Dienstende abgestimmt. Gesetzliche und betriebliche Mitbestimmungsrechte bleiben unberührt.

5 Vergütung und Zahlung

Das monatliche Grundgehalt beträgt 4.200,00 EUR brutto. Es wird nach den gesetzlichen Abzügen bargeldlos auf das vom Arbeitnehmer benannte Konto gezahlt. Die monatliche Vergütung wird am letzten Werktag des laufenden Monats ausgezahlt. Samstage zählen für diese Vereinbarung als Werktage, Sonn- und gesetzliche Feiertage in Berlin nicht. Ist am vereinbarten Tag kein Bankverkehr möglich, muss die Gutschrift am unmittelbar vorhergehenden Bankarbeitstag vorliegen.

Bei Beginn oder Ende innerhalb eines Monats wird das Grundgehalt nach Kalendertagen des betreffenden Monats berechnet. Die Entgeltabrechnung weist Grundgehalt, Zuschläge, Erstattungen und Abzüge getrennt aus. Reisekostenerstattungen sind nicht Bestandteil des Grundgehalts.

Zusätzliche variable Vergütung wird nur geschuldet, soweit sie in diesem Vertrag oder einer gesonderten Vereinbarung zugesagt ist. Eine bereits erarbeitete Vergütung wird nicht nachträglich unter einen Freiwilligkeitsvorbehalt gestellt. Ein Wechsel der Bankverbindung ändert die vertragliche Fälligkeit nicht.

6 Urlaub

Bei einer Verteilung auf fünf Arbeitstage beträgt der Jahresurlaub dreißig Arbeitstage, davon zwanzig Tage gesetzlicher Mindesturlaub. Bei einer abweichenden Zahl regelmäßiger Arbeitstage wird die Anzahl entsprechend umgerechnet. Gesetzlicher Zusatzurlaub bleibt unberührt. Der Arbeitgeber informiert rechtzeitig über den verfügbaren Urlaub und fordert zu dessen Inanspruchnahme auf.

Urlaub ist unter Angabe des gewünschten Zeitraums zu beantragen. Bei Überschneidungen werden die Urlaubswünsche, soziale Belange und betriebliche Erfordernisse miteinander abgestimmt. Vor Buchung einer Reise soll die Freigabe abgewartet werden. Eine bereits erteilte Freigabe wird nicht allein wegen eines zusätzlichen Besprechungstermins widerrufen.

Während eines nachgewiesenen Krankheitszeitraums angerechnete Urlaubstage werden nach den gesetzlichen Regeln behandelt. Die Herausgabe einer Urlaubsbescheinigung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfolgt unabhängig von einer noch offenen Reisekostenabrechnung.

7 Arbeitsverhinderung und Krankheit

Eine Arbeitsverhinderung und deren voraussichtliche Dauer sind unverzüglich dem Vorgesetzten mitzuteilen. Bei Krankheit wird die Arbeitsunfähigkeit spätestens am vierten Kalendertag ärztlich festgestellt; der Arbeitgeber kann die Feststellung früher verlangen. Soweit das elektronische Abrufverfahren gilt, ruft der Arbeitgeber die Bescheinigungsdaten ab.

Eine Diagnose muss grundsätzlich nicht mitgeteilt werden. Bei Auslandsaufenthalt und nicht am elektronischen Verfahren teilnehmenden Ärzten wird der erforderliche Nachweis auf anderem zulässigen Weg erbracht. Eine Fortdauer wird rechtzeitig angezeigt. Entgeltfortzahlung richtet sich nach den gesetzlichen Voraussetzungen.

Notwendige Übergabeinformationen werden nur mitgeteilt, soweit der Gesundheitszustand dies zulässt. Eine Arbeitsunfähigkeit verpflichtet nicht zur Bearbeitung von Vorgängen aus dem Krankenbett. Bei einer längeren Abwesenheit organisiert der Arbeitgeber die Vertretung.

8 Arbeitsergebnisse und technische Unterlagen

Bei Computerprogrammen, die in Wahrnehmung der Aufgaben oder nach Anweisung des Arbeitgebers geschaffen werden, richtet sich die Ausübung der vermögensrechtlichen Befugnisse nach Paragraph 69b UrhG. Für andere aufgabenbezogene Werke werden die zur vereinbarten betrieblichen Nutzung

erforderlichen ausschließlichen Nutzungsrechte eingeräumt. Urheberpersönlichkeitsrechte werden nicht als übertragbares Eigentum behandelt.

Vorbestehende eigene Entwicklungen und Beiträge Dritter werden vor ihrer Verwendung mit Herkunft und Nutzungsbedingungen benannt. Ein fremder Lizenztext wird nicht durch eine betriebliche Freigabe ersetzt. Quellcode, bearbeitbare Dateien und die zur Fortführung notwendigen technischen Unterlagen werden im betrieblichen Speicher abgelegt.

Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge werden nach den gesetzlichen Vorgaben behandelt. Gesetzliche Vergütungsansprüche für Dienstserfindungen werden durch die allgemeine Vergütungsregel nicht ausgeschlossen. Eine Meldung bezeichnet die technischen Umstände und die beteiligten Personen; die Gesellschaft bestätigt den Eingang.

9 Verschwiegenheit

Nicht öffentliche technische und kaufmännische Informationen, an deren Geheimhaltung ein berechtigtes Interesse besteht, sind im erforderlichen Umfang vertraulich zu behandeln. Allgemeine Berufserfahrung und öffentlich zugängliche Informationen werden nicht geheim. Die Pflicht dauert nach dem Ausscheiden nur fort, soweit die geschützten Informationen weiterhin geheimhaltungsbedürftig sind.

Zulässige Meldungen und Offenlegungen nach dem Hinweisgeberschutzgesetz, gesetzliche Auskunftspflichten sowie die vertrauliche Inanspruchnahme rechtlicher Beratung werden nicht untersagt. Eine Meldung an eine zuständige Stelle bedarf keiner vorherigen Erlaubnis der Geschäftsführung. Die gesetzlichen Voraussetzungen des Schutzes bleiben maßgeblich.

Geschäftliche Unterlagen werden nicht auf private gemeinsam genutzte Speicherkonten hochgeladen. Bei Verlust eines Geräts wird der betriebliche Ansprechpartner unverzüglich informiert. Die technische Sperrung erfolgt durch den zuständigen Administrator. Ein Sicherheitsvorfall wird mit Zeitpunkt und betroffenen Unterlagen dokumentiert, ohne private Daten unnötig weiterzugeben.

10 Nebentätigkeit und Wettbewerb

Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot wird nicht vereinbart. Während des Arbeitsverhältnisses dürfen keine unzulässigen Konkurrenzaktivitäten ausgeübt werden. Eine Nebentätigkeit wird angezeigt; die Zustimmung darf nur bei entgegenstehenden berechtigten betrieblichen Interessen verweigert werden.

Die Anzeige einer Nebentätigkeit nennt Umfang und zeitliche Lage. Eine gelegentliche ehrenamtliche Tätigkeit wird nicht allein deshalb untersagt, weil sie unbezahlt erfolgt. Gesetzliche Vertretungsaufgaben und die Wahrnehmung von Arbeitnehmerrechten sind keine genehmigungspflichtige Nebentätigkeit.

11 Kündigung und Beendigung

Nach Ablauf der Probezeit beträgt die beiderseitige Kündigungsfrist 1 Monat zum Monatsende.

Kündigungen und Aufhebungsverträge bedürfen der gesetzlich vorgeschriebenen Schriftform; die elektronische Form ist ausgeschlossen. Eine Nachricht per E-Mail oder im betrieblichen Chat ersetzt diese Form nicht. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen bleibt bestehen.

Bei einer Kündigung kann eine bezahlte Freistellung vereinbart oder im zulässigen Rahmen erklärt werden. Die Anrechnung von Urlaub setzt eine hinreichend bestimmte Erklärung und die sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen voraus. Der Arbeitnehmer erhält die erforderlichen Bescheinigungen und auf Verlangen ein qualifiziertes Zeugnis.

12 Arbeitsmittel und Aufwendungen

Der Arbeitgeber stellt die für die Tätigkeit erforderliche Ausstattung. Die Ausgabe wird mit Bezeichnung und Seriennummer bestätigt. Notwendige dienstliche Auslagen werden gegen Beleg erstattet. Ein privates Bankkonto wird nur zur Vergütungszahlung, nicht zur Abwicklung von Kundengeldern verwendet.

Bei Beendigung werden Unterlagen, Schlüssel und Geräte gegen Empfangsbestätigung zurückgegeben. Private Dateien dürfen zuvor in Abstimmung mit dem Support gesichert und entfernt werden. Die Übergabe umfasst weder private Passwörter noch Inhalte privater Kommunikationskonten. Gesetzliche Haftungsbegrenzungen bleiben unberührt.

13 Betriebliche Regelungen

Es wird kein Tarifvertrag einzelvertraglich in Bezug genommen. Anwendbare Betriebsvereinbarungen gelten nach ihren jeweiligen Voraussetzungen. Der Arbeitgeber stellt die einschlägigen Regelungen zugänglich bereit und erläutert den betrieblichen Ansprechpartner. Änderungen werden nicht durch bloßen Austausch einer Vertragsdatei vereinbart.

Anweisungen zur Arbeitssicherheit und zum Umgang mit Arbeitsmitteln werden vor Tätigkeitsaufnahme vermittelt. Schulungen finden innerhalb der Arbeitszeit statt. Die vertragliche Aufgabe beinhaltet keine Befugnis, Sicherheitsvorgaben wegen eines Kundentermins außer Kraft zu setzen.

14 Geltendmachung von Ansprüchen

Beiderseitige Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis sind innerhalb von drei Monaten nach Fälligkeit in Textform geltend zu machen. Ausgenommen sind gesetzlich unabdingbare Ansprüche, insbesondere der gesetzliche Mindestlohn, sowie Ansprüche wegen vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung und wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

Für Ansprüche, die kraft Gesetzes einer Ausschlussfrist nicht unterworfen werden dürfen, gilt diese Vereinbarung nicht. Eine gesetzliche Klagefrist wird durch eine außergerichtliche Geltendmachung nicht verlängert. Ein Verzicht auf noch nicht entstandene zwingende Rechte wird nicht vereinbart.

15 Änderungen und anwendbares Recht

Es gilt deutsches Recht. Änderungen werden zu Nachweiszwecken dokumentiert; individuelle Abreden bleiben nach den gesetzlichen Regeln maßgeblich. Gesetzlich vorgeschriebene strengere Formen sind einzuhalten. Die Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung lässt die gesetzlichen Folgen und die übrigen Vereinbarungen unberührt.

Für arbeitsrechtliche Streitigkeiten gelten die gesetzlichen Zuständigkeiten. Die Parteien vereinbaren weder einen ausschließlich ausländischen Gerichtsstand noch einen Verzicht auf zwingenden Arbeitnehmerschutz. Beide Seiten erhalten eine gleichlautende Vertragsausfertigung.

16 Aushändigung und Ansprechpartner

Ansprechpartner für die Vertragsablage ist der Personalbereich der Innovation Systems GmbH. Rückfragen zu Aufgaben werden mit dem fachlichen Vorgesetzten, Rückfragen zur Abrechnung mit dem Lohnbüro über den Personalbereich geklärt. Der Arbeitnehmer erhält ein Exemplar einschließlich aller bei Unterzeichnung vereinbarten Ergänzungen.

Die Tätigkeitsbeschreibung ist Bestandteil dieses Vertrages. Eine Ausgabe von Arbeitsmitteln oder ein Zugang zum Projektsystem ersetzt keine zusätzlich notwendige Vertragsunterzeichnung. Nachträglich vereinbarte Veränderungen werden mit Datum zur Personalakte genommen.

Berlin, 18.10.2014

Für die Innovation Systems GmbH: Charlotte Reuter

Bettina Lange

Ausfertigung für die Personalregistratur. Namenswiedergabe nach dem unterzeichneten Vertragsblatt.

Innovation Systems GmbH

Rudower Chaussee 29, 12489 Berlin

Geschäftsführeranstellungsvertrag

Zwischen der Innovation Systems GmbH, vertreten aufgrund Gesellschafterbeschlusses durch Jonas Albrecht, und Matthias Seifert, Berlin, wird folgender Dienstvertrag geschlossen. Vertragsdatum: 20.06.2022.

Matthias Seifert ist nicht am Stammkapital beteiligt. Die Gesellschafterversammlung hat ihn mit Wirkung zum 01.07.2022 zum Geschäftsführer bestellt. Dieser Vertrag regelt seine Tätigkeit und Vergütung ab diesem Tag. Die Bestellung und das Dienstverhältnis werden gesondert behandelt.

1 Leitung und Zuständigkeit

Der Geschäftsführer leitet die Gesellschaft nach Gesetz, Satzung und den wirksamen Gesellschafterbeschlüssen. Er unterrichtet die Gesellschafter über wesentliche Vorgänge, den Auftragsbestand und die Zahlungsentwicklung. Die Zuständigkeiten werden nicht allein aus einer Funktionsbezeichnung abgeleitet.

Matthias Seifert verantwortet den operativen Betrieb, Beschaffung und Vertrieb. Er berichtet wöchentlich an die Gesellschafterversammlung beziehungsweise deren benannten Ansprechpartner. Finanzierung, Beteiligungsverhandlungen und die Produktstrategie liegen im Ressort von Charlotte Reuter. Die Gesamtverantwortung nach Gesetz bleibt unberührt.

2 Vertretung und Zustimmung

Der Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft nach der im Handelsregister eingetragenen Vertretungsregel. Interne Zustimmungserfordernisse erweitern die externe Vollmacht nicht. Kreditaufnahmen, Sicherheiten, Veräußerung wesentlicher Betriebsmittel und Dauerschuldverhältnisse mit einer Jahresbelastung über 50000 EUR bedürfen eines vorherigen Gesellschafterbeschlusses.

Rechtsgeschäfte mit einem Gesellschafter oder einer nahestehenden Person werden vor Abschluss offengelegt. Eine Befreiung von Paragraph 181 BGB besteht nur, soweit sie gesondert wirksam erteilt und eingetragen ist. Der Geschäftsführer schließt diesen Vertrag nicht zugleich für beide Vertragsseiten ab.

3 Tätigkeitsumfang und Ort

Die Tätigkeit wird im Berliner Betrieb erbracht. Der Geschäftsführer setzt seine Arbeitskraft für die Gesellschaft ein und richtet die zeitliche Lage nach den Aufgaben. Er hält vereinbarte Berichtstermine ein und stimmt längere Abwesenheiten ab. Eine pauschale Zusage ständiger Erreichbarkeit während Krankheit oder Urlaub wird nicht abgegeben.

Für Matthias Seifert sind betriebliche Kerntermine montags bis freitags zwischen 9 und 17 Uhr vorgesehen. Die Gesellschafterversammlung kann ihm im Rahmen des Gesetzes Weisungen erteilen. Er besitzt keine gesellschaftsrechtliche Sperrminorität, keine Stimmrechtsvollmacht und kein Vetorecht gegen solche Weisungen.

4 Vergütung

Die feste monatliche Bruttovergütung beträgt 9.800,00 EUR. Sie wird am letzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Ein Bonus wird nicht zugesagt. Notwendige dienstliche Aufwendungen werden gegen Beleg erstattet.

Für Matthias Seifert führt die Gesellschaft die nach verbindlicher sozialversicherungsrechtlicher Beurteilung geschuldeten Beiträge ab, soweit sie Beitragsschuldner ist. Eine solche Beurteilung entscheidet nicht durch diese Vertragsklausel über arbeitsgerichtliche Zuständigkeit oder Kündigungsschutz. Für Charlotte Reuter wird keine abhängige Beschäftigung allein durch die Verwendung einer Gehaltsabrechnung vereinbart. Die Behandlung richtet sich nach den tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzungen.

5 Urlaub und Verhinderung

Der jährliche Erholungsurlaub beträgt dreißig Arbeitstage bezogen auf eine Fünftagewoche. Die zeitliche Lage wird unter Sicherstellung einer Vertretung abgestimmt. Bei Krankheit wird die voraussichtliche Dauer unverzüglich mitgeteilt und erforderlichenfalls nachgewiesen. Die Gesellschaft zahlt die feste Vergütung für bis zu sechs Wochen fort.

Ein Arzt muss grundsätzlich keine Diagnose gegenüber der Gesellschaft offenlegen. Bei längerer Verhinderung wird die Geschäftsverteilung neu geordnet. Eine Organabberufung ist gesondert zu beschließen und wird nicht durch die bloße Änderung eines Kalendereintrags erklärt.

6 Berichtswesen und Zahlungsfreigaben

Der Geschäftsführer sorgt für geordnete Bücher, zeitnahe Abrechnungen und eine nachvollziehbare Freigabe von Zahlungen. Die wöchentliche Bankübersicht benennt verfügbare Guthaben, Kreditlinien und fällige Verpflichtungen. Nicht bestätigte Finanzierungsvorhaben werden nicht als bereits verfügbare Mittel ausgewiesen.

Bei Zahlungsstockungen, Rücklastschriften oder einer wesentlichen Veränderung der Finanzierung werden die übrigen Geschäftsführer und Gesellschafter unverzüglich informiert. Gesetzliche Überwachungs- und Antragspflichten werden nicht durch Ressortabgrenzung oder eine Zusage eines Investors aufgehoben. Die Gesellschaft trägt die Kosten erforderlicher externer Beratung.

7 Vertraulichkeit und Arbeitsergebnisse

Nicht öffentliche Geschäftsunterlagen sind vertraulich zu behandeln. Gesetzliche Mitteilungspflichten, zulässige Meldungen und die vertrauliche Inanspruchnahme rechtlicher Beratung bleiben unberührt. Allgemeine berufliche Kenntnisse werden nicht dauerhaft der Nutzung entzogen.

Im Rahmen der Tätigkeit geschaffene Programme und Unterlagen werden mit den für den betrieblichen Zweck erforderlichen Rechten überlassen. Rechte Dritter und vorbestehende eigene Beiträge werden gesondert benannt. Die Gesellschaft erhält bearbeitbare Dateien und die Unterlagen, die zur Fortführung des Betriebs erforderlich sind.

8 Wettbewerb und Nebentätigkeiten

Während der Tätigkeit sind konkurrierende Geschäfte für eigene oder fremde Rechnung ohne Zustimmung der Gesellschafterversammlung untersagt. Bestehende Beteiligungen werden offengelegt. Rein vermögensverwaltende kleine Börsenbeteiligungen begründen allein kein Wettbewerbsverhältnis.

Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot wird in diesem Vertrag nicht vereinbart. Die Vertraulichkeit rechtmäßig geschützter Unterlagen bleibt hiervon getrennt. Eine spätere Einschränkung der beruflichen Tätigkeit bedarf einer gesonderten Vereinbarung über Gegenstand, Dauer und Gegenleistung.

9 Dauer und Beendigung

Das Dienstverhältnis läuft auf unbestimmte Zeit. Es kann von jeder Seite mit sechs Monaten Frist zum Ende eines Kalenderquartals gekündigt werden. Gesetzliche Sonderregelungen, insbesondere im eröffneten Insolvenzverfahren, bleiben unberührt. Die außerordentliche Kündigung setzt einen wichtigen Grund voraus.

Die Abberufung als Organ beendet das Dienstverhältnis nicht automatisch. Ebenso bewirkt die Beendigung des Dienstvertrages nicht ohne Weiteres die Eintragung einer Organänderung. Nach einer Abberufung wird über Freistellung und Übergabe gesondert entschieden. Die Vergütung wird nach den vertraglichen und gesetzlichen Voraussetzungen abgewickelt.

10 Übergabe und Schlussbestimmungen

Bei Ausscheiden werden Unterlagen, Schlüssel und Geräte gegen Verzeichnis übergeben. Die Übergabe umfasst Vollmachten, laufende Fristen und den tatsächlichen Stand der Bankzugänge, jedoch keine privaten Passwörter. Die Gesellschaft widerruft oder ändert betriebliche Berechtigungen eigenständig.

Es gilt deutsches Recht. Änderungen dieses Vertrages bedürfen der nach Gesetz und Satzung erforderlichen Zustimmung und werden dokumentiert. Eine unwirksame Klausel wird nicht automatisch durch die wirtschaftlich günstigste Regel für die Gesellschaft ersetzt. Jede Seite erhält eine vollständige Ausfertigung mit dem zugehörigen Gesellschafterbeschluss.

Berlin, 20.06.2022

Für die Gesellschaft aufgrund gesonderter Vollmacht: Jonas Albrecht

Matthias Seifert

Namenswiedergabe der unterzeichneten Ausfertigung in der Gesellschaftsakte.

Innovation Systems GmbH

Rudower Chaussee 29, 12489 Berlin

Geschäftsführeranstellungsvertrag

Zwischen der Innovation Systems GmbH, vertreten aufgrund Gesellschafterbeschlusses durch Jonas Albrecht, und Charlotte Reuter, Berlin, wird folgender Dienstvertrag geschlossen. Vertragsdatum: 18.12.2023.

Charlotte Reuter hält 52 Prozent des Stammkapitals. Sie ist seit dem 01.09.2012 Geschäftsführerin. Dieser Vertrag fasst die Vergütungs- und Tätigkeitsbedingungen ab 01.01.2024 neu; die Organbestellung wird nicht erneut vorgenommen.

1 Leitung und Zuständigkeit

Der Geschäftsführer leitet die Gesellschaft nach Gesetz, Satzung und den wirksamen Gesellschafterbeschlüssen. Er unterrichtet die Gesellschafter über wesentliche Vorgänge, den Auftragsbestand und die Zahlungsentwicklung. Die Zuständigkeiten werden nicht allein aus einer Funktionsbezeichnung abgeleitet.

Charlotte Reuter verantwortet Produktstrategie, Finanzierung und die technische Entwicklung. Sie führt die Verhandlungen über Beteiligungskapital und überwacht die Liquiditätsberichterstattung. Die operative Betreuung der Werkstatt und des Vertriebs bleibt im vereinbarten Ressort des weiteren Geschäftsführers.

2 Vertretung und Zustimmung

Der Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft nach der im Handelsregister eingetragenen Vertretungsregel. Interne Zustimmungserfordernisse erweitern die externe Vollmacht nicht. Kreditaufnahmen, Sicherheiten, Veräußerung wesentlicher Betriebsmittel und Dauerschuldverhältnisse mit einer Jahresbelastung über 50000 EUR bedürfen eines vorherigen Gesellschafterbeschlusses.

Rechtsgeschäfte mit einem Gesellschafter oder einer nahestehenden Person werden vor Abschluss offengelegt. Eine Befreiung von Paragraph 181 BGB besteht nur, soweit sie gesondert wirksam erteilt und eingetragen ist. Der Geschäftsführer schließt diesen Vertrag nicht zugleich für beide Vertragsseiten ab.

3 Tätigkeitsumfang und Ort

Die Tätigkeit wird im Berliner Betrieb erbracht. Der Geschäftsführer setzt seine Arbeitskraft für die Gesellschaft ein und richtet die zeitliche Lage nach den Aufgaben. Er hält vereinbarte Berichtstermine ein und stimmt längere Abwesenheiten ab. Eine pauschale Zusage ständiger Erreichbarkeit während Krankheit oder Urlaub wird nicht abgegeben.

Aufgrund ihrer Gesellschafterstellung nimmt Charlotte Reuter an den Beschlussfassungen nach Maßgabe der Satzung und der gesetzlichen Stimmverbote teil. Der Dienstvertrag enthält keine zusätzliche Sonderstimme und verändert die gesellschaftsrechtliche Rechtsmacht nicht.

4 Vergütung

Die feste monatliche Bruttovergütung beträgt 12.000,00 EUR. Sie wird am letzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Ein Bonus wird nicht zugesagt. Notwendige dienstliche Aufwendungen werden gegen Beleg erstattet.

Für Matthias Seifert führt die Gesellschaft die nach verbindlicher sozialversicherungsrechtlicher Beurteilung geschuldeten Beiträge ab, soweit sie Beitragsschuldner ist. Eine solche Beurteilung entscheidet nicht durch diese Vertragsklausel über arbeitsgerichtliche Zuständigkeit oder Kündigungsschutz. Für Charlotte Reuter wird keine abhängige Beschäftigung allein durch die Verwendung einer Gehaltsabrechnung vereinbart. Die Behandlung richtet sich nach den tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzungen.

5 Urlaub und Verhinderung

Der jährliche Erholungsurlaub beträgt dreißig Arbeitstage bezogen auf eine Fünftagewoche. Die zeitliche Lage wird unter Sicherstellung einer Vertretung abgestimmt. Bei Krankheit wird die voraussichtliche Dauer unverzüglich mitgeteilt und erforderlichenfalls nachgewiesen. Die Gesellschaft zahlt die feste Vergütung für bis zu sechs Wochen fort.

Ein Arzt muss grundsätzlich keine Diagnose gegenüber der Gesellschaft offenlegen. Bei längerer Verhinderung wird die Geschäftsverteilung neu geordnet. Eine Organabberufung ist gesondert zu beschließen und wird nicht durch die bloße Änderung eines Kalendereintrags erklärt.

6 Berichtswesen und Zahlungsfreigaben

Der Geschäftsführer sorgt für geordnete Bücher, zeitnahe Abrechnungen und eine nachvollziehbare Freigabe von Zahlungen. Die wöchentliche Bankübersicht benennt verfügbare Guthaben, Kreditlinien und fällige Verpflichtungen. Nicht bestätigte Finanzierungsvorhaben werden nicht als bereits verfügbare Mittel ausgewiesen.

Bei Zahlungsstockungen, Rücklastschriften oder einer wesentlichen Veränderung der Finanzierung werden die übrigen Geschäftsführer und Gesellschafter unverzüglich informiert. Gesetzliche Überwachungs- und Antragspflichten werden nicht durch Ressortabgrenzung oder eine Zusage eines Investors aufgehoben. Die Gesellschaft trägt die Kosten erforderlicher externer Beratung.

7 Vertraulichkeit und Arbeitsergebnisse

Nicht öffentliche Geschäftsunterlagen sind vertraulich zu behandeln. Gesetzliche Mitteilungspflichten, zulässige Meldungen und die vertrauliche Inanspruchnahme rechtlicher Beratung bleiben unberührt. Allgemeine berufliche Kenntnisse werden nicht dauerhaft der Nutzung entzogen.

Im Rahmen der Tätigkeit geschaffene Programme und Unterlagen werden mit den für den betrieblichen Zweck erforderlichen Rechten überlassen. Rechte Dritter und vorbestehende eigene Beiträge werden gesondert benannt. Die Gesellschaft erhält bearbeitbare Dateien und die Unterlagen, die zur Fortführung des Betriebs erforderlich sind.

8 Wettbewerb und Nebentätigkeiten

Während der Tätigkeit sind konkurrierende Geschäfte für eigene oder fremde Rechnung ohne Zustimmung der Gesellschafterversammlung untersagt. Bestehende Beteiligungen werden offengelegt. Rein vermögensverwaltende kleine Börsenbeteiligungen begründen allein kein Wettbewerbsverhältnis.

Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot wird in diesem Vertrag nicht vereinbart. Die Vertraulichkeit rechtmäßig geschützter Unterlagen bleibt hiervon getrennt. Eine spätere Einschränkung der beruflichen Tätigkeit bedarf einer gesonderten Vereinbarung über Gegenstand, Dauer und Gegenleistung.

9 Dauer und Beendigung

Das Dienstverhältnis läuft auf unbestimmte Zeit. Es kann von jeder Seite mit sechs Monaten Frist zum Ende eines Kalenderquartals gekündigt werden. Gesetzliche Sonderregelungen, insbesondere im eröffneten Insolvenzverfahren, bleiben unberührt. Die außerordentliche Kündigung setzt einen wichtigen Grund voraus.

Die Abberufung als Organ beendet das Dienstverhältnis nicht automatisch. Ebenso bewirkt die Beendigung des Dienstvertrages nicht ohne Weiteres die Eintragung einer Organänderung. Nach einer Abberufung wird über Freistellung und Übergabe gesondert entschieden. Die Vergütung wird nach den vertraglichen und gesetzlichen Voraussetzungen abgewickelt.

10 Übergabe und Schlussbestimmungen

Bei Ausscheiden werden Unterlagen, Schlüssel und Geräte gegen Verzeichnis übergeben. Die Übergabe umfasst Vollmachten, laufende Fristen und den tatsächlichen Stand der Bankzugänge, jedoch keine privaten Passwörter. Die Gesellschaft widerruft oder ändert betriebliche Berechtigungen eigenständig.

Es gilt deutsches Recht. Änderungen dieses Vertrages bedürfen der nach Gesetz und Satzung erforderlichen Zustimmung und werden dokumentiert. Eine unwirksame Klausel wird nicht automatisch durch die wirtschaftlich günstigste Regel für die Gesellschaft ersetzt. Jede Seite erhält eine vollständige Ausfertigung mit dem zugehörigen Gesellschafterbeschluss.

Berlin, 18.12.2023

Für die Gesellschaft aufgrund gesonderter Vollmacht: Jonas Albrecht

Charlotte Reuter

Namenswiedergabe der unterzeichneten Ausfertigung in der Gesellschaftsakte.

Innovation Systems GmbH

Rudower Chaussee 29, 12489 Berlin

Niederschrift der Gesellschafterversammlung

Berlin, 20.06.2022, 10:00 bis 10:45 Uhr

Anwesend: Charlotte Reuter mit Geschäftsanteilen im Nennbetrag von 26000 EUR und Jonas Albrecht mit Geschäftsanteilen im Nennbetrag von 24000 EUR. Das Stammkapital beträgt 50000 EUR. Auf Form und Frist der Einberufung wird allseits verzichtet.

1 Beschlussgegenstand

Matthias Seifert wird mit Wirkung ab 01.07.2022 zum weiteren Geschäftsführer bestellt. Der vorgelegte Dienstvertrag mit einer festen monatlichen Vergütung von 9800 EUR brutto wird genehmigt. Die Bestellung erfolgt ohne Beteiligung am Stammkapital und ohne gesellschaftsrechtliches Vetorecht.

2 Vertretung beim Abschluss

Jonas Albrecht wird bevollmächtigt, den heute vorgelegten Vertrag für die Gesellschaft mit Matthias Seifert abzuschließen. Inhaltliche Änderungen an Vergütung oder Kündigungsfrist bedürfen eines erneuten Beschlusses. Die Vertragsfassung wird mit dieser Niederschrift zur Gesellschaftsakte genommen.

3 Abstimmung

Charlotte Reuter stimmt mit 26000 Stimmen, Jonas Albrecht mit 24000 Stimmen zu. Gegenstimmen und Enthaltungen gibt es nicht. Die Anmeldung der Organbestellung zum Handelsregister wird gesondert vorbereitet.

Ende der Versammlung: 10:45 Uhr.

Jonas Albrecht, Versammlungsleiter

Charlotte Reuter, anwesender Gesellschafter

Anlage: heute genehmigte Vertragsfassung.

Innovation Systems GmbH

Rudower Chaussee 29, 12489 Berlin

Niederschrift der Gesellschafterversammlung

Berlin, 18.12.2023, 10:00 bis 10:45 Uhr

Anwesend: Charlotte Reuter mit Geschäftsanteilen im Nennbetrag von 26000 EUR und Jonas Albrecht mit Geschäftsanteilen im Nennbetrag von 24000 EUR. Das Stammkapital beträgt 50000 EUR. Auf Form und Frist der Einberufung wird allseits verzichtet.

1 Beschlussgegenstand

Der vorgelegte Dienstvertrag von Charlotte Reuter mit Wirkung ab 01.01.2024 wird genehmigt. Die monatliche feste Vergütung beträgt 12000 EUR brutto. Die seit 01.09.2012 bestehende Organbestellung bleibt unberührt.

2 Vertretung beim Abschluss

Jonas Albrecht wird bevollmächtigt, den heute vorgelegten Vertrag für die Gesellschaft mit Charlotte Reuter abzuschließen. Inhaltliche Änderungen an Vergütung oder Kündigungsfrist bedürfen eines erneuten Beschlusses. Die Vertragsfassung wird mit dieser Niederschrift zur Gesellschaftsakte genommen.

3 Abstimmung

Charlotte Reuter nimmt wegen des sie betreffenden Vertragsabschlusses an der Abstimmung nicht teil. Jonas Albrecht stimmt mit 24000 Stimmen zu. Es gibt keine Gegenstimmen oder Enthaltungen der stimmberechtigten Stimmen. Charlotte Reuter bestätigt die Kenntnisnahme, nicht die Abgabe einer Stimme.

Ende der Versammlung: 10:45 Uhr.

Jonas Albrecht, Versammlungsleiter

Charlotte Reuter, anwesender Gesellschafter

Anlage: heute genehmigte Vertragsfassung.

Innovation Systems GmbH

Rudower Chaussee 29, 12489 Berlin

Gesellschafterbestand

Stand 01.08.2026

Die Gesellschaft wurde am 01.09.2012 gegründet. Das Stammkapital beträgt 50000 EUR und ist vollständig eingezahlt. Seit dem 15.03.2018 halten Charlotte Reuter Geschäftsanteile im Nennbetrag von 26000 EUR und Jonas Albrecht Geschäftsanteile im Nennbetrag von 24000 EUR. Weitere Beteiligte, Treuhandvereinbarungen und Stimmbindungen sind nach der Gesellschaftsakte nicht verzeichnet.

1 Stimmen und Weisungen

Jeder Euro eines Geschäftsanteils gewährt eine Stimme. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, soweit Gesetz oder Satzung nichts anderes bestimmen. Einzelne Gesellschafter besitzen kein zusätzliches Vetorecht. Die Geschäftsführung ist an wirksame Weisungen der Gesellschafterversammlung gebunden. Für Änderungen der Satzung gelten die gesetzlichen Anforderungen.

2 Geschäftsführung

Charlotte Reuter und Matthias Seifert sind Geschäftsführer. Matthias Seifert hält weder unmittelbar noch mittelbar Geschäftsanteile. Ein Recht, ihm nicht genehme Weisungen durch eine gesellschaftsrechtliche Sperre zu verhindern, ist ihm nicht eingeräumt. Die Übertragung von Geschäftsanteilen bedarf nach der Satzung der Zustimmung der Gesellschafterversammlung.

Zusammengestellt am 01.08.2026 aus der Gesellschaftsakte.

Ben Wagner, Assistenz der Geschäftsführung

Bezug: Beteiligungsvereinbarung vom 15.03.2018, Satzungsstand vom selben Tag und Beschlussniederschriften vom 20.06.2022 sowie 18.12.2023.

Deutsche Rentenversicherung Bund

Clearingstelle, 10704 Berlin

Bescheid über den Erwerbsstatus

An: Matthias Seifert, Berlin; weitere Ausfertigung Innovation Systems GmbH

Berlin, 18.10.2022

Sehr geehrter Herr Seifert,

auf den gemeinsamen Antrag vom 11.07.2022 stellen wir fest, dass Ihre seit 01.07.2022 ausgeübte Tätigkeit als Geschäftsführer der Innovation Systems GmbH im Rahmen eines abhängigen Beschäftigungsverhältnisses ausgeübt wird. Gegenstand dieses Bescheids ist der Erwerbsstatus für die beschriebene Tätigkeit.

Sie halten keine Anteile an der Gesellschaft. Die Gesellschafterversammlung kann Ihnen Weisungen erteilen; eine gesellschaftsvertraglich abgesicherte Sperrminorität wurde nicht vorgelegt. Sie erhalten eine feste monatliche Vergütung von 9800 EUR brutto. Unternehmerische Verlustrisiken aus einer eigenen Beteiligung tragen Sie nicht. Die Organisation der Tätigkeit ergibt sich aus dem Dienstvertrag vom 20.06.2022 und den ergänzenden Angaben beider Antragsteller.

Über die Versicherungspflicht in einzelnen Versicherungszweigen und die daraus folgenden Beitragspflichten ist auf Grundlage dieses Erwerbsstatus durch die zuständigen Stellen zu entscheiden. Arbeitsrechtliche Ansprüche, Organstellung und die Zuständigkeit der Gerichte sind nicht Gegenstand dieser Feststellung. Wesentliche Änderungen der Vertrags- oder Beteiligungsverhältnisse sind mitzuteilen.

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der Deutschen Rentenversicherung Bund, 10704 Berlin, erhoben werden. Der Widerspruch kann schriftlich, in einer gesetzlich zugelassenen elektronischen Form oder zur Niederschrift erhoben werden. Eine einfache E-Mail genügt den gesetzlichen Formanforderungen nicht.

Anlagen: keine. Die eingereichten Vertragskopien verbleiben in der Verwaltungsakte.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Anne Westphal

Clearingstelle

Dr. Martin Feldmann, Insolvenzverwalter

Kanzlei Feldmann und Berg, Friedrichstraße 88, 10117 Berlin

Übergabe Personalunterlagen

An: Rechtsanwalt Henrik Stahl, Kanzlei Stahl und Voss, Berlin

Berlin, 08.09.2026

Sehr geehrter Herr Stahl,

anbei übersende ich die bisher aus der Personalablage gesicherten Unterlagen der Innovation Systems GmbH. Der Betrieb arbeitet seit der Eröffnung am 01.09.2026 weiter. Die technische Leitung meldet 50 Arbeitnehmer im Personalbestand; die beiden Geschäftsführer werden in der Gesellschaftsakte gesondert geführt. Leiharbeitnehmer und Auszubildende sind nach Auskunft des Personalbereichs derzeit nicht eingesetzt.

Die HavelRotor Technik GmbH hat ihr Angebot für Software, Kundenbeziehungen, Prüftechnik und Teile des Bestands konkretisiert. Sie möchte die Arbeit am bisherigen Standort fortführen und hat in ihrer Kapazitätsplanung 42 Stellen angesetzt. Eine Liste verbindlich zu übernehmender Personen habe ich nicht freigegeben. Der Kaufvertrag ist nicht unterzeichnet. Als möglicher Vollzugstag wird der 01.10.2026 genannt.

Elias Becker hat die Vertragsausfertigungen aus mehreren Ablagesystemen zusammengetragen. Für Neumann liegt eine eigene Entwicklungsvertragsfassung vor. Die Nachträge zu Sommer sowie der E-Mail-Verkehr mit Winter wurden erst heute nachgereicht. Die früheren Adressfelder der neun neu abgelegten Verträge sind unverändert; der Betrieb ist 2024 in die Rudower Chaussee umgezogen.

Zur Augustabrechnung gibt es einen abgeschlossenen Abrechnungslauf, aber bislang nur Abschlagszahlungen. Die Zahlungsdatei des Lohnbüros wurde nicht vollständig ausgeführt. Die Gesellschaft hat außerdem vor Antragstellung eine Kündigung an Dennis Wolf übergeben. Die dazu eingegangene gerichtliche Nachricht befindet sich in der Akte.

Für morgen um 11:30 Uhr ist ein gemeinsames Gespräch mit Personalbereich und Betriebsrat vorgesehen. Bitte bestätigen Sie zunächst nur den Erhalt der Dateien; personenbezogene Unterlagen sollen nicht unkontrolliert an die Käuferin weitergeleitet werden.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Martin Feldmann

Rechtsanwalt, Insolvenzverwalter

Telefon 030 5550 2271-20

kanzlei@feldmann-berg-recht.de

Amtsgericht Charlottenburg

Insolvenzgericht, Amtsgerichtsplatz 1, 14057 Berlin

Beschluss über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens

In dem Verfahren über das Vermögen der Innovation Systems GmbH, Rudower Chaussee 29, 12489 Berlin, vertreten durch die Geschäftsführer Charlotte Reuter und Matthias Seifert, wird am 01.09.2026 um 10:00 Uhr beschlossen:

1 Eröffnung

Das Insolvenzverfahren wird wegen Zahlungsunfähigkeit eröffnet. Zum Insolvenzverwalter wird Rechtsanwalt Dr. Martin Feldmann, Friedrichstraße 88, 10117 Berlin, bestellt. Das Verfahren wird nicht in Eigenverwaltung geführt. Die bisherigen vorläufigen Sicherungsmaßnahmen werden durch die Wirkungen der Eröffnung abgelöst.

2 Forderungsanmeldung und Prüfung

Die Insolvenzgläubiger werden aufgefordert, ihre Forderungen bis zum 20.10.2026 unter Angabe von Grund und Betrag beim Insolvenzverwalter schriftlich anzumelden und die Belege beizufügen. Der Berichtstermin wird auf den 27.10.2026, 10:00 Uhr, Sitzungssaal 218, bestimmt. Die Prüfung der angemeldeten Forderungen findet im Anschluss statt. Gesonderte Mitteilungen zu gesicherten Rechten sind an den Verwalter zu richten.

3 Verfügungen und Leistungen

Die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das zur Insolvenzmasse gehörende Vermögen geht nach den gesetzlichen Bestimmungen auf den Insolvenzverwalter über. Schuldner der Gesellschaft werden aufgefordert, Leistungen nur noch an den Verwalter nach dessen Zahlungsanweisung zu bewirken. Eine Zustimmung zu einem konkreten Unternehmenskauf ist mit diesem Beschluss nicht verbunden.

4 Rechtsmittel

Gegen den Eröffnungsbeschluss steht dem Schuldner nach Maßgabe der Insolvenzordnung die sofortige Beschwerde zu. Sie ist binnen einer Notfrist von zwei Wochen bei dem Amtsgericht Charlottenburg einzulegen. Der Fristbeginn richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften über Bekanntmachung und Zustellung. Die Einlegung kann schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle erfolgen; für professionelle Einreicher gelten die gesetzlichen elektronischen Einreichungspflichten.

Richter am Amtsgericht Dr. Lorenz

Für die Richtigkeit der Abschrift: Wegener, Justizbeschäftigter
Ausfertigung zur Verfahrensakte am 01.09.2026.

Amtsgericht Charlottenburg

Insolvenzgericht, Amtsgerichtsplatz 1, 14057 Berlin

Anordnung von Sicherungsmaßnahmen

An: Innovation Systems GmbH, vertreten durch die Geschäftsführung

Berlin, 25.08.2026, 09:15 Uhr

In dem Insolvenzeröffnungsverfahren wird angeordnet:

Zur Sicherung des Vermögens wird Rechtsanwalt Dr. Martin Feldmann, Friedrichstraße 88, 10117 Berlin, zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Verfügungen der Schuldnerin sind nur mit Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam. Ein allgemeines Verfügungsverbot wird nicht angeordnet.

Die Geschäftsführung bleibt zunächst im Amt und hat dem vorläufigen Verwalter Einsicht in Bücher, Konten und Verträge zu gewähren. Der vorläufige Verwalter prüft die Sicherung der laufenden Geschäftstätigkeit und erstattet bis zum 31.08.2026 Bericht zur Vermögenslage und Kostendeckung. Eine vorweggenommene Eröffnung des Verfahrens ist mit dieser Anordnung nicht verbunden.

Die Bankverbindungen sind vollständig offenzulegen. Ein Zahlungslauf wird erst nach dokumentierter Abstimmung freigegeben. Der Beschluss ermächtigt nicht zur pauschalen Verkürzung vertraglicher Kündigungsfristen. Weitere Maßnahmen bleiben nach Eingang des Berichts vorbehalten.

Gegen die Anordnung steht dem Schuldner nach Maßgabe der Insolvenzordnung die sofortige Beschwerde zu. Sie ist binnen der gesetzlichen Notfrist von zwei Wochen beim Amtsgericht Charlottenburg schriftlich oder zur Niederschrift der Geschäftsstelle einzulegen. Für professionelle Einreicher gelten die gesetzlichen Anforderungen des elektronischen Rechtsverkehrs.

Dr. Lorenz

Richter am Amtsgericht

Abschrift zur Verfahrensakte, ausgefertigt am 25.08.2026

Innovation Systems GmbH

Rudower Chaussee 29, 12489 Berlin

Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens

An: Amtsgericht Charlottenburg, Insolvenzgericht

Berlin, 24.08.2026, 08:40 Uhr

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir beantragen die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Innovation Systems GmbH. Die Gesellschaft entwickelt Software, Sensorik und zivile Inspektionsdrohnen und beschäftigt im gemeinsamen Berliner Betrieb 50 Arbeitnehmer. Geschäftsführer sind Charlotte Reuter und Matthias Seifert. Eine Eigenverwaltung wird nicht beantragt.

Die für August erwartete Finanzierung ist am 21.08.2026 endgültig abgesagt worden. Die Hausbank hat eine Ausweitung der Linie abgelehnt. Der letzte verfügbare Kontostand vom 21.08.2026 beträgt 13800 EUR; eine zugesagte weitere freie Kreditlinie besteht nicht. Mehrere Lieferantenrechnungen sind offen. Einzelne Lohnfälligkeiten liegen vor dem Monatsende. Die beigefügten Unterlagen werden fortlaufend ergänzt.

Die Gesellschaft kann aus eigener Kraft die anstehenden Zahlungen nicht vollständig bedienen. Verwertbare Betriebsmittel und Software bestehen. Ein Interessent hat am 20.08.2026 eine erste Besichtigung vorgenommen, jedoch noch keine verbindliche Finanzierung der Fortführung zugesagt. Die Produktion wurde nicht stillgelegt; die Geräte im Labor sind gesichert.

Wir bitten um kurzfristige Anordnung der erforderlichen Sicherungsmaßnahmen. Die Geschäftsführung steht heute im Betrieb zur Verfügung. Bücher, Zahlungsdateien und die Personalablage können dort eingesehen werden. Die unterschriebenen Verträge mit abweichenden Zahlungstagen werden nachgereicht; der bisherige Programmausdruck enthält nur das einheitliche Feld Monatsende.

Beigefügt werden Kontobewegungen, offene Lieferantenposten, der abgesagte Finanzierungsbeitrag und die vorhandenen Vergütungsunterlagen. Weitere Konten mit frei verfügbarem Guthaben sind der Geschäftsführung nicht bekannt.

Charlotte Reuter
Matthias Seifert
Geschäftsführung

Eingangsstempel der Gerichtsakte: 24.08.2026, 09:06 Uhr

HavelRotor Technik GmbH
Miraustraße 54, 13509 Berlin

Absichtserklärung zum Erwerb von Betriebsmitteln

Stand 03.09.2026, 17:20 Uhr

Adressat: Dr. Martin Feldmann als Insolvenzverwalter über das Vermögen der Innovation Systems GmbH

Die HavelRotor Technik GmbH, vertreten durch Geschäftsführer Henrik Wolter, beschreibt nach der Besichtigung vom 02.09.2026 die Eckpunkte ihres Erwerbsinteresses. Die Parteien haben noch keinen Kaufvertrag geschlossen.

1 Gegenstand

Erworben werden sollen die Softwareprodukte FlightDesk und AeroGrid, die zugehörigen Dokumentationen, die Marke Innovation Systems, die für die Fortführung benötigten Kundenbeziehungen und die in der Inventur bezeichneten Prüf- und Montageeinrichtungen. Die Käuferin möchte den Betrieb am bisherigen Berliner Standort fortführen. Ein neuer Markenauftritt ist erst für das erste Quartal 2027 vorgesehen.

Die Betriebsmittel bilden für die Käuferin nur zusammen mit dem technischen Wissen und der laufenden Kundenbetreuung einen nutzbaren Geschäftsbetrieb. Ausgenommen bleiben das Mietfahrzeug der Geschäftsführung, private Gegenstände und Gegenstände, an denen Dritte Rechte geltend machen, solange diese nicht geklärt sind.

2 Kaufpreis und Bedingungen

Der angebotene Kaufpreis beträgt 1350000 EUR. Davon entfallen nach der vorläufigen Kaufpreisaufteilung 850000 EUR auf Software und Dokumentation, 220000 EUR auf Prüf- und Montageeinrichtungen, 180000 EUR auf verwendbare Lagerbestände und 100000 EUR auf die übrigen Geschäftsgrundlagen. Diese Aufteilung ist noch nicht abschließend abgestimmt.

Der Vollzug soll am 01.10.2026 um 00:00 Uhr erfolgen. Voraussetzung sind ein unterschriebener Kaufvertrag, die Finanzierung der Käuferin, die Zustimmung des Vermieters zur Raumnutzung und die erforderlichen Zustimmungen im Insolvenzverfahren. Eine Anzahlung wurde bislang nicht geleistet.

3 Personal und Arbeitsorganisation

Die Käuferin plant mit 42 besetzten Stellen. Die Zahl ist eine Budgetannahme aus ihrer Planung vom 02.09.2026 und keine abschließend vereinbarte personelle Zuordnung. Besonders benötigt werden die laufende Softwarepflege, die Firmwareentwicklung, die Montage und der Service für Bestandskunden. Das Produktteam soll kleiner werden.

Die Käuferin bittet um ein Verzeichnis der tatsächlichen Aufgaben und der vorhandenen Vertragsunterlagen. Vollständige Gesundheitsunterlagen werden zunächst nicht angefordert. Die Käuferin hat bislang keine Einzelverträge mit Arbeitnehmern geschlossen und keine Weisungen im Betrieb erteilt. Die bisherige Werkstattleitung soll die Produktion während der Verhandlungen weiter organisieren.

4 Informationszugang

Für die technische Prüfung werden Kopien bestimmter Dokumente bereitgestellt. Der Zugriff erfolgt über personenbezogene Berechtigungen. Kopien von privaten Unterlagen, Kontozugänge und nicht benötigte Gesundheitsbelege werden nicht in den allgemeinen Datenraum aufgenommen. Jede Partei benennt einen Ansprechpartner für Rückfragen und dokumentiert die tatsächlich bereitgestellten Unterlagen.

5 Bindung und nächste Termine

Mit Ausnahme der gegenseitigen Vertraulichkeit und der Kostentragung für eigene Berater ist diese Absichtserklärung nicht bindend. Eine Pflicht zur Veräußerung oder zum Erwerb entsteht erst mit einem gesonderten Vertrag. Jede Partei trägt ihre bisherigen Beratungskosten.

Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 10.09.2026, 14:00 Uhr, in Berlin vorgesehen. Der Vermieter wird am 09.09.2026 zu einer Besichtigung der Flächen erwartet. Für die Personalunterlagen wird ein gesonderter Gesprächskreis vereinbart.

Henrik Wolter
Geschäftsführer, HavelRotor Technik GmbH

Zugang beim Verwalter: 03.09.2026, 17:31 Uhr. Noch nicht gegengezeichnet.

Dr. Martin Feldmann, Insolvenzverwalter

Friedrichstraße 88, 10117 Berlin

Gespräch zum Erwerbsinteresse und Personalbestand

An: Betriebsrat Innovation Systems GmbH, Aylin Yilmaz

Berlin, 04.09.2026

Sehr geehrte Frau Yilmaz,

die HavelRotor Technik GmbH hat ihre Absichtserklärung vom 03.09.2026 übersandt. Sie möchte den Geschäftsbetrieb am bisherigen Standort fortführen und plant derzeit mit 42 Stellen. Die Zahl ist noch nicht in einen verbindlichen Vertrag übernommen. Eine endgültige Organisationsentscheidung liegt nicht vor.

Ich lade Sie zu einem ersten Gespräch am 07.09.2026 um 09:30 Uhr ein. Wir werden den Umfang des Erwerbsinteresses, die tatsächliche Aufgabenverteilung und den Personalbestand besprechen. Eine namentliche Auswahl von Arbeitnehmern ist nicht beschlossen. Die noch vor Eröffnung ausgesprochene Kündigung an Dennis Wolf wird getrennt behandelt.

Die bisherigen Unterlagen enthalten unterschiedliche Vertragsfassungen und Nachträge. Der Personalbereich ergänzt die Beschäftigungsdaten und die vorhandenen Mitteilungen. Die Käuferin erhält vorerst nur die für die technische und organisatorische Planung erforderlichen Informationen. Zu den verbleibenden Aufgaben nach dem Erwerb und möglichen Alternativen zum Stellenabbau ist noch keine abschließende Unterlage vorhanden.

Bitte teilen Sie uns mit, wer an der Besprechung teilnimmt. Eine Zustimmung zu Kündigungen oder ein Verzicht auf weitere Beteiligung wird mit dieser Einladung nicht erbeten. Weitere Unterlagen werden nach ihrem Eingang weitergereicht.

Anlage: Absichtserklärung der HavelRotor Technik GmbH vom 03.09.2026.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Martin Feldmann

Insolvenzverwalter

Betriebsrat Innovation Systems GmbH

Rudower Chaussee 29, 12489 Berlin

Niederschrift der Betriebsbesprechung

Berlin, 07.09.2026, 09:30 bis 10:55 Uhr

Teilnehmer: Aylin Yilmaz, Thomas Groß, Katharina Voß, Dr. Martin Feldmann, Elias Becker.

Protokoll: Katharina Voß.

1 Erwerbsinteresse

Herr Feldmann erläutert, dass der Kaufvertrag noch nicht unterschrieben ist. Die Zahl 42 stammt aus der Käuferplanung. Frau Yilmaz fragt, ob die bisher von sechs Produktmitarbeitern betreuten Kundenaufgaben künftig entfallen oder auf Softwareentwickler verteilt werden sollen. Dazu liegt noch keine schriftliche Antwort der Käuferin vor. Herr Groß verweist auf die weiterhin offenen Reparaturen und die zwei nicht besetzten Urlaubsvertretungen in der Werkstatt.

2 Vertragsablage

Herr Becker berichtet, dass neun ältere Vertragsfassungen am 20.12.2023 beziehungsweise am 27.06.2025 neu abgelegt wurden. Die Eintritte in den älteren Fassungen bleiben in den Stammdaten bestehen. Für Jonas Winter findet er bisher nur die E-Mail-Zusage und eine nicht unterschriebene Anlage. Die Nachträge von Lea Sommer liegen in einem separaten Ordner. Frau Voß bittet darum, den tatsächlichen Stand nicht durch eine einheitliche Datumsangabe zu überschreiben.

3 Arbeitsorganisation

Herr Groß bestätigt, dass die Werkstatt weiterhin montags bis freitags arbeitet. Es gibt keinen stillgelegten räumlich getrennten Betriebsteil. Entwickler und Produktteam nutzen denselben Leitstand; Hardware, Erprobung und Service stimmen ihre Arbeiten täglich um 09:15 Uhr ab. Außeneinsätze werden zentral geplant. Die Käuferin hat im Betrieb noch keine Arbeitsanweisungen erteilt.

4 Fortsetzung

Die Beteiligten vereinbaren ein weiteres Gespräch für den 09.09.2026 um 11:30 Uhr. Eine abschließende Stellungnahme des Betriebsrats wird heute nicht abgegeben. Ein Interessenausgleich, Sozialplan oder eine Namensliste wird nicht beschlossen. Das Protokoll wird am selben Nachmittag per E-Mail an alle Teilnehmer versandt.

Katharina Voß

Aylin Yilmaz

Versandt am 07.09.2026, 16:42 Uhr.

Wahlvorstand Innovation Systems GmbH

Rudower Chaussee 29, 12489 Berlin

Bekanntmachung des Wahlergebnisses

Berlin, 21.05.2026

Die Wahl fand am 20.05.2026 von 08:00 bis 16:00 Uhr im Besprechungsraum Erdgeschoss statt. Die Wählerliste enthielt 50 wahlberechtigte Arbeitnehmer. Leiharbeitnehmer waren nicht eingesetzt. Die beiden bestellten Geschäftsführer waren nicht in die Wählerliste aufgenommen.

Von 46 abgegebenen Stimmzetteln waren 45 gültig und einer ungültig. Gewählt sind Aylin Yılmaz, Thomas Groß und Katharina Voß. Die Annahmeerklärungen liegen dem Wahlvorstand vor. Ersatzmitglieder sind in der Reihenfolge der Stimmen Daniel Roth und Anja Keller. Die vollständige Wahlniederschrift bleibt beim Wahlvorstand.

Die konstituierende Sitzung fand am 21.05.2026 um 14:00 Uhr statt. Aylin Yılmaz wurde zum Vorsitzenden, Thomas Groß zum Stellvertreter gewählt. Katharina Voß führt die laufende Schriftführung. Eine pauschale vollständige Freistellung ist nicht vereinbart. Erforderliche Betriebsratsarbeit wird jeweils dokumentiert.

Aushang am 21.05.2026, 15:00 Uhr

Abgenommen am 05.06.2026, 16:15 Uhr

Melanie Krause, für den Wahlvorstand

Ben Wagner, Zeuge des Aushangs

Bettina Lange, Vertrauensperson

Innovation Systems GmbH, Rudower Chaussee 29, 12489 Berlin

Teilnahme an den Personalgesprächen

An: Dr. Martin Feldmann und Elias Becker

Berlin, 08.09.2026

Sehr geehrter Herr Feldmann, sehr geehrter Herr Becker,

in der Personalablage sind Mitteilungen von Thomas Groß, Daniel Roth, Florian Kühn, Nora Brandt und mir hinterlegt. Bei Herrn Kühn gehören der Feststellungsbescheid und die spätere Gleichstellung zusammen. Meine Wahl zur Vertrauensperson fand am 09.11.2022 statt; Stellvertreter ist Daniel Roth.

Bitte verwenden Sie gegenüber der Käuferin nicht die vollständigen Gesundheitsakten. Für die Arbeitsplatzbesichtigung können wir die tatsächlich vorhandenen Hilfsmittel und räumlichen Bedingungen gemeinsam aufnehmen. Herr Roth benötigt weiterhin die vergrößerte Bildschirmdarstellung. Frau Brandt arbeitet an drei festgelegten Tagen, Herr Groß am höhenverstellbaren Prüfplatz.

Ich bin am 09.09.2026 ab 10:30 Uhr im Betrieb und kann an dem Personalgespräch teilnehmen. Eine abschließende Stellungnahme zu einzelnen Personalmaßnahmen habe ich nicht abgegeben. Aus meinen Unterlagen ergibt sich bislang kein beim Integrationsamt gestellter Antrag zu einer beabsichtigten Kündigung.

Die fünf betroffenen Personen sind im laufenden Personalbestand enthalten und werden nicht zusätzlich zu den 50 Arbeitnehmern gezählt. Gesundheitsbezogene Anlagen werden von mir getrennt und nur an den berechtigten Gesprächskreis weitergegeben.

Mit freundlichen Grüßen

Bettina Lange

Vertrauensperson

Interne Durchwahl 47

Innovation Systems GmbH

Rudower Chaussee 29, 12489 Berlin

Kündigung des Arbeitsverhältnisses

An: Dennis Wolf, Weichselstraße 41, 12043 Berlin

Berlin, 21.08.2026

Sehr geehrter Herr Wolf,

hiermit kündigen wir das mit Ihnen seit dem 01.03.2020 bestehende Arbeitsverhältnis ordentlich zum 30.09.2026, hilfsweise zum nächstzulässigen Termin. Nach unserer derzeitigen Planung wird Ihr bisheriger Arbeitsplatz in der Kabelbaumfertigung nicht fortgeführt.

Bis zu einer gesonderten schriftlichen Mitteilung arbeiten Sie nach dem bisherigen Dienstplan weiter. Eine Freistellung oder Anrechnung von Urlaub wird mit diesem Schreiben nicht erklärt. Offene Vergütung und Zeitguthaben werden gesondert abgerechnet. Die Ihnen überlassenen Arbeitsmittel sind nicht vor dem letzten Arbeitstag ohne Abstimmung zurückzugeben.

Bitte melden Sie sich rechtzeitig bei der Agentur für Arbeit arbeitssuchend. Zur Vermeidung von Nachteilen ist die Meldung bei kurzfristiger Kenntnis vom Ende des Arbeitsverhältnisses innerhalb von drei Tagen nach Kenntnisnahme erforderlich. Die Arbeitsbescheinigung wird auf Anforderung übermittelt.

Für Fragen zur Abrechnung wenden Sie sich an Melanie Krause. Auf Wunsch erhalten Sie ein qualifiziertes Zeugnis. Eine Zustimmung Ihrerseits zu dieser Erklärung ist nicht erforderlich; mit der Empfangsbestätigung wird nur der Zugang festgehalten.

Charlotte Reuter
Geschäftsführerin

Eigenhändig unterzeichnete Ausfertigung laut Postausgangsvermerk vom 21.08.2026

Innovation Systems GmbH
Postausgang und Zustellung
Personalnummer P030

24.08.2026, 07:52 Uhr, Werkstatteingang Rudower Chaussee 29

Elias Becker übergab Dennis Wolf einen verschlossenen Umschlag. Ich stand daneben. Herr Becker sagte, im Umschlag sei das am Freitag unterzeichnete Kündigungsschreiben. Herr Wolf öffnete den Umschlag noch vor uns und sah das Datum 21.08.2026. Er sagte: 'Zum Ende September? Ich bin doch seit 2020 hier.' Herr Becker verwies auf ein späteres Gespräch.

Herr Wolf nahm das Original mit. Er unterschrieb auf der Kopie nur 'erhalten am 24.08.2026, 07:52'. Eine Erklärung, mit der Kündigung einverstanden zu sein, gab er nicht ab. Herr Wolf arbeitete anschließend am Auftrag IG4-2681 weiter.

Ben Wagner

Notiert am 24.08.2026, 08:10 Uhr

Nachtrag 08:25 Uhr: Kopie mit Empfangsvermerk in die Personalregistratur gelegt. Der Betriebsrat hat laut Frau Yilmaz bisher keine schriftliche abschließende Stellungnahme abgegeben.

Innovation Systems GmbH

Rudower Chaussee 29, 12489 Berlin

Beabsichtigte Kündigung Dennis Wolf

An: Betriebsrat, Aylin Yilmaz

Berlin, 17.08.2026, 08:50 Uhr

Sehr geehrte Frau Yilmaz,

wir beabsichtigen, Dennis Wolf ordentlich zum 30.09.2026, hilfsweise zum nächstzulässigen Termin zu kündigen. Herr Wolf arbeitet seit dem 01.03.2020 in der Kabelbaumfertigung, regelmäßig vierzig Stunden wöchentlich, mit einem Monatsgrundgehalt von 3700 EUR brutto. Er ist am 18.04.1988 geboren, verheiratet und hat zwei unterhaltsberechtigten Kinder. Eine Schwerbehinderung oder Gleichstellung ist uns nicht mitgeteilt.

Die Geschäftsführung hat am 14.08.2026 beschlossen, die gesonderte Fertigung individueller Kabelsätze nach Abschluss der laufenden Aufträge zum 30.09.2026 einzustellen. Künftige Kabelsätze sollen fertig beschafft werden. Der Montagebereich und die Prüfung bleiben bestehen. Herr Wolf ist nach seinem Vertrag auch nach Einweisung am Montageplatz für Sensorhalter einsetzbar. Dort arbeiten Florian Kühn und Yusuf Demir.

Die Geschäftsführung geht derzeit davon aus, dass der bisherige Arbeitsplatz entfällt. Eine schriftliche Gegenüberstellung der Einarbeitungszeiten am Montageplatz ist dieser Anhörung nicht beigelegt. Die Produktion der vorhandenen Aufträge läuft bis auf Weiteres weiter.

Bitte teilen Sie uns Ihre Stellungnahme zur beabsichtigten ordentlichen Kündigung innerhalb der gesetzlichen Frist mit. Für Rückfragen ist Elias Becker erreichbar. Ein etwaiger Erwerb wesentlicher Betriebsmittel durch einen Dritten ist noch nicht vereinbart.

Charlotte Reuter
Geschäftsführerin

Empfang: Aylin Yilmaz, 17.08.2026, 09:05 Uhr

Arbeitsgericht Berlin

Magdeburger Platz 1, 10785 Berlin

Ladung zum Gütetermin

An: Innovation Systems GmbH, nunmehr vertreten durch den Insolvenzverwalter Dr. Martin Feldmann
Berlin, 07.09.2026

In dem Rechtsstreit Dennis Wolf gegen Innovation Systems GmbH wird mitgeteilt:

die am 03.09.2026 eingegangene Kündigungsschutzklage betrifft die Kündigung vom 21.08.2026, zugegangen am 24.08.2026. Das Gericht hat Kenntnis von der bereits am 01.09.2026 erfolgten Insolvenzeröffnung erhalten. Der Kläger wurde aufgefordert, die Parteibezeichnung und die Antragsfassung unter Berücksichtigung der Eröffnung klarzustellen.

Ein Gütetermin ist für den 22.09.2026 um 10:15 Uhr, Saal 309, vorgesehen. Die ordnungsgemäße Zustellung an den zutreffenden Prozessgegner wird gesondert veranlasst. Diese Nachricht ersetzt keine Entscheidung über Zulässigkeit oder Begründetheit der Klage.

Es wird um Mitteilung gebeten, wer den Rechtsstreit für die Insolvenzmasse führt. Der Kläger hat bislang vorgetragen, weiterhin täglich in der Werkstatt eingesetzt zu werden. Eine schriftliche Erwiderung ist noch nicht eingegangen.

Bitte verwenden Sie bei jeder Zuschrift das oben genannte Aktenzeichen. Für Rechtsanwälte gelten die gesetzlichen elektronischen Einreichungspflichten. Der Sitzungstermin bleibt einer gesonderten Bestätigung nach Klärung der Zustellung vorbehalten.

Auf Anordnung

Möller, Justizbeschäftigter

Geschäftsstelle, Telefon 030 90171-0

Dr. Eva Wegner, Facharzt für Frauenheilkunde

Dörfeldstraße 46, 12489 Berlin

Bescheinigung über die Schwangerschaft

An: Lina Hoffmann, zur Vorlage beim Arbeitgeber

Berlin, 29.07.2026

Hiermit wird bescheinigt:

bei Frau Lina Hoffmann besteht eine Schwangerschaft. Der voraussichtliche Entbindungstermin ist der 12.02.2027. Die Bescheinigung wird auf Wunsch der Patientin zur Vorlage beim Arbeitgeber ausgestellt.

Frau Hoffmann berichtet über Tätigkeiten im Bereich Verbundwerkstoffe einschließlich Harzmischung, Schleifarbeiten und Reinigung von Werkzeugen. Diese Angaben stammen aus ihrer Schilderung. Eine betriebliche Gefährdungsbeurteilung wurde in dieser Praxis nicht durchgeführt. Die konkrete Arbeitsplatzgestaltung ist durch den Arbeitgeber mit der betriebsärztlichen Betreuung zu klären.

Mit dieser Bescheinigung wird kein individuelles ärztliches Beschäftigungsverbot ausgesprochen. Sie enthält keine Aussage dazu, welche einzelnen Tätigkeiten nach einer betrieblichen Anpassung weiter ausgeübt werden können. Weitere medizinische Befunde sind nicht Bestandteil dieser für den Arbeitgeber bestimmten Bescheinigung.

Ausgestellt und an Frau Hoffmann ausgehändigt am 29.07.2026 um 11:20 Uhr. Die Patientin wurde über den voraussichtlichen Termin informiert. Veränderungen des voraussichtlichen Termins werden bei medizinischer Feststellung gesondert bescheinigt.

Dr. Eva Wegner

Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Praxisstempel in der Patientenakte

Dr. Anne Schlüter, Betriebsärztlicher Dienst

Adlershofer Arbeitsmedizin, Albert-Einstein-Straße 6, 12489 Berlin

Arbeitsplatzbegehung Verbundwerkstoffe

Auftraggeber: Innovation Systems GmbH

Begehung: 03.08.2026, 08:30 bis 10:10 Uhr

Teilnehmer: Lina Hoffmann, Maja Seidel, Elias Becker und Dr. Anne Schlüter.

Arbeitsplatz: Werkstatt W2, Harzplatz und Nachbearbeitung.

1 Beobachtete Tätigkeiten

Am Harzplatz werden Zweikomponentensysteme für Sensorhalter angemischt. Die Gebinde sind mit Chargenaufklebern versehen. Am Nachbarplatz werden ausgehärtete Teile geschliffen. Die lokale Absaugung am Schleifplatz war während der Begehung wegen eines defekten Schlauchs außer Betrieb. Die Sicherheitsdatenblätter lagen für zwei Harzkomponenten nur in älteren Fassungen vor. Die tägliche Tätigkeit umfasst außerdem Maßkontrolle, Dokumentation und Verpackung.

2 Anpassungsmöglichkeiten

Die Maßkontrolle und Dokumentation können am Arbeitsplatz Q3 ohne Harzumgang durchgeführt werden. Dort sind ein höhenverstellbarer Tisch und ein separater Bildschirm vorhanden. Nach Auskunft von Maja Seidel fallen hierfür derzeit etwa vier Stunden Arbeit täglich an. Eine zusätzliche Beschäftigung im Wareneingang wurde besichtigt; dort ist regelmäßiges Heben von Kisten erforderlich. Eine reine Büroaufgabe für weitere vier Stunden wurde heute nicht benannt.

3 Abstimmung

Bis zur Aktualisierung der Stoffunterlagen und Reparatur der Absaugung soll Lina Hoffmann nicht am Harz- oder Schleifplatz eingesetzt werden. Der Arbeitgeber prüft die Umgestaltung und die verfügbare andere Beschäftigung. Für Q3 werden die Arbeitsunterlagen ab 04.08.2026 bereitgestellt. Die Entscheidung über die tägliche Einsatzzeit wird durch die Geschäftsführung gesondert mitgeteilt. Eine pauschale medizinische Arbeitsunfähigkeit wurde nicht festgestellt.

Dr. Anne Schlüter

Betriebsärztlicher Dienst

Versandt an den berechtigten betrieblichen Ansprechpartner am 03.08.2026, 15:12 Uhr.

Innovation Systems GmbH

Rudower Chaussee 29, 12489 Berlin

Vorübergehende Änderung des Arbeitseinsatzes

An: Lina Hoffmann

Berlin, 04.08.2026

Sehr geehrte Frau Hoffmann,

ab heute werden Sie täglich von 08:00 bis 12:00 Uhr am Arbeitsplatz Q3 für Maßkontrolle und Dokumentation eingesetzt. Die Tätigkeit am Harz- und Schleifplatz wird Ihnen bis zur erneuten schriftlichen Freigabe nicht zugewiesen. Die Abstimmung mit dem Betriebsärztlichen Dienst vom 03.08.2026 liegt zugrunde.

Für die übrigen vier Stunden Ihrer bisherigen täglichen Arbeitszeit haben wir derzeit keinen geeigneten Einsatz benennen können. Insoweit werden Sie vorläufig nicht beschäftigt. Die wöchentliche Vertragsarbeitszeit wird durch dieses Schreiben nicht geändert. Es handelt sich weder um Urlaub noch um eine Krankmeldung.

Die Entgeltabrechnung wird durch das Lohnbüro unter Berücksichtigung dieser Beschäftigungsbeschränkung bearbeitet. Bitte dokumentieren Sie die tatsächlich am Arbeitsplatz Q3 geleisteten Zeiten. Sie müssen die ausfallenden Stunden nicht später nacharbeiten.

Die Reparatur der Absaugung wurde beauftragt. Vor einer Rückkehr an den bisherigen Arbeitsplatz werden die Stoffunterlagen aktualisiert und die Einsatzbedingungen erneut geprüft. Bis dahin wenden Sie sich bei Aufgaben außerhalb der Maßkontrolle unmittelbar an Elias Becker.

Charlotte Reuter
Geschäftsführerin

Empfang bestätigt: Lina Hoffmann, 04.08.2026, 08:05 Uhr

Dr. Eva Wegner, Facharzt für Frauenheilkunde
Dörfeldstraße 46, 12489 Berlin

Bescheinigung des voraussichtlichen Entbindungstermins

An: Miriam Schulz, zur Vorlage beim Arbeitgeber

Berlin, 18.06.2026

Hiermit wird bescheinigt:

bei Frau Miriam Schulz besteht eine Schwangerschaft. Der voraussichtliche Entbindungstermin ist der 08.10.2026. Diese Bescheinigung wird auf Wunsch der Patientin zur Vorlage beim Arbeitgeber ausgestellt. Sie enthält keine Diagnoseangaben, die über den für diesen Zweck notwendigen Inhalt hinausgehen.

Die Patientin erhält die Bescheinigung im Original. Eine Änderung des voraussichtlichen Termins wird bei entsprechender medizinischer Feststellung gesondert mitgeteilt. Diese Bescheinigung ersetzt keine Meldung des tatsächlichen Geburtstages.

Ein individuelles Beschäftigungsverbot wird mit diesem Dokument nicht ausgesprochen. Die Beurteilung betrieblicher Arbeitsbedingungen und erforderlicher Schutzmaßnahmen ist hiervon zu trennen. Die Patientin wurde gebeten, dem Arbeitgeber die Bescheinigung zeitnah vorzulegen und betriebliche Rückfragen zu ihrem Einsatz mit dem zuständigen Ansprechpartner zu klären.

Ausfertigung für den Arbeitgeber. Weitere medizinische Unterlagen verbleiben in der Praxisakte.

Dr. Eva Wegner
Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Dr. Eva Wegner, Facharzt für Frauenheilkunde

Dörfeldstraße 46, 12489 Berlin

Bescheinigung des voraussichtlichen Entbindungstermins

An: Natalie Peters, zur Vorlage beim Arbeitgeber

Berlin, 29.07.2026

Hiermit wird bescheinigt:

bei Frau Natalie Peters besteht eine Schwangerschaft. Der voraussichtliche Entbindungstermin ist der 18.11.2026. Diese Bescheinigung wird auf Wunsch der Patientin zur Vorlage beim Arbeitgeber ausgestellt. Sie enthält keine Diagnoseangaben, die über den für diesen Zweck notwendigen Inhalt hinausgehen.

Die Patientin erhält die Bescheinigung im Original. Eine Änderung des voraussichtlichen Termins wird bei entsprechender medizinischer Feststellung gesondert mitgeteilt. Diese Bescheinigung ersetzt keine Meldung des tatsächlichen Geburtstages.

Ein individuelles Beschäftigungsverbot wird mit diesem Dokument nicht ausgesprochen. Die Beurteilung betrieblicher Arbeitsbedingungen und erforderlicher Schutzmaßnahmen ist hiervon zu trennen. Die Patientin wurde gebeten, dem Arbeitgeber die Bescheinigung zeitnah vorzulegen und betriebliche Rückfragen zu ihrem Einsatz mit dem zuständigen Ansprechpartner zu klären.

Ausfertigung für den Arbeitgeber. Weitere medizinische Unterlagen verbleiben in der Praxisakte.

Dr. Eva Wegner

Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Sabine Berg

Elsenstraße 30, 12435 Berlin

Elternzeit ab März 2025

An: Innovation Systems GmbH, Personalbereich

Berlin, 10.01.2025

Sehr geehrter Herr Becker,

für mein am 20.12.2024 geborenes Kind nehme ich nach der Schutzfrist und dem mit Ihnen am 07.01.2025 vereinbarten Urlaub vom 15.02.2025 bis 28.02.2025 Elternzeit vom 01.03.2025 bis einschließlich 30.11.2026 in Anspruch. In diesem Zeitraum werde ich keine Teilzeitarbeit bei Ihnen leisten. Die Rückkehr mit den bisherigen dreißig Wochenstunden plane ich für den 01.12.2026.

Die schriftliche Geburtsbescheinigung habe ich am 07.01.2025 abgegeben. Bitte bestätigen Sie den Eingang dieses unterschriebenen Schreibens und den eingetragenen Zeitraum. Meine Kontaktdaten bleiben unverändert. Bei einer Änderung meiner Planung werde ich mich rechtzeitig schriftlich melden.

Die Schlüssel für Raum 2.14 gebe ich bei der Übergabe ab; der Chip für den allgemeinen Eingang bleibt nach Absprache bis zur Rückkehr bei mir. Die Liste der laufenden Lieferverträge liegt im Büroordner. Frau Fuchs kann sich wegen der wiederkehrenden Bestellungen nach ihrer Einstellung gern bei mir melden, eine laufende Arbeitsleistung während der Elternzeit ist damit aber nicht vereinbart.

Mit freundlichen Grüßen

Sabine Berg

Eingegangen: Elias Becker, 10.01.2025, 10:42 Uhr

Zeitraum bestätigt mit Schreiben vom 13.01.2025

Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin

Versorgungsamt, Postfach 31 09 29, 10639 Berlin

Bescheid über die Feststellung des Grades der Behinderung

An: Thomas Groß, Berlin

Berlin, 12.03.2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf den Antrag von Thomas Groß wird ein Grad der Behinderung von 50 festgestellt. Die Feststellung gilt ab dem 12.03.2019. Eine Befristung ist nicht angeordnet. Die gesundheitlichen Einzelbegründungen werden in der für den Antragsteller bestimmten Anlage geführt.

Diese Ausfertigung beschränkt sich auf den verfügenden Teil und die für die Vorlage im Beschäftigungsverhältnis erforderlichen Angaben. Weitere Merkzeichen sind in dieser Ausfertigung nicht ausgewiesen. Eine Aussage zur Eignung für einen bestimmten Arbeitsplatz ist damit nicht verbunden.

Wesentliche Änderungen der gesundheitlichen Verhältnisse sind dem Versorgungsamt mitzuteilen. Die Feststellung ersetzt keine betriebsärztliche Beurteilung der konkreten Arbeitsbedingungen. Bei Rückfragen ist das oben genannte Geschäftszeichen anzugeben.

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin erhoben werden. Die Einlegung kann schriftlich, in gesetzlich zugelassener elektronischer Form oder zur Niederschrift erfolgen. Eine einfache E-Mail erfüllt die gesetzlichen Formanforderungen nicht.

Im Auftrag
Jürgen Mertens
Versorgungsamt

Abschrift des verfügenden Teils für die Personalablage, vom Beschäftigten eingereicht

Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin

Versorgungsamt, Postfach 31 09 29, 10639 Berlin

Bescheid über die Feststellung des Grades der Behinderung

An: Daniel Roth, Berlin

Berlin, 18.06.2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf den Antrag von Daniel Roth wird ein Grad der Behinderung von 70 festgestellt. Die Feststellung gilt ab dem 18.06.2020. Eine Befristung ist nicht angeordnet. Die gesundheitlichen Einzelbegründungen werden in der für den Antragsteller bestimmten Anlage geführt.

Diese Ausfertigung beschränkt sich auf den verfügenden Teil und die für die Vorlage im Beschäftigungsverhältnis erforderlichen Angaben. Weitere Merkzeichen sind in dieser Ausfertigung nicht ausgewiesen. Eine Aussage zur Eignung für einen bestimmten Arbeitsplatz ist damit nicht verbunden.

Wesentliche Änderungen der gesundheitlichen Verhältnisse sind dem Versorgungsamt mitzuteilen. Die Feststellung ersetzt keine betriebsärztliche Beurteilung der konkreten Arbeitsbedingungen. Bei Rückfragen ist das oben genannte Geschäftszeichen anzugeben.

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin erhoben werden. Die Einlegung kann schriftlich, in gesetzlich zugelassener elektronischer Form oder zur Niederschrift erfolgen. Eine einfache E-Mail erfüllt die gesetzlichen Formanforderungen nicht.

Im Auftrag
Jürgen Mertens
Versorgungsamt

Abschrift des verfügenden Teils für die Personalablage, vom Beschäftigten eingereicht

Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin

Versorgungsamt, Postfach 31 09 29, 10639 Berlin

Bescheid über die Feststellung des Grades der Behinderung

An: Florian Kühn, Berlin

Berlin, 14.08.2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf den Antrag von Florian Kühn wird ein Grad der Behinderung von 30 festgestellt. Die Feststellung gilt ab dem 14.08.2024. Eine Befristung ist nicht angeordnet. Die gesundheitlichen Einzelbegründungen werden in der für den Antragsteller bestimmten Anlage geführt.

Diese Ausfertigung beschränkt sich auf den verfügenden Teil und die für die Vorlage im Beschäftigungsverhältnis erforderlichen Angaben. Weitere Merkzeichen sind in dieser Ausfertigung nicht ausgewiesen. Eine Aussage zur Eignung für einen bestimmten Arbeitsplatz ist damit nicht verbunden.

Wesentliche Änderungen der gesundheitlichen Verhältnisse sind dem Versorgungsamt mitzuteilen. Die Feststellung ersetzt keine betriebsärztliche Beurteilung der konkreten Arbeitsbedingungen. Bei Rückfragen ist das oben genannte Geschäftszeichen anzugeben.

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin erhoben werden. Die Einlegung kann schriftlich, in gesetzlich zugelassener elektronischer Form oder zur Niederschrift erfolgen. Eine einfache E-Mail erfüllt die gesetzlichen Formanforderungen nicht.

Im Auftrag
Jürgen Mertens
Versorgungsamt

Abschrift des verfügenden Teils für die Personalablage, vom Beschäftigten eingereicht

Agentur für Arbeit Berlin Süd
Sonnenallee 282, 12057 Berlin

Gleichstellung mit einem schwerbehinderten Menschen

An: Florian Kühn, Berlin

Berlin, 30.10.2024

Sehr geehrter Herr Kühn,

Ihrem Antrag auf Gleichstellung wird entsprochen. Sie werden mit Wirkung vom 02.09.2024 einem schwerbehinderten Menschen gleichgestellt. Grundlage sind der festgestellte Grad der Behinderung von 30 und die im Verfahren vorgelegten Angaben zu Ihrem Arbeitsplatz.

Die Entscheidung betrifft die Gleichstellung im Beschäftigungsverhältnis. Sie erhöht den festgestellten Grad der Behinderung nicht und ersetzt keinen Schwerbehindertenausweis. Aus ihr folgt kein gesetzlicher Zusatzurlaub nach den für schwerbehinderte Menschen geltenden Urlaubsbestimmungen.

Bitte bewahren Sie den Bescheid zusammen mit dem Feststellungsbescheid auf. Bei einer wesentlichen Änderung der für die Entscheidung maßgeblichen Verhältnisse ist die Agentur für Arbeit zu informieren. Für die Vorlage beim Arbeitgeber kann eine Kopie des verfügenden Teils verwendet werden.

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der Agentur für Arbeit Berlin Süd eingelegt werden. Zulässig sind die gesetzlich vorgesehenen schriftlichen, elektronischen oder zur Niederschrift erklärten Formen. Eine einfache E-Mail genügt nicht.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Tobias Engel

Vorlage beim Personalbereich: 04.11.2024, Eingang Elias Becker

Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin
Versorgungsamt, Postfach 31 09 29, 10639 Berlin

Bescheid über die Feststellung des Grades der Behinderung

An: Nora Brandt, Berlin

Berlin, 17.01.2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf den Antrag von Nora Brandt wird ein Grad der Behinderung von 50 festgestellt. Die Feststellung gilt ab dem 17.01.2024. Eine Befristung ist nicht angeordnet. Die gesundheitlichen Einzelbegründungen werden in der für den Antragsteller bestimmten Anlage geführt.

Diese Ausfertigung beschränkt sich auf den verfügenden Teil und die für die Vorlage im Beschäftigungsverhältnis erforderlichen Angaben. Weitere Merkzeichen sind in dieser Ausfertigung nicht ausgewiesen. Eine Aussage zur Eignung für einen bestimmten Arbeitsplatz ist damit nicht verbunden.

Wesentliche Änderungen der gesundheitlichen Verhältnisse sind dem Versorgungsamt mitzuteilen. Die Feststellung ersetzt keine betriebsärztliche Beurteilung der konkreten Arbeitsbedingungen. Bei Rückfragen ist das oben genannte Geschäftszeichen anzugeben.

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin erhoben werden. Die Einlegung kann schriftlich, in gesetzlich zugelassener elektronischer Form oder zur Niederschrift erfolgen. Eine einfache E-Mail erfüllt die gesetzlichen Formanforderungen nicht.

Im Auftrag
Jürgen Mertens
Versorgungsamt

Abschrift des verfügenden Teils für die Personalablage, vom Beschäftigten eingereicht

Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin

Versorgungsamt, Postfach 31 09 29, 10639 Berlin

Bescheid über die Feststellung des Grades der Behinderung

An: Bettina Lange, Berlin

Berlin, 22.09.2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf den Antrag von Bettina Lange wird ein Grad der Behinderung von 50 festgestellt. Die Feststellung gilt ab dem 22.09.2021. Eine Befristung ist nicht angeordnet. Die gesundheitlichen Einzelbegründungen werden in der für den Antragsteller bestimmten Anlage geführt.

Diese Ausfertigung beschränkt sich auf den verfügenden Teil und die für die Vorlage im Beschäftigungsverhältnis erforderlichen Angaben. Weitere Merkzeichen sind in dieser Ausfertigung nicht ausgewiesen. Eine Aussage zur Eignung für einen bestimmten Arbeitsplatz ist damit nicht verbunden.

Wesentliche Änderungen der gesundheitlichen Verhältnisse sind dem Versorgungsamt mitzuteilen. Die Feststellung ersetzt keine betriebsärztliche Beurteilung der konkreten Arbeitsbedingungen. Bei Rückfragen ist das oben genannte Geschäftszeichen anzugeben.

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin erhoben werden. Die Einlegung kann schriftlich, in gesetzlich zugelassener elektronischer Form oder zur Niederschrift erfolgen. Eine einfache E-Mail erfüllt die gesetzlichen Formanforderungen nicht.

Im Auftrag
Jürgen Mertens
Versorgungsamt

Abschrift des verfügenden Teils für die Personalablage, vom Beschäftigten eingereicht

Innovation Systems GmbH

Rudower Chaussee 29, 12489 Berlin

Verlängerung der Vertragslaufzeit

Zwischen der Innovation Systems GmbH und Lea Sommer wird am 24.05.2024 folgende Ergänzung des Arbeitsvertrages mit Beschäftigungsbeginn 01.01.2024 vereinbart.

1 Laufzeit

Das bisher zum 30.06.2024 vorgesehene Ende wird auf den 31.12.2024 verschoben. Die Parteien vereinbaren weiterhin eine kalendermäßige Befristung ohne Sachgrund. Die Tätigkeit wird unverändert fortgesetzt; eine Unterbrechung zwischen den Laufzeiten ist nicht vorgesehen.

2 Unveränderte Bedingungen

Die Wochenarbeitszeit beträgt weiterhin 36 Stunden. Das Grundgehalt von 4000 EUR brutto monatlich, die Tätigkeit als technischer Redakteur und die übrigen Bestimmungen bleiben unverändert. Eine neue Probezeit wird nicht vereinbart. Der bisherige Eintrittstag bleibt in den Personalunterlagen erhalten.

3 Ausfertigungen

Jede Partei erhält eine von beiden Seiten unterzeichnete Ausfertigung. Der Nachtrag wird mit dem ursprünglichen Vertrag in der Personalregistratur aufbewahrt. Die technische Freischaltung des Projektzugangs wird bis zum neuen vorgesehenen Enddatum verlängert. Die Pflege der laufenden Montage- und Serviceunterlagen wird ohne Wechsel des Arbeitsplatzes fortgesetzt.

Berlin, 24.05.2024

Charlotte Reuter, für die Gesellschaft

Lea Sommer

Namenswiedergabe nach dem unterzeichneten Nachtrag.

Innovation Systems GmbH

Rudower Chaussee 29, 12489 Berlin

Verlängerung der Vertragslaufzeit

Zwischen der Innovation Systems GmbH und Lea Sommer wird am 10.12.2024 folgende Ergänzung des Arbeitsvertrages mit Beschäftigungsbeginn 01.01.2024 vereinbart.

1 Laufzeit

Das bisher zum 31.12.2024 vorgesehene Ende wird auf den 30.06.2025 verschoben. Die Parteien vereinbaren weiterhin eine kalendermäßige Befristung ohne Sachgrund. Die Tätigkeit wird unverändert fortgesetzt; eine Unterbrechung zwischen den Laufzeiten ist nicht vorgesehen.

2 Unveränderte Bedingungen

Die Wochenarbeitszeit beträgt weiterhin 36 Stunden. Das Grundgehalt von 4000 EUR brutto monatlich, die Tätigkeit als technischer Redakteur und die übrigen Bestimmungen bleiben unverändert. Eine neue Probezeit wird nicht vereinbart. Der bisherige Eintrittstag bleibt in den Personalunterlagen erhalten.

3 Ausfertigungen

Jede Partei erhält eine von beiden Seiten unterzeichnete Ausfertigung. Der Nachtrag wird mit dem ursprünglichen Vertrag in der Personalregistratur aufbewahrt. Die technische Freischaltung des Projektzugangs wird bis zum neuen vorgesehenen Enddatum verlängert. Die Pflege der laufenden Montage- und Serviceunterlagen wird ohne Wechsel des Arbeitsplatzes fortgesetzt.

Berlin, 10.12.2024

Charlotte Reuter, für die Gesellschaft

Lea Sommer

Namenswiedergabe nach dem unterzeichneten Nachtrag.

Innovation Systems GmbH

Rudower Chaussee 29, 12489 Berlin

Verlängerung der Vertragslaufzeit

Zwischen der Innovation Systems GmbH und Lea Sommer wird am 10.06.2025 folgende Ergänzung des Arbeitsvertrages mit Beschäftigungsbeginn 01.01.2024 vereinbart.

1 Laufzeit

Das bisher zum 30.06.2025 vorgesehene Ende wird auf den 31.12.2025 verschoben. Die Parteien vereinbaren weiterhin eine kalendermäßige Befristung ohne Sachgrund. Die Tätigkeit wird unverändert fortgesetzt; eine Unterbrechung zwischen den Laufzeiten ist nicht vorgesehen.

2 Unveränderte Bedingungen

Die Wochenarbeitszeit beträgt weiterhin 36 Stunden. Das Grundgehalt von 4000 EUR brutto monatlich, die Tätigkeit als technischer Redakteur und die übrigen Bestimmungen bleiben unverändert. Eine neue Probezeit wird nicht vereinbart. Der bisherige Eintrittstag bleibt in den Personalunterlagen erhalten.

3 Ausfertigungen

Jede Partei erhält eine von beiden Seiten unterzeichnete Ausfertigung. Der Nachtrag wird mit dem ursprünglichen Vertrag in der Personalregistratur aufbewahrt. Die technische Freischaltung des Projektzugangs wird bis zum neuen vorgesehenen Enddatum verlängert. Die Pflege der laufenden Montage- und Serviceunterlagen wird ohne Wechsel des Arbeitsplatzes fortgesetzt.

Berlin, 10.06.2025

Charlotte Reuter, für die Gesellschaft

Lea Sommer

Namenswiedergabe nach dem unterzeichneten Nachtrag.

Innovation Systems GmbH

Rudower Chaussee 29, 12489 Berlin

Verlängerung der Vertragslaufzeit

Zwischen der Innovation Systems GmbH und Lea Sommer wird am 10.12.2025 folgende Ergänzung des Arbeitsvertrages mit Beschäftigungsbeginn 01.01.2024 vereinbart.

1 Laufzeit

Das bisher zum 31.12.2025 vorgesehene Ende wird auf den 30.09.2026 verschoben. Die Parteien vereinbaren weiterhin eine kalendermäßige Befristung ohne Sachgrund. Die Tätigkeit wird unverändert fortgesetzt; eine Unterbrechung zwischen den Laufzeiten ist nicht vorgesehen.

2 Unveränderte Bedingungen

Die Wochenarbeitszeit beträgt weiterhin 36 Stunden. Das Grundgehalt von 4000 EUR brutto monatlich, die Tätigkeit als technischer Redakteur und die übrigen Bestimmungen bleiben unverändert. Eine neue Probezeit wird nicht vereinbart. Der bisherige Eintrittstag bleibt in den Personalunterlagen erhalten.

3 Ausfertigungen

Jede Partei erhält eine von beiden Seiten unterzeichnete Ausfertigung. Der Nachtrag wird mit dem ursprünglichen Vertrag in der Personalregistratur aufbewahrt. Die technische Freischaltung des Projektzugangs wird bis zum neuen vorgesehenen Enddatum verlängert. Die Pflege der laufenden Montage- und Serviceunterlagen wird ohne Wechsel des Arbeitsplatzes fortgesetzt.

Berlin, 10.12.2025

Charlotte Reuter, für die Gesellschaft

Lea Sommer

Namenswiedergabe nach dem unterzeichneten Nachtrag.

Innovation Systems GmbH

Rudower Chaussee 29, 12489 Berlin

Änderung der monatlichen Vergütung

Zwischen der Innovation Systems GmbH und Alexander Meyer wird am 20.12.2024 folgende Vergütungsvereinbarung geschlossen.

1 Vergütungsstufen

Das bisherige Monatsgrundgehalt von 2200 EUR brutto wird ab dem 01.01.2025 auf 2600 EUR brutto erhöht. Ab dem 01.01.2026 beträgt das Monatsgrundgehalt 3.400,00 EUR brutto. Die zweite Stufe tritt ohne erneute Zustimmung in Kraft und ist nicht an eine gesonderte Zielbewertung geknüpft.

2 Arbeitszeit und Fälligkeit

Die regelmäßige Wochenarbeitszeit bleibt bei vierzig Stunden. Die im Vertrag vom 20.12.2023 vereinbarte Fälligkeit der Vergütung bleibt unverändert. Bestehende Ansprüche aus früheren Abrechnungszeiträumen werden mit diesem Nachtrag weder abgegolten noch ausgeschlossen. Zusatzleistungen werden weiterhin gesondert ausgewiesen.

3 Dokumentation

Der Personalbereich nimmt beide Stufen in die Abrechnungsvormerkung auf und übermittelt eine Kopie an das Lohnbüro. Eine versehentlich unterbliebene Stammdatenänderung verschiebt den vereinbarten Anspruch nicht. Im Übrigen bleiben die Vertragsbedingungen und der Eintrittstag 01.01.2024 unverändert.

Berlin, 20.12.2024

Charlotte Reuter

Alexander Meyer

Ausfertigung mit Namenswiedergabe aus der Personalregistratur.

Innovation Systems GmbH

Rudower Chaussee 29, 12489 Berlin

Änderung der monatlichen Vergütung

Zwischen der Innovation Systems GmbH und Maximilian Fischer wird am 20.12.2024 folgende Vergütungsvereinbarung geschlossen.

1 Vergütungsstufen

Das bisherige Monatsgrundgehalt von 2200 EUR brutto wird ab dem 01.01.2025 auf 2600 EUR brutto erhöht. Ab dem 01.01.2026 beträgt das Monatsgrundgehalt 3.300,00 EUR brutto. Die zweite Stufe tritt ohne erneute Zustimmung in Kraft und ist nicht an eine gesonderte Zielbewertung geknüpft.

2 Arbeitszeit und Fälligkeit

Die regelmäßige Wochenarbeitszeit bleibt bei vierzig Stunden. Die im Vertrag vom 20.12.2023 vereinbarte Fälligkeit der Vergütung bleibt unverändert. Bestehende Ansprüche aus früheren Abrechnungszeiträumen werden mit diesem Nachtrag weder abgegolten noch ausgeschlossen. Zusatzleistungen werden weiterhin gesondert ausgewiesen.

3 Dokumentation

Der Personalbereich nimmt beide Stufen in die Abrechnungsvormerkung auf und übermittelt eine Kopie an das Lohnbüro. Eine versehentlich unterbliebene Stammdatenänderung verschiebt den vereinbarten Anspruch nicht. Im Übrigen bleiben die Vertragsbedingungen und der Eintrittstag 01.01.2024 unverändert.

Berlin, 20.12.2024

Charlotte Reuter

Maximilian Fischer

Ausfertigung mit Namenswiedergabe aus der Personalregistratur.

Datei: 100_email_winter_angebot.eml

Von	Elias Becker <elias.becker@innovation-systems-berlin.de>
An	Jonas Winter <jonas.winter@postfach-mail.de>
Datum	Thu, 22 May 2025 16:14:00 +0200
Betreff	Ihr Einstieg am 1. Juni

Hallo Herr Winter,

anbei schicke ich Ihnen die Vertragsdatei mit den heute besprochenen Konditionen: 3800 EUR brutto im Monat, vierzig Stunden pro Woche und Datentechnik im Plattformteam. Als Laufzeit habe ich den 1. Juni 2025 bis zum 30. September 2026 eingetragen. Frau Reuter ist diese Woche unterwegs. Eine Unterschrift habe ich deshalb noch nicht eingeholt.

Wenn das für Sie passt, können Sie mir zunächst hier antworten. Für den ersten Tag hat Aylin einen Arbeitsplatz reserviert. Der 1. Juni ist ein Sonntag; wir sehen uns am Montag, dem 2. Juni, um 09:00 Uhr am Empfang. Der Vertragsbeginn bleibt der 1. Juni. Laptop und Zugang erhalten Sie vor Ort.

Ich bin nächste Woche nur vormittags da. Die Papieraufbereitungen können wir nachreichen, sobald Frau Reuter wieder im Haus ist. Bitte senden Sie mir keine Gesundheitsunterlagen über diesen Verteiler.

Viele Grüße

Elias Becker

Personalbereich, Innovation Systems GmbH

Rudower Chaussee 29, 12489 Berlin

Telefon 030 5550 1847-21

Anlage: 022_arbeitsvertrag_jonas_winter.docx

Datei: 101_email_winter_zusage.eml

Von	Jonas Winter <jonas.winter@postfach-mail.de>
An	Elias Becker <elias.becker@innovation-systems-berlin.de>
Datum	Fri, 23 May 2025 08:26:00 +0200
Betreff	Re: Ihr Einstieg am 1. Juni

Hallo Herr Becker,

ja, ich bin mit dem Angebot einverstanden und komme am 2. Juni um neun. Die Aufgaben passen gut zu meiner bisherigen Arbeit mit Messdaten. Ich habe die Datei gelesen; bei den Unterschriftenfeldern steht noch nichts. Ich kann meinen Drucker gerade nicht benutzen. Reicht Ihnen diese Mail vorerst?

Die Angaben für das Lohnbüro schicke ich Ihnen separat. Aylin kann mich wegen des Zugangs unter dieser Adresse erreichen. Ein Foto für den Hausausweis bringe ich mit.

Danke und bis bald

Jonas Winter

Mobil 0157 5550 4122

Am 22.05.2025 um 16:14 schrieb Elias Becker:

- > Als Laufzeit habe ich den 1. Juni 2025 bis zum 30. September 2026 eingetragen.
- > Eine Unterschrift habe ich deshalb noch nicht eingeholt.
- > Die Papieraufbereitungen können wir nachreichen, sobald Frau Reuter wieder im Haus ist.

Datei: 102_email_winter_personalablage.eml

Von	Elias Becker <elias.becker@innovation-systems-berlin.de>
An	"Dr. Martin Feldmann" <kanzlei@feldmann-berg-recht.de>
Datum	Tue, 08 Sep 2026 09:18:00 +0200
Betreff	P022 Vertragsablage

Guten Morgen Herr Feldmann,

zu Jonas Winter habe ich die beiden Nachrichten aus Mai 2025 gefunden. Die damals versandte Word-Datei liegt unter Nummer 022 im Paket. In der Papiermappe steckt nur ein Ausdruck ohne Unterschriften. Ein Signaturportal wurde für diesen Vorgang nicht verwendet. Eine später unterschriebene Fassung habe ich bislang weder im Laufwerk noch bei der Assistenz gefunden.

Herr Winter arbeitet seit Juni 2025 durchgehend mit dem Plattformteam. Sein Zugang ist aktiv. Er steht im Dienstplan bis einschließlich 30. September; eine Mitteilung über einen letzten Arbeitstag wurde ihm noch nicht geschickt. Ich habe das Enddatum aus der Angebotsmail damals ins Personalprogramm übernommen.

Aylin hat mir bestätigt, dass seine Aufgaben nicht mit einem einzelnen Kundenauftrag enden. Die Messdaten der Bestandsgeräte kommen weiter herein.

Viele Grüße
Elias Becker
Innovation Systems GmbH, Personalbereich
Rudower Chaussee 29, 12489 Berlin
Telefon 030 5550 1847-21

Von	Lea Sommer <lea.sommer@innovation-systems-berlin.de>
An	Elias Becker <elias.becker@innovation-systems-berlin.de>
Datum	Tue, 08 Sep 2026 08:37:00 +0200
Betreff	Meine Nachträge

Hallo Elias,

ich habe die vier Verlängerungen von zu Hause mitgebracht. Sie sind alle beidseitig unterschrieben. Ich war zwischen den Laufzeiten immer hier, hatte denselben Schreibtisch und habe die Montageanleitung und die Serviceblätter weiterbearbeitet. Mein Gehalt ist dabei nicht verändert worden.

Im letzten Nachtrag steht der 30. September 2026. In meinem Kalender ist aber schon die Redaktionsrunde für die neue Geräteversion am 6. Oktober. Sophie hat sie vor dem Sommer eingetragen. Ich weiß nicht, ob die Einladung noch gilt.

Die Originale liegen jetzt bei dir im Eingangskorb, die vier Kopien sind in der Vertragsablage. Bitte gib mir die Originale nach dem Kopieren wieder mit; ich habe zu Hause nur die Scans.

Viele Grüße

Lea

Lea Sommer, Technische Dokumentation

Innovation Systems GmbH

Rudower Chaussee 29, 12489 Berlin

Durchwahl 36

Anlagen: Nachträge vom 24.05.2024, 10.12.2024, 10.06.2025 und 10.12.2025

Datei: 104_email_neumann_vertragsdatei.eml

Von	Ben Wagner <ben.wagner@innovation-systems-berlin.de>
An	Elias Becker <elias.becker@innovation-systems-berlin.de>
Datum	Tue, 08 Sep 2026 10:02:00 +0200
Betreff	P001 Portalabschluss und Entwicklungsvertrag

Hallo Elias,

die Datei von Johanna ist der Vertrag vom 27. Juni 2025. Im Portal stand der Vorgang am selben Abend auf 'abgeschlossen'. In unserem Export habe ich die Namen und Zeitstempel, aber keine getrennte Zertifikatsdatei und keinen Prüfbericht zur Signaturqualität. Den technischen Export habe ich unter Nummer 105 abgelegt.

Der Text mit den Britischen Jungferninseln kam damals aus der Finanzierungsvorbereitung für den US-Vertrieb. Johanna hat hier in Berlin gearbeitet. Eine Verlegung ihres Arbeitsorts ins Ausland gab es nicht. Die Regelung zur weltweiten mobilen Arbeit wurde nach meiner Erinnerung nicht durch eine Zusatzvereinbarung konkretisiert.

Die Bibliothek route-geometry hatte Johanna schon vor dem Eintritt. Die dazugehörige Nachricht vom Juli liegt ebenfalls bei. Ob alle Lizenzdateien inzwischen im Produktordner liegen, kann ich aus der Assistenz nicht sagen.

Viele Grüße

Ben Wagner

Assistenz der Geschäftsführung

Innovation Systems GmbH, Rudower Chaussee 29, 12489 Berlin

Telefon 030 5550 1847-11

Datei: 105_portalexport_neumann.txt

Vertragsportal

Vorgang IS-P001-20250627

Export aus dem Personalpostfach am 08.09.2026, 09:41 Uhr

Dokument: Anstellungsvertrag Dr. Johanna Neumann

Dateistand: 27.06.2025

Versand: 27.06.2025, 10:18:42 Uhr

Teilnehmer Arbeitgeber: Charlotte Reuter

Teilnehmer Arbeitnehmer: Dr. Johanna Neumann

Anzeige Arbeitgeber abgeschlossen: 27.06.2025, 18:06:13 Uhr

Anzeige Arbeitnehmer abgeschlossen: 27.06.2025, 18:23:51 Uhr

Portalstatus: abgeschlossen

Authentifizierung: E-Mail-Link und Einmalcode

Signaturklasse im Export: nicht ausgewiesen

Zertifikatsdatei im Export: nicht enthalten

Technischer Prüfbericht im Export: nicht enthalten

Ben Wagner, Assistenz

Ich habe nur die im Postfach auffindbare Abschlussanzeige ausgelesen. Der Portalzugang des damaligen Dienstleisters ist bei mir nicht mehr eingerichtet. Die Personennamen und Zeitstempel oben stammen aus der Anzeige, nicht aus einer erneuten Prüfung der elektronischen Signaturen. Den Vertragstext habe ich beim Export nicht verändert.

Von	"Dr. Johanna Neumann" <johanna.neumann@innovation-systems-berlin.de>
An	Sven Krüger <sven.krueger@innovation-systems-berlin.de>
Datum	Mon, 21 Jul 2025 14:06:00 +0200
Betreff	route-geometry vor meinem Start

Hallo Sven,

bevor wir route-geometry in FlightDesk einsetzen, möchte ich den Ausgangsstand festhalten. Die Fassung vom 12. Juni habe ich vor meiner Einstellung privat geschrieben. Im Archiv liegen der Quelltext, eine Liste der eingebundenen Pakete und meine bisherigen Hinweise zur Nutzung. Die drei Messreihen für die Laborprüfung stammen nicht von einem unserer Kunden.

Für die neuen Funktionen ab August lege ich einen eigenen Zweig an. Bitte kopiere nicht einfach den gesamten Ordner in das Auslieferungspaket. Bei einer der Geometriebibliotheken müssen wir noch die Lizenzdatei mitliefern. Ich bringe die Liste zum ersten Architekturgespräch mit.

Die amerikanische Formulierung im Vertrag habe ich gesehen. Für die tatsächliche Übergabe möchte ich trotzdem die einzelnen Bestandteile auseinanderhalten. Die Bezeichnung 'meine Software' ist für den ganzen Ordner zu ungenau.

Viele Grüße

Johanna

Dr. Johanna Neumann

Senior Software Engineer

Innovation Systems GmbH

Rudower Chaussee 29, 12489 Berlin

Telefon 030 5550 1847-31

Von	Carsten Heller <carsten.heller@havel-mittelstandsbank.de>
An	Charlotte Reuter <charlotte.reuter@innovation-systems-berlin.de>
Datum	Fri, 21 Aug 2026 11:42:00 +0200
Betreff	Innovation Systems Kreditlinie

Sehr geehrte Frau Reuter,

wir können die am 18. August angefragte zusätzliche Betriebsmittellinie von 250000 EUR nicht zusagen. Die vorgelegte Investorenabsichtserklärung enthält keine verbindliche Einzahlungsverpflichtung. Die bestehende Kontoführung wird fortgesetzt; eine weitere geduldete Überziehung ist nicht vereinbart.

Der heute um 11:30 Uhr ausgewiesene verfügbare Saldo beträgt 13800 EUR. Bereits vorgemerkte Belastungen werden in der beigefügten Umsatzanzeige gesondert ausgewiesen. Eine Freigabe des vollständigen vorbereiteten Lohnlaufs haben wir nicht erhalten. Bitte erteilen Sie keine Zahlungsaufträge, die von einer noch nicht eingeräumten Kreditlinie ausgehen.

Für die Besprechung am Montag kann ich Ihnen um 08:00 Uhr einen telefonischen Termin anbieten. Herr Seifert kann hinzugeschaltet werden. Die Unterlagen zum Sicherheitenbestand liegen unserer Kreditabteilung vor.

Mit freundlichen Grüßen

Carsten Heller

Firmenkundenbetreuung, Havel Mittelstandsbank AG

Friedrichstraße 62, 10117 Berlin

Telefon 030 5550 3088-24

Von	Jonas Albrecht <jonas.albrecht@albrecht-beteiligung.de>
An	Charlotte Reuter <charlotte.reuter@innovation-systems-berlin.de>
Datum	Fri, 21 Aug 2026 12:08:00 +0200
Betreff	Finanzierungsbeitrag August

Hallo Charlotte,

ich kann die zusätzliche Einzahlung von 180000 EUR in diesem Monat nicht leisten. Die angekündigte Veräußerung meiner anderen Beteiligung ist nicht zustande gekommen. Es gibt dafür aktuell auch keinen unterschriebenen Ersatzvertrag.

Bitte führe den Betrag nicht mehr als sichere Einzahlung in der Wochenübersicht. Meine Nachricht vom 6. August war eine Absicht, keine verbindliche Zusage mit festem Zahlungstag. Ich habe auch niemanden bevollmächtigt, die Summe für mich einzuzahlen.

Ich bin heute ab 15 Uhr erreichbar und nehme an einer kurzfristigen Gesellschafterbesprechung teil. Den Interessenten für die Betriebsmittel habe ich über meine Situation noch nicht informiert. Die Entscheidung, was ihr jetzt für die Gesellschaft veranlassen müsst, kann ich nicht durch eine neue unverbindliche Zusage ersetzen.

Grüße

Jonas

Jonas Albrecht

Beteiligungsverwaltung

Bergstraße 18, 14532 Kleinmachnow

Telefon 033203 5550-16

Von	Petra Seeger <petra.seeger@lohnkontor-spree.de>
An	Melanie Krause <melanie.krause@innovation-systems-berlin.de>
Datum	Mon, 31 Aug 2026 15:36:00 +0200
Betreff	Abrechnung August Lauf 08-2026

Hallo Frau Krause,

der Augustlauf ist abgeschlossen. In der Arbeitsdatei stehen die freigegebenen Auszahlungsbeträge nach den individuellen Abzügen. Das sind keine pauschal aus dem Brutto berechneten Nettowerte. Die Geschäftsführervergütungen gehören nicht zu den fünfzig Arbeitnehmerzeilen.

Frau Berg hat im gesamten August keine laufende Vergütung aus Beschäftigung. Bei Frau Schulz endet der gewöhnliche Entgeltzeitraum am 26. August; ab dem 27. August haben wir den Arbeitgeberzuschuss zum Mutterschaftsgeld getrennt berücksichtigt. Frau Hoffmann ist nach Ihrer Einsatzmitteilung nicht krankgeschrieben. Die nicht geleisteten Stunden sind nicht als unbezahlte Fehlzeit gebucht.

Die pauschalen Abschläge von jeweils 1000 EUR wurden laut Bankbestätigung am 28. August an 49 Personen ausgeführt. Für Frau Berg gab es keinen Abschlag. Der Restlauf ist bei uns nur vorbereitet, nicht als ausgeführt gekennzeichnet. Für die vertraglichen Zahlungstage haben wir bisher das Feld aus Ihrem Personalprogramm verwendet; darin steht bei allen Monatsende.

Viele Grüße

Petra Seeger

Lohnkontor Spree, Entgeltabrechnung

Mörikestraße 12, 12437 Berlin

Telefon 030 5550 6714-18

Von	Henrik Wolter <henrik.wolter@havelrotor-technik.de>
An	"Dr. Martin Feldmann" <kanzlei@feldmann-berg-recht.de>
Datum	Mon, 07 Sep 2026 18:22:00 +0200
Betreff	Personalplanung für den 1. Oktober

Sehr geehrter Herr Feldmann,

unsere Kalkulation enthält weiterhin 42 Stellen. Wir benötigen alle Funktionen in Firmware, Werkstatt und Service. Im Produktbereich erwarten wir Überschneidungen mit unserem bestehenden Team. Bei der Besichtigung haben wir allerdings gesehen, dass einzelne Produktmitarbeiter auch technische Kundenabnahmen betreuen. Das ist in unserer ersten Kalkulation noch nicht aufgeteilt.

Könnten die verbleibenden acht Stellen noch vor dem Übergang aus dem Personalbestand genommen werden? Unser Finanzierer fragt, ob wir zum 1. Oktober mit einer festen Personalkostenbasis rechnen können. Uns ist klar, dass dazu zunächst die vorhandenen Verträge und Aufgaben bekannt sein müssen. Bitte senden Sie keine Diagnosen oder vollständigen Gesundheitsakten.

Wir haben noch keine Mitarbeiter einzeln angesprochen. Die bisherigen Vorgesetzten sollen bis zum Vollzug weiter anweisen. Den Softwarestand und die Laborausstattung wollen wir gemeinsam übernehmen; ein reiner Kauf einzelner Geräte ist nicht unser Vorhaben.

Mit freundlichen Grüßen

Henrik Wolter

Geschäftsführer, HavelRotor Technik GmbH

Miraustraße 54, 13509 Berlin

Telefon 030 5550 2907-10

Von	Aylin Yılmaz <aylin.yilmaz@innovation-systems-berlin.de>
An	"Dr. Martin Feldmann" <kanzlei@feldmann-berg-recht.de>
Datum	Tue, 08 Sep 2026 07:58:00 +0200
Betreff	Rückfragen aus der Belegschaft

Guten Morgen Herr Feldmann,

mehrere Kollegen fragen wegen der Augustzahlung. Der Abschlag ist angekommen, der Rest noch nicht. Katharina sagt, bei ihr stehe der 25. im Vertrag. Thomas zählt drei Arbeitstage zurück. Im Portal sehen beide nur den Hinweis 'Zahlung Monatsende'. Können Sie bitte heute einen tatsächlichen Stand mitteilen?

Bitte sagen Sie dabei nicht, der Verkauf sei schon sicher. Gestern Abend ist im Werkstattchat die Zahl 42 herumgegangen. Herr Wolter hat nach unserem Kenntnisstand noch niemandem einen Vertrag angeboten. Dennis arbeitet weiter an den Kabelsätzen und hat einen Brief vom Arbeitsgericht bekommen.

Für morgen nehmen Thomas, Katharina und ich teil. Bettina möchte wegen der vorhandenen Arbeitsplatzanpassungen dazukommen. Uns liegen bislang weder eine abschließende Aufstellung entfallender Tätigkeiten noch ein unterschriebener Sozialplan vor.

Viele Grüße

Aylin Yılmaz

Betriebsratsvorsitzender

Innovation Systems GmbH

Rudower Chaussee 29, 12489 Berlin

Durchwahl 32

Von	Miriam Schulz <miriam.schulz@innovation-systems-berlin.de>
An	Melanie Krause <melanie.krause@innovation-systems-berlin.de>
Datum	Mon, 24 Aug 2026 13:12:00 +0200
Betreff	Übergabe vor Donnerstag

Hallo Melanie,

mein voraussichtlicher Entbindungstermin ist weiterhin der 8. Oktober. Die Bescheinigung liegt bei Elias. Ich möchte ab Donnerstag, dem 27. August, nicht weiterarbeiten. Den Prüfkalender habe ich bis einschließlich Mittwoch fertig eingetragen.

Leon übernimmt die belegten Termine am Klimaschrank. Die zwei noch nicht freigegebenen Messläufe sind als offen stehen geblieben; ich habe sie nicht als erledigt markiert. Meinen Laptop behalte ich nach der Absprache bis Ende September, arbeite aber ab Donnerstag nicht mehr daran.

Bitte sagt mir, ob für die Krankenkasse noch eine Bescheinigung von euch benötigt wird. Die telefonische Auskunft dort war, dass der Arbeitgeber einen Teil direkt mitteilt. Ich möchte nicht einfach die gleiche Datei an drei Stellen schicken.

Danke und viele Grüße

Miriam Schulz

Testingenieur, Innovation Systems GmbH

Rudower Chaussee 29, 12489 Berlin

Telefon 030 5550 1847-35

Von	Omar Haddad <omar.haddad@innovation-systems-berlin.de>
An	Sven Krüger <sven.krueger@innovation-systems-berlin.de>
Datum	Fri, 04 Sep 2026 09:46:00 +0200
Betreff	September handover

Hi Sven,

my contract says 30 September 2026. I have not signed an extension or a contract with HavelRotor. Please let me know whether the integration session on 5 October is still intended for me. It appeared in the shared calendar before the summer.

The sensor interface is working on the bench, but the failure log for the new receiver has not been closed. I can document the remaining steps during September and hand over the current source branch. I do not want the calendar invitation to be mistaken for an agreement that I will work in October.

I still have the paper counterpart we signed on 17 September 2024. The personnel number on it is P020. If the personnel team needs another scan, I can bring it on Monday.

Best regards

Omar Haddad

Embedded Software Engineer

Innovation Systems GmbH

Rudower Chaussee 29, 12489 Berlin

Phone +49 30 5550 1847-42

Von	Marie Müller <marie.mueller@innovation-systems-berlin.de>
An	Elias Becker <elias.becker@innovation-systems-berlin.de>
Datum	Tue, 18 Aug 2026 17:05:00 +0200
Betreff	Urlaubskonto stimmt nicht

Hallo Elias,

im Portal stehen seit Januar noch zwölf Tage aus dem Vorjahr. Ich habe dazu keine persönliche Aufforderung oder Fristmitteilung erhalten, nur die allgemeine Nachricht, dass der Kalender geschlossen wird. Mein Vertrag spricht von einer Sechstageswoche, tatsächlich arbeite ich seit Beginn montags bis freitags.

Den Urlaub vom 12. bis 23. Oktober hatte Sophie am 8. Juni bestätigt. Bitte löscht ihn nicht wegen des möglichen Verkaufs. Ich habe die Bestätigung aus dem Kalender gespeichert. Im Sommer konnte ich nur fünf Tage nehmen, weil wir die Übergabe an den Pilotkunden hatten.

Ich schicke dir morgen den bisherigen Kontoauszug aus dem Personalportal. Dort ist nicht getrennt, welche Tage aus welchem Jahr und welcher Urlaubsart stammen. Die Zahl zwölf habe ich nicht selbst berechnet.

Viele Grüße

Marie Müller

Innovation Manager

Innovation Systems GmbH, Rudower Chaussee 29, 12489 Berlin

Durchwahl 24

Von	Thomas Groß <thomas.gross@innovation-systems-berlin.de>
An	Charlotte Reuter <charlotte.reuter@innovation-systems-berlin.de>
Datum	Thu, 20 Aug 2026 15:49:00 +0200
Betreff	Anhörung Dennis Wolf vom 17. August

Sehr geehrte Frau Reuter,

wir haben die Anhörung zu Dennis Wolf besprochen und benötigen die angekündigte Aufstellung zur künftigen Montagearbeit. Herr Wolf hat bereits mehrfach Sensorhalter montiert. Bitte teilen Sie mit, welche Tätigkeiten dort nach dem 30. September verbleiben und welche Einarbeitung für die vorhandenen Beschäftigten angenommen wird.

Wir geben heute keine abschließende Stellungnahme ab. Das Gespräch mit Herrn Wolf ist für Montagmorgen vorgesehen. Er arbeitet diese Woche in der Frühschicht und war gestern beim Kundeneinsatz. Die Rückmeldung ist daher noch nicht vollständig.

Bitte bestätigen Sie den Eingang dieser Nachricht. Die schriftliche Aufstellung kann an den Betriebsratsverteiler gesendet werden. Gesundheitsunterlagen anderer Beschäftigter werden hierfür nicht benötigt.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Groß

Stellvertretender Betriebsratsvorsitzender

Innovation Systems GmbH

Rudower Chaussee 29, 12489 Berlin

Durchwahl 43

Signal

Gruppe Werkstatt Tagesplanung

Export durch Thomas Groß am 08.09.2026, 07:35 Uhr

07.09.2026 16:12 Yusuf Demir: Morgen sind noch die sechs Kabelsätze für IG4-2681 dran. Dennis, bleibst du am Tisch 2?

07.09.2026 16:14 Dennis Wolf: Ja, laut Plan bis Freitag. Ich habe nichts anderes bekommen.

07.09.2026 16:18 Florian Kühn: Wer macht dann die Halter? Letzte Woche hat Dennis bei uns mitgeholfen.

07.09.2026 16:21 Thomas Groß: Vormittags ich, nachmittags sehen wir nach dem Material.

07.09.2026 17:06 Yusuf Demir: Stimmt das mit 42 Leuten ab Oktober?

07.09.2026 17:09 Thomas Groß: Das stand in der Besprechung als Zahl aus der Käuferplanung. Eine Liste haben wir nicht.

07.09.2026 17:10 Dennis Wolf: Ich habe heute Post vom Gericht. Bringe ich morgen mit.

07.09.2026 17:14 Florian Kühn: Und die restliche Augustzahlung?

07.09.2026 17:19 Thomas Groß: Aylin fragt morgen früh nach dem tatsächlichen Stand. Mehr kann ich heute nicht sagen.

Export enthält die Nachrichten vom 07.09.2026 zwischen 16:12 und 17:19 Uhr. Keine Bilder oder Sprachnachrichten in diesem Zeitraum.

Innovation Systems GmbH
Telefonnotiz Melanie Krause
08.09.2026, 10:48 bis 11:02 Uhr
Gespräch mit Petra Seeger, Lohnkontor Spree

Frau Seeger bestätigt: Der Restlauf für August wurde nicht an die Bank übertragen. In der Buchungsdatei steht bei allen Arbeitnehmern das Feld 'Monatsende'. Dieses Feld kam aus unserer Personalsoftware und wurde nicht anhand der einzelnen Verträge neu geprüft.

Für Herrn Meyer ist seit Januar 2026 ein Grundgehalt von 3400 EUR, für Herrn Fischer von 3300 EUR hinterlegt. Die Nachträge aus Dezember 2024 sind im Lohnbüro vorhanden. Frau Berg steht wegen Elternzeit ohne laufenden Auszahlungsbetrag im Lauf. Frau Schulz hat Entgelt bis 26. August und danach einen getrennt erfassten Arbeitgeberzuschuss.

Frau Seeger schickt keine neue Schätzung, sondern bestätigt den bereits abgeschlossenen Augustlauf. Für September ist die Abrechnung noch offen. Die beiden Geschäftsführerverträge werden nicht in der Arbeitnehmerdatei mit fünfzig Zeilen mitgezählt.

Notiert um 11:07 Uhr
Melanie Krause
Rückrufnummer Lohnbüro 030 5550 6714-18

Buchungstag: 2026-08-17

Beleg: 08-171

Buchungstext: Vortrag

Gutschrift EUR: 0

Belastung EUR: 0

Saldo EUR: 72400

Buchungstag: 2026-08-17

Beleg: 08-172

Buchungstext: Lieferant Sensorwerk, Rechnung SW-26181

Gutschrift EUR: 0

Belastung EUR: 21800

Saldo EUR: 50600

Buchungstag: 2026-08-18

Beleg: 08-181

Buchungstext: Kunde Stadtwerke Spreefeld, Abschlag

Gutschrift EUR: 18600

Belastung EUR: 0

Saldo EUR: 69200

Buchungstag: 2026-08-18

Beleg: 08-182

Buchungstext: Miete und Nebenkosten August

Gutschrift EUR: 0

Belastung EUR: 18200

Saldo EUR: 51000

Buchungstag: 2026-08-19

Beleg: 08-191

Buchungstext: Elektroniklieferant, Teilzahlung EL-2644

Gutschrift EUR: 0

Belastung EUR: 17200

Saldo EUR: 33800

Buchungstag: 2026-08-20

Beleg: 08-201

Buchungstext: Versicherungsbeitrag Betrieb

Gutschrift EUR: 0

Belastung EUR: 6800

Saldo EUR: 27000

Buchungstag: 2026-08-21

Beleg: 08-211

Buchungstext: Fracht und Ersatzteile

Gutschrift EUR: 0

Belastung EUR: 13200

Saldo EUR: 13800

Buchungstag: 2026-08-24

Beleg: 08-241

Buchungstext: Kunde Netzservice Uckermark, Rechnung NS-2608

Gutschrift EUR: 27600

Belastung EUR: 0

Saldo EUR: 41400

Buchungstag: 2026-08-25

Beleg: 08-251

Buchungstext: Cloudbetrieb Teilzahlung

Gutschrift EUR: 0

Belastung EUR: 8400

Saldo EUR: 33000

Buchungstag: 2026-08-27

Beleg: 08-271

Buchungstext: Kunde Stadtwerke Spreefeld, Rechnung SP-2631

Gutschrift EUR: 67000

Belastung EUR: 0

Saldo EUR: 100000

Buchungstag: 2026-08-28

Beleg: 08-281

Buchungstext: 49 Arbeitnehmerabschläge August zu je 1000 EUR

Gutschrift EUR: 0

Belastung EUR: 49000

Saldo EUR: 51000

Buchungstag: 2026-08-31

Beleg: 08-311

Buchungstext: Werkstattbedarf und Energie

Gutschrift EUR: 0

Belastung EUR: 8100

Saldo EUR: 42900

Datei: 119_offene_lieferantenposten.csv

Lieferant	Rechnung	Rechnungsdatum	Fällig laut Rechnung	Betrag EUR	Gezahlt EUR	Belegvermerk
Elektronikbedarf Havel	EL-2644	2026-07-15	2026-08-14	47200	17200	Teilzahlung vom 19.08.2026
Cloudspeicher Spree	CL-2608	2026-08-01	2026-08-15	18400	8400	Teilzahlung vom 25.08.2026
Sensorwerk Nord	SW-26202	2026-08-03	2026-08-24	39600	0	Lieferung im Wareneingang vom 04.08.
Optikservice Dahme	OD-2671	2026-08-05	2026-08-26	14800	0	Kalibrierprotokoll liegt im Labor
Rudower Gewerbehof	RG-2609	2026-08-20	2026-09-03	18200	0	Septembermiete
Werkzeugdienst Treptow	WT-26118	2026-08-12	2026-08-28	7600	0	Rechnung bei Einkauf eingegangen

Inventarnummer: IT-001

Gegenstand: FlightDesk Quellcode und Dokumentation

Standort: Server Projektbereich

Anzahl: 1

Eigentumsbeleg: Entwicklungsablage

Bemerkung: Externe Bibliotheken in eigener Liste

Inventarnummer: IT-002

Gegenstand: AeroGrid Auswertungssoftware

Standort: Server Produktbereich

Anzahl: 1

Eigentumsbeleg: Entwicklungsablage

Bemerkung: Kundendaten nicht Bestandteil dieses Eintrags

Inventarnummer: P-014

Gegenstand: Hardware-in-the-loop-Prüfstand

Standort: Labor L1

Anzahl: 2

Eigentumsbeleg: Rechnung PT-2211

Bemerkung: Laufender Einsatz durch Firmwareteam

Inventarnummer: P-021

Gegenstand: Klimaschrank

Standort: Labor L2

Anzahl: 1

Eigentumsbeleg: Rechnung KL-1917

Bemerkung: Terminplan bis November belegt

Inventarnummer: W-031

Gegenstand: Montagetische Sensorhalter

Standort: Werkstatt W1

Anzahl: 4

Eigentumsbeleg: Rechnung MT-2108

Bemerkung: Höhenverstellbarer Tisch gesondert markiert

Inventarnummer: W-044

Gegenstand: Absaugung Harzplatz

Standort: Werkstatt W2

Anzahl: 1

Eigentumsbeleg: Rechnung AB-2019

Bemerkung: Schlauchreparatur beauftragt

Inventarnummer: L-061

Gegenstand: Bauteilbestand Sensoren

Standort: Lager R1

Anzahl: 186

Eigentumsbeleg: Wareneingangsliste

Bemerkung: Zählung vom 02.09.2026

Inventarnummer: L-062

Gegenstand: Akkupacks freigegeben

Standort: Lager R2

Anzahl: 42

Eigentumsbeleg: Charginliste

Bemerkung: Beschädigte Akkus getrennt gelagert

Datei: 121_einsatzverteilung_august.csv

Personalnummer	Name	Hauptbereich	Zweiter Einsatz	Stunden Hauptbereich	Stunden zweiter Einsatz	Quelle
P002	Alexander Meyer	Produkt	Kundenabnahmen	116	44	Projektzeitexport August
P005	Maria Schneider	Produkt	Erprobungsplanung	96	64	Projektzeitexport August
P006	Marie Müller	Produkt	Bestandskundensupport	104	56	Projektzeitexport August
P007	Maximilian Fischer	Produkt	Werkstatt Verbesserungen	120	40	Projektzeitexport August
P008	Paul Weber	Produkt	Lieferantenschnittstellen	108	52	Projektzeitexport August
P009	Sophie Schmidt	Produkt	Technische Kundenfreigaben	112	48	Projektzeitexport August
P030	Dennis Wolf	Kabelbaumfertigung	Sensorhaltermontage	104	56	Werkstattzettel August
P018	Florian Kühn	Sensorhaltermontage	Wareneingang	128	32	Werkstattzettel August

Innovation Systems GmbH Personalbestand

Stand 08.09.2026 Personalprogramm und Vertragsregistratur 50 Arbeitnehmer ohne Geschäftsführer

Personal-Nr.	Name	Eintritt	Geboren am	Bereich	Funktion
P001	Dr. Johanna Neumann	2025-08-01	1972-01-04	Plattform	Senior Software Engineer
P002	Alexander Meyer	2024-01-01	1979-02-05	Produkt	Innovation Manager
P003	Ben Wagner	2019-08-01	1986-03-06	Verwaltung	Assistent der Geschäftsführung
P004	Elias Becker	2020-06-01	1993-04-07	Personal	HR-Manager
P005	Maria Schneider	2022-03-01	1977-05-08	Produkt	Innovation Manager
P006	Marie Müller	2018-01-01	1984-06-09	Produkt	Innovation Manager
P007	Maximilian Fischer	2024-01-01	1991-07-10	Produkt	Innovation Manager
P008	Paul Weber	2021-04-01	1975-08-11	Produkt	Innovation Manager
P009	Sophie Schmidt	2022-09-01	1982-09-12	Produkt	Head of Innovation
P010	Sven Krüger	2013-05-01	1989-10-13	Firmware	Leiter Firmwareentwicklung

Innovation Systems GmbH Personalbestand

Stand 08.09.2026 Personalprogramm und Vertragsregistratur 50 Arbeitnehmer ohne Geschäftsführer

Personal-Nr.	Name	Eintritt	Geboren am	Bereich	Funktion
P011	Aylin Yilmaz	2018-10-01	1973-11-14	Plattform	Softwareentwickler
P012	Thomas Groß	2016-07-01	1980-12-15	Werkstatt	Elektroniker für Prüftechnik
P013	Katharina Voß	2020-01-01	1987-01-16	Logistik	Koordinator Lager und Versand
P014	Lina Hoffmann	2021-06-01	1994-02-17	Werkstatt	Techniker Verbundwerkstoffe
P015	Miriam Schulz	2022-11-01	1991-06-17	Erprobung	Testingenieur
P016	Natalie Peters	2019-03-01	1985-04-19	Plattform	Backendentwickler
P017	Daniel Roth	2017-02-01	1992-05-20	Hardware	Konstrukteur
P018	Florian Kühn	2024-04-01	1976-06-21	Werkstatt	Montagetechniker
P019	Sabine Berg	2023-02-01	1983-07-22	Verwaltung	Office Manager
P020	Omar Haddad	2024-10-01	1990-08-23	Firmware	Embedded Software Engineer

Innovation Systems GmbH Personalbestand

Stand 08.09.2026 Personalprogramm und Vertragsregistratur 50 Arbeitnehmer ohne Geschäftsführer

Personal-Nr.	Name	Eintritt	Geboren am	Bereich	Funktion
P021	Clara Fuchs	2025-03-01	1974-09-24	Verwaltung	Koordinator Büro und Einkauf
P022	Jonas Winter	2025-06-01	1981-10-25	Plattform	Datentechniker
P023	Lea Sommer	2024-01-01	1988-11-26	Dokumentation	Technischer Redakteur
P024	Pavel Novák	2020-08-01	1972-12-04	Plattform	Computer Vision Engineer
P025	Amir Rahimi	2021-02-01	1979-01-05	Plattform	Platform Engineer
P026	Emily Turner	2023-05-01	1986-02-06	Vertrieb	Customer Integration Engineer
P027	Lucía Martín	2024-01-01	1993-03-07	Produkt	UX Designer
P028	Jakub Kowalski	2022-09-01	1977-04-08	Plattform	Security Engineer
P029	Hannah Schröder	2021-07-01	1984-05-09	Produkt	Produktmanager
P030	Dennis Wolf	2020-03-01	1988-04-18	Werkstatt	Kabelbaumfertiger

Innovation Systems GmbH Personalbestand

Stand 08.09.2026 Personalprogramm und Vertragsregistratur 50 Arbeitnehmer ohne Geschäftsführer

Personal-Nr.	Name	Eintritt	Geboren am	Bereich	Funktion
P031	Nora Brandt	2023-11-01	1975-07-11	Finanzen	Sachbearbeiter Buchhaltung
P032	Felix Hartmann	2024-05-01	1982-08-12	Einkauf	Einkäufer Elektronik
P033	Robert Koch	2015-02-01	1989-09-13	Hardware	Entwicklungsingenieur Elektronik
P034	Maja Seidel	2021-09-01	1973-10-14	Qualität	Qualitätskoordinator
P035	Tim Berger	2022-04-01	1980-11-15	Service	Servicetechniker
P036	Fatima Öztürk	2025-01-01	1987-12-16	Erprobung	Test Automation Engineer
P037	Anton Winkler	2020-12-01	1994-01-17	Firmware	Systemingenieur
P038	Greta Lorenz	2023-10-01	1978-02-18	Qualität	Koordinator Produktkonformität
P039	Leon Richter	2024-02-01	1985-03-19	Erprobung	Labortechniker
P040	Isabel Schwarz	2021-01-01	1992-04-20	Vertrieb	Key Account Manager

Innovation Systems GmbH Personalbestand

Stand 08.09.2026 Personalprogramm und Vertragsregistratur 50 Arbeitnehmer ohne Geschäftsführer

Personal-Nr.	Name	Eintritt	Geboren am	Bereich	Funktion
P041	Erik Vogel	2019-09-01	1976-05-21	Plattform	DevOps Engineer
P042	Melanie Krause	2023-07-01	1983-06-22	Personal	Sachbearbeiter Entgeltabrechnung
P043	Yusuf Demir	2022-06-01	1990-07-23	Werkstatt	Montagefachkraft
P044	Carolin Schütz	2024-08-01	1974-08-24	Service	Technischer Kundenbetreuer
P045	Lukas Frank	2025-04-01	1981-09-25	Plattform	Entwickler Flugsimulation
P046	Anja Keller	2020-10-01	1988-10-26	Logistik	Lagerfachkraft
P047	Nils Seifert	2024-03-01	1972-11-04	Plattform	Appentwickler
P048	Sofia Moretti	2025-05-01	1979-12-05	Plattform	Machine Learning Engineer
P049	Moritz Bauer	2022-02-01	1986-01-06	Erprobung	Erprobungstechniker
P050	Bettina Lange	2014-11-01	1993-02-07	Einkauf	Sachbearbeiter Einkauf

Entgeltabrechnung August 2026

Lohnkontor Spree Lauf 08-2026 vom 31.08.2026 EUR Abschlge laut Bank am 28.08.2026

Personal -Nr.	Name	Brutto August	Zuschuss Mutterschutz	Netto inkl. Zuschuss	Abschlag gezahlt	Rest Auszahlung
P001	Dr. Johanna Neumann	10.000,00	-	6.131,27	1.000,00	5.131,27
P002	Alexander Meyer	3.400,00	-	2.142,67	1.000,00	1.142,67
P003	Ben Wagner	3.500,00	-	2.243,27	1.000,00	1.243,27
P004	Elias Becker	2.900,00	-	1.895,97	1.000,00	895,97
P005	Maria Schneider	5.200,00	-	3.432,07	1.000,00	2.432,07
P006	Marie Mller	4.900,00	-	3.020,27	1.000,00	2.020,27
P007	Maximilian Fischer	3.300,00	-	2.080,57	1.000,00	1.080,57
P008	Paul Weber	4.900,00	-	3.128,07	1.000,00	2.128,07
P009	Sophie Schmidt	6.900,00	-	4.467,97	1.000,00	3.467,97
P010	Sven Krger	6.100,00	-	4.020,67	1.000,00	3.020,67
P011	Aylin Yilmaz	6.500,00	-	3.996,27	1.000,00	2.996,27

Entgeltabrechnung August 2026

Lohnkontor Spree Lauf 08-2026 vom 31.08.2026 EUR Abschlge laut Bank am 28.08.2026

Personal -Nr.	Name	Brutto August	Zuschuss Mutterschutz	Netto inkl. Zuschuss	Abschlag gezahlt	Rest Auszahlung
P012	Thomas Gro	4.300,00	-	2.701,57	1.000,00	1.701,57
P013	Katharina Vo	4.100,00	-	2.622,47	1.000,00	1.622,47
P014	Lina Hoffmann	4.800,00	-	3.117,67	1.000,00	2.117,67
P015	Miriam Schulz	4.277,42	218,25	2.892,70	1.000,00	1.892,70
P016	Natalie Peters	5.600,00	-	3.447,27	1.000,00	2.447,27
P017	Daniel Roth	4.600,00	-	2.887,87	1.000,00	1.887,87
P018	Florian Khn	3.900,00	-	2.496,07	1.000,00	1.496,07
P019	Sabine Berg	-	-	-	-	-
P020	Omar Haddad	5.200,00	-	3.432,07	1.000,00	2.432,07
P021	Clara Fuchs	4.200,00	-	2.593,27	1.000,00	1.593,27
P022	Jonas Winter	3.800,00	-	2.391,07	1.000,00	1.391,07

Entgeltabrechnung August 2026

Lohnkontor Spree Lauf 08-2026 vom 31.08.2026 EUR Abschlge laut Bank am 28.08.2026

Personal -Nr.	Name	Brutto August	Zuschuss Mutterschutz	Netto inkl. Zuschuss	Abschlag gezahlt	Rest Auszahlung
P023	Lea Sommer	4.000,00	-	2.559,27	1.000,00	1.559,27
P024	Pavel Novk	6.400,00	-	4.146,47	1.000,00	3.146,47
P025	Amir Rahimi	6.700,00	-	4.413,07	1.000,00	3.413,07
P026	Emily Turner	5.900,00	-	3.630,27	1.000,00	2.630,27
P027	Luca Martn	5.400,00	-	3.384,67	1.000,00	2.384,67
P028	Jakub Kowalski	5.300,00	-	3.380,87	1.000,00	2.380,87
P029	Hannah Schrder	6.200,00	-	4.017,87	1.000,00	3.017,87
P030	Dennis Wolf	3.700,00	-	2.451,07	1.000,00	1.451,07
P031	Nora Brandt	2.800,00	-	1.739,27	1.000,00	739,27
P032	Felix Hartmann	4.500,00	-	2.825,77	1.000,00	1.825,77
P033	Robert Koch	5.900,00	-	3.760,07	1.000,00	2.760,07

Entgeltabrechnung August 2026

Lohnkontor Spree Lauf 08-2026 vom 31.08.2026 EUR Abschlge laut Bank am 28.08.2026

Personal -Nr.	Name	Brutto August	Zuschuss Mutterschutz	Netto inkl. Zuschuss	Abschlag gezahlt	Rest Auszahlung
P034	Maja Seidel	4.400,00	-	2.860,47	1.000,00	1.860,47
P035	Tim Berger	4.800,00	-	3.170,47	1.000,00	2.170,47
P036	Fatima ztrk	4.700,00	-	2.898,27	1.000,00	1.898,27
P037	Anton Winkler	5.500,00	-	3.446,77	1.000,00	2.446,77
P038	Greta Lorenz	4.600,00	-	2.938,47	1.000,00	1.938,47
P039	Leon Richter	4.100,00	-	2.667,57	1.000,00	1.667,57
P040	Isabel Schwarz	5.200,00	-	3.432,07	1.000,00	2.432,07
P041	Erik Vogel	5.800,00	-	3.569,27	1.000,00	2.569,27
P042	Melanie Krause	3.600,00	-	2.266,87	1.000,00	1.266,87
P043	Yusuf Demir	3.950,00	-	2.527,67	1.000,00	1.527,67
P044	Carolin Schtz	4.300,00	-	2.796,17	1.000,00	1.796,17

Entgeltabrechnung August 2026

Lohnkontor Spree Lauf 08-2026 vom 31.08.2026 EUR Abschlge laut Bank am 28.08.2026

Personal -Nr.	Name	Brutto August	Zuschuss Mutterschutz	Netto inkl. Zuschuss	Abschlag gezahlt	Rest Auszahlung
P045	Lukas Frank	4.700,00	-	3.105,07	1.000,00	2.105,07
P046	Anja Keller	3.400,00	-	2.105,27	1.000,00	1.105,27
P047	Nils Seifert	5.600,00	-	3.508,87	1.000,00	2.508,87
P048	Sofia Moretti	5.700,00	-	3.633,67	1.000,00	2.633,67
P049	Moritz Bauer	4.500,00	-	2.924,77	1.000,00	1.924,77
P050	Bettina Lange	4.200,00	-	2.778,07	1.000,00	1.778,07
	Summe	238.227,42	218,25	152.079,56	49.000,00	103.079,56

Nettoauszahlung enthlt den getrennt ausgewiesenen Zuschuss. Kein Septemberlauf enthalten.

Das Personalprogramm fhrt einheitlich das Zahlfeld Monatsende. GF01 und GF02 werden separat gefhrt.

Arbeitsbedingungen im Personalprogramm

Stand 08.09.2026 Stammdaten der Personalverwaltung und Angaben des Beschäftigten

Personal -Nr.	Name	Stunden Woche	Tage Woche	Grundgehalt EUR	Kinder laut Mitteilung	Urlaub Portal 2026
P001	Dr. Johanna Neumann	40	5	10.000,00	0	30
P002	Alexander Meyer	40	5	3.400,00	1	30
P003	Ben Wagner	40	5	3.500,00	2	30
P004	Elias Becker	40	5	2.900,00	3	30
P005	Maria Schneider	40	5	5.200,00	0	30
P006	Marie Müller	40	5	4.900,00	1	30
P007	Maximilian Fischer	40	5	3.300,00	2	30
P008	Paul Weber	40	5	4.900,00	3	30
P009	Sophie Schmidt	40	5	6.900,00	0	30
P010	Sven Krüger	40	5	6.100,00	1	30
P011	Aylin Yilmaz	38	5	6.500,00	2	30

Arbeitsbedingungen im Personalprogramm

Stand 08.09.2026 Stammdaten der Personalverwaltung und Angaben des Beschäftigten

Personal-Nr.	Name	Stunden Woche	Tage Woche	Grundgehalt EUR	Kinder laut Mitteilung	Urlaub Portal 2026
P012	Thomas Groß	35	5	4.300,00	3	30
P013	Katharina Voß	36	5	4.100,00	0	30
P014	Lina Hoffmann	40	5	4.800,00	1	30
P015	Miriam Schulz	40	5	5.100,00	2	30
P016	Natalie Peters	32	4	5.600,00	3	24
P017	Daniel Roth	35	5	4.600,00	0	30
P018	Florian Kühn	40	5	3.900,00	1	30
P019	Sabine Berg	30	5	3.600,00	2	30
P020	Omar Haddad	40	5	5.200,00	3	30
P021	Clara Fuchs	30	5	4.200,00	0	30
P022	Jonas Winter	40	5	3.800,00	1	30

Arbeitsbedingungen im Personalprogramm

Stand 08.09.2026 Stammdaten der Personalverwaltung und Angaben des Beschäftigten

Personal-Nr.	Name	Stunden Woche	Tage Woche	Grundgehalt EUR	Kinder laut Mitteilung	Urlaub Portal 2026
P023	Lea Sommer	36	5	4.000,00	2	30
P024	Pavel Novák	40	5	6.400,00	3	30
P025	Amir Rahimi	40	5	6.700,00	0	30
P026	Emily Turner	40	5	5.900,00	1	30
P027	Lucía Martín	36	5	5.400,00	2	30
P028	Jakub Kowalski	40	5	5.300,00	3	30
P029	Hannah Schröder	40	5	6.200,00	0	30
P030	Dennis Wolf	40	5	3.700,00	2	30
P031	Nora Brandt	24	3	2.800,00	2	18
P032	Felix Hartmann	40	5	4.500,00	3	30
P033	Robert Koch	40	5	5.900,00	0	30

Arbeitsbedingungen im Personalprogramm

Stand 08.09.2026 Stammdaten der Personalverwaltung und Angaben des Beschäftigten

Personal-Nr.	Name	Stunden Woche	Tage Woche	Grundgehalt EUR	Kinder laut Mitteilung	Urlaub Portal 2026
P034	Maja Seidel	38	5	4.400,00	1	30
P035	Tim Berger	40	5	4.800,00	2	30
P036	Fatima Öztürk	36	5	4.700,00	3	30
P037	Anton Winkler	40	5	5.500,00	0	30
P038	Greta Lorenz	32	4	4.600,00	1	24
P039	Leon Richter	40	5	4.100,00	2	30
P040	Isabel Schwarz	40	5	5.200,00	3	30
P041	Erik Vogel	40	5	5.800,00	0	30
P042	Melanie Krause	30	5	3.600,00	1	30
P043	Yusuf Demir	40	5	3.950,00	2	30
P044	Carolin Schütz	32	4	4.300,00	3	24

Arbeitsbedingungen im Personalprogramm

Stand 08.09.2026 Stammdaten der Personalverwaltung und Angaben des Beschäftigten

Personal -Nr.	Name	Stunden Woche	Tage Woche	Grundgehalt EUR	Kinder laut Mitteilung	Urlaub Portal 2026
P045	Lukas Frank	40	5	4.700,00	0	30
P046	Anja Keller	35	5	3.400,00	1	30
P047	Nils Seifert	40	5	5.600,00	2	30
P048	Sofia Moretti	38	5	5.700,00	3	30
P049	Moritz Bauer	40	5	4.500,00	0	30
P050	Bettina Lange	32	4	4.200,00	1	24

Vertrauliche Personalmitteilungen

Nur berechtigter Personalkreis Belegangaben verweisen auf getrennte Aktenstücke

Personal-Nr.	Name	Beleg oder Eingang	Mitteilung	Beleg	Zusatz
P011	Aylin Yilmaz	2026-05-21	Betriebsrat Vorsitz	Wahlbekanntmachung 068	
P012	Thomas Groß	2019-03-12	Grad der Behinderung 50	Feststellung 080	Betriebsrat Stellvertreter seit 21.05.2026
P013	Katharina Voß	2026-05-21	Betriebsrat Mitglied	Wahlbekanntmachung 068	
P014	Lina Hoffmann	2026-07-29	Entbindung erwartet 12.02.2027	Bescheinigung 074	Einsatzentscheidung 076 ab 04.08.2026
P015	Miriam Schulz	2026-06-18	Entbindung erwartet 08.10.2026	Bescheinigung 077	Keine Beschäftigung ab 27.08.2026, Nachricht 112
P016	Natalie Peters	2026-07-29	Entbindung erwartet 18.11.2026	Bescheinigung 078	Bisheriger Büroarbeitsplatz

Vertrauliche Personalmitteilungen

Nur berechtigter Personalkreis Belegangaben verweisen auf getrennte Aktenstücke

Personal-Nr.	Name	Beleg oder Eingang	Mitteilung	Beleg	Zusatz
P017	Daniel Roth	2020-06-18	Grad der Behinderung 70	Feststellung 081	Vergrößerungssoftware am Arbeitsplatz
P018	Florian Kühn	2024-11-04	Grad 30 und Gleichstellung	Bescheide 082 und 083	Gleichstellung wirkt ab 02.09.2024
P019	Sabine Berg	2025-01-10	Elternzeit 01.03.2025 bis 30.11.2026	Schreiben 079	Ohne Teilzeit während dieses Zeitraums
P030	Dennis Wolf	2026-08-24	Schreiben vom 21.08.2026 erhalten	Schreiben 070 und Zugang 071	Arbeitet weiter, Gerichtsnachricht 073
P031	Nora Brandt	2024-01-17	Grad der Behinderung 50	Feststellung 084	
P050	Bettina Lange	2021-09-22	Grad der Behinderung 50	Feststellung 085	Vertrauensperson seit 09.11.2022